

İBN ÂBİDİN-ZÂDE

el-Hedyyetu'l-Alâiyye

HANEFİLER İÇİN

İLMİHAL

İbadetler...

Helaller ve Haramlar...

İnanç Esasları...



Muallim
Nesriyat

kitapyurdu.com

İBN ÂBİDİN-ZÂDE

el-Hediyyetu'l-Alâiyye

Hanefiler İçin İlmihal

İbadetler • Gündelik Hayatta Helaller ve Haramlar • Temel İnanç Esasları

ISBN 978-605-4709-50-2

T.C. Kültür Bakanlığı

Sertifika No: 23557

1. Baskı

İstanbul, 2016

Yayın Koordinatörü

Süleyman Güneş

Yayın Yönetmeni

İsmail Çelik

Çeviren

Yrd. Doç. Dr. Osman Bayder

Editör

Dr. Hüseyin Okur

Sayfa Düzeni

İrfan Güngörür

Kapak Tasarım

Ahmet Polat Çakmak

Baskı

Sistem Matbaacılık
Yılanlı Ayazma Yolu No:8

Davutpaşa / İstanbul

Tel: 0212 482 11 01



Atikali Mah. Manyasızâde Cad. No: 27 / A

Çarşamba - Fatih / İstanbul

Tel: +90 212 531 19 91 • www.muallimnesriyat.com.tr

İBN ÂBİDİN-ZÂDE

el-Hediyyetu'l-Alâiyye

Hanefiler için İLMİHAL

İbadetler
Gündelik Hayatta Helaller ve Haramlar
Temel İnanç Esasları

Çeviren

YRD. DOÇ. DR. OSMAN BAYDER

(Erciyes Üniversitesi, İslam Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi)



İstanbul, 2016

İçindekiler

• Müellifin Mukaddimesi.....	15
------------------------------	----

Temizlik (Taharet) / 17

[Sular ve Kısımları].....	17
[Suyun Başka Bir Maddeyle Karışması]	18
[Suyun İçinde Bir Hayvanın Ölmesi]	19
[Suyun Kirlendiği ve Kirlenmediği Durumlar]	20
[Ma-i Müstamel: Kullanılmış Su].....	21
Artıklar: Kaptan İçilen Suyun Arta Kalanı.....	21
Kuyuların Temizliği	22
Tuvalet Temizliği	26
İstibrâ	26
İstincâ	27
Def-i Hacetin Mekrûh Olduğu Haller ve Yerler.....	29
[Tuvalet Adabı]	30
Kirli ve Temiz Maddelerin Birbiriyle Karışması	31
Taharetin Rükün, Şart ve Hükümleri.....	31
Abdest	32
Abdestin Rükünleri.....	32
Abdestin Sünnetleri.....	33
Abdestin Müstehabları.....	35
Abdestin Mekrûhları.....	36
Abdesti Bozan Şeyler	36
Gusül: Boy Abdesti	39
Guslün Farzları	39
Guslün Sünnetleri.....	39
Guslün Âdâb ve Mekrûhları.....	40
Gusül Almayı Gerekli Kılan Durumlar.....	40
Gusül Almanın Sünnet Olduğu Durumlar	43
Gusül Almanın Mendûb Olduğu Durumlar	43
Cünûp Kişinin Yapmasının Haram Olduğu Şeyler	43
Cünûp ve Abdestsiz Olanın Yapmasının Haram Olduğu Şeyler	44
[Mushaf ve Muska İle İlgili Bazı Hükümler]	45

Teyemmüm	46
Teyemmümün Sıhhat Şartları	46
Teyemmümün Sebep ve Vücup Şartları	50
Teyemmümün Rüknu	50
Teyemmümün Sünnetleri	50
Teyemmüm Nasıl Alınır?	51
[Teyemmümle İlgili Bazı Hususlar]	51
Teyemmümü Bozan Şeyler	53
Mest Üzerine Mesh	54
[Mesh İçin Gerekli Şartlar]	55
[Mesh Süresi]	56
Mesh Edilmesi Farz Olan Miktar	57
Meshin Sünnetleri	57
Meshi Bozan Şeyler	57
[Sarı ve Başörtü Üzerine Mesh]	59
Sargı Üzerine Mesh	59
[Sargının Mestten Farkı ve Diğer Hükümleri]	59
[Yara ve Hastalık Durumlarında Mesh]	61
[Meshlerde Niyet Şart mıdır?]	61
Kadınlara Mahsus Haller	61
Hayız	61
Adetli (Hayız ve Nifâs) Kadınlara Haram Olan Şeyler	63
Adetli ve Cünüp Kişilere Mübâh Olan Şeyler	64
İstihâze (Özur Kanı)	64
Nifâs (Lohusalık)	64
[Düşükten Sonra Kadın Lohusa Olur Mu?]	65
[Menopoza Girmiş Kadının Kanama Görmesi]	65
[Mazeretli Kişiler ve Abdestleri İle İlgili Hükümler]	66
Necasetler ve Temizlenme Yolları	68
[Hakiki Necasetler]	68
[Necasetlerin Ne Kadarı Affedilmiştir?]	69
[Necasetin Temizlenmesi]	71
[Temizlik Araçları]	72

Namaz / 75

Namaz Vakitleri	76
Farz Namazların Vakitleri	76
[Farz Namazları Kılmanın Faziletli Olduğu Vakitler]	77
[Namaz Kılmanın Sahih Olmadığı ve Mekrûh Olduğu Vakitler]	78
Ezan	81

[Ezanın Şekli]	81
[Ezanın Mekrûhları, Mendubları ve Adabı]	82
[Ezana icabet]	85
Namazın Rükûn ve Şartları	86
Namazın Sıhhat Şartları	86
[Namazın Diğer Farzları]	92
Namazın Vacipleri	93
Namazın Sünnetleri	98
Namazın Âdâbı	102
Namazda İmamlık	103
İmam Olacak Kişide Aranacak Şartlar: İmamlığın Sıhhat Şartları	104
İmama Uymanın Sahih Olmasının Şartları	105
[Namazda Kimlere Uyulabilir?]	107
[İmamın Namazının Bozulması]	108
[Cemaate Katılmayı Düşüren Durumlar]	109
[İmamlığa Ehil Olma Sıralaması]	110
[İmam Olması Mekrûh Olan Kişiler]	110
[Cemaatle Namazda Mekrûh Olan Şeyler]	111
[Cemaatte Saf Düzeni]	112
[Namazda Birbirine Uyması Sahih Olanlar ve Olmayanlar]	113
[İmama Uyulan ve Uyulmayan Durumlar]	115
[Namazdan Sonra Yapılacak Şeyler]	116
Namazı Bozan Şeyler	117
Namazın Mekrûhları	130
[Namazın Yarıda Kesilmesi]	139
[Namaz Kılmamanın Cezası]	140
Vitr Namazı	141
[Nafile Namazlar]	144
[Müekked Nafileler]	144
[Gayrimüekkked Nafileler]	144
[Sabah Namazının Sünneti]	145
[Diğer Nafile Namazlar ve Hükümleri]	146
[Tahiyyetu'l-Mescid]	147
[Teheccüd Namazı]	147
[Nafile Namazların Kılınmasıyla İlgili Bazı Meseleler]	147
[Mendub Namazlar]	148
[Mübarek Gecelerin İhyası]	148
[Binek Üzerinde Namaz]	149
[Gemide Farz Namaz]	150
[Teravîh Namazı]	151

[Namazın Yarıda Kesilip Cemaatle Namaza Katılma]	152
Yolcu Namazı	154
[Seferîlik Mesafesi]	154
[Seferîlik Ne Zaman Biter?]	155
[Yolcunun Namazı]	158
[Vatan Çeşitleri]	161
Hasta Kişilerin Namazları İle İlgili Hükümler	161
[Delilik ve Baygınlık Durumunda Namazın Hükümü]	164
[Kılınmayan Namaz ve Tutulmayan Orucun Fidyesi]	165
[Fidyeye Miktarı]	166
[Fidyeye ve Meyyit İçin İbadet Yapmak]	167
Kaza Namazı	170
Namazda Yanılma ve Sehih Secdesi	174
[Namazda Şüpheye Düşme]	176
Tilavet Secdesi	178
[Tilavet Secdesinin Yapılışı]	185
[Şükür Secdesi]	187
Cuma Namazı	188
Vücüb Şartları	188
[Kimler Cuma Namazı Kıldırabilir?]	190
Sihhat Şartları	190
[Cuma Namazı İle İlgili Bazı Meseleler]	194
Bayram Namazı	195
Bayram Namazının Sihhat Şartları	195
Bayram Namazının Mendupları	195
Bayram Namazının Vakti	196
Ramazan Bayramının Kılınış Şekli	197
Kurban Bayramının Kılınışı	198
Teşrik Tekbirleri	199
Cenaze Namazı	199
Vücüb Şartları	200
Sihhat Şartları	200
Cenaze Namazının Rükünleri	201
Cenaze Namazının Sünnetleri ve Kılınış Şekli	202
[Cenaze Namazını Kıldırma Öncelikli Olanlar]	204
[Camide Cenaze Namazının Kılınması]	204
[Kimlerin Cenaze Namazı Kılınmaz?]	205
[Cenaze İşlemleri İle İlgili Mekrûh ve Menduplar]	206
[Gemide Ölen Nasıl Defnedilir?]	206
[Cenazenin Uzak Bölgeye Taşınması]	206
[Cenazenin Nakli ve Açılması]	207

[Cenazede ve Kabirde Mekrûh Olanlar]	207
[Ölen Kadının Karnındaki Çocuğu Alma]	208
[Taziye: Baş Sağlığı]	208

Oruç / 209

[Orucun Kısımları]	211
[Oruca Niyet]	212
[Şek Gününde Oruç]	215
[Hilalin Görülmesi İle İlgili Bazı Meseleler]	217
Orucu Bozmayan Şeyler	219
Orucu Bozup Sadece Kaza Gerektiren Şeyler	224
Orucu Bozup Hem Kaza Hem de Keffaret Gerektiren Şeyler	229
[Keffaret ve Hükümleri]	231
[Oruçluya Mekrûh Olan Şeyler]	232
[Oruçluya Mekrûh Olmayan Şeyler]	233
Orucun Müstehapları	233
[Kimler Oruç Tutmayabilir?]	234
[Oruç Fidyesi]	235
[Nafile Oruç ve Nafile Orucun Bozulması]	236
[Yolcu Kişinin Orucu]	237

[Adak • İtikâf • Yemin] / 239

Adak (Nezir)	239
Adanın Sahih Olmasının Şartları	239
[Şartlı ve Şartsız Adaklar]	241
[Adakta İleri Sürülen Zaman, Mekan ve Miktar Gibi Şartlar]	243
Türbe/Şeyhlere Adak Adamak	245
Adakta İstisna Yapmak/İnşallah Demek	247
İtikâf	247
Kadının İtikâfa Girmesi	248
[İtikâfın Şartları]	248
[İtikâfın Çeşitleri ve Hükümleri]	249
[İtikâfın Bozulması]	250
[İtikâfla İlgili Diğer Bazı Hükümler]	252
Yemin	253
[Ta'lik: Şarta Bağlama]	253
Yeminin Kurulmasının ve Devamın Şartı	253
Yeminin Sıhhat Şartları	254
Yeminin Hüküm ve Rüknü	255
[Allah'ın İsmi Dışındaki Bir Şeye Yemin Etmek]	256

Yeminin Çeşitleri	256
[Yemin Nasıl Yapılır]	257
Yemin Harfleri	262
Yemin Keffareti.....	262
[Kişinin Kendisine Bir Şeyi Haram Kılması]	264

Zekât / 269

Zekât Kimlere Verilmez	269
Zekâtın Farz Olmasının Şartları	269
Zekâtın Farz Olma Sebebi	270
Zekâtla İlgili Diğer Şartlar	274
Zekâtın Edasının Sahih Olmasının Şartları	275
[Zekât Hemen Ödenmeli Midir?]	277
[Haram ve Sahipsiz Malların Zekâtı]	277
[Nisap Miktarı ve Ödenme Oranı]	278
Zekât Kimlere Verilir?.....	280
[Kimlere/Nerelere Zekât Verilemez]	282
[Zekâtın Hak Etmeyen Birine Verilmesi].....	284
[Zekât Kaç Fakire Verilir?]	285
[Zekâtın Başka Bir Şehirde Oturana Verilmesi]	285
[Dilenmenin Hükmü].....	286
[Zekât Vermenin Caiz Olduğu Diğer Bazı Kişiler ve Yollar].....	286
[Sadaka Vermek]	287
Fıtır Sadakası.....	287

Kurban / 291

[Kurban Edilmeye Engel Olan ve Olmayan Kusurlar]	294
[Kurban Eti Ne Yapılır?]	296
[Kişi Hangi Kurbanın Etini Yiyemez?]	297
[Kurban Kesimi ve Derisi]	297

[Hac ve Umre] / 301

Hac	301
Haccın Farzları.....	303
Haccın Müstakil (Gerçek) Vacipleri.....	305
Haccın Müstakil Olmayan Vacipleri	305
Umre	308
Mikat Bölgeleri	309
Haccın Çeşitleri.....	311

[İhram]	312
[Başkasının Yerine Hac Yapmak]	315
[İhramlıya Yasak Olan Şeyler]	316
[İhramlıya Mübâh Olan Şeyler]	316
[Mekke ve Kâbe'ye Giriş]	317
[Tavaf]	319
[Safa İle Merve'yi Sa'y Etmek]	322
[Mescid-i Haramda Namaz Kılanların Önünden Geçmek]	324
[Sa'ydan Sonra Yapılanlar]	324
Tavafin Çeşitleri	324
[Tavafta Sünnet Olan Dualar]	326
[Zilhicce'nin Yedinci Günü]	326
[Zilhicce'nin Sekizinci Günü: Mina'ya Gidiş]	327
[Zilhicce'nin Dokuzuncu Günü: Arefe-Arafat]	327
[Müzdelife'de Vakfe]	329
[Mina'ya Gidiş ve Şeytan Taşlama]	330
[Kurban Kesme]	332
[Tıraş]	332
[Ziyaret Tavafi]	333
[Kalan Şeytan Taşlamaları]	333
[Veda Tavafi]	335
[Zemzeme Gidiş]	335

Gündelik Hayatta Helaller ve Haramlar (Hazr ve İbaha) / 337

[Yeme ve İçmenin Hükümü]	338
[Yemek Adabı]	339
[Helal-Haram Yiyecek ve İçecekler]	346
[Sarf: Para Bozma Akdi]	351
[Haram Yolla Elde Edilen Mallar]	352
[Altın/ Gümüşün Kullanılması]	353
[Çalgı ve Müziğin Hükümü]	354
[Erkek ve Kadının Birbirine Benzemeye Çalışması]	356
[İpek Kullanmanın Hükümü]	357
[Yüzük ve Hükümleri]	359
[Livata ve Bağlantılı Hükümler]	360
[Erkek ve Kadınların Birbirlerine Bakma Ölçüleri]	361
[Halvet: Erkek ve Kadının Başbaşa Kalması]	362
[Bakılması Caiz Olan ve Olmayan Yerler/Durumlar]	363
[Peruk Takmak]	365
[Doğum Kontrolü ve Kürtaj]	365

[Musafaha ve İlgili Diğer Hükümler]	365
[İyiliği Emir, Kötülüğü Nehiy].....	368
[Zimmi ve Fâsık İle İlgili Bazı Hükümler]	369
[İğdiş-Dağlama-Kulak Delme].....	369
[Cenin İle İlgili Bazı Hükümler].....	369
[Haram Maddeler İle Tedavi].....	369
[Oyunlar]	370
[Karaborsacılık].....	370
[Kuş Besleme]	371
[Hayvanlara Yük Yükleme]	371
[Yarışmalar]	371
[Bedenî Temizlikler]	373
[İlmin Fazileti].....	374
[Gıybet].....	374
[Sıla-i Rahim: Akraba Ziyareti]	377
[Selamlaşma, Hapşırana Dua Etmek]	378
[Camide Dilenenlere Yardımda Bulunmak]	383
[Çocuklara Dini İsimler Koymak]	383
Konuşmanın Mekrûh Olduğu Yerler.....	384
[Arapçayı Öğrenmek]	385
[Kabirlerin Sıvanması]	385
[Ölümü Temenni Etmek].....	385
[Tartışmanın Hükümü].....	385
[Minberde Vaaz Etme].....	385
[Şaz Kıraatlere Göre Kur'an Okumak].....	385
[Erkeğin Boya Kullanması]	386
[Vergiler, Hediye].....	386
[Rüşvet].....	387
[Hangi Şeyler Karşılığında Ücret Alınmaz?]	388
[Hakaret Edene Karşılık Vermek].....	389
[Çocukları Olan Birinin Başkasına Vasiyet Etmesi].....	389
İhlas ve Riya.....	390
[Erkek ve Kadınlarla İlgili Bazı Hükümler].....	392
[Yalan ve Hükümü]	393
[Keselenme ve Etek Tıraşı]	395
[Camiyi Yol ve Ders Mahalli Olarak Kullanmak]	395
[Aşure Günü Ne Yapmalı?]	395
[Kur'an Okumak ve Dinlemek]	396
[Çocuğun İşlediği Hayır-Hasenat].....	397
[Zikir Lafızlarının Başka Bir Amaçla Söylenmesi]	397
[Haram Bir Şeyi Yapmaya Zorlanmak]	398

[Hacr: Hakları Kullanma Ehliyetinin Kısıtlanması]	399
[Bazı Suçlar ve Cezaları]	400
[Temizlik, İstibra ve İstinca İle İlgili Bazı Hükümler]	402
[Namazdaki Zikirleri Geç Yapmak]	403
[Camiyle İlgili Hükümler]	403
[Sadaka Vermek ve Dilencilik]	410
[Hangi Durumlarda Kur'an Okunamaz?]	411
[Günah İşlenen Bir Ortamda Zikir Okumak]	412
[Kimlerle Arkadaşlık Yapılmalı?]	412
[Oturma Adabı, Uzlet, Ruhbanlık]	413
[Giyim İle İlgili Hükümler]	414
[Ev ve İçerisindeki Eşyalar]	415
[İlim Öğrenme ve Öğretme]	416
[Mezhebe Bağlılık]	420
[Mezhep Değiştirmek]	422
[Cihad]	423
[Falcılık]	424
[Gemide Yangın Çıkarsa Kişi Ne Yapmalı?]	424
[Seferden Dönen Ne Yapmalıdır?]	424
[Hayvanlara Zil Takmak]	425
[İzinsiz Başkasının Özel Mülkiyetine Girmek]	425
[Yol İle İlgili Hükümler]	428
[Uyuma İle İlgili Hükümler]	430
[Hayvan Dövüştürmek, Köpek Beslemek]	430
[Kıskançlık ve Gıpta]	430
[Kovuculuk]	431
[Akla Gelen Kötü Düşünceler]	431
[Suizan]	432
[Tecessüs]	433
[Kibir ve Ucb]	433
[Kadının Adet ve İddetini Gizlemesi]	434
[Hurmet-i Musahere]	434
[Evlenilmesi Haram Olan Kişiler]	436
[Evlilikle İlgili Bazı Hükümler]	437
[Sadaka ve Cimrilik]	439
[Kişinin İlmini Gizlemesi]	440
[Büyük Günahlar]	440
Diğer Bazı Günahlar	444
Kişiyi Dinden Çıkaran Hususlar	446
Dinden Çıkma (İrtidat) İle İlgili Hükümler	447

Temel İnanç Esasları / 449

Allah'ın Varlığı.....	449
[Allah'ın Zâtı].....	449
[Allah'ın Sıfatları]	450
Kıdem ve Beka.....	451
Vâhidiyyet ve Ehadiyyet.....	451
Hayat.....	452
İlim	452
Sem' ve Basar	453
Kelâm.....	453
Kudret ve İrâde.....	454
Peygamberlik.....	456
[İnsanlara Peygamberler Gönderilmesi]	457
[Hz. Muhammed'in Peygamberliğinin İsbatı ve Mucizeleri]	458
[Hz. Peygamberin Hicreti ve Savaşları].....	462
[Kur'an-ı Kerim]	463
[Kur'an-ı Kerim'de Yer Alan Konular]	463
[Kur'an'ın Mucize Oluşu ve Yaratılmadığı].....	465
[Peygamberlere İman]	465
[Kitaplara İman].....	466
[Meleklerle İman]	466
[Cin].....	467
[Kalem, Levh-i Mahfuz, Arş ve Kürsî].....	467
[İsra ve Mirac].....	467
[Kabir Hayatı].....	467
[Kiyamet]	468
[Sırat]	468
[Hesap, Mizan ve Havz-ı Kevser]	469
[Ruyetullah]	470
[Cennet ve Cehennem].....	470
[A'raf].....	470
[Müşâbih Ayet ve Hadisler].....	471
[Büyük Günah İşleyen Müminler].....	472
[İmanın Artma ve Eksilmesi]	474
[Fazilet Sıralaması ve Aşere-i Mübeşşere]	474
[Halife ve Yöneticiler]	475
[Diğer Bazı Hükümler]	475
[İman, İslam ve İhsan].....	477

Müellifin Mukaddimesi

Dinde fakih kılarak ve hidayete erenlerin yoluna girmeyi (sülûk) kolaylaştırarak bizlere minnette bulunan Allah'a hamd; hatemu'l-enbiya ve kudvetu'l-asfiyâ olan seçkin nebiye, temiz âl'ine ve yolunu şaşıranlara hidayet rehberi olan ashâb-ı kirâma salat u selam olsun.

Bu kitap, ilim yolculuğuna yeni başlayanların zorluk çektikleri ibadet konularını ele almaktadır. Kitaba "*el-Hediyyetu'l-alâiyye li-telâmizi'l-mekâtibi'l-ibtidaiyye*" adını verdim. Allah'tan niyazım bu kitabı mütalaa edenlerin bundan istifade etmesidir.

Temizlik (Taharet)

[Sular ve Kısımları]

Namazın anahtarı **taharet**tir.¹ Kabirde ilk sual, taharettten olacaktır.

Taharetin [şart olmasının] *sebebi* abdestsizken namaz kılmaya kalkmaktır.²

Abdest ve guslün; yağmur, kuyu, nehir, kaynak, deniz, kar, dolu ve zemzem³ gibi mutlak sularla alınması caizdir. Şu iki suyla abdest almak

- ¹ Taharet, sözlükte temizlik anlamına gelmektedir. Şer'i anlamı ise abdestsizlik ve gusülden temizlenmek, elbise ve vücuttaki necaseti gidermek şeklindedir. Taharet *hakikî* ve *hükmî* olmak üzere iki kısma ayrılmaktadır. Hakiki taharet, su ile alınan taharettir. Hükmî taharet ise, teyemmümdür. Hakiki taharet de hafif ve ağır (galiz) olmak üzere ikiye ayrılır. Abdest, hafif taharet; gusül, hayız ve nifâs ise galiz taharettir. Çev.
- ² Yani kişinin abdest almasının şart olmasının sebebi, namaz kılmaya niyetlendiği zaman abdestinin olmamasıdır. Buradaki *sebeb* bir fıkıh usulü terimi olup tanımı şöyledir: Var olması ve yok olması şer'î hükmün var ve yok olmasına alâmet kılınan durumdur. Örneğin namazın sebebi yani var olduğunda namazın farz olacağı, yok olduğunda namazın farz olmayacağı alameti, **vakt**ttir. Abdestin sebebi de kişinin abdestsizken namaza kalkmasıdır. Namaz kılacak olan kişi abdestli değilse o zaman abdest alması şart olur. Abdestin sebebi "abdestsiz olmak" değildir. Eğer abdestin sebebi "abdestsiz olmak" olsaydı, kişinin abdesti bozulduğu zaman hemen abdest alması şart olurdu. Oysa abdestin sebebi, "abdestsizken namaza kalkmak" olduğu için namaz kılınacağı zaman, abdestin olmaması halinde abdest almak şarttır. Çev.
- ³ Zemzem suyuyla taharet almakta herhangi bir kerahet söz konusu değildir. Bkz. Haskefi, *ed-Durru'l-muhtâr*, s. 31.

caiz değildir: a) Kendiliğinden çıkmış olsa bile, bitki sularıyla. Üzüm suyu buna örnek verilebilir. b) Temiz bir maddeyle karışıp su özelliği azalmış (galebe çalınmış) sıvılarla.

[Suyun Başka Bir Maddeyle Karışması]

Galebe [yani suyun başka bir maddeyle karışmasında bir tarafın baskın gelmesi] iki türlü olur:

1) Tam karışım (*kemâl-i imtizâc*). Mesela bakla suyu gibi bitki ve sebzededen emilerek çıkan sular ve çorba gibi temizlik amacı olmaksızın bir madde ile kaynatılan sular tam olarak karışıma uğramış sulardır. Bu durumda ister suyun özelliği değişsin, ister değişmesin; ister suyun incelik özelliği kaybolsun isterse mevcut kalsın, su her halükarda **mukayyet** olur.⁴

Ancak su, eğer temizlik amacı ile bir madde ile karıştırılmışsa, mesela su, sabun ve *çöğen otu*⁵ ile karıştırılmışsa, bu durumda su mağlûb olmadıkça [yani karıştırılan madde sudan daha baskın olmadıkça] suyun temizleyici özelliği kaybolmaz. Ama karıştırılan madde ağır basarsa temizleyici özelliği kaybolup taharette kullanılamaz. Bu tıpkı *unla* suyun karıştırılması suretiyle yapılan *sevîk*⁶ gibi olur.

2) Baskın karışım (*galebe-i muhâlit*) Bu tür karışımlarda iki durum söz konusudur.

a) Eğer su ile karıştırılan madde **katı** ise bu durumda suyun akıcılığına, yani azanın üstüne döküldüğünde akıp akmadığına bakılır. Eğer akıcılık özelliği hala devam ediyorsa ve karışımdan sonra suyun ismi değişmemişse [yani hala buna “su” diyebiliyorsak] bu karışım suya zarar vermez.

⁴ Yani bu su ile abdest ve gusül alınamaz, çünkü böyle bir sıvı artık “su” olarak isimlendirilmemekte, bakla suyu ve çorba gibi isimlerle anılmaktadır. Çev.

⁵ Arapçası *üşnân* olup elbise ve el/baş yıkamada kullanılan yosun türü bir bitkinin adıdır. Türkçeye *çöğen*, *çöven otu*, sabun *çiçeği* şeklinde çevrilmiştir. Bkz. Said Öztürk, “Osmanlı Kültürel Mirasında Sabun”, *Acta Turcica*, Temmuz 2010, s. 86.

⁶ Buğday veya arpanın dövüldükten sonra içerisine su karıştırılması ile yapılan bir yiyecek. Türkçede *kavut* olarak bilinir. Bu durumda su özelliği tamamen kaybolduğu için sıvı olsa bile taharette kullanılamaz.

Ama karışım suyun ismini değiştirmişse mesela suya za'feran, karaboya, mazi yaprağı gibi bitkiler atılıp su, tamamen bunların rengini almışsa, bu durumda su akıcı olsa bile artık bu suyla abdest/gusül alınamaz.⁷

b) Eğer suya karıştırılan madde **sıvı** ise; bu durumda karıştırılan sıvı ile suyun özelliğinin aynı olup olmamasına bakılır. i) Eğer karıştırılan şey, mesela sirke gibi, özellikleri yani renk, tat ve kokusu tamamen sudan farklı bir sıvı ise bu durumda suyun özelliklerinin çoğunluğunun değişmesiyle su taharet için kullanılamaz hale gelir. ii) Eğer karıştırılan şey, süt gibi kokusu olmayan bir sıvı ise bu durumda bir özelliğinin değişmesiyle su taharet için kullanılamaz olur, yani sütün renk ve tadı suda görüldüğü zaman su kullanılmaz olur. iii) Eğer karıştırılan şey, kokusu gitmiş gülsuyu ve daha önce kullanılmış su gibi suyun özellikleri ile aynı olan bir sıvı ise bu durumda karışımın miktarına bakılır: Eğer mutlak su, yarıdan fazlasını oluşturuyorsa bu durumda suyun tamamı temiz kabul edilir. Ama yarısından daha az ise [yani karıştırılan sıvı daha fazla ise] su taharete kullanılamaz.

[Suyun İçinde Bir Hayvanın Ölmesi]

Yukarıda sayılan mutlak sularla taharet alınabilir. Böyle bir suyun içerisinde -su az olsa bile- şu hayvanların ölmesi suya zarar vermez:

1) Akıcı kanı olmayan hayvanlar. Arı, akrep, sivrisinek, karasinek, ipek böceği, -necasetten veya dübürden çıkmış olsa bile- kurtçuk gibi. Dübürden çıkan kurtçuk her ne kadar abdesti bozsa da suyun içerisine düşmesi suyu necis hale getirmez.

2) Suda doğan hayvanlar. Balık, yengeç, kurbağa, su iti (su samuru, fok balığı), su domuzu (kapibara) gibi. Bu tür hayvanlar karada öldükten sonra suya atılmış olsa bile suyu kirletmez. Ancak -kaz ve ördek gibi- karada doğup suda yaşayan hayvanların az miktardaki suya düşmesi suyu kirletir.

Diğer sıvılar da, azlık ve çokluk bakımından su gibidir.⁸

⁷ Çünkü artık buna "su" denilmez. Çev.

⁸ Yani diğer sıvıların necis olduğu miktar, tıpkı suyun necis olduğu miktar kadardır. Çev.

[Suyun Kirlendiği ve Kirlenmediği Durumlar]

Çok miktardaki su, *akıyor* olsa bile, içerisine bir necaset düşer ve su özelliklerinden biri değişirse necis olur. Az miktardaki su ise içerisine küçük bir necasetin düşmesiyle necis olur, hatta düşen necasetin eseri/izi görünmese de su kirlenir.⁹

Bir su, çok beklemekten dolayı bir değişim geçirirse [mesela sararıya veya kokarsa] necis kabul edilmez.

Suya temiz bir katı madde -pişirilmeksizin- karıştırıldığında bu suyla taharet sahih olur. Karıştırılan maddenin toprak cinsinden olmasıyla olmaması arasında fark olmadığı gibi, temizlik amacıyla karıştırılmış olmasıyla olmaması arasında da fark yoktur. Keza bir suya meyve veya ağaç yaprağı atılsa, bunlar suyun bütün özelliğini değiştirse bile, su hala akıcı ve “su” ismini muhafaza ediyorsa bu su kirlenmiş sayılmaz.

Akan bir suya¹⁰ necaset düşerse, necasetin eseri/izi görünmediği sürece su temizdir. Eserden kastımız, tat, renk ve kokudur. Bir suyun akan olup olmadığı örfe göre belirlenir. Az ve yavaş olsa bile, bir yerden çıkıp başka bir yere dökülen su “akan su” olarak kabul edilir.

Uzunluk ve genişliği on zirâ¹¹ miktarındaki “durgun su”, hüküm bakımından tıpkı “akan su” gibidir.

Necis olmuş bir su, bir taraftan akarak başka bir tarafa dökülse temiz hale gelmiş olur. Aktığı yerde su, az miktarda kalmış olsa bile hüküm böyledir.

⁹ Bunun anlamı şudur: Çok suyu -ki bu dört tarafı on zirâ' genişliğinde olan sudur- içerisine bir necaset düşse ve su özellikleri yani rengi, tadı ve kokusu değişirse bu durumda su akıyor olsa bile necistir. Az miktardaki su ise içerisine küçük de olsa bir necaset düşerse su özellikleri değişmese bile necis olur. Bkz. Haskefi, *ed-Durru'l-muhtâr*, s. 31.

¹⁰ 10 zirâ'dan az olsa bile. *Talikat*, s. 14.

¹¹ Bir zirâ' bir koldur. Ortalama 55 cmdir. Buna göre on zirâ'a on zirâ', 5,5 metre genişliğinde 5.5 metre enindeki havuzdur. Böyle bir su, mâ-i kesîr (çok su) olarak adlandırılır. Çev.

[Ma-i Müstamel: Kullanılmış Su]

1) Kurbet (sevap) amacıyla kullanılmış olan su ile abdest ve gusül almak caiz değildir. Sevap amacıyla kullanılan bu su, ister bir abdestsizliği gidermede veya bir farzı düşürmede kullanılmış olsun ister bunlar olmaksızın sırf sevap niyetiyle kullanılmış olsun fark etmez, her hâlükarda bu su, abdest ve gusûlde kullanılamaz.

2) Bir farzı düşürmede kullanılan su, müstamel su olur.¹² Su ile farzı düşürürken ister kurbet niyeti getirilmiş olsun, ister hadesi gidermek için kullanılmış olsun, ister bunlar olmaksızın sırf farzı düşürmek için kullanılmış olsun fark etmez.

Su azadan ayrılır ayrılmaz müstamel olur, [yani] müstamel olması için yere [mesela kovaya] düşmesi gerekmez.

Müstamel su temizdir, hatta gusûlde kullanılmış olsa da temizdir, ancak temiz olsa da böyle bir suyun içilmesi veya hamur yapmada kullanılması mekrûhtur. Ancak müstamel su temizleyici olmayıp bu suyla *hades* giderilmez, sadece *habes* giderilir.¹³

Artıklar: Kaptan İçilen Suyun Arta Kalanı

[Artıklar temiz, necis, mekrûh ve şüpheli olmak üzere dört kısımdır.]

Temiz artıklar:¹⁴ Az miktardaki¹⁵ bir sudan at, katır, vahşi eşek, inek, koyun, deve gibi eti yenen bir hayvanın su içmesi suyu kirletmez; bu su, temiz ve temizleyicidir. Tabi bu durumda hayvanın ağzının necis olmaması şarttır. Aynı şekilde ağzı temiz olması şartıyla bir insanın

¹² Yani abdest ve gusûlde kullanılamayan bir su olur. Çev.

¹³ *Hades*, abdestsiz ve cünüp olmaya verilen addır, *habes* ise, elbise veya vücutta yer alan idrar, dışkı, kan vb. necasetlerdir. Buna göre cümlelerin anlamı şöyle olmaktadır: “Müstamel su ile abdest ve gusûl alınamaz, fakat bu suyla elbise ve vücutta yer alan maddi necasetler temizlenebilir.” Çev.

¹⁴ Buradaki artıktan kasıt, bir sudan içildiğinde arta kalan sudur. Sudan içen canlının türüne göre artığın hükmü temiz, necis, mekrûh ve meşkûk (şüpheli) olmak üzere dörde ayrılır. Çev.

¹⁵ Az su ile kastedilen yukarıda izah edilen dört bir tarafı onar zıra’dan daha az olan sudur.

bir kaptan su içmesi durumunda da su temiz ve temizleyici olarak kalmaya devam eder. Su içen kişinin cünüp, hayız, lohusa, küçük-büyük, Müslüman-gayrimüslim, erkek-kadın olması durumu değiştirmez.

Necis artıklar: Az bir sudan köpek, domuz, maymun, ayı, yabani kedi veya bunlara benzer yırtıcı bir hayvanın içmesi suyu necis yapar.

Mekrûh artıklar: Az bir sudan evcil kedi, pislik yiyen tavuk¹⁶, vahşi kuş veya [fare, yılan gibi] evlerde bulunabilen hayvanlar içerse, o suyu kullanmak *tenzihen mekrûh* olur. Eğer suyu, evlere giren hayvanlardan mesela papuçtardan (pislik yiyen) böceği, cırcır böceği, hamamböceği ve akrep gibi akıcı kan taşımayan bir hayvan içerse bu suyu kullanmak mekrûh değildir.

Meşkûk (şüpheli) artıklar: Az bir sudan ester¹⁷ ve ehlî eşek su içerse bu suyu bir şeyi temizlemede kullanmak şüpheli olur.¹⁸

[*Şüpheli su ne zaman ve nasıl kullanılır?*] Eğer şüpheli su dışında temiz bir su yoksa bu durumda önce bu şüpheli su ile abdest alınır, sonra teyemmüm yapılarak namaz kılınır.

Kuyuların Temizliği

a) İçerisindeki su miktarı az olan¹⁹ bir kuyuya -az da olsa- hafif veya ağır bir necasetin düşmesi halinde kuyudaki suyun tamamı çıkarılır. Ancak az miktardaki hayvan dışkısı bundan istisnadır,²⁰ bu durumda suyun çıkarılması gerekmez.

¹⁶ Bununla kasıt, dışkı gibi necasetleri yiyen tavuklardır. Ancak eğer tavuk bir süre pislik yemeyeceği bir yere kapatılırsa ve bu süre zarfında gagası bir pisliğe bu laşmasa bu durumda artığı kerih olmaz. Bkz. *Talikat*, s. 15

¹⁷ Erkek at (aygır) ile dişi eşeğin (kancık) çiftleşmesi ile meydana gelen at görünümünde eşek iriliğinde bir hayvandır. Diğer adı, bardo'dur. (Bkz. link <http://tr.wikipedia.org/wiki/Ester>)

¹⁸ Eğer doğan hayvanın annesi inek veya atsa bu su temiz olur. Çünkü fukahanın açıkça belirttiğine göre bir kurdu koyun doğursa, kurdun etini yemek helaldir. Zira itibara alınan annedir. Bir hayvanın etinin helal olması artığının da temiz olmasını gerektirir. Bkz. Haskefi, *ed-Durru'l-muhtâr*, s. 36.

¹⁹ Yani *ona on zirâ'* dan daha az olan.

²⁰ Bununla kasıt, bakan insanın kerih görmeyeceği derecede az olmasıdır. *Talikat*, s. 16

b) Akıcı kan taşıyan bir kara hayvanının kuyunun içerisinde ölmesi veya dışarıda ölüp kuyunun içerisine atılması, daha sonra kuyuda şişmesi, dökülmesi, dağılması veya yaralanması gibi durumlarda kuyudaki suyun tamamı çıkarılır.

c) Koyun büyüklüğünde [veya daha büyük] bir hayvanın kuyuda ölmesi durumunda suyun tamamı çıkarılır.

d) Domuzun kuyuya düşmesi halinde kuyudaki suyun tamamı çıkarılır. Domuzun ağzı suya değmese de ve canlı çıkmış olsa da hüküm aynıdır.

Bu dört durumda önce düşen necaset çıkarılır, ardından kuyudaki mevcut suyun tamamı çıkarılır. Ancak eğer, necis bir tahta parçası veya bez parçası gibi bir şey kuyuya düşmüşse, [bunlardaki necaset suya geçeceği ve bu] necaseti çıkarmak mümkün olmayacağı için bu durumda doğrudan kuyudaki suyun tamamı çıkarılır. Eğer necasetin kendisi çıkarılamıyorsa bu durumda düşen necasetin toprağa/çamura dönüştüğü anlaşılan [yani eriyip/çürüyüp yok olana] kadar o su kullanılamaz.²¹ Kuyudaki suyun tamamının çıkarılması mümkün değilse²² 200 orta büyüklükte kova su çıkarmak vacip, 300 kovaya kadar çıkarmak ise müstehaptır.

[Kuyudan su çıkarırken kovayı başına kadar doldurmak şart değildir,] Kovanın çoğunu doldurmak yeterlidir. Kuyunun içindeki su, çıkarılması şart olan miktardan daha az ise kuyudaki mevcut suyun tamamı çıkarılır. Kuyunun tamamı boşaltılsa ve kuyuda sadece yarım kovayı doldurmayacak su kalsa her şey²³ kuyuya bağlı olarak temiz

²¹ Bu meselenin yukarıda geçen necis tahta parçası ve bez parçasından farkı şudur: Bez ve tahta kuyuya düştüğünde her ne kadar necis olsalar da kısa bir süre sonra kuyunun içerisinde temiz hale gelirler. Bundan dolayı bunlar çıkarılmasa da kuyunun tamamının boşaltılmasıyla kuyu temiz hale gelir. Ancak örneğin kuyunun içerisinde bir hayvan ölmüşse ve çıkarılması da mümkün değilse bu durumda, hayvanın tamamı necis olduğu için ve kuyunun içinde kalmasıyla da temiz hale gelmeyeceği için, düşen hayvanın tamamen çürümesi/erimesi ve toprağa karışması beklenir. Çev.

²² Kuyuya sürekli yeni su akması sebebiyle. *Talikat*, s.16

²³ Yani kova, ip, su çeken kişinin eli. Bkz. İbn Abidin, *Reddu'l-muhtâr*, I, 212

olur. Kuyudaki suyun belli bir kısmı çıkarılsa, sonraki gün suyun tekrar çıktığı görülse bu durumda suyun tamamını değil, sadece önceki günden kalan miktar çıkarılır.²⁴

Kuyuya insan, deve, köpek, koyun vb. bir canlı düşüp ölse ve suyun tamamını çıkarmak zor ise, bu durumda 200 kova çıkarmak vacip, 300 kovaya kadar çıkarmak müstehaptır.

Kuyuya tavuk, kedi veya benzer cüssede bir hayvan düşüp ölse, düşen hayvan çıkarıldıktan sonra 40 kova çıkarmak vacip, 60 kovaya kadar çıkarmak müstehaptır.

Kuyuya fare veya benzeri bir hayvan düşüp ölse 20 kova su çıkarmak vacip, 30 kovaya kadar çıkarmak müstehaptır.

Anılan miktarlar çıkarılınca kuyu temiz hale geldiği gibi, kova, kova ipi, makara ve su çeken kişinin eli de kuyuya tabi olarak temizlenir. Tıpkı, sirkeye dönüşen şarabın kabının da temiz hale gelmesi veya istincâ yapan kişinin necaset mahallini temizlemesiyle elinin de temiz hale gelmesi veyahut ıslak kirli eliyle ibriği tutan ve eline üç defa su döküp yıkadıktan sonra elinin temizlenmesiyle ibrik kulpunun da temiz hale gelmesi gibi.

At, eşek, katır, inek, fil, koyun ve deve gibi [eti yenen] hayvanların dışkısının kuyuya düşmesi kuyuyu kirletmez. Düşen dışkılar ister kuru, ister yaş, ister dağılmış/parçalanmış olsun ister olmasın hüküm aynıdır. Fakat [eğer düşen dışkı çoksa su kirlenir. Çok olup olmadığı şöyle anlaşılır:] Dışarıdan bakan biri kuyudaki dışkının çok fazla olduğunu düşünüyorsa veya çektiği her kovada dışkı da çıkıyorsa bu durumda kuyudaki su, necis olur.

Süt sağılırken sütün içerisine söz konusu [eti yenen] hayvanların dışkısı düşse ve dışkı süte karışmadan ve rengini vermeden alelacele çıkarılsa süt kirlenmemiş olur, bu affedilmiştir.

²⁴ Bununla kast edilen şudur: Diyelim ki kuyudan 200 kova su çıkarılması gerekiyor. 100 kova çıkardıktan sonra kuyudaki su bitse, sonraki gün su tekrar dolsa bu durumda dünden kalan 100 kovanın çıkarılması yeterli olur. Çev.

Güvercin, serçe ve eti yenen diğer kuşların dışkısının suya düşmesi, suyu kirletmez. Tavuk ve kazın dışkısının suya düşmesi ise suyu necis hale getirir.

Akıcı kan taşımayan bir hayvanın suda ölmesi suyu kirletmez. Bu hayvan ister karada yaşayan olsun, ister suda yaşayan olsun fark etmez. Buna göre söz gelimi balık, kurbağa, eşek arısı, sinek, akrep, papuçtardan (pislik yiyen) böceği, çekirge, bal arısı, karınca ve cırcır böceği akıcı kan taşımadığı için suda ölseler bile suyu kirletmezler.

En sahih kavle göre, fare ve yırtıcı kuşların sidiğinin suya düşmesiyle su necis olmaz.

Suyun içerisine bir insanın veya *-deve, inek, koyun, vahşi eşek ve at gibi-* eti yenen bir hayvanın düşmesi suyu necis kılmaz. Ancak bunların suyun içerisinden canlı çıkması ve suya düştüklerinde bedenlerinde bir necasetin bulunmaması gerekir.

Suyun içerisine katır, eşek ve yırtıcı/vahşi kuşların düşmesi suyu kirletmez.

Bütün bu hükümler, düşen hayvanların salyalarının suya akmaması durumunda söz konusu olur. Eğer salyalar suya bulaşırsa bu durumda su, düşen hayvanın salyasının hükmüne göre temiz, necis, mekrûh veya meşkûk hükmünü alır. Buna göre salya eğer necis ve[ya] meşkûk ise kuyudaki su tamamen çıkarılır. Mekrûh ise kuyudaki suyun çıkarılması müstehaptır. Temiz olması halinde ise birkaç kova çıkarılması müstehaptır, bir görüşe göre *ihtiyaten* 20 kova çıkarılır.

Kuyunun içerisinde akıcı kan taşıyan ölü bir hayvan²⁵ görülse ve ne zaman düşüp öldüğü de bilinmiyorsa görüldüğü vaktin bir gün öncesinden necis olarak kabul edilir. Eğer ölü hayvan şişmişse ve ne zaman öldüğü de bilinmiyorsa görüldüğü vaktin üç gün öncesinden necis kabul edilir.²⁶

²⁵ Hayvan ile kast edilen kara hayvanlarıdır. Burada necaset değil de özellikle hayvan denilmesinin sebebi şudur: Necaset, kısmen bu hususta hayvandan farklıdır. Eğer kuyuda bir necaset görülürse ve ne zaman düştüğü bilinmiyorsa görüldüğü anda necis kabul edilir. Bkz. Tahtavî, *Haşiye*, s.41.

²⁶ Bu durumda eğer abdestsiz olup o kuyudan abdest alarak namaz kılmışsa veya oradan gusül almışsa üç günlük namazı da kaza etmesi gerekmektedir. Ancak

[Yukarıda açıkça ismi zikredilmeyen hayvanların kuyuya düşmesinde şu ilkeler takip edilir:] Cüsse olarak güvercin ile fare arasında olanlar fare hükmünde kabul edilir. Koyun ile tavuk arasında olanlar tavuk gibi kabul edilir. Fare ve kedi beraber kuyuya düşse, kedi düşmüş gibi kabul edilir. Kuyuya düşen iki kedi büyüklüğünde bir hayvansa koyun gibi, iki fare büyüklüğünde ise fare gibi, üç, dört veya beş fare büyüklüğünde ise kedi gibi, altı fare büyüklüğünde ise koyun gibi kabul edilir.

Tuvalet Temizliği

İstibrâ

Erkeğin **istibra** yapması *lâzımdır*.²⁷ İstibra, kişinin, kendi durumuna (âdetine) göre, artık idrar çıkmayacağına kalbi mutmain olana kadar, cinsel organındaki idrar kalıntısını temizlemeye çalışmasıdır.²⁸ Gaitada (dışkı) da durum böyledir. Kişinin idrar damlamayacağı konusunda emin olmadan abdest almaya başlaması caiz değildir. Tuvalet ihtiyacı giderildikten sonra idrar damlamayacağından eminse istibra yapması lazım olmayıp hemen abdest alabilmesi caizse de yine de istibra konusunda titiz davranması menduptur.

Kadın, küçük tuvalet ihtiyacını giderdikten sonra erkeğin ihtiyaç duyduğu yürüme vb. istibrayı yapmak zorunda değildir. Kadın, küçük tuvalet ihtiyacını giderdikten sonra sadece birazcık bekler, sonra avret yerlerini silerek su ile yıkar.

abdestli olduğu halde oradan abdest almışsa veya necis olmadığı halde elbisesini bu sudan yıkamışsa bu durumda namazı iade etmeye gerek yoktur. Eğer kirli elbisesini buranın suyuyla yıkamış, ancak buradan abdest almamışsa sahih görüşe göre bu durumda sadece elbiseyi yıkaması şarttır. Ebu Yusuf ve Muhammed'e göre kuyudaki necasetten kişi haberdar olduğu anda kuyu necis kabul edilir, bu yüzden daha önceki namazlar iade edilmez ve daha önce o suyla yıkanan elbiseler yeniden yıkanmaz. Ancak kesin olarak daha önceden necasetin düştüğü ortaya çıkarsa o zaman hüküm buna göre verilir. Şürünbülâlî, *Merakî'l-felâh*, s. 23.

²⁷ Lâzım, vacipten daha kuvvetli bir hükümdür. Bkz. Şürünbülâlî, *Merakî'l-felâh*, s. 23.

²⁸ Bu her insana göre değişiklik gösterebilmektedir. Bazıları öksürme, yürüme gibi hareketlerle istibra yaparken, diğer bazıları sol tarafına yaslanma, koşma ve cinsel organını sıkma şeklinde istibra yapmaktadır. Bkz. Şürünbülâlî, *Merakî'l-felâh*, s.23.

İdrar damlaması sürekli devam eden kişiler, cinsel organlarının içine kâğıt [veya pamuk, tuvalet kâğıdı vs.] yerleştirir, bunlar çıkan idrar damlalarını emip içinde tutarak elbiseye bulaşmasına engel olur. Ancak bu malzemenin cinsel organın tam içine yerleştirilmesi gerekir ki, çıkan damlalar dışarıya taşıp elbiseye bulaşmasın.

Şeytan sürekli kendisine vesvese veriyorsa, tuvalet ihtiyacından sonra cinsel organına ve iç çamaşırına birazcık su serper ve bundan sonra şüphe hâsıl olursa bu ıslaklığın, serptiği su olduğuna yorarak şüphe-sinden kurtulur. Bununla beraber kesin olarak idrar damladığını biliyorsa elbisesi necis olmuştur.

İstincâ

Şu üç durumda **istinca** sünnettir. a) Ön ve arka avret yerinden (se-bileyn) mutad olan bir şeyin çıkması b) Sebileynden [kan ve irin gibi] mutad olmayan bir şeyin çıkması c) Dışardan mahrece (dübür) bir ne-casetin bulaşması. Yukarıdaki üç durumda eğer necaset, dübürün dı-şına/etrafına taşmamışsa istinca yapmak yani avret mahallini yıkamak [farz değil] sünnet-i müekkeddir.²⁹ Bu konuda erkek ve kadın eşittir.

Eğer necaset (dışkı), dübürün dışına ve yan taraflarına taşmışsa ve taşan miktar da katı necasetlerde bir dirhem ağırlığından, sıvı necaset-lerde de bir dirhem genişliğinden³⁰ fazla ise bu durumda avret mahal-lini yıkamak farz olur. Bir dirhem ağırlığı 20 *kırat*tır.³¹

²⁹ Bütün bu durumlarda istincanın neden farz olmadığı şekilde bir soru akla gelebilir. Ancak necasetin dübür dışına taşmaması şartı göz önüne alındığında yıka-manın farz olmama gerekçesi ortaya çıkmış olur. Yani eğer kişi tuvalet ihtiyacını giderdikten sonra dübüründe hiçbir dışkı kalmamışsa bu durumda yıkanması haliyle şart olmamaktadır. Çünkü avret mahalli temiz olup necaset görünme-mekte ve elbiseye bulaşmamaktadır. Ancak yukarıda da ifade edildiği üzere bu durumda istinca yapmak sünnettir. Çev.

³⁰ Sıvılarda bu avuç ayası kadardır. Avuç ayasının ne kadar olduğu şöyle anlaşılabilir: elinin içine su doldurur, sonra elinin içini tam olarak açar. İçinde kalan su, avuç içi miktarı sudur. İbn Abidin, *Reddu'l-muhtâr*, I, 318.

³¹ Bir *kırat* yaklaşık olarak 0,2 gramdır. Buna göre 20 krat, yaklaşık 4 gram etmektedir. Çev.

Cünüplük, hayız ve nifâs için gusül alındığında, *sebileynde* bulunan necasetin -az da olsa- yıkanması farzdır.

İstinca, suyla yapılabileceği gibi, temizleyebilecek bir taş veya bez parçası gibi kıymetsiz malzemelerle de yapılabilir. Ancak temizlik için kullanılacak malzemenin [çok] değer ifade eden bir mal olmaması³², necis olmaması ve ayrıca hayvan yemi olarak kullanmıyor olması³³ gerekir.

Hangi malzeme daha iyi temizliyorsa ve vücuda bulaşmayı daha çok engelliyorsa o tercih edilir.

Kış olsun yaz olsun, temizliğe ön veya arka taraftan başlamak gibi bir şart söz konusu değildir.

İstincayı üç defa yapmak menduptur.

Avret mahalli [su dışında taş vb. bir şeyle] temizlendikten sonra terlese bu ter, temiz sayılır ve yıkanmasına gerek olmaksızın o halde namaz kılınabilir. Hatta akıp elbiseye, bedene bulaşan ter miktarı, bir dirhemden fazla olsa bile yine de namazın kılınmasına engel teşkil etmez. Ancak [taş vb. şeyle temizlenen] avret yeri ile az miktardaki bir suya oturmak -sahih olan görüşe göre- suyu kirletir.

Su ile istinca yapmak daha güzeldir. Ancak her zaman efdal olan, hem su hem de taş [veya tuvalet kâğıdı gibi] temizlik malzemelerini beraber kullanmaktır. Şöyle ki, kişi önce avret mahallini [tuvalet kâğıdı, taş vb. bir şey ile] siler, sonra elini yıkar, sonra da sağ eliyle avret yerine su döker ve sol eliyle necaseti, temizlendiğine kanaat getirinceye kadar yıkar. İstinca yapan kişi, necasetin kokusu gidene kadar suyla yıkanır. Oruçlu değilse, makatının içini iyice yıkamalıdır. Avret temizliği bitince tekrar ellerini yıkar, ayağa kalkmadan önce avret yerlerini [tuvalet kâğıdı gibi bir şeyle] kurular. Şayet yanında kurulamak için bir malzeme yoksa -ve oruçlu da değilse- sol eli ile makadını kurutmaya çalışır.

³² Mesela pamuk ve ipek bezler buna örnek verilebilir. Zira değerli bir şey kullanmak malın telef edilmesi anlamına gelir ki bu fakirliğe yol açar. Şürünbülâlî, *Meraki'l-felah*, s. 27.

³³ Aynı şekilde faydalanılan diğer şeyler de bu kategoriye dâhildir. Bununla beraber bu tür şeylerin kullanılması kerahetle beraber temizliği sağlar. Haskefi, *ed-Durru'l-muhtâr*, s. 49.

Kişinin istinca yapmak için avret mahallini, bakması haram olan birinin yanında açılması haramdır. İsterse necaset dübürünün yanlarına taşmış ve bir dirhemden fazla olsun; yine de istinca için avret mahallinin birinin göreceği yerde açılması haramdır.³⁴ Fakat kişi [çok sıkıştığı zaman] büyük abdest ihtiyacını gidermek için avret mahallini bir kimsenin yanında açabilir, çünkü bu ihtiyaç zorunludur, bu durumda imkân ölçüsünde avret mahalli örtülerek büyük abdest bozmaya çalışılır.

Def-i Hacetin Mekrûh Olduğu Haller ve Yerler

1) Kibleye yüz veya sırtı dönük olmak.³⁵ Evin (kapalı alan/bina) içerisinde de hüküm bu şekildedir. Kişi, tuvalet ihtiyacını giderirken ön veya arkasının kibleye dönük olduğunu anlarsa, mümkünse yönünü çevirir. Dönmek mümkün değilse olduğu hal üzere kalır. Kadının [veya erkeğin], def-i hacet için çocuğu kibleye doğru tutması da mekrûhtur.

2) Güneş ve aya yüzü dönerek.³⁶

3) Durgun veya akan sularda. Ancak deniz veya benzeri sularda gemi ile yolculuk yapılması hali bundan müstesna olup mekrûh değildir.

4) Nehir, havuz, kuyu, çeşme/menba sularının yanlarında.

5) Meyveli ağacın altı, ekin ve insanların yararlandığı yeşil alanlarda.

6) İnsanların yazın gölgelenmek, kışın da güneşlenmek için toplandıkları alanlarda.

³⁴ Bunun anlamı şudur: Bir kimse tuvalet ihtiyacını giderdikten sonra bulunduğu ortama biri gelirse bu durumda henüz istinca yapmamış olsa bu durumda kapalı bir yere gidip istinca yapma imkânı yoksa veya gelenlerden rica ettiği halde o ortamdaki gitmiyorlar veya gözünü çevirmiyorlarsa bu durumda istinca yapmadan avret mahallini örter. Eğer yapabiliyorsa avret mahallini örttükten sonra taş vb. şeyle istinca yapmaya çalışır, yoksa o şekilde namaz kılar. Daha sonra namazını iade etmesine gerek var mıdır? Kıyasa uygun olan görüşe göre kaza etmelidir. İbn Abidin, *Reddu'l-muhtâr*, I, 338.

³⁵ Bu sadece def-i hacet esnasında mekrûhtur. İstinca esnasında kerahiyet yoktur. İbn Abidin, *Reddu'l-muhtâr*, I, 655.

³⁶ Zira ay ve güneş Allah'ın iki büyük ayetidir. Bazıları buralarda yer alan Melekler yüzünden bunun mekrûh olduğunu söylemiştir. Def-i hacet esnasında bunlara arkayı dönmek ise mekrûh değildir. Bkz. Tahtavî, *Hâşiye*, s.53

7) Camilerin, bayram namazlarının kılındığı namazgâhların yanlarında

8) Kabristanlarda, hayvanların arasında, insanların kullandığı yollarda

9) Rüzgârın estiği tarafa doğru³⁷

10) Çukur ve kuyularda³⁸

11) İnsanların [arada bir de olsa] geçtiği yollar/alanlarda

12) Alçak bir mekândan yüksek bir mekâna doğru bevletmek³⁹

13) Def-i hacet esnasında konuşmak

14) Ayakta yapmak. Ancak bir özür varsa mekrûh değildir.

15) Özür olmaksızın sağ el ile istinca yapmak da mekrûhtur.

[Tuvalet Adabı]

Tuvalete sol ayakla girilir. Tuvalete girmeden önce *eûzu* çekilir. Eğer def-i hacet, tuvalette değil de sahra gibi bir yerde giderilecekse hem def-i hacete başlamadan önce hem de avret mahalli açılırken de *eûzu* çekilir. [Eûzu unutulur da def-i hacet esnasında] hatırlanırsa dil ile değil, içten okunur. [Açık alanda def-i hacet yapmışsa] necasetin üstü kapatılır [tuvaletteyse iyice su döküp yıkar]. Tam olarak ayağa kalkmadan avret yerini kapatır. Sonra şu duayı okur:

غُفْرَانِكَ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَخْرَجَ عَنِّي مَا يُؤْذِينِي، وَأَمْسَكَ عَنِّي مَا يَنْفَعُنِي

Türkçesi: Bağışlanma dilerim Rabbim! Bana eziyet veren şeyleri çıkaran, faydalı olanı bende tutan Allah'a hamdolsun

³⁷ Çünkü bu necasetin kişinin üzerine sıçramasına neden olur. İbn Abidin, *Reddu'l-muhtâr*, I, 343.

³⁸ Bunun gerekçesi Hz. Peygamberin şu hadisidir: "Biriniz sakın çukurlara bevletmesin". (Bu hadisi Ebu Davud ve Nesai rivayet etmiştir.) Zira bu, çukurda bulunan haşerata zarar verir. *Talikat*, s. 21

³⁹ Mesela alçak bir makamda durup daha yüksek bir yere bevletmeye çalışmak gibi. Bu durumda bevl kişinin üzerine sıçar. İbn Abidin, *Reddu'l-muhtâr*, I, 343.

Kirli ve Temiz Maddelerin Birbiriyle Karışması

Temiz su kabı veya elbise veya kesilmiş hayvan, kirli olan su kabı, elbise veya hayvan ile karışmışsa⁴⁰ bu durumda eğer temiz olanlar sayıca daha fazlaysa; ister mecburî durum⁴¹ olsun ister olmasın her hâlükarda hangisinin temiz olduğunun araştırılması ve [temiz olduğuna kanaat getirilenin kullanılması] gerekir. Eğer yarısı veya yarısından daha fazlası kirliyse bu durumda mecbur olmayanlar hiçbir şekilde kullanamazken; kullanma mecburiyetinde olanlar araştırıp kullanabilirler; ancak mecbur olanlar da böyle bir suyu gusül ve abdest almak için kullanamazlar.⁴²

Taharetin Rükün, Şart ve Hükümleri

Taharetin vücut şartları şunlardır: Müslüman olmak, mükellef olmak, temizleyici maddeyi kullanma gücüne sahip olmak, abdestsiz veya cünüp olmak (hades), hayız ve nifas halinde olmamak ve vaktin dar olması.⁴³

Taharetin sıhhat şartları şunlardır: Abdest veya gusül alınacak yerin tamamının suyla yıkanması,⁴⁴ abdest alacak kişinin hayız ve nifas

⁴⁰ Buradaki karışma, ayrılabilir düzeydeki karışmadır. Mesela dört kap temiz su, üç kap kirli su karışsa ve bunların hangisinin temiz hangisinin kirli olduğu bilinmese bu durumda araştırma ile temiz olduğuna kanaat getirilen kaplar kullanılabilir. Ancak 15 litre temiz suyun içerisine 5 litre necis su karıştırılsa temiz ile kirliği birbirinden ayırt etmek mümkün olmadığından hepsi necis kabul edilir. Çev.

⁴¹ Susuzluktan ölmek üzere olmak veya giyecek elbise bulamamak gibi durumlar mecburî duruma örnektir.

⁴² Çünkü suyun teyemmüm gibi bir alternatifi vardır. *Talikat*, s.22

⁴³ Vaktin dar olmasının anlamı şudur: Örneğin öğle namazının vakti girdiğinde hemen kalkıp abdest almak farz değildir. Çünkü namazın vaktin sonuna kadar kılınma imkânı vardır. Ancak vaktin sonuna yaklaşıldığında ve sadece abdest alacak ve dört rekatlık namaz kılacak kadar vakit kaldığında bu durumda kişinin abdest alması farz olur. Çev.

⁴⁴ Yani abdest alacak kişinin, abdest azalarını yıkaması, gusül alacak olanın da bütün vücudu yıkaması. Teyemmümde ise durum farklıdır, aşağıda bu konu ile ilgili detaylı bilgi gelecektir. Çev.

olmaması ve ayrıca mazeretli değilse [abdest esnasında] abdesti bozan bir durumun ortaya çıkmaması.

Taharetin hükmü; abdest almak, namaz için farz, tavaf için vaciptir. Bir görüşe göre Mushaf'a dokunmak için abdest almak [farz değil] vaciptir. Uyumadan önce abdest almak sünnettir. Yalan, gıybet, kahkahayla gülme ve kötü şiir⁴⁵ okunduktan sonra abdest almak menduptur. Ayrıca devamlı abdestli olmak ve [Hanefi dışındaki] diğer mezheplerin abdest konusundaki görüşlerine riayet etmek⁴⁶ de menduptur.

Taharetin rüknü; yıkama, mesh ve necasetin giderilmesidir.

Taharet alınabilecek maddeler: Kendisiyle taharet yapmanın mümkün olduğu maddeler su, toprak⁴⁷, ovalama (delk), kesme/boğazlama ve ileride "Necasetler ve Temizlenme Yolları" konusunda geleceği üzere başka maddelerdir.

Abdest

Abdestin Rükünleri

Abdestin dört rüknü vardır.

1) Yüzü yıkamak. Bir defa yıkamakla farz yerine gelmiş olur. Yüz, uzunlamasına alnın en üst kısmından, çene altına kadar; enlemesine ise iki kulak memeciği arasındır.

2) İki eli dirseklere kadar -dirsekler dâhil- yıkamak.

⁴⁵ İçinde sövme, hareket olan şiir gibi.

⁴⁶ Fıkıh literatüründe "Hurûc min hilâfi'l-ulemâ (Ulemaya ihtilaf etmekten kaçınmak)" olarak adlandırılan bu ilke, diğer mezheplerin de görüşlerine uygun hareket etme anlamına gelir. Mesela diğer mezheplere göre abdestin bozulduğu durumlardan kaçmak, örneğin, Şafii mezhebi dikkate alınarak, kadınlara ve cinsel organa dokunmamak, Hanbeli mezhebi dikkate alınarak deve eti yendikten sonra abdest tazelemek buna örnek olarak verilebilir. Diğer mezheplerin görüşlerini dikkate alma özellikle ibadet konularında ihtiyat ilkesi gereği müstehap kabul edilmiştir. Çev.

⁴⁷ Toprak teyemmüm ve hayvan derisini tabaklamada kullanılır. *Talikat*, s.23

3) Başın dörtte birini bir defa mesh etmek. Kulakların mesh edilmesi başın mesh edilmesi yerine geçmez.

4) Ayakları topuklara kadar -topuklar dâhil- yıkamak.

Deriyi göstermeyecek şekilde sık olan sakalların üstünü, yani görünen kısmını yıkamak *amelî farz*dır. Ancak yüzün aşağısına sarkmış sık sakalların sarkan kısmını yıkamak farz değildir. Ten görünecek derecede seyrek olan sakallarda sakalın altındaki deriyi yıkamak farzdır. Bıyık, kaş ve alt dudak ile çene arasındaki kılların hükmü de sakalın hükmü gibidir.

Tırnaklar uzamış ve parmak uçlarını altına suyun ulaşmasına engel olacak şekilde kapatmışsa, bu durumda önce tırnak altına suyun ulaşmasını engelleyen şeyi çıkarıp⁴⁸ ondan sonra tırnak altını yıkamak vaciptir.

[Abdestli birinin] Saç veya sakalını kestikten sonra yeniden abdest almasına veya mesh etmesine gerek yoktur. Benzer şekilde bıyık, kaş ve tırnak kesildikten sonra veya deri soyulduktan sonra da abdest tazelemeye veya kesilen söz konusu yerleri yıkamaya gerek bulunmamaktadır.

Abdestin Sünnetleri⁴⁹

1) Niyet getirmek. Niyet “Abdestsiz yapılması helal olmayan ibadetleri yapmaya” veya “taharet almaya” veya “abdestsizliği gidermeye” ya da “abdest emrine uymaya” şeklinde olmalıdır.

2) Abdeste *besmele* ile başlamak⁵⁰

3) Abdeste başlamadan önce elleri üç defa bileklere kadar yıkamak

⁴⁸ Tırnağı keserek veya tırnak altındaki necaseti temizleyerek engel ortadan kaldırılabilir. Çev.

⁴⁹ Abdestin rükünlerinden sonra doğrudan sünnetlerine geçmesi, abdestin ve onunla benzer olan guslün vaciplerinin olmadığını göstermektedir. Aksi takdirde sünnetten önce vacipler ele alınacaktı. Bkz. Meydânî, *el-Lübâb*, I, 8.

⁵⁰ Besmele dışında herhangi bir zikir okunsa bununla söz konusu sünnet yerine getirilmiş olur. Bu konuda Peygamberimizden gelen zikir şu şekildedir:

“بِسْمِ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى دِينِ الْإِسْلَامِ” Bismillahi'l-azim ve'l-hamdu lillah alâ dini'l-İslâm. (Türkçesi: Yüce Allah'ın adıyla. Bizi islamla şereflendirdiği için Hamd olsun O'na.) Haskefi, *ed-Durru'l-muhtâr*, s.21.

4) Üç defa ağza su verildiği anda misvak kullanmak. Misvak yoksa veya kişinin dişi yoksa bu durumda [temiz bir] bez veya parmaklarıyla ağız içi temizlenir. Kadının yanında misvak olsa bile, misvak niyetiyle sakız benzeri bir şeyi çiğnemesi de sevap olarak misvak yerine geçer.⁵¹

5) Üç defa eline su alarak ağza ve buruna su vermek (mazmaza ve istinşak). Oruçlu olmayanın ağız ve buruna su vermede mübalağa etmesi sünnettir.

6) [Yüz yıkandıktan sonra] Sık sakalı hilallemek.⁵² İhramlı olanlar hariç.⁵³

7) Parmak aralarını hilallemek.

8) Yıkanan uzuvları üçer defa yıkamak.⁵⁴

9) Elini bir defa ıslatarak bütün başı mesh etmek ve aynı su⁵⁵ ile kulakları mesh etmek.

10) Tertibe riayet etmek.⁵⁶ Hatta mazmaza ve istinşakta da bu sıraya riayet etmek sünnettir. [Yani önce ağza sonra buruna su vermek müstehaptır.]

⁵¹ İbn Nüceym, bu durumun sadece kadınlara özgü kılınmasını "Kadın sürekli misvak kullanırsa dişleri zarar görür." şeklinde izah etmektedir. (Bkz. *el-Bahru'r-râik*, I, 21.) İbn Abidin buradan hareketle "zahire bakılırsa bu durum sadece mazmazaya has bir husus değildir" yorumunu yapmaktadır. (Bkz. *ed-Durru'l-muhtâr*, I, 115) Yani kadının her halükarda misvak yerine başka bir şeyi diş temizlemede kullanmasının misvak gibi sevap getireceğini belirtmektedir. Çev.

⁵² Ebu Hanife'ye göre sakalları hilallemek sünnet değil, müstehaptır. Zira Hz. Peygamberin buna sürekli devam ettiğine dair bir rivayet yoktur. Ebu Yusuf'a göre ise sünnettir. İmam Muhammed'den bu konuda iki rivayet bulunmaktadır. Bunu sünnet kabul edenler Hz. Enes'ten rivayet edilen şu hadise dayanmaktadır: "Peygamberimiz yüzünü yıkadıktan sonra çenesinden akan suyu alarak sakalını hilalledi ve sonra 'Rabbim bana böyle emretti' dedi." Bkz. Siraceddin İbn Nüceym, *en-Nehru'l-fâik*, I, 42.

⁵³ İhramlı olanların sakallarını hilallemesi mekrûhtur. Zira bu sakal kollarının düşmesine yol açar. Çev.

⁵⁴ Mesh sadece bir defa yapılır. İki veya üç defa mesh sünnet değildir. Çev.

⁵⁵ Bazı Hanefi fakihler kulakları yeni bir su alarak meshetmenin güzel olduğunu söylemiştir. Bkz. İbn Abidin, *Reddu'l-muhtâr*, I, 121. Ancak Meydânî, bunun rivayetlere aykırı olduğunu dile getirmektedir. Bkz. *Lübâb*, I, 9.

⁵⁶ Şafii mezhebinde tertib farzdır. Hz. Peygamberin tertibe riayet etmesinden dolayı Hanefiler sünnet kabul etmektedir. Bkz. İbn Abidin, *Reddu'l-muhtâr*, I, 122.

11) Ara vermeksizin abdest almak⁵⁷

12) Yıkamadan sonra abdest uzuvlarını ovalamak⁵⁸

13) Suyu israf etmemek

Abdestin Müstehabları

1) Boynu mesh etmek.⁵⁹ -Boğazı mesh etmek müstehab değildir.-

2) Abdest alırken kıbleye dönmek

3) Serçe parmağı ile kulak içini mesh etmek/ıslatmak

4) Özür sahibi değilse, namaz vakti girmeden önce abdest almak

5) Suyu gereğinden az kullanmamak

6) Her bir azayı yıkarken veya mesh ederken niyet etmek

7) Temiz bir mekânda abdest almak

8) Su sıçramasına karşı elbiseyi korumak

9) Yıkama veya mesh için başka birinden yardım almamak. Ancak abdest için su isteme veya azalara su dökme gibi konularda birinden yardım istenebilir. Kişi bunu bizzat talep etse yine de mekrûh olmaz.

10) Abdestten sonra arta kalan sudan -tıpkı zemzem içi gibi kıbleye yönelerek ve ayakta- biraz içmek.

11) İki ayağını da sol el ile ovalamak (delk).

12) Kışın abdest alırken, tıpkı yağ sürer gibi önce azaları ıslatmak, sonra üzerine su dökmek.⁶⁰

⁵⁷ Yani bir uzuv yıkandıktan sonra çok beklemeksizin diğer uzvu yıkamak. Bu fıkıh terminolojisinde *vilâ* olarak adlandırılır. İmam Mâlik Hz. Peygamber'in *vilâ*'yı sürekli yaptığından hareketle farz olduğu söylemiştir. Bkz. Şeyh Bedreddin, *Teshil*, I, 49.

⁵⁸ Fıkıh literatüründe *delk* olarak adlandırılan bu fiil, İmam Malik'e göre abdestin farzlarındandır. Bkz. Şeyh Bedreddin, *Teshil*, I, 42.

⁵⁹ Bir görüşe göre boynu mesh etmek sünnet, diğer bir görüşe göre müstehaptır. Bkz. Mevsili, *İhtiyar*, I, 9.

⁶⁰ Müellif azaları yıkamaya sağdan başlamayı saymamıştır. Sağdan başlamak da müstehaptır. Bkz. Mevsili, *İhtiyar*, I, 9.

Abdestin Mekrûhları

1) Yüz veya diğer abdest azalarına suyu çarpmak

2) Suyu israf etmek. Akan bir sudan abdest alınıyorsa; bu durumda suyu çokça kullanmanın sünnet olduğu inancında değilse **ten-zihen** mekrûh, sünnet olduğuna inanarak fazla kullanıyorsa **tahrimen** mekrûhtur.⁶¹ Ancak “Taharet alacak olanlara vakfedilmiş” suları -sar-nıç, havuz ve ibrikteki sular gibi- israf etmek **haramdır**.

3) Meshleri, her defasında elleri ıslatarak üç defa yapmak.⁶²

Abdesti Bozan Şeyler

1) İdrar ve dışkı yollarından bir şey çıkması. Abdestin bozulması için çıkan şeyin [idrar, dışkı, yel gibi] mutat bir şey olması ile kurtçuk, kum/taş gibi mutat olmayan bir şey olması arasında bir fark yoktur. Şu kadar var ki, ön taraftan çıkan yel abdesti bozmaz. Ancak idrar ve dışkı yolu birleşmiş kadının⁶³ ön tarafından yel çıkması farklıdır, [bu durumda abdest alması menduptur].

2) Yaradan [kan, irin gibi] necis bir şeyin çıkması/akması. “Çıkış/ Akış” olarak kabul edilmesi için, [kan ve irinin] “abdestte vücudun

⁶¹ Zira bu durumda *kurbet* olmayan bir şeyin *kurbet* olduğuna inanarak haddi aşmış ve zulmetmiştir. Bkz. İbn Abidin, *Reddu'l-muhtâr*, I, 133.

⁶² Yıkamaları üç, meshi ise bir defa yapmak sünnettir. Çev.

⁶³ Fıkıh literatüründe “mufdât” (مفضاة) olarak adlandırılan böyle birinin boşaltım yolları yani dışkı ile idrar yolu birleşmiştir. Bu kişinin önden yellenmesi durumunda abdest almasının farz mı yoksa müstehap mı olduğu konusunda iki farklı görüş vardır. Müstehap olduğunu düşünenlerin gerekçesi şudur: Yellenme durumunda bunun ön veya arkadan çıkmış olma ihtimali vardır. Abdestli olduğu kesin, yelin arkadan çıkma ihtimalinden dolayı abdestin bozulmuş olması ise şüphelidir. Şüpheli bir şey kesin bir şeyi **ortadan kaldırmaz**. Dolayısıyla böyle birinin yellenmesi durumunda şüpheden dolayı abdest alması müstehaptır. Abdest almasının farz olduğunu söyleyenlerin gerekçesi ise şöyledir: İnsanın ön taraftan yellenmesi tasavvur edilemez, dolayısıyla her ne kadar boşaltım yolları bir olsa da yel arkadan çıkmış olduğu için abdesti bozulmuştur. Detaylı bilgi için bk. Kâsânî, *Bedâi*, I, 25.

yıkanan yerlerine”⁶⁴ çıkması gerekmektedir. Kendiliğinden çıkması ile kişinin sıkarak veya müdahale ederek çıkarması arasında fark yoktur.

3) Ağız dolusu kusmak. Ağız dolusu kusmaktan kasıt, zorlukla ağızda tutabilecek kadar çok, safra, pıhtı ve yemek⁶⁵ kusmaktır. Balgam kusmak abdesti bozmaz.

4) Tükürükle beraber kan⁶⁶ akması. Bunun abdesti bozması için kanın tükürükten daha fazla olması veya kanla tükürüğün eşit miktarda olması gerekir.

5) Sülügün, içi kan dolana kadar, vücuttan kan emmesi.

6) Akıcı kan taşıyan büyük **kenenin** kan emmesi abdesti bozar. Akıcı kanı bulunmuyorsa⁶⁷ tıpkı **sinék, bit** ve **pire** gibi hayvanların kan emmesinde olduğu gibi abdesti bozmaz.

7) Birçok kere kusulması durumunda eğer kusma aynı sebepten kaynaklanmışsa yani kusmanın sebebi mide bulantısıysa bu durumda kusumukların hepsi toplanır [ve eğer toplamda ağız dolusu olmuşsa abdest bozulmuş kabul edilir].⁶⁸

8) Uyumak. Uyumanın abdesti bozması için kalçanın bir yere oturmuş (mütemekkin) olmaması gerekir. Eğer bir yere oturarak uyumuşsa

⁶⁴ Sadece farz olarak yıkanan yerler değil, sünnet ve nafile olarak yıkanan yerlerine çıkarsa da abdest bozulur. Buna göre mesela kan burnun en üst kısmına da aksa abdest bozulur. Çünkü oruçlu olmayan kişilerin mübalağa yaparak burnun en dibine kadar su geçirmesi sünnettir. Tahtavî, *Hâşiye*, I,87.

⁶⁵ Mideye ulaşmış ve henüz mide tarafından emilmemiş suyun kusulması da abdesti bozar. Nitekim yeni doğmuş bir bebeğin annesinden emip kustuğu süt de necis kabul edilmektir. Zira bu durumlarda yenilen şeyler midede necasetle karışmaktadır. Bkz. Haskefi, *ed-Durru'l-muhtâr*, s.24.

⁶⁶ Kan ister mideden ister ağızdan gelsin fark etmez. *Talikat*, s.27

⁶⁷ Ancak küçük kenelerin kan emmesi abdesti bozmaz, çünkü bunların akıcı kanı bulunmamaktadır. Bkz. İbn Mâze, *el-Muhîtu'l-burhânî*, I,61.

⁶⁸ Bu İmam Muhammed'in görüşüdür. Ebu Yusuf ise sebebin aynı olmasına değil, aynı mekânda kusulmuş olmasını dikkate almaktadır. Buna göre eğer aynı mekânda birden fazla kusulmuşsa ve bunların toplamı ağız dolusuna ulaşmışsa Ebu Yusuf'a göre abdest bozulur. Bkz. Mevsili, *İhtiyar*, I,10.

abdest bozulmaz. Hatta çekildiğinde düşeceği bir şeye yaslanarak uyumuş olsa bile abdesti bozulmaz.

9) Bayılmak, delirmek, sarhoş olmak⁶⁹.

10) Bâliğ ve uyanık haldeki kişinin⁷⁰ namazda kahkaha ile gülmesi⁷¹. Ancak kahkahanın namazı bozması için, rükû ve secdeli bir namaz olması gerekir.⁷² İmâ ile namaz kılınması durumunda da kahkaha ile gülmek abdesti bozar.⁷³ [Teşehhüt okunduktan sonra ama] selam vermeden önce **kasten** kahkaha ile gülmek abdesti bozar, ancak bu durumda her ne kadar abdest bozulsa da namaz bozulmaz.⁷⁴

11) Arada bir perde/örtü⁷⁵ olmaksızın erkeğin, sertleşmiş cinsel organıyla şehvet yaşına gelmiş kadına dokunması.⁷⁶ Kişinin, kendisinin

⁶⁹ Abdesti bozması için, sarhoşluğun, sağa sola yalpalayarak yürüyecek derecede olması gerekir. Sadece içki içmek değil, mesela haşhaş gibi uyuşturucu maddelerini içmek de bu hükme tabidir. Haskefi, *ed-Durru'l-muhtâr*, s.25.

⁷⁰ Çocuk ve uyuyanın namazda kahkaha ile gülmesi sadece namazlarını bozar. Abdestleri bozulmaz. *Talikat*, s. 27.

⁷¹ Yanındaki kişinin duyacağı şekilde gülmek. *Talikat*, s. 27.

⁷² Buna göre cenaze namazı, tilavet secdesi gibi namazlar rükû ve secdeli namazlar olmadığı için bu namazlarda kahkaha ile gülmek abdesti bozmamaktadır. Ancak bu türlü namazlarda kahkaha ile gülmek abdesti bozmasa da namazı bozar. Bkz. Şeyhî-zade, *Mecmau'l-enhur*, I, 20.

⁷³ Keza binek üzerinde namaz kılındığında da kahkaha ile gülmek abdesti bozar. Bkz. Şeyhî-zade, *Mecmau'l-enhur*, I, 20.

⁷⁴ Teşehhüt okunduktan sonra, abdestin bozulması halinde eğer abdest **gayri ihtiyari** olarak bozulmuşsa hemen abdest alınır ve teşehhüde oturulup selam verilir. Zira yapması gereken tek vacip kalmıştır o da "selam" vermektir. Ancak **kasten** abdest bozulmuşsa, mesela kişi kasten kahkaha ile gülmüşse bu durumda abdesti bozulur ve namazı da bitmiş ve tamamlanmış olur. Yani gidip tekrar abdest alıp, namazını tamamlamasına veya tekrar o namazı kaza etmesine gerek yoktur. Çünkü bu kişi, teşehhüt de okuyarak namazın tüm farzlarını yerine getirmiştir. Sadece "selam verme"si kalmıştır, o da vaciptir. Bilerek abdestini bozduğu için de abdest alıp o vacibi tamamlama imkânı bulunmamaktadır. Bu yüzden namazı tamam olmuştur. Bkz. Mevsilî, *İhtiyâr*, I, 63.

⁷⁵ Yani vücut sıcaklığını engelleyen bir örtü olmaksızın. Arada örtü olsa bile temas halinde vücudun sıcaklığı hissediliyorsa abdest bozulur. Bkz. Tahtavî, *Hâşiye*, I, 92.

⁷⁶ Bu durumda hem kadının hem de erkeğin abdesti bozulur. Ayrıca cinsel ilişki abdesti bozduğu gibi gusül abdesti de almayı gerektirir. Bkz. Tahtavî, *Hâşiye*, I, 92.

veya başkasının cinsel organına dokunması veya [evlenmesi helal olan] bir kadının tenine temas etmesi abdesti bozmaz.⁷⁷

Gusül: Boy Abdesti

Guslün Farzları

Guslün farzları **ağız, burun ve vücutta yıkanabilen her yeri** bir defa yıkamaktır.

Eğer su, gusül alan **kadının** saç köklerine/derisine ulaşıyorsa kadının örgülerini açması şart değildir. Ancak su, [uzun saçlı] erkeğin saç köküne ulaşsa bile, örgüsünün içerisine su değmiyorsa örgüyü açması gerekir.⁷⁸

Guslün Sünnetleri

- 1) Avret mahallini açmadan önce besmele getirmek
- 2) Niyet ederek başlamak
- 3) Öncelikle el ve avret mahallindeki necaseti gidermek, sonra da -varsa- vücudunun her tarafındaki necaseti temizlemek
- 4) -Necaset olmasa bile- cinsel organı ve dübürü yıkamak
- 5) Bunlardan sonra abdest almak

⁷⁷ Cinsel organa dokunmak ve evlenilmesi helal olan kadına dokunmak Şafilere göre abdesti bozmaktadır. Hanefilerin cinsel organa dokunmanın abdesti bozmayacağına dair delilleri şu rivayettir: “Bir kimse Hz. Peygambere gelerek cinsel organa dokunmanın abdesti bozup bozmayacağı hükmünü sordu. Hz. Peygamber ‘O senin vücudundan bir et parçadır’ diye cevap verdi. Ayrıca Hz. Aişe’nin Hz. Peygamberin bazen eşlerini öptükten sonra abdest almaksızın namaz kıldığı şeklindeki rivayeti de kadına dokunmanın abdesti bozmayacağına delil olarak almışlardır. Bkz. Tahtavî, *Hâşiye*, I, 94.

⁷⁸ Yani kadınlarda olduğu gibi sadece deriye suyun teması yeterli değildir, erkeğin saçının her tarafının ıslanması gerekir. Çev.

6) Sonrasında vücudun tamamına üç defa su dökmek. Önce başa, sonra sağ omuza, sonra sol omuza ve ardından vücudun kalan bölgelerine su dökülür. Birinci sular döküldükten sonra vücut ovalanır.

7) Yıkamaları peşpeşe/aralıksız yapmak

Gusül alırken vücudun bir yerindeki ıslaklık/su ile başka bir yeri ıslatmak/yıkamak caizdir. Ancak bunu yapmak için su alınan yerin damlayacak kadar ıslak olması gerekir. Abdestte ise bu, “yıkamak” olarak kabul edilmez.⁷⁹

Bir kimse akan bir suya girse veya [deniz, havuz gibi] çok miktardaki durgun bir suda hareket etse, sünnete uygun olarak gusül almış olur.

Guslün Âdâb ve Mekrûhları

Guslün âdâbı, abdestin adabı ile aynıdır. Tek fark var ki o da gusülde kıbleye dönülmez.

Guslün mekrûhları da tıpkı abdesttin mekrûhları gibidir.

Gusül Almayı Gerekli Kılan Durumlar

1) -Cinsel ilişki dışında- bir sebeple meninin şehvetle çıkması. Meninin cinsel organın dışına çıkması şart değildir, asıl yerinden (testisler) çıkması yeterlidir.⁸⁰

⁷⁹ Yani abdest alırken örneğin kolda kalan su/ıslaklık ile ayaklar yıkanamaz. Çünkü abdestte her organ ayrı kabul edilir. Bu yüzden bir organ yıkandıktan sonra üzerinde kalan su “kullanılmış su” olduğu için oradaki su, başka bir organı yıkamada kullanılamaz. Gusülde bunun geçerli olmasının sebebi ise vücudun tamamının tek bir organ gibi kabul edilmesidir. Bkz. Serahsî, *el-Mebsût*, I, 63.

⁸⁰ Kişi, meni asıl yerinden ayrıldıktan sonra cinsel organını sıkarak meninin bir süre dışarı çıkmasına engel olsa ve şehveti kaybolduktan sonra meniye akıtsa Ebu Hanife ve İmam Muhammed'e göre gusül alması gerekir. Zira iki imama göre şehvetle yerinden ayrıldıktan sonra, meninin cinsel organın dışına çıkması şart değildir. Ancak Ebu Yusuf böyle bir durumda guslün şart olmadığını söylemiştir. Misafir kişinin töhmetle karşı karşıya kalması gibi bir durum söz konusu olduğunda Ebu Yusuf'un görüşüyle hareket edebileceği şeklinde fetva verilmektedir. Bkz. Şürûnbulâfî, *Merâkî'l-felâh*, s.42.

2) Erkeğin cinsel organının sünnetli kısmının veya kesikse o kadar miktarının, cinsel ilişkiye girilebilecek yaştaki canlı bir insanın ön veya arkasına girdirilmesi. Bu durumda ilişkide bulunan her iki taraf da mükellef ise her ikisi için, bir taraf mükellefse sadece mükellef olan için *gusül* farz olur. Cinsel ilişki esnasında meni gelmesi de *gusül* farz olur.

3) Uykudan uyanan biri, iç çamaşırında ıslaklık görse şu durumlarda *gusül* alması gerekir. İhtilam olduğunu hatırlamakla beraber: a) Islaklığın mezi olduğunu kesin biliyorsa b) Meni veya mezi arasında şüphedeysse c) meni veya vedi arasında şüphedeysse d) mezi veya vedi arasında şüphedeysse e) meni, mezi veya vedi arasında şüphedeysse. Bu beş durumda ittifakla *gusül* alınması vaciptir. İç çamaşırındaki ıslaklığın meni olduğu konusunda eminse ihtilam olduğunu hatırlamasa bile *gusül* alması farzdır.

Şu durumlarda ise *gusül* alması -ittifakla- farz değildir. a) ihtilam olduğunu hatırlasın veya hatırlamasın ıslaklığın vedi olduğundan eminse b) İhtilam olduğunu hatırlamaz ve ıslaklığın da mezi olduğundan eminse c) İhtilam olduğunu hatırlamaz ve ıslaklığın mezi veya vedi olduğu konusunda şüphedeysse.

Ebu Hanife ve İmam Muhammed'e göre şu üç durumda da [ihtilam olduğunu hatırlamasa⁸¹] **ihitiyaten** *gusül* almak farzdır: a) Islaklığın mezi mi yoksa meni mi olduğu konusunda şüphedeysse b) Islaklığın meni mi yoksa vedi mi olduğu konusunda şüphedeysse c) Islaklığın meni mi, mezi mi yoksa vedi mi olduğu konusunda şüphedeysse. Ebu Yusuf ise guslü gerekli kılan durumun varlığının şüpheli olması gerekçesiyle bu üç durumda guslün farz olmadığını söylemiştir.

Baygınlıktan veya sarhoşluktan ayılan kişi, iç çamaşırında bir ıslaklık görse ve bunun meni olduğunu düşüncesine kapılsa *gusül* alması farzdır. Ancak böyle biri ıslaklık görmese, ihtilam olduğunu hatırlasa, hatta lezzet duymuş olsa bile yine *gusül* alması gerekmez.

[Not:] Bütün bu konularda kadının durumu da erkeğinki ile aynıdır.

⁸¹ Zira ihtilam olduğunu hatırlaması durumunda yukarıda da zikredildiği üzere bu durumlarda *gusül* almak ittifakla farzdır. Çev.

[Beraber uyuyan] eşler, üzerlerinde ıslaklık görseler, boşalma olduklarını hatırlamıyor ve ıslaklığın ne olduğunu tespit edemiyor olsalar da her ikisinin gusül alması farz olur.

4) Hayız ve nifas kanaması biten kadının gusül alması farzdır.

Şu durumlarda gusül almak şart değildir: a) Mezi veya vedinin akması b) Ön veya arka menfezlere parmak koymak veya **hukne**⁸² vb. yapmak. d) Hayvan veya ölüyle ilişkiye girmek. Hatta bu tür ilişkilerden sonra cinsel organdan [meni, mezi, vedi gibi] bir akıntı çıkmazsa abdest de bozulmaz. d) Bakire bir kadınla cinsel ilişkiden sonra eğer bekâreti bozulmamışsa gusül vacip değildir.⁸³

5) Bir Müslüman öldüğü zaman, ölümünden haberdar olmaları halinde Müslümanların onu yıkaması **farz-ı kifâye**dir.⁸⁴ Ölen **hünsâ-i müşkil**⁸⁵ ise yıkanmaz, teyemmüm ettirilir.

6) Cünüp, hayız ve lohusa iken Müslümanlığı kabul eden kişinin gusül alması farzdır.

7) Kendisinden meni gelerek veya hayız kanı görerek baliğ olan kişinin gusül alması farzdır. Ancak belli bir yaşa geldiği için [hükmen] baliğ olan kişinin, gusül alması gerekmez.

8) Daha önce hiç hayız kanı görmemiş bir kadın, doğum yaparsa gusül alması farzdır.

İslam'ı yeni kabul etmiş biri, şayet cünüp değilse gusül alması [farz değil] menduptur. Benzer şekilde belli bir yaşa geldiği halde henüz fiziksel olarak buluğa ulaşmadığı için hükmen baliğ kabul edilmiş bir genç, meni veya hayız kanı görmemişse bu durumda gusül alması menduptur. Hükmen buluğa ulaşma yaşı hem erkek hem de kızlarda on beştir.

⁸² Lavman: Makattan gerekli aletler ile bağırsakların temizlenme işlemi. Çev.

⁸³ Zira bekâretin bozulmamış olması, cinsel ilişkinin tam gerçekleşmemiş olmasına delildir. Bkz. İbn Nüceym, *el-Bahru'r-râik*, I, 63

⁸⁴ Bundan dolayı bazıları yıkadığında farziyet, herkesin üzerinden düşer. Ancak kimse yıkamazsa bu durumda haberdar olan herkes günahkâr olur. Bkz. İbn Abidin, *Reddu'l-muhtâr*, I, 167.

⁸⁵ Hangi cinsiyetten olduğuna kolayca hükmedilemeyecek tarzda erkeklik ve dişilik organına birlikte sahip olan veya bu organlardan hiçbirini taşımayan kimseye denir. Bkz. Orhan Çeker, "Hünsa", *DİA*, XVIII, 492.

Gusül Almanın Sünnet Olduğu Durumlar

- 1) Cuma namazı için
- 2) Bayram namazı için
- 3) İhrama girmek için
- 4) Hacda zeval vaktinden sonra Arefe tepesine çıkmak için

Gusül Almanın Mendûb Olduğu Durumlar

- 1) Deli kişinin akli başına geldiği zaman
- 2) Baygın ve sarhoş ayıldığı zaman
- 3) Bir cemaatin içine gidileceği zaman
- 4) Günahlardan tevbe edileceği zaman
- 5) Seferden dönüldüğü zaman
- 6) Mekke'ye girildiği zaman
- 7) Ziyaret tavafı yapılacağı zaman
- 8) Medine-i Münevvere'ye girileceği zaman

Cünüp Kişinin Yapmasının Haram Olduğu Şeyler

1) Mescide/camiye girmek. Caminin içinden geçmek de haramdır.⁸⁶ Ancak zaruret durumu varsa girilebilir.⁸⁷ Cami ve mescit kapsamına bayram ve cenaze namazlarının kılındığı namazgâhlar ve tekke-ler (ribât) dâhil değildir.⁸⁸

⁸⁶ Zira Hz. Peygamber "Ben hayızlı ve cünüp olana camiye helal görmüyorum" demiştir. Bkz. Molla Hüsrev, *Dürrer*, I, 20.

⁸⁷ Zaruret durumlarına örnekler: 1) Evinin kapısının camiye açılması ve başka çıkacak yolun olmaması. 2) Camide uyuyup orada ihtilam olmak. Bu durumdaki kişi teyemmüm alarak camiden çıkar. Bkz. Siracuddin İbn Nüceym, *en-Nehru'l-fâik*, I, 131.

⁸⁸ Zira Hz. Peygamberin hayızlı kadınlar dâhil bütün herkesin bayram namazlarına gelmelerini istemiştir. Hayızlı kadınların bayram namazlarının kılındığı yerlere gelmesi bu tür yerlere cünüp ve hayızlı kişilerin de girebileceğini göstermektedir. Çev.

2) Kur'an-ı Kerim'i [dua değil de] Kur'an tilaveti kastıyla okumak⁸⁹. Bir ayetten az olsa bile haramdır.⁹⁰ Ancak kelime kelime okumakta bir beis yoktur.

3) Mushaf'a dokunmak. Diğer semavi kitaplar da bu hükme tabidir.

4) Tavaif yapmak.

Cünüp ve Abdestsiz Olanın Yapmasının Haram Olduğu Şeyler

Cünüp ve abdestsizin Mushaf'a dokunması haramdır. Mushaf'ın ayet yazılı olmayan boş taraflarına dokunmak da haramdır. Kur'an-ı Kerim dışındaki kitaplarda bazı ayetler yer alıyorsa sadece ayet yazılı olan taraflarına dokunmak haramdır. -Mushaf'a ve taşıyan kişiye bitişik olmayan-⁹¹ bir kılıfla Mushaf'ı tutmak haram değildir.

Hayızlı ve cünüp kişinin Mushaf'a bakmasında *tahrîmen* bir kerahet söz konusu değildir. [Ancak bu tenzihen mekrûhtur.] Bu tıpkı cünûpkên dua okumaya benzemektedir, hatta hayızlı ve cünûbün abdest alması durumunda dua ve zikir okumasında, *tenzihen* bir kerahet de söz konusu değildir.

Çocuğun Mushaf'a ve Kur'an yazılı bir kâğıda/levhaya dokunması mekrûh değildir.⁹² Aynı şekilde çocuğun eline Mushaf'ı vermekte de bir beis yoktur.

⁸⁹ Ayetin dua maksadıyla veya bir işe başlarken okunması helaldir. Bk. İbn Abidin, *Reddu'l-muhtâr*, I,172.

⁹⁰ Cünüp/hayızlı kişinin bir ayetten az olsa bile Kur'an okumasının haram olduğu şeklindeki görüş Tahavî'ye aittir. Kerhi bir ayetten az olması durumunda bunun caiz olacağını söylemiştir. Zira bir ayetten az okuyan kişiye "Kuran okudu" denmez. İbnu'l-Hümâm da bu görüşü tercih etmiştir. Ancak mezhepte daha sahih kabul edilen görüş Tahavî'ye ait olan görüştür. Bk. İbn Abidin, *Reddu'l-muhtâr*, I,172.

⁹¹ Abdestsiz ve cünüp kişi, Mushaf'a bitişik olan kapak, kılıf ile Mushaf'a dokunamaz. Bunlar Mushaf'a bitişik olduğu için Mushaf olarak kabul edilir. Aynı şekilde elbisenin bir köşesiyle veya elindeki eldivenle de taşıyamaz. Çünkü bunlar da taşıyan kişiye bitişiktir. Çev.

⁹² Bunun caiz görülmesi zaruret sebebiyledir. Şöyle ki küçük yaştaki çocuğun abdest almasını istemek onlara zor geleceğinden abdest almaktan kaçınırlar. Onların abdest almaları için buluş yaşına ulaşmalarını beklemek ise Kur'an'ı öğrenmelerinin gecikmesine ve ondan uzak durmalarına neden olacaktır. Bu gerekçe göz önüne alınarak buna cevaz verilmiştir.

Cünüp ve abdestsiz, bir yerde bulunan levha/kağıt üzerine [dokunmaksızın] ayet yazmasında bir kerahet yoktur.⁹³ Aynı şekilde kunût duası okumasında da bir kerahet yoktur. Yine elini ve ağzını yıkadıktan sonra yiyip içebilir.

Abdestsiz tefsir ve diğer şeri kitaplara dokunmak mekrûhtur.

[Mushaf ve Muska İle İlgili Bazı Hükümler]

Okunamayacak düzeyde yıpranan/yırtılan Mushaf, temiz bir beze sarılarak, üzerine basılmayan ve Kuran'ın kutsiyetine halel getirmeyecek bir yere gömülür.

Kur'an dışındaki diğer kitaplar yıprandığında bunlar üzerinde -varsa- Allah ismi, meleklerin ve Peygamberlerin isimleri silinir ve kalkanlar yakılır. Kur'an dışındaki kitapların [Allah ismi vs. silinmeksizin] olduğu gibi akan suya atılmasında veya gömülmesinde bir beis yoktur. Bu konuda en güzel yol gömülmesidir.

İçerisinde Kur'an ayetlerinin yer aldığı muska, su geçirmez bir kılıfla kaplanmışsa bununla tuvalete girilmesinde bir beis olmadığı gibi cünüp olarak dokunulmasında ve taşınmasında da bir beis yoktur. Ancak bu tür şeylerden kaçınmak daha faziletlidir.

Kullanılmamış yeni bir kalemin, tıraş edildiğinde, döküntülerinin yere atılmasında bir kerahet yoktur. Ancak [ayet, hadis yazımında] kullanılmış kalemin döküntüleri yere atılmaz. Çünkü bu, tıpkı caminin otları ve süprüntüleri gibi muhteremdir, bundan dolayı bunların tazimlerini ihlal edecek yerlere atılmaması gerekir.

İçerisinde fikhî meselelerin yer aldığı kâğıtla bir şey sarmak, ambalaj kâğıdı olarak kullanmak caiz değildir. Ancak tıp [gibi] ilimlerin yazılı olduğu kâğıtlarla bir şeyler sarılabilir; bu tür kâğıtların üzerinde Allah

⁹³ Böyle bir durumda eli Kuran'a temas etmeyeceğinden Ebu Yusuf'a göre bir kerahet söz konusu değildir. Ayrıca harf harf yazdığı için Kur'an okumuş da olmaz. Ancak İmam Muhammed'e göre yazmaması daha iyidir. Çünkü kişi yazınca bir şekilde okumak durumunda kalır. *Kâsânî, Bedâ'î, I, 37.*

ve Peygamber ismi yazılıysa bunları silmek kaydıyla bunlara bir şeyler sarmak caiz olur. Allah ismi hariç, yazıların tükürükle silinmesi caizdir.

Teyemmüm

Teyemmüm, niyet getirerek temiz bir toprakla [veya toprak cinsi bir maddeyle] yüz ve elleri mesh etmektir.

Teyemmümün Sıhhat Şartları

Teyemmümün sahih olması için dokuz şart gereklidir.

1) Niyet. Toprağa el vurulurken veya mesh edilecek azaya toprak sürülürken niyet getirmek şarttır.⁹⁴

Niyet, kalbin bir şeyi yapmaya karar vermesidir. Niyetin sahih olması için a) Müslüman olmak, b) Temyiz yaşına ulaşmış olmak⁹⁵ ve c) -Hac konusu hariç-⁹⁶ neye niyet ettiğini bilmek şarttır.

Teyemmüm alacak kişinin namaz kılmayı caiz kılacak bir niyet getirmesi gerekir. Yani niyet, şu şekiller gibi yapılmalı: “Abdestsizlikten veya cünüplükten temizlenmeye niyet ettim”⁹⁷ veya “Namazı mübâh kılmaya niyet ettim” veya “Abdestsiz yapılması helal olmayan bir ibadeti yapmak için temizlenmeye niyet ettim.”⁹⁸

⁹⁴ Abdestte niyetin şart olmamasına rağmen, teyemmümde şart olmasının sebebi şudur: Su asıl itibarıyla temizleyici olduğu için taharette niyet şartına gerek yoktur. Oysa teyemmüm alınan toprak asıl itibarıyla temizleyen değil, kirlüten bir maddedir, bu açıdan temizleyici hale gelmesi yapılan niyet ile olmaktadır. Bkz. Şürûnbulâî, *Merâkî'l-felâh*, 50

⁹⁵ Temyiz çağı çocuğun iyi ile kötüyü, kar ile zararı birbirinden ayırdığı dönemdir. Bu çağın başlangıcı olarak genellikle yedi yaş kabul edilir. 7 yaş Hz. peygamber'in "Çocuğunuz yedi yaşına geldiğinde ona namaz kılmayı öğretin..." hadisine dayanmaktadır.

⁹⁶ Bu konu hac bahsinde anlatılacaktır.

⁹⁷ Aslında cünüplük diye hususi olarak belirtmesine gerek yoktur. Mesela "Hades-ten taharete" diye niyet etmesi yeterlidir.

⁹⁸ Abdest için teyemmüm alan biri ya namaza ya da namazın bir cüzüne niyet getirebilir. Mesela "Namaz için teyemmüm almaya niyet ettim" veya "Cenaze

Sadece teyemmüme niyet edilmesi durumunda bu teyemmümle namaz kılınamaz. Yine cünüp olmayan birisinin sadece Kur'an okumak için teyemmüm alması durumunda bu teyemmüm ile namaz kılması caiz değildir.⁹⁹

2) Teyemmüm almayı mübâh kılacak bir özrün bulunması şarttır.

Bu özürler şunlardır:

a) Şehirde de olsa suya bir mil [veya daha fazla] uzak olmak. -Bir mil, dört bin zirâ'dır, bir zirâ' yirmi dört parmaktır.¹⁰⁰

b) Suyun kullanılması halinde hastalığı daha da arttıracığı veya iyileşmesini uzatacağı veya hastalığı nüksettireceği konusunda zannı galip oluşması. Ancak bu zann-ı galip bir belirti, tecrübe veyahut -fâsıklığı bilinmeyen- Müslüman ve alanında uzman bir doktorun sözü sonucu olmalıdır.¹⁰¹

c) Ciddi zarara veya hastalığa yol açacak soğğun olması.

d) Canına veya -bir dirhem değerinde olsa bile- malına yönelik bir düşman korkusunun olması. Mal emanet de olsa hüküm aynıdır.

e) [Suyun kullanılması halinde] susuz kalma korkusu. Kişi, bizzat kendisinin susuz kalma korkusu sebebiyle teyemmüm alabileceği gibi köpeğinin [ve diğer hayvanlarının] veyahut kafledeki bir arkadaşının susuz kalması sebebiyle de suyu kullanmayıp teyemmüm alabilir.

namazı için teyemmüm almaya niyet ettim" veya "Tilavet secdesi için teyemmüm almaya niyet ettim" gibi. Cünüplük için teyemmüm alan biri ise şöyle niyet getirebilir: "Kur'an okumak için teyemmüm almaya niyet ettim". Hayız kanı kesilen kadın ise şöyle niyet edebilir: "Namaz için teyemmüm almaya niyet ettim. Bütün bu örneklerde söz konusu ibadetler taharetsiz yapılamayacağı için, niyetleri geçerli olmaktadır. Bkz. Şürûnbülâî, *Merâki'l-felâh*, s.50.

⁹⁹ Çünkü cünüp olmayan biri, zaten abdestsiz de Kuran okuyabilir. Tahtavî, *Hâşiye*, I, 113.

¹⁰⁰ Fıkıh kitaplarında yer alan milin uzunluğu ile günümüzdeki millerin uzunluğu aynı değildir. Günümüzde kara mili 1609 metre, deniz mili ise 1852 metredir. Oysa yukarıda verilen açıklamaya bakıldığında bir zirâ'ı -en az- 50 cm kabul etmek bile bir mil 2000 metre olmaktadır. Çev.

¹⁰¹ Yani sırf kuruntu, vehim ve ihtimal yüzünden suyu kullanmamazlık yapamaz. Çev.

Ancak köpek [vb. hayvanlar] için atık suları içinde toplayacak bir kap varsa teyemmüm alamaz, atık suyunu o kapta toplamalı ve hayvana bunu içirmelidir.¹⁰²

O an susuzluk olmasa bile, suyu kullanması halinde daha sonra susuz kalma gibi bir endişe söz konusuysa yine suyu kullanmayıp teyemmüm alabilir.

f) [Mevcut] suyun sadece ihtiyaç duyulan hamur yapmaya yetmesi. Ancak [mesela] çorba yapmak için suyu kullanıp teyemmüm yapılamaz.¹⁰³

g) Kişinin üzerinde [namaz kılmasına engel olacak kadar çok] necaset olması halinde suyun bu necaseti temizlemek için kullanılması.

h) Kuyudan suyu çekip çıkaracak temiz bir aletin bulunmaması.

ı) Cenaze ve bayram namazlarının tekbirlerinin **çoğunu** kaçıracağından endişe edilmesi.¹⁰⁴ Şayet cenaze veya bayram namazı kılınmaya başlanmışsa hemen teyemmüm alarak bu namazları kılabilceği gibi, bayram veya cenaze namazını kılarken namaz esnasında abdestinin bozulması durumunda da hemen teyemmüm alıp namaza devam edebilir. Çünkü bayram ve cenaze namazının kaçırılması halinde yerine kılınacak başka bir alternatif (bedel) namaz yoktur.

Ancak cuma ve vakit namazların kaçacağından endişe edilmesi halinde teyemmüm alınarak bu namazlar kılınmaz. Çünkü bunların kaçırılması halinde yerlerine kılınabilecek alternatif namazlar vardır. Cuma

¹⁰² Bu ifade şu sorunun cevabıdır: “Abdest alacak kadar su olsa ve hayvanlar da susuz olsa bu durumda abdest mi alınmalı yoksa hayvanlara mı su verilmeli?” Böyle bir durumda eğer kap varsa, abdest alınır ve abdestin atığı olan su kapta toplanarak hayvanlara içirilir. Böylece hem abdest alınmış hem de hayvanlara su verilmiş olur. Ancak eğer kap yoksa bu durumda su hayvanlara verilerek teyemmüm alınır. Çev.

¹⁰³ En temel gıda ihtiyacı ekmek olduğu için ekmek zarurî olarak kabul edilmiştir. Bu yüzden suyu, ekmek yapmada kullanarak teyemmüm alır. Çorba ve diğer yemekler ise zaruri ihtiyaç olarak değerlendirilmemektedir. Çev.

¹⁰⁴ Eğer cenaze ve bayram tekbirlerinden bazısına yetişme umudu varsa abdest alır. Çünkü birazına yettikten sonra geri kalanını kaza edebilir. Kasânî, *Bedayi*, I, 51.

namazı kılınmadığında o günün öğle namazı, vakit namazı kılınmadığında da yerine o vakit kaza edilir.

3) Yeryüzü (*arz*) cinsinden temizleyici bir şeyle teyemmüm yapmak. Mesela toprak, pürüzsüz taş¹⁰⁵ ve kum gibi.

Ağaç ve ot gibi ateşte yanıp kül olabilen, keza demir ve cam gibi ateşte eriyen/yumuşayan ve şekil kazanan maddeler ile teyemmüm alınmaz.¹⁰⁶

Toprak başka bir madde ile karışmışsa, çok olan maddeye göre hüküm verilir.¹⁰⁷

4) Yüz ve iki eli -dirsekler dâhil- tamamen mesh etmek.¹⁰⁸

Teyemmüm alınırken dar olan yüzük ve bilezikler çıkarılır veya hareket ettirilir. Yüzük ve bilezikler, altına toz geçebilecek şekilde genişse çıkarılmasına gerek yoktur, geçmiyorsa çıkarılır. Aynı şekilde parmakların arasına toz giriyorsa parmak aralarının hilallenmesine gerek yoktur, aksi takdirde hilallenmesi gerekir.

5) Mesh, el ile yapılacaksa, elin çoğuyla mesh yapılmalı. Yani en az üç parmakla mesh yapılmalıdır.

Bir kimse toprağın içinde *teyemmüm niyeti ile* yuvarlansa ve toprak yüz ve kollarına isabet etse teyemmüm almış olur.

6) Elin içiyle yere iki defa vurulmalı -eller aynı yere de vurulabilir-veyahut bir önceki maddede anlatıldığı gibi teyemmüme niyet ederek [toprağın içinde yuvarlanmak vb. şekilde] toprak azalara temas ettirilmelidir -ki bu da iki darp yerine geçmektedir-.

¹⁰⁵ Ebu Hanîfe'ye göre taşın üzerinde toz olması şart değildir. Bkz. Serahsî, *el-Mebsût*, I, 109.

¹⁰⁶ Buna bakır, altın gibi maddeler de eklenebilir. *Talikat*, s. 35.

¹⁰⁷ Mesela yanmış bir arazide eğer toprak yanık maddelerden daha fazla ise teyemmüm alınabilir, aksi takdirde alınamaz. İbn Nüceym, *el-Bahrü'r-râik*, I, 155.

¹⁰⁸ Bir görüşe göre yüz ve ellerin tamamının değil, çoğunun mesh edilmesi yeterlidir. Ancak bu görüş zayıf kabul edilmektedir. Zira teyemmüm, abdestin yerine geçtiği için abdestte yıkanması gereken yerlerin teyemmümde de mesh edilmesi gerekmektedir. Bkz. Şeyhî-zâde, *Mecmau'l-enhur*, I, 39.

7) Hayız-nifâs kanamasından temizlenmiş olmak ve cünüp olmamak

8) Vücutta mesh yapılmayı engelleyecek yağ, mum gibi bir şey varsa, bunların temizlenmesi. Zira bunlar tozun her yere ulaşmasına engel olmaktadır.

9) Bulunulan yerde suyun olabileceği konusunda güçlü bir kanaat varsa suyun aranması. Bu konunun detayları aşağıda anlatılacak.

Teyemmümün Sebep ve Vücup Şartları

Teyemmümün sebep ve vücup şartları abdest ile aynı olup abdest konusunda genişçe anlatılmıştı.

Teyemmümün Rüknu

Teyemmümün iki rüknu vardır, bunlardan biri yüzü mesh etmek, diğeri ise iki kolu [dirsekler dâhil] mesh etmektir.

Teyemmümün Sünnetleri

- 1) Besmele çekerek başlamak
- 2) Tertib [yani önce yüzü sonra kolları mesh etmek]
- 3) Meshi arada uzun fasıla beklemeksizin peş peşe yapmak [vilâ].
- 4) Elinin iç ve dışı ile toprağa vurmak, sonra ileri geri doğru sürtmek
- 5) Toprağa vurduktan sonra iki elin parmakları birbirine vurmak¹⁰⁹
- 6) Mesh esnasında parmak aralarını açık bırakmak
- 7) Meshlere sağdan başlamak

¹⁰⁹ Bu yolla üzerinde varsa taş vb. yüze, kola zarar verecek şeylerin düşmesi sağlanmış ve böylece yüz kirlenmemiş olur. Çamur ile teyemmüm alınamamasının gerekçesi de budur. Çamurla sadece vaktin çıkması durumunda kuru toprak yoksa teyemmüm alınabilmektedir.

Teyemmüm Nasıl Alınır?

Sol elinin dört parmağı ile; sağ elinin üst tarafını, parmaklarından başlayarak dirseklere kadar mesheder, sonra da sol elinin [parmaklarıyla değil de] ayasıyla, sağ elinin alt tarafını dirseklerden bileklere kadar mesh eder. Sonra sol başparmağının içi ile sağ elin başparmağının üstünden geçirir. Böylece sağ kolu mesh etmiş olur. Sonra sol elini tıpkı sağ eli gibi mesh eder. Sakallar da hilallenir.

Efendi Babam [İbn Abidin] teyemmümün rükün, şart ve sünnetlerini şu şekilde şiir haline getirmiştir:

Rüknü; darb ve mesh etmek

Şartı; özür, kasıt, temizleyici toprak,

Müslüman olmak, bulacağını umuyorsa suyu aramak;

Elin çoğuyla azaları mesh etmek, bir de hayızdan beri olmak.

Sünneti; eli yere vurup silkelemek,

Sağdan başlamak, meshi bize emredilen şekilde yapmak,

Besmele çekmek, tertibe riayet etmek, peş peşe yapmak,

Elin içini dışını toprağa vurmak, parmak aralarını hilallemek,

Parmakları açıp ileri geri sürtmek¹¹⁰

[Teyemmümle İlgili Bazı Hususlar]

Su, mevcut veyahut bir mülden daha yakın bir mesafede olup su sahibi, suyu vereceğine dair vaatte bulunmuşsa, kazaya kalacağından korkulsa bile teyemmüm tehir edilir.

¹¹⁰ Şiirin Arapçası şöyledir:

وَقَضَىٰ وَإِسْلَامَ صَعِيدٍ مُّطَهَّرٍ	وَمَسَحَ وَضَرَبَ رُكْنَهُ الْغُذْرُ شَرْطُهُ
بِأَكْثَرِ كَيْفٍ فَقُلْهَا الْحَيْضُ يُذَكِّرُ	وَيَتَطَلَّبُ مَاءَ ظَنٍّ تَغْمِيمٍ مَسْجِهٍ
وَكَيْفِيَّةُ الْمَسْحِ الَّتِي فِيهِ تَوَثَّرُ	وَسُنُّ خُصُوصِ الضَّرْبِ نَفْضُ تَيَامُنٍ
وَحَلِيلُ وَفَرْجٍ فِيهِ أَقْبَلُ وَتَلْبِزُ	وَسَمٌّ وَرَيْبُ وَالِ بَطْنُ وَظَهْرُنْ

Ancak su, bir mil veya daha fazla uzaklıktaki bir mesafedeyse bu durumda tehir edilmesi caiz değildir.

Kendisine [kuyudan su çekmek için] kova ve ip getirileceği vaa-dinde bulunulmuşsa, namazı ertelemesi vacip değildir.

Aynı şekilde çıplak kişiye elbise getirme vaa-dinde bulunulmuşsa namazını tehir etmesi vacip değildir. Bu tür durumlarda namazı, vak-tin sonuna kadar ertelemek müstehaptır. Vaktin geçeceğinden endişe duyacağı zaman teyemmüm yapar ve namazı kılar.

Yolcu olan kişinin, bir ize veya adil birinin haber vermesine daya-narak su bulacağına dair güçlü bir kanaati¹¹¹ varsa ve bölge de güven-liyse dört yüz adım kadar bir mesafede suyu araması vaciptir. Bulun-duğu yerden görünüyorsa bunu bulunduğu yerden etrafına bakarak da yapabilir. Aksi takdirde [yani suyun uzak olması veya güvenilir ol-maması gibi durumlarda] suyu araması vacip olmayıp eğer su bulacağı ümidi varsa suyu araması menduptur.

Bu söylediklerimiz insanların yaşamadığı alanlar için söz konusu-dur. İnsanların yaşadığı bölgede veya buralara yakın yerlerde her ha-lükarda suyu araması gerekir.

Kişi, insanların su konusunda cimrilik yapmayacağı bir yerde ise yanında su bulunan kişiden su istemesi gerekir. Eğer su sahibi, suyu **eder fiyatına** veya o bölgedeki ederinden biraz pahalı (ğabn-ı yesîr) satıyorsa ve o kişinin de asli ihtiyaçlarına yetecek miktardan daha fazla malı/parası varsa bu durumda suyu alıp abdest almak zorundadır, te-yemmüm yapamaz. Ancak su sahibi, suyu aşırı pahalıya (ğabn-ı fâhiş) *-ki bu da oradaki eder fiyatın iki katıdır-* satıyorsa veya suyu alacak ki-şinin suya ödeyecek parası/malı yoksa¹¹² bu durumda suyu almayıp teyemmüm yapabilir.

¹¹¹ Zan, ilm yani kesin bilginin altında yer alır. Ameli konularda zan ile amel gerekir. Ama şekk yani şüphe böyle olmayıp onunla amel gerekmez. Tahtavî, *Hâşiye*, I, 124.

¹¹² Böyle bir durumda başkasından borç para alıp su almak zorunda değildir. *Tali-kat*, s. 37.

Alınan bir teyemmüm ile kişi, dilediği kadar farz ve nafile namaz kılabilir.¹¹³

Namaz vakti girmeden önce de teyemmüm alınabilir.

Abdest alacak kişinin abdest azalarının -sayısal olarak- yarısı veya çoğu; gusül alacak kişinin de -alan olarak- vücudun yarısı veya çoğu yaralı ise teyemmüm alır. Ancak çoğu sağlam ise ve sağlam olan yerleri yıkadığında su yaralı yerlere temas etmeyecekse sağlam yerleri yıkar, yaralı yerleri ise mesh eder. Aksi takdirde yani sağlam yerleri yıkadığında yaralı yerlere temas ediyorsa teyemmüm yapar.

Hem yıkama hem de teyemmüm beraber alınmaz.¹¹⁴

Teyemmümü Bozan Şeyler

Aslı [yani abdesti¹¹⁵] bozan şeyler teyemmümü de bozar.

Teyemmüm almayı mübâh kılan durumun ortadan kalkması halinde teyemmüm bozulur. Sözelimi abdest veya gusül için yeterli suyu kullanma imkânına sahip olunması durumunda teyemmüm bozulur. Hatta azalarını bir defa yıkamaya yetecek kadar az olsa da su bulunduğunda

¹¹³ Çünkü teyemmüm abdest gibidir. Dolayısıyla nasıl ki abdest ile kişi, istediği kadar farz ve nafile kılabiliyorsa teyemmümle de kılabilir. Zira Hz. Peygamber, *"Toprak Müslüman için bir temizlik vasıtasıdır. On yıl bile olsa su bulamadığı müddetçe onunla taharet alabilir"* demiştir. Bununla beraber her farz namaz için teyemmüm alınması evladır. Çünkü İmam Şafii her farz için teyemmüm alınması gerektiği görüşünde olduğu için böyle yapılarak İmam Şafii'nin görüşüne de muhalefet edilmemiş olur. Şürûnbulâlî, *Merâkî'l-felâh*, s.54.

¹¹⁴ Yani yıkama yapıldıktan sonra ardından teyemmüm de yapılmaz. Bu ifade Şafii mezhebinde yer alan yıkandıktan sonra aynı zamanda alınan teyemmüme karşı dile getirilmiştir. Hanefi mezhebindeki tek istisna şüpheli su ile abdest alınması durumudur. Yukarıda da ifade ettiğimiz üzere şüpheli suya sahip olan kişi öncelikle bu suyla abdest alır, sonra teyemmüm yapar. Çev.

¹¹⁵ Guslü gerektiren bir durum ortaya çıktığında abdest de bozulur. Örneğin meni çıktığında gusül gerektiği gibi, abdest de gerekir. Ancak cünüp biri, gusül için teyemmüm alsa ve daha sonra def-i hacet giderse sadece abdesti bozulmuş olur, guslü bozulmuş olmaz. Yani böyle biri, cünüp değil sadece abdestsiz olmuş olur. Haskefi, *ed-Durru'l-muhtâr*, I, 39.

teyemmüm bozulur.¹¹⁶ Bulduğu su ona ait su olabileceği gibi, birine ait olup kullanmasına izin verdiği (ibâha) su da olabilir. Ancak bulduğu su ihtiyacından fazla olmalıdır.¹¹⁷

Kişi namaz kıldığı esnada su görse abdesti [ve dolayısıyla da namazı] bozulur.

Dinden çıkmak teyemmümü bozmaz.¹¹⁸

[El ve Ayağı kesik olan Yaralılar Nasıl abdest alır?]

İki kolu ve iki ayağı kesik olan birinin, yüzü de yaralı ise abdest ve teyemmüm almaksızın olduğu gibi namaz kılması gerekir. [Yaralı olan] yüzü iyileştiğinde de namazı iade etmesine gerek yoktur.

Mest Üzerine Mesh

Kadın ve erkeğin abdest alacakları zaman mest üzerine mesh yapması sahihtir.¹¹⁹ Mest üzerine mesh için yolcu olup olmama arasında fark yoktur. Ancak mesh üzerine meshin sahih olabilmesi için aşağıda zikredilecek şartlar yanında, mestlerin eğrilmiş pamuk, yün, keçe, çuha ve kirbâs¹²⁰ gibi kalın ürünlerden mamul olması gerekir. Bunların üzerine ayrıca deri bir cilt çekilmesi şart değildir.

¹¹⁶ Buna göre yüz, kol ve ayaklarını bir defa yıkamaya yetecek bir su bulan biri, abdest alırken iki-üç defa yüzünü veya kolunu yıkasa ve su ayaklarını yıkamaya yetmese teyemmümü bozulmuş olur. Çünkü suyu bir defa kullanarak yani sadece farzları yerine getirerek abdest alma imkânı olmasına rağmen o sünnetleri de yapmaya çalışmıştır. Böyle bir durumda kişi teyemmüm alma zorunda kalmamak için sadece farzları yapmaya çalışmalıdır. Bkz. İbn Abidîn, *Reddu'l-Muhtâr*, I, 255-256.

¹¹⁷ Yani içme ve hamur yapma gibi asli ihtiyaçlarının dışında olmalıdır. Çev.

¹¹⁸ Buna göre teyemmüm alan biri, dinden çıksa daha sonra -teyemmümü bozan bir durum cereyan etmeden- tekrar Müslüman olsa o teyemmüm ile namaz kılabilir. Çev.

¹¹⁹ Mest üzerine meshin sahih olduğu Hz. Peygamberin sözlü ve fiili sünneti ile sabit olmuştur. Şürünbülâlî, *Merâki'l-felâh*, s. 55.

¹²⁰ Pamuktan yapılan beyaz bir kumaş türü. Tahtavî, *Hâşiye*, I, 129.

[Mesh İçin Gerekli Şartlar]

Mest üzerine meshin caiz olması için dokuz şart gereklidir:

1) Mestler **-hükmen de olsa-** iki ayak yıkandıktan sonra giyilmiş olmalıdır. Hükmen yıkama şöyledir: Mesela iki ayağında sargı olan biri, yara üzerini mesh ettikten sonra mestleri giyebilir. Ya da bir ayağında sargı olan biri, sağlam ayağını yıkadıktan ve sargılı ayağını mesh ettikten sonra mestleri giyebilir. Böyle bir durumda mesh müddeti içerisinde özür devam ettikçe mest üzerine mesh yapabilir. Zira sargı üzerine mesh, tıpkı yıkama gibidir. [Mestler iki ayak yıkandıktan sonra giyilebildiği için mesela biri yüz ve kollarını yıkamadan] önce ayaklarını yıkayıp mestlerini giyebilir, ancak bu durumda abdestini tamamlaması ve abdest alırken abdestini bozacak bir durum ortaya çıkmaması gerekir.

2) Mestlerin, her iki topuk dâhil, ayakların tamamını örtmesi gerekir. Yukarıdan bakıldığında ayakların görülmesi zarar vermez. Meshe engel teşkil etmeyecek kadar küçük yırtıklar zarar vermez.¹²¹

3) Mestlerin, üzerine ayakkabı vs. giyilmeksizin rahatlıkla bir fersah¹²² üstünde yürüyebilecek derecede sağlam olması gerekir. Ahşap veya demirden yapılmış mestler üzerine mesh caiz değildir.

4) Her iki mestte de üç küçük parmak miktarı kadar [ve daha fazlası] yırtık olmaması gerekir.¹²³

5) Mestlerin bağlamaksızın kişinin ayağında durabilmesi gerekir.¹²⁴

6) Mestler, üzerine mesh yapıldığında suyu içeri geçirmemesi gerekir. Yani mestlerin, mesh yapıldığında içine su geçirmeyecek derecede

¹²¹ Engel teşkil eden yırtıklar 4. maddede anlatılmaktadır.

¹²² Fersah yaklaşık olarak bir buçuk saatlik yol mesafesidir. *Talikat*, s. 39.

¹²³ Bu yırtık bir yerde olabileceği gibi farklı yerlerde de olabilir. Farklı yerde bulunan yırtıklar toplandığında üç küçük ayak parmağından daha fazlaysa mesh edilemez. Çev.

¹²⁴ Yani bağlanmadan ayakta durabilecek derecede kalın olması lazım. Zira çok ince olan mestler ayakta duramaz. Şürünbülâli, *Merâkı'l-felâh*, s. 57. Bu hüküm aynı zamanda mestlerin çok geniş olmaması gerektiğini ifade etmektedir. Zira ayakta duramayacak derecede geniş olan mestlerin kenarlarından içeriye toz vs. girebilmektedir. Çev.

kalın olması gerekir. Mest olarak çorap giyilmişse, bunun altını gösterecek derecede ince olmaması gerekir; [yani] bir tarafından bakıldığında öbür tarafın görülebileceği kadar şeffaf olmaması gerekir.

7) Kişinin *-en az-* üç küçük el parmağı kadar ayaklarının ön tarafı [yani topuk altı ayakları] mevcut olmalıdır.¹²⁵ Eğer bu miktarda ayaklarının önü yoksa arka tarafı olsa bile mest üzerine mesh edilmez.

8) Mestlerin teyemmümden sonra giyilmemiş olması gerekir. Eğer teyemmümden sonra mestleri giymişse, suyu gördükten sonra mest üzerine mesh etmesi caiz değildir, ayaklarını yıkaması vacip olur.

9) Ayaklarını mesh eden kişinin cünüp olmaması gerekir.

[Mesh Süresi]

Mukîm, bir gün bir gece; yolcu, üç gün üç gece mesh eder.¹²⁶ Bu süreler, mest giyildikten sonra abdest bozulması anında başlar. Yani süre, mestler giyildikten sonra değil, mestler giyildikten sonra abdestin bozulduğu anda başlar. Uyuyan kişinin süresi, uyandığı an değil, uyuduğu an başlar. Hatta bir kimse mesh müddetinin tamamını uyuyarak veya delirmiş olarak veya baygın olarak geçirse mesh etme süresi bitmiş olur.

Mukim biri, mestlerini giydikten sonra henüz mesh müddeti bitmeden yolculuğa çıksa yolcu kişinin müddeti kendisi için geçerli olur.¹²⁷

¹²⁵ Yani mesh edilecek her iki ayaktan da topuk altından üç el parmağı kadar mevcut olması gerekir. Çünkü meshin gerçekleşmesi için bu kadarlık bir miktarın mevcut olması şarttır. Bundan dolayı şayet bir ayak topuk üstünden kesikse, diğer ayağa mest giyilerek mesh yapılabilir. Fakat bir ayak topuk altından kesikse ve topuk altında kalan yer, üç el parmağından daha azsa bu durumda mest üzerine mesh yapamaz. Çünkü üç parmaktan az olduğu için burası mesh edilemez, yıkanması gerekir. Dolayısıyla bir ayağı yıkama, diğer ayağı da mesh etme imkânı olmadığından her iki ayağı da yıkamak durumundadır. Şürünbülâlî, *Merâki'l-felâh*, s. 57.

¹²⁶ Bu süre Hz. Peygamber'den rivayet edilmiştir. Şürünbülâlî, *Merâki'l-felâh*, s. 57.

¹²⁷ Yani üç gün mesh müddeti olur. Bu müddet, meshin giyilmesinden sonra abdestin bozulmasıyla başlamıştı. Çev.

Tersi durumda yani yolcu kişi mest giydikten sonra yolculuğu bitirip mukim olsa mesh müddeti bir gün bir gecedir.¹²⁸

Mesh Edilmesi Farz Olan Miktar

Mesh edilmesi farz olan miktar, her bir ayağın, -en ve boy olarak üç küçük el parmağı¹²⁹ kadarıdır. Mesh, her bir mestin topuk altından ve üst tarafına yapılır. Mesh bir defa yapılır.¹³⁰ Mesh edilecek yere üç parmak¹³¹ miktarı yağmur veya su isabet etse, bu mesh için yeterli olur.

Meshin Sünnetleri

Meshin sünneti mesh yaparken, eller açık bir şekilde, ayak parmaklarından başlayarak yukarıya doğru mesh etmektir.¹³²

Meshi Bozan Şeyler

1) Abdesti bozan her şey, meshi de bozar.¹³³

2) Mestleri çıkarmak veya kendiliğinden çıkması. Mestlerin bir tanesinin çıkmasıyla da mesh bozulmuş olur.¹³⁴ Ayağın çoğu, mestin

¹²⁸ Bu açıdan eğer mesh müddeti henüz bir günü doldurmamışsa, bir gün dolana kadar mesh edebilir. Ancak bir günden fazla olmuşsa, yolculuğu biter bitmez mesh süresi de biter. Çev.

¹²⁹ El parmağının esas alınması, meshin el ile yapılması sebebiyledir. Bkz. Mevsili, *İhtiyâr*, I, 24.

¹³⁰ Meshleri tekrar etmek de yani iki veya üç defa mesh yapmak sünnet değildir. Şürûnbülâlî, *Merâki'l-felâh*, s. 57.

¹³¹ Yani üç el parmağı.

¹³² "Zira rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber mestlerini yıkayan birine rastlamış ve onu elleriyle uyarmıştır. Ona, biz şu şekilde mesh yapmakla emrolunduk dedikten sonra ayaklarının parmak uçlarından başlayarak topuk üstüne kadar bir defa mesh etmiş ve mesh esnasında parmak aralarını açık tutmuştur." (İbn Nüceym, *el-Bahrü'r-râik*, I, 182) Bununla beraber kişi topuklardan aşağıya doğru mesh etse veya tamamen enine mesh etse meshi geçerli olmuş olur, fakat sünnete muhalif hareket etmiş olur. Şürûnbülâlî, *Merâki'l-felâh*, s. 58.

¹³³ Zira mest yıkamanın bedelidir yani yıkamanın yerine geçmektedir. Aslı bozan şey [doğal olarak] bedeli de bozar. Şürûnbülâlî, *Merâki'l-felâh*, s. 58.

¹³⁴ Çünkü mest ayaklardan çıkınca daha önce abdest bozulduğu için, o eski abdestsizlik ayağa sirayet eder ve kişi doğrudan abdestsiz olmuş olur. Mestlerden

koncuna (topuk üstü kısmı) çıksa mestler çıkmış kabul edilir¹³⁵. Topuğun çoğu, mestin koncuna çıksa yine de mestler çıkmış kabul edilir. Ancak [yürüme esnasında] topuğun kendiliğinden çıkması meshi bozmaz.

3) Mestin içinde bulunan ayağın her ikisinin veya sadece birinin çoğu kısmına suyun temas etmesi.¹³⁶

4) Mesh süresinin bitmesi. Mesh süresi zarfında hiç mesh yapmamış olsa bile sürenin bitmesi ile mesh bozulur. Ancak mestleri çıkarıp ayaklarını yıkadığında şiddetli soğuğun ayağını götüreceğine/donduracağına kuvvetle kanaat getirirse bu durumda mesh süresi bitse bile mesh etmeye devam edebilir.¹³⁷

5) Mestte meshe engel bir yırtığın¹³⁸ oluşması veya mesh müddeti içerisinde üzerinde yürünmeyecek derecede yırtık miktarı kadar mestte bir ince yer [veya incelme] meydana gelmesi.

6) Özür halindeyken mestleri giyen kişi için namaz vaktinin çıkması.¹³⁹

7) Vücudunda sargı olan biri abdest alıp sargı üzerini mesh ettikten sonra mestleri giymişse, sargısının altındaki yaranın iyileşmesi durumunda meshi bozulur.

[Yukarıda sayılan] mestlerin çıkarılması, ayakların çoğunun ıslanması, mesh müddetinin bitmesi, mestte yırtık oluşması ve sargının

sadece biri çıkarıldığında bir ayak abdestsiz olmuş olacağından diğeri de onunla bağlantılı olarak abdestsiz olmuş olmaktadır. *Talikat*, s.41

¹³⁵ Çünkü bu durumda mesh edilmesi gerekli olan yer yani ayağın topuk altı kısmı yerinden çıkmış olur. Ayağının tamamının değil de çoğunun çıkmasıyla meshin bozulması, "çok"un "tüm" gibi kabul edilmesi sebebiyledir. Şürünbülâî, *Merâki'l-felâh*, s. 58.

¹³⁶ Benzer şekilde bir kimsenin bütün ayağı ıslansa iki ayağını tamamen yıkaması gerekir. Çünkü bu durumda hem mesh hem de yıkamayı cem etmiş olur ki bundan kaçınmak gerekir. Şürünbülâî, *Merâki'l-felâh*, s. 58.

¹³⁷ Bu durumda mestler yara üzerine sarılan "sargı" hükmünü alır ve süresi yoktur. Şürünbülâî, *Merâki'l-felâh*, s. 58.

¹³⁸ Bu yırtık miktarı üç küçük ayak parmağı miktardır. Haskefi, *ed-Durru'l-muhtâr*, I, 41.

¹³⁹ Özür sahibi, abdest alsa, ancak özür ortadan kalktıktan sonra mestleri giyse bu durumda mesh müddeti normal özür sahibi olmayanlarınkı gibidir. Şürünbülâî, *Merâki'l-felâh*, s. 58.

altındaki yaranın iyileşmesi gibi meshi bozan durumlardan biri meydana geldiğinde yapılması gereken tek şey ayakları yıkamaktır.¹⁴⁰

[Sarı ve Başörtü Üzerine Mesh]

Sarık, takke, burka ve eldiven üzerine mesh yapmak caiz değildir.

Sargı Üzerine Mesh

Kan aldıldıktan veya bir organı kırıldıktan sonra yaralı/kırık yeri bir bez veya alçı/tahta ile bağlayan kişi abdest alacağı zaman sargıyı açıp üzerini *-bulunabilirse sıcak su ile de olsa-*¹⁴¹ yıkaması veya mesh etmesi mümkün değilse sargının üstünün çoğunu mesh etmesi gerekir.

Eğer sargıyı açmak zarar veriyorsa veya açtığı anda tek başına tekrar bağlayamıyorsa ve saracak birini de bulamıyorsa; yaranın/kırığın yanındaki ve arasındaki¹⁴² sarılan sağlam yerleri de mesh etmesi yeterlidir.¹⁴³

[Sargının Mestten Farkı ve Diğer Hükümleri]

1) Sargının üzerini mesh etmek tıpkı sargı altında bulunan deriyi yıkamak gibidir. Bundan dolayı da belli bir vakti yoktur, yara iyileşene kadar sargının üzeri mesh edilebilir.

¹⁴⁰ Yani eğer abdestini bozan bir durum ortaya çıkmamışsa yukarıdaki nedenlerden biriyle mesh bozulduğunda mestler çıkarılıp ayaklar yıkanır, baştan abdest almaya gerek yoktur. Çev.

¹⁴¹ Bir görüşe göre sıcak su kullanmak vacip değildir. Şürünbülâfî, *Merâki'l-felâh*, s. 59.

¹⁴² Yaralı yer sarılırken sadece yaralı yerler sarılmaz, buna ilaveten aradaki veya yanında sağlam olan yerler de sarılır. Mesela kolun üst tarafında yara olsa sarılırken kolun altında sağlam olan yerler de sarılacaktır, ayrıca muhtemelen sargı biraz da yaranın yan taraflarına sarkacaktır. Çev.

¹⁴³ Zira böyle bir durumda su yaranın üzerine geçerek zarar verir. Ancak çözmek zarar vermiyorsa [ve açtığı anda tekrar sarabiliyorsa veya sardırabiliyorsa] bu durumda sargıyı açar ve sağlam yerleri yıkar, yaralı yerleri ise mesh eder. Yaralı yerleri mesh etmek zarar veriyorsa meshi terk eder. Şürünbülâfî, *Merâki'l-felâh*, s. 59.

2) Sargı üzerini mesh etmek için, yara sarılırken abdestli olmak şart değildir.

3) Bir ayağı sargılı olan birinin, sargılı ayağını mesh etmesi ve sağlam ayağını yıkaması caizdir.

4) Yara *iyileşmeden önce* yara üzerindeki alçı/tahta, bez veya ilacın düşmesi durumunda mesh batıl olmaz.

5) Sargının başka bir sargı ile değiştirilmesi mümkündür. Böyle bir durumda yeni sargının tekrar mesh edilmesi şart olmasa da mesh edilmesi daha faziletlidir.¹⁴⁴

6) Abdestsiz ve cünübün yaralı veya kan alınan veya dağlanan yere sarılan bez/sargı üzerine mesh etme konusundaki durumları aynıdır.

7) Yara *iyileştiğinden dolayı* sargı düşmüşse ve kişi abdestli ise sadece düşen sargının altını yıkar. Soğuktan dolayı zarar görmesinden endişe ediyorsa teyemmüm alır.

8) Yaranın üzerine bir sargı sarılıp üzeri mesh edildikten sonra ikinci bir sargı ile tekrar sarılsa bu durumda üstteki sargının mesh edilmesi caiz [ve yeterli]dir.

9) Sargının altına suyun girmesiyle mesh bozulmaz.

10) Sargının, bütün alanı [yani bütün yaralı yeri] sarmış olması şart değildir.

11) Sargının su geçirmeyecek özellikte olması şart değildir.

12) Sargının tek başına [yani bağlanmaksızın] yara üstünde durabilmesi şart değildir.

13) Sargıda büyük bir yırtığın olması meshi iptal etmez.

14) Vücudun neresinde olursa olsun sargı sarıldığında üzeri mesh edilebilir.

¹⁴⁴ Değiştirdiği için şüphe söz konusu olur, bu şüphenin giderilmesi için değiştirilmesi faziletlidir. Şürünbülâfî, *Merâki'l-felâh*, s. 59.

[Yara ve Hastalık Durumlarında Mesh]

1) Bir göz hastalığına yakalanmış birinin göz kapaklarını yıkaması zarar veriyorsa

2) Tırnağı kırılan biri, tırnağına ilaç sürmüştü

3) Ayaklarındaki yarığa/yaraya, su [ve toz] gibi şeylerin geçmesini engellemek için merhem koymuşsa veya yarayı safra (öd) derisi ile kapatmışsa ve bunları çıkarmak zarar veriyorsa.

Bu üç durumda eğer mümkünse mesh yapılır; ¹⁴⁵ mesh edemiyorsa mesh de terk edilir.

[Meshlerde Niyet Şart mıdır?]

Mestlerin, sargının ve başın mesh edilmesinde niyet şart değildir.

Kadınlara Mahsus Haller

Hayız¹⁴⁶

Dokuz yaşından büyük, elli beş yaşından küçük kadınların rahmin-den gelen [düzenli] kanamaya hayız denir. Bu kanamanın hayız olarak kabul edilebilmesi için, bir hastalık sebebiyle veyahut doğumdan sonra gelen kanama olmaması gerekir.

Hayzın en azı üç gün üç gece, en çoğu ise on gün on gecedir.¹⁴⁷ Üç günden az süren kanama *istihâzedir*.¹⁴⁸ Keza on günden fazla süren

¹⁴⁵ Bu durumlarda meshin caiz görülmesi zarurete binaendir. *Talikat*, s.43

¹⁴⁶ Hayız, fıkıhın en zor konularından biridir. Hayız konularının öğrenilmesi çok önemlidir, zira taharet, kıraat, oruç, itikâf, hac, cinsel ilişki, boşama, iddet vb. birçok konuyu ilgilendirmektedir. Bu açıdan hayız konularının öğrenilmesi büyük önem arz etmektedir. Zira bir şeyin öğrenilmesinin ne kadar önemli olduğu, onun bilinmemesi durumunda ne kadar zararın ortaya çıkacağıyla ölçülür. İbn Nüceym, *el-Bahru'r-râik*, I, 199.

¹⁴⁷ Bu süre zarfında sürekli olarak kanamanın devam etmesi şart değildir, arada bazı vakitler kanama kesilse bile bu, tıpkı kan akıyor gibi kabul edilir. Şürünbülâfî, *Merâki'l-felâh*, s. 60.

¹⁴⁸ Hayız ve nifâs dışında, hastalık veya başka bir sebepten dolayı görülen kanamaya istihâze denir. Üç günden az ve on günden fazla olması halinde üç günden

kanamalar veyahut normal adet kanamasını aşır on günü geçen kanamalarda, fazlalıklar istihâzedir. Ancak normal âdeti uzayan kadının kanaması, on günü geçmemişse tamamı adet kabul edilir.¹⁴⁹

İki hayız arasındaki en az temizlik süresi, on beş gündür.¹⁵⁰ Aynı şekilde *eğer hayız, nifâs kanaması devam ederken görülmemişse* hayız ile nifâs arasındaki en az süre de on beş gün ve gecedir.¹⁵¹ Temizliğin üst sınırı için bir müddet yoktur, hatta kadın ömrü boyunca hayız görmeyebilir.¹⁵²

Hayız kanı görerek baliğ olan ve uzun süre kanaması kesilmeyen bir kadının hayızı tespit edilecek olsa, [kan gördüğü günden başlayarak¹⁵³] her ayın on günü hayız, kalan günler de temizlik günleri olarak kabul edilir. Buna göre toplam temizlik süresi, bir ayın yirmi günü, sonraki ayın ise on dokuz günü olur.

Normal hayız süresi içerisinde görülen siyah, kırmızı, sarı, yeşil, gri ve toprak renkleri, hayız kanı olarak kabul edilir. Saf beyaz renk ise hayız kanı değildir.

az ve on günden fazla kanamalar hayız değil, istihâze olarak değerlendirilir. Ayrıca doğumdan sonraki kanama (nifâs) kırk günü aşarsa aşan günler istihâze olarak değerlendirilir. Çev.

¹⁴⁹ Şöyle ki: Bir kadın sürekli olarak yedi gün adet gördüğü halde bir defasında dokuz gün adet görse, dokuz günü de *adet* kabul edilir. Ancak sürekli olarak yedi gün adet gören kadın on günden fazla mesela on bir gün kanama görmüşse bu durumda âdeti, normal süre olan yedi olarak kabul edilir ve üstündekiler yani son dört gün *istihâze* kabul edilir. Bundan dolayı yedi günden sonra kılmadığı namazlarını yani son dört günlük namazları kaza eder. Çev.

¹⁵⁰ Bunun anlamı şudur: Bir kadının hayız bittikten sonra en az onbeş gün temizlik dönemi devam eder. Buna göre mesela 13 gün sonra kanama görse bu hayız olarak kabul edilmez. Çev.

İki hayız arasındaki temizlik süresinin 15 gün olduğu konusunda sahabe icmaı bulunmaktadır. Bkz. Şeyhî-zade, *Mecmau'l-enhur*, I, 54.

¹⁵¹ Nitekim Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: "Hayızın en azı üç, en çoğu on gündür, iki hayız arasındaki süre en az on beş gündür.

¹⁵² Yani kadının temizlik müddetinin bazen birkaç sene uzaması, hatta bazen bir ömür boyu hiç hayız görmemesi mümkündür. Bkz. Şeyhî-zade, *Mecmau'l-enhur*, I, 54.

¹⁵³ Parantez içerisindeki kısım *el-Lübâb*'dan alınmıştır. Bkz. Meydânî, *el-Lübâb*, I, 46.

Hayız müddeti içerisinde kan kesilse ve bir müddet sonra tekrar görülse aradaki temizlik de hayız kabul edilir. Çünkü hayızda itibara alınan kanın başlangıcı ve sonudur.¹⁵⁴

Adetli (Hayız ve Nifâs) Kadınlara Haram Olan Şeyler

1) *Bir rekât de olsa* namaz kılmak. Hatta şükür secdesi dahi yapılamaz.

2) Oruç tutmak.

Hayızlıyken kılınamayan namazlar kaza edilmezken oruçlar kaza edilir.

3) Cinsel ilişkiye girmek

4) -Geçmek için dahi olsa- camiye/mescide girmek

5) Tavaf yapmak

6) -Şehvetsiz de olsa- kadının diz ile göbek arasından faydalanmak.¹⁵⁵ Diz ile göbek dışındaki yerlerinden şehvet ile de olsa faydalanılabilir.

7) Kuran okumak. Bir ayetten az olsa bile tilavet kastıyla Kur'an okunamaz. Fatıha veya benzeri dua anlamı taşıyan bir ayetin, tilavet kastı olmaksızın okunmasında bir beis yoktur. Kuran öğreticisi kadının da Kur'an dersi verirken ayetleri kelime kelime okumasında bir beis yoktur.

8) Mushaf'a dokunmak. Ancak ayrı [yani Mushaf'a ve tutan kişiye bitişik olmayan] bir kılıfla Mushaf'a dokunmakta bir beis yoktur.

¹⁵⁴ Şöyle ki, adet kanaması normalde altı gün olan bir kadın, bir defasında üç gün kanama gördükten sonra kanama kesilse, iki gün sonra tekrar kan görse, arada kan görmediği iki gün de hayız olarak kabul edilir. Çev.

¹⁵⁵ Zira Allah Teâla "*Temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın*" (Bakara 2/222) buyurmaktadır. Hz. Peygamber'in bir sahabe söylediği "[*hayız halindeyken*] karına izâr dışında dokunabilirsin" sözü de buna delildir. İzâr, göbek ile diz kapağını örten elbise anlamına gelmektedir, burada bu elbisenin örttüğü yerin dışında kalanlarından istifade edebilirsin anlamı çıkmaktadır.

Adetli ve Cünüp Kişilere Mübâh Olan Şeyler

- 1) Dua okumak, dua metinlerine dokunmak ve taşımak
- 2) Allah'ı zikretmek, tesbih etmek, kunûtu duası okumak
- 3) Kabir ziyaretinde bulunmak
- 4) Bayram namazı kılınan namazgâha girmek
- 5) Ağız ve eller yıkandıktan sonra yiyip içmek

İstihâze (Özür Kanı)

İstihaze kanının hükmü, sürekli akan¹⁵⁶ burun kanaması gibidir. Bu açıdan oruca, *-nafile de olsa-* namaza, cinsel ilişkiye, Kur'an okumaya, Mushaf'a dokunmaya, mescide girmeye engel değildir. Keza [tavaf ya-parken] leke bulaşmayacağından eminse tavaf da yapılabilir.

Nifâs (Lohusalık)

Çocuğun, tamamının veya büyük kısmının rahimden çıkmasından sonra¹⁵⁷ görülen kanamaya *nifâs* denir. Cenin, organları parçalanarak alınmış olsa da kanama nifas olur.

[Kadının doğumu başlamış, fakat çocuğun çoğundan daha azı ra-himden çıkmışsa, kadın lohusa kabul edilmez; böyle bir durumda] güç yetiriyorsa abdest alarak, güç yetiremiyorsa teyemmüm alarak namaz kılar, [rükû ve secde yapamıyorsa, başı ile] namazı ima ederek kılar. Namazını tehir edip kazaya bırakamaz.

Bu haldeki kadın bile namaz kılmak zorundaysa namaz kıl-maya güç yetiren sağlıklı birinin namaz kılmama gibi bir özrü ola-bilir mi! Namazı terk edenin vay haline!

¹⁵⁶ Yani bir namaz vakti boyunca akan burun akıntısı gibidir. Bkz. Haskefi, ed-Durru'l-muhtâr, I, 44.

¹⁵⁷ Çocuğun baş aşağı doğması halinde itibara alınan göğüs kısmıdır. Eğer önce ayakları çıkmışsa bu durumda göbeği itibara alınır. Yani birinci durumda göğüs kısmı, ikinci durumda göbek kısmı çıktıktan sonra kadın lohusa kabul edilir. Kadın iddet bekliyorsa çocuk doğduktan sonra iddeti bitmiş olur. Şürûn-bülâfî, Merâkî'l-felâh, s. 60-61.

Nifâsın en azı için bir alt sınır yoktur.¹⁵⁸ En çoğu kırk gündür. İlk defa nifâs kanaması gören bir kadının kırk günden fazla gördüğü kanamada fazla günler *istihâze* olarak kabul edilir. Eğer kadının daha önce belirli bir nifâs kanaması varsa, o belirli günlerin üzerindeki kanamalar *istihâze* kabul edilir.

İkiz çocuk doğuran bir kadının nifâsı, ilk bebeğin doğumuyla başlatılırken, iddeti ikinci doğan çocukla başlatılır.

[Düşükten Sonra Kadın Lohusa Olur Mu?]

Düşük ceninlerin saç, el, ayak ve parmak gibi bazı organları oluşmuşsa bunlar [tam] çocuk gibi sayılarak kadın lohusa olarak kabul edilir.¹⁵⁹ Ancak henüz organları oluşmamışsa lohusa olarak kabul edilmez, böyle bir durumda eğer -üç günden fazla- kanama görülürse bu kanama hayız olarak kabul edilir.

[Menopoza Girmiş Kadının Kanama Görmesi]

Menopoza girmiş kadın, *-ki bunun yaşı, elli beştir-* siyah ve kırmızı renk gibi saf kan görse bu, hayız kanı kabul edilir. Ancak gördüğü kan, bulanık ve gri renk gibi saf kan değilse bu akıntı, hayız değildir. Bununla beraber eğer kadının menopoza girmeden önceki adet kanaması da bu renkte ise bu durumda akıntı, hayız olarak kabul edilir.

¹⁵⁸ Doğumdan sonra kanama görmese kadın lohusa olmaz. Bu durumda Ebu Hanife'ye göre ihtiyaten gusül almalıdır. Çünkü doğum olduğunda az da olsa mutlaka kanama olmuştur. Meşayihın çoğu da bu görüştedir. Aynî, *el-Binâye*, I, 691.

¹⁵⁹ Bu hüküm, düşükten sonra kanamanın devam etmesi durumundadır. Eğer düşükten sonra kanama yoksa kadın lohusa kabul edilmez. Ancak eğer kanama devam ederse bu durumda düşen çocuğun organlarının oluşup oluşmadığına bakılır. Klasik fıkhta özellikle Hanefi mezhebinde çocuğun organlarının ne zaman oluştuğu ile ilgili -kısmen tartışmalı olsa da- biraz daha geç bir süre öngörülmektedir. Ancak bu konudaki ilke belli olup çocuğun yukarıda zikredilen herhangi bir organının oluşmasıdır. Buna göre iki aylık da olsa düşen çocuğun organları oluşmuşsa ve kanama da varsa bu durumda kadın lohusa kabul edilmektedir. Eğer organları oluşmamışsa, kanama görse bile kadın lohusa kabul edilmez. Çev.

[Mazeretli Kişiler ve Abdestleri İle İlgili Hükümler]

Özür sahibi (mazeretli) kişiler şunlardır:

- 1) İdrar, dışkı ve yellenmeyi tutamayan kişi.¹⁶⁰
- 2) İstihâze kanı gören kadın.
- 3) İltihap veya başka bir hastalık sebebiyle gözünden sürekli sıvı/iltihap akan kişi.
- 4) Vücudundan acı/sancı ile sıvı çıkan kişi.¹⁶¹
- 5) Vücudundan -acı/sancı ile olmasa bile- irin ve iltihap çıkan kişi.

Yukarıdaki özörlere ilk defa maruz kalan kişinin “özür sahibi” olabilmesi için bu özörlerin -*hükmen de olsa*- bir farz namaz vaktinin tamamında devam etmesi gerekir. Yani bir farz namaz vakti boyunca, bu özörlerin devam etmesi ve bu özörlere olmaksızın abdest alıp namaz kılacak bir vakti bulamaması gerekir.¹⁶² Ama kişi bir defa “özür sahibi” olduktan sonra, bir sonraki vakit namazında tekrar vaktin sonunu beklemesine gerek yoktur, namaz vaktinde özür varsa “özür sahibi” olduğu için [hemen abdest alıp namaz kılabilir].

Özür sahibi kişilerin özür sahibi olmaktan çıkmaları için, bir vakit namazın tamamında yani bir vaktin hiçbir anında söz konusu özörleri görmemeleri gerekir. Bu durumda özörleri kesildiği andan itibaren, özür sahibi olmaktan çıkmış olurlar. Hatta özörleri abdest alırken veya namaz kılarken kesilse ve bir sonraki vaktin girişine kadar da özür tekrar etmese abdesti ve namazı iade eder.

Özür sahibi olan kişi,¹⁶³ her namaz vakti için abdest almak zorundadır.

¹⁶⁰ Sürekli akan burun kanaması veya yaralar eğer bir şekilde kanaması durdurulmıyorsa ve oturarak veya ima ederek de olsa namaz kılarmıyorsa bu durumda da mazur kabul edilir. Şürünbülâfî, *Merâkî'l-felâh*, I, 63.

¹⁶¹ Kulak, göğüs, göbekten de çıksa hüküm böyledir. Çünkü yaradan çıktığı için bunlar abdesti bozmaktadır. Tahtavî, *Hâşîye*, I, 149.

¹⁶² Yani yukarıda zikredilen sıkıntılara ilk defa maruz kalan kişinin “özür sahibi” olarak kabul edilebilmesi için o özürün bir farz vaktin tamamında devam etmesi gerekmektedir. Yoksa vaktin başında örneğin idrar damlaması olsa ve tutamasa “özür sahibi” olmuş olmaz, namazını vaktin sonuna kadar erteler. Çev.

¹⁶³ Ve de istihaze kanaması gören kadın. *Talikat*, s. 46.

¹⁶⁴ Vakit içerisinde almış olduğu abdestle dilediği kadar farz ve nafile namaz kılabilir. Özür devam ederken abdest almışsa veyahut abdest aldıktan sonra o vakit içerisinde özür akıntısı olmuşsa bu durumda vakitin çıkması ile almış olduğu abdest bozulmuş olur. Ancak özür akıntısı kesildikten sonra abdest alsın ve vaktin çıkışına kadar da yeni bir akıntı olmasın; *-başka bir akıntı veya abdesti bozan şey olmadığı müddetçe-* sırf yeni bir vaktin girmesiyle abdest bozulmuş olmaz.

Özür sahibinin elbisesine bir dirhemden fazla özür akıntısı bulaşırsa ve [bu akıntıyı temizlese bile] namazı bitirmeden tekrar akıntı bulaşıyorsa, elbisesini yıkamadan o şekilde namaz kılması caizdir. Ancak akıntı namazı kılacak kadarlık bir sürede tekrar olmuyorsa bu durumda elbisesi necis olur, temizlemesi gerekir.

Özür sahibi kişinin abdesti, o özür için abdest alması ve [özür dışındaki] abdesti bozan başka bir şeyin meydana gelmemesi şartıyla sadece vakit içerisinde devam eder.

a) Özür akıntısı kesilen kişi, abdesti bozan başka bir nedenden dolayı abdest aldıktan sonra tekrar özür akıntısı olsa b) veyahut da özür akıntısından dolayı abdest aldıktan sonra abdesti bozan başka bir durum oluşsa her iki durumda da abdesti devam etmiş olmaz.

Özür sahibinin, özür akıntısını durdurmaya çalışması vaciptir. Eğer tamamen durduramıyorsa imkân ölçüsünce azaltılması gerekir. Bunun için gerekirse namazı ayakta veya oturarak ima ile kılar. Ancak özürlü durdurmak için, sırt üstü yatarak namaz kılamaz.

Bant veya bir dolgu malzemesi ile özür akıntısının durdurulması mümkünse veya namazın ima ile kılınması halinde özür akıntısı olmuyorsa bu durumlarda kişi özür sahibi olmaktan çıkmış olur.¹⁶⁵

¹⁶⁴ Her farz ve nafile namaz için abdest almaz, her farz vakit için abdest alır. Zira Hz. Peygamber, "İstihâze kanı gören kadın, her namaz vakti için abdest alır" buyurmuştur. Diğer bütün özür sahipleri de istihâze kanı gören kadın gibi olduğundan delil onlara da şamildir. Şürûnbulâli, *Merâki'l-felâh*, I, 63.

¹⁶⁵ Yelini tutamayan kişi, idrarını tutamayana namazda uyamaz. Çünkü idrarını tutamayan kişinin hem abdesti bozulur hem de elbisesine necaset bulaşır. Yelini tutamayanın ise sadece abdesti bozulur. Haskefi, *ed-Durru'l-muhtâr*, I, 46.

Necasetler ve Temizlenme Yolları

[Hakiki Necasetler]¹⁶⁶

Hakiki necasetler, “galiz (ağır)” ve “hafif” olmak üzere ikiye ayrılır.

Ağır necasetler şunlardır:

1) Şarap, şarap posasından (tortu) oluşan damlacıklar ve diğer sarhoş edici tüm içecekler.¹⁶⁷ Hurma şırası (nebiz) gibi mübâh içecekler necis değildir.

2) Akıtılmış kan¹⁶⁸

3) Akıcı kan taşıyan ölmüş hayvan eti¹⁶⁹ ve tabaklanmadan önceki derisi

4) Eti yenmeyen canlıların idrarı¹⁷⁰

5) Köpeğin dışkısı, yırtıcı hayvanların dışkısı ve salyası¹⁷¹, kaz, ördek ve tavuğun dışkısı

¹⁶⁶ Necasetler **hakikî** ve **hükmi** olarak ikiye ayrılır. Hakikî necaset, idrar, kan gibi gerçek varlığı olan necasetlerdir. Hükmi necaset ise, abdestsiz ve cünüplük gibi Şer'in var kabul ettiği necasetlerdir. Abdestsizlik, cünüplük ve hayız gibi hükmi necasetler yukarıda detaylıca ele alındı. Çev.

¹⁶⁷ Bira vb. gibi. *Talikat*, s. 47.

¹⁶⁸ Akıtılmış kan, “*De ki: ‘Bana vahyolunanda, leş, akıtılmış kan, domuz eti ki pistir ve günah işlenerek Allah’tan başkası adına kesilen hayvandan başkasını yemenin haram olduğuna dair bir emir bulamıyorum.’*” (En’am 45). ayetiyle haram kılınmıştır. Haram olan akıtılmış kandır. Bu açıdan;

1) Etin üzerinde veya damarlarda kalan kan, keza kalp, dalak ve ciğer gibi organların üzerinde ve içerisinde kalan kan haram değildir.

2) Akmamış kan abdesti bozmaz.

3) Pire, bit ve sinek gibi hayvanların kanı çok olsa bile necis değildir.

4) Balık kanı necis değildir.

5) Şehidin kanı ise sadece şehit için necis **değildir**. Ancak başkanı için şehit kanı da necistir. Bkz. Şürünbülâî, *Merâkî'l-felâh*, s. 65

¹⁶⁹ Balık, çekirge ve akıcı kanı olmayanlar hariç. Bkz. Şürünbülâî, *Merâkî'l-felâh*, s. 65

¹⁷⁰ Sadece anne sütü ile beslenen bebeğin de idrarı necistir. Bkz. Şürünbülâî, *Merâkî'l-felâh*, s. 65

¹⁷¹ Çünkü salya necis olan etten tevellüt eder. Bkz. Şürünbülâî, *Merâkî'l-felâh*, s. 65

6) İnsan vücudundan çıkan ve abdesti bozan sıvı-katı her şey.¹⁷²
Yel hariç.

Hafif necasetler ise şunlardır:

- 1) Atın idrarı
- 2) Eti yenen hayvanların idrarı
- 3) Eti yenmeyen kuşların dışkısı¹⁷³

[Necasetlerin Ne Kadar Affedilmiştir?]

Ağır necasetlerden affedilen miktar:

1) Katı ve göz ile bakıldığında görülen necasetlerin ağırlık olarak bir dirhem miktarı affedilmiştir. -Bir dirhem, yirmi kırât ağırlığındadır.¹⁷⁴- Katı necasetin kendisi değil de sadece izi görülüyorsa, bu necis kabul edilmez.

2) Sıvılarda affedilen miktar; “avuç içi ayası” kadardır. Yani avuç düz açılıp içine su bırakıldığında avuç içinde kalan su miktarı kadar sıvı necaset affedilmiştir.

3) Elbise vb. şeylerdeki kedi idrarı. [İçerisinde sıvı bulunan¹⁷⁵] yemek kapları müstesna olup kabın içerisine böyle bir necaset düşse necis olur.

4) Buğday vb. maddelere düşen fare dışkısı, izi görülmedikçe affedilmiştir. Ancak elbise ve sıvılara düşen fare dışkısı her halükarda necistir.

¹⁷² Yani akıcı kan, istihaze, hayız ve nifâs kanı, meni, mezi, vedi, ağız dolusu kusuk gibi insanın vücudundan çıkan ve abdesti bozan her şey. Bkz. Şürûnbulâli, *Merâki'l-felâh*, I, 65

¹⁷³ Şahin ve çaylak gibi. Normalde eti yenmeyen hayvanın dışkısının ve salyasının da ağır necaset olarak kabul edilmesi gerekirdi. Ancak zaruret sebebiyle bunlar hafif necaset kapsamında kabul edilmiştir. Eti yenen kuşların dışkısının temiz olduğu zaten açıktır. Çev.

¹⁷⁴ Bir kırat yaklaşık olarak 0,2 gramdır. Buna göre 20 krat, yaklaşık 4 gram etmektedir. Çev.

¹⁷⁵ *Talikat*, s. 48.

5) Bir ihtiyaç için yürünülen caddelerdeki kaçınılması mümkün olmayan çamurlar, kasıt olmaksızın elbiseye bulaşırsa, gözle görülmediği sürece affedilmiştir. Çamurdaki necaset fazla olsa bile yine de affedilmiştir.

6) Necasetin dumanı/buharı.

7) Tezek tozu.

8) Ölü yıkayan kişinin üzerine, yıkamadan kaynaklanan ve korunması mümkün olmayan sıçramalar affedilmiştir.¹⁷⁶ Ölü dört defa yıkandıktan sonra hem sıçrayan hem de biriken artık sular temizdir.¹⁷⁷

9) -Elbise veya suda eseri görülse bile- iğne ucu kadar idrar sıçramaları affedilmiştir.

10) Bir kimse kuru bir necaset üzerinde yatıp terlese veyahut ayakları ıslakken kuru bir necaset üzerinde yürüse, bu iki durumda eğer necasetin eseri görülüyorsa vücut-ayak necis olur, görülüyorsa olmaz.

11) Nehre [veya herhangi bir akan suya] düşmüş bir necaset elbiseye değse, bu durumda eğer necasetin eseri elbisede görülüyorsa necis olur, görülüyorsa olmaz.

12) -İdrar dışındaki¹⁷⁸- Necis bir sıvıyla ıslanmış bir bez, kuru ve temiz bir elbiseye sarılsa bu durumda; eğer kuru ve temiz bez sıkıldığında su damlamıyorsa ve üzerinde necasetin izi de görülüyorsa, nem almış olsa bile, temizdir.

13) Kuru ve necis bir yere, yaş [ve temiz] bir bez serilse, yerdeki necaset nemlense ancak temiz bezde necasetin izi görülme bu durumda bez kirlenmiş olmaz.

14) Rüzgâr bir necasetin üzerinden estikten sonra bir elbiseye çarpsa; bu durumda elbisenin üzerinde necaset izi olup olmamasına bakılır: Necaset izi varsa elbise pislenmiş olur, yoksa temizdir.

¹⁷⁶ Sadece yıkanırken kaçınılmayan sıçramalar **umum-ı belvâ** sebebiyle affedilmiştir, bundan dolayı ölüyü yıkarken yere su toplansa, yerdeki suyun sıçraması durumunda elbise necis olur. Ancak üç defa yıkandıktan sonraki yıkama esnasındaki sıçramalar temizdir. Bkz. İbnu'l-Hümâm, *Fethu'l-kadîr*, I, 209.

¹⁷⁷ Çünkü ölünün necaseti hades değil, habestir. İbn Abidin, *Reddu'l-muhtâr*, I, 325.

¹⁷⁸ İdrar bulaşmış ıslak bir bez ile kuru ve temiz bir bez sarılsa, sadece nemin bulaşmış olması bile kuru bezi necis hale getirir. *Talikat*, s. 49.

Hafif necasetlerden affedilen miktar ise¹⁷⁹ bütün vücudun veya elbisenin dörtte biri kadarıdır. Elbisenin büyük olması durumu değiştirmez.

[Necasetin Temizlenmesi]

Görünen necasetlerin temizlenmesi¹⁸⁰

Gözle görünen bir necaset, necasetin giderilmesiyle temiz hale gelir. Bir defa su dökmekle de eğer necaset giderilmişse bu temiz olması için yeterlidir. Su, normal akan bir su olabileceği gibi, çok miktardaki durgun su da olabilir. Aynı şekilde necasetin üzerine su dökülerek temizlenmesi mümkün olduğu gibi, bir kap/leğende de yıkanarak da temizlenir.

Necaset izale edildikten sonra, çıkması meşakkatli olan renk ve koku gibi izlerin kalması zarar vermez, bundan dolayı bunun giderilmesi için sıcak su veya sabun gibi [temizlik ürünleri] kullanmak zorunlu değildir. Necaset giderildikten sonra yıkanan şeyde kalan koku *-giderilmesi zor olmasa bile-* affedilmiştir. Ancak tadın kesinlikle temizlenmesi gerekir. Çünkü tadın kalması necasetin kendisinin henüz giderilmediğini gösterir.

Elbiseye kirli boya dökülse, elbise kendisinden temiz su akana kadar yıkanır,¹⁸¹ temiz su geldikten sonra üzerinde kalan boya rengi affedilmiştir. Elbiseye dökülmüş kirli yağ temizlendikten sonra üzerinde kalan yağ izi zarar vermez. Ancak elbiseye dökülen şey, ölmüş hayvan yağıysa bu durumda izinin kalması halinde elbise temiz olmuş olmaz. Zira bu yağın bizatihi kendisi (*ayn*) necistir.¹⁸² Bundan dolayı da bu yağ

¹⁷⁹ Hafif necasetlerin hükmü metinde yukarıda 8. Maddeden sonra yer almaktadır. Ancak devamında tekrar ağır necasetlerin hükümleri ele alındığından akışın bozulmaması için buraya alınmıştır. Çev.

¹⁸⁰ Görünen necasetten kasıt, kuruduktan sonra gözle görülebilen necasetlerdir. Mesela kan gibi. Görülmeyen necasetler ise, idrar gibi, kuruduktan sonra gözle görülemeyenlerdir. *Talikat*, s. 49.

¹⁸¹ Bir görüşe göre temiz su aktıktan sonra üç kere daha yıkanır. Bkz. Şürünbülâli, *Merâki'l-felâh*, s. 67.

¹⁸² Özü itibarıyla necis olan şeye *necisu'l-ayn* denir. Mesela domuz *necisu'l-ayn*ıdır. Çev.

ile hayvan derisi bile tabaklanamamaktadır. Bununla beraber böyle bir yağ -*camî dışındaki*- mekânlarda aydınlatma aracı olarak kullanılabilir.

Görünmeyen necasetlerin temizlenmesi:

Görünmeyen necasetler, necasetin bulaştığı bölgenin **üç defa yıkanması** ve her defasında artık damlamayacak derecede **sıkılmasıyla** temiz hale gelir. [Buradaki sıkımda kişinin gücü esas alınır, bundan dolayı yıkayan kişi sıkıp su akmasa, daha sonra] başka biri gelip o elbiseyi sıkırsa ve su damlasa, bu ona göre kirli olsa da, ilk başta yıkayıp sıkan kişiye göre temizdir.

Sıkıldığında zarar gören tülbent gibi şeyler; üç defa yıkayıp [kendiliğinden] **damlamasının kesilmesiyle** temiz hale gelir. Taş, bakır ve eski (taşlaşmış) çömlek gibi necaseti emmeyen maddeler ve yine vücut, ayakkabı ve mest gibi necaseti az emen maddeler de bu şekilde temizlenir.

Fakat yeni yapılmış çömlek gibi necaseti çokça emen maddeler ve necis bir yağ ile tabaklanmış deriler, üç defa suya atılmak ve her defasında **kurutmakla** temiz hale gelir.

Bütün bu hükümler; kirlenen şeylerin kap, leğen gibi şeylerde yıkanması durumunda söz konusu olur. Eğer necasetin üzerine bolca su dökülse veya [akan bir suyun içine konması sûretiyle] üzerinden bolca su geçse bu durumlarda sıkma, kurutma, tekrar batırma gibi işlemlere gerek kalmasızın temiz hale gelir.

[Temizlik Araçları]

Hakiki bir necaset, -*daha önce kullanılmış olsa bile*- **su** ile temizlenebileceği gibi sirke, gül suyu gibi¹⁸³ temiz, akıcı ve temizleyici özelliği olan **sıvılarla** da temizlenebilir. Hatta bazen tükürükle dahi necaset giderilebilir. Şöyle ki, mesela kişi kirlenen parmak, dudak veya memesini

¹⁸³ Hatta taze fasulye gibi bitkilerden çıkan sularla dahi necaset giderilebilir. Zira bunlar da necaseti ortadan kaldırmaktadır. Bkz. Şürünbülâî, *Merâkî'l-felâh*, s. 68

yalarsa ve her defasında tükürükte necasetin izi kalmasa buralar temiz hale gelir. Süt ve zeytinyağı temizlik aracı olarak kullanılamaz.

Mest vb. bir şeye *-yaş da olsa-* maddî [yani dokunulduğunda hissedilebilen] bir necaset bulaşsa veyahut meste şarap, idrar gibi bir necaset bulaşsa ve daha sonra bunlar toprağa bulaşıp **toprakla** kaplansa;¹⁸⁴ bu durumda ovalansa veya kazılsa veya silinse ve necasetin izi ortadan kalksa temiz hale gelir, eğer necasetin izi ortadan kalkmıyorsa bu durumda temiz olmuş olmaz. Meste eğer idrar veya akan kan gibi maddi necaseti olmayan türden bir şey bulaşsa yıkanması gerekir.

Pürüzsüz/cilalı ve parlak malzemelerin üzerindeki necasetler, -maddi türde olmasa bile-¹⁸⁵ **silinse** ve necasetin izi yok olsa temiz hale gelir. Mesela ayna, tırnak, kemik, cam, tas, çini, kaplanmış cilalı ahşap tabaklar, nakışsız çelik ve gümüş levhalar gibi.

Topraktaki necaset **kuruyup** necaset izi yok olsa üzerinde namaz kılınabilir. Ancak bu toprakla teyemmüm alınamaz.¹⁸⁶ Necasetin kurumasıyla toprak üzerinde yer alan ağaç, ot ve ayrıca toprakta sabit olan her şey temiz olur.

Aynı [özü] **değişim** geçiren necaset, temizlenmiş olur. Buna göre mesela bir necaset tuza dönüşse veya ateşte yanıp kül olsa veya domuz sabuna dönüşse veyahut pislik kuyuda çamura dönüşse temizlenmiş olurlar. Ancak bir domuz yağa dönüşse temiz olmaz, necistir.

Elbise veya bedene bulaşıp kurumuş olan saf meni **ovalanarak** temizlenebilir.¹⁸⁷ Ancak bunun için meninin çıktığı cinsel organın başının temiz olması gerekir [ki çıkan meni necasete bulaşmasın]. Buna göre ya meni çıkmadan önce cinsel organ su ile yıkanmış olacak ya meni

¹⁸⁴ Fetvaya esas olan görüş bu olup meşâyih'in çoğu bu görüştedir. Zira Hz. Peygamber, "Birinizin mestlerine bir pislik bulaştığında onu toprakla temizlesin" buyurmuştur. Bkz. Şürünbülâfî, *Merâki'l-felâh*, s. 68

¹⁸⁵ Yani ister necaset ıslak, ister kuru, ister gözle görülen olsun ister olmasın fark etmez. Çünkü sahabiler kılıçlarıyla savaşırsın sonra onu siler ve kılıçları üzerlerinden namaz kılarlardı. Aynî, *el-Binâye*, I, 719.

¹⁸⁶ Çünkü teyemmüm alınacak toprağın temiz olması şarttır. Bkz. Şürünbülâfî, *Merâki'l-felâh*, s. 68

¹⁸⁷ Meninin izinin kalması zarar vermez. Tahtavî, *Hâşiye*, s. 165

delikten çıkarak sadece cinsel organın ucuna bulaşmış olacak ya idrar sadece cinsel organın başına bulaşmış olacak ya da hem idrar hem de meni cinsel organa bulaşmamış olacak. Hem idrar hem de meni cinsel organa bulaşmışsa ovalamakla temizlenmez, yıkanması gerekir. Erkek ile kadının menisi arasında bir fark bulunmadığı gibi, meninin elbise veya bedene bulaşması arasında da bir fark yoktur. Yukarıdaki hükümler kurumuş meniler için söz konusuydu, eğer meni ıslaksa ancak yıkanarak temiz hale gelir.

Güneş ve toprakla da olsa, **tabaklanan** şeyler temiz olur. Domuz¹⁸⁸ ve insan¹⁸⁹ derisi hariç, *ölmüş hayvan derisi, mesane, bağırsak* gibi tabaklanmaya müsait olan her şey tabaklanabilir.

Eti yenmeyen bir hayvan, **şer'i bir kesimle** boğazlansa derisi temiz hale gelir, ancak eti haramdır.

Ölmüş hayvanın *-kökünden çıkarılmamış*-¹⁹⁰ kılı, kemiği, tırnağı/pençesi ve yağ içermeyen boynuzu temizdir. Sıvı bile olsa, [henüz sütten başka bir şey yemeyen] ölmüş kuzunun kursağı (şirden) temizdir.

[Ölmüş] İnsanın *-kökünden koparılmamış*- kılı, kemiği ve yağ içermeyen tırnağı temizdir.

Balığın kanı temizdir. Misk, hem temiz hem de helaldir.¹⁹¹ Kesilmemiş olan ceylanın misk kesesi -yaş olsa bile- temizdir. Kedi miski¹⁹² ve anber de temizdir.

¹⁸⁸ Çünkü domuz derisi, özü itibarıyla necistir. Tabaklama aslen temiz olan derideki necis nemi çıkarmak için yapılmaktadır. Oysa domuz öz itibarıyla necis olduğu için temiz hale gelmez. Bkz. Şürünbülâfî, *Merâki'l-felâh*, s. 69.

¹⁸⁹ Bunun sebebi, insanın hürmeti ve kerametinin korunmasıdır. Kaldı ki tabaklanmakla temiz olduğu hükmüne ulaşılsa bile yine de insanın diğer cüzleri gibi derisinin de kullanılması caiz olmaz. Bkz. Şürünbülâfî, *Merâki'l-felâh*, s. 69.

¹⁹⁰ Burada kökünden çıkarılmamış kaydının konulmasının sebebi, kökünden çıkarıldığında kökünün necis olmasından dolayı kılın tamamının necis kabul edilmesidir. *Talikat*, s.53.

¹⁹¹ Temiz olması dışında ayrıca yenilmesinin de helal olduğunu ayrıca zikretmesi, her temiz olan şeyin yenilmesinin helal olmamasından ileri gelmektedir. Mesela toprak temizdir, ama yenilmesi helal değildir. Bkz. Şürünbülâfî, *Merâki'l-felâh*, s. 70.

¹⁹² Gerek kedi miski, gerekse de aslında bir ceylan kanı olan misk tabii olarak değişime tabi tutulduğu için temiz hale gelmektedir. Bkz. Şürünbülâfî, *Merâki'l-felâh*, s. 70.

Namaz

Namaz, kadın erkek bütün mükelleflere **farz-ı ayndır**.¹ Mükellef, Müslüman, akıllı ve bâliğ olan kişidir. Yedi yaşını bitiren çocuklara namaz kılmaları emredilir, on yaşını bitirince namaz kılmazlarsa **-odun (vs.) ile değil de-** elle dövülür. Namazı inkâr eden kâfir olur. Tembellikten dolayı namaz kılmayan kişi, kılana kadar hapsedilir.

Namaz tamamen bedeni bir ibadettir, bundan dolayı yerine başka birinin kılmasıyla veya mal ödenerek asla yerine getirilmiş olmaz.

Namazın sebebi,² vaktin içerisinde namazın eda edildiği bir zaman dilimidir. Eğer vakit içerisinde namaz eda edilmezse, vaktin tamamı namazın sebebi olur.³ Namaz, vaktin başında **geniş zamanlı**⁴ olarak farz olur.

¹ Namaz, hicretten bir buçuk sene önce İsrâ gecesinde farz olmuştur. Beş vakit namaz farz olmadan önce güneş doğmadan ve batmadan önce olmak üzere iki vakit kılınıyordu. Haskefi, *ed-Durru'l-muhtâr*, I,52.

² Sebebin tanımı Temizlik bölümünün en başındaki dipnotta izah edildi.

³ Şöyle ki: Öğle vaktinin 12.00 de girdiği ve 15.00'te çıktığını farz edelim. Bu durumda bu saatlerin herhangi bir bölümünde namaz eda edilebilir. Hangi zaman dilimi içerisinde eda edilirse o dilim, namazın farz olmasının sebebi olur. Görüldüğü gibi bu durumda namazın sebebi sadece bir zaman dilimidir. Ancak namaz bu vakitler içinde kılınmazsa, yani kazaya kalmışsa namazın sebebi tüm vakit olur. Çev.

⁴ Bir vacip için takdir edilen vakit, eğer hem o vacibi hem de o vacip türünden başka ibadetlerin eda edilmesine elverişliyse vacip geniş zamanlıdır. Çev.

Namaz Vakitleri

Farz Namazların Vakitleri

Sabah namazının vakti, *fecr-i sâdık*⁵ doğmasıyla başlar, güneşin *-biraz da olsa-* doğmasıyla biter.⁶

Öğle namazının vakti, güneşin zevaliyle⁷ başlar ve gölge boyu [İmâmeyn'e göre] bir misline, [Ebu Hanife'ye göre] iki misline⁸ ulaşınca kadar devam eder. Ancak gölge boyundan zeval vaktindeki mevcut normal gölgenin (fey-i zevâl) çıkarılması gerekir.⁹

İkinci namazının vakti, gölge boyu bir veya iki misli olunca başlar ve güneş batıncaya kadar devam eder.

Akşam namazının vakti, güneşin batışıyla başlar ve *kırmızı şafak*'ın yok olmasına kadar devam eder.¹⁰

Yatsı ve vitir namazının vakti, kırmızı şafağın yok olmasıyla başlar ve sabah namazı vaktinin girmesine kadar devam eder. Vitir namazı yatsı namazından önce kılınmaz, yatsının vitirden önce kılınması lazımdır.¹¹

⁵ Fecr-i sadık ufuk çizgisinde *enine* görülen beyazlıktır. Yaklaşık üç derece (10-15 dakika) öncesinde *boyuna* ortaya çıkan ve kısa bir süre sonra ortadan kalan beyazlığa "yalancı fecir" anlamında *fecr-i kâzib* denir. Çev.

⁶ Yani güneş doğmadan önce hemen önce biter. Çev.

⁷ Yani tam tepe noktasına gelip hafif batıya kaymasıyla başlar. Çev.

⁸ Ebu Hanife'nin görüşü olan iki misl görüşünü almak ihtiyata daha uygundur. Şürünbülâî, *Merâkı'l-felâh*, s.72.

⁹ Gölgenin bir misli olması demek mesela bir metrelik çubuğu esas aldığımızda bunun gölgesinin bir metre olması demektir. Ancak bu bir metrelik çubuğun, tam tepe noktasındayken belli bir gölgesi varsa, mesela çubuğun yarım metrelik gölgesi varsa, bu yarım metre gölge göz ardı edilir ve toplam bir buçuk metre gölge oluştuğunda öğle vakti çıkmış kabul edilir. Çev.

¹⁰ Ebu Hanife'ye göre akşam namazının son vakti, kırmızı şafağın kaybolup beyazlığın doğmasıyla biter. İmâmeyn ve diğer mezhep imamlarına göre ise kırmızı şafağın doğmasıyla akşam namazı biter. Hanefi mezhebindeki genel kanaate göre, fetva imâmeynin görüşüne göredir. Meydânî, *el-Lübab*, I, 56-57.

¹¹ İmâmeyn'e göre vitrin vakti, yatsı namazı kılındıktan sonra başlar. Ebu Hanife'ye göre ise yatsı ve vitrin vakti aynıdır, ancak yatsı vitirden önce kılınmalıdır. Bkz. Meydânî, *el-Lübab*, I, 57.

Yolculuk veya yağmur gibi bir sebep/özürden dolayı bir vakitte iki farz namaz cem edilemez. Sadece hac yapanlar için Arafat ve Müzdelife'de namazlar cem edilir.¹²

[Farz Namazları Kılmanın Faziletli Olduğu Vakitler]

Erkeklerin sabah namazını, aydınlıkta kılması (isfâr) müstehaptır. Namazın geciktirileceği vakit şöyle hesaplanır: Kıldığı namazın fasit olacağı farz edildiğinde, tekrar abdest ve gusül alıp o namazı iade edecek kadarki zaman dilimi, namazın geciktirileceği vakittir.

Yazın öğle namazını, serinlik vakitte (ibrâd), kışın da vakit girince hemen kılmak müstehaptır. Ancak kışın hava bulutluysa öğle namazı [biraz] geç kılınır.

İkinci namazını geç kılmak müstehaptır, ancak bunu güneşin bulanmaya başladığı vakte¹³ bırakmamak gerekir. Bulutlu günde ikinci namazını hemen kılmak müstehaptır.

Akşam namazını hemen kılmak müstehaptır. Bulutlu günde geç kılınır.

Cemaatle namaz kaçmayacaksa yatsı namazını gecenin üçte birine¹⁴ kadar geciktirmek, bulutlu günde ise erken kılmak müstehaptır.

Uyanıp kılacağı konusunda kendisine güveni olan kişinin vitir namazını gecenin üçte birine kadar geciktirmesi müstehaptır.¹⁵

¹² Burada diğer mezheplerin görüşlerinin Hanefi mezhebinde olmadığı ifade edilmeye çalışılmaktadır. Diğer mezheplerde namazların cem'i, Arafat ve Müzdelife dışında aralarında farklıklar olsa da başta yolculuk olmak üzere diğer bazı sebepten dolayı da mümkündür. Çev.

¹³ Yani batmaya yüz tutmaya başlayınca renginin değişmeye başladığı vakte kadar. Çev.

¹⁴ Gecenin üçte biri şöyle hesaplanır: Yatsı namazı ile sabah namazı arasında kaç saat olduğu hesaplanır ve üçe bölünür. Yatsı namazının üzerine bunun ilk üçlük bölümü eklenince gecenin üçte biri çıkar. Bir örnek üzerinde açıklayacak olursak: Yatsı namazının saat 20.00'de sabah namazının da 05.00'te girdiğini varsayalım. Bu durumda yatsı ile sabah namazı arasında 9 saat bulunmaktadır. 9'u üçe böldüğümüzde yatsı namazı üç dilime bölünmüş olur. İlk üç saati yani 20.00 ile 23.00 arası gecenin üçte biri, 23.00 ile 02.00 arası üçte ikisi ve kalan üç saat de son dilimi olmaktadır. Çev.

¹⁵ Uyuduğunda uyanamayacağı endişesi olan kişi, uyumadan önce kılar. *Talikat*, s.55.

[Namaz Kılmanın Sahih Olmadığı ve Mekrûh Olduğu Vakitler]

Üç vakitte, *bu vakitler girmeden önce zimmette lazım olmuş farz ve vacip*¹⁶ bir namaz kılmak sahih değildir.¹⁷

1) Güneşin doğmaya başlamasından, bir veya iki mızrak boyu yükseldiği vakte kadar.

2) Güneşin tam tepe noktasında (istivâ) olduğu andan, batı tarafına kaydığı (zevâl) vakte kadar.

3) Güneşin sararmaya başlaması¹⁸ anından, batışına kadar. Bu vakitte sadece o vaktin farzı [yani o günkü ikindinin farzı] kılınabilir.¹⁹ Buna göre mesela bir önceki gün kılmadığı ikindinin kazası da kılınmaz. O günün ikindi namazı bu mekrûh vakitte kılındığında [aceleyle kılınmasına gerek yoktur] kıraat, sünnete uygun olarak okunur. Çünkü kerahet namazı o vakte kadar tehir etmektedir, vaktin kendisinde namaz kılmakta değildir.

Bu üç vakitte o zamanda vacip olan bütün namazları kılmak sahihtir.²⁰ Buna göre bu vakitlerde;

1) Bir cenaze namazı zuhur ettiğinde *-hiçbir kerahet olmaksızın- cenaze namazının kılınması sahihtir.*

2) Bu vakitlerde içinde tilavet secdesi bulunan bir ayet okunduğunda tilavet secdesini yapmak *tenzihen mekrûh* olmakla beraber sahihtir.

3) *Bu vakitlerle kayıtlı* nezredilmiş bir namazı kılmak, mesela bu vakitlerde başlanılıp bitirilen tavaf için iki rekâtlik tavaf namazı kılmak *tahrîmen mekrûh* olmakla beraber sahihtir.

¹⁶ Zimmette sabit farz ile hem kaza hem de eda kastedilmektedir. Zimmette sabit olan vaciple kasıt ise, vitir namazı, mutlak nezir, tavaf namazı, bozulmuş nafîle namazlar gibi vacip namazlardır. Bkz. Tahtâvî, *Hâşiye*, s.185.

¹⁷ Zira Ukbe b. Âmir şöyle rivayet etmiştir: "Hz. Peygamber üç vakitte namaz kılmanızı ve cenazelerimizi defnetmemizi [yani cenaze namazı kılmanızı] yasakladı. Güneşin doğuşundan yükselmesine kadar, istiva vaktinden zevaline kadar ve sararmaya başlamasından batışına kadar." Mevsili, *İhtiyar*, I,41.

¹⁸ Sararma ile kast edilen kişinin artık çıplak gözle güneşe bakabilecek kadar ışığının zayıflaması kast edilmektedir. Şürünbülâlî, *Merakî'l-felâh*, s.76.

¹⁹ Zira ikindi namazının sebebi olan "ikindi vaktinden bir zaman dilimi" hala mevcuttur.

²⁰ Yani bu mekrûh vakitlerde kişiye vacip olan namazlar kılınabilir. Çev.

4) Kasten nafilâ namaz kılmak *tahrîmen mekrûhtur*. Tahiyyetu'l-mescid de aynı hükme tabidir.²¹

5) Bu vakitlerde başlanılmış [nafilâ] bir namaz bozulursa o vakitte kaza edilmesi sahihtir.

[Bu vakitlerde sahih olmayan veya tahrîmen mekrûh olan bir namaz kılınmaya başlanmışsa] Başlanan bu namazların bozulması ve mekrûh olmayan bir vakitte kılınması vaciptir.

Sabah namazının farzından sonra güneş doğuncaya kadar, ikinci namazının farzından sonra güneş sararuncaya kadar bütün namazlar kerahet olmaksızın kılınabilir. Bununla beraber bu iki vakitte şu namazlar *tahrîmen mekrûhtur*:

- 1) Mükked veya gayri mükked nafilâ namazlar
- 2) İki rekâtlik tavaf namazı²²
- 3) Bozmuş olduğu nafilâ namazın kazası
- 4) Nezredilmiş namazlar.

Mekrûh olan diğer bazı vakitler şunlardır:

- 1) Akşam namazından önce nafilâ namaz kılmak mekrûhtur.²³

²¹ Bununla bu vakitlerde kılınan namaz için bir sebep olması ile olmaması arasında bir fark olmadığı işaret etmektedir. Şafii mezhebinde farklı olarak bir sebep varsa bu vakitlerde namaz kılmak mekrûh olmamaktadır. Mesela camiye giren kişinin tahiyyetu'l-mescid namazını kılması mekrûh değildir, çünkü camiye girdiği için bir sebep oluşmuştur. İbn Abidin, *Reddu'l-muhtâr*, I, 375.

²² İbn Abidin'in bu konudaki ifadesi şöyledir: "Bu ifadenin zahirinden o vakitte tavaf yapılmış olsa bile tavaf namazı kılmanın mekrûh olduğu anlaşılmaktadır. Ben bu konuda açık bir ifadeye rastlamadımsa da Tahavî'nin *Şerhu'l-Asâr* adlı eserinde buna delalet eden şu rivayet bulunmaktadır: "Muâz b. Afrâ' ikindiden sonra veyahut [bir rivayette] sabah namazından sonra tavaf yapmış ve tavaf namazı kılmamıştı. Bunun sebebi kendisine sorulduğunda: 'Hz. Peygamber sabah namazının farzından sonra güneş yükselinceye kadar, ikinci namazından sonra güneş batıncaya kadar namaz kılmaktan nehyetti' diye cevap vermiştir." İbn Abidin, *Reddu'l-muhtâr*, I, 375.

²³ Zira akşam namazını geciktirmek mekrûhtur, sadece birazcık bekletilebilir. Haskefi, *ed-Durru'l-muhtâr*, I, 54

2) Cuma günü imam, hutbe için [imam] odasından çıktığı andan ve yahut [cemaatin içinde oturuyorsa] minbere çıkmak için ayağa kalktığı andan, Cuma namazı bitinceye kadar nafil kılma mekrûhtur.

3) Diğer hutbeler esnasında da nafil namaz kılma mekrûhtur. Mesela nikâh akdi ve Kur'an hatmi esnasındaki hutbe ile Bayram namazları ve Hac için okunan hutbe gibi. Ancak tertib sahibinin kılmamış olduğu namazı varsa hutbe esnasında namaz kılması mekrûh değildir.

4) [Cemaatle] farz namaz kılınırken nafil namaz kılma mekrûhtur. Tertib sahibi olan kişinin kılmamış olduğu namaz varsa, cemaatle namaz kılınırken onun üzerindeki kaza namazını kılması mekrûh değildir. Keza cemaatle sabah namazının farzı kılınırken bir kimse, *teşehhütte de olsa* cemaate yetişeceğine kanaat getiriyorsa sabah namazının sünnetini kılmasında da kerahet yoktur. Ancak sünneti kıldığında namazın biteceğinden endişe ediyorsa sünneti terk eder.

5) Farz namazların müstehab vakitleri daraldığında²⁴ vaktin farzı dışında bir namaz kılma mekrûhtur.

6) Bayram namazından önce evde veya camide, bayram namazından sonra ise sadece camide namaz kılma mekrûhtur, sonrasında evde kılma mekrûh değildir.

7) Arafat ve Müzdelife'de cem edilen iki namaz arasında herhangi bir namaz kılma mekrûhtur. [Müzdelife'de] Akşam ve yatsı cem edilip beraber kılındıktan sonra akşam ve yatsı namazlarının sünneti ve vitir namazı kılınır.

8) Kişinin küçük-büyük tuvalet ihtiyacına veya yellemeye sıkıştığı anda namaz kılması mekrûhtur. Keza yemek hazır olduğunda iştahı da çekmişse o halde namaz kılması mekrûhtur. Kalbi Allah'ı anmaktan meşgul eden, namazı hakkıyla ve huşu içerisinde eda etmeye engel bir durumun olması halinde de namaz kılma mekrûhtur.

²⁴ Yani mekrûh vaktin girmesi yaklaştığında. Çev.

Ezan²⁵

Farz namazlar²⁶ için **ezan** okumak ve kamet getirmek sünnet-i müekked olup bu sünneti terk etmek *günah açısından* vacibi terk etmek gibidir. Ezan ve kamet ister cemaatle ister tek başına kılınsın²⁷ ister eda ister kaza olsun²⁸ ister seferde ister hizada kılınsın bütün bu durumlarda erkekler için sünnettir. *Camide kılınan kazalar hariç* olup bunlar için ezan ve kamet getirilmesi sünnet değildir. Kadınlar için her halükarda ezan okumak ve kâmet getirmek mekrûhtur.²⁹

[Ezanın Şekli]

Önce dört tekbir (Allahu ekber) okunur. Birinci tekbirdaki “**râ**” harfini [Allahu ekber] ya sükûn ile okur³⁰ ya da ikinci tekbirle birleştirip *-sükûna niyet ederek-* fethayla okur.³¹ Böyle yapmayıp birinci tekbinin

²⁵ Sözlükte ezan kelimesi “bildiri” anlamına gelmektedir. Nitekim “Bu Allah ve Resulünden bir ezandır” (Tevbe 3) ayetindeki “ezan” kelimesi “bildiri” anlamında kullanılmıştır. Fıkıh terminolojisindeki anlamı ise “belli vakitlerde ve belli ifadelerle okunan bildiridir.” Namaz vakitlerinin ezandan önce zikredilmesinin sebebi vaktin ezan için sebep olmasından kaynaklanmaktadır. Zira sebep, müsebbepden öncedir. Ezanın diğer şartları ise -sahih olan görüşe göre- lafızlarının Arapça olması ve akıllı kişinin okumasıdır. Meydânî, *Lübâb*, I, 58; Şürûnbulâlî, *Merâkî'l-felâh*, s.78.

²⁶ Cuma namazı için de ezan okumak aynı şekilde sünnet-i müekkeddir. Ancak bayram, cenaze, yağmur duası namazı için sünnet değildir. En sahih görüşe göre yatsı namazı için okunan ezan vitir namazı için yerine gelmiş olmaz. Şürûnbulâlî, *Merâkî'l-felâh*, s.78.

²⁷ Ancak şehirde yaşayıp da tek başına evinde namaz kılan kişinin ezanı terk etmesi mekrûh değildir. Çünkü okunan ezan onun için de yeterlidir. İbn Abidin, *Reddu'l-muhtâr*, I, 384.

²⁸ Çünkü ezan ve kamet cemaatle namaz kılmanın değil, namazın sünnetidir. Haskefi, *ed-Durru'l-muhtâr*, s.55

²⁹ Bunun sebebi ezan ve kâmetin asıl itibarıyla cemaat namazlar için meşru olmuş olmasından kaynaklanmaktadır. Kadınların kendi aralarında cemaatle namaz kılmaları mekrûh olduğu için ezan ve kâmet de onlar için mekrûh olmaktadır. Tahtâvî, *Hâşiye*, s.195

³⁰ Yani “Allahu ekber” şeklinde son harf sükûnlu. Çev.

³¹ Yani “Allahu ekberallahu ekber” şeklinde. Çev.

sonundaki “râ” harfini ötreli³² olarak okumak, sünnete muhalefettir. Daha sonraki kısımlar [En sondaki “lâ ilahe illallah” hariç] hep iki defa okunur. Buna göre ezanın tam şekli şöyledir:

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
 أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
 أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله
 حيّ على الصلاة حيّ على الصلاة
 حيّ على الفلاح حيّ على الفلاح
 الله أكبر الله أكبر
 لا إله إلا الله

[Ezanın Mekrûhları, Mendubları ve Adabı]

Ezan okunurken *tercî* yapılmaz. Tercî, şehadetlerin (yani eşhedu en... kısımlarının) sesli okumadan evvel içten okunması sonra da sesli olarak okunması anlamına gelmektedir. Bu mekrûhtur.³³

Ezanın kelimelerini değiştirerek -yani başına veya sonuna bir hareke eklemek veya uzatılmayan yerleri uzatmak veya başında ve sonunda benzeri bir değişiklik yapmak sûretiyle- *teğanni* yapmak helal olmadığı gibi böyle bir ezanı dinlemek de helal değildir. Bu tıpkı Kur'an'ı teğanni ile okumak gibidir.

Ezan okunurken sesin güzelleştirilmesi hoştur. Ezan cümleleri arasında dinleyenlerin ezana icabet etmesi için kısa bir süre beklenir.

³² Yani "Allahu ekber ıllahu ekber" şeklinde. Çev.

³³ Hanefiler, ezanın tercî ile okunmasını gerekli gören "Hz. Peygamber, Ebu Mahzûre'ye ezanı telkin etmiş ve ona tercî yapmasını emretmiştir" şeklindeki hadisteki tercî'in talim için olduğunu söylemiştir. Zira talimde ezberlemek için genelde ifadeler tekrar edildiği için bazıları bunu ezandan zannetmiştir. Bkz. Mevsili, *İhtiyâr*, I, 42.

Beklemeksizin peşi sıra okumak mekrûhtur ve bu şekilde okunmuşsa iadesi menduptur.

Müezzin, hem ezan hem de kamette “hayye ale’s-salah” derken sağ tarafa, “hayya ale’l-felâh” derken de sol tarafa döner. Tek başına da olsa böyle yapar. Minarede ezan okuyorsa şerefenin içerisinde dönerek okur. Sabah namazında “hayya ale’l-felâh” okunduktan sonra iki defa “es-selatu hayrun mine’n-nevm” der³⁴. Ezan okuyan kişinin iki parmağını kulağına koyması menduptur.

Kâmet, ezandan daha faziletlidir. Kâmet esnasında parmaklar kulağa konulmaz. Kâmet hızlı okunur. “Hayye ale’l-felah”dan sonra iki defa “kad kâmeti’s-salah” denir.

Ezan ve kâmet okunurken kıbleye dönülür, bunu terk etmek *tenzîhen* mekrûhtur. Fakat şehir dışında bir binek üzerinde yolculuk yapan kişinin kıbleye dönmeyi terk etmesinde bir kerahet olmayıp böyle bir durumda binek üzerindeyken ezan okur, kâmeti ise yerde getirir.

[Herkes, okunan şeyin] Ezan olduğunu bilse bile, ezanın Arapça dışında bir dilde okunması yeterli değildir, [yani ezan yerine geçmez].

Ezan okunurken -verilen selamı almak şeklinde de olsa- konuşulmaz. Sesi güzelleştirme amacı dışında öksürerek boğaz temizlenmez. Ezan okunurken konuşulmuşsa ezan yeniden okunur. Ancak bu konuşma çok az ise yenilemeye gerek yoktur.³⁵

Ezan ile kâmet arasında örf olan şekilde “Es-salâh” (Namaza!) diye çağrı yapılır. Ezan ile kâmet arasında namaza gelecek olanların hazır olacağı kadar bir süre oturulur. Ancak müstehab vaktin çık-mamasına da dikkat edilmelidir. Akşam namazının ezanından sonra sadece üç kısa ayet okunacak kadar ayakta sessizce beklenir, sonra kâmet getirilir. Aralarında hiç beklemeksizin ezan ile kâmeti peş peşe okumak mekrûhtur.

³⁴ Hz. Peygamber Bilal’e bunu emretmiş ve bunu sadece sabah namazına tahsis etmiştir. Zira bu vakit uyku ve gaflet vaktidir. Bkz. *Mevsili, İhtiyâr*, I, 43.

³⁵ Bir ve iki kelime konuşulması durumunda tekrara gerek yoktur. *Kuhustânî, Câmiu’r-rumuz*, s. 70.

Şehirde olup da Cuma namazını kaçırmış kişilerin öğle namazı için ezan ve kâmet okuması mekrûhtur.

Kaza namazları için de ezan ve kâmet okunur. Aynı mekânda birden fazla kaza namazı kılacak olan kişi, ilk namaz için hem ezan hem de kâmet okurken, sonraki her bir kaza için sadece kâmet okur; kameti terk etmesi mekrûhtur. Ancak kaza namazlarını farklı mekânlarda kılıyorsa her başladığı namaz için ayrı ayrı ezan ve kâmet getirir.

Kadınların gerek eda gerekse de kaza olarak kıldıkları namazlarda *-tek başlarına da kılsalar-* ezan ve kâmet okumaları mekrûhtur. Keza çocuk ve kölelerin cemaatle kıldıkları namazlarda ezan ve kâmet okumaları mekrûhtur.

Camide kılınan kaza namazları için ezan ve kamet okunması mekrûhtur. Ancak namaz herkesi ilgilendiren bir sebepten ötürü kazaya kalmışsa bu durumda söz konusu namaz kaza edilirken ezan ve kamet okunmasında kerahet yoktur.

Akledebilir yaşa gelmiş çocuğun, kölenin, âmânın, veled-i zinanın ve bedevinin ezan okuması caizdir. Cünüp kişinin hem ezan hem de kâmet okuması mekrûhtur, abdestsiz olan kişinin ise *-ezan değil-* sadece kâmet okuması mekrûhtur. Kadının,³⁶ fâsıkın,³⁷ sarhoşun³⁸ ezan okuması mekrûhtur.

Oturarak ezan okumak mekrûhtur, fakat sadece kendisi için ezan okuyanın oturarak okumasında bir kerahet yoktur.

Cünüp, kadın, deli, bunak, sarhoş ve akledecek yaşa gelmemiş çocuğun okumuş olduğu ezan iade edilir, kâmetleri iade edilmez.

³⁶ Çünkü kadın sesli ezan okusa, günah işlemiş olacak; sessiz okusa bu sefer de ezanın sesli okunması sünnetini terk etmiş olacaktır. Ayrıca selef zamanında ezan okuyan kadın hiç olmamıştır. Bkz. Kâsânî, *Bedâ'yi*, I, 150

³⁷ Çünkü dini konularda fasıkın sözü kabul edilmez. Şürûnbülâlî, *Merâki'l-felah*, s.80

³⁸ Sarhoş ve akli dengesi yerinde olmayan kişilerin ezan okumasının mekrûh olmasının nedeni, ezanın büyük bir ta'zim olması ve söz konusu kişilerin ezan okumalarının bu ta'zime hâlel getirmesidir. Ayrıca sarhoş ve akli dengesi yerinde olmayanların konuşmaları hezeyan olduğu için bununla "bildirme" gerçekleşmiş olmaz. Bkz. Serahsî, *Mebhut*, I, 140; Kâsânî, *Bedâ'yi*, I, 150.

Şer'i olarak seferi sayılmayan yolcuların³⁹ ezan ve kametin her ikisini veya sadece kameti terk etmesi mekrûhtur.

Şehirde veya mescidi olan bir köyde yaşayıp evinde namaz kılan kişinin ezan ve kâmeti terk etmesi mekrûh değildir.⁴⁰ Keza cemaatle namaz kılınmış bir camide namaz kılan kişi [veya kişiler] de ezan ve kâmet okumaz, hatta okuması mekrûhtur. Fakat yol üzerinde olup da görevli bir imam ve müezzini olmayan bir camide ezan ve kâmetin tekrar tekrar okunmasında bir kerahet söz konusu değildir, aksine okunması efdaldır.

Kâmet getirecek olan kişinin, aynı zamanda ezanı okumuş olan kişi olması efdaldır.⁴¹

[Ezana icabet]

Namaz vakti içerisinde cünüp olmayan bir erkek müezzinin sünnete uygun olarak Arapça, hatasız ve nağmesiz bir şekilde okuduğu ezanı işiten kişi, Kur'an okuyor olsa [bile], okumasını keser ve müezzinin söylediklerini aynen tekrar ederek ezana icabet eder. Müezzin "hayye ale's-salah" ve "hayye ale'l-felâh" derken dinleyen kişi, "Lâ havle ve-lâ kuvvete illâ billah" der ki namaza gitmesinin Allah'ın kudreti ile olduğunu ikrar etmiş olsun. Kişi, sabah ezanında iki defa okunan "es-Salatu hayrun mine'n-nevm" sözünü işittiğinde ise "Sadakte ve berirte ve bi'l-hakki netakte"⁴² veyahut "Mâ şâe'llahu kâne"⁴³ der.

³⁹ Yani 90 km.lik mesafeden az olan yolculuk yapan kişi. Böyle birine her ne kadar biz günlük dilde "yolcu" diyorsak da şer'an yolcu olarak kabul edilmemektedir. Çev.

⁴⁰ Zira mahalle camisinde müezzinin okuduğu ezan ve kamet orada oturan herkes için okunmuş olmaktadır. Nitekim İbn Mesud, "mahallenin ezanı bize yeter" demiştir. Bununla beraber evlerinde namaz kılanların ezan ve kamet okuması da menduptur. Bkz. Zeylâî, *Tebiyinu'l-hakaik*, I, 94.

⁴¹ Bu hüküm "Ezan okuyan kamet de getirsin" hadisine dayanmaktadır. İbn Abidin, *reddu'l-muhtâr*, I, 396.

⁴² صدَقْتَ وبررتَ وبالحقِ نطقْتَ: Doğru söyledin, güzel söyledin ve hak olanı dile getirdin.

⁴³ ما شاء الله كان : Allah'ın dilediği oldu.

Ezana bu şekilde icabet ettikten sonra Hz. Peygambere salavat getirir, vesile duasını okur. Vesile duası şöyledir:

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ، اَنْتَ مُحَمَّدًا الْوَسِيْلَةَ
وَالْفَضِيْلَةَ، وَاَبْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا الَّذِي وَعَدْتَهُ

Allahümme rabbe hâzihi'd-da'veti't-tâmme ve's-salâti'l-kâime, âti Muhammeden el-vesilete ve'l-fadile, ve'b'ashû makâmen mahmûden ellezî va'adteh. Türkçesi: Ey bu tam davetin ve kılınan namazın Rabbi! Muhammed'e vesile ve fazilet lütfeyle; Onu, vadetmiş olduğun makam-ı mahmude erıştır!

Namazın Rükün ve Şartları

Namazın Sıhhat Şartları⁴⁴

1) Taharet: Bir namazın sahih olabilmesi için her iki *hadesten* temiz olmak gerekir, yani hem **namaz abdesti** ve **gusûl** almış olmak gerekir hem de **bedende**, **elbisede** [ve aşağıda geleceği üzere **namaz kılınan mekânda**] namaza engel bir necasetin olmaması gerekir. Buna göre takke, mest, ayakkabı ve kişiye bitişik olup hareket ettiğinde kendisiyle hareket eden şeyler de namaza engeldir. Keza kişinin taşıdığı şeylerde yer alan necasetler de namaza engeldir, mesela kişi, tek başına duramayan ve üzerinde necaset bulunan bir çocuğu⁴⁵ taşıdığı halde namaz kılamaz.⁴⁶

⁴⁴ Sıhhat şartları ile kasıt, kılınan bir namazın sahih olabilmesi için gerekli olan şartlardır. Çev.

⁴⁵ Ancak üzerinde necaset bulunan çocuk tek başına durabiliyorsa bu durumda gelip namaz kılanın kucağına oturması namazı bozmaz. Çünkü bu durumda necaset çocuğa atfedilir. Bkz. İbn Abidin, *Reddu'l-muhtâr*, I, 403. Benzer şekilde üzerinde necaset bulunan bir kuş gelip namaz kılanın üzerine konsa –kalktığına namaz kılanın üzerine necaset bırakmadığı sürece- namazı bozmaz. Bkz. Şürünbülâlî, *Merâki'l-felâh*, s. 82

⁴⁶ Keza içerisinde namaz kıldığı çadırın veya odanın tavanı necisse ve kıyama kalktığına başı bu necis yere değiyorsa namaz sahih olmaz. Bkz. İbn Abidin, *Reddu'l-muhtâr*, I, 402.

Namaz kılınan mekânın da temiz olması namazın sahih olmasının şartıdır. Hatta ayak, el, diz ve alnın konulduğu yerlerin dahi temiz olması gerekir. Alt tarafı necis, üst tarafı temiz bir keçe (bez) üzerinde namaz kılınabilir. Keza iki parçaya bölünebilecek kadar büyük bir bezin temiz tarafında da namaz kılınabilir.

Bedeninde, elbisesinde veyahut namaz kılacağı yerdeki necaseti giderecek bir şey bulamayan kişi o necaset ile namaz kılar, daha sonra namazı iade etmesine de gerek yoktur.

Kişi namaz kılacağı zaman, *hadesten*⁴⁷ ve *necasetten* temiz olduğuna **kanaat getirmiş olmalıdır**. Bundan dolayı bir kimse abdestsiz olduğu veya elbisesinde necaset olduğu inancında olduğu halde namaz kılsa, namazdan sonra abdestinin olduğu veya elbisesinin temiz olduğu ortaya çıksa bile, kılmış olduğu namaz yerine gelmiş olmaz.

2) Setr-i avret:⁴⁸ Erkeklerin örtünmesi gereken yeri, diz ile göbek arasındır. Cariyelerin avreti de erkeğinki gibidir, şu farkla: Cariyelerde erkeklerin avret mahalline ek olarak sırt, karın ve her iki yanının da örtünmesi gerekir.

Hür kadının bütün vücudu avrettir, hatta başından aşağı (sırt ve göğüse) sarkan saçlar dahi avrettir; sadece yüz, iki el ve iki ayakları avret değildir. Kadınların erkeklerin olduğu bir ortamda yüzlerini açmalarına ve seslerini yükseltmelerine mani olunur. Bunun sebebi bunların avret olması değil, fitne korkusudur.⁴⁹

Namaza başlarken örtünmesi gereken bir organın dörtte birinin açık olması, namazın kurulmasına (in'ikâd) mutlak olarak engeldir.⁵⁰ Ancak namaza [sahihi bir şekilde] başlamış olduktan sonra avret

⁴⁷ Yani abdestsizlik, cünüp, hayız ve nifâs.

⁴⁸ Kişi tamamen karanlık bir yerde namaz kılsa bile setr-i avrete riayet etmek zorundadır. Bkz. Şürûnbülâli, *Meraki'l-felâh*, s. 82

⁴⁹ Kadınların yüzüne şehvetle bakmak haramdır. Eğer şehvet korkusu yoksa kadının yüzüne bakmakta bir beis yoktur. Bkz. Haskefi, *ed-Durru'l-muhtâr*, s. 58.

⁵⁰ Yani örtünmesi gerekli olan bir organın dörtte biri veya daha fazlası açıkta bu durumda namaz hiç başlamış olmaz, doğrudan batıl olur. Çev.

mahalli kendiliğinden açılırsa bu durumda açık durma süresi üç tesbihat miktarını geçerse namaz bozulur, [üç tesbihat süresinden azsa namazı bozulmaz].

Kişi, avret mahallini kendisi açarsa namazı derhal bozulur.

Gömleğinin üstünden veya eteğinin altından bakıldığında avretin görülüyor olması o şekilde namaz kılmaya mani değildir.

Avret mahallini kapatacak *-ipek⁵¹, çamur, yaprak/ot, bulanık su⁵² ile dahi olsa-* bir şey bulamayan kişi [çıplak olarak] şu şekilde namaz kılar: Oturur, ayaklarını kibleye uzatır, ellerini kaba avret yerlerine koyar ve rükû ve secdeyi [başıyla] ima ile yapar.

Tamamen necis bir örtü bulan kişinin, o necis örtüyle namaz kılması [çıplak olarak kılmasından] daha iyidir. Örtünün dörtte üçünden fazlası necisse o örtüyle kılması evladır. Bununla beraber her iki durumda da çıplak olarak namaz kılması halinde namazı sahihtir. Ancak örtünün dörtte biri [ve daha fazlası] temizse bu durumda örtüyle namaz kılması gerekir, çıplak kılması halinde namazı sahih olmaz. Avret mahallinin sadece bir kısmını örtecek bir örtü bulan kişinin onu kullanması gerekir. Eğer bulduğu örtü sadece kaba avretini örtecek miktardaysa kaba avretini örtmesi lazımdır. Bulduğu örtü sadece ön kaba avretine veya arka kaba avretini örtmeye yetiyorsa ön tarafı mı yoksa arka tarafı mı kapatacağı konusunda iki görüş vardır: Bir görüşe göre arkasını kapatır, diğer görüşe göre ise önünü kapatır.

3) İstikbâl-i kible: Kibleye dönmeye güç yetiren kişi için kibleye dönmek şarttır. Mekke'de bulunup Kâbe'yi gözüyle gören kişinin

⁵¹ İpek giymek her ne kadar erkekler için haram olsa da başka bir elbise bulamayan kişi namaz kılmak için ipek giymek zorundadır. Çünkü elbise ile namaz kılmanın farziyeti, ipek elbise giymekten daha kuvvetlidir. Bkz. Şürûnbülâli, *Meraki'l-felâh*, s. 90.

⁵² Hiçbir elbise bulamayan kişi, yere oturarak avret mahallini, üzerine yaprak atarak veya çamur atarak kapatabiliyorsa veyahut avret mahallini gösteremeyen bulanık bir suyun içerisine oturarak namaz kılabiliyorsa böyle yapmak durumundadır. Çev.

Kâbe'nin bizzat kendisine dönmesi gerekir.⁵³ Kâbe'yi gözle göremeyenler Kâbe cihetine yönelir.

4) **Vakit:** Kişinin vaktin girdiğine kanaat getirmesi (inanması) gerekir. Eğer kesin kanaat getiremiyorsa vaktin girdiğini kuvvetlice zannetmesi (zann-ı galip) gerekir.

5) **Niyet:**⁵⁴

6) **İftitâh tekbiri (Tahrîme):**

Niyet ile iftitâh tekbirinin peş peşe olması gerekir. Buna göre niyet ile iftitâh tekbiri arasına, aradaki bitişikliği bölecek yeme, içme, konuşma gibi bir fasılânın girmemesi gerekir. Ancak ikisi arasında yapılan zikir, abdest alma, namaza yürüme/koşma niyete zarar vermez.

Tekbir alınırken "Allâh" lafzındaki uzatma ve sondaki "hâ" harfi çıkarılır, baştaki hemze uzatılmaz. "Ekber" lafzındaki "hemze" ve "ba" harfi uzatılmaz.

-Hükmen de olsa⁵⁵ tekbir ayakta alınır. [Bir kimse cemaate geç gelse ve imam rükûdaysa] rükûa eğilmeden önce ayakta tekbir getirmelidir.

Niyet iftitâh tekbirinden önce getirilir, sonrasına bırakılmaz.

Bir engel yoksa tekbiri, kendisi duyacağı kadar sesli alır.⁵⁶

İmama uyan kişinin "imama uymaya" niyet etmesi gerekir. İmama uyan kişinin ya imamla beraber ya da imamdan sonra niyet getirmesi gerekir.

⁵³ Zira Kâbe'yi gözüyle gördüğü için bizzat Kâbe'ye yönelme imkânı vardır. Bkz. Şürûnbülâfî, *Meraki'l-felâh*, s. 83.

⁵⁴ Niyet bir şeyi kesin olarak irade etmek demek olup adet ile ibadeti birbirinden ayırmaktadır. Niyet ile kişinin o ibadeti sadece Allah rızası için yaptığı ortaya çıkar. Şürûnbülâfî, *Meraki'l-felâh*, s. 83.

⁵⁵ Hükmen olması şu anlama gelir: Hasta veya sakat olduğu için veya başka bir sebeple ayakta duramayan kişi, oturarak veya uzanarak namaz kılsa, hükmen ayakta başlamış gibi kabul edilmektedir. Çev.

⁵⁶ İşitme engeli olan kişiler için böyle bir şart söz konusu değildir. Keza konuşamayan kişilerin de ağzını hareket ettirme zorunluluğu yoktur. Bkz. Şürûnbülâfî, *Meraki'l-felâh*, s. 84.

-Kaza da olsa- Farz veya vacip namaz kıldığında hangi namazı kıldığını kalben tayin etmesi gerekir.⁵⁷ Nafile namaz kılanın kıldığı namazı tayin etmesine gerek yoktur.⁵⁸

7) **Kıyam.** Ayakta durabilen ve secde yapabilenler için, farz [ve vacip] namazlarda ve ayrıca farz namazlara eklemelenen (mülhak) adak ve sabah namazının sünneti gibi namazlarda kıyam şarttır. Nafile namazlar için kıyam şart değildir. Ayakta duracak takati olmayan ve secde yapamayan kişiler için kıyam şart değildir. Ayrıca hareket halindeki gemide namaz kılanlar için de kıyam şart değildir.⁵⁹

8) **Kıraat.** Güç yetirebilenlerin kıraat yapması ve bu kıraati *-hükmen de olsa*⁶⁰- ayakta yapması şarttır. Bir engel yoksa kendisinin duyacağı şekilde okumalıdır.

Kıraat, farz namazların ilk iki rekâtında; nafile ve vitrin her rekâtında farzdır.

Bir ayet miktarı Kur'an okunduğunda kıraat şartı yerine gelmiş olur.⁶¹

⁵⁷ Namaza başlarken tayin etmek yeterlidir. Buna göre namaza başlarken farza niyet ederek başlasa sonra namaz esnasında unutsa ve nafile kıldığı düşünce- sine kapılsa ve bu düşünceyle namazını bitirse bu durumda kıldığı namaz farz namaz olur. Aksi takdirde yani nafile niyetiyle namaza başlasa sonra namazda farz olduğu zannına kapılsa kıldığı namaz nafile olur. Kişinin kılacağı namazın rakatlarını tayin etmesi şart değildir. Şürûnbülâli, *Merakî'l-felâh*, s. 85.

⁵⁸ Yani nafile namaz kılanların "şu nafile namazı kılacağım" diye tayinde bulun- ması şart değildir. Hatta sahih olan görüşe göre teravih ve sabah namazının sünneti için de tayin şart değildir. Ancak kişinin mesela "teravih kılmaya", "Sa- bah namazının sünnetini kılmaya" şeklinde tayinde bulunması ihtiyata uygun- dur. Şürûnbülâli, *Merakî'l-felâh*, s. 85.

⁵⁹ Bu Ebu Hanife'nin görüşüdür. Ebu Hanife'ye göre seyir halindeki bir gemide farz namaz kılan bir kimse oturarak namaz kılsa, kötü bir davranışta bulunmuş olsa da namazı sahihtir. Namazının sahih olmasının sebebi, gemide ayakta na- maz kılmanın genelde baş dönmesine sebep olmasıdır. Genel olarak meydana gelen bir şey "kesin olarak meydana gelmiş" gibi kabul edilir. İbn Nüceym, *el- Bahru'r-râik*, II, 126

⁶⁰ Hastalık vb. sebeplerle oturarak namaz kılanların kıraatleri, hükmen kıyamda yapılmış kıraattir. Çev.

⁶¹ Ebu Hanife'ye göre bir ayet okumakla kıraat şartı yerine gelmiş olur. Ancak bir ayetin en az iki kelimedenden oluşması gerekir. Buna göre "Mudhâmmetân" ayetini

İmama uyan kişinin, kıraat yapması caiz değildir, imamın sesli okuduğu yerlerde imamı dinler, sessiz okuduğu yerlerde ise susar. İmamın arkasında kıraat yapmak *tahrîmen mekrûhtur*.

9) **Rükû’**. Rükû, eller uzatıldığında dizlere ulaşacak derecede eğilmektir.

10) **Secde**. Secde, alnın bir kısmını hacmi olan bir yere koymak ve orada sabitleştirmektir. *Alında* bir özür olmadığı sürece sadece burnun sert tarafını yere koymakla secde edilmiş olmaz.

Secdede alnın konulduğu yerin, kıyamda ayakların durduğu yerden yarım zirâ’ (25-30 cm) daha yüksekte olmaması gerekir. Yarım zirâ’dan yüksek olursa namaz caiz olmaz. Ancak namazı bozacak kadar yüksek bir yere secde edildikten sonra, alçak bir yere tekrar secde yapılarak secde iade edilecek olsa namaz sahih olur. Çok kalabalık olması sebebiyle önünde aynı namazı kılan birinin sırtına secde edilirse, bu durumda yarım zirâ’ yükseklikte olsa bile namaz sahihtir.

Secde esnasında ayak parmaklarından bazılarının yere değmesi şarttır.⁶²

Rükûun secdeden önce yapılması şarttır. Nitekim *-her ne kadar kıraatin okunacağı yer muayyen olmasa da*⁶³- kıyamın da haddizatında kıraatten önce olması gerekir. Eğer vakti daralmışsa [yani o rekâtta kıraat okumak farz olmuşsa] kıraatin rükûdan önce olması lazımdır. Buna göre mesela dört rekâtlık bir namazın ilk iki rekâtında kıraat

okuyan veyahut huruf-ı mukatta olarak isimlendirilen ve sûre başlarında bir ayet olarak yer alan “Sâd” gibi ayetleri okumak kıraat yerine gelmez. Ebu Yusuf ve Muhammed’e göre ise kıraatin en az üç kısa ayet veyahut bir uzun ayet kadar olması gerekmektedir. Zira bunlara göre bundan daha az okuyan kişi, örfen “kıraat yapan” olarak kabul edilmez. İbn Nüceym, *el-Bahru’r-râik*, I, 104.

⁶² Parmaklar yere yapıştırılır ve iç tarafı kbleye döndürülür. Şayet secdeyi, ayağın üst tarafını yere koyarak yaparsa bu secde geçerli olmaz, çünkü secde mahalli parmaklardır, ayağın üst tarafı değildir. Bkz. Şürûnbulâlî, *Merâki’l-felâh*, s. 87.

⁶³ Yani dört rekâtlık bir farz namazın ilk iki rekatinde de son iki rekatinde de kıraat okunabileceği için herhangi birinde okumak muayyen olarak farz değildir. Çev.

yapılmamışsa son iki rekâtında veyahut sabah namazı kılındığında her iki rekâtında kıraat okumak farz olduğu için bu durumlarda kıraatin rükûdan önce yapılması gerekir. Rükû ile kıraat arasındaki tertib [yani kıraati rükûdan önce yapmak], eğer kıraat yapılacaksa şart/farz, kıraat yapılmamışsa vaciptir.⁶⁴

Birinci secde yapıldıktan sonra kalkıp oturuşa yakın bir vaziyet almak ve tekrar ikinci secdeye gitmek de farzdır.

11) Ka'de-i ahire (Son Oturuş). *Son oturuşun* en az süresi, teşehhüdün başından "abduhu ve resuluh" kısmına kadar okuyacak süredir. Son oturuşun, tüm rükünler yerine getirildikten sonra yapılması da farzdır.

[Namazın Diğer Farzları]

1) Namazın rükünlerini *uyanık* olarak eda etmek.⁶⁵

2) İmama uyanın, namazın bir rükününü imamdan bağımsız eda etmemesi.⁶⁶

3) Namazı kesmeden bitirmek ve bir rükün bittikten sonra takibeden diğer rükne geçmek.⁶⁷

4) Uymuş olduğu imamın namazının sahih olduğuna kanaat getirmek.

5) İmama uyanın topuk kısmının, imamın topuğunu geçmemesi.

⁶⁴ Kıraat dört rekâtlık namazların sadece herhangi ikisinde farz olduğu için diyelim ki ilk iki rekâtta kıraat yapılmamışsa bu durumda vacibi terk etmiş olur, yani kıraati ilk iki rekâtta yapmak vacip olduğundan sadece rükûdan önce kıraat yapmadığı için bir vacibi terk etmiş olur. Ama eğer kıraat yapacaksa bu durumda kıraatin rükûdan önce yapılması farzdır. Çev.

⁶⁵ Buna göre bir kimse rükû ve secdeyi uyuyarak yaparsa rükû ve secde yapılmamış olur. Ancak uyanık olarak rükû ve secdeye gittikten sonra burada kısa süreli bir uyuklama geçirse bu rükû ve secdeye zarar vermez, uyanıkken yaptığı rükû-secde yeterli olur. Şürünbülâlî, *Merâki'l-felâh*, s. 88.

⁶⁶ Mesela daha imam rükûa gitmeden rükûa gidip kalksa ve daha sonra imamla beraber rükû yapmasa veya imam rükû yaptıktan sonra rükûa gitse bu durumlarda namazı bozulur. İbn Abidin, *reddu'l-muhtâr*, I, 630

⁶⁷ Namazın tamamlanması için bir rükün eda edildikten sonra diğerine geçilmesi gerekmektedir. Rükünler arasında beklememek ise farz değil, vaciptir. İbn Abidin, *reddu'l-muhtâr*, I, 450.

6) Kibleyi araştırarak bulmuş olmaları durumunda, imama uyan kişinin, namaz esnasında imamın kendisinden farklı bir yöne dönmüş olduğunu bilmemesi gerekir.⁶⁸ Ancak namaz bittikten sonra imamın farklı bir yöne dönmüş olduğunu öğrense bu durumda imama uyanın namazı bozulmaz.

7) *Sahib-i tertip* olan birinin kazaya kalmış bir namazı varsa ve vakit, hem edayı hem de kazayı kılacak kadar genişse, bu durumda edayı kılarken kazayı hatırlamıyor olması gerekir.⁶⁹

8) İmamın, kadınlara imamlığa da niyet etmiş olduğu *mutlak*⁷⁰ ve cemaatle kılınan bir namazda erkeklerin kadınlarla aynı hizada durması gerekir. Namaza başlarken kadının erkeklerde aynı hizada durması namazı bozduğu gibi, namaz devam ederken de bozar. Bu konu ileride ["Namazı Bozan Şeyler" konusunda] anlatılacaktır.

Bilmiş ol ki, zikredilen bu farzların dört tanesi rükündür:

- 1) Güç yetirebilen için- kıyâm
- 2) Kırâat
- 3) Rükû
- 4) Secde

Bazıları -teşehhüt miktarı- son oturuşun da bir rükün olduğunu söylemiştir. Geri kalanların tamamı şarttır.

Namazın Vacibi

Vacibi terk etmek namazı bozmaz. Ancak bir kimsenin, *kasten* bir vacibi terk etmesi veyahut *hataen* terk edip ardından sehiv secdesi

⁶⁸ Bu durumda imama uyanın namazı bozulur. Çev.

⁶⁹ Sahib-i tertibin kazası varken eda namazı sahih olmayacağı için önce kazayı kılması gerekir. Ancak edayı kılacağı vakit çıkmak üzereyse ve sadece o namazı kılabilirse bu durumda kazayı değil, edayı ifa etmek zorundadır. Çev.

⁷⁰ Yani rükû ve secdeli namazlar. Buna göre cenaze ve tilavet secdesinde kadınlarla aynı safta durmak namazı bozmamaktadır. Çev.

yapmaması durumunda⁷¹ kılmış olduğu namazı, vakit içerisinde veya vakit çıktıktan sonra iade etmesi vaciptir. Bu namazı iade etmezse fâsık olur. Benzer şekilde *tahrîmen mekrûh* olarak eda edilen bütün namazların da iade edilmesi vaciptir.⁷²

Namazın vacipleri şunlardır:

1) Fâtiha sûresinin tamamını okumak. Sadece sabah namazının farzının kaçacağından korkan [yani güneşin doğmasından korkan] kişinin, Fâtiha'nın tamamını okuması vacip değildir.⁷³

2) Zamm-ı sûre. Dört ve üç rekâtlı farz namazların herhangi iki rekâtında; nafîle ve vitir namazlarının ise her rekâtında Fatihâ'dan sonra bir sûre veya üç kısa ayet veya üç ayet uzunluğunda bir ayet okumak (zamm-ı sûre) vaciptir.

3) [Dört ve üç rekâtlı] Farz namazlarda kıraati, ilk iki rekâtta yapmak.

4) Fatiha'yı *zamm-ı sûreden* önce okumak.

5) Namazın ilk iki rekâtının zamm-ı sûrelerinden önce Fatiha'yı birden fazla okumamak.⁷⁴

⁷¹ Kasten terk edilen vacip için sehiv secdesi yapılmayacağı için sehiv secdesi sadece hataen yapılmayan vacipler için zikredildi. Bkz. İbn Abidin, *Reddu'l-Muhtâr*, I, 456.

⁷² Yani büyük ve küçük abdeste sıkışırken namaz kılmak gibi tahrîmen mekrûh olarak kılınan namazların iade edilmesi vaciptir. İmanın kıldırıldığı namaza bir noksanlık girdiği zaman, eğer imam bu eksikliği bir şekilde telafi etmezse cemaatin de namazı iade etmesi vaciptir. Bunun istisnası Cuma ve Bayram namazlarıdır. Eğer bu iki namaz tahrîmen mekrûh olacak şekilde kılınmışsa, iade edilmez. Ancak eğer imam ve cemaat beraber bu namazları iade ederlerse o başka. Bkz. İbn Abidin, *Reddu'l-muhtâr*, I, 457.

⁷³ Vaktin çıkacağından korkarsa sadece bir ayet okumakla yetinir. Bkz. İbn Abidin, *Reddu'l-muhtâr*, I, 458.

⁷⁴ İlk iki rekâtta birinde Fatiha'yı birden fazla okursa bu durumda vacibi yani zamm-ı sûreyi tehir ettiği için sehiv secdesi gerekir. Benzer şekilde önce Fatiha'nın tamamını değil de büyük bir kısmını okusa, sonra tekrar başa dönerek Fatiha'yı okusa bu durumda da sehiv secdesi gerekir. Ancak önce Fatiha okur, ondan sonra zamm-ı sûre koşar, sonra tekrar Fatiha'yı okursa bu durumda sehiv secdesi yapması vacip değildir. Çünkü bu durumda tehir edilen bir şey yoktur. Bkz. İbn Abidin, *Reddu'l-muhtâr*, I, 460.

6) İki secdeyi *tertiben* yapmak. Yani her rekâta birinci secde yapıldıktan sonra [hemen ikinci secdeyi yapmak ve] ikinci secdeyi yapmadıkça namaza ait başka bir fiil yapmamak.⁷⁵

7) Kıraati rükûdan önce yapmak.

8) Secde yaparken alınla beraber burnun sert tarafını (burun kemiği) yere koymak.

9) Secdede alnın çoğunu yere koymak; [alnın bir miktarını koymak farzdır].

10) Secde esnasında iki el ve iki dizi yere koymak.⁷⁶

11) Rükûda, secdede, rükû ve secdeden kalktıktan sonra bir tesbihat miktarı beklemek (**ta'dili erkân**). Ebu Yusuf, bu dördünün de farz olduğu görüşündedir.

12) -Teşehhüt miktarı kadar- ilk oturuş (**ka'de-i ûlâ**).

13) İlk oturuşta teşehhütten fazla oturmamak. [Teşehhüt bittikten hemen sonra üçüncü rekâta kalkılmalı, hatta "Salli barik" duasının] "*Al-lahumme salli alâ Muhammed ve alâ âli Muhammed*" kısmı okunursa vacip terk edilmiş olur.

14) Sehv secdesi yapıldıktan sonraki oturuş.

15) Her iki oturuşta (ilk ve son oturuş) da teşehhüdün tamamını okumak. Hangi teşehhüt okunursa okunsun vacip yerine gelmiş olur. Ancak İbn Mesud'un teşehhüdünü okumak sünnettir.⁷⁷

⁷⁵ Bir kimse namaz kılarken secdelerden birini unutsa hatırladığı anda secdeyi yapar. Şayet son oturuştan sonra yani selam verdikten sonra secdeyi eksik yaptığını hatırlarsa derhal secdeye gider ve secdeden sonra tekrar son oturuş yapar ve selam verir. Bkz. Şürûnbülâlî, *Merâki'l-felâh*, s. 94

⁷⁶ Secde alınla beraber, bir el, bir diz ve en az bir ayak parmağının yere konulmasıyla gerçekleşir. Yani bunlar secdenin gerçekleşmesi için farz olanlardır. Bunun dışında iki el, iki diz ve tüm ayak parmaklarının yere konulması vaciptir. Bkz. Şürûnbülâlî, *Merâki'l-felâh*, s. 86; Tahtavî, *Haşiye*, s.230

⁷⁷ Hanefilerin tercih ettiği ve İbn Mesud'dan rivayet edilen teşehhüd şöyledir:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَارْحَمْهُ عَلٰى نَبِيِّكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

16) Son oturuştan sonra iki defa “es-selâm” diyerek namazı bitirmek. Vacip olan sadece “es-selâm” lafzıdır. “Aleykum” lafzını eklemek vacip değildir.

17) Vitir namazında kunût okumak. Kunût, herhangi bir duayı okumakla yerine gelmiş olur.

18) Bütün namazların *iftitâh* tekbirinde “tekbir” lafzını söylemek.⁷⁸

19) Her iki bayram namazındaki zâid tekbirler. Tekbirin her biri vaciptir.

20) Bayram namazının ikinci rekâtındaki rûkûa giderken alınan tekbir.

21) Kıraati sesli (**cehrî**) olan namazlarda **imamın** kıraati sesli yapması.⁷⁹ Kıraati cehrî olan namazlar şunlardır: a) Sabah namazının tamamı, akşam ve yatsı namazlarının ilk iki rekâtı. Bu namazların kazası cemaatle kılındığında kıraat yine cehrî olur. b) Cuma namazı, bayram namazları, teravih namazı ve Ramazanda vitir namazı. Ramazan dışında da *eğer cemaatle kılma için çağrı olmaksızın* vitir namazı cemaatle kılınacaksa burada da kıraatin sesli okunması vaciptir. Gece kılınan nafle namazlar cemaatle kılındığında imam kıraati cehrî yapar.

22) Gizli (içten) okunması gereken namazlarda **imamın** kıraati gizli yapması. Gizli okunan namazlar şunlardır: Ögle, ikinci namazları,

Şafililerin tercih ettiği ve İbn Abbas’tan rivayet edilen teşehhüt şöyledir:

التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ اللَّهُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ،
السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

⁷⁸ Yani Allah veya Allah’ın diğer bir ismiyle beraber “ekber” veya “kebîr” lafzını kullanmak.

⁷⁹ Kıraatin sesli olması için sesin, en az -bir kişi de olsa- cemaatten birinin duyacağı yükseklikte olması gerekir. İmamın sesini çok yükseltmek amacıyla kendisini aşırı yormaması gerekir, gücü ve nefesi oranında okur. Zira sadece cemaatten birazına sesini duyurması yeterlidir. Müstahap olan cemaatin duyacağı kadar sesli okumaktır, daha yüksek sesle okumak kötü bir davranıştır. Tahtâvî, *Hâşiye*, s. 253.

akşam namazının üçüncü rekâtı, yatsı namazının üçüncü ve dördüncü rekâtı, güneş tutulması namazı ve yağmur duası namazı.⁸⁰

Kıraati sesli olan namazları, tek başına kılan kişi, sesli veya sessiz okuma arasında muhayyerdir: İster eda olarak, ister kaza olarak kıyor olsun sesli de okuyabilir sessiz de. Buna göre mesela bir kimse Cuma namazının ikinci rekâtına yetişip imam selam verdikten sonra kalkıp kılmadığı bir rekâtı kaza ederken dilerse sesli, dilerse sessiz okur. Keza gece nafle namaz kılan kişi de sesli veya sessiz okuma arasında muhayyerdir.

23) Her farz ve vacibi mahallinde yapmak

24) Rükûu birden fazla yapmamak

25) Secdeyi üç kere [veya daha fazla] yapmamak

26) İkinci veya dördüncü rekâtta ka'deden önce ka'de yapmamak.⁸¹

27) İki farz arasında farzı ihlal edecek bir ziyade yapmamak.⁸²

28) [İmam] mesela akşam namazının ilk rekâtında veya yatsı namazının ilk iki rekâtında **zamm-ı sûreyi** okumamışsa, son iki rekâtta Fatiha'yla beraber zamm-ı sûreyi cehri okur; fakat Fatiha okumayacaksa zamm-ı sûre okumaz, bunun için sehiv secdesi yapar.

⁸⁰ Ebu Hanife'ye göre yağmur duası namazı cemaatle kılınmaz. Ebu Yusuf ve Muhammed'e göre ise cemaatle ve bayram namazı gibi kılınır. Şürûnbülâli, *Merâki'l-felâh*, s. 207.

⁸¹ Yani ka'de olmayan yerde ka'de yapmamak. Buna göre dört rekâtlı namaz kılarlarken birinci ve üçüncü rekâtta ka'de yapmak vacibi terk etmektir. Ancak kısa süreli oturuşlar vacibi terk etmek olarak sayılmamaktadır. Hatta bu daha faziletlidir. İbn Abidin, *Reddu'l-Muhtâr*, I, 469.

⁸² Ziyade'ye "susmak" da dâhildir. Hatta bir kimse kıldığı namazda şüphe eder bir süre düşünürse sehiv secdesi yapar. Farz ve vacip arasına "ziyade" de sehiv secdesini gerektirir. Mesela birinci oturuştan üçüncü rekâtın kıyamına kalkışta bir ziyade yapmak da sehiv secdesi gerektirir. Ka'deye oturduktan sonra uzun süre bekleyip teşehhüde başlamamak sehiv secdesi gerektirir. İbn Abidin, *Reddu'l-muhtâr*, I, 470.

Namazın Sünnetleri⁸³

1) İftitâh tekbiri getirmeden önce elleri kaldırmak. Erkekler elleri kulak hizasına, kadınlar omuz hizasına kadar kaldırır.

2) Tekbirde eller kaldırılırken ellerin açık-serbest olması⁸⁴ ve el ayasının kibleye dönük olması.

3) Tekbir alırken başı aşağı doğru eğmemek⁸⁵.

4) İmamın iftitâh ve diğer tekbirlerde namaza başladığını veya diğer bir rükne geçildiğini bildirmek için cemaatin duyacağı kadar tekbirleri sesli okuması.⁸⁶ Keza *semi'allahu limen hamideh* cümlesini ve *selamı* da sesli okur. İmamın -çok aşırıya kaçmadan- ihtiyaçtan fazla sesini yükseltmesi mekrûhtur. Ancak eğer çok aşırıya kaçır ve zikir amacı olmaksızın sırf nağmeli okumak veya insanlara sesini beğendirmek amacıyla tekbirleri bağırarak okursa namazı bozulur. Keza iftitâh tekbiri okurken kastı, [*tahrîme* değil de] sadece namaza başladığını *bildirme* olursa namazı bozulur. İftitah tekbirini, hem *tahrîme* hem de *bildirme* kastıyla getirirse güzel olur. *Mübelliğ*in durumu da imamınki gibidir.⁸⁷

5) İmama uyanın (muktedî) iftitâh tekbirini, imamın iftitâh tekbirinin peşi sıra yapması

⁸³ Namazın sünnetini terk etmek, namazı bozmadığı gibi sehiv secdesi de gerektirmez. Ancak -hafife almaksızın- kişi kasten terk ederse kötü bir davranış işlemiş (*isâe*) olur. Hafife alarak terk ederse kâfir olur. Çünkü sünnet, şer'i hükümlerden biridir ve meşru olduğu hususunda icmâ vardır. Bir görüşe göre buradaki "isâe" kerahetten daha aşağıda yer almaktadır. Diğer bir görüşe göre ise kerahetten daha fahiştir. İbn Abidin, *Reddu'l-Muhtâr*, I, 474.

⁸⁴ Yani eller tam açılmaz, yumruk şeklinde de yapılmaz, normal haliyle kaldırılır. İbn Abidin, *Reddu'l-Muhtâr*, I, 474-475

⁸⁵ Zira bu bidattir. Haskefi, *ed-Durru'l-muhtâr*, s.65

⁸⁶ İmama uyan tekbirleri kendisinin duyacağı kadar sesli okur. Bkz. Haskefi, *ed-Durru'l-muhtâr*, s.65

⁸⁷ Mübelliğ: İmamın sesini arkadakilere ulaştırmak için sesli tekbir/tahmîd okuyan kişi. İhtiyaç yokken mübelliğın tekbirleri sesli söylemesi mekrûhtur. Ancak imamın sesi çok cılız olduğu veyahut cemaat çok kalabalık olduğu için imamın sesi arkaya ulaşmıyorsa bu durumda mübelliğın tekbirleri sesli okuması müstehtaktır. Tahtâvî, *Hâşiye*, s.262.

6) Erkeğin [kıyamda] sağ elini sol elinin üstüne koyup sağ elin baş-parmağı ile küçük parmağını, [sol] bilekte halka yapması ve ayrıca elini göbeğinin altına koyması. Kadının ise parmaklarını halka yapmaksızın sağ elini sol el üzerine memelerinin altında göğsünün üzerine koyması.

7) Kıraat için senâ (*subhâneke* duası) ve eûzu⁸⁸ (*euzu billahi mine's-şeytânî'r-racîm*) okumak.

8) Her rekâtın başında besmele getirmek.⁸⁹

9) [Fatiha'dan sonra] âmîn demek,⁹⁰ [rükûdan kalktıktan sonra] *tahmid* (*Rebbena leke'l-hamd*) okumak.

10) Sübhaneke, eûzu, besmele, âmîn ve *tahmîd*'i sessiz okumak.⁹¹

11) -*Sadece*- sabah namazında birinci rekâtın kıyamını uzun tutmak

12) Rükûa giderken tekbir getirmek ve üç defa "Subhâne rabbiye'l-azîm" demek.

13) Rükûda diz kapaklarını iki elle iyice kavramak, parmakları açık, bacakları/dizleri dik tutmak. Kadınlar ise rükûda erkeklerin aksine parmaklarını açmazlar, diz kapakları sıkıca kavramaz, sadece ellerini dizinin üstüne koyarlar, dizler eğik vaziyette ve pazılar yanlara bitişiktir.

14) Rükûda baş ile sırtın aynı hizada olması.

15) Rükûdan kalkarken hamd getirmek (*tahmîd*).⁹² En faziletlisi "*Allahümme Rabbenâ ve leke'l-hamd*" demektir.⁹³ Hamd'den önce *tesmî'*

⁸⁸ Tek başına namaz kılan ve mesbuk da euzu okur. Ancak imama uyan euzu okumaz, çünkü euzu *kıraate* tabidir. Şürûnbülâlî, *Merâki'l-felâh*, s.97

⁸⁹ Yani Fatihadan önce.

⁹⁰ Hem imamın hem cemaatin hem yalnız başına namaz kılanın, hem de namaz dışında fatihayı okuyanın âmin demesi sünnettir. Zira Hz. Peygamber "Fatihayı bitirdikten sonra Cibril bana âmin dememi telkin etti" buyurmuştur. Ayrıca Peygamberimiz âmin'in Fatiha'nın mührü olduğunu söylemiştir. Âmin kelimesi Kur'an değildir. Anlamı "Duamıza icabet et!" şeklindedir. Şürûnbülâlî, *Merâki'l-felâh*, s.97

⁹¹ Zira zikirlerin sessiz okunacağına dair birçok rivayet vardır. Bir hadis şöyledir: "zikirlerin en hayırlısı sessiz olanı, ibadetlerin en hayırlısı hafif olanı, rızkın en hayırlısı yetecek kadar olanıdır. Tahtâvî, *Hâşiye*, s.262

⁹² Yukarıda (9. maddede) zikredilmişti, burada tekrar zikredilmiş.

⁹³ Bu konuda farklı rivayetler bulunmaktadır. Hem *Rebbena ve leke'l-hamd* hem de *Rebbena leke'l-hamd* şeklinde nakiller bulunmaktadır. Bazı fakihler, daha fazla

getirmek yani *semiallahu li-men hamideh* demek. Hem imam hem de yalnız başına namaz kılan her ikisini de okur.⁹⁴

16) Secdeye giderken ve secdeden kalkarken *tekbir* getirmek.

17) Secdede üç defa "*subhâne rabbiye'l-a'lâ*" demek.

18) Secdede başı, iki elin arasına koymak.

19) Erkeğin secdede karın bölgesini uyluklarına yapışık tutmaması. Keza kolları yanlarına, dirsekleri de yere yapışık tutmaması. Ancak kalabalık bir cemaatte olup kolu sağ ve solundakileri incitiyorsa bu durumda kollarını yanlarına yapıştırır, çünkü başkasına eziyet vermek haramdır.

Kadın secdede iyice eğilir ve karnını uyluklarına yapıştırır.⁹⁵

20) İki secde arasındaki oturuşlarda -*tıpkı teşehhütteki oturuşlarda olduğu gibi*- ellerini dizlerinin üstüne koymak.⁹⁶

21) Erkeklerin oturuşlarda sol ayaklarını yere yaymaları (iftirâş), sağ ayaklarını dikmeleri ve sağ ayağın parmakları kibleye dönük koymaları.

Kadınların ise oturuşlarında *teverruk* oturuşu ile oturmaları. Şöyle ki: Kalçaları üzerine oturur, uyluğunu uyluğunun üzerine koyar ve sol ayağını sağ bacağının altından çıkarır [sağ ayak erkelerdeki gibi dik tutulmaz, sağa doğru eğilir].⁹⁷

22) Tahiyatta şهادet okunurken sağ elin *halka* veya *akd*⁹⁸ şekline sokulması ve "lâ ilâhe" derken şهادet parmağının kaldırılıp "ilallah" derken indirilmesi.

övgü içerdiği için *Rebbena ve leke'l-hamd* ifadesinin daha faziletli olduğunu söylemiştir. Bkz. Molla Hüsrev, Dürer, I,71

⁹⁴ Ebu Hanife'ye göre imamın *Rebbena ve leke'l-hamd* demesi sünnet değilken imâmeyne göre sünnettir. Musannıf burada imâmeynin görüşünü esas almıştır. İmama uyan kişi ise sadece *Rebbena ve leke'l-hamd* der. Çev.

⁹⁵ Hz. Ali, kadının secdesini böyle beyan etmiştir. Çünkü kadının durumu örtünme üzerine kurulmuştur. Bu açıdan hangi hareket örtünme noktasında daha uygunsa onu yapmak evlâdır. Bkz. serahsi, *Mebsut*, I,23.

⁹⁶ Parmak uçları tam diz kapağının başladığı yere getirilir. Ayrıca ellerle dizler tutulmaz. Tahtavî, *Hâşiye*, 268-269.

⁹⁷ Bu tesettüre daha uygundur. Şürünbülâî, *Merâki'l-felah*, s. 100-101.

⁹⁸ **Halka**, teşehhüde oturulduğunda baş ve işaret parmağının uzatılıp birbirine yapıştırılması, kalan parmakların ise yumulmasıdır. "Lâ ilahe" denilince işaret

23) Namazların üç ve dördüncü rekâtlarında efdal olan Fatihayı okumaktır. Eğer kişi bu rekâtlarda Fatiha okumayacaksa efdal olan üç defa tesbih getirmesidir. Bunu da yapmıyorsa üç tesbih miktarı susmalıdır. Kişi bu üçünden birini yapmakta serbesttir.⁹⁹ Bu rekâtların kıyamında bir tesbih okunacak kadar beklemek de kâfidir.

24) Son oturuşta Hz. Peygambere salavat getirmek (*Salli bârik okumak*).

25) [Son oturuşta salavattan sonra] Ayet ve hadislerle benzeyen lafızlarla dua etmek. İnsan kelimasına benzer şekilde dua yapılmaz.¹⁰⁰

26) Selam verirken başı önce sağa, sonra sola çevirmek

27) İmamın, selam verirken kendisiyle beraber namaz kılanlara, hafaza meleklerine ve salih cinlere selam vermeye niyet etmesi. İmama uyan (muktedi) ise kendisiyle beraber namaz kılanlara ve hafaza meleklerine ve ayrıca; imamla aynı hizada ise hem sağa hem de sola verirken imama, imamın arkasında ise sadece imama döndüğünde imama niyet ederek selam verir. Tek başına namaz kılan ise sadece meleklerle niyet der.

28) İmamın, ikinci selamı birincisinden daha alçak bir sesle okuması

29) Muktedinin, imamın hemen ardından selam vermesi. Önce sağa selam vermesi

parmağı kaldırılır, “illallah” deyince indirilir. **Akd** ise ellerin açık olması, sadece “eşhedu” kısmına gelindiğinde ellerin bağlanması ve “lâ ilahe” deyince kaldırıp, “illallah” deyince indirilmesi anlamına gelmektedir. Bkz. ibn Abidin, *Reddu'l-muhtâr*, I, 509.

⁹⁹ Bunun anlamı üçünün eşit derece faziletli olduğunu belirtmek değildir, zira fatiha okumanın daha faziletli olduğu hususunda şüphe yoktur. Keza tesbih okumak da susmaktan daha faziletlidir. Tahtavî, *Hâşiye*, s.270.

¹⁰⁰ İnsan kelamı ile kasıt, içerisinde dünyevî bir menfaatin olduğu dualardır. Mesela “ya rabbi filanca kadınla evlenmemi nasip eyle” “Şu kadar para lütfet bana!” gibi. Bu tür bir dua eğer kade-i ahirede teşehhüt miktarı oturmadan önce yapılsa namaz bozulur. Zira bu namazda konuşmak gibi kabul edilmektedir. Teşehhüt miktarı oturduktan sonra namaz bittiği için namazı bozmaz, ancak “selam verme” vacibi terk edilmiş olur. Şürünbülâfî, *Merâki'l-felâh*, s.102

30) *Mesbukun*, imamın namazdan çıkmasını beklemesi [ve ondan sonra kıyama kalkması].¹⁰¹

Namazın Âdâbı

1) Erkeklerin iftitâh tekbiri esnasında ellerini elbiselerinin yenlerinden çıkarmaları.¹⁰² Kadınlar çıkarmaz.¹⁰³

2) Kıyamdayken secde yerine, rükûdayken ayakların üstüne, secdeyken burnun ucuna, tahiyat için otururken kucağa ve selam verirken omuza bakmak.

3) Doğal olarak meydana gelen ve tutabileceğini zannettiği öksürükleri tutmaya çalışmak.¹⁰⁴ Ancak eğer tutamıyorsa öksürebilir. Bunun dışındaki [yani doğal olmayan keyfi] öksürmeleri tutmak gerekir, zira bu namazı bozar. Ancak şu iki mazeretten dolayı öksürmek namazı bozmaz: a) [İmamın] sesini güzelleştirmek için öksürmesi b) [İhtiyaç duyanın] namazda olduğu göstermek üzere öksürmesi. *Tanahnuh*'un [ıhı ıhı diyerek boğazdaki balgamı temizlemek] hükmü de öksürmek gibidir.

4) Geçirme ve esnemeyi engellemeye çalışmak. Eğer esnemeyi engelleyemiyorsa el veya elbisesinin yeni ile ağzını kapatır. Peygamberlerin hiç esnemediklerini hatırlayarak esnemesini durdurması mümkündür.

¹⁰¹ Mesbuk'un biraz bekleme sebebi, imâmın sehiv secdesi yapıp yapmayacağını görmesi içindir. Zira imam sehiv secdesi yaptığında o da imamla beraber sehiv secdesi yapacak ondan sonra kıyama kalkacaktır. Çev.

¹⁰² Ellerin elbiselerin yenlerinden çıkarılarak tekbir alınmasının tevazuya daha uygun ve zorbalara benzememe olarak kabul edilmektedir. Ancak üşüme gibi bir zaruret varsa bu durumda el, elbise yeninden çıkarılmayabilir. Bkz. İbn Nüceym, *el-Bahru'r-râik*, I, 321.

¹⁰³ Kadının ellerini elbise yenlerinden çıkarmama sebebi namaz kılarken kollarının görülmemesidir. Bkz. Şürûnbulâlî, *Merâki'l-felâh*, s.103.

¹⁰⁴ Sebepsiz olarak öksürmek namazı bozduğu için böyle bir ihtimalden uzak durmak için doğal olarak meydana gelse bile öksürükleri tutmaya çalışmak namazın adabındandır. Bkz. Şürûnbulâlî, *Merâki'l-felâh*, s.103.

5) İmam mihraba yakınsa; hem cemaat hem de imamın müezzinin “hayya ala'l-felâh” sözünü duyunca kalkması.¹⁰⁵ Eğer imam geri saflar-daysa her saftaki cemaat, imam kendisine yaklaştığında ayağa kalkarak imama yol verir. İmam ön taraftan mihraba geliyorsa, cemaat imamı görür görmez ayağa kalkar. Eğer kameti imam getiriyorsa ve mescidin içindeyse imam kameti bitirmeden cemaat ayağa kalkmaz. Eğer mescidin dışından [mesela arkada yer alan imam odasından] kamet getiriyorsa her safta yer alan kişiler, imam kendilerine yaklaştığında kalkarak imama yol verir.

6) “Kad kâmeti's-salâh” denildiğinde imamın namaza başlaması¹⁰⁶

Namazda İmamlık

İmamlık yapmak, ezan okumaktan daha faziletlidir. Bir özürlü olmayıp cemaatle namaza katılmaya güç yetiren her akıllı ve hür erkeğe cemaatle namaz kılmak vacip kuvvetinde *müekked sünnettir*.

Cemaatin en az sayısı imamla beraber bir kişidir. İmamla beraber namaz kılacak bu kişi, *mümeyyiz* bir çocuk¹⁰⁷ da olabilir. Ayrıca cemaatle namaz mescitte kılınabileceği mescit dışında da kılınabilir.

Bir camideki cemaate yetişemeyen kişinin [henüz namazı kılmamış] başka bir camiye gidip cemaatle namazı eda etmeye çalışması menduptur. Ancak Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevî'de yer alıyorsa, orada namazı tek başına eda eder, başka bir camiye gitmez.

¹⁰⁵ Zira “hayya ala'l-felâh” bir talimattır ve bu talimata icabet etmek gerekir. Şürünbülâlî, *Merâki'l-felâh*, s.104.

¹⁰⁶ Bu Ebu Hanife ve Muhammed'in görüşüdür. Bu görüşün gerekçesi şudur: Müezzin, verdiği habere güven duyulan biridir. Kad kameti's-salah yani namaz başlamıştır dediğine göre bu sözü işitilir işitilmez, namaza başlamak gerekir ki müezzin yalancı çıkmamış olsun. Ebu Yusuf'a göre ise kamet tamamen bittikten sonra namaza başlanılır. Bkz. İbn Nüceym, *el-Bahru'r-râik*, I, 322

¹⁰⁷ Yedi yaşındaki çocuk mümeyyizdir. Bu yaş Hz. Peygamberin, “çocuğunuz yedi yaşına ulaştığında ona namaz kılmayı emredin” hadisine dayanmaktadır. Çev.

İmam Olacak Kişide Aranılan Şartlar: İmamlığın Sıhhat Şartları

Sağlıklı erkeklere imamlık yapacak olan kişide aranılan şartlar şunlardır:

1) Müslüman olmak¹⁰⁸

2) Baliğ olmak

3) Akıllı olmak¹⁰⁹

4) Erkek olmak

5) [Namazın sahih olacağı kadar] Kur'an okumayı bilmek

6) Burun akıntısı¹¹⁰ ve [namaza engel] pelteklik¹¹¹ gibi bir özürlünün bulunmaması

7) Taharet ve *setr-i avret* gibi namazın şartlarından birinin eksik olmaması

Sağlıklı kadınlara imamlık yapacak kişinin, erkek olması; çocuklara imamlık yapacak kişinin ise baliğ olması şart değildir. Ayrıca hasta olanlara namaz kıldırarak kişinin de sağlıklı olması şart değildir, ancak

¹⁰⁸ Yeniden dirilişi, Hz. Ebu Bekir'in halifeliğini veya sahabe oluşunu, şefaati inkâr edenler veyahut Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer'e söven kişiler imam olamazlar. Şürûnbülâlî, *Merâki'l-felâh*, s.109.

¹⁰⁹ Akıllı olmayan kişilerin namazı sahih olmadığı için onlara uyanların da namazı sahih olmayacaktır. Çev.

¹¹⁰ Zira bu tür özürlü bulunan kişilerin namazı zaten zarurete binaen sahih olmaktadır. Bu açıdan başkalarına imam olamazlar. Şürûnbülâlî, *Merâki'l-felâh*, s.110.

¹¹¹ Esasında metinde "fe'fee" "temteme" ve "leşğ" gibi pelteklik çeşitleri zikredilmiştir. Şürûnbülâlî bu terimleri şöyle izah etmektedir: Fe'fe'e, konuşurken kelimeleri arasında sürekli "fe" harfi, temteme ise "te" harfi ziyade ederek konuşandır. Öyle ki konuştukları her kelimeye mutlaka bir "fe" ve "te" harfi ziyade etmektedirler. "Leşğ" ise mesela "sin" harfini peltek "se" olarak; "ra" harfini "ğayn" olarak telaffuz etmektir. Bkz. Şürûnbülâlî, *Merâki'l-felâh*, s.110.

Müellif sadece pelteklik çeşidine üç örnek vermiştir. Verdiği örnekten anlaşıldığına göre kelimelerin anlamlarını değiştirecek şekilde peltek olan kişilerin imam olması sahih değildir. Buna göre dilindeki pelteklik anlamı bozacak derecede değilse imamlık yapması mümkündür. Çev.

imamın halinin cemaatin halinden daha kuvvetli veya ona denk olması gerekmektedir.¹¹²

İmama Uymanın Sahih Olmasının Şartları

1) Muktedînin, imama uymaya niyet etmesi gerekir. *Hükmen de* olsa niyet ile iftitâh tekbirinin birbirine yakın olması gerekir. Hükmen olması niyet ile iftitâh tekbiri arasına *yabancı bir fâsılanın*¹¹³ girmemesi demektir.

Erkek imama, kadınlar da uyuyorsa bu durumda kadınların imama uymasının sahih olabilmesi için imamın [kadınlara da] imam olacağına niyet etmesi şarttır.¹¹⁴ Ancak cenaze namazında böyle bir şart yoktur.¹¹⁵

2) Muktedînin imamın önüne geçmemesi gerekir, bu konuda topuklar dikkate alınır; buna göre muktedînin topuklarının, imamın topuğunu geçmemesi gerekir.

3) Muktedînin, namazın rükün olan fiillerini [yani kıyam, rükû, secde ve ka'deyi] imamlarla birlikte yapması gerekir.

4) *Şehir* veya *köyde* imam **dört rekâtı** namazları iki rekât olarak kıldığında muktedînin, imamın seferî mi yoksa mukîm mi olduğunu ya namaz öncesinde ya da namaz biter bitmez bilmesi gerekir. Şehir veya köy dışındaki yerlerde kılınıyorsa böyle bir şart yoktur.¹¹⁶

¹¹² İmamın durumunun cemaatten daha kuvvetli olmasının örneği, baş ile ima ederek namaz kılan kişinin, oturup rükû ve secde eden kişiye uymasındır. İkisinin durumunun eşit olmasının örneği ise, başıyla ima ederek namaz kılanın kendisi gibi başıyla ima ederek namaz kılana uymasındır. Çev.

¹¹³ Yabancı fasıla, konuşmak, yemek-içmek gibi namazı bozan bir söz veya fiildir.

¹¹⁴ Zira kadınlar, cemaatle kılınan namazda erkekler ile aynı safta durduklarında erkeklerin namazı bozulmaktadır. Haskefi, *ed-Durru'l-muhtâr*, s.60

¹¹⁵ Çünkü aşağıda da geleceği üzere kadınların erkeklerle aynı safta durduğunda namazın bozulması için kılınan namazın rükû ve secdeli bir namaz olması gerekmektedir. Bu açıdan cenaze namazında kadınlarla aynı safta namaza durmak, namazı bozmadığı için imamın ayrıca kadınlara da namaz kıldıracağına niyet getirmesi şart değildir. Çev.

¹¹⁶ Çünkü şehir veya köy dışında imam dört rekâtı namazı iki rekât kıldığında onun seferî olduğu açığa çıkar. Ancak şehir veya köyde dört rekâtı namazı iki rekât

5) İmamın namazının, [hüküm olarak] muktedînin namazından daha alt derecede olmaması gerekir. Söz gelimi imam nafîle kılıyor-ken muktedî farz kılmamalı. Aksine şart ve rûkûnlerinde imamın namazının ya cemaatin namazı ile eşit derecede veahut cemaatin namazından üst derecede olması gerekir.

6) Muktedînin, imamın kıldığı farzdan başka bir farz kılmaması gerekir.¹¹⁷

7) Mukim olan imam dört rekâtlı bir namazı *kaza* ederken, muktedînin seferî olmaması gerekir.¹¹⁸

8) İmamın mesbûk olmaması gerekir.

9) İmam ile cemaatin arasında şunların olmaması gerekir:

a) İmam kendisine kadınların da uyacağına niyet etmişse bu durumda imam ile erkek cemaat arasında üç kişi veya daha fazla kişiden oluşan bir kadın safının olmaması gerekir.¹¹⁹

b) İmam ile cemaat arasında bir kayığın geçebileceği nehir olmamalı.

c) İmam ile cemaat arasında arabanın geçtiği açık bir yol olmama-
lı.¹²⁰ Ancak yolda da saf oluşturulmuşsa bu durumda namaz caizdir.

kıldığında imamın hata etme ihtimali olduğundan ya namaz öncesinde ya da namaz biter bitmez, imamın seferi olup olmadığının ortaya çıkması ve cemaatin ona göre hareket etmesi gerekmektedir. Detaylı bilgi için bkz. İbn Abidin, *Reddu'l-muhtâr*, I, 551.

¹¹⁷ Mesela imam öğle namazının farzını kılarken, ona uyanın ikindi namazının kazasını kılması veya başka bir günün öğle namazının kazasını kılması caiz değildir. Bkz. Şürûnbulâî, *Merâki'l-felâh*, s. 110

¹¹⁸ Zira imama uyan misafirin ikinci rekâtta oturması farz, mukim olan imamın ise oturması vacip olduğundan bu durumda bir açıdan da olsa farz kılan vacip kılanı uymuş olmaktadır. Ancak kılınan namaz, kaza değil de edaysa bu durumda seferi, mukim olana uyabilir. Çünkü seferi eda namazı kılarken mukim imama uyduğunda artık namazı kısaltamaz, mukim imama farz olan rekât, onun için de farz olmuş olmaktadır. Çev.

¹¹⁹ Eğer bir veya iki kadın bulunursa sadece yan ve arkalarında bulunanların namazı bozulur. Çev.

¹²⁰ Müfessih görüşe göre namazın bozulması için yol genişliğinin en az iki saf kadar olması gerekmektedir. Bkz. Şürûnbulâî, *Merâki'l-felâh*, s. 111.

d) Sahra veya 40 zira' (20-25 metre) büyüklüğünde kapalı bir mekânda namaz kılındığında imam ile cemaat arasında iki veya daha fazla saf sığacak kadar bir boşluğun olmaması gerekir. Ancak saflar bitişikse [yani boşlukta en az üç kişi varsa] bu durumda arkada duranlar için namaza bir engel yoktur.

e) İmam ile cemaat arasında imamın hareketlerine muttali olmaya mani olan bir engelin (duvar vs.) olmaması gerekir. Ancak eğer cemaat, imamın hareketlerine muttali oluyor, yani mesela imamı görüyor veya sesini işitiyorsa ya da imama uyan birini görüyorsa ve ayrıca imam ve cemaat aynı mekânda ise -mesela imam caminin içinde cemaat de avluda ise- bu durumda imama uymak sahihtir.¹²¹

10) İmam ile cemaatin ayrı mekânlarda olmaması gerekir. Bu durumda imamın hareketlerine muttali olsa bile namaz sahih olmaz.

11) İmam binek üzerinde, muktedî yerde olmamalı veya tersi [yani imam yerde, muktedî binek üstünde] olmamalı. Keza ikisi ayrı binekler üzerinde de olmamalı.¹²²

12) Muktedînin bir gemide, imamın ise -o gemiye bağlı olmayan- başka bir gemide olmaması gerekir.¹²³

13) Muktedînin kendi zan ve inancına göre, imamın namazının bozulduğunu bilmemesi gerekir. Söz gelimi [imam, Şafii, muktedî ise Hanefiye] muktedînin imamın vücudundan kan aktığını ve sonrasında abdest almadığını bilmemesi gerekir.

[Namazda Kimlere Uyulabilir?]

Şu kişiler birbirine uyabilir:

1) Abdest alan teyemmüm alana uyabilir.

2) Uzuvarlarını yıkayan biri, [mest, sargıya] mesh etmiş birine uyabilir.

¹²¹ Yani aradaki engel namaza mani değildir. Çev.

¹²² Bu durumda da farklı mekânlarda olmuş olmaktadır. *Talikat*, s. 75

¹²³ Bu da iki binek gibi olmakta ve farklı mekânlar olarak değerlendirilmektedir. Ancak eğer gemiler birbirine bitişik veya bağlıysa bu durumda hükmen tek bir gemi gibi kabul edilmekte ve imama uymak caiz olmaktadır. Bkz. Şürûnbülâf, *Merâki'l-felâh*, s. 111.

3) Kıyam yapabilen, oturak kılana¹²⁴ veya kambur olana uyabilir. Hatta kamburluğu, rükûa eğilmiş derecesinde olsa bile uymak caizdir.¹²⁵

4) İma ile namaz kılan, kendi gibi ima ile namaz kılana uyabilir. Ancak imam uzanarak ima ediyor, muktedî ise oturarak veya ayakta ima edebiliyorsa bu durumda imama uymak sahih değildir.¹²⁶

5) Nafile namaz kılan biri, farz kılan birine uyabilir. Bu nafile, *revâtib bir sünnet* olabileceği gibi *teravih* namazı da olabilir.

[İmamın Namazının Bozulması]

Muktedînin zannına göre imamın namazı bozulduğunda kendi namazı da bozulmuş olur ve bu durumda namazını iade etmesi gerekir.

İmam abdestsiz veya cünüp olarak veyahut namazın şart veya rükünlerinden birini eksik olarak kaldırdığı zaman -imkân ölçüsünce- bunu cemaate bildirmesi gerekir [bu durumda cemaat, o namazı iade eder].¹²⁷

Ancak namaz bittikten sonra, imamın namazını bozan bir durum ortaya çıksa bu durumda cemaat, namazı iade etmez. Mesela imam namaz kaldırdıktan sonra -henüz o namazın vakti çıkmadan- dinden çıksa; veyahut imam *Cuma günü öğle namazını cemaatle kaldırdıktan* sonra sadece kendisi Cuma namazına gitmeye kalksa¹²⁸ bu durumda cemaatin namazı değil, sadece imamın namazı bozulur.

¹²⁴ Zira Hz. Peygamber vefat etmeden önceki hastalığında oturarak sahabeye namaz kaldırmıştır.

¹²⁵ Mezhepte mutemet olan görüş bu olup fukahanın çoğu bu görüşü tercih etmiştir. İmam Muhammed ise bu konuda farklı düşünmektedir. Bkz. Şürûnbulâî, *Merâki'l-felâh*, s. 112.

¹²⁶ Zira muktedinin durumu daha üst derecede olduğu için daha alt derecede olan bir imama uyamaz. Çev.

¹²⁷ Bu hüküm cemaatin belirli olması durumundadır. Eğer imam cemaate katılanların bazılarını tanıyorsa onlara namazın bozulduğunu haber vermek durumundadır. Fıkıh kitaplarında mektup veya bir elçi ile de olsa imamın bunu cemaate bildirmesi gerektiği ifade edilmektedir. Günümüzde farklı iletişim araçlarının kullanılarak cemaate bildirilmesi sağlanabilir. Çev.

¹²⁸ Cuma günü öğle namazı kılındıktan sonra **Cuma namazına gitmeye çalışıldığı anda** kılınan öğle namazı fasit olur. İmam cemaate öğle namazını kaldırdıktan

[Cemaate Katılmayı Düşüren Durumlar]

Aşağıda zikredilen durumlardan biri sebebiyle erkekler cemaatle namaza katılmayabilirler.

- 1) Şiddetli yağmur ve soğuk
- 2) [Zalim birinden] çok korkmak
- 3) Aşırı karanlık
- 4) [Borçlu olan bir] fakirin¹²⁹ veya mazlum birinin [dışarı çıktığında] hapse atılma korkusu
- 5) Görme engelli¹³⁰
- 6) Felç veya ayağın kesik olması
- 7) Hastalık veya yatalak olmak
- 8) -Yağmur bittikten sonra da olsa- çamur
- 9) Bitkinlik veya yaşlılık
- 10) -Ders grubunu kaçırma endişesi varsa- fıkıh okumaya ve mü-talaaya katılacak olma¹³¹
- 11) İştahın çektiği yemeğin hazır olması
- 12) Küçük ve büyük abdeste sıkışmak
- 13) Yolculuğa çıkacak olma
- 14) Hasta bakıcısı olmak¹³²

sonra Cumaya gitmeye kalktığı anda kendi namazı bozulur, ancak cemaatin namazı bozulmaz. Çev.

¹²⁹ Zengin olan kişi borcunu ödemek zorunda olduğundan, bu sebeple cemaate gitmeme özrü olamaz. Tahtavî, *Hâşiye*, s. 297.

¹³⁰ Görme engelli olan biri, onu camiye görürek bir yardımcısı olsa bile Ebu Hanife'ye göre cemaatle namaza gitmeyebilir. Ebu Yusuf ve Muhammed'e göre yardımcısı varsa cemaate gitmelidir. Tahtavî, *Hâşiye*, s. 298.

¹³¹ Ancak bunun bir özür olabilmesi için sürekli katıldığı bir ders grubu olması gerekmektedir. Ayrıca buradaki fıkıh ifadesi tefsir ve hadis gibi ilimleri de kapsamaktadır. Nahiv, sarf gibi dil konularını kapsamaz. Tahtavî, *Hâşiye*, s. 298.

¹³² Ancak bunun mazeret olması için bakıcının hastanın yanında olmaması halinde hastanın bir meşakkate maruz kalması gerekmektedir. İbn Abidin, *Reddu'l-muhtâr*, I, 556.

15) Gece vakitlerinde şiddetli rüzgârın olması. Gündüz namazlarında şiddetli rüzgâr özür değildir.

16) Malına bir zarar geleceğinden korkmak

Felç, hastalık ve yaşlılık gibi özürler sebebiyle cemaate iştirak edemeyen ancak böyle bir özür olmaması halinde katılma niyetinde olanlar Allah'ın fazlı ile cemaat sevabına nail olurlar.¹³³

[İmamlığa Ehil Olma Sıralaması]

İmamlığa ehil olmada ilk sırayı sultan (devlet başkanı) alır; sonrasında emir (şehir yöneticisi); sonrasında *-kiracı olsa bile-* ev sahibi, sonrasında kadı gelir. Kadı, cami imamından önceliklidir. Bundan sonra, dini konuda hakkında bir ta'n (kusur) olmaması kaydıyla, namazın hükümlerini ve sünnetlerini en iyi bilen gelir. Sonra da sırasıyla kıraat ve tecvidi en iyi olan, en takvalı olan, İslam'a ilk önce giren, en yaşlı olan, ahlaki en güzel olan, yüzü en güzel olan, nesebi en soylu olan, sesi en güzel olan, elbisesi en temiz olan gelir.

Bir yerde bütün bu konularda eşit olan varsa aralarında kura da çekilebilir, kimin geçeceğinin tercihi cemaate de bırakılabilir. Eğer tercih konusunda cemaat anlaşmazlığa düşerse bu durumda *-varsa-* cemaat arasındaki âlimlerin çoğunluk görüşü imamı belirler. Bu âlimler, evla olmayan kişiyi imam yapsalar kötü bir davranışta bulunmuş olurlar, ancak bundan dolayı günaha girmiş olmazlar.

[İmam Olması Mekrûh Olan Kişiler]

1) Köle¹³⁴

¹³³ Çünkü Hz. Peygamber, "Ameller niyetlere göredir. Herkese niyet ettiği şey vardır" buyurmaktadır. Şürünbülâli, *Merâki'l-felâh*, s. 113.

¹³⁴ Eğer köle âlim ve takvalıysa imam olmasında bir kerahet söz konusu değildir. Dolayısıyla sorun kölenin bizzat zatında değildir. Kölenin imam olmasının mekrûh kabul edilmesinin asıl gerekçesi kölelerin genelinin çoğunlukla efendilerinin hizmetiyle uğraşmaları sebebiyle ilimle uğraşamayıp cahil kalmalarıdır. Bkz. Tahtâvî, *Hâşiye*, s. 302

2) Bedevî¹³⁵

3) Ammî (cahil)

4) Fâsık

5) Âmâ. Ancak cemaatin en âlimi ise imam olması mekrûh değildir.

6) Küfre girmemiş bidatçı

7) Cahil veled-i zina¹³⁶

8) -Başka biri varken- insanların nefret ettiği bir özellik kendisinde bulunan kişi. Ancak kimse yoksa imam olması mekrûh değildir ve cemaat sevabı elde edilir.

[Cemaatle Namazda Mekrûh Olan Şeyler]

1) İmamın namazı uzatması *tahrîmen* mekrûhtur.

2) Elbise bulamadığı için setr-i avrete riayet edemeyen kişilerin cemaatle namaz kılmaları *tahrîmen* mekrûhtur.¹³⁷

3) Sadece kadınlardan oluşan cemaatle namaz *tahrîmen* mekrûhtur. Eğer kadınlar cemaatle namaz kılacaksa kadın imamın, cemaatin ortasında durması vaciptir.¹³⁸ Nitekim elbise bulamadığı için setr-i avrete riayet edemeyenlerin cemaatle namaz kılmaları da bu şekildedir.¹³⁹

¹³⁵ Bunların da geneli ilim ve ilim meclisinden uzak oldukları için imam olmaları mekrûh kabul edilmiştir. Bkz. Tahtâvî, *Hâşiye*, s. 302

¹³⁶ Veled-i zinanın cahil sıfatıyla nitelendirilmesi, kişinin veled-i zina olması sebebiyle değil, cahil olması sebebiyle öne geçmesinin mekrûh olduğuna işaret etmektedir. *İhtiyar*'daki şu ifadeler bu hususta gözetilen asıl ilkeyi ortaya koymaktadır: "Köle, bedevî, veled-i zinanın imam olmasındaki kerahet bunlardaki eksikliklerden kaynaklanmaktadır. Ama eğer bunlarda [ilmi ve ahlakî anlamda] bir eksiklik yoksa bedevî, şehirliden; köle, hürden; veled-i zina, asilden; kör, gözü görenden daha faziletliyse hüküm, tam tersi olur yani bunların imam olması mekrûh değil, faziletli olur. Bkz. Mevsili, *İhtiyar*, I, 58.

¹³⁷ Zira bu durumda insanlar birbirlerinin avret mahallini görecekler. Şürûnbülâfî, *Merâki'l-felâh*, s.116

¹³⁸ Eğer öne geçerse günahkâr olur. Şürûnbülâfî, *Merâki'l-felâh*, s.116

¹³⁹ Yani elbise bulamayan kişiler cemaatle namaz kıldığında imam öne geçmez, ortalarında durur. Elbise bulamayanların cemaatle namaz kılmaları oturarak, ancak kadınlar oturarak namaz kılmazlar, normal kıyam ve rükû ederek namazlarını ifa ederler. Bkz. Şelebî, *Hâşiye alâ Tebyini'l-Hakaik*, I, 136

4) Kadınların cemaate katılmaları mekrûhtur. Bayram ve Cuma namazı veya vaaz için gitmeleri de aynı hükme tabidir. Cemaate katılmak ister gündüz ister akşam kılınan namazlarda olsun¹⁴⁰ yaşlı kadınlar için de mekrûhtur.¹⁴¹ Şu kadar var ki çok yaşlı kadınların cemaatle namaza katılmaları mekrûh değildir.

5) Eğer kadınlara namaz kıldıran erkekse bu durumda;

a) Evde kıldırıyorsa ve cemaatin içinde başka bir erkek veya imamın kız kardeşi, karısı, cariyesi gibi bir mahremi yoksa imamın namaz kıldırması mekrûhtur.

b) Eğer cemaatte söz konusu kişilerden biri varsa veyahut imam camide kıldırıyorsa namaz kıldırması mekrûh olmaz. Çünkü camide imamla yabancı (mahrem olmayan) kadınlar arasında halvet oluşmaz.

[Cemaatte Saf Düzeni]

Cemaat tek kişi ise, imamın sağında durur. Çocuk da olsa durum aynıdır. Tek kişiye imamın solunda veya arkasında durması mekrûhtur. Cemaat tek bir kadından oluşuyorsa imamın arkasında durur.

Cemaat birden fazla ise imamın arkasında durur. İmamın cemaatin [önünde geçmeksizin] arasında durması *tahrîmen* mekrûhtur.¹⁴² Çünkü imamın, cemaatin safinın önüne geçmesi vaciptir. Cemaatten birinin imamın yanında, diğerlerinin imamın arkasında durması halinde imama uyan için *kerahet* söz konusudur. Yerin sıkışık olması durumunda bu mekrûh değildir.

İmamın arkasında önce erkekler saf tutar, sonrasında çocuklar¹⁴³, sonrasında *hünsalar*, en arkada ise kadınlar saf tutar.

¹⁴⁰ Yani karanlıkta kılınan akşam, yatsı ve sabah namazı. Çev.

¹⁴¹ Kısacası bütün namazlara katılmaları mekrûhtur. Bütün namazlar demeyip ayrı ayrı zikretmesinin sebebi, Ebu Hanife'nin yaşlı kadınların karanlık vakitlerde kılınan namazlara gitmesini caiz görmesidir. Ancak sonraki meşâyih fitne gerekçesiyle kadınların akşam namazlarına da gitmelerinin mekrûh olduğunu söylemiştir. Çev.

¹⁴² Cemaat iki kişiye imamın aralarında durması tenzihen, iki kişiden fazlaysa imamın aralarında durması tahrîmen mekrûhtur. Haskefi, *ed-Durru'l-muhtâr*, s.78.

¹⁴³ Eğer çocuk azsa, erkeklerin safinda durur. Şürünbülâli, *Merâkî'l-felâh*, s.116.

Camiye girdiğinde imamı rükûda gören bir kimsenin, o rekâta yetişmek için en arka saftaki cemaatle beraber namaza durması, [boşluk bulunan] ilk safa kadar giderek o rekâtı kaçırmamasından daha faziletlidir. Kişi, son safa kadar geldiğinde rekâta yetişemiyorsa rekâta yetişmek için tek başına arkalarda bir safta duramaz; rekât kaçsa bile boşluk varsa, cemaatin bulunduğu safa geçer.

Birinci safta boşluk olmasına rağmen cemaat namaza durup orayı doldurmamışsa daha arka saflarda yer alan birinin, ön safları yararak oraya geçip doldurma hakkı vardır. Çünkü onlar birinci safı doldurarak *tahrîmen* mekrûh bir fiil işlemişlerdir. Ancak ikinci safta boşluk varsa daha gerilerde yer alanların safı yararak orayı doldurma hakkı yoktur. Birine eziyet vermekten endişe eden için efdal olan arka safta durmasıdır.

[Namazda Birbirine Uyması Sahih Olanlar ve Olmayanlar]

1) Erkeğin kadına uyması sahih değildir.¹⁴⁴

2) Çocuğa,¹⁴⁵ -aklı başında olmadığı halde- deliye, sarhoşa, bunağa uymak sahih değildir.

3) Özür sahibi bir kimse, abdesti bozulduktan hemen sonra abdest almış veya abdest aldıktan sonra kendisine [özüyle ilgili] bir abdestsizlik vaki olmuşsa bu halde özür sahibi olmayan birine namaz kıldıramaz. Fakat özür sahibi, özü kesildikten sonra abdest almışsa bu durumda birine namaz kıldırması sahihtir.

¹⁴⁴ Bu durumda imamın değil, imama uyanın namazı bozulur. Siraceddin İbn Nüceym, *en-Nehru'l-fâik*, I, 251

¹⁴⁵ Sadece farz namazlarda değil, nafilé namazlarda da mükellef kişilerin çocuğa uyması sahih değildir. Farz namazda uyamama sebebi şudur: Mükellef farz kıldığında, çocuğa namaz farz olmadığı için çocuk nafilé kılmaktadır, farz kılan ise nafilé kılanı uyamamaktadır. Nafilé namazlarda uyamamasının gerekçesi ise mükellefin nafilési ile çocuğun nafilési arasındaki farktır. Şöyle ki mükellef başladığı nafilé namazı bozduğunda onu kaza etmesi vaciptir, çocuk ise bozduğu nafiléyi kaza etmek zorunda değildir. Çev.

4) Kıraat bilen biri, bilmeyene uyamaz.¹⁴⁶

5) Setr-i avrete riayet eden biri (*mestûr*), setr-i avrete riayet edememiş birine (*âri*¹⁴⁷) uyamaz.

6) Rükû ve secde yapabilen kişi, rükû ve secde yapamayana veya sadece secde yapamayana uyamaz.

7) Nezretmiş bir namazı kılan biri, nezretmiş bir namazı kılan başka birine uyamaz. Ancak biri diğerinin nezretmiş olduğu namazı nezretmişse¹⁴⁸ bu durumda birbirine uyabilirler.

8) Nezretmiş bir namazı kılan kişi, nafile kılana,¹⁴⁹ farz kılana ve namaz kılmaya yemin etmiş¹⁵⁰ olana uyamaz.¹⁵¹

9) Namaz kılmaya yemin eden biri, nezretmiş olana,¹⁵² kendisi gibi yemin eden birine¹⁵³ ve nafile kılana uyabilir. İki rekât tavaf namazı kılan iki kişi, tıpkı nezretmiş namaz kılan gibidir.¹⁵⁴

10) İki kişi beraber nafile namaz kılarken namazlarını beraber bozsalar, bozmuş oldukları namazı kılarken birbirlerine uyabilirler.

¹⁴⁶ Kuran'dan bir ayet bile olsa ezbere bilen kişi, hiçbir ayet ezbere bilmeyene uyamaz. Haskefi, *ed-Durru'l-muhtâr*, s.79

¹⁴⁷ Metinde çıplak geçmektedir. Ancak bununla setr-i avrete riayet edemeyen kişi kastedilmektedir. Yoksa tamamen çıplak olması şart değildir. Çev.

¹⁴⁸ Şöyle ki: Bir kimse, bir namaz nezrettikten sonra başka biri "Senin nezrettiğin namazı ben de nezrettim" dese bu durumda her ikisi de aynı namazı kılacakları için birbirine uyabilir. İbn Abidin, *Reddu'l-muhtar*, I, 580.

¹⁴⁹ Nezretmiş namazı kılan nafile kılana uyamaz, çünkü nezir namazı vacip olduğu için vacip kılan daha aşağı derecedeki nafile kılana uyamaz. İbn Abidin, *Reddu'l-muhtar*, I, 580.

¹⁵⁰ Namaz kılmaya yemin etmek söz gelimi "Vallahi iki rekât namaz kılacağım" şeklinde olmaktadır.

¹⁵¹ Zira bu durumda her biri ayrı bir farz/vacip kılan gibi olmaktadır. İmam ile cemaatin aynı farzı kılmaları gerekmektedir. İbn Abidin, *Reddu'l-muhtar*, I, 580.

¹⁵² Çünkü nezir namazı, yemin edilen namazdan daha kuvvetlidir. İbn Nüceym, *el-Bahru'r-râik*, I, 383

¹⁵³ Zira namaz kılacağına dair yemin edenin kılacağı namazın hükmü nafiledir. Nafile kılan da nafile kılana uyabilir. İbn Abidin, *Reddu'l-muhtar*, I, 580.

¹⁵⁴ Buna göre iki rekât tavaf namazı kılanlar birbirine uyamaz. Her ne kadar her ikisinin kıldığı namaz vacip olsa da sebepleri farklıdır. Zira her birine namazın vacip olma sebebi kendi yapmış olduğu tavaftır, birinin tavafi ise diğerinin tavafinin aynısı değildir. İbn Abidin, *Reddu'l-muhtar*, I, 580.

Ancak kıldıkları nafile namazı ayrı ayrı bozmuş olsalar birbirlerine uyamazlar.

11) *Lâhik*¹⁵⁵ lâhike, mesbûk¹⁵⁶ da mesbûka uyamaz.

12) Ümmi, dilsiz uyamazsa¹⁵⁷ da dilsiz ümmiye uyabilir.

[İmama Uyulan ve Uyulmayan Durumlar]

1) Muktedî, [*son oturuşta*] teşehhüdü bitirmeden imam selam verse, muktedî teşehhüdü tamamlar [sonra tek başına selam verir]. [İlk oturuşta muktedî henüz teşehhüdü bitirmeden imam üçüncü rekâta kalksa]¹⁵⁸ -*üçüncü rekâtı imamlarla beraber kılamamaktan korksa bile*- muktedî yine de teşehhüdü tamamlar.¹⁵⁹

2) İmama ilk oturuşta veya son oturuşta tabi olan kimse, oturduğunda imam ayağa kalkmışsa veya selam vermişse bu durumda teşehhüdü okur sonra kıyama kalkar.

3) Muktedî, rükûda veya secde de üç *tesbih* okumadan imam başını kaldırsa, [tesbihleri tamamlamayı beklemeksizin] imama uyar ve onunla beraber kalkar.¹⁶⁰

¹⁵⁵ Lahik, imamlarla beraber namaza başladıktan sonra bir sebeple abdesti bozulduğu için abdest almaya gidip tekrar imama yetişen kişidir. Çev.

¹⁵⁶ İmama birinci rekâtтан sonra yetişen kişiye mesbuk denir. Birinci rekâtın rükûunda dahi olsa imama yetişen kişi o rekâta yetişmiş sayıldığı için mesbuk olmaz. Çev.

¹⁵⁷ Çünkü ümmî, kıraat bilmesey bile en azından “Allahu ekber” diyerek ifitâh tek birini sesli getirebilir. Dilsiz olan bunu dahi söyleyemez.

¹⁵⁸ Arapça ifadede kısmen işkâl bulunmaktadır. Bunu gidermek adına parantez içindeki bazı eklemelerle tasarrufta bulunulmuştur. Arapça ibare şöyledir:

ولو سلم الإمام قبل فراغ المقتدي به من قراءة التشهد يتمه المقتدي ولو خاف أن يفوته الركعة الثالثة مع الإمام

¹⁵⁹ Mezhepte kabul gören görüşe göre ilk oturuşta teşehhüdü bitirmeden imam üçüncü rekâta kalksa muktedî ona uymak zorundadır. Tabi olmayıp teşehhüd okuyacağı şeklindeki görüş *Tecnis* ve *Fetava-yı Fazlî*’de geçmektedir. Bk. Şürünbülâli, *Meraki'l-felah*, s. 115

¹⁶⁰ Çünkü tesbih sünnet, imama uymak ise vaciptir. Sünneti yerine getirmek için vacip terk edilemez. Şürünbülâli, *Meraki'l-felah*, s. 117.

4) Muktedî, *vitirde kunût* duasını bitirmeden imam rûkûa gitse bu durumda eğer kunûtta biraz okumuşsa imama tabi olup rûkûa gider, ancak henüz hiç okumamışsa imamla beraber rûkûu kaçırmayacak kadar kunût okur [sonra imama rûkûda yetişir].

5) İmam fazladan bir secde daha yaparsa muktedî ona uymaz, oturarak bekler.

6) İmam son oturuşu yaptıktan sonra -*unutarak*- kıyama kalksa muktedî imama uymaz ve oturmaya devam eder: Eğer imam kalkmış olduğu rekât için secde yapmadan oturur ve selam verirse muktedî de onunla beraber selam verir. Ancak imam unutarak kalktığı rekâtı kılmaya devam eder ve secde de yaparsa muktedî imamı beklemeksizin tek başına selam verir.¹⁶¹

7) İmam son oturuşu yapmadan -*unutarak*- kıyama kalksa, muktedî oturduğu yerde imamı bekler ve hatasının farkına varması için *tesbih* getirir. [Eğer imam kalkmış olduğu rekâtı kılmaya devam eder ve secde de yaparsa muktedî tek başına selam verir.] Ancak imamın kalktığı rekâtın secdesini yaptığını görmeden selam verirse namazı bozulur.

İmamın teşehhüt okuduktan sonra henüz selam vermeden, muktedinin selam vermesi mekrûhtur.¹⁶²

[Namazdan Sonra Yapılacak Şeyler]

Farz namaz bittikten hemen sonra sünneti kılmaya kalkmak sünnettir. Ancak sünnet namazı kılmaya kalkmadan şu duayı okumak sünnettir:

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ وَإِلَيْكَ يَعُودُ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ
وَالْإِكْرَامِ

¹⁶¹ Çünkü artık namaz bitmiştir ve imamın kılmış olduğu fazla namaz nafilaye dönüşmüştür. Bu ise başka bir namaz olduğu için imama uyma zorunluluğu yoktur.

¹⁶² Zira imama uymayı terk etmiştir. Bununla beraber namazın rûkûnleri bittiği için namaz sahih olur. Şürûnbulâfî, *Meraki'l-felah*, s. 118.

“Allahümme ente’s-selâm ve minke’s-selâm ve ileyke yeûdu’s-selâm, tebârekte yâ ze’l-celâli ve’l-ikrâm” [Türkçesi: Allahım Selâm sensin, selam sendendir ve selam sana döner. Ey celâl ve ikram sahibi yücesin Sen.]

Farz namaz bittikten sonra imamın, sünneti kılmak için sol tarafına kayması ve yine sünnet kılındıktan sonra imamın cemaate dönmesi müstehabtır. Sünnet bittikten sonra cemaatin yerini değiştirmesi daha güzel bir davranıştır. Sünnet bittikten sonra üç defa “estağfirullahel-azim” denir. Sonra ayete’l-kürsî, felak ve nas sureleri okunur. Ardından 33 defa sübhanallah, 33 defa elhamdullillâh ve 33 defa Allahu ekber denir. Sonrasında şöyle denir:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

“Lâ ilâhe illallah vehdehu lâ şerike leh. Lehu’l-mülku ve lehu’l-hamdu ve hüve ala külli şey’in kadîr.” [Türkçesi: Allah’tan başka ilah yoktur, O’nun ortağı yoktur, mülk O’nundur, hamd O’nadır ve O, her şeye kadirdir.]

Daha sonrasında eller kaldırılır ve herkes kendisine ve Müslümanlara dua eder, dua bittikten sonra elleriyle yüzünü mesh eder.

Namazı Bozan Şeyler

1) **Konuşmak.** Kasten konuşmak namazı bozduğu gibi, *sehven*, *unutarak* ve *hataen*¹⁶³ konuşmak da namazı bozar. Keza uyuyarak, cehaleten¹⁶⁴ veya ikrah altında konuşanların da namazı bozulur.¹⁶⁵ Ancak son oturuşta teşehhüt miktarı oturduktan sonra konuşmak namazı

¹⁶³ Hataen konuşmaya örnek: Mesela bir ayet okurken “Ya eyyuhe’n-Nâs” diyeceği yerde “Ya Eyyuhe Zeyd” demek. Şürünbülâlî, *Meraki’l-felah*, s. 120.

¹⁶⁴ Cehaleten konuşmak, kişinin konuşmanın namazı bozduğunu bilmeden namazda konuşmasıdır. Çev.

¹⁶⁵ Çünkü Hz. Peygamberimiz, “Bu namaza hiçbir insan kelamı giremez” buyurmuştur. Şürünbülâlî, *Meraki’l-felah*, s. 120.

bozmaz.¹⁶⁶ Öksürme, geçirme, aksırma ve esneme, eğer kişinin tutamayacağı ölçüdeyse, namazı bozmaz.

Konuşma, en az iki kelime veya bir anlam ifade eden tek kelime olursa namazı bozar. Mesela “dikkat et!” anlamına gelen Arapça “ع” veya

“Koru!” anlamına gelen Arapça “ق” kelimelerini söylemek tek harfli olsalar bile bir anlam ifade ettikleri için namazı bozar. Fakat bir anlam ifade etmeyen tek harfli bir söz söylemek namazı bozmaz.

Kur’an ve sünnette yer almayan lafızlarla namazda dua etmek veya diğer insanlardan istenmesi mümkün olan şeyleri namazda talep etmek namazı bozar.¹⁶⁷ Ancak Kur’an ve Sünnet’te yer alan bir duayı yapmak veya insanlardan istenmesi mümkün olmayan bir talepte bulunmak namazı bozmaz.¹⁶⁸

2) Selam vermek: Kişi eğer selamı bir insanı karşılama [bir insana selam verme] niyetiyle dile getirirse namazı bozar.¹⁶⁹ Unutarak da olsa hüküm böyledir.

Son oturuşta **unutarak** namazı bitirmek için selamı vermek yani namazı tam bitmediği halde bittiğini zannederek selam vermekle kişinin namazı bozulmaz.¹⁷⁰

Şu iki durumda selam vermek namazı bozar:

a) -Cenaze namazı hariç- kıyamdayken selam vermek

b) Selam vermenin vakti gelmediği halde -kasten ve namazı bitirmek niyetiyle- selam vermek. Mesela öğle namazını kılarken kıldığı

¹⁶⁶ Çünkü namazın rükünleri bittiği için namaz tamamlanmıştır. Çev.

¹⁶⁷ Mesela “Allahım bana şu kadar para ver!” “Şu kadınla evlenmemi nasip et!” gibi. Bu tür dünyevî menfaat taşıyan dualar Arapça olarak söylene bile namazı bozar.

¹⁶⁸ Mesela “Allahım bana afiyet ver, beni affet, rızıklandır” demek gibi. Şürünbülâlî, *Meraki'l-felah*, s. 120.

¹⁶⁹ Sadece “selam” dese “aleyküm” demese de namaz bozulur. Şürünbülâlî, *Meraki'l-felah*, s. 120.

¹⁷⁰ Zira namazın rükünleri bitmiştir. Çev.

namazın Cuma olduğu zannıyla veya yatsıyı kılarken teravih namazı kıldığı zannıyla veya İslam'a yeni giren biri, dört rekâtlık bir namazın iki rekât olarak farz olduğu zannıyla ikinci rekâtta *bilerek* selam verirse kılmış olduğu namaz bozulur.

Namazda **sözlü** olarak selam almak namazı bozduğu gibi selam niyetiyle biriyle **musafaha** yapmak da namazı bozar.¹⁷¹ Ancak sadece el ile işaret yaparak selamı almak namazı bozmaz.¹⁷²

3) **Amel-i kesîr** (Aşırı hareket etmek): Namaza ait olmayan bir fiili çokça yapmak namazı bozar. Buna göre rüku ve secde namaza ait bir fiil olduğu için bunları fazla yapmak [sehiv secdesi gerektirse de] namazı bozmaz. Ayrıca eğer namazdaki hareketler, namazın ıslahına (tamamlanmasına) yönelik bir fiilse bu durumda da namazı bozmaz; söz gelimi namaz esnasında abdesti bozulan ve bunun için abdest almaya giden birinin, yürümesi ve abdest alması [yani *lâhi'k*'in fiilleri] namazı bozmaz. Keza bir özür sebebiyle yapılan fiiller de namazı bozmaz; mesela [korku namazında] savaştaki bir grubun cepheye gitmesi ve diğer grubun imamın arkasında saf tutmak için gelmesi namazı bozmaz.

Hangi fiilin “amel-i kesîr” olup olmadığı konusu ihtilafli olup bu konuda beş görüş bulunmaktadır. Bunlardan en sahih olanı ise şudur: Bir kimsenin namazda olduğunu bilmeyen biri, uzaktan baktığında namaz kılmadığı hissine kesin olarak kanaat getirdiği zaman o fiil, *amel-i kesîr*dir. Ancak dışardan bakan, namaz kılıp kılmadığında şüpheliyse, tereddüt ediyorsa bu durumda bir görüşe göre namaz bozulmaz [diğer görüşe göre bu durumunda da namaz bozulur].

Rükûa giderken ve rükûdan kalkarken elleri kaldırmak namazı bozmaz.¹⁷³

4) **Özürsüz olarak göğüs bölgesinin kableden dönmesi**: Eğer kişi kendi *ihtiyarı* ile dönmüşse, döner dönmez namazı bozulur, ama gayri

¹⁷¹ Çünkü musafaha, manen konuşmaktır. Şürûnbülâli, *Meraki'l-felah*, s. 120.

¹⁷² Ancak bu da mekrûhtur. İbn Abidin, *Reddu'l-muhtâr*, I, 616.

¹⁷³ Mekhul'un Ebu Hanife'den yaptığı bir rivayete göre bu durumda namaz bozulur. İbn Abidin, *Reddu'l-muhtâr*, I, 625.

ihtiyari dönmüşse “bu halde bir rükün eda edecek süre kadar beklemesi” durumunda namazı bozulur, aksi takdirde bozulmaz.

5) Bir şey yemek/içmek: Dışardan bir şey yemek, *susam tanesi kadar küçük olsa bile* namazı bozar. Dişlerinin arasında kalmış bir şeyin yenilmesi durumunda ise; eğer dişleri arasındaki şey çoksa yani bir nohut miktarı kadarsa bu durumda ister yeme esnasında çokça hareket (amel-i kesîr) etmiş olsun, ister az hareket etmiş olsun namaz bozulur. Diş arasındaki şey nohuttan daha küçükse bu durumda sadece çok hareketle yani peş peşe üç defa çiğnemekle yenilmesi durumunda namaz bozulur, daha az hareketle çiğnenip yenilmesi durumunda namaz bozulmaz.

Bir kimse namaz kılacakken ağzına şeker koysa, çiğnemediği halde namazda tadı midesine ulaşırsa namazı bozulur. Fakat namazdan önce tatlı bir şey yemiş ve namaz esnasında ağzında tadını hissemişse, ağzındaki tatlılığı yutsa [dahi] namazı bozulmaz.

Namazda bir şeyler içmek de namazı bozar. Hatta düşen bir yağmur tanesini veya bıyığında [ve yüzünde] abdestten kalan bir damla suyu yutmak da namazı bozar. Nitekim bunlar orucu da bozmaktadır.

6) Boğazı temizlemek: [Hapşırma gibi] doğal olarak gelmeyen, özürsüz, sahih bir amaç için olmayan boğaz temizleme¹⁷⁴ esnasında eğer “harf” telaffuz edilmişse namaz bozulur. Boğazı temizleme eğer [kıraat için] sesi güzelleştirme amacına yönelikse veya yanlış yapan imamı uyarmaya veya namazda olduğunu bildirmeye yönelikse bu durumda namazı bozmaz.¹⁷⁵

7) Ağlamak, inlemek: Bir acı veya musibet sebebiyle [iki veya daha fazla] harf çıkararak öflemek, inlemek, ahlamak ve ağlamak namazı bozar.

Hastalık sebebiyle inleme ve ahlamalara eğer mani olunamıyorsa namaz bozulmaz. Kişinin tabiatından kaynaklı olarak çıkardığı fazla

¹⁷⁴ “İh ıh” veya “öh öh” diyerek boğazı temizlemek.

¹⁷⁵ Bir önceki paragrafta geçen sahih amaçlar bunlardır.

harfler namazı bozmaz. Yine cennet veya cehennem için ağlamak, inlemek vs. namazı bozmaz.

8) Hapşırana dua etmek: Hapşırın kişiye namazdayken “yerhamukellah” gibi bir dua ile karşılık vermek namazı bozar. Ancak kişi hapşırıdıktan sonra kendi kendisine “yerhamukellah” derse namazı bozulmaz.

9) Namazda birine cevap vermek: Namaz kılan biri, [kendisine namaz kıldırın imam dışındaki] namaz kılan başka birinin okuduğu “vele’d-dâllîn”e “âmin” derse namazı bozulur.

Birinin “Allah’ın ortağı var mı?” şeklindeki sorusuna namaz içindeyken “Lâ ilâhe illallah” şeklinde cevap verse namazı bozulur.

Kötü bir haber duyduğunda “innâ lillâh ve innâ ileyhi râciun” derse namazı bozulur.

Sevinçli bir haber aldığında “elhamdu lillah” derse namazı bozulur.

Bir ayeti birine cevap verme gayesiyle namazda okumak namazı bozar. Mesela [birine cevap olarak] “Yâ Yahya, huzi’l-kitâbe bi-kuvve (Ey Yahya! Kitabı sıkıca al!) demek namazı bozar.

Fakat bunları birine namazda olduğu uyarısını vermek maksadıyla yaparsa namazı bozulmaz. Nitekim bir tehlikeyi önlemek veya namazda olduğunu bildirmek maksadıyla kıraat sesli yapıldığında da namaz bozulmamaktadır.

10) Birinin talimatına sözlü olarak uymak: Ancak zaten sesli olarak tekbir alan *mübelliğ*¹⁷⁶ birisi “Tekbirleri sesli al!” diye talimatta bulunsa o arada da imam rükûa gitse ve mübelliğ, ona cevap kastıyla tekbirleri [daha da] sesli getirirse, bu durumda eğer onun talimatını yerine getirmek maksadıyla sesli okumamışsa namazı bozulmaz.¹⁷⁷

Bir talimata *filî olarak* uymak namazı bozmamaktadır. Mesela biri namaz kılanı “ilerle!” dese namaz kılan da [biraz] ilerlese namazı bozulmaz. Keza bir kimse gelip saftaki boşluğa girse ve saftakiler de derhal ona yer açmak için safları sıklaştırsa ve bunu da -safa giren kişinin

¹⁷⁶ Arkadakiler duysun diye namazda tekbirleri sesli alan kişi. Çev.

¹⁷⁷ Buna göre talimatını yerine getirmek için sesli okumuşsa namazı bozulur. Çev.

talimatından hareketle değil de- Şâri'in emrini yerine getirme niyetiyle yapsa namazı bozulmaz.

[Cemaatle namaz kılınırken imam kıraati unutsa veya karıştırsa, imamı uyarmak maksadıyla cemaatten birinin kıraati sesli olarak okuması (feth) namazını bozmaz.] Ancak namaz kılan biri, uymuş olduğu imam dışında, orada namaz kılan birine kıraati hatırlatırsa namazı bozulur¹⁷⁸, bununla beraber bu hatırlatmayı *tilavet kastıyla* yaparsa namazı bozulmaz.

İmam olmayan biri,¹⁷⁹ namaz kılarken kıraati unutsa ve birisinin hatırlatmasına uyarak okumaya devam etse namazı bozulur. Yine imam, kendisine tabi olmayan birinin hatırlatmasına uyarak okumaya devam etse namazı bozulur. Fakat bütün bu durumlarda namaz kılan, hatırlatanın uyarısıyla değil de kendiliğinden hatırlayarak okumuşsa namazı bozulmaz.

11) Namaz kılarken başka bir namaza intikal etmek için tek-bir getirmek: Bir kimse namaz kılarken kıldığı namazı değiştirerek başka bir namaza geçmek üzere *tekbir alsa* kıldığı namaz bozulur. Keza tek başına namaz kılarken “imama uymaya” niyet ederek tekbir getirse veya tersi bir durumda¹⁸⁰ namazı bozulur. Benzer şekilde imam erkeklere namaz kıldırırken namaz içerisinde “kadınlara namaz kıldırma” niyet ederek tekbir alsa namazı bozulur. Bütün bu durumlarda ilk namaz bozulmuş ve tekbir alarak ikinci bir namaza başlanmış olur.

Bir kimse [farz namaz kılarken] namaz arasında nafil veya vacibe niyet etse veya cenaze namazı kıldığı esnada başka bir cenaze daha getirilse ve her ikisi için veya sadece ikincisi için namaz kılmaya niyet getirerek tekbir getirse kılmış olduğu namaz bozulur ve ikinci niyet ettiği namaza başlamış olur. Bir kimse [mesela] öğle namazını kılarken namaz esnasında “o anda kıldığı öğle namazına niyet ederek” tekbir

¹⁷⁸ Çünkü bu zaruret olmaksızın namazda bir şey öğretmek anlamına gelmektedir. Şürübülâli, *Merakî'l-felah*, s. 123.

¹⁷⁹ Yani tek başına namaz kılan biri. Çev.

¹⁸⁰ Yani cemaatle namaz kılarken “tek başına kılmaya” niyet ederek tekbir getirirse. Çev.

getirse kılmış olduğu namaz bozulmaz. Fakat namaz esnasında niyeti dil ile getirirse, ister kılmış olduğu namaza niyet getirsin ister başka bir namaza niyet getirsin namazı bozulur ve yeni bir namaza başlamış olur.

12) Namazda bir yere bakarak okumak: Namazdayken bir ayet miktarı kadar veya daha fazlasını Mushaf veya duvar gibi bir yere bakarak okumak namazı bozar. Fakat okuduğu yeri zaten ezbere biliyorsa ve Mushaf'ı da elle tutmuyorsa namaz bozulmaz.¹⁸¹

13) Necis bir yere secde yapmak: Necaset ile secde yaptığı yer arasında *-namaz kılana yapışık olmayan-*¹⁸² bir engel yoksa necis bir yere secde yapmak namazı bozar. Necasetin alın bölgesinde olması namazı bozduğu gibi, ellerin ve ayakların altında olması da namazı bozar. Bir kimse necaset üzerine secde yaptıktan hemen sonra ikinci bir defa temiz yere secde yapsa yine de namazı bozulur.

14) Namazda beklemek: Aşağıdaki hallerle **bir rükün eda edecek kadar** veya **üç tesbih kadar** beklemek namazı bozar:

a) Namazda avret mahallinin açık olması

b) [Kişinin üzerinde veya namaz kılınan yerde] namaza mani bir necasetin bulunması ve o necaseti *-tamamen-* örten ve namaz kılandan ayrı bir örtünün olmaması

c) Kalabalık sebebiyle kadınların safına dâhil olmak

d) Kendi isteği olmaksızın [mesela sıkışıklık vb. bir sebeple] imamın önüne geçmek. Eğer kendi iradesiyle imamın önüne geçerse derhal bozulur.

15) Astarı pis olan dikişli seccadenin üzerinde namaz kılmak: Ancak eğer astar seccadeye ortadan değil de kenarlardan dikişliyse üzerinde namaz kılınabilir. Nitekim altı kirli üstü temiz olan kapı,

¹⁸¹ Zira bu durumda namaz içindeyken bir bilgi öğrenmiş olur ki, Mushaftan öğrenme ile başka birinden öğrenme arasında fark yoktur. İmâmeyn'e göre Kur'an'ı ezbere bilen birinin bir yere konulmuş Mushaftan okuması namazı bozmaz. Detaylı bilgi için bkz. Şeyhîzade, *Mecmau'l-enhur*, I, 120; Molla Hüsrev, *Dürer*, I, 103.

¹⁸² Mesela namaz kılının elbisesi, namaz kılınan yerdeki necaseti örtse bu örtmüş sayılmaz ve namaza engeldir. Çev.

kalın halı veyahut içi kirli üstü temiz olan bir küp üzerinde de namaz kılmak caizdir.

16) Bir rüknü imamdan önce yapmak: Bir kimse imamdan bağımsız olarak bir rükün eda etse namazı bozulur. Buna göre mesela imamdan önce rükûa gidip imam rükûa gelmeden başını kaldırsa ve daha sonra imam rükûa giderken onunla beraber veya imamdan sonra tek başına rükû yapmazsa, bu durumda imamla beraber selam verse [dahi] namazı bozulur.

17) Mesbûkun imamdan tam olarak ayrıldıktan sonra imama uyarak sehiv secdesi yapması: Şöyle ki *mesbûk* imam selam verdikten sonra veya imamla teşehhüt miktarı oturup imam selam vermeden önce kılmadığı rekâtları kaza etmek için kıyama kalksa ve kaza ettiği rekâtın secdesini de yapsa, daha sonra imam, hatırladığı sehiv secdesini yaparken, mesbuk tekrar imama uyarak sehiv secdesi yapsa namazı bozulur. Ancak imamdan henüz kesin olarak ayrılmamışsa [yani kaza ettiği rekâtın secdesini yapmadan önce] imam sehiv secdesini hatırlayıp yapsa imama uyması vaciptir.

18) Eksik secde veya tilavet yapıldıktan sonra teşehhüde oturmamak: Son oturuşu yaptıktan sonra secdeyi eksik yaptığını veya yapmadığını veya [namazda okuduğu] tilavet secdesini yapmadığını hatırlasa ve hemen secdeye gitse, secdeden sonra tekrar teşehhüde oturması farzdır.¹⁸³ Secde yaptıktan sonra oturmayıp doğrudan selam verse namazı bozulur.

19) Uyuyarak eda edilen rüknün iade edilmemesi: Bir kimse uyuyarak bir rükün eda etmişse, bunu iade etmesi gerekir, iade etmezse namazı bozulur.¹⁸⁴

19) [Son oturuşta teşehhüt miktarı oturduktan sonra] İmamın kahkaha ile gülmesi [sadece] mesbûkun namazını bozar.¹⁸⁵ Keza

¹⁸³ Çünkü secde eksik olduğu için öncesinde yapılan oturma son oturuş olarak kabul edilemez. Zira son oturuş tüm rükünler bittikten sonraki oturmadır. Şürünbülâlî, *Merâki'l-felâh*, s. 125.

¹⁸⁴ Çünkü rükünlerin uyanık olarak eda edilmesi şarttır. Şürünbülâlî, *Merâki'l-felâh*, s. 125.

¹⁸⁵ Bu durumda imamın ve namazın başından itibaren imama uyan cemaatin namazı bozulmaz. Çünkü teşehhüt miktarı oturduktan sonra namazları bitmiş

imamın son oturuştan sonra [selam vermeden önce] kasten abdestini bozması da mesbukun namazını bozar. Ancak [imamla teşehhüd miktarı oturduktan sonra] imam henüz selam vermeden önce kılmadığı namazları kaza için kıyama kalkar ve o rekât için secde de yaparsa artık imamdaki kesin olarak ayrıldığı için imamın namazının bozulması mesbukun namazını bozmaz.

20) İntikal tekbirlerindeki “Allah” lafzının “A” harfini uzatmak. İftitah tekbirinde uzatılmış olması durumunda ise namaza başlama sahih olmuş olmaz, yani namaza hiç başlanmamış olur.

21) Kalben irtidat etmek: -Allah böyle bir şeyden bizleri korusun!-. Keza bir kimsenin namazda daha sonra kâfir olacağına niyet etmesi veya küfür sayılacak bir şeye inanması da namazını bozar.

22) İmamın ölmesi, bayılması, delirmesi

23) Abdestin bozulması: Kişinin kasten abdestini bozması veya başka birinin dahli ile abdestinin bozulması durumunda namaz bozulur.

24) Namazın rükün ve şartının terk edilmesi: Namazın bir rükünü terk edilse ve bu rükün namaz içerisinde kaza edilmezse namaz bozulur.¹⁸⁶ Keza özürsüz olarak bir şartı terk etmek de namazı bozar.¹⁸⁷

25) Nağmeli Kuran okumak: Nağme yapacağım diye **manayı değiştirecek şekilde** bir harf veya hareke eklemek namazı bozar. Buna göre mesela;

a) *elhamdu lillahi rabbi'l-alemin* derken; *el-hamdu*'daki “dal” harfine bir vâv eklemek [الحمدو] namazı bozar.

b) *Lillâhi* kelimesindeki “li” veya “he” harfine “ye” harfi eklemek [للهي ve لله] namazı bozar.

olmaktadır. Mesbukun ise henüz namazı bitmediği için namazı bozulur. Bkz. İbn Abidin, *Reddu'l-muhtar*, I, 630.

¹⁸⁶ Mesela bir kimse bir secdeyi terk eder ve bunu kaza etmeden selam verirse namazı bozulur. İbn Abidin, *Reddu'l-muhtar*, I, 629-630.

¹⁸⁷ Bir özür varken namazın şartlarından birini terk etmek namazı bozmaz. Mesela elbise bulamadığı için setr-i avrete riayet edemeyen veya gücü olmadığı için kibleye dönemeyen kişilerin bu şekilde namaz kılmaları sahihtir. İbn Abidin, *Reddu'l-muhtar*, I, 630.

c) *Rabbi* kelimesindeki “ra” harfine elif eklemek [رَابٍ demek] namazı bozar.

d) *Mübelliğ* “rebbenâ leke'l-hamd” lafzını “رَبَّنَا لَكَ الْحَامْد” demek sûretiyle “ra” harfine “elif” veya “ha” harfine “elif” ziyade ederse namazı bozulur.

Eğer nağme ile okumak **manayı değiştirmiyorsa** namaz bozulmaz. Fakat “med” ve “lîn” harflerindeki fahiş nağmeler mananın değişmesine yol açmasa bile namazı bozar. “Med” ve “lîn” harfleri “elif”, “vav” ve “ya” şeklindeki illet harfleridir. Eğer bu harfler *sakin* olup bunlardan öncekiler kendi cinslerinden olursa¹⁸⁸ harf-i med olur. Eğer önce-
sindeki harfler bu cinsten değilse harfi lîn ve illet olarak isimlendirilir.

Eğer nağmeler kelimelerin **yapısını değiştirmiyor**, harfleri gereksiz uzatmıyor mesela bir harfi iki harf yapmıyorsa, aksine sadece sesi güzelleştiriyor, kıraati süslüyorsa bu, namaza zarar vermesi bir tarafa hem namazda hem de namaz dışında müstehaptır.

26) Kıraat hatası (zelle-i kâri’):

a) Manayı değiştiren bir kelime eklemek. Eklenen kelimenin benzeri Kur’an’da yer alsın bile namaz bozulur.¹⁸⁹

b) Manayı değiştirecek şekilde bir kelimeyi veya harfi eksik okumak.

c) Kur’an’da benzeri bulunmayan bir şekilde harflerin yerini değiştirip veyahut bir harfin yerine başka bir harf getirip manayı değiştirmek namazı bozar. Ancak kişi peltekse harfleri değiştirmesi namazını bozmadır.¹⁹⁰ Keza birbirinden ayırt edilmesi zor olan harflerde de bu tür hatalar namazı bozmadır. Buna göre mesela “dat ile zı”; “sad ile sin”, “tı

¹⁸⁸ Yani elif *sakin* öncesindeki harfin harekesi üstün, vav *sakin* öncesindeki harfin harekesi ötre, ya *sakin* öncesindeki harfin harekesi esre olursa. Çev.

¹⁸⁹ Mesela “Ya-sin, ve'l-Kurâni'l-hakim ve-inneke le-mine'l-murselin” diyerek “inneke” kelimesinin başına “vav” getirmek namazı bozar. Çünkü burada “inneke” kelimesi “ve'l-Kurân” kelimesindeki *kasem* vav'ının cevabıdır. “İnneke”nin başına “vav” getirildiğinde cevap olmaktan çıkarılmış olup yeni bir “kasem” yapılmış olur. Bkz. Siracüddin İbn Nüceym, *en-Nehru'l-fâik*, I, 274-275.

¹⁹⁰ Mesela “r” harflerini “l” olarak çıkaran biri, “rabbi'l-alemin” ifadesini “labbi'l-alemin” okursa namazı bozulmaz. Çev.

ile te"; "peltek se ile sin", "ze ile zel" gibi ayırt edilmesi zor harfleri bir-biri yerine okumak, son dönem fakihlere göre namazı bozmaz, ilk dönemdeki fakihlere göre, bu da bozar. İhtiyata uygun olan görüş, ikinci görüştür. Bu konuyla ilgili geniş bilgiye *Nuru'l-izâh* üzerine yazdığım *Mî'râcu'n-Necâh* isimli şerhten ve yazmaya başladığım *İğâsetu'l-ârif li-zelleti'l-kârî* isimli risalemden ulaşılabilir.

27) Teyemmüm alıp namaz kılan biri, teşehhüd miktarı oturmadan önce, abdeste yetecek derecede su görse namazı bozulur.

28) Mest giyen kişinin, namaz esnasında¹⁹¹ mesh süresinin bitmesi veyahut ister az ister çok hareketle olsun mestlerini ayaklarından çıkarması namazını bozar.

29) Namaz kılablecek şekilde kıraat bilmeyen kişinin (ümmî) namazdayken *kendi çabası dışında* kıraat öğrenmesi¹⁹² veya hatırlaması namazını bozar.

30) Elbise bulamadığı için setr-i avrete riayet etmeden namaza duran birinin, namaz esnasında örtü bulması namazını bozar. Fakat bunun için bulunan elbisenin temiz olması,¹⁹³ namaz kılan kişiye ait olması veya başkasına aitse giymesine izin vermiş (bağışlamış) olması gereklidir.

31) İma ile namaz kılan kişinin namaz esnasında rükû ve secdeye güç yetirebilir duruma gelmesi namazını bozar.¹⁹⁴

32) *Sâhib-i tertib* biri namaz kılariken, üzerinde kaza namazı olduğunu hatırlasa veya uymuş olduğu imamda böyle bir durumun olduğunu

¹⁹¹ Yani son oturuşta teşehhüd miktarı oturmadan önce. Çev.

¹⁹² Yani dışardan birinin okuması gibi bir yolla öğrenmesi. Günümüz açısından bir örnek verecek olursak, namaz esnasında TV, bilgisayar, radyo gibi bir araçtan okunan Kur'an'ı öğrenmesi gibi. Çev.

¹⁹³ En az dörtte birinin temiz olması gerekmektedir. Dörtte birinden daha azı temizse namazı bozulmaz. Şürünbülâfî, *Merâkî'l-felâh*, s. 90.

¹⁹⁴ Çünkü ima ile kaldığı namaz zayıf; gücü yerine geldikten sonra rükû ve secde ederek kaldığı namaz ise kuvvetlidir. Kuvvetlinin zayıf üzerine bina edilmesi caiz değildir. Bkz. Şürünbülâfî, *Merâkî'l-felâh*, s. 122

hatırlasa ve vakit de *genişse*¹⁹⁵ bu durumda namazı bozulur. Bu durumda önce kılmadığı namazları kaza eder.

33) Namazı bozulan imamın kendi yerine imamlık yapması uygun olmayan birini geçirmesi¹⁹⁶ veya yerine birini imam bırakmadan mes-citten çıkması durumunda namaz bozulur.

34) Sabah namazı kılınırken güneşin doğması, bayram namazı kılınırken öğlen vaktinin girmesi namazı bozar. Kaza namazı kılınırken [namaz kılmanın sahih olmadığı vakitler olan] güneşin doğması, tepe noktasına gelmesi ve batması durumlarında da kılınan kaza namazı bozulur. Yine Cuma namazı kılınırken ikindi vaktinin girmesiyle Cuma namazı bozulur.

35) Sargı üzerine mesh eden birinin namaz esnasında sargısı düşerse namazı bozulur.

36) Özür abdesti alan birinin namazda özü ortadan kalkarsa namazı bozulur.

37) Bir kadınla aynı safta durmak -şu şartlarla- namazı bozar:

- a) Kılınan namazın mutlak bir namaz olması.¹⁹⁷
- b) Müşterek [yani aynı cemaat içerisinde] namaz kılınıyor olması
- c) Kadının şehvet hissi uyandıracak yaşa gelmiş olması
- d) Aynı mekânda bulunulması
- e) Kadınla erkekler arasında bir engelin olmaması
- f) Bir rükün eda edecek kadar aynı safta durulması
- g) Kadının arkaya geçmesi şeklinde işarette/talimatta bulunulmamış olması¹⁹⁸

¹⁹⁵ Yani namazı bozduğunda hem kaza namazını hem de o anda kıldığı namazı tekrar eda edecek kadar vakit varsa. Çev.

¹⁹⁶ Mesela yerine kıraat bilmeyen veyahut özür sahibi birini geçirmesi namazı bozar. Şürünbülâî, *Merâki'l-felâh*, s. 122

¹⁹⁷ Yani rükûlu ve secdeli bir namaz olmalı. Bundan dolayı mesela cenaze namazı mutlak bir namaz olmadığı için bu namazda kadınla aynı safta durmak namazı bozmaz. Çev.

¹⁹⁸ Şayet erkek, kadına arkaya geçme işareti vermiş olmasına rağmen kadın geçmemişse bu durumda erkeğin namazı bozulmaz, kadının ki bozulur. Şürünbülâî, *Merâki'l-felâh*, s. 122

h) İmamın “kadınlara imam olmaya” niyet etmiş olması

ı) Cihetlerinin aynı olması¹⁹⁹

[Dikkat!] Namazın başlangıcında kadınla aynı safta durmak namazı bozduğu gibi, namaz devam ederken de aynı safta durmak namazı bozar.

38) [*Lâhik* kişi] Abdesti bozulup da abdest almaya gittiğinde;

a) Avret mahallini açarsa namazı bozulur. Mesela kadın, abdest almak için kollarını açtığına namazı bozulur [veya erkek tuvalet ihtiyacı için avret mahallini açtığına namazı bozulur].

b) Abdest almaya giderken veya abdestten dönerken Kur'an okumak namazı bozar.

c) Zaruret olmaksızın bir yerde “bir rükün eda edecek kadar” beklemek namazı bozar. Ancak zarurettten dolayı beklerse namazı bozulmaz; mesela -uyanıkken- namazda abdesti bozulan birinin daha sonra burnu kanasa burun kanaması durana kadar beklemesi bir zaruret olup namazını bozmad.

d) Daha yakın su varken onu bırakıp daha uzaktakine abdest almaya gitmek namazı bozar. Ancak uzak ile yakın su arasındaki mesafe iki saftan daha azsa veya unutarak uzaktakine gitmişse veya yakındaki su önünde kalabalık varsa veya yakındaki su, kuyudaysa -*zira kuyudan su çekmek namazı bozar-*; bütün bu durumlarda uzaktakine gitmek namazı bozmad.

39) Namaz esnasında abdestin bozulduğu zannıyla [namazın bırakılıp] *caminin* dışına çıkılması namazı bozar.²⁰⁰ Cami dışında bir yerde namaz kılınıyorsa abdestin bozulduğu zannıyla saftan [yani namaz kıldığı yerden] ayrılmakla namaz bozulur.²⁰¹

¹⁹⁹ Mesela erkekler Kâbe'de kadınlarla aynı safta olsalar bile birbirinden uzak oldukları için kible cihetleri farklı olacağından erkeklerin namazı bozulmaz. Bkz. İbn Abidin, *Reddu'l-muhtâr*, I, 575

²⁰⁰ Zira özür yokken cami dışına çıkmakla namaza aykırı hareket yapılmış olur. Şürünbülâlî, *Merâkî'l-felâh*, s. 123.

²⁰¹ Seccadede namaz kılan birinin seccadeden ayrılmasıyla namazı bozulur. Çev.

40) Bir kimse “Abdestsiz olduğu” veya “mesh müddetinin bittiği” veya “üzerinde namaza engel bir necaset olduğu” veya “[*sahibi tertib biri*] üzerinde kaza namazı olduğu” zannıyla namazdan ayrılrsa bütün bu durumlarda -*mescitten çıkmamış olsa bile*- namazı bozulur.²⁰²

41) Namazdayken abdesti bozulan kişi, abdest alıp geldikten sonra namazını ilk namaz kıldığı yerin dışında başka bir yerde tamamlarsa namazı bozulur.

Namazın Mekrûhları

1) -Bilerek- bir vacip veya sünnetin terk edilmesi.

2) Elbise veya vücudun herhangi bir yeriyle oynamak/uğraşmak.²⁰³ Ancak Şer'i bir gerekçe/amaç varsa mekrûh değildir²⁰⁴

3) Secde yerinde bulunan taşları temizlemek. Ancak secdeyi *tam* yapabilmek için taşları, bir defada, temizlemek mekrûh değildir. Eğer taş [vb. şeyler] secde yapmaya tamamen maniye secdeyi yapabilmek için taşları *birden fazla defada olsa bile* temizlemek mekrûh değildir.

4) Parmakları çıtırdatmak, parmakları birbirine geçirmek

5) Kıyamda elleri böğrün üzerine koymak.

²⁰² Zira bu durumda kişi namazdan ayrılmakla doğrudan namazı terk etmiş olmaktadır. Zira abdestsiz namaza başlamak ve üzerinde necasetle namaza başlamak gibi durumlarda namaza başlamak caiz olmadığı için kişi baştan itibaren namazının sahih olmadığını düşünmektedir. Bu yüzden namazdan ayrılır ayrılmaz namazı bozulur. Bir önceki maddede ise kişi baştan namaza başlarken abdestli başlamış, namaz süreci içerisinde abdestinin bozulduğu zehabına kapılmıştır. Bu sebeple mescitten çıkmayana dek namazı bozulmaz. Çev.

²⁰³ Nitekim Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: “Allah üç şeyi size kerih kılmıştır: Namazda gereksiz şeylerle uğraşmayı, oruçta cinsel oynamaları ve kabristanda gülmeyi.”

²⁰⁴ Şer'i gerekçeyle kasıt şudur: Söz gelimi kişinin üzerine vücudunu kaşındıran bir sineğin konması durumunda onu defetmek için hareket etmek veyahut alnında kalbini meşgul eden ve kendisini rahatsız eden teri silmek için hareket etmek mazeret olup bu mazeretler “üç hareketi” aşmamak kaydıyla mekrûh değildir. Eğer üç hareketi aşarsa namaz bozulur. Bkz. İbn Abidin, *Reddu'l-muhtâr*, I, 640.

6) *Boynu çevirerek bir tarafa bakmak*²⁰⁵

7) Teşehhütte ve iki secde arasındaki oturuşta (celse) “köpek oturuşu”²⁰⁶ gibi oturmak

8) Erkeğin kollarını yere yayarak secde yapması

9) Elbisenin kollarını veya paçayı sıvamak

10) Gömlek gibi [göbek üstünü örtecek] bir elbise varken erkeğin sadece alt pijama giymekle yetinmesi.

11) El ile veya işaret ile verilen selamı almak

12) Özür olmaksızın bağdaş kurarak oturmak

13) Erkeğin namazda saçlarını topuz şeklinde örmesi. Erkeğin saçını başın tepesinde toplayıp bağlaması veya -bazen kadınların yaptığı gibi- saç başın etrafına sarması veya secdeye gidildiğinde saçlar yere değmesin diye saçın tamamını başın arka tarafına toplayıp bir iple veya bezle bağlaması mekrûhtur.

14) Başın kenarlarının bir mendil veya sarık ile örülerek başın orta kısmının açık bırakılması (i'ticâr).

15) *Sedl* mekrûhtur. Sedl, elbisenin, örf olan şekilde giyilmeyip salınması demektir. Buna göre mesela [erkeğin] başına atmış olduğu örtüyü, boynuna sarmadan olduğu gibi sarkıtması mekrûhtur. Keza palto/ceket gibi kollu bir elbisenin kolları giyilmeksizin omuza atılması da sedl olacağı için, mekrûhtur. Yine şalın omuzdan aşağıya doğru sarkıtılması da mekrûhtur, şalı bir omuzuna atıp diğer tarafın sırttan geçirilmesi

²⁰⁵ Göğüs bölgesi çevrildiğinde -yukarıda geçtiği üzere- namaz bozulur. Çev.

²⁰⁶ Köpek oturuşunun nasıl olduğu ile ilgili farklı açıklamalar bulunmaktadır. Bu açıklamalar genel itibarıyla şöyledir: a) Kalçayı yere koyup dizi dikmek şeklinde oturmaktır b) Elleri yere koyup dizleri bitişirmek ve diz ile göğsü birbirine yapıştırmaktır c) Secde hâlinde olduğu gibi ayakları dikmek, kalçayı topuklar üzerine koymaktır. Bu son açıklama zayıftır, zira köpek böyle oturmayıp birinci açıklamada olduğu gibi oturur. Ancak köpek otururken kollarını dikerken insanlar ise ayaklarını diker. Şeyh Bedreddin, *Teshil*, Edit. H. Yunus Apaydın, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara 2012, I, 152.

de böyledir. Hatta atlara binmek için giyilen elbisenin, feracanın sedl yapılması da mekrûhtur.

Elbisenin katlanması da mekrûhtur. Yani elbisenin ucunun arka taraflara katlanması veya elbisenin ucunun toplanarak koltuk altına alınması ve elbisenin her iki tarafının sol omuza atılması veya bazı mağriblilerin yaptığı gibi bunun tersinin yapılması mekrûhtur.

16) Kıyam dışında bir yerde kıraat yapmak mekrûhtur. Buna göre mesela kıyamda başladığı kıraati, rükûda tamamlamak mekrûhtur.

17) İntikallerde yapılan zikirleri intikaller bittikten sonra yapmak mekrûhtur.²⁰⁷ Çünkü bu durumda zikirler yapılacak yerde yapılmamış, başka yerde yapılmıştır.

18) -Nafile namazlarda- birinci rekâtı, ikinci rekâtı daha uzun yapmak. Ancak kıldığı namazın nasıl kılınacağı ile ilgili bir hadis veya Sahabe uygulaması varsa bu durumda uzatmak mekrûh olmaz.

Diğer bütün namazlarda, ikinci rekâtın, birincisinden üç ayet veya daha fazla uzatılması mekrûhtur.²⁰⁸

19) Zaruret yokken **farz** namazların bir rekâtında bir sûrenin iki kere okunması veya birinci rekâtta okunan zamm-ı sûrenin, ikinci rekâtta tekrar okunması.²⁰⁹

20) Farz namazların bir rekâtında, önceki rekâtta okuduğu sûrenin [Mushaftaki sıralamada] üstünde yer alan bir sûreyi okumak mekrûhtur, nafilede ise mekrûh değildir. Fakat hatimle namaz kılan birisinin, birinci

²⁰⁷ Mesela rükûda okunan "subhane rabbiye'l-azim" zikrini rükûdan kalktıktan sonra söylemek mekrûhtur. Çev.

²⁰⁸ Yani hem farz hem de nafilelerde ikinci rekâtın birinci rekâtıdan üç ayet daha uzun okunması tenzihen mekrûhtur. Ancak üç ayetten azsa kerahet yoktur. Zira rivayet olunduğuna göre Hz. Peygamber **sabah** namazının birinci rekâtında felak, ikinci rekâtında nas süresini okumuştur. **Nas** süresi, felaktan bir ayet daha uzundur. Tahtâvî, *Hâşiye*, s. 351

²⁰⁹ Bir özür varsa mekrûh değildir. Mesela kişi sadece bir sûre ezbere biliyorsa hem birinci hem de ikinci rekâtta aynı sûreyi okumasında kerahet yoktur. Keza unutulurken tekrar aynı sûrenin okunmasında da kerahet yoktur. Bkz. Şürûnbulâli, *Merâki'l-felâh*, s.129.

rekâtta Kur'an'ı bitirmesi [yani birinci rekâtta Nass sûresini okuması] durumunda, ikinci rekâtta Bakara'dan başlaması mekrûh değildir. Yine unutarak Kur'an'daki sure sıralamasına riayet etmemek mekrûh olmayıp başladığı sureyi tamamlar.²¹⁰

21) İki rekâtta okumuş olduğu zamm-ı sûreler arasında kısa bir sûrenin okunmayıp atlanması mekrûhtur.²¹¹

Aynı rekâtta eğer birden fazla sûre okuyacaksa peş peşe olan sûreler okunmalıdır, birini veya birkaç sûreyi atlayıp sonrakini okumak mekrûhtur. Keza birinci rekâtta okunan zamm-ı sûrenin ikinci rekâtta tekrar okunması da mekrûhtur. Bir rekâtta bir sûreden bir yeri, diğer rekâtta ise bir sûreden veya önceki rekâtta okuduğu sûreden bir yeri okumak eğer aralarında iki ayet veya daha fazlası yoksa mekrûhtur. Aralarında iki ayet veya daha fazla aralık varsa bu mekrûh olmaz.

22) Güzel koku veya başka bir şeyi *kasten* koklamak.²¹²

23) Elbisesiyle veya yelpazeyle -bir veya iki kere²¹³- yelpazelenmek.

24) Secdede iken el ve ayak parmaklarının kableden çevrilmesi. Diğer rükünlerde ayak parmaklarının kableden çevrilmesi.²¹⁴

25) Rükûda iken ellerin dizlere konulmaması. Keza iki secde arasındaki oturuşta (celse) ve teşehhütte elleri uyluklar üzerine koymamak.²¹⁵

26) Esnemek²¹⁶

²¹⁰ Yani bunu hatırlaması durumunda yarıda kesip başka bir sûre okunmaz. Zira bu da mekrûhtur. İbn Abidin, *Reddu'l-muhtâr*, I, 547.

²¹¹ Mesela, birinci rekâtta Tebbet sûresini okuyup ikinci rekatte felak sûresini okumak mekrûhtur. Çünkü arada kısa bir sûre olan İhlas suresi atlanmıştır. Çev.

²¹² Mesela koklamak amacıyla secde yerine güzel kokular sürmek veya güzel kokulu bir şeyi secdede burnunun konulacağı yere koymak, kasten koklamak olup mekrûhtur. Eğer eliyle kokuyu tutup koklarsa namazı bozulur. Zira dışardan bakan biri bunun namazda olmayacağı hissine kapılır. Tahtâvî, *Hâşiye*, s. 353.

²¹³ İki den fazla olursa amel-i kesir olacağı için namaz bozulur. Çev.

²¹⁴ Nitekim Hz. Peygamber imkân ölçüsünce azaların kableye dönmesini söylemiştir. Bkz. İbn Nüceym, *el-Bahru'r-râik*, II, 23.

²¹⁵ Çünkü sünnet olan fiil terk edilmiş olmaktadır. Şürünbülâli, *Merâki'l-felâh*, s.130.

²¹⁶ Çünkü esnemek tembellik ve uykusuzluk belirtisidir. Bu tür gevşeklikler namaz için mekrûhtur.

27) Bir zaruret veya maslahat olmadığı halde gözleri yummak. Ancak huşunun kaybolma korkusu gibi bir zaruret/maslahat varsa bu durumda gözleri kapamak mekrûh değildir, hatta daha iyidir.

28) Namaz esnasında başın gökyüzüne doğru kaldırılması.

29) Gerinmek

30) *Amel-i kalil*'de (az hareket) bulunmak. Mesela bir özür yokken az hareket ile üzerindeki biti tutup öldürmek mekrûhtur. Fakat bit kendisine zarar veriyorsa namazı bozacak kadar hareket etmeden öldürülmesinde kerahet yoktur.

31) Ağz²¹⁷ ve burnun örtülmesi.

32) Erimeyen bir şeyin ağza konulup bunun sünnet olan kıraati okumaya engel olması veya kalbi meşgul etmesi.

33) Bir zaruret yokken²¹⁸, sarığın alın tarafına düşen kıvrımı üzerine secde yapmak mekrûhtur. Ancak bu durumda alnın yere değmesi ve yerin sertliğini hissetmesi gerekmektedir, [yoksa secde rüknü yerine gelmiş olmaz].

34) Burunda secde yapmaya engel bir özür olmadığı halde, burnu yere koymayıp sadece alnı üzerine secde yapmak²¹⁹

35) Şu mekânlarda namaz kılmak mekrûhtur:

a) Yol²²⁰

b) Hamam²²¹

²¹⁷ Çünkü Hz. Peygamber erkeğin ağzını örtmesini nehyetmiştir. Tahtâvî, *Hâşiye*, s. 355.

²¹⁸ Zaruret yerin taşlı olması, çok soğuk olması şeklinde olabilir. Şürünbülâlî, *Merâki'l-felâh*, s.130

²¹⁹ Secdede burnu yere koymak vacip olduğu için bu vacibi terk etmek tahrîmen mekrûhtur. Şürünbülâlî, *Merâki'l-felâh*, s.130.

²²⁰ Çünkü bu, insanların gelip geçişine engel olmaktır. Şürünbülâlî, *Merâki'l-felâh*, s.130

²²¹ Hamamda namaz kılınmasının mekrûh oluşu ile ilgili gerekçeden biri şöyledir: Hamam, necasetin giderilme yeri olup orada kişinin üzerine kirli su sıçrama ihtimali yüksektir. Bu gerekçe esas alındığında hamamın temiz ve üzerine su sıçramayacak bir yerinde namaz kılmak mekrûh olmadığını söylemek mümkündür. Çev.

c) [Kapı vb.] çıkış yerleri

ç) Hayvan kesim yerleri

d) Çöplük

e) Kabristan. Ancak mezara doğru namaz kılmakta bir kerahet söz konusu değildir. Fakat namaz kılan kişinin hemen önünde mezar varsa ve huşu ile namaz kılmaya çalıştığında gözü mezara takılıp huşunun kaybolmasına engel oluyorsa böyle bir yerde namaz kılmak mekrûhtur.

f) Ev içindeki banyo

g) Vadinin içi

h) Havra ve Kilise

ı) Develerin oturduğu mekânlar

i) Kâbe'nin üstü

j) Hayvanların bağlandığı yerler (ağıl, ahır)

k) Değirmen

l) Tuvalet ve tuvaletin çatısı

m) Gasp edilmiş yerler

n) -Rızası olmaksızın- başka birine ait yer

o) Necasete yakın yerler

36) Küçük veya büyük tuvalete veya yellenmeye sıkışık durumda iken namaz kılmak mekrûhtur. Ancak namaz vaktinin çıkması gibi bir durum söz konusuysa o halde namaz kılmak mekrûh değildir. Cemaat ile namazın kaçması gibi bir endişe olsa bile abdest sıkışıkken namaz kılmak mekrûhtur.

Namaz esnasında tuvalet ihtiyacı ortaya çıkar ve kalbi meşgul edecek hal alırsa bu durumda, vaktin çıkması gibi bir endişe yoksa -cemaatle namaz olsa bile- namazın kesilmesi gerekir. Böyle yapılmayıp namaz tamamlanırsa günahkâr olunmuş olur.²²²

²²² Bu cümle aşağıdaki cümleden sonra yer almaktaydı, ancak yukarının devamı olduğu için buraya aldık. Çev.

37) Namaza engel olmayacak kadar bir necaset olduğu halde namaz kılmak mekrûhtur. Elbise veya bedeninde *dirhem miktarı* kadar bir necaset görse, -cemaatle namaz kaçacak olsa bile- namazını keser. Ancak vaktin çıkması gibi bir durum söz konusuysa veya necaset bir dirhemden daha az ise o halde namazını tamamlar.

38) Namaz kılacağı zaman nefsin çekeceği bir yiyecek veya içeceğin olması durumunda namaz kılmak mekrûhtur.

39) Kalbi meşgul eden ve huşuya engel olan durumlarda namaz kılmak mekrûhtur. Mesela [açık alanda] namaz kılan birinin ayakkabısını arkasına alarak [namazda aklının ayakkabısında kalması] böyledir. Keza -nafile namaz olsa bile- okuduğu ayetleri veya sûreleri sayması, tesbihatı eliyle yapması da bu kabildendir. Fakat kalple veya parmak uçlarını hareket ettirmeden bastırmak sûretiyle saymak mekrûh değildir.

40) İmamın tamamen mihrabın içinde durması mekrûhtur.²²³ Ancak ayakları mihrabın dışındaysa mihraba secde etmesinde bir kerahet yoktur. Zaruret olmaksızın görevli imamın mihrab dışında bir yerde durması da mekrûhtur.

41) İmamın *bir özür olmaksızın* tek başına²²⁴ cemaatten yüksek bir yerde durması mekrûhtur. Yüksekliğin ölçüsü, imamı cemaatten ayrıcalıklı konumda gösteren bir *zırâ'* (50-60 cm) yüksekliktir. Ancak imamın yanında, bir kişi bile olsa, cemaatten biri varsa veyahut kalabalıktan dolayı imam yüksek yerde durmak zorunda kalmışsa kerahet söz konusu olmaz.

42) Cemaatten birinin, öndeki safta boş yer olmasına rağmen, safa girmeyip tek başına arkada bir safta durması. Eğer öndeki safta boşluk yoksa araya sıkıştığında kendisini rahatsız etmeyecek birileri varsa onların arasına sıkışır veyahut öndeki safta [bu konuları bilen] âlim biri varsa onu arka safa çeker ve beraber arkada saf tutarlar. Aksi takdirde arka safta tek başına rükûa kadar bekler: Rükûa kadar biri gelirse ne âlâ! Gelmezse tek başına arka safta namaza devam eder.

²²³ Çünkü cemaatin bir kısmının onu görmemesi gibi bir karışıklık söz konusu olabilir. Ancak cemaat sıkışıkça bu mekrûh değildir. Şürünbülâî, *Merâki'l-felâh*, s.131.

²²⁴ Yani yanında cemaatten biri olmaksızın. Çev.

43) Üzerinde canlı varlık veya haç resmi²²⁵ olan elbiselerle namaz kılmak mekrûhtur. Keza tavanda başının üzerinde, duvara resmedilmiş halde, asılı olarak önünde, yerde, sağ veya sol hizasında, secde ettiği yerde, arkasındaki duvarda, perdede resmin olması mekrûhtur.²²⁶ Hatta üzerine basılmamış ve sırtta dayanılmamış yastık üzerindeki resimlerin olduğu yerde namaz kılmak mekrûhtur.

[**Mekrûh olmayan resimler:**] a) Dayanmak için konulmuş yastıklarda veya yerlere atılmış sergilerde resim yer alsın bile o mekânda namaz kılmak mekrûh değildir. b) Resim kişinin elindeyse veya -dövme şeklinde olsa bile- bedenindeyse veya yüzüğünde olup küçük bir kuştan daha küçükse mekrûh değildir. c) Resim bir kese, çanta veya bezin içindeyse onunla namaz kılmak mekrûh değildir. d) Resimdeki canlının başı tamamen kesikse/yoksa veya başı var, fakat silinmişse/kazınmışsa²²⁷ veya resimdeki canlının [normal şartlarda] bir canlının ölümüne yol açacak bir uzvu yoksa veyahut karnında eksikliği açıkça görünen büyük bir delik/boşluk varsa veya resim canlı olmayan bir varlığa aitse bütün bu durumlarda namaz kılmak mekrûh değildir.

Bütün bu hükümler, [resim yapma ile ilgili değil, yapılmış] bir resmi bulundurma ile ilgili hükümdür. Yoksa resim yapmak, bir sivrisinek olsa bile caiz değildir.

44) Namaz kılan kişinin önünde içinde ateş yanan bir tandırın veyahut içinde kor olan bir ocağın/mangalın olması mekrûhtur.²²⁸ Fakat muma, çıraya, kandile dönerek namaz kılmak mekrûh değildir.

45) Uyuyan insanların yanında namaz kılmak, eğer uyuyanların yellenmesi ve bundan dolayı namaz kılanın onlara gülmesi gibi bir endişe varsa mekrûhtur. Keza insanların yüzlerine dönerek namaz kılmak [gülme/güldürme ihtimali olduğunda] mekrûhtur. Fakat oturan veya ayakta duran insanların sırtlarına dönerek namaz kılmak -konuşuyor

²²⁵ Bu Hristiyanlara benzemek olur. Bkz. İbn Abidin, *Reddu'l-muhtâr*, I, 648.

²²⁶ En şiddetli mekrûh resmin önünde olmasıdır, sonra sağında, sonra solunda, sonra da arkasında yer almasıdır. Şürûnbülâlî, *Merâki'l-felâh*, s. 132

²²⁷ Çünkü başı olmayan bir puta ibadet edilmez. Şürûnbülâlî, *Merâki'l-felâh*, s. 132

²²⁸ Zira bu ibadet konusunda Mecusilere benzemek olur. Şürûnbülâlî, *Merâki'l-felâh*, s. 132

olsalar bile- mekrûh değildir. Eğer konuşmalarından ötürü namazda yanlışlık yapılacaksa o ortamda namaz kılmak mekrûhtur.²²⁹

46) Namaz kılariken kişinin alına toz/toprak yapışmışsa, eğer namaz esnasında kendisine zarar vermiyorsa temizlemesi mekrûhtur, zarar vermesi durumunda temizlemesinde bir beis yoktur.

47) Fatiha dışında bir sûreyi tayin etmek, “mutlaka bu sûreyi okuyacağım” diyerek o sûreyi okumayı kendine gerekli/şart görmek veya cahillikle bunun gerekli olduğunu vehmetmek mekrûhtur. Fakat kolayına geldiği için veya Hz. Peygamberin okuması sebebiyle *teberrûken* belli bir sûreyi okumak -ara sıra farklı sûreler okumak şartıyla- mekrûh değildir. Ara sıra başka sûrelerin okunmasının şart koşulması, cahil birinin, söz konusu sûre dışında başka bir sûrenin okunmasının caiz olmadığı vehmine düşmemesi içindir. Mesela [Hz. Peygamber’in okuması sebebiyle] Her Cuma günü sabah namazında Secde ve “Hel Etâ (İnsan)” sûrelerinin okunması mekrûh olmayıp hatta ara sıra okumak mendubdur.

48) İster tek başına kılan olsun ister imam olsun, önünden geçme ihtimali bulunan bir yerde namaz kılan kişinin önüne **sütire** koymaması mekrûhtur. İmama uyan kişinin, önüne sütire koymasına gerek yoktur, çünkü imamının sütresi onun için yeterlidir.

Sütire en az, bir zirâ' uzunluğunda ve bir parmak kalınlığındaki çubuk olmalıdır. Kişi bunu üç zirâ' uzaklıkta kaşı hizasında önüne diker. Sağ kaşı hizasına dikmesi daha faziletlidir. Eğer kişi önüne koyacak bir çubuk bulamamışsa veya bulmuş fakat yerin sert olması sebebiyle dikememişse bazı fakihler, bu durumda değnek veya bir elbisenin öne konulmasının gerektiğini söylemiştir. Öne konacak elbise veya çubuk/taş benzeri bir şey bulunamamışsa uzun bir çizgi çizilerek namaz kılınır.

²²⁹ Televizyon, radyo vb. araçlar da buna dâhildir. Hatta yukarıda zikredilenlerden daha fazla namaza hâlel getirdiğini söylemek gerekir. Fıkıh kitaplarında yer alan bu bilgilerden hareketle televizyon vb. araçların açık olduğu ortamlarda namaz kılmanın mekrûh olduğunu söylemek mümkündür. Çev.

49) Ortak kılınmayan bir namazda²³⁰ kadınlarla aynı safta namaz kılımak mekrûhtur.

50) Farz namazlarda bir özür yokken kıyamda bir şeye yaslanmak mekrûhtur. Nafile namazlarda mekrûh değildir.

51) Besmele ve Âmin'i sesli okumak namaz kılan herkes²³¹ için mekrûhtur.

52) İmama uyan ve tek başına namaz kılan kişinin *intikal tekbirlerini* sesli okuması mekrûhtur.

53) İmamın, sesli okunan yerleri gereğinden yüksek sesle okuması mekrûhtur.

54) Namazda sağa ve sola meyletmek mekrûhtur. Yani sağ ayağını kaldırıp sol ayağı üzerinde durmak veya sol ayağını kaldırıp sağ ayağı üzerinde durmak mekrûhtur. Fakat her iki ayak da yerde kalması şartıyla bazen sol, bazen de sağ ayağa dayanmak yani ağırlığı bir ayağa vermekte bir kerahet yoktur.

55) [Cemaatle namaz kılınırken yetişmek için] hızlıca koşmak mekrûhtur.

56) Kılıç gibi savaş aletleri, hareket etmesi sebebiyle kişiyi meşgul etmiyorsa namazda taşınması mekrûh değildir. Eğer kişiyi meşgul ediyorsa *taşınmasına ihtiyaç olmaması halinde* mekrûhtur.

[Namazın Yarıda Kesilmesi]

[Bazı nedenlerden dolayı namazın yarıda kesilmesi mübâh, bazı durumlarda ise vaciptir.]

Farz namaz bile olsa namazın kesilebilmesinin mübâh olduğu durumlar şunlardır:

- 1) Namaz esnasında yılan vb. [zararlı] bir hayvanı öldürmek için
- 2) Binek hayvanının kaçması durumunda

²³⁰ Yani kadınların erkeklerin cemaatine dahil olmayıp her ikisinin ayrı kaldıkları namaz. Aynı cemaatte namaz kılarken aynı safta durulması halinde ise erkeklerin namazı bozulmaktadır. Çev.

²³¹ Yani ister imam, ister cemaat ister tek başına namaz kılan olsun. Çev.

3) Kurdun koyunlara saldırmasından korkulması halinde

4) *-Başkasına ait olsa bile-* tencere/kabın taşmasıyla içerisinde bulunan bir dirhem ve üzeri kıymete sahip bir malzemenin (yemek, süt vs.) zarar görmesi halinde

5) Eğer namaz esnasında [bağlı olduğu mezhebe göre değil de] diğer mezheplere göre abdesti bozulmuşsa bu durumda, diğer mezheplere muhalefet etmemek için namazı bozmak mübâhtır. Mesela Hanefi biri namaz kılarken namahrem bir kadının eli kendisine değse namazı kesip yeniden abdest alması mübâhtır. Fakat bu hüküm, namazın vakitinin çıkmaması veya cemaatle kılınıyorsa cemaatle namazın kaçmaması durumundadır.

Şu durumlarda ise namazı kesmek vacip/farzdır:

1) İmdat isteyen, boğulan birine yardıma koşmak için.

2) Anne veya babadan birinin acil bir yardıma ihtiyacı olmaksızın sırf seslenmeleri ile *farz* namaz kesilemez. *Nafile* namazda ise durum farklıdır: Eğer anne veya baba, çocuğunun namaz kıldığını bildiği halde çağırmissa bu durumda ona icabet etmemekte [yani namazı kesmemekte] bir beis yoktur, fakat anne baba namaz kıldığını bilmiyorsa nafile namazı yarıda kesip icabet eder.

3) Namaz kılan kişi, örneğin âmâ birinin kuyuya/çukura düşeceğini görüyorsa namazı kesip yardıma koşması farzdır. Benzer şekilde mesela ebe namazdayken doğacak çocuğun ölüm tehlikesi olduğunu veya hamile kadınla ilgilenmediğinde çocuğun ciddi bir zarar göreceğini hissederse namazını [yarıda kesip] daha sonraya ertelemesi ve çocuğun yardımına koşması farzdır.

4) Eşkıyanın yolunu keseceğinden korkan biri, namazını vakti içinde kılmayarak tehir edebilir.

[Namaz Kılmamanın Cezası]

Namazı tembellikten dolayı terk edenin cezası, öncelikle vücudundan kan akıncaya kadar şiddetli bir şekilde sopa ile dövmektir. Daha

sonra hapse atılır. Hapisten çıkması için namaz kılmaya başlaması veya tevbe etmesi gerekir, aksi takdirde ölünceye kadar hapisten çıkarılmaz. Ramazan orucunu terk edenin hükmü de böyledir.

Namaz kılmayan ve Ramazan orucunu tutmayan kişi, öldürülmez. Fakat eğer bunlardan birinin farziyetini inkâr ederse veya hafife alırsa öldürülür. Keza Ramazan ayı içerisinde özürsüz olarak ve küçümseyerek açıktan orucu yemenin hükmü de küfürdür. Bütün bunlar kişinin bunların farz olduğunu bilmesi, farz olduğuna dair delillerin kendisine açık hale gelmesi [yani ulaşması] ve Müslüman, mükellef ve şer'i bir özür sahibi olmaması durumundadır.

Vitir Namazı

Vitir namazı²³² amel olarak **farz**, itikat olarak **vacip**,²³³ sabit olma yolu açısından **sünnettir**.²³⁴ Tıpkı akşam namazı gibi²³⁵ bir selamla ve üç rekât olarak kılınır. Her rekâtında Fatiha ve ardından *zamm-ı sûre* okunur. İkinci rekâtta teşehhüde oturulur ve bu teşehhüt, tıpkı diğer farz namazlardaki birinci teşehhüt gibi kısadır.²³⁶ Üçüncü rekâta kalkıldığında *sübhâneke* okunmaz. Üçüncü rekâtta Fatiha ve zammı sûreden hemen sonra *kunût* okunur. Kunût okumadan önce elleri kulak hizasına kaldırmak sünnettir. Eller kaldırılırken tekbir alınır ve kunût, rükûa gitmeden önce kıyam halindeyken okunur. Kunut okumak vaciptir. Daha

²³² Kelime olarak "tek" anlamına gelmektedir. Şer'i anlamı ise şöyledir: Bir selamla kılınan, üçüncü rekâtında kunut bulunan üç rekatli bir namazdır. Şürünbülâî, *Merâki'l-felâh*, s. 139

²³³ Hanefi mezhebinde vacipler, amel olarak farz, itikat olarak vacip kabul edilmektedir. Amel olarak farz olması, tıpkı farz gibi yapılmasının gerekli olduğuna işaret etmektedir. Vacibin farzdan farklılığı inanç açısındandır. Vacibe inanmak farz değil, vaciptir. Bu yüzden vacibi inkâr eden kâfir olmamaktadır. Çev.

²³⁴ Yani sünnet ile sabit olmuştur. Çev.

²³⁵ Ancak bazı açılardan akşam namazından farklıdır. Vitir vacip olduğu için üçüncü rekâtında Fatiha ve zamm-ı sûre vaciptir, ayrıca üçüncü rekâtında kunût okumak da vaciptir.

²³⁶ Yani "salli barik" ve "rebbena" duaları okunmaz.

sahih olan görüşe göre -imam dâhil- kunût sessiz okunur. Kunût bütün sene boyunca okunur.²³⁷

Vitir dışında kunût okunmaz. Fakat imam bir musibetten²³⁸ dolayı sabah namazının [ikinci rekâtının] rükûundan sonra kunût okuyabilir. Böyle bir durumda eğer imam kunûtu sessiz okuyorsa cemaat de ona tabi olup sessiz okur; imam sesli okuyorsa cemaat *âmin* diyerek duaya icabet eder.

Kunût duası okumak vaciptir, manası duadır. Kunûtta şu duayı okumak sünnettir:

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنَسْتَهْدِيكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنُتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ كُلَّهُ نَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ

اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ نَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَكَ إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكَفَّارِ مُلْحِقٌ

Allâhumme! İnnâ nesteînuke ve nestağfiruke ve nestehdîk; ve nü'minu bike ve netûbu ileyke ve netevakkelu aleyke ve nusnî aleyke'l-hayra kullehu, neşkuruke velâ nekfüruk; ve nahleu ve netruku men yefcuruk.

Allâhumme! İyyâke na'budu ve leke nusallî ve nescudu ve ileyke nes'â ve nahfidu nercû rahmeteke ve nahşâ azâbek. İnne azâbeke bi'l-kuffâri mülhık.

Cemaat de tıpkı imam gibi *kunûtu* okur. Hem imam hem de cemaat kunûtu sessizce okur. Namaz kılan kişi -imam olsa bile- yukarıdaki duayı [veya başka bir kunût duasını ezbere bilmiyorsa] üç defa

²³⁷ Yani sene boyunca kılınan tüm vitir namazlarında okunur. Çev.

²³⁸ Savaş, doğal afetler, öldürücü bulaşıcı hastalıklar bu tür musibetlere verilen örnekler arasında yer almaktadır. Tahtavî, *Hâşiye*, s. 377

“Allahumme’ğfir lî”²³⁹ veya “rebbenâ âtinâ fi’l-dünyâ haseneten ve fi’l-âhireti haseneten ve kî-nâ azebe’n-nâr”²⁴⁰ duasını okur. Bunları da bilmiyorsa üç defa “Ya rabbi! Ya rabbi! Ya Rabbi!” der.

Bir kimse sabah namazında kunût okuyan bir imama, mesela bir Şâfiî imama tabi olursa²⁴¹ imam kunût okurken onunla beraber bekler, fakat bir şey okumaz ve ellerini bağlamadan yanlara salar.

Vitir namazında kunût okumayı unuttur da rükûda veya rükûdan doğrulduktan sonra hatırlarsa, hatırladığı o yerde kunût okumayacağı gibi tekrar kıyama dönerek de kunût okumaz. Şayet kıyama tekrar döner ve kunût okursa ondan sonra da rükû yapmadan direkt secdeye giderse kötü bir davranışta bulunmuş olur, fakat namazı bozulmaz, kunûtu asıl yerinde yapmadığı için sehiv secdesi yapar.

Muktedi, henüz kunûtu bitirmeden veya daha başlamamışken imam rükûa gitse, rükûu kaçırmamak kaydıyla okumaya devam eder. Fakat imamlarla beraber rükûu kaçıracığından endişe duyduğu anda kunûtu keser ve rükûa gider.²⁴² İmam kunût duasını hiç okumadan rükûa gitse bu durumda ona uyanlar, imama rükûda yetişmek kaydıyla olabildiğince kunûtu okurlar. Ancak imamlarla beraber rükû yapmayı kaçırmaktan endişe ettikleri anda rükûa giderler.²⁴³

Bir kimse imama vitir namazının üçüncü rekâtının rükûunda yetişse kunûtu da okumuş olur. Dolayısıyla [imam selam verdikten sonra] namazın kalan kısmını kılarken tekrar kunût okumaz.²⁴⁴

239 اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي

240 رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

241 Şâfiî mezhebinde her sabah namazında ikinci rekâtın rükûundan sonra kunut okunur. İmam kunutu sesli okur. Çev.

242 Çünkü bu durumda kunût okumaya devam etmek, imamlarla beraber rükû eda etme vacibini kaçırmak anlamına gelir. Şürûnbülâlî, *Merâki'l-felâh*, s. 144

243 Her ikisi de vacip olsa da imamlarla beraber rükû yapmak, kunût okumaktan evladır. Şürûnbülâlî, *Merâki'l-felâh*, s. 144

244 Nitekim üçüncü rekâtın başında imama yetişip kunût okuyan mesbuk da kalan rekatları kaza ederken tekrar kunût okumamaktadır.

Vitir sadece Ramazan ayında cemaatle kılınır. Ramazanda cemaatle kılmak, tek başına kılmaktan faziletlidir. Ramazan dışında ise cemaatle kılmak mekrûhtur. Fakat bir kimseye, [kendiliğinden] bir veya iki kişi²⁴⁵ gelip tabi olsa bunda kerahet söz konusu değildir.

[Nafile Namazlar]

[Müekked Nafileler]

1) Öğle namazından önce 4 rekât; Cuma namazından önce 4 rekât; Cuma namazından sonra 4 rekât. Bu üç namaz da bir selamla kılınır. Eğer iki rekâtta bir selam verilerek kılınırsa sünnet yerine getirilmemiş olur.

2) Sabah namazından önce 2 rekât; Öğle namazından sonra 2 rekât; akşam namazından sonra 2 rekât, yatsı namazından sonra 2 rekât.

[Gayrimüekkked Nafileler]

1) İkindiden önce, yatsıdan önce ve yatsıdan sonra 4 rekât. Bu dört rekâtlık namazlar bir selamla kılınabileceği gibi iki selamla da kılınabilir. Öğle namazından sonra [müekked iki rekât dışında] 2 rekât daha namaz kılmak müstehabdır.

2) Akşam namazından sonra üç selam ile [yani ikişer rekât kılınarak] altı rekât namaz da müstehabdır.²⁴⁶

Bir selamla kılınan müstehap ve müekkedler, hem müstehap hem de müekked olarak hesap edilir.²⁴⁷

²⁴⁵ Üç kişi tabi olup vitri kaldığında bunun mekrûh olup olmadığı konusunda ihtilaf vardır. Ancak dört kişi bir kişiye tabi olarak vitri kılsa bunun mekrûh olduğu ittifakla kabul edilmektedir. Şürünbülâlî, *Merâkî'l-felâh*, s. 144

²⁴⁶ Buna evvâbîn namazı denilir. Hz. Peygamber, "Kim akşam namazından sonra 6 rekât namaz kılsa "evvâbîn" (Allah'a tevbe edip yönelenler) arasına kaydedilir." buyurmuştur. Şürünbülâlî, *Merâkî'l-felâh*, s. 146.

²⁴⁷ Buna göre öğle ve yatsıdan sonra dört rekât kılındığında kılınan iki rekât müekked sünnet, sonraki iki rekât ise müstahab namaz yerine geçer. Çev.

[Sabah Namazının Sünneti]

Müekked sünnetlerin en kuvvetlisi sabah namazından önce kılınan iki rekâtlik namazdır.²⁴⁸

Sabah namazının sünneti diğer nafilelerden farklı olarak bir özür olmadığı sürece oturularak veya binek üzerinde kılınamaz. Teravih ve diğer bütün nafileler ise bir özür olmadan da oturularak veya binek üzerinde kılınabilmektedir; ancak bir özür yoksa bu nafileleri ayakta kılmak, oturarak kılmaktan iki kat daha sevaptır.

Sabah namazının sünnetinin terk edilmesi caiz değildir. Hatta fetva verme işiyle uğraşan âlimin, davalara bakan kadı'nın ve dersin tamamını veya bir kısmını kaçırmaktan endişe eden talebenin bile sabah namazının sünnetini terk etmesi caiz değildir. Oysa bu kişilerin söz konusu işlerle meşgul olmaları halinde diğer sünnetleri terk etmeleri ve bu sünnetleri işleri bittiklerinde vakit çıkmamışsa kılmaları caizdir.

Sabah namazının farzı ve sünneti beraber kazaya kaldığında o günün zevâl vaktine kadar kaza edilirse farz ile beraber sünnet de kaza edilir. Ancak zevâlden sonra kaza edilecekse [sadece farz kaza edilir] sünnet kaza edilmez.

Sadece sabah namazının sünneti kılınmamışsa sünnet tek başına kaza edilmez.²⁴⁹ Sabah namazının sünneti kılınmadan farzı kılınsa, farzdan sonra güneş doğmamış olsa bile sünnet kaza edilmez.

Bir kimse henüz sabah namazının vaktinin girmediği zannıyla iki rekât nafilâ namaz kılsa, sonra sabah namazı vaktinin girmiş olduğunu görse, kılmış olduğu iki rekât nafilâ, sabah namazının sünneti yerine geçer.

²⁴⁸ Sabah namazının sünnetinin faziletine dair birçok hadis bulunmaktadır. Mesela bunlardan biri şöyledir: "Sabah namazının iki rekât sünneti, bana dünyadan ve dünyanın içindeki her şeyden daha sevimlidir."

²⁴⁹ Yani zevâlden önce de zevâlden sonra da kaza edilmez. Çev.

[Diğer Nafile Namazlar ve Hükümleri]

Kuvvet bakımından sabah namazından sonra ikinci sırada yer alan nafile, öğlenin farzından önce kılınan dört rekâtlık namazdır. Daha sonra diğer müekked sünnetler gelir ki bunların hepsi eşittir.

Dört rekâtlık müekked sünnetlerin ilk oturuşları kısa olur, yani sadece tahiyat duası okunur.²⁵⁰ Ayrıca dört rekâtlık müekked sünnetlerde üçüncü rekâta kalkıldığında *subhâneke* duası okunmaz.

Dört rekâtlık diğer nafilelerde ise ilk oturuşta tahiyattan sonra salli-barik okunur ve üçüncü rekâta kalkıldığında *sübhoneke* okunur, *euzu* çekilir.

Nezredilen (adak) namazlarda da hüküm tıpkı bu nafile namazlar gibidir.

Bir kimse iki rekât nafile kılacakken ikinci rekâta teşehhüde oturmadan kıyama kalksa ve dört rekâta tamamlayıp dördüncü rekâtın sonunda teşehhüde otursa namazı *-istihsânen-* sahihtir. Çünkü kılmış olduğu namaz “dört rekâtlı bir namaz” hükmünü almış ve namazın rüknü yani *kade-i ahire*, dördüncü rekâttaki *ka'de* olmuş olur.

Gündüz vaktinde kılınan bir nafile namazın, *bir selam ile* dört rekâttan fazla olması mekrûhtur.²⁵¹ Gece kılınan nafilelerde ise bir selamla en fazla sekiz rekât kılınmalı, daha fazlası mekrûhtur. En faziletli olan hem gündüz hem de gece bir selamla dört rekât kılmaktır.

Gece nafile kılmak,²⁵² gündüz nafile kılmaktan daha faziletlidir. Kıyamı uzun tutmak, çok secde yapmaktan daha faziletlidir.²⁵³

²⁵⁰ Salli-barik ve rabbenâ duaları okunmaz. Çev.

²⁵¹ Yani gündüz vakti bir selam ile 6 veya 8 rekât nafile kılınması mekrûhtur. Çev.

²⁵² Özellikle de gecenin son üçte birlik kısmında. Çünkü gece namazı, nefse daha ağır gelmektedir. Bkz. Şürünbülali, *Meraki'l-felâh*, s. 148.

²⁵³ Yani rekât olarak az nafile kılıp bunların kıyamını uzun tutmak, çok secde yapmaktan yani kıyamı kısa, rekât sayısı fazla olan namaz kılmaktan daha faziletlidir. (Çev.) Nitekim Hz. Peygamber “En faziletli namaz, kıyâmı uzun olan namazdır” buyurmuştur. Bunun bir diğer sebebi şudur: Kıyam uzun olunca Kur'an-ı Kerim daha çok okunmuş olur. Rekât fazla olduğunda ise tesbihat çok okunmuş olur. Kur'an okumak, tesbihat okumaktan daha faziletlidir. Bkz. Şürünbülali, *Meraki'l-felâh*, s. 148.

Nafile namaz kılacak kişi, oturarak kılacaksa tıpkı *teşehhütte* oturur gibi namaz kılar ve kıraat durumunda ellerini, tıpkı kıyamda olduğu gibi göbeğinin altına bağlar.

[Tahiyyetu'l-Mescid]

Camiye giren birinin, oturmadan önce, caminin Rabbine (Allah'a) selamlama amacıyla iki veya dört rekât namaz kılması sünnettir. Ancak namaz kılınması mekrûh olan vakitlerde kılınmaz.²⁵⁴

Bir kimse farz kılmak veya imama uymak niyetiyle camiye girip farz veya başka bir namaz kılsa²⁵⁵ *tahiyyetu'l-mescide* niyet etmese bile kıldığı namaz tahiyyetu'l-mescid yerine geçer.

Bir günde birden fazla camiye giren kişinin bir defa tahiyyetu'l-mescid namazı kılması yeterlidir.

Camiye girip tahiyyetu'l-mescid kılınmadan oturulsa, bu namazın sünnet olmasının hükmü düşmez.²⁵⁶

Abdesttin bozulması veya başka bir sebepten ötürü tahiyyetu'l-mescid namazını kılamayan kişinin *sübhanallah ve'l-hamdu lillah ve lâ ilâhe illallah, vallahu ekber* demesi müstehabdır.

[Teheccüd Namazı]

Yatsıdan sonra iki rekat veya daha fazla gece namazı kılmak sünnettir. Bu namaz uyumadan önce de kılınabilir.

[Nafile Namazların Kılınmasıyla İlgili Bazı Meseleler]

Sünnet ile farz namaz arasında konuşmak veya bazı zikirler okumak, kılınan sünnet namazı düşürmez ancak sevabını azaltır.

²⁵⁴ Güneş doğarken, tam tepe noktasındayken ve batarken mescide giren kişi tahiyyetu'l-mescid kılmaz, bunun yerine tesbih, tehlil ve Peygamberimize salavat getirir. Böyle yapmakla caminin hakkı eda edilmiş olur. Tahtavî, *Hâşiye*, s.394

²⁵⁵ Mesela nafile bir namaz.

²⁵⁶ Yani kalkıp tahiyyetu'l-mescid kılması sünnettir. Ancak daha faziletli olan oturmadan kılmaştır. Şürünbülali, *Meraki'l-felâh*, s. 149.

İmamın, farz namaz kıldığı yerde nafile kılması mekrûhtur. Bu yüzden farz namaz bittikten sonra kıblenin sağ tarafına yani kendisinin sol tarafına doğru biraz kayar ve sünneti orada kılar. Keza -sonrasında nafile namaz olmayan- bir farz namaz bittikten sonra imamın, bulunduğu yerde kıbleye dönük oturarak beklemesi de mekrûhtur.

Farz namaz bittikten sonra cemaatin safları bozup öne veya arkaya geçerek son sünnetleri kılması müstehabdır.

Bir engel çıkıp kılamama endişesi yoksa en güzeli, sünnetlerin evde kılınmasıdır. Ancak bazı sünnet/nafile namazları camide kılmak efdaldir; bunlar, teravih, güneş tutulması namazı, tahiyyetu'l-mescid, ihram giyilirken kılınan sünnet, iki rekât tavaf namazı, seferden dönüşte kılınan nafile, itikâf yapanın kıldığı nafileler ve Cuma namazının sünnetleridir.

[Mendub Namazlar]

- 1) Abdest alınıp uzuvlar kuruduktan sonra iki rekât namaz²⁵⁷
- 2) Dört rekât veya daha fazla Duhâ (kuşluk) namazı²⁵⁸
- 3) İki rekât yolculuk namazı
- 4) İstihâre namazı
- 5) Hacet namazı
- 6) -Üç yüz tesbihat okunması sûretiyle- dört rekât tesbih namazı

[Mübarek Gecelerin İhyası]

Ramazanın son on gününün gecelerini, her iki bayramın gecelerini, Zilhiccenin on gününün gecelerini ve Şaban ayının son 15 gecesini ihya

²⁵⁷ Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: “Hiçbir Müslüman yoktur ki güzel bir şekilde abdest aldıktan sonra ihlaslı bir şekilde iki rekât namaz kılsın da Allah ona cenneti vacip kılmasın.” Şürünbülali, *Meraki'l-felâh*, s. 149.

²⁵⁸ Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: İki rekât duha namazı kılan Allah katında “gafil” olarak kaydedilmez. Dört rekât duha kılan, “âbid” olarak kaydedilir. Altı rekât kılan, bu o gün ona yeter. Sekiz rekât kılan “kânit” olarak kaydedilir. On iki rekât olarak kılan Allah cennette bir ev inşa eder. Şürünbülali, *Meraki'l-felâh*, s. 149.

etmek mendubdur. Ancak bu geceleri ihya etmek için camide toplanmak mekrûhtur.

[Binek Üzerinde Namaz]

Hem mukîm hem de yolcunun şehir dışına çıktığı zaman, binek üzerinde *ima ederek* nafile namaz kılması caizdir. Binek üzerinde namaz kılarken kibleye dönmek şart olmayıp bineği hangi yöndeysen o şekilde namaz kılar. Namaza başlandığı anda da kibleye dönmesi şart değildir. Bu durumda atın eyerinde veyahut atın üstünde veya üzengide namaza mani bir necaset olsa bile bu nafile namaz kılmaya engel değildir.

Yürüyerek namaz kılmak *icmayla* caiz değildir.²⁵⁹

Bir kimse binek üzerinde nafile kılmaya başlasa, sonra az bir hareketle²⁶⁰ binekten inse namazını yerde tamamlayabilir; ancak tersi caiz değildir.²⁶¹ Binek üzerinde [nafile] namaz kılarken namazı bozmayacak derecede az bir hareket ile bineğini ileri doğru sürse namazı bozulmaz.

Tahtirevan vb. binekler [hüküm bakımından] tıpkı binek hayvanı gibi kabul edilir.

Bütün bu hükümler nafile ve farz namazlarla birlikte kılınan sünnet namazlarla ilgili hükümlerdir.

Farz namazlar, cenaze namazı, vacip namazlar²⁶² ve sabah namazının sünneti bir özür yoksa binek üzerinde kılınamaz. Bu tür namazların binek üzerinde kılınmasının caiz olması için aşağıdaki özürlerden biri olması gerekmektedir:

a) Binekten indiğinde hırsız veya yırtıcı bir hayvanın şerri söz konusuysa²⁶³

²⁵⁹ Yürüyerek farz namaz kılmak caiz olmadığı gibi nafile de kılınamaz. Çünkü yürüme veya yüzmede sürekli mekân değişmekte ve ayrıca bu esnadaki hareketler amel-i kesir olmaktadır. Bkz. Tahtâvî, *Hâşiye*, s. 407.

²⁶⁰ Namazı bozmayacak derecedeki hareket yani üç hareket veya daha azıyla. Çev.

²⁶¹ Yani yerde kılmaya başladığı nafile namazı binek üzerinde tamamlayamaz. Çev.

²⁶² Vitir, nezredilmiş namazlar ve bayram namazları gibi.

²⁶³ Bu tehlike kişinin canına yönelik olabileceği gibi malına veya bineğine yönelik de olabilir. Bkz. Şeyhî-zade, *el-Cevheretu'n-neyyire*, I, 75.

b) Yer çok çamurluysa. Şöyle ki yere secde yaptığında yüz tamamen çamurda kayboluyorsa ya da çamur yüzü batırıyorsa veyahut çamur, namaz kılmak için serilen örtüyü telef ediyorsa bu durumda binek üzerinde namaz kılınabilir. Hatta bu kadar çamurun olduğu bir yerde kişinin bineği yoksa ayakta ima ederek namazı kılar.

c) Binek üzerindeki kadın, indiği zaman fâsık birinin kendisine zarar vermesinden kokuyorsa.

d) Kafiledeki yolcu, arkadaşların beklemedeyip yola devam etmesinden endişe ediliyorsa.

e) İnildiğinde tekrar binmesi çok zor olan hayvanın üstündeyse ve onu hayvana bindirecek bir yardımcı da yoksa.

Bütün bu durumlarda farz, vacip ve sabah namazının sünneti binek üzerinde kılınabilir, ancak mümkün mertebe kıbleye dönülmesi [veyahut hayvanını kible yönüne döndürmesi] şarttır. Kıbleye dönmek mümkün değilse bulunduğu yöne dönerek namaz kılar.

Seyir halinde olan bir kişi, farz vb. bir namaz kılıyorsa, bineği durdurma imkânı varsa bineği durdurup namaz kılmalıdır. Ancak düşman korkusu gibi bir özür varsa seyir halindeyken namaz kılabilir. Daha sonra bu namazı iade etmesine de gerek yoktur.

Tahtirevan, altına bir destek konularak yere oturtulmuşsa, artık yer gibi kabul edilir. Keza ister bir hayvan çeksin ister motorla çalışıyor olsun bir yerde sabit duran araba üzerinde herhangi bir özür olmaksızın kıbleye dönerek ve kıyam, rükû secde ederek farz namaz kılmak sahihtir.

[Gemide Farz Namaz]

Seyir halindeki gemide bir özür olmadan da oturarak ama rükû ve secde ederek **farz** namaz kılmak sahihse²⁶⁴ de normal ayakta kılmak daha faziletlidir. Gemide rükû ve secde etmeksizin ima ile farz namaz

²⁶⁴ Bu Ebu Hanife'nin görüşüdür. Ebu Yusuf ve Muhammed'e göre bir özür yokken oturarak namaz kılmak caiz değildir. Bkz. Şürünbülâfi, *Nuru'l-izâh*, s. 82

kılmak sahih değildir. Ayrıca eğer gemi kıyaya bağlıysa oturarak namaz kılmak sahih değildir.

Geminin bir kısmı karaya oturmuşsa, normal kıyam [ve rükû, secde] yaparak namaz kılmak caizdir. Ancak hiç karaya oturmamış ve karaya çıkma imkânı varsa bu durumda gemide namaz kılmak caiz değildir; karaya çıkamıyorsa gemide namaz kılabilir.

Denize demir atarak duran bir gemi, eğer rüzgârın etkisiyle şiddetli sallanıyorsa “hareket eden” gibi, şiddetli hareket etmiyorsa “duran” gibi kabul edilir.

Gemide namaz kılan kişinin namaza başladığı anda kibleye dönük olması şarttır, geminin yönü kible tarafından döndükçe o da kibleye döner ve namazını böylece kibleye dönük olarak tamamlar.²⁶⁵

[Teravih Namazı]

Teravih hem erkek hem de kadınlar için *sünnet-i müekkede* olup cemaatle kılınması *sünnet-i kifâye*dir.²⁶⁶ Vakti, yatsı namazının kılınmasından sonra başlar ve sabah namazının başlangıcına kadar devam eder. Vitirden önce kılınabildiği gibi vitirden sonra da kılınabilir. Teravih kılınmadığında kaza edilmez.

Teravih, Ramazan ayında kılınır, yirmi rekâttır,²⁶⁷ iki rekâta bir selam verilir. Her dört rekât kılındıktan sonra dört rekât namaz süresi

²⁶⁵ Eğer kibleye dönmezse namazı caiz olmaz. Şürünbülali, *Meraki'l-felâh*, s. 156.

²⁶⁶ Esasında Hanefi meşayih bu konuda iki farklı görüş dile getirmiştir. Bazılarına göre cemaatle teravihin kılınması *aynî sünnet*, diğer bazılarına göre ise *kifâî sünnettir*. Kifâî sünnet olduğunu kabul edenlere göre birileri cemaatle kaldığında diğerleri evlerinde kılabilirler ve bu durumda sünneti terk etmiş olmazlar. Ancak bir köy veya mahallede kimse cemaatle teravih kalmazsa herkes sünneti terketmiş yani kötü bir davranışta bulunmuş olur. Kâsânî, *Bedayi*, I, 288.

²⁶⁷ Ebu Yusuftan şöyle rivayet edilmiştir: “Ebu Hanîfe’ye teravih namazını ve Hz. Ömer’in ne yaptığını sordum. Şöyle cevap verdi: Teravih müekked bir sünnettir, Hz. Ömer onu kendi nefsinden çıkarmamıştır. Hz. Ömer’in teravihi emretmesi kendisinin bildiği bir şeri delile ve Peygamberimiz’den aldığı bir ahde dayanmaktadır. Hz. Ömer bu sünneti başlatmış ve insanlar Übey b. Ka’b’in arkasında toplanarak cemaatle kalmıştır. Hz. Osman, Hz. Ali, İbn Mesud, Abbas, İbn Abbas,

kadar oturmak mendubdur. Keza yirminci rekât kılındıktan sonra vitre kalkmadan evvel de bu kadar süre beklemek mendubdur.

Teravihte kıraat, cemaati bıktırmayacak kadar olmalıdır. Farz namazların kıraatinde üç kısa ayetin veya uzun bir ayetin okunması güzel olduğu gibi teravihte de evla olan bu şekilde okumaktır.

Cemaate yorgunluk gelmişse [Tahiyat'tan sonra] sadece "Alla-humme salli alâ Muhammed ve alâ âli Muhammed" demek yeterlidir. Ancak *sübhanеke, euзу, besmele ve tadil-i erkân* terk edilmez.

Bir özür yokken teravihi oturarak kılmak tenzihen mekrûhtur. Hastalık gibi bir özür yokken birinin, imam rükûa gidinceye kadar bekleyerek namaza başlamaması tahrimen mekrûhtur.²⁶⁸

Bir kimsenin çok uykusu varken teravih kılması mekrûhtur. Böyle biri, uykusu geçtikten sonra teravih kılmalıdır.

Bir yerde yatsı namazının farzı, cemaatle kılınmamışsa teravih de cemaatle kılınmaz. Bununla beraber orada yatsı namazı cemaatle kılınmışsa, yatsıyı tek başına kılan kişi de cemaatle teravihi kılabilir.

Ramazan ayı dışında "çağırma sûretiyle" bir araya gelmiş dört kişilik [veya daha fazla] bir grubun, vitir veya nafilе bir namazda birine uyarak namaz kılması *tenzihen* mekrûhtur.²⁶⁹

[Namazın Yarda Kesilip Cemaatle Namaza Katılma]

Bir kimse nafilе, adak veya kaza namazı kılarak *vakit namazı cemaatle* kılınmaya başlansa kılmaş olduğu namazı kesip cemaate katılmaz. Fakat başlamış olduğu namaz o vaktin farzıysa bu durumda a)

Talha, Zübeyr, Muaz ve daha birçok sahabe de bu namazı cemaatle kılmaştır. Hiç bir sahabe bu namaza karşı çıkmamıştır, aksine hepsi Hz. Ömer'in bu uygulamasını desteklemiş ve kılınması için talimatlar vermiştir. Bkz. Mevsili, *İhtiyâr*, I, 68-69

²⁶⁸ Yani imam namaza başladığında oturması ve imam tam rükûa gittiği zaman kalkıp imama uyması. Çev.

²⁶⁹ Yukarıda da ifade edildiği üzere eğer çağırılma olmadan, kendiliğinden bir veya iki kişi bir kişiye uyarak vitir veya nafilе kılarak bu mekrûh değildir. Üç kişinin uyması durumunda mekrûh olup olmadığı ihtilâfıdır. Çev.

eğer henüz birinci rekâtın kıyamında olup secdeye gitmemişse kıyamdayken selam verir ve imama tabi olur. b) Eğer birinci rekâtın secdesini yapmışsa kıldığı namaz dört rekâtlıkse iki rekât kılıp selam verir [ve imama uyarak farzı kılar]; ancak üçüncü rekâtın secdesini yapmışsa namazı dört rekât olarak tamamlar ve dört rekât farzı kıldıktan sonra -ikinci vakti hariç-²⁷⁰ imama uyarak *nafile* kılar. c) Kıldığı namaz, sabah ve akşam namazı gibi dört rekât olmayan bir namaz ise ikinci rekâtın secdesini yapmadığı müddetçe selam verir ve imama uyarak farzı kılar; ancak ikinci rekâtın secdesini yapmışsa namazını kesmeyip tamamlar ve imama uymaz.²⁷¹

Bir kimse öğle namazının ilk sünnetini kılarırken cemaat namaza başlasa veya Cuma namazının sünnetini kılarırken imam hutbeye çıksa bu durumda eğer kıldığı sünnetin üçüncü rekâtının secdesini yapmamışsa, iki rekât kıldıktan sonra selam verir;²⁷² fakat üçüncü rekâtın secdesini yapmışsa dört rekâtı tamamlar, ama kıraati hafif (kısa) tutar.

Bir kimse geldiğinde imam farz namaza başlamışsa sünnet kılmaksızın imama uyar. Bunun tek istisnası sabah namazıdır. Eğer cemaate yetişeceğinden eminse önce sünneti kılar sonra imama uyar, fakat sünneti kıldığı takdirde cemaatle namaz kaçacaksa sünneti kılmaksızın imama uyar.²⁷³

²⁷⁰ Çünkü bu durumda imamla kılacağı namaz *nafile* olacaktır, ikindi vaktinden sonra *nafile* kılmak mekrûhtur. Çev.

²⁷¹ Çünkü bu durumda artık farzı kılmıştır. İmama uyarsa *nafile* kılmış olacaktır, oysa sabah namazından sonra *nafile* kılmak mekrûhtur. Akşam namazında ise imama uyduğunda üç rekâtlık *nafile* kılmış olacaktır ki bu mekrûhtur.

²⁷² Hanefi mezhebinde bu konuda bir görüş daha bulunmaktadır. Bu görüşe göre namaz kesilmeyip dört rekât olarak tamamlanır. Zira öğle namazının veya Cuma namazının sünneti tek bir namaz olup bölünmemesi gerekir. Haskefi, *ed-Durru'l-muhtâr*, s. 95-96.

²⁷³ Çünkü cemaatle namaz kılmanın fazileti, sabah namazının sünnetinden daha fazladır. Cemaatle namaz kılmak yirmi yedi derece daha sevaptır ve sabah namazının sünneti bu dereceden birinin sevabına bile ulaşamaz. İbn Abidin, *Reddu'l-muhtâr*, II, 56.

Yolcu Namazı

Seferî sayılabilecek bir yola çıkıldığında bazı hükümler değişir²⁷⁴. Mesela [dört rekâtli] namazları kısaltmak vacip olur. b) Ramazan orucunun tutulmaması mübâh olur. c) [Bir günlük] Mest süresi üç gün olur. d) Cuma, bayram namazlarını kılma ve kurban kesme vücûbu düşer. f) Hür bir kadın tek başına yolculuğa çıkamaz.

[Seferîlik Mesafesi]

Kendisiyle bu tür hükümlerin değişikliğe uğradığı seferiliğin en az süresi üç gün veya üç gecelik yol mesafesidir. Bu da, mutedil bir bölgede,²⁷⁵ senenin en kısa gününde -molalar dâhil- *ortalama bir yürüyüşle* gidilen yol mesafesidir. Bu, yaklaşık olarak yirmi iki buçuk (22,5) saatlik bir yol mesafesi etmektedir.²⁷⁶

Düz arazide ortalama yürüyüş, [binekle gidiliyorsa] deve yürüyüşü veya [yürüyerek gidiliyorsa] normal yayan yürüyüşüdür. Eğer yol engebeli/dağlıksa bu durumda engebeli bölgelerdeki normal yürüyüşler dikkate alınır. Deniz yolculuklarında ise, rüzgârın normal esmesi esas alınır.

²⁷⁴ Yolculuk çıkış amacına göre üç çeşide ayrılır. 1) İbadet amaçlı sefer. Mesela hacca veya cihada gitmek üzere yolculuğa çıkmak gibi. 2) Mübâh bir iş amaçlı sefer. Mesela ticaret yapmak için yola çıkmak gibi. 3) Günah işlemek gayesiyle yola çıkmak gibi. Mesela bir yere adam öldürmek veya zina yapmak için gitmek gibi. İlk iki yolculuk türünde bütün mezheplere göre namazlar kısaltılabilir. Üçüncü tür olan günah amaçlı yolculuklarda da Hanefiler namazların kısaltılabileceği görüşündedir. Ancak Şafii gibi bazı fakihler bu durumda namazın kısaltılama-yağı görüşündedir. Ona göre günah işleyen kişi, şeri hükümlerin hafifletilmesi ruhsatından yararlanamaz. Bzk. Semerkandî, *Tuhfetu'l-fukaha*, I, 149.

²⁷⁵ Buradaki mutedil bölgeden kasıt, gece ve gündüz arasında uzun farklılıklar bulunmayan bölgelerdir. Örneğin çok kuzey veya güney bölgelerde uzun gündüzler veya geceler olduğu için buradaki günler ölçü olarak kabul edilemez. Çev.

²⁷⁶ Bir günde bir insanın 7,5 saat yürüyebildiği hesap edilmektedir. Zaman olarak hesaplamanın getirdiği bazı sıkıntılar sebebiyle Hanefi fakihlerinin büyük çoğunluğu bu süreyi mesafeye çevirmişlerdir. Fıkıh kaynaklarında farklı görüşler olsa da 90 km'ye denk gelen görüşün seferilik için tercih edilen görüş olduğunu belirtelim. Çev.

Seferilikte [çok yavaş giden] öküz arabalarının hızı esas alınmadığı gibi, hızlı giden atın veya posta bineklerinin, vapurun ve arabanın hızı da dikkate alınmaz. Keza iki günlük normal mesafeyi bir günde alan rüzgârın veya çok yavaş esen rüzgârın hızı dikkate alınmaz.²⁷⁷

Bir kimse seferiliğe niyet edip bulunduğu şehirdeki son evlerin ve *şehir avlusunun* (**finâ**) dışına çıkarsa, dört rekâtlı namazları kısaltarak iki rekât kılması vaciptir.²⁷⁸ İsterse yolculuğu bir günah işlemek amaçlı olsun. **Şehir avlusu** mezar, hayvanları toplama ve atık atmak gibi şehrin maslahatı için hazırlanmış yere denir.²⁷⁹ Şehir avlusuna varmadan tarla veyahut dört yüz adım kadar bir boş arazi yer alıyorsa bu durumda avluyu geçmeye gerek olmaksızın kişi tarla ve boşluğa gelir gelmez seferi olur. Ancak Cuma namazı bunun istisnasıdır. İleride geleceği üzere, evlerden sonra tarla vb. bir boşluk olsa bile şehir avlusu geçilmediği sürece Cuma namazı kılınır. Şehir ile avlusu bitişik olup şehri geçtikten sonra bazı tek tük evler varsa bu durumda namazları kısaltabilmek için bu tek tük evlerin ve şehir avlusunun tamamının geçilmesi şart olmayıp şehrin avlusunun bir ucundan çıkmakla namazlar kısaltılır.

[Seferilik Ne Zaman Biter?]

Bir kimse beldesinden ayrıldığı zaman tekrar oraya dönene kadar seferidir. Keza yolcu olarak gittiği bir yerleşim yerinde 15 gün [veya daha fazla] kalmaya niyet etmedikçe kişi seferi olmaktan çıkmaz; gidilen bu yerin ikamet etmeye elverişli bir şehir veya köy olması ile *-kalamakları sürede kendilerine yetecek su ve meralarının olması durumunda* dâru'lislamdaki bir çölde yer alan göçebe obası veyahut buna benzer bir yer olması arasında fark yoktur.

²⁷⁷ Bütün bunlardan anlaşıldığı kadarıyla esas alınan şey, mesafenin uzunluğudur. Üç günlük mesafede olan bir yere hızlı da gidilse yine de yolcu kabul edilir. Çev.

²⁷⁸ İki rekâtlı olan sabah namazı ve üç rekâtlı olan akşam namazı ve keza vitir namazı kısaltılmaz. Sünnet namazların seferilikte kılınıp kılınmamasına gelince eğer kişi mola vermişse ve kendini de güvende hissediyorsa sünnetleri kılar. Aksi takdirde kılmaz. Bkz. Şürünbülâlî, *Merâki'l-felâh*, s. 161

²⁷⁹ Finâ'nın tanımı bu paragrafın sonunda yer almaktaydı. Daha uygun olduğunu düşündüğümüz için buraya aldık. Çev.

Kişi bir yerde 15 günden daha az kalmaya niyet ederse namazı kısaltarak kılar. Keza ikamet etmeye elverişli olmayan bir bölgede kalıp 15 günden fazla kalmaya niyet etse bile namazı kısaltarak kılar. Buna göre mesela bir kimse denizdeyse -ailesi kendisiyle birlikte olsa bile- seferi sayılır. Hatta ömür boyu denizde kalsa yine seferî olur.²⁸⁰ Benzer şekilde ailesi yanında olmaksızın bir adada mahsur kalan biri [ne kadar uzun süre kalırsa kalsın] seferi kabul edilir.

Yine iki farklı müstakil beldede 15 gün veya daha fazla kalmaya niyet eden kişi namazını kısaltarak kılar. Buna göre 15 günden fazla olsa bile; a) İki ayrı şehirde ikamet etmeye niyet eden seferîdir. b) İki ayrı köyde ikamet etmeye niyet eden seferîdir. c) Bir şehir ve bir köyde ikamet etmeye niyet eden kişi, -eğer köy o şehre bağlı değilse ve Cuma namazı sakinlerine farzsa- seferidir. Zira bu durumda bu köy, hüküm olarak şehir gibi kabul edilmektedir. Ancak geceleyin belli bir yerde kalmayı tayin etmişse mesela geceleri Mina'da veya Mekke'de kalacağım diye belirlemişse [15 günden fazla olduğunda] seferi olur.²⁸¹

Hac için Mekke'ye Zilhicce'nin ilk on gününde giden biri, Mekke'de [15 gün ve fazlası için] ikamete niyet etse bu ikameti sahih olmaz, yani seferiliği devam eder, çünkü bu süreden önce Mina ve Arafat'a çıkacağı için kalmayacağı yerde ikamet etmeye niyet etmiş gibi olur. Ancak Mina'dan döndükten sonra ikamete niyet ederse, eğer bu niyeti 15 gün ve daha fazla Mekke'de gecelemeysen, ikamet niyeti sahih olur ve seferi olmaktan çıkar. Bu durumda bu süre zarfında bir ihtiyaç sebebiyle diğer yerlere gitmesi onun mukim olmasına zarar vermez. Çünkü gideceği bu yerde devamlı kalmayacaktır. Ancak çıkmaya kesin olarak karar verdiği zaman seferî olur.

Başka birine bağlı olan kişiler [tabi oldukları kişiler ikamete niyet etmedikleri sürece] seferîdir. Örneğin kadın kocasıyla, köle de efendisiyle bir yere gittiğinde hüküm, tabi oldukları kişilere bağlıdır.

²⁸⁰ Çünkü deniz vatan değildir. İbn Nüceym, *el-Bahru'r-râik*, II, 145.

²⁸¹ Çünkü gece kalınan yer, ikamet mekânı olarak itibara alınır. Bkz. Şeyhî-zade, *Mecmau'l-enhur*, I, 162

Bir kimse bir şehre girse ancak ne kadar kalacağına niyet etmeyip “yarın veya sonraki gün gideceğim” niyetinde olsa, orada senelerce kalsa bile seferi olur.

Bir kimsenin seferi niyetinin sahih olabilmesi için şu şartlar gereklidir: 1) Birine tabi olmamak.²⁸² 2) Buluş çağına girmiş olmak. 3) Daha önce izah edildiği gibi sefer müddetinin üç gün veya geceden az olmaması.

Bir kimse bulunduğu yerleşim yerini tamamen geçmedikçe namazını kısaltamaz. Çünkü o yerleşim yerinin içinde bulundukça mukim hükmündedir. Keza bir çocuk veya birine tabi biri, bağlı oldukları kişiler ikamete niyet etmedikleri sürece seferi olmazlar. Buna göre muaccel mehri verilmiş bir kadın²⁸³ kocasıyla beraber yola çıktığında; köle efendisiyle yola çıktığında; asker komutanıyla yola çıktığında, tabi oldukları kişiler sefere niyet etmediği sürece, bunlar seferi olmaz.

Üç günlük mesafeden daha kısa bir yere gitmeye niyet eden seferi olmaz.

İkamet veya sefere niyet hususunda başkasına tabi olan kişinin (kadın, asker) değil, tabi olunan kişinin (koca, komutan gibi) niyeti itibara alınır. Ancak bu durumda tabi olanın, tabi olduğu kişinin neye niyet getirdiğini bilmesi gerekmektedir.

Bir kimsenin seferi olduktan sonra tekrar mukim olabilmesi için şu şartlar gereklidir: a) İkamete niyet getirmesi²⁸⁴ b) en az 15 gün kalacak olması c) Başka birine tabi olmaması d) Çöl gibi bir yerde kalan göçebelerin, yolculuğu bırakarak girecekleri şehir veya köyde kalmaya

²⁸² Mesela asker ve köle gibi olmamak. Çünkü asker komutanın, köle efendisinin emrine tabidir. Çev.

²⁸³ Eğer kadının muaccel mehri verilmemişse, zıfak gerçekleşmiş olsa bile, kocasına tabi değildir. Zira muaccel mehrini almamış kadının cinsel ilişkiye girmeme ve bulunduğu şehirden çıkmama hakkı vardır. Bkz. Şürûnbulâli, *Merâki'l-felâh*, s. 162.

²⁸⁴ Kişi namaz esnasında bile ikamete niyet getirdiğinde seferî olmaktan çıkar. *Talikât*, s. 111.

niyet etmeleri e) Farklı iki mekânda ikamete niyet etmemesi f) İkamet edilecek mekânın, ikamete elverişli bir yer olması.²⁸⁵

[Yolcunun Namazı]

Yolcu biri [dört rekâtlık] namazı kısaltmayıp tam olarak kılsa; eğer birinci oturuşu yapmışsa ve ilk iki rekâtta da kıraat yapmışsa -baştan dört rekât kılmaya niyet etmiş olsa bile- bu iki rekâtla farz yerine gelmiş olur. Ancak bunu bilerek yapması durumunda kötü bir davranışta bulunmuş olur.²⁸⁶ İki rekâtтан fazla kıldığı rekâtlar nafil olur. Bu tıpkı sabah namazını dört rekât kılmak gibidir.

Eğer ilk oturuşu yapmamışsa bu durumda farz namazı -*mevkuf (şartlı) olarak*- batıl olup son oturuşu terk ettiği için hepsi nafilaye dönüşür. Bununla beraber *mevkuf olarak* batıl olduğu için, üçüncü rekâta kalktığı anda eğer o rekâtın secdesini yapmadan ikamete niyet ederek seferi olmaktan çıkarsa farz namazı batıl olmaz. Çünkü bu durumda ikamete niyet ettiğinde niyeti sahih olur ve kendisine farz olan namaz, dört rekâta çıkmış olur.

Üçüncü rekâtın secdesini yaptıktan sonra ikamete niyet ederse bu durumda ilk oturuşta oturmuşsa farzı ilk iki rekâtta tamamlandığı için, kendisine farz olan namaz dört rekâta dönüşmez; ancak üçüncü rekâta kalktığı için bunu dörde tamamlar [son iki rekât nafil olur]. Eğer dörde tamamlamayıp namazını bozsa farzı yerine gelmiş olur ve kendisine bir şey lazım gelmez. Ancak birinci oturuşta oturmamışsa farzı batıl olur; iki rekât daha ekleyerek dörde tamamlar ve hepsi nafil olur.

Üçüncü rekâtın secdesini yaparken ikamete niyet getirirse -ister ilk oturuşta otursun ister oturmasın- kendisine farz olan namaz dört rekât olmuş olur.²⁸⁷

²⁸⁵ Yani yukarıda geçtiği üzere kalınan yerin şehir, köy veya hut darul islamda yaşayan göçebelerin çadırlarından oluşan oba gibi bir yer olması.

²⁸⁶ Zira ikinci rekâtta selam vermesi gerektiği için selamı tehir etmiş olmaktadır. Ayrıca namazı kısaltmak vacip olduğundan bunu da terk etmiştir. Kıldığı son iki rekât nafil olsa da bu nafil namazın iftitâh tekbirini de terk etmiş ve nafil ile farzı birbirine karıştırmıştır. Haskefi, *ed-Durru'l-muhtâr*, s. 106

²⁸⁷ Bu imam Muhammed'in görüşüdür. Zira ona göre secdeden kalkılmadıkça secde tamamlanmış olmaz. İbn Abidin, *Reddu'l-muhtâr*, II, 129.

Yolcu biri *namaz vakti içerisinde* bir *mukime* uyarak namaz kılrsa namazı sahihtir.²⁸⁸ Bu durumda namazını dört rekât olarak tamamlar.²⁸⁹ Ancak namaz vakti çıktıktan sonra [yani kaza namazı kılarken] yolcu, mukime uyamaz.²⁹⁰

Mukîm, hem vakit içerisinde namaz eda edilirken hem de vakit çıktıktan sonra namaz kaza edilirken, yolcuya uyabilir. Mukîm yolcuya uyduğunda, yolcu imam, selam verdikten sonra namazını tek başına tamamlar ve bu esnada kıraat yapmaz, keza namazını tamamlarken sehiv secdesi gerektiren bir hata yapsa bunun için sehiv secdesi yapmaz.²⁹¹

Mukim, yolcu bir imama uysa, ancak imam henüz selam vermeden mukim namazını tamamlamak üzere kıyama kalksa ve yolcu imam selam vermeden önce ikamete niyet etse, bu durumda imama uyan mukim eğer henüz kalktığı üçüncü rekâtın secdesini yapmamışsa imama tabi olarak namazına devam etmek zorundadır, eğer imama uymaz da tek başına namaza devam ederse namazı bozulur. Ancak imama uyan mukim, kalkmış olduğu rekâtın secdesini yaptıktan sonra imam ikamete niyet ederse bu durumda imama tabi olamaz, tabi olursa namazı bozulur.

İmam yolcuysa selam verdikten sonra kendisine tabi olan mukimlere: “Ben yolcuym, siz namazınızı tamamlayın!” diye uyarıda bulunması menduptur, ki kendisine tabi olanlar imamın hata ettiğini düşünmesin. Aslında namaza başlamadan önce imamın kendisine tabi olanlara yolcu olduğunu bildirmesi gerekir.²⁹²

²⁸⁸ Kade-i ahirede bile uyabilir. Şürünbülâî, *Merâki'l-felâh*, s. 164.

²⁸⁹ Çünkü muktedî, imama tabi olduğu için imamın niyeti geçerlidir. İbn Abidin, *Reddu'l-muhtâr*, I, 581.

²⁹⁰ Çünkü yolcu biri namazı kılmayıp kazaya bıraktığında dört rekatlık namazlar zimmetinde iki rekatlık borç olarak kalmaktadır. Dolayısıyla bunu iki rekât olarak kaza etmek durumundadır. Bkz. İbn Abidin, *Reddu'l-Muhtâr*, I, 581.

²⁹¹ Çünkü bu, lâhik gibidir. Haskefi, *ed-Durru'l-muhtâr*, s. 106

²⁹² Böylelikle insanların karışıklığa düşmeleri baştan engellenmiş olur. Şürünbülâî, *Merâki'l-felâh*, s. 164.

Bir ikamet bölgesinde,²⁹³ eğer imam [dört rekâtlı namazı] iki rekât kıldırılmışsa, imama uyan cemaatin, imamın yolcu mu yoksa mukim mi olduğunu ya namaz bitmeden önce veya namaz bittikten hemen sonra bilmesi gerekir. İkamet bölgesi olmayan yerde ise cemaatin imamın mukim mi yoksa seferi mi olduğunu bilmesi şart değildir. Buna göre bir şehir veya köyde imam [dört rekâtlık bir namazı] iki rekât olarak kılsa ve cemaat de imamın durumunu bilmiyorsa, cemaat yolcu olsa bile, namazları bozulur.²⁹⁴ Ancak benzer durumda şehir veya köy dışındaki yerlerde yaşayanların namazları bozulmaz.

Yolcu olan biri, bir yerde mola verdiğiinde -farz namazlarla kılınan-sünnetleri kılar, ancak seyir halindeyken kılmayabilir. Bazılarına göre seyir halinde olsa bile sabah namazının sünnetini kılmalıdır.²⁹⁵

Farz namazın, tam mı yoksa kısaltılarak mı kılınacağı konusunda itibar, namaz vaktinin sonunadır.²⁹⁶ Buna göre bir kişi namaz vaktinin sonunda yolculuğa çıksa dört rekâtlı namaz, iki rekât olarak kendisine farz olur, vaktin sonunda yolculuğa çıkmamışsa tam kılar.

Bir kimse mukimken öğle namazını dört rekât olarak kıldıktan sonra henüz öğlen vakti bitmeden yolculuğa çıksa, sonra ikinci vaktinde ikinci namazını iki rekât olarak kılsa, sonra bir ihtiyacı sebebiyle henüz ikinci vakti bitmeden evine dönüp yolculuğu bitirse, daha sonra da öğle ve ikinci namazlarını abdestsiz kıldığı ortaya çıksa, bu durumda öğle namazını iki rekât olarak, ikinci namazını dört rekât olarak kaza eder. Çünkü bu kişi, öğlen vaktinin sonunda yolcu, ikinci vaktinin sonunda mukimdir.

²⁹³ Yani şehir veya köyde. Çev.

²⁹⁴ Zira zahire göre ikamet bölgesinde dört rekâtlık namazlar kişiye dört rekât olarak farzdır. Aksi ortaya çıkana kadar zahire göre hükmün bina edilmesi vaciptir. İbn Abidin, *Reddu'l-muhtâr*, II, 130.

²⁹⁵ Çünkü yukarıda da ifade edildiği üzere derece bakımından en üst derecede sabah namazının sünneti yer almaktadır.

²⁹⁶ Çünkü namaz vaktin son cüzünde kişiye farz olmaktadır. Mesela öğle namazını ele alacak olursak bu namaz, vaktin sonunda iftitâh tekbiri getirecek kadar süre kaldığında farz olmaktadır. Dolayısıyla kişi bu son vakitte hangi durumdaysa ona göre namaz farz olur, yani seferîyse dört rekâtlı namazlar iki rekât olarak ona farz olur, mukimse dört rekât olarak farz olur. Çev.

[Vatan Çeşitleri]

[Vatan üçe ayrılır: **Aslî vatan**, **ikâmet vatanı** ve **süknâ vatanı**.] Aslî vatan, kişinin doğup büyüdüğü veyahut bir aile kurduğu ve on beş günden fazla kalmaya niyet ettiği yerdir. Kişinin daha sonra vatan edindiği ve oradan ayrılmayı düşünmediği yer de aslî vatanıdır.²⁹⁷ Kişi asli vatanından ayrılıp başka bir yere daimi olarak yerleşse ve ilk vatanında ailesinden kimse kalmazsa, artık asli vatanı değişmiş olur. Ancak ilk vatanında ailesinden biri kalmışsa bu durumda her iki yer asli vatanı olur, bu yüzden ilk vatanına gittiğinde [on beş günden fazla] kalmaya niyet etmese bile namazlarını tam kılar.

İkamet vatanı, -yukarıda açıklandığı üzere- ikamet edilmeye elverişli bir yerde on beş gün veya daha fazla bir süreyle kalmaya niyet edilen yer olup kişi bu vatandan ayrılıp başka bir ikamet vatanına veyahut asli vatanına girmekle eski yer ikamet vatanı olmaktan çıkmış olur. Keza kişi ikamet vatanından çıkarak bir yere yolculuğa çıksa, daha sonra tekrar oraya dönse de ikamet vatanı batıl olur, oraya mukim olarak dönmez. Ancak oraya döndükten sonra tekrar onbeş gün ve fazla süreyle kalmaya niyet ederse orası tekrar ikamet vatanı olur.

[Süknâ vatanı ise kişinin on beş günden daha az süreyle kaldığı yer olup burada namazlar kısaltılarak kılınır.]

Hasta Kişilerin Namazları İle İlgili Hükümler

Birtakım özürler bulunduğu farz namazlar, vacip namazlar ve sabah namazının sünneti **“oturularak”** kılınabilir. Bu özürler hakikî olabileceği gibi hükmi de olabilir.

Hakiki özür, kişinin hasta olmasıdır. Kişi hastayken, baştan oturarak namaz kılabilceği gibi, namaz içerisindeyken hastalansa, namaza oturarak devam edebilir.

²⁹⁷ Akil-baliğ birinin anne babası doğduğu yerin dışında başka bir yerde yaşıyor, kendisi ise anne babasının yaşadığı yerde yaşamıyorsa bu durumda anne babasının yaşadığı yer onun aslî vatanı değildir. Ancak eğer aslî vatanından ayrılır anne babasının yaşadığı yere yerleşirse o zaman orası aslî vatanı olur. Bkz. İbn Abidin, *Reddu'l-muhtâr*, II, 131-132

Hükmen özür sahibi olanlar da namazını oturarak kılabılır. **Hükmi özür**lere şunlar örnek verilebilir:

1) Ayakta namaz kılındığında hastalığın artması, hastalığın/yaranın geç iyileşmesi, başın dönmesi, ağrının şiddetlenmesi, idrarın damlaması gibi bir endişe söz konusu olduğunda,

2) Oruç tutması sebebiyle [açlık ve halsizlikten] ayakta duramadığında,²⁹⁸

3) Hamile olan kadının doğumu başlamak üzereyse ve namazın vakti de çıkmaya yakınsa,

4) Ayakta kıldığında düşmanın kendisine zarar vermesi gibi bir korku söz konusuysa,²⁹⁹

5) Çadırdaki [veya benzeri bir yerde kalan kişi, basık olmasından dolayı] içerde ayakta duramıyorsa ve dışarıda da çamur ve [aşırı] yağmur olduğu için çıkıp kılamıyorsa,

6) Hastalığı çok olmasa bile bineğinden indiğinde [tekrar binemiyor ve bu sebeple] yolda kalma gibi bir korku söz konusuysa veya binek üzerinde olup hastaysa. Ancak bineğe indirmek [ve bindirmek] için kendisine yardım edecek birisi varsa inmek zorundadır.

İster hakiki ister hükmi bir özür bulunsun, bütün bu durumlarda kişi kendisine zarar vermeden kolayına geldiği şekilde namazını **oturarak** kılar. Mesela normal şekilde oturamıyorsa bağdaş kurarak kılabılır, ya da zarar vermiyorsa bir yastığa dayanarak da kılabılır. Ancak oturarak da kılsa [rükû ve secde yapabildiği sürece] **rükû** ve **secde** yapmak zorundadır. Bir bastona veya duvara dayanmak sûretiyle de

²⁹⁸ Yani kişi oruç tuttuğunda ayakta namaz kılamıyor, tutmadığında ayakta namaz kılabiliyorsa bu durumda orucunu tutar ve hükmen özür sahibi kabul edildiği için namazlarını oturarak kılar. Böylece her iki ibadeti de yapmış olur. Şeyhî-zâde, *el-Cevheretu'n-neyyire*, I, 142

²⁹⁹ Savaş esnasında bu tür durumların olması mümkündür. Veya düşmanından kaçıp bir çukurda gizlenen biri, ayağa kalktığında düşmanı kendisini göreceksa bu durumda kıyama kalkmaksızın oturarak kılabılır. Çev.

Düşman bir insan olabileceği gibi bir hayvan da olabilir. Keza kişi canına karşı bir tehlike hissettiğinde oturarak kılabileceği gibi malına karşı bir tehlike gördüğünde de oturarak kılabılır. Tahtâvî, *Hâşiye*, s.431

olsa kıyamın bir kısmını yapabilen kişinin yapabildiği kadar kıyam yapması gerekir.³⁰⁰

Rükû ve secde yapamıyorsa veya sadece secde yapamıyorsa³⁰¹ rükû ve secdeyi **ima** etmek suretiyle namaz kılar. Böyle bir durumda secdeyi ima ederken rükûda eğildiğinden biraz daha fazla eğilmesi şarttır.

Oturarak da namaz kılamayan kişi sırt üstü **uzanıp** ayakları kibleye gelecek şekilde ima eder. Dizler kaldırılır, başın altına yastık vb. bir şey konularak baş hafifçe yukarı kaldırılır.³⁰² Bu şekilde namaz kılabileceği gibi sağ veya sol tarafları üzerine uzanarak da kılabilir.³⁰³

İma ederek namaz kılamayan [kişi, namazlarını tehir eder; eğer] kılamadığı namazların sayısı 5'i geçerse, akli melekesi yerinde olsa bile, kılamadığı namazları kaza etmez.

Göz, kalp ve kaş ile ima ederek namaz kılınmaz.

Namazdayken kendisine bir hastalık arız olan kişi, kalan namazını gücü yettiği ölçüde kılar: Oturarak, ima ile veya uzanarak kılabilir.

Oturup rükû-secde ederek namaza başlayan biri, namazın içindeyken iyileşse [yani kıyam yapabilecek duruma gelse] namazına kıyam yaparak devam eder. Fakat ima ederek namaz kılan biri, namaz içerisinde iyileşse, kalan namazını tamamlayamaz.³⁰⁴ Keza uzanarak ima ile namaz kılan kişi, namaz içindeyken oturabilecek güce ulaşsa, elde

³⁰⁰ Kıyamın çok uzun yapılması şart değildir. İftitâh tekbiri getirip bir ayet okuyacak kadar kıyam yapması yeterlidir. Eğer bu kadarlık bir kıyam yaptığında şiddetli bir acı hissediyorsa, doğrudan oturarak namaz kılmaya başlar. Zira ibadet, güce göredir. Bkz. Şürûnbülâli, *Merâki'l-felâh*, s. 166

³⁰¹ Yani rükû yapabildiği halde secde yapamıyorsa. Çev.

³⁰² Bu şekilde namaz kılındığında yüz gökyüzüne değil, kibleye gelmiş olur. Ayrıca baş biraz yüksekte kaldığı için ima da rahatlıkla yapılır. Zira tam olarak uzatıldığında, bırakın hastaları, sağlıklı kişiler bile ima edemez. Bkz. Şürûnbülâli, *Merâki'l-felâh*, s. 167.

³⁰³ Ancak sağ tarafa yatmak, sol tarafa yatmaktan daha faziletlidir. Bkz. Şürûnbülâli, *Merâki'l-felâh*, s. 167.

³⁰⁴ Bu durumda namazı bozular. Çünkü ima halindeyken rükû secde yapmadığı için o ana kadarki namazı zayıftır. Rükû secde etmesiyle namazı kuvvetli hale gelmiş olmaktadır. Zayıfın kuvvetli üzerine bina edilmesi caiz değildir. Nitekim

ettiği bu güç rükû ve secde yapacak kadar olmasa bile, namazı bozulur, baştan kılması gerekir.

[Delilik ve Baygınlık Durumunda Namazın Hükümü]

Aklı başından giden³⁰⁵ veya bayılan kişinin bu durumu bir tam gün kadar olursa³⁰⁶ kendine geldiğinde namazları kaza eder. Fakat bu durumu altı vakit namazdan daha fazla sürerse namazları kaza etmez.³⁰⁷ Bayılma, vahşi bir hayvanın veya bir insanın korku salması gibi bir sebeple de olsa hüküm değişmez.

Belli bir vakitte, mesela her sabah vaktinde ayılan kişi, bir günlük süre dolmadan evvel hafiften kendine gelip ayılsa sonrasında tekrar bayılsa, sabah vaktindeki bu “ayılma” esas kabul edilir ve [6 namaz vaktini geçse bile] namazları kaza eder. Ancak belli bir ayılma vakti olmayıp aniden ayılan kişiler arada aylıp normal kişiler gibi konuşsalar bile bu ayılmaları dikkate alınmaz ve 6 namaz vaktini geçtiği zaman namazlarını kaza etmezler.

Şarap, benc³⁰⁸ veya ilaç sebebiyle şuuru kaybolan kişiler, ne kadar uzun süreli olursa olsun, ayıldıklarında namazlarını kaza ederler. Çünkü

aynı gerekçeyle rükû ve secde ederek namaz kılan kişi ima ile namaz kılana da uyamamaktaydı. Bkz. İbn Nüceym, *el-Bahru'r-râik*, II, 126.

³⁰⁵ Bu hükümler semavî bir arıza ile yani kişinin elinde olmayan sebeplerle aklın baştan gitmesi ile ilgilidir. Şarap, uyuşturucu maddeleri veyahut ilaç sebebiyle aklın baştan gitmesinin hükmü aşağıda gelecektir.

Özürler üçe ayrılır. 1) Uzun süreli özürler. Çocukluk gibi. Bu tür özürler tüm ibadetlerin sorumluluğun düşmesine sebeptir. 2) Kısa süreli özürler. Uyumak gibi. Bu tür özürler hiçbir ibadetin sorumluluğunu düşürmez. 3) Orta süreli özürler. Bayılmak ve delirmek gibi. Eğer orta süreli özürler uzarsa bu durumda tıpkı uzun süreli olanların hükmünü alır. Kısa sürerse mesela bir günden daha az sürerse kısa süreli özürler gibi kabul edilir ve kişi kalmadığı namazları kaza eder. Bkz. Aynî, *el-Binâye*, II, 650

³⁰⁶ Yani kazaya kalan namazların sayısı 5 vakit ve daha azsa kaza eder. Bkz. Şürünbülâî, *Merâki'l-felâh*, s.168

³⁰⁷ Kazanın düşmesi için bu haldeyken 6. namazın vaktinin çıkması gerekir. Şürünbülâî, *Merâki'l-felâh*, s.168

³⁰⁸ Banotu, gâvur haşhaşı olarak bilinen ot. Uyuşturma özelliği bulunduğu için ağrı kesici olarak kullanılabilir.

burada şuurun kaybolmasının sebebi insanın fiili/müdahalesidir ve bu, tıpkı uyku gibidir. Nasıl ki insan uykuda kalıp da namaz kılmadığında kaza etmesi gerekiyorsa bunu da kaza etmesi gerekir.³⁰⁹

Suyun/denizin içinde kalmış olan biri,³¹⁰ ima ile namaz kılma imkânı bulabiliyorsa, *amel-i kesirde* bulunmaksızın³¹¹ namazını kılması gerekir. Böyle bir imkânı yoksa kalmasına gerek yoktur.

Ayakta durduğunda gözünden su aktığı için³¹² doktor tarafından uzanarak namaz kılması bildirilen kişi, ima ile namaz kılar.

[Vücudunda bulunan yara veya idrar akıntısı gibi bir hastalık sebebiyle] Hastanın altındaki bez kirlenmişse ve yeni bir bez konulduğunda o da derhal kirleniyorsa o kirli haliyle namaz kılar. Keza hastanın altındaki bez kirliyse, fakat altına yeni bir bez koymak için hareket ettirilmesi hastaya zarar veriyorsa, kirli bez değiştirilmeksizin o halde namaz kılar.

[Kılınmayan Namaz ve Tutulmayan Orucun Fidyesi]

Hastalığı sebebiyle -başıyla ima ederek de olsa- namaz kılamayan ve sonrasında ölen kişinin; [ölüm döşeginde] kılamadığı bu namazlar

³⁰⁹ Günümüzde ameliyat vb. müdahalelerden sonra ilaçla uyutulmanın hükmü bu noktada değerlendirilmelidir. Yukarıda da ifade edildiği üzere baygınlık veya koma eğer ilaç sebebiyle olmuşsa ne kadar uzun sürerse sürsün uyandığında namazları kaza etmelidir. İlaç ile olduğunda bu kişinin bir açıdan kendi isteği ile olmuş olduğu kabul edilir ve ayıldığında namazları kaza etmesi gerektiği ifade edilir. Her ne kadar günümüzdeki ameliyatlarda kişinin ilacı kendisi almaması sebebiyle “kendi fiili” olmadığı ve bu açıdan normal bayılma gibi olduğu kabul edilse de *ihtiyaten* namazları kaza etmek en doğrusudur. Ancak mesela ameliyat sonrası herhangi bir ilaç verilmeksizin kişi komaya girmişse bu durumda bir günü geçtikten sonra kaza etmeyeceği açıktır. Zira bu durumda baygınlık/koma ilaç sebebiyle değil, hastalık sebebiyledir. Çev.

³¹⁰ Burada kast edilen, yüzmek için denize girip kıydan uzaklaşmış kişilerdir. Çev.

³¹¹ Denizde yüzen birinin ameli kesirde bulunmaksızın namazını kılabilmesi için kulaç atmaması gerekir. Bu da sırt üstü uzanma vb. şekillerde mümkün olabilir ki bunun için iyi bir yüzücü olmanın gerekli olduğu aşikârdır. Yoksa kişinin hayatını tehlikeye atmaması gerekir. Çev.

³¹² Yani herhangi bir göz hastalığı sebebiyle. Çev.

için vasiyet ederek [yerine fidye verdirmesi] vacip değildir. Kılmadığı bu namazlar beş vakitten az veya çok olsun aynı hükme tabidir.

Yolcu, hasta, emziren kadın veya hut oruç ve namazı daha sonra eda etme ruhsatına sahip biri, söz konusu özürleri bitip normal duruma geçmeden ve eda edecek vakit elde edip de üzerlerindeki borcu kaza edemeden ölseler üzerlerindeki kaza düşer; bunların, yerlerine fidye verilmesi için vasiyette bulunmaları şart değildir. Ancak Ramazan orucunu, özürsüz de olsa, yiyen kişinin, ölmeden önce *oruç tutmaya güç yetirebilecek duruma geldiği halde kaza etmeyip* üzerinde borç olarak kalan oruçların yerine fidye verilmesi için vasiyette bulunması vaciptir.

Ölen kişinin tutamadığı oruçların her günü için ve kılmadığı namazların her vakti için -vitir de dâhil- bir *fidye* verilir. Vasiyet ettiği velisi veya vârisi ölenin terekesinin üçte birlik kısmından verir.³¹³ Üçüncü şahıslar kendi başlarına ölenin mirasından fidyesini veremez.

[Fidye Miktarı]

Bir fidyenin miktarı iyi kalitedeki yarım *sâ'* buğdaydır. *İhtiyat* gereği buğdayın içerisinde bozuk/çürük buğday, toprak ve arpa olmalıdır. Günümüz ölçülerine göre yarım *sâ'*, yaklaşık olarak Dimeşk *müddün*ün sekizde biridir ki bu yaklaşık olarak bir *sümünîyye*'ye denk gelmektedir.³¹⁴ Bu miktarda buğday verilebileceği gibi bunun kıymeti de verilebilir. Buna göre kılınamayan bir gündeki altı namazın³¹⁵ fidyesi olarak altı *sümünîyye* veya *müd* ölçüsüyle bir müddün $\frac{3}{4}$ 'ü verilmelidir. Kılınamayan bir aylık namazın fidyesi ise 22,5 müd, [bir senenin fidyesi ise 270 müddür]. Tutulmayan orucun senelik fidyesi ise 3,75 müddür. Zira her gün için bir müddün sekizde biri verilmektedir.

³¹³ İslam hukukunda ölüm döşeğinde olan biri en çok malının üçte biri kadar vasiyette bulunur. Üçte ikilik malı vârislerindir. Bu açıdan vasiyet eğer, malının üçte birinden fazlaysa üçte biri kadar geçerli olur, fazlasının geçerli olması varislerin iznine bağlıdır. Çev.

³¹⁴ Yaklaşık olarak 2,5 kg'a denk gelmektedir. Çev.

³¹⁵ Vitir de dâhil olduğu için bir günde altı vakit namaz olmaktadır. Çev.

[Fidyeye ve Meyyit İçin İbadet Yapmak]

Namaz ve oruç fidyelerinin toplu olarak bir kişiye verilmesi caizdir.³¹⁶ Ancak [ileride anlatılacağı üzere] yemin keffaretinde bu caiz değildir.

Ölünün vasiyet ettiği miktar, namaz ve oruç borçlarına yetmiyorsa veya ölüm bir vasiyette bulunmamış fakat varisleri kendi gönüllerinden bir miktar ödemek istiyor fakat bu, ödenmesi gereken fidyeye yetmiyorsa bu durumda şöyle bir yol izlenir: Ölenin velisi, önce mevcut miktarı veya birinden borç aldığı belli bir miktarı fakire verir. Böylece verilen miktar kadar borç düşmüş olur, sonra fakir kendisine verilen bu miktarı ölenin velisine hibe eder, veli de bunu teslim alır. Sonra ikinci bir kez daha veli bu miktarı fidye olarak fakire verir ve ölenin borcundan bu miktar da düşmüş olur. Sonra fakir, tekrar veliye hibe eder, veli de teslim alır ve tekrar fakire öder. Bu işlem ölenin üzerindeki namaz, oruç, kesmediği kurban ve yemin keffaretlerinin tüm borcu bitene kadar tekrarlanır. Ancak burada her yemin keffareti borcunun on fakire verilmesi gerektiği unutulmamalıdır. Bunun için on fakire verilmesi gereken miktarın bir fakire verilmesi ile borç ödenmiş olmaz, her fakire bir fidye verilmesi gerekir; zira ilgili ayette (Maide 89) ifade edildiği üzere yemin keffaretinde fidye on fakire verilmelidir. Ödemediği zekâtlar için de bu şekilde *iskat* işlemi yapılabilir; ayrıca tüm zekât borçları bir fakire ödenebilir.

Ölen kişi hac farızasını yerine getirilmesini vasiyet etmişse, birinin onun yerine hac yapması için malından ödeme yapılır.³¹⁷

Ayrıca şunlar için de [malının üçte birinden] fidye/keffaret ödenir: a) Ölünün başlayıp bozmuş olduğu nafileler, b) adaklar³¹⁸, kurbanlar³¹⁹, c) fitre, d) öşür, e) haraç, f) çiğnemiş olduğu harem veya ihram yasakları, g) hataen işlediği suçların keffaretleri, h) zihar, i) üzerine vacip

³¹⁶ Fidyeye verilecek kişinin fakir olması gerekmektedir. Çev.

³¹⁷ Eğer para yetiyorsa, ölen kişinin memleketinden hacca gitmesi için birine ücret ödenir. Memleketinden gitmesine yetmiyorsa, bu durumda hangi şehirden gitmeye yetiyorsa, o şehirden bir vekil tutulur ve ölenin yerine hac yapar. Tahtavî, *Hâşiye*, s. 438.

³¹⁸ Yani adak oruçlar. Tahtavî, *Hâşiye*, s. 437.

³¹⁹ Kurban bayramında kesilmesi vacip olan kurbanlar. Çev.

olan nafakalar³²⁰, j) Mali keffaretler,³²¹ k) adanmış olduğu sadakalar, l) İtikâftayken tutmayı adadığı oruçlar, -her bir güne bir müddün sekizde biri verilir. Ancak itikâfta mescitte bekleme için fidye verilmez- m) *ihtiyaten* tilavet secdeleri n) alacaklısı bilinmeyen kul hakları, o) keffaretler, ö) ölünün üzerindeki diğer mali ve bedeni haklar. Hatta bütün bunlar ödendikten sonra bir de fazladan fakirlere mal ödenir ki düşmanları bile razı edecek hasenatlar çoğalsın. En sonda bu ıskat işlemine katılan fakirlere ihtiyaç ve durumlarına göre mal ödenir ki gönülleri hoş olsun.

İskatın günümüzde uygulanan başka bir yöntemi daha vardır. *Devr-i şer'î* olarak isimlendirilen bu yöntem şöyledir: Ölenin varisi veya velisi birinden bir kese altın, dirhem, mücevher, hibe olarak ister veya kendisine ait bir kese altını/parayı getirir. -Ancak bu kese altın/para sadece birine ait olmalı, birden fazla kişiye ait olmamalı, ayrıca tereke-den de olmalıdır.- Sonra toplanan bu paralar 10 ayrı fakire hibe edilir. Fakirler içerisinde zengin, köle, çocuk, deli, bunak, tasarrufu kısıtlanmış sefih olmamalıdır. Bunların öncesinde, ölenin üzerinde ne kadar borç olduğu da hesaplanmış olmalıdır. Borç şöyle hesaplanır: Ölünün yaşından çocukluk yaşı yani erkeklerde 12, kızlarda 9 yaş çıkarılır. Eğer ölenin yaşı bilinmiyorsa baskın zanna göre bir yaş belirlenir, eğer o da bilinmiyorsa fazla bir yaş kabul edilir, çünkü en ihtiyatlı yol budur. Ölü, namazını sürekli kılan biri olsa da *ihtiyaten* böyle yapılır, çünkü olur da belki namazlarında bir eksiklik olmuş ve o bunun farkına varmamıştır. Ölenin varisinin veya velisinin bizzat kendisinin keseyi tek tek fakirlere vermesi gerekir. Ancak bunu yapabilecek kapasitede değilse bu işleri bilen faziletli bir vekil tutabilir. Paralar fakire verilir, fakir kabul eder sonra bunu vâris/vasiye hibe eder ve o da teslim alır. Eğer vekil tutmuşlarsa vâris/vasi, tekrar teslim etmek üzere parayı vekile verir.³²² Yukarıda zikredilen şekilde ölünün üzerindeki tüm borç bitene kadar bu işlem tekrarlanır.

³²⁰ Hanefi mezhebinde nafaka, miktarı belli bir vacip kabul edilmediği için mahkemece kararı veyahut tarafların aralarında anlaşması olmadan nafaka kocanın zimmetinde bir borç olmaz. Çev.

³²¹ İhram yasaklarından birini çiğnemesi. Örneğin ihramlıyken güzel koku sürünmek gibi. Tahtavî, *Hâşiye*, s. 438.

³²² Bu durumda teslim eden vekil, teslim alan vâris/vasi olmaktadır. Çev.

Ölenin varislerinin, ölünün yerine oruç tutması veya namaz kılması, ölü için yerine gelmiş bir oruç ve namaz olamaz.³²³ İster ölünün önceden bu yönde bir talimatı olsun, ister varis bunu kendiliğinden yapmış olsun fark etmez. Ancak eğer varis kendisi oruç tutar veya namaz kılar, sevabını ölüye bağışlarsa bu caizdir.

Vârisin, ölü yerine hacca gitmesi sahihtir. Hatta ölüden bir talimat/vekalet almamış olsa bile bu, sahihtir.

Kişinin, ölüm hastalığında kılamadığı namazlar için fidye vermesi sahih değildir.

Oruç tutamayacak derecede yaşlı kişilerin tutamadığı oruçlar için ölüm döşeğindeyken fidye vermesi sahihtir. Bu derecedeki yaşlı kişiler oruç tutmaz ve tutamadıkları her gün için bir *sümünîyye* miktarı buğday fidye verirler.

Yukarıda zikredilen devir ve iskat işlemleri dışında vekâlet tutma yoluyla fakirlerden hibe alma şeklindeki iskat-devir işlemleri yapmaktan kaçınmak gerekir. Ayrıca yukarıda belirtilen para toplama (devr-i şer'î) iskatı dışındaki diğer para toplama işlemlerinden de kaçınmak gerekir; söz gelimi toplanan paranın, -hepsinden izin alınmamış- ortaklara ait bir para olmaması veyahut mal sahibi dışındaki birinden alınmamış olması gerekir. Yine para kesesi fakire verildiğinde fakirin bunu bizzat eliyle teslim alması gerekir; teslim almadan [vasi/varise] teslim etmeye çalışmaması gerekmektedir. Yine fakire para verildiğinde “konuşma”³²⁴ bitmeden fakirin bunu teslim almaması gerekir. Parayı fakire veren kişinin, verme esnasında soru veya soru anlamına gelebilecek cümle kurmaması lazım. Örneğin parayı fakire verirken “Kabul ettin?”³²⁵ şeklinde soru anlamındaki cümleler kurmaktan kaçınması lazım. Bunun yerine fakire “Bu parayı falancanın keffareti olarak al!” demelidir. Keza yukarıda ifade edildiği üzere verilecek paranın, tasarrufu

³²³ Zira Hz. Peygamberden şöyle rivayet edilmiştir: “Kimse kimsenin yerine oruç tutamaz, namaz kılamaz. Ancak ölünün yerine yemek verilebilir.” (Serahsi, *Meb-sut*, III, 89.) Bazı bilmezlerin, ölünün yerine oruç tutması ve namaz kılması için fakirlere para vermesinin hiçbir değeri yoktur. Şürünbülâî, *Merâkî'l-felâh*, s.170

³²⁴ Konuşma ile kasıt, ne için paranın verildiğine dair söylenen sözdür. Çev.

³²⁵ Yani “kabul ettin mi?” anlamında sorması. Çev.

kısıtlanmış kişilere, bunağa, köleye, zengine ve kâfire verilmemesi gerekir. Ayrıca parayı teslim eden kişinin, üçüncü şahıs olmaması gerekir. Veli veya vasi parayı fakire verirken bunun bir hile veya dalga amaçlı olarak verildiğini düşünmemelidir. Aksine gerçek anlamda fakire temlik etme niyetiyle para verilmelidir. Bu konudaki tüm bilgiler benim “Minnetu'l-celîl” adlı risalemdedir. Oraya bakabilirsiniz! Ölü için *atâke* (hatm-i tehlil) unutulmamalıdır. Atâka, tamamen Allah rızası için yüz bin kere ihlas, yetmiş bin kere “Lâ ilâhe illallah” okumak ve sevabını ölüye bağışlamaktır.

Kaza Namazı

Kılınmayan farz namazları kaza etmek, farz; kılınmayan vacipleri kaza etmek, vacip; kılınmayan sünnetleri kaza etmek ise sünnettir. Kaza namazları, ömür boyunca herhangi bir vakitte kılınabilir. Sadece şu üç vakitte kılınmaz: a) Güneş doğarken, b) güneş tam tepe noktasındayken ve c) ikindiden sonra güneşin sararmaya başladığı andan batıncaya kadar.³²⁶ Her ne kadar kaza namazı ömrün herhangi bir vaktinde kılınabiliyorsa da bir özür yoksa hemen kılınması vaciptir.

Üzerindeki kaza namazı borcu beş vakit ve daha az olan birinin, namazlarını kaza ederken sıra (tertib) ile kaza etmesi vaciptir.³²⁷ Şöyle ki, bir kimsenin kılmadığı namaz, altı vakitten daha azsa ve namaz vakti bunları kılabilecek kadar genişse bunları kaza ederken önce ilk olarak kılmadığı namazları kılar, en sonda içinde bulunduğu vakti eda eder.

³²⁶ Sararmaya başlamasıyla kast edilen güneşin ışığının oldukça zayıfladığı, insanın artık çıplak gözle bakabildiği vakittir. Meydânî, *el-Lûbab*, I, 58.

³²⁷ Tertibin şart olduğunun delili nakledilen şu hadistir: “Cemaatle namaz kılarken daha önce kılmadığı bir namazı olduğunu hatırlayan kişi, imamla beraber namaz kılmaya devam etsin. Ancak daha sonra unutmuş olduğu namazı kılsın, sonrasında da tekrar imamla beraber kıldığı namazı iade etsin.” Eğer tertib şart olmamış olsaydı, Peygamberimiz imamla beraber kılmış olduğu namazı iade etmeyi emretmezdi. Ayrıca rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber, Hendek savaşında dört vakit namazı kaçırmış ve bunları tertibe riayet ederek kaza etmiş, sonra “Beni nasıl namaz kılıyor görüyorsanız siz de öyle kılın demiştir.” Bkz. Mevsili, *İhtiyâr*, I, 64.

Ancak bunun vacip olması için üzerinde kaza namazı olduğunu hatırlaması gerekir. Tertib ile namaz kılma hususunda vitir de farz namazlar gibidir.

Tertibi yani kaza namazlarını sırayla kılma zorunluluğunu şu sebepler düşürür:

a) Bulunduğu vakitteki eda etmediği namazın vakti çıkacaksa tertip düşer. Bu durumda öncelikle o vaktin farzını eda etmelidir.³²⁸ Ancak vaktin dar olduğu konusunda zanna itibar edilmez, kesin olarak vaktin çıkacağından emin olmalı.

b) Unutmak tertib şartını düşürür.³²⁹

c) Kılınmayan namazların sayısı altıya ulaşınca tertib düşer. Vitir bu sayıya dahil değildir. Her ne kadar kaza edilirken vitrin, sıraya uygun olarak kılınması gerekiyorsa da burada toplama eklenmez. *Hükmen* de olsa kılmadığı namazların sayısı altıyı bulması durumunda tertip düşer. Şöyle ki bir kimsenin bir vakit kaza borcu var, hatırladığı halde bunu kılmıyor ve sonraki vakitlerde namazlarını eda ediyor. Bu durumda sonraki beş vakitte kıldığı namazları fasit olarak askıda (mevkuf) kalır: Eğer kıldığı beşinci namazın vakti çıkmadan kazaya kalan namazı kılsa kalmış olduğu beş farz fasit olur ve hepsi nafilaya dönüşür. Ancak kazaya kalmış namazı kılmaz ve beşinci namazın da vakti çıkarsa, kıldığı beş vakit namaz sahih olur.³³⁰

Bir kimse sâhib-i tertib olmaktan çıktıktan sonra üzerinde kalan kazaların bir kısmını kılsa ve üzerinde az kaza namazı kalsa tekrar

³²⁸ Eğer bu durumda tertib düşmezse, yani içinde olduğu vakit sadece o vaktin namazını kılacak kadar daralmışsa, buna rağmen hala önce kaza namazların kılınması gerektiğini söylersek bu durumda vakit namazı vaktinde kılınmamış olur. Oysa namazın vaktinde kılınması Kitâb ile sabit olmuştur, tertibe riayet etmek ise haber-i vahidle sabit olmuştur. Kitâb ile sabit olmuş bir hükümle amel etmenin, haber-i vahidle sabit olmuş olanla amel etmekten evla olduğunda şüphe yoktur. Bkz. İbn Mâze, *el-Muhîtu'l-burhânî*, I, 532.

³²⁹ Kişi, unutmuş olduğu bir kazayı kılamaz. Allah kişiye gücünün üzerinde bir yük yüklemes. Şürûnbülâfî, *Meraki'l-felâh*, s. 172

³³⁰ Bu mesele "bir namaz vardır ki beş namazı bozar, bir namaz vardır ki beş namazı geçerli kılar" olarak bilinir. Bkz. Şürûnbülâfî, *Meraki'l-felâh*, s. 173

sahib-i tertib olmaz. Tekrar sâhib-i tertîb olmak için üzerinde bulunan tüm kazaları kılması gerekir. Keza bir kimse kazaya kalmış ama unuttuğu altı namaz borcu olduğu halde yeni bir namazı daha kazaya kalsa, daha sonra da unutmuş olduğu altı kazayı hatırlasa sahib-i tertibliği geri dönmez.³³¹

Kaza namazlarını **derhal** (fevren) kılmak vaciptir. Ancak bakımını üstlendiği kişilerin nafakaların temini³³² ve asli ihtiyaçların tedariki³³³ için çalışmak gibi özürler bunun istisnasıdır.

Orucun kazası ise *terahiyen* vaciptir.³³⁴ Halvânî'ye (ö.452/1060) göre orucun da derhal kaza edilmesi gerekir. Ayrıca Halvânî'ye göre namaz dışında okunan tilavet secdesi ve mutlak nezrin de derhal ifa edilmesi gerekir.

Bir kimsenin kılmamış olduğu kaza namazları fazla olduğunda bunu kaza ederken, örneğin öğle namazını kaza ederken “üzerimde kalan ilk öğle namazını kaza etmeye” veya “son öğle namazını kaza etmeye” şeklinde niyet etmelidir. Oruçta da bu şekilde niyet edilir. Mesela iki ramazanda oruç tutmamışsa “ilk ramazanın orucu tutmaya” veya “son ramazanın orucu tutmaya” şeklinde niyet etmelidir. Fakat sadece bir ramazanda kazası varsa hangi ramazan olduğunu belirtmesine gerek yoktur.

³³¹ Yani bu namazları kaza ederken, sırayla kılması şart değildir. Zira üzerindeki kaza namazı altıyı geçmiştir. Çev.

³³² Yani öncelikle bu ihtiyacı gidermek için çalışacak, arada kalan vakitlerde kaza namazlarını kılacaktır. İbn Abidin, *Reddu'l-muhtâr*, II, 74.

³³³ Kişinin kendine faydalı olan şeyleri temin etmesi, zararlı olan şeyleri bertaraf etmesi gibi ihtiyaç duyduğu şeyler. Bu, biraz öncesinde geçen bakımını üstlendiği kişilerin nafakalarının temininden daha genel bir mazerettir.

Nafile mi kılmak faziletlidir, yoksa kaza namazı mı? *el-Muzmerât* adlı eserde şöyle geçmektedir: “Kaza namazı ile meşgul olmak, nafile namaz kılmaktan evla ve daha önemlidir, ancak şu nafileler hariç: farz namazlarla kılınan sünnetler, kuşluk namazı, tesbih namazı ve ayrıca tahiyetu'l-mescid, evvâbîn gibi hakkında rivayet olan tüm nafileler.” Bkz. İbn Abidin, *Reddu'l-muhtâr*, II, 74.

³³⁴ Terahiyen vaciptir ile kast edilen hemen tutulmasının şart olmayıp ömrün herhangi bir vaktinde tutulabilmesidir. Çev.

Kaza namazları kılınırken [imkân ölçüsünce] başkasının görmesine engel olunmalıdır. Çünkü namazları vaktinde kılmayıp tehir etmek masiyettir ve masiyeti ortaya çıkarmamak gerekir.

Darulharpte Müslüman olduğu için şer'i hükümlerden habersiz olan [ve bundan dolayı da namaz kılmayan, oruç tutmayan] kişi, bunlardan sorumlu değildir.

Sabah namazının sünneti sadece farzıyla beraber kılınmadığında ve o günün öğle namazına (zeval) kadar kaza edilir.³³⁵ Öğle ve Cuma namazının ilk sünnetleri kılınmadığında [farzdan sonra] **öğle** vakti içerisinde ve son iki rekâtlık sünnetten önce kılınır.

Cemaatle kılınan dört rekâtlı bir namazın sadece bir rekâtına yetişen kişi, cemaatle namaz kılmış sayılmaz, ama teşehhütte yetişmiş olsa bile cemaatin faziletine/sevabına nail olur; şu kadar var ki bunun sevabı, baştan beri imamla beraber kılanın sevabından daha azdır, çünkü iftitâh tekbirine yetişmemiştir. *Lâhik*³³⁶ [cemaate yetişme ve sevap konusunda] *müdrîk*³³⁷ gibidir. Keza dört rekâtlı namazların üç rekâtına yetişen veya üç rekâtı namazların iki rekâtına yetişen kişi de cemaatle namaz kılmış sayılmaz.

İmam rükûdayken namaza yetişen kişi, tekbir alıp kıyamda dursa ancak rükûa gitmeden imam kalksa o rekâta yetişmemiş olur.

İmam, namazın sahih olacağı kadar kıraat yaptıktan sonra, cemaatten biri imamdan evvel rükûa gitse ve daha sonra da imam rükûa gitse, imamla beraber rükû yapması halinde namazı sahihtir, fakat imam rükûa gitmeden, o ayağa kalkarsa namazı sahih değildir.

³³⁵ Eğer sabah namazının farzı kılınmış ama sünneti kılınmamışsa sabah namazının sünneti tek başına kaza edilmez. Keza hem sabahın farzı hem de sünneti kılınmamış ve öğle namazına kadar da kaza edilmemişse, öğleden sonra sadece sabah namazının farzı kaza edilir, sünneti kaza edilmez. Bu husus daha önce zikredilmişti. Çev.

³³⁶ *Lâhik*: İmamla beraber namaza başlamış ancak namazda elinde olmayan bir sebeple abdesti bozulduğu için gidip abdest almış ve namaza kaldığı yerden devam etmiş kişi. Çev.

³³⁷ *Müdrîk*: Namazın başından sonuna kadar imamla beraber namaz kılan kişi. Çev.

Namazda Yanılma ve Sehiv Secdesi

-Vacip olan kıraati yapmadan önce rüku yapmak gibi- Namazın aslı vaciplerinden biri *hataen* terk edildiğinde eğer vakit namaz kılmaya uygunsa³³⁸ sehiv secdesi yapmak vaciptir. Sehiv secdesi şöyle yapılır: Namazda [teşehhüt okunduktan sonra] sadece sağ tarafa selam verilir³³⁹ ve ardından iki secde yapılarak tekrar oturulur ve teşehhüt okunarak iki tarafa selam verilir.

Birden fazla vacip terk edilse bile bir sehiv secdesi yapılır, hatta namazın tüm vacipleri terk edilse tek sehiv secdesi yapılır.

Bir özür yokken kasten terk edilen vacipler için sehiv secdesi yapılmaz, kişi bundan dolayı günahkâr olur ve bu eksikliği telafi etmek için namazı iade etmesi *vaciptir*.

Selam verilmeksizin sehiv secdesi yapmak *tenzihen* mekrûhtur.

Sehiv secdesinin vacip olması için secdeyi yapacak uygun bir vak-
tin olması gerekli olduğu için kişi, sabah namazı kılariken sağ tarafa se-
lam verdikten sonra güneş doğsa veya ikindi namazı için selam ver-
dikten sonra güneş kızıllaşsa sehiv secdesi düşer. Keza sehiv secdesi
için selam verdikten sonra namazı devam ettirmeye bir engel ortaya
çıkarsa sehiv secdesi düşer.³⁴⁰

İmam namazda yanılıp sehiv secdesi yaptığında imama uyan da
sehiv secdesi yapar. Fakat imama uyan biri namazda yanıldığında bu-
nun için tek başına sehiv secdesi yapamaz.

Mesbûk da imamla beraber sehiv secdesi yapar, ondan sonra kıla-
madığı rekâtları kılmak için kalkar. Sehiv secdesinden sonra imamla
beraber teşehhüt okuyan mesbuk, selam vermeden ayağa kalkmalıdır.
Eğer kasten selam verirse namazı bozulur, sehven olması namaza bir

³³⁸ Üç paragraf aşağıda bunun ne anlama geldiği izah edilecektir. Çev.

³³⁹ Selam vermeden doğrudan secde yapmak sahihtir, ancak yukarıda da geleceği
üzere bu, tenzihen mekrûhtur. Bazıları iki tarafa da selam vermenin sünnet ol-
duğunu söylemiştir. Bkz. İbn Abidin, *Reddu'l-muhtâr*, II, 78

³⁴⁰ Mesela sehiv secdesi için selam verdikten sonra kasten abdestini bozsa veya
hut namaza aykırı bir fill yapsa sehiv secdesi düşer. Bkz. Şürünbülâfi, *Merâki'l-
felâh*, s.179.

zarar vermez. Mesbûkun imamla beraber veya imamdan önce sehven selam vermesi halinde ayrıca sehiv secdesi yapması da gerekmez. Fakat imam selam verip namazını bitirdikten sonra yanılarak selam verse, artık cemaatten ayrıldığı için sehiv secdesi yapması gerekir. Mesbûk [namazının bittiğini ve] selam vermesi gerektiğini zannederek selam verse, bu “bilerek selam verme” kabul edilir ve bu yüzden namaza devam edemez [yani namazı bozulur].

Mesbûk, kılamadığı rekâtları kaza ederken sehiv secdesi gerektiren bir hata yapsa, bunun için sehiv secdesi yapar.³⁴¹

Farz ve vitir namazında birinci oturuşu unutan kişi, *tam olarak* ayağa kalkmadığı sürece oturup teşehhüt yapar, imama uyan ve nafil kılan kişiler tam olarak ayağa kalkmış olsalar bile birinci oturuşu yapmak için otururlar. [Tek başına farz ve vitir kılıp] Birinci oturuşu unutarak kıyam yapmaya kalkan kişi, *kıyama daha yakın olduğu halde* oturmuşsa sehiv secdesi yapar, ama *yere daha yakın olduğu halde* oturmuşsa sehiv secdesi yapmaz. *Tam olarak* ayağa kalkmış olduğu halde birinci oturuşu yapmak üzere otursa sehiv secdesi yapar; bu kişinin namazı bozulmuş olmasa da kötü bir davranış yapmış olur.

Dört rekâtlı bir namazın son oturuşunu unutup beşinci rekâta kalkan veya üç rekâtlı bir namazın son oturuşunu unutup dördüncü rekâta kalkan kişi veyahut iki rekâtlı sabah namazında son oturuşu yapmayıp üçüncü rekâta kalkan kişi, fazladan kalktığı rekâtın secdesini yapmadığı sürece son oturuşa oturup teşehhüt okumak zorundadır, oturup teşehhüt okursa hatası için sehiv secdesi yapar. Ancak fazladan kalktığı rekâta devam eder ve secdeye de giderse kılmış olduğu farz bozulur ve namazın tamamı nafilaye dönüşür. Bu durumda dilerse kılmış olduğu sabah namazını dört rekâta, dört rekâtlı namazları ise altı rekâta tamamlar.³⁴² Namazın nafilaye dönüşmesi durumunda ayrıca sehiv secdesi yapmasına gerek yoktur.³⁴³

³⁴¹ Hatta imamla beraber bir sehiv secdesi yapmış olsa bile, tek başına namaz kılarlarken yanıldığında tekrar sehiv secdesi yapmalıdır. Çünkü imamdan ayrıldıktan sonra artık hüküm olarak tek başına namaz kılan kişi gibi olmaktadır. Bkz. Şürünbülâlî, *Merâki'l-felâh*, s.179.

³⁴² Akşam namazını ise dört rekâta tamamlayabilir. Çev.

³⁴³ Çünkü farz namaz bozulmuştur. Bozulmuş bir namaz sehiv secdesi ile telafi edilemez. Bkz. Şürünbülâlî, *Merâki'l-felâh*, s.181.

Son oturuşta teşehhüt miktarı oturduktan sonra [yanılarak] fazladan kıyama kalksa ve bu rekâtın kıraat ve rükûunu yapsa [sonra yarıldığını hatırlasa], secde yapmadığı sürece, tekrar oturur ve doğrudan selam verir, oturduktan sonra tekrar teşehhüdünü yapmaya gerek yoktur.³⁴⁴ Ancak fazladan kalktığı rekâtın secdesini de yaparsa kılmış olduğu farz namaz bozulmamakla birlikte -dilerse- bir rekât daha ekleyerek, kılınan son iki rekatin nafîle olmasını sağlar.³⁴⁵ Her iki durumda da sehiv secdesi yapar. Çünkü birinci durumda selamı geciktirmiş, ikinci durumda ise selamı [farzın selamını] tamamen terk etmiştir.³⁴⁶

Sehiv secdesi yapması gereken biri, namazı bitirmek niyetiyle olsa bile, sehiv secdesi yapmadan selam verse, bu durumda kıbleden ayrılmadıkça veyahut konuşmadıkça sehiv secdesini yapar.

Ancak namazın secdelerinden birini veyahut diğer bir farzını terk eden kişi -hatırında olduğu halde- namazı bitirmek için selam verirse derhal namazı bozulur.

[Namazda Şüpheye Düşme]

Bir kimse, namaz içerisinde kıldığı rekâtların sayısı konusunda şüpheye düşse ve namaz tamamlanana kadar devam etse; bu durumda eğer ilk defa şüpheye düşmüşse veya şüphe onun genel âdeti değilse namazı bozulur.³⁴⁷ Ancak bu kişi selam verdikten sonra veya teşehhüt miktarı oturup selam vermeden önce böyle bir şüpheye düşse, mesela “üç mü kıldım yoksa dört mü kıldım” diye tereddüt etse, bu şüpheye itibar edilmez. Fakat az kıldığı konusundaki zannı daha baskınsa; bu

³⁴⁴ Ayakta da selam verse sahihtir. Ancak oturarak selam vermek sünnet olduğu için bu durumda sünnet terk edilmiş olur. Tekrar teşehhüt okumanın gerekli olmaması ise ayağa kalkmanın namazı bozmamasıdır. Bkz. Şürünbülâli, *Merâkî'l-felâh*, s.181.

³⁴⁵ Böylece farz namazı ve ardından iki rekât nafîle kılmış olur.

³⁴⁶ Çünkü ikinci durumda verilen selam son iki rekât nafîle namazın selamıdır. Fazladan kalktığı rekâtın secdesini yapar yapmaz, farz namazı bitmiş olduğundan farzdan selam vermeksizin çıkmış olmaktadır. Çev.

³⁴⁷ Eğer farz kılıyorsa farzı bozulur ve nafîleye dönüşür. Nafîle kılıyorsa bozulduğu için onu kaza etmesi vaciptir. Bkz. *Talikat*, s. 126.

durumda eğer selam verdikten sonra namaza aykırı bir fiil yapmışsa [mesela konuşmuş veya kıbleden dönmüşse] namazını iade eder; namaza aykırı bir fiil yapmamışsa hemen eksik kıldığı rekâtı kılar ve sehiv secdesi yapar.

Namazda şüpheye düşmesi birden fazla olan kişiler, [yani] ömrü boyunca iki veya daha fazla şüpheye düşenler, baskın zannına göre amel eder. Eğer baskın bir zannı yoksa zannından “az olan”ı ile amel eder, ancak aklındaki tüm ihtimallere göre, oturması farz ve vacip olan her yerde, hem ilk oturuş hem de son oturuş için oturur.³⁴⁸ Baskın zan ile değil de “şüphesinin en azı” ile amel eden kişi, şüphesi esnasında bekleyip kıraat yapmazsa, ister bu şüphesi bir rükün eda edecek kadar uzun sürsün ister daha kısa sürsün, sehiv secdesi yapması gerekir. Ancak baskın zan ile amel eden kişinin, bekleme/düşünme süresi, bir rükün eda edecek kadar sürerse sehiv secdesi yapması gerekir.³⁴⁹

[Dört rekâtlı bir namaz kılan biri,] namaz kıldıktan sonra, onu gören güvenilir biri, onun dört rekât kılmadığını haber verse, fakat namaz kılan kişi onun doğru mu veya yalan mı söylediği konusunda şüphede kalsa³⁵⁰ bu durumda -ihtiyaten- namazını iade etmesi müstehaptır. Ancak bu haberi veren iki güvenilir kişiye namazını iade etmesi vaciptir.

İmam, namazın tam kılındığı, cemaat ise eksik/fazla kılındığını söylese bu durumda eğer imam tam kılındığı konusunda eminse iade etmezler, imam emin değilse cemaatin sözü kabul edilerek namaz iade edilir. İmam ve cemaat eksik veya fazla kılındığı konusunda ihtilaf etse ve -bir kişi bile olsa- cemaatten biri imam ile aynı görüşteyse imamın görüşü alınır. Cemaatten bir kişi tam kılındığı konusunda

³⁴⁸ Mesela bir rekât mı yoksa iki rekât mı kıldığı konusunda tereddüde düşen kişi, bu ikisinden biri kendisine daha baskın gelmiyorsa bu durumda bir rekât kalmış kabul edilir, ancak vacip olan ilk oturuşu ve farz olan son oturuşu kaçırmak için de iki rekat kalmış olma ihtimalini de göz önüne alır ve ikinci rekâta olması farz edildiğinde oturması gereken yerlerde de oturur. Çev.

³⁴⁹ Daha az düşünme süresinde sehiv secdesi yapmasına gerek yoktur. Çev.

³⁵⁰ Metnin şöyle de çevrilmesi mümkündür: “Fakat namaz kılan kişi onun doğru söylediği konusunda şüphe edip onu yalanlasa...” Çev.

emin, bir kişi ise eksik kılındığı konusunda emin, imam ve diğer cemaat ise şüphedeysse sadece eksik kılındığı konusunda emin olan kişi iade eder. İmam eksik kılındığı konusunda eminse, herkes iade etmek durumundadır, ancak cemaatten biri/birileri tam kılındığı konusunda eminse, emin olanlar iade etmeyebilir. Cemaatten bir kişi eksik kılındığı konusunda emin, imam ve geri kalan cemaat ise şüphedeysse ve namazın vakti de çıkmamışsa evla olan ihtiyata dayanarak namazı iade etmeleridir. Eksik kılındığı konusunda emin olan iki kişi ise, namazın iade edilmesi gerekir.

İmam namazda şüpheyi düştüğünde göz ucuyla cemaate bakıp namazda nerede olduğunu belirlemeye çalışır: Cemaat kalkarsa o da kalkar, cemaat oturursa o da oturur. Bunda bir beis yoktur ve bunun için sehiv secdesi yapmaya da gerek yoktur.

Bir kimse namazdayken abdestinin olmadığı veya mestlerine mesh etmediği konusunda baskın bir şüpheyi düşse, ancak daha sonra bu şüphesi zail olsa; bu durumda eğer şüpheli hali bir rükün eda edecek kadar uzun sürmüşse yeniden namaz kılar, ancak bu şüphe daha az sürmüşse namazına devam eder.

Tilavet Secdesi

Tilavet secdesinin vacip olmasının *sebebi*, secde barındıran bir ayet okumak veya dinlemektir. Namaz içinde okunması hariç tutulacak olursa³⁵¹ tilavet secdesi *terahiyen* vaciptir,³⁵² fakat geciktirmek *ten-zihen* mekrûhtur.

Tilavet secdesinin vacip olması için okuyan [veya dinleyen] kişinin Müslüman ve mükellef olması gerekir. Hayız ve nifas halindeki kadına,

³⁵¹ Namaz içerisinde okunan secde ayeti için derhal secde yapılması vaciptir. Çünkü bu durumda tilavet secdesi namazın bir cüzü haline dönmüş olmaktadır, bu açıdan namazda okunan secde ayeti namaz dışında kaza edilmez. İbn Abidin, *Reddu'l-muhtâr*, II, 109.

³⁵² Yani hemen tilavet secdesi yapmak vacip değildir, ileriki her hangi bir zamanda yapılabilir. Çev.

uyuyan kişiye³⁵³, uzun süre delilik yaşayan kişiye (cunûn-ı mutbık),³⁵⁴ temyiz yaşına ulaşmamış çocuğa ve imama uyan cemaate³⁵⁵ vacip değildir.

Arapça dışında bir dilde **okuyana** da vaciptir. Okunan ayetin anlamının anlaşılması şart olmayıp anlamayana da tilavet secdesi vaciptir.

On dört tane secde ayeti vardır. Bunlar; A'raf (206. ayet), Ra'd (15. ayet), Nahl (49. ayet), İsrâ (107. ayet), Meryem (58. ayet), Hac (18. ayet), Furkan (60. ayet), Neml (25. ayet), Secde (15. ayet), Sâd (24. ayet), Fusilet (37. ayet), Necm (62. ayet), İnşikak (21. ayet) ve Alak (19. ayet)'tır.

Secde ayetini işiten kişinin, dinleme kastı olmasa bile, tilavet secdesini yapması vaciptir. Fakat işiten kişi hayız ve nifas halindeki kadınsa tilavet secdesi yapması gerekmez. Ayrıca namaz içindeki imam ve cemaatin, cemaatin dışındaki birinin okumuş olduğu secde ayetini işitmesi durumunda tilavet secdesini yapmaları vacip değildir.

Farsça [veya başka bir dilde] secde ayetini **işiten** kişiye tilavet secdesinin vacip olması için okunan secde ayetini anlaması şarttır,³⁵⁶ fakat Arapça olarak dinleyen kişi için anlamış olması şart olmayıp her halükarda vaciptir. Arapçayı bilmeyen biri, Kur'an dinlediğinde, kendisine tilavet secdesinin vacip olması için her ne kadar anlaması şart değilse de okunan ayetin secde ayeti olduğunu bilmesi şarttır. İşitme engelli biri, secde ayetini -engeli olmadığı farz edildiğinde- kendisi işitecek derecede bir sesle okuduğunda tilavet secdesi yapması vaciptir.

³⁵³ Yani bir kimse uyandıktan sonra birileri uykudayken onun secde ayetini okuduğunu haber verseler tilavet secdesi yapması vacip değildir.

³⁵⁴ Uzun süre ile kasıt yukarıda da ifade edildiği üzere 6 namaz vakti kadardır. Zira delilik altı namaz vaktini geçtiği zaman, kişi artık "çocuk" gibi kabul edilmekte ve mükellef olmaktan çıkmaktadır. Eğer delilik altı namaz vaktinden daha azsa ve aklı başına geldiği zaman, ona secde ayeti okunduğu haber verilirse tilavet secdesi yapması vaciptir. Bkz. Haskefi, *ed-Durru'l-muhtâr*, s. 103

³⁵⁵ Yani imama uyan bir kimse secde ayetini okusa, ne kendisi ne imam ne de cemaattaki diğer kişiler tilavet secdesi yapar. Ancak onlarla beraber namaz kılmayan biri, okunan secde ayetini işitirse tilavet secdesi yapması vaciptir.

³⁵⁶ Yukarıda arapça dışında bir dilde okuyan kişinin, anlasa da anlamasa da tilavet secdesini yapmasının vacip olduğu geçmişti. Buradaki ise okuyan değil, dinleyen kişi için söz konusudur. Çev.

Uzun süreli delinin, uyuyanın, mümeyyiz olmayan çocuğun, kuşun (baykuş) okuduğu secde ayetini dinleyen kişinin tilavet secdesi yapması vacip olmadığı gibi bilinmeyen bir yerden gelen secde ayetinin yankısını işiten kişinin de tilavet secdesi yapması vacip değildir. Keza secde ayetini, hece hece okumakla ve secde ayetini yazmakla da tilavet secdesi vacip olmaz.

Sağır, cünüp, kâfir, [kısa süreli] deli³⁵⁷, hayızlı, nifaslı, mümeyyiz çocuktan işitilen secde ayeti için tilavet secdesi yapmak vaciptir.

Bir kimse üzerine vacip olmuş tilavet secdelerini -hangisi olduğunu belirlemeksizin- yaptığında vacibi yerine getirmiş olur.³⁵⁸

Namaz esnasında secde ayeti okunduğunda -namazın rükû ve secdesi dışında- ayrı bir rükû veya secde yaparak tilavet secdesi yerine getirilir, evla olan [rükû değil] secde yapmaktır. Eğer secde ayetini okuduktan hemen sonra rükûa gidecekse yani secde ayetini okuduktan sonra üç ayetten daha az okuyarak rükûa gidecekse bu durumda tilavet secdesini rükûda yapmaya niyet etmesi halinde yapmış olduğu rükû, tilavet secdesi olarak geçerli olur. Secde ayetinden sonra üç ayetten az okuduğu halde kişi, tilavet secdesi yapmaya niyet etmese bile, secde yaptığında bu secde, tilavet secdesi yerine geçer.³⁵⁹

Namaz kılan bir kimse, uymamış olduğu bir kişiden tilavet secdesini işitse namaz dışında bu tilavet secdesi yapması gerekir. Keza henüz kendisine uymadığı bir imamdan tilavet secdesi işitse namaz dışında bu tilavet secdesini yapması gerekir; ancak imama uyduktan sonra imam, söz konusu tilavet secdesini yaparsa imamlarla beraber secde yapar. Keza eğer imamın tilavet secdesini yaptığı rekâtta imama

³⁵⁷ Burada kast edilen 5 namaz vaktinden daha az süren kişidir. Zira uzun süreli deliden secde ayeti işitildiğinde tilavet secdesinin vacip olmayacağı yukarıda ifade edildi. Çev.

³⁵⁸ Yani secdeyi nerede ve ne zaman okuduğunu belirtmesine gerek yoktur. Sözgelimi 5 tane tilavet ayeti okuyan kişi, tilavet secdesini yapmak üzere beş secde yaptığında vücubu yerine getirmiş olur. Çev.

³⁵⁹ Yani rükûda tilavet secdesi yapmaya niyet etmediğinde secdede niyet etmese bile secde, tilavet secdesi yerine geçer. Çev.

yetiştirilmişse bu durumda o da *hükmen* tilavet secdesine yetiştirilmiş kabul edilir ve ayrıca bir daha secde yapmaz.³⁶⁰

Namazda okunan secde ayeti için namaz dışında tilavet secdesi yapılamaz.³⁶¹ Fakat içinde secde ayeti okuduğu namaz, henüz secde yapmadan -hayız dışındaki bir sebeple- fasit olmuşsa bu durumda tilavet secdesini namazın dışında yapar. Namaz hayız sebebiyle fasit olmuşsa bu durumda tilavet secdesi sakıt olur. Şayet secde ayetini okuyup tilavet secdesi yaptıktan sonra namazı bozulmuşsa, sadece bozulan namazı kaza etmesi gerekir, ayrıca tilavet secdesini iade etmesine gerek yoktur.

İster imam, ister cemaatten biri isterse de münferit olarak namaz kılan olsun, kendisiyle beraber namaz kılmayan bir kişiden tilavet ayeti işitirse; işittiği bu kişi, ister kendi imamı dışındaki bir imam olsun, ister kendi imamı dışındaki bir imama tabi olan biri olsun, ister yanında tek başına namaz kılan biri olsun, isterse de namaz kılmayan biri olsun, bunun için namaz içerisinde secde yapamaz, fakat namaz bittikten sonra tilavet secdesi yapar. Eğer namaz içerisinde duymuş olduğu bu secdeyi yaparsa bu geçerli olmayıp namaz bittikten sonra iade etmesi gerekir, ancak namazı iade etmez. Ancak ister imam ister münferit namaz kılan kişi olsun kendisi de namazda secde ayeti okumuş ve tilavet secdesi yapmışsa başkasından duymuş olduğu secde ayeti için ayrıca secde yapmaz, kendi okuduğu için yaptığı secde yeterli olur; ister kendi okuduğu ayet, dinlediğinden önce olsun, ister sonra olsun fark etmez. Bu durumda muktedirin durumu farklı olup başkasından duyduğu ayet için secde yapsa bile namazsan sonra bu secdeyi iade eder ancak namazını iade etmesine gerek yoktur.

³⁶⁰ İmamın tilavet secdesini yaptığı rekâta yetiştirilmiş için tilavet secdesini yapmış kabul edilir. Şürûnbulâî, *Merâki'l-felâh*, s.188.

³⁶¹ Çünkü namaz içerisindeki tilavet secdesi, namaz dışındakine göre daha üstündür. Bu açıdan dışarda secde yapılarak nakıs bir şekilde eda edilemez. Bu yüzden namaz içerisinde okuduğu tilavet secdesini yapmayan kişi günahkâr olur ve bunun için tevbe etmesi gerekir. (Bkz. Şürûnbulâî, *Merâki'l-felâh*, s.188.) Ancak yukarıda da ifade edildiği üzere eğer secde ayetini okuduktan sonra üç ayetten daha az okuduğu halde secdeye gitmişse, tilavet secdesine niyet ederse rükûu, niyet etmese secdesi tilavet secdesi yerine geçer. Çev.

Bir kimse namaz dışında secde ayetini okuyup³⁶² tilavet secdesi yaptıktan hemen sonra aynı mecliste namaza dursa ve namazda da secde secdesi okusa, namazda okuduğu ayet için başka bir secde daha yapması gerekir. Fakat namazdan önce okuduğu ayet için secde yapmamışsa namazdaki tilavet secdesi her ikisi için yeterli olur.³⁶³

Bir kimse namazda secde ayetini okuyup namazda tilavet secdesi yaptıktan sonra selam verse, selamdan hemen sonra henüz konuşmadan bir daha secde ayeti okusa başka bir tilavet secdesi yapmasına gerek yoktur. Fakat konuştuktan sonra secde ayetini okursa tekrar secde yapması gerekir. Namazda okuduğu secde ayeti için tilavet secdesi yapmazsa ve selam verdikten sonra bir secde ayeti daha okursa, sadece bir secde yapması yeterli olur, namazda okuduğu secde ayeti sakıt olur.

Bir mecliste birden fazla secde ayeti için bir defa tilavet secdesi yapmak kâfidir.³⁶⁴ Secde ayetinin başta (yani ilk secde ayeti okunduktan sonra) yapılması yeterli olup daha sonra aynı mecliste secde ayetleri okunduğunda tekrar tilavet secdesi yapılması mendup değildir. Fakat Hz. Peygamberin ismi geçtiğinde salavat getirilmesinin hükmü bundan farklıdır, Hz. Peygamberin ilk ismi zikredildiğinde salavat getirmek vacip, tekrar zikredildiğinde salavat getirmek menduptur. Allah teâlanın ismini ise her zikredildiğinde tazim etmek vaciptir.

Farklı meclislerde okunan her secde ayeti için ayrı tilavet secdesi yapmak vaciptir. Secdenin tekrar vacip olması için ya okunan secde ayetinin ya dinlenen ayetin ya da meclisin değişmesi gerekir.³⁶⁵

Meclis, ister hakikaten ister hükmen değişsin fark etmeyip her iki durumda da mekân değişmiş kabul edilir.

³⁶² Veya dinleyip. Talikat, s.130

³⁶³ Çünkü namazdaki tilavet secdesi daha kuvvetlidir. Şürûnbülâlî, *Merâkî'l-felâh*, s.189.

³⁶⁴ Nitekim Hz. Peygamber, secde ayetini ashabına birçok kez okuduğu halde tek bir kere tilavet secdesi yapardı. *Talikat*, s. 131

³⁶⁵ Farklı secde ayetleri okunsa veya dinlense her biri için ayrı secde yapmak gerekir. Ya da aynı secde ayeti farklı mekânlarda okunsa ayrı ayrı secde yapmak gerekir. Burada kast edilen budur. Bkz. İbn Abidin, *Reddu'l-muhtar*, II, 114

Hakikaten değişmesi, bir meclisten -iki veya daha fazla adımdan uzak olan- başka bir meclise gitmekle olur. Aynı mekân içerisinde yer değiştirmek farklı meclis değil tek meclis kabul edilir. Buna göre cami³⁶⁶, ev³⁶⁷, seyir halinde de olsa gemi, namaz kılmanın sahih olduğu her mekân, hatta -binek üzerinde namaz kılan kişi için- sahra tek mekân kabul edilir ve buralarda birden fazla secde ayeti okunduğunda sadece bir defa tilavet secdesi yapılır. Fakat sahrada binek üzerinde bulunan kişi namaz kılmıyorsa, bineğin seyretmesiyle meclis değişmiş kabul edilir ve farklı mekânlarda okuduğu her secde ayeti için ayrı ayrı tilavet secdesi yapar. Çünkü bineğin üzerindeki seyir, gemiden farklı olup binen kişiye izafe edilir.³⁶⁸ Bu açıdan binek gemiden farklıdır.

Hükmen meclisin değişmesi ise, *örfen* önceki meclisin bitmesi olarak kabul edilen bir işi yapmakla olur. Mesela secde ayeti okuduktan sonra, [iki lokmadan fazla] yemek yemek, uzanarak uyumak, çocuğu emzirmek, alım-satım ve nikâh gibi bir akit yapmakla meclis değişmiş kabul edilir, bundan sonra bir daha secde ayeti okusa ikinci bir secde vacip olur. Fakat bir yerde çok oturmak, uzun süre okumak, tesbih tehlil getirmek, bir lokma [kadar az yiyecek] yemek, bir yudum su içmek, oturarak uyumak veya otururken ayağa kalkmak, iki veya üç adım atmak, ayakta oturmak, aynı mekanda bir bineğe binmek gibi fiiller ile meclis değiştirilmiş sayılmaz ve tekrar tilavet secdesinin okunmasıyla ayrı bir tilavet secdesi vacip olmaz.

Buna göre; bir kimse elindeki iplikleri çözerken bir oraya bir buraya gidip gelse mekân değiştirmiş olur, fakat oturduğu yerden sağa sola dönerek çöze ve okuduğu iki secde ayeti arasında amel-i kesirde bulunmasa mekân değiştirmiş olmaz, bu yüzden de orada okuduğu birden fazla secde ayeti için bir tek tilavet secdesi yapması yeterlidir. Ağacın bir dalından bir diğer dalına geçmekle mekân değişmiş kabul

³⁶⁶ Cami ne kadar büyük olursa olsun, bir meclis kabul edilir. Zira herhangi bir yerinde imama uymak caizdir. Şürünbülâlî, *Merâki'l-felâh*, s.189.

³⁶⁷ Bu hüküm normal evler için söz konusudur. Buna göre çok büyük evlerde, saraylarda bir odada secde ayeti okuduktan sonra başka bir odada secde ayeti okusa, iki tilavet secdesi yapması gerekir. Tahtavî, *Hâşiye*, s.495

³⁶⁸ Yani tıpkı adım atarak mekân değiştirmiş gibi kabul edilir. çev.

edilir; ancak bunun için dalların ancak yere inilip çıkılabilecek kadar birbirine uzak olması gerekir. Eğer diğer dal, inmeden geçilebilecek kadar yakınsa tek bir mekân kabul edilir ve birden fazla okunan ayet için bir secde kâfidir. Bir nehirde veya büyük bir havuzda yüzmekle mekân değişmiş olur, ancak geminin hareket etmesiyle mekân değişmiş olmaz. Keza bir rekâtta veya iki rekâtta birden fazla ayet okumakla secde tekrar etmiş olmaz.

Bir kimse bir mecliste birden fazla secde ayeti okusa, başka biri ise farklı mekânlarda bu ayetleri dinlese, okuyana bir tilavet secdesi gerekse de dinleyene farklı mekânlarda dinlediği kadar secde vacip olur. Tersî durumunda ise yani okuyanın farklı mekânlarda okuyup dinleyenin bir mekânda dinlemesi durumunda dinleyene sadece bir secde vaciptir.³⁶⁹ Bir kimse binek üzerinde namaz kılarak seyrederken birden fazla secde ayeti okusa beraberindeki hizmetlisi de yanında yürüse veya onunla aynı binekte olsa, hizmetlisine dinlediği secde kadar vacip olur. Çünkü hizmetlisi için mekân değişmiştir, ancak adam namaz kıldığı için aynı mekânda kabul edilir, çünkü namaz farklılıkları bir araya toplar.³⁷⁰ Ancak eğer hizmetlisi namaz kılan efendisine tabi olup namaz kılıyorsa bu durumda o da aynı mekânda dinlemiş kabul edilir. Zira bu konudaki ilkeye göre, secde ayetini okuyan veya dinleyenden sadece mekânı değişene birden fazla secde vacip olur, mekânı değişmeyen için secde tekrarlanmaz.

Bir sûre okunurken arada bulunan secde ayetinin atlanıp okunmaması mekrûhtur.³⁷¹ Ancak namazda değilse sadece sûrenin arasında

³⁶⁹ Okuyan ise farklı mekânlarda okuduğu kadar secde yapar. Çev.

³⁷⁰ Aynı binekte olmasına rağmen neden namaz kılanı bir secde gerektiği halde dinleyen hizmetliye okunan kadar secde gerekmesinin sebebi şudur: Binek sürekli yer değiştirdiği için aslında secde ayetleri farklı mekânlarda okunmuş olmaktadır. Ancak namaz kılan kişi açısından binek seyretse bile hükmen “durmuş” kabul edilir ve dolayısıyla birden fazla okunsa bile aynı mekânda okunmuş kabul edilir. Namaz kılanın yanındaki hizmetli ise namaz kılmadığı için onun açısından farklı mekânlarda okunmuş kabul edilir. Çev.

³⁷¹ Çünkü bu kişinin tilavet secdesi yapmaktan kaçındığını hissettirmektedir. Ayrıca aradan bir ayet atlamak Kur'an'ın nazm ve icazını hâlel getirmektedir. İbn Maze, *el-Muhitu'l-burhânî*, II, 18

bulunan secde ayetini okumak mekrûh değildir.³⁷² Namazda ise sadece secde ayetini okumak mekrûhtur, zira tek başına bir ayet okumak mekrûhtur, bu yüzden secde ayetine [öncesine veya sonrasına] bir iki ayet eklemek vaciptir. Namaz dışında ise secde ayeti okunacağı zaman bir iki ayet eklemek menduptur.

Secde yapmaya hazır olmayan kişilerin olduğu bir yerde Kur'an okuyanın secde ayetini sessiz okuması menduptur, hatta dinleyicilerin secdeyi yapmaya hazır olup olmadığının bilinmemesi durumunda da gizli okumak gerekir.³⁷³ Secde ayeti okunan yerde bir kimse işinden dolayı secdeyi işitmemişse secdeyi yapması vacip değildir.

[Tilavet Secdesinin Yapılışı]

Secde yapmak için önce kıyama kalkıp oradan secdeye inmek menduptur. Keza binek üzerinde olan secde yapacaksa yere inip secde yapması menduptur. Dinleyen kişi okuyan ile beraber secde yapacaksa, dinleyenin okuyandan önce secdeden başını kaldırmaması menduptur.

Tilavet secdesi yapılacağı zaman, okuyan kişiye dinleyenlerin önüne geçip kıldırması emredilmez. Keza dinleyenlere saf tutmaları gerektiği söylenmez, aksine bulundukları yerde secdeye dururlar. Secde ayeti okuyan ve dinleyen kişilerin [o anda] secde yapma imkânları yoksa "semi'nâ ve eta'na ğufrâneke rebbena ve ileyke'l-mesîr" demeleri müstehaptır.³⁷⁴

Tilavet secdesinin sahih olması için namaz için gerekli olan şartlar gereklidir. Bunlar daha önce ifade edildiği üzere, hadesten taharet, necasetten taharet, setr-i avret, istikbal-i kible, kibleyi bilmiyorsa araştırmak ve niyettir. Namazdan farkı şu noktalardadır:

³⁷² Çünkü bu tilavet secdesi yapmak için acele etmek anlamına gelmektedir. Merġinânî, *Hidaye*, I, 79.

³⁷³ Eğer orada bulunanlar secde yapmaya hazırsa ve okuyan kişi, secde yapmalarının onlara ağır gelmeyeceğini düşünüyorsa bu durumda secde ayetini sesli okur ve beraber tilavet secdesi yaparlar. Zira bu onlara ibadet etmeye teşvik etmek olur. Bkz. Tahtavî, *Hâşiye*, s. 497.

³⁷⁴ Bu duayı okumaları daha sonra tilavet secdesini yapmalarını düşürmez. Daha sonra secde yapmak vaciptir. Çev.

1) Tilavet secdesinde iftitâh tekbiri şart değildir.³⁷⁵

2) Tilavet secdesi yapacağı zaman “şu ayetin secdesini yapmaya” diyerek belirleyip niyet etmek şart değildir. Ancak yaptığı secdenin tilavet secdesi olduğunu belirlemesi şarttır.

Namazı bozan şeyler tilavet secdesini de bozar. Namazdan tek farkı, kadınlar ile aynı hizada durmak tilavet secdesini bozmaz.³⁷⁶

Tilavet secdesinin rüknü, “secde” veyahüt “secde yerine geçen bir şey”i yapmaktır. Secde yerine geçen şey ile kasıt şudur: a) Namaz kılan kişinin namazda tilavet secdesi için rükû yapması b) Hasta olup secde yapamayacak olan kişinin ima ederek secde yapması ve c) Şehir dışında binek üzerinde secde ayetini okuyan veya dinleyen kişinin binek üzerinde ima ile secde yapması.

Tilavet secdesi bir secdeden ibarettir. Secdeye gitmeden önce ve secdeden kalktıktan sonra tekbir getirilmesi sünnettir. Tek başına kılyorsa tekbiri kendi duyacağı bir ses tonuyla söyler, ancak kendisine tabi olan birileri varsa onların da duyacağı kadar sesli söyler.

Secde yapılacağı zaman, kıyama kalkıp oradan secdeye inmek müstehaptır. Zira tam anlamıyla secde bu şekilde gerçekleşir. Keza secde yaptıktan sonra tekrar kıyama kalkmak da müstehaptır.³⁷⁷

Namaz içerisinde tilavet secdesi yapan kişi, secdede *tesbih* [sübhâne rabbiye'l-a'lâ] okur. Namaz dışında secde yapan kişi, bu konuda varit olan duaları okur.³⁷⁸

³⁷⁵ Aşağıda geleceği üzere iftitâh tekbiri sünnettir.

³⁷⁶ Yukarıda da ifade edildiği üzere kadınlarla aynı safta durmanın namazı bozması için kılınan namazın rükû ve secdesi olan bir namaz olması gerekmektedir. Çev.

³⁷⁷ Tekbir esnasında eller kaldırılmaz, teşehhüt okunmaz ve selam verilmez. Çev.

³⁷⁸ Mesela bu iki duadan birini okuyabilir:

«سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ»

«اللَّهُمَّ اكْتُبْ لِي عِنْدَكَ بِهَا أَجْرًا وَضَعْ عَنِّي بِهَا وَزْرًا وَاجْعَلْهَا لِي عِنْدَكَ ذُخْرًا وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ»

İmamın sessiz kıraat yaptığı namazlarda, okuduğu tilavet secdesini namazda yapması mekrûhtur.³⁷⁹ Çünkü bu durumda her ne kadar secdeyi terk ettiğinde bir vacibi terk etmiş olsa da namaz içerisinde fazladan bir secde yaptığında ona uyan cemaat durumu karıştıracaktır.³⁸⁰ İmam minberdeyken secde ayetini okusa imam ve secde ayetini işitenler secde yapar, ancak imamın okuduğu secde ayetini duymayanların secde yapması vacip değildir. Ancak imamın namazda secde ayetini okuması farklı olup imamı işiten ve işitmeyen bütün cemaatin secde yapması vaciptir. Bu konu daha önce izah edilmişti.

[Şükür Secdesi]

Şükür secdesi yapmak müstehaptır.³⁸¹ Ancak namazdan sonra yapmak mekrûhtur, çünkü bilmeyenler bunun vacip veya sünnet olduğunu düşünebilir.

Şükür secdesinin kılınışı, tilavet secdesi gibidir. Kibleye dönük olarak tekbir getirilir ve secde yapılır. Secdede Allah Tealâya hamd getirilir, şükür ve tesbih edilir. Sonra tekbir alınarak secdeden kalkılır. Tekbir esnasında eller kaldırılmaz, teşehhüt okunmaz ve selam verilmez.

Bütün Belaları Defedecek Bir Bilgi: Bir kimse, bir mecliste Kur'an'da yer alan bütün secde ayetlerini okusa, sonra her biri için ayrı ayrı secde yapsa Allah onun için önemli olan dünya ve ahiret işlerini gidermeye kâfidir. Ya bütün secde ayetlerini art arda okuyup sonra hepsi için ayrı ayrı secde yapar, ya da her bir secde ayetini okuduktan hemen sonra secde yapar; bu mekrûh değildir.

³⁷⁹ Sesli okunduğu halde imamın, Cuma ve bayram namazlarında da tilavet secdesi yapması mekrûhtur. İbn Abidin, *Reddu'l-muhtâr*, II, 120

³⁸⁰ İmam kıraati sessiz yaptığı için cemaat imamın secde ayeti okuduğunu bilemez. Çev.

³⁸¹ Mesela Allah'ın kendisine bir nimet, mal ve çocuk verdiği kişi veya yitik malını kaybeden veyahut bir hastalığı iyileşen kişi için şükür secdesi yapmak müstehaptır. Şeyhîzade, *el-cevheretu'n-neyyire*, I, 84

Cuma Namazı

Cuma namazı *farz-ı ayndır*. Farziyetini inkâr eden kâfir olur.³⁸²

Vücûb Şartları

Şu on bir şartı barındıran kişiye cuma namazı farz olur.

1) Şehirde veya şehrin kenar mahallesinde veya *-arada tarla olsa bile-* şehrin **finâsında**³⁸³ yaşamak. Şehirdeki ezan sesini duyacak kadar yakın olsalar bile köyde yaşayanlara Cuma namazı farz değildir.

2) Tek başına cumaya gidemeyecek derece hasta olmamak. Keza hastalığı bu derece ileri olmasa bile cumaya gittiğinde hastalığın artması veya uzaması söz konusu olmamalı.

Hastaya bakan kişi, cumaya gittiğinde baktığı hastanın sağlığının tehlikeye girmesinden korkarsa hasta kişi gibi değerlendirilir. Şeyh-i fâni (çok yaşlı) kişiler de hasta gibidir.

3) Hür olmak. Buna göre kölelere Cuma namazı farz değildir. Eğer efendisi ona Cuma namazı kılmak için izin vermişse kılıp kılmama konusunda muhayyerdir. Efendisinden izinsiz Cuma namazına gitmesi ise efendisi öğrendiğinde veya gördüğünde susuyor/razı oluyorsa helaldir. Keza köle, hayvanlarını caminin yanında tutuyor ve hayvanları zapt etme görevini ihlal etmeden Cuma namazı kılabiliyorsa, Cuma namazını kılar.

4) Erkek olmak. Hakiki anlamda erkek olmak şart olduğu için *hünsa-yı müşkile* Cuma namazı farz değildir.

5) Bâliğ olmak

6) Akıllı olmak

7) Görebiliyor olmak. Tek gözü olana ve görme yetisi az olana Cuma namazı farzdır. Allah rızası veya bir ücret karşılığı yardım edecek biri olsa bile, âmâya Cuma namazı farz değildir. Bazı fukahâ, Cuma namazı

³⁸² Çünkü Kitâb, Sünnet ve icmâ gibi katî delillerle sabit olmuştur. Çev.

³⁸³ Finâ kelimesinin anlamı aşağıda gelecektir.

vaktinde kamet okunduğunda camide olup abdestli olan âmâyâ Cumanın farz olduğu şeklinde fetva vermiştir. Çünkü bu durumda âmâ için bir sıkıntı söz konusu değildir. Babam (İbn Abidin) bir zorluk ile karşılaşmadan ve herhangi bir yardımcı olmaksızın çarşıda tek başına yürüyebilen, yolları tanıyan kişiyi, tıpkı bir meşakkat olmaksızın tek başına camiye giden hasta gibi değerlendirecek, ona cumanın farz olduğunu söylemiştir.

8) Yürüyebiliyor olmak. Kendisini taşıyacak biri olsa bile, yürüyemeyen kişiye Cuma namazı farz değildir.³⁸⁴ Bu konuda imamlar ittifak halindedir.

9) Hapiste olmamak. Cuma namazı *zulmen* (haksızlıkla) hapse atılmış olana farz değildir. Mesela maddi zorluklar içinde olduğu için borcunu ödeyememiş ve bundan dolayı hapse atılmış kişiye Cuma namazı farz değildir. Fakat borcu hemen ödeyecek imkânı olduğu halde öde-memiş ve bundan dolayı hapse atılan kişiye Cuma namazı farzdır.

10) Korku olmaması. Mesela hırsız, [eşkiya] vb. bir tehlikeden korkana Cuma namazı farz değildir. Keza iflas etmiş borçlu biri korkuyorsa ona Cuma namazı farz değildir.³⁸⁵

11) Şiddetli yağmur, çamur, kar ve soğuğun olmaması.

Bu şartların tamamı veya biri kendisinde olmayan kişiye Cuma namazı farz değildir. Bununla beraber âkil ve bâliğ olan biri, kendisinde bu şartlardan biri eksik olduğu halde Cuma namazı kılsa o vaktin farzını kılmış olurlar.³⁸⁶ Yukarıda zikredilen şartlardan biri kendisinde bulunmayan birinin Cuma namazına gitmesi daha da faziletlidir. Bunun tek istisnası kadınlardır. [Kadınların evlerinde öğle namazını kılmaları, camide Cuma kılmalarından daha hayırlıdır,] ama eğer kadının

³⁸⁴ Bir ayağı felçli veyahut kesik olan kişi eğer değnekle yürüyebiliyorsa bu kişiye Cuma namazı farzdır.

³⁸⁵ Yani dışarı çıkıp cumaya gittiğinde alacaklılarının kendisine zarar vermesinden korkuyorsa. Çev.

³⁸⁶ Mesela kadın veya gözleri görmeyen biri kendisine Cuma namazı farz olmadığı halde gidip Cuma namazı kılsa, kılmış olduğu namaz kabul olup artık o günün öğle namazını kılmasına gerek yoktur. Çev.

evi camiye bitişikse ve imama uymaya da bir engel yoksa Cuma kılması daha faziletlidir.

[Kimler Cuma Namazı Kıldırabilir?]

Cuma namazı dışındaki namazlarda erkeklere imam olması caiz olan herkesin Cuma namazı için imam olması uygundur. Yolcu, köle ve hastanın imam olması caizdir. Köle, yolcu ve hastadan oluşan bir cemaatle Cuma namazı kılınması caizdir.

Sıhhat Şartları

Cuma namazının sahih olabilmesi için yedi şart gereklidir.

1) Şehir veya şehrin **finâsında** kılınması:³⁸⁷

Bir yerin şehir sayılabilmesi için bazı şartlar gereklidir. a) Sokakları, çarşısı ve köyleri olan büyük bir yer olmalıdır. Mesela üç sokağı bulunan Mina beldesi kadar olsa şehir olarak kabul edilir. b) Mazlunun haklarını zalimden alabilmeye güç yetiren bir yöneticinin (**emîr**) olması. c) Cezaları uygulayabilecek bir **kâdî**'nin olması. Hem kadı hem de yöneticinin orada mukim/yerleşik olması gerekir. Kadı veya yöneticiden biri fetva verme ehliyetine sahipse, Cumanın farz olması için ayrıca bir müftünün olması şart değildir. Fakat d) Hem yönetici hem de kadı fetva verebilecek ehliyetinde değilse bir **müftü**nin olması gerekir.

Finâ, şehrin kenarında yer alan ve ölülerin defnedildiği, at yarışlarının yapıldığı, askerlerin toplandığı, askerlerin silah atışları ve savunma denemeleri yaptığı yerdir, kısacası şehir halkının türlü hizmetleri için kullanılan şehrin çevresindeki yerlerdir. **Finâ** şehre bitişik olmasa da hatta şehir ile finâ arasında araziler olsa da yine şehir kapsamında değerlendirilir. **Finâ**, şehrin büyüklük ve küçüklüğüne göre değişkenlik gösterebilir; bazen şehirden bir fersah bile uzak olabilir.

³⁸⁷ Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: "Cuma da, teşrik tekbirleri de ancak şehirlerde vardır." Hz. Ali ise şöyle demiştir: "Cuma da, teşrik tekbirleri de, ramazan ve kurban bayramı namazları da sadece şehirde vardır." Nitekim sahabiler şehir ve köyleri fethettiklerinde cami ve minberi sadece şehirlere inşa etmişlerdir. Bu, Cuma namazının şehirlerde kılındığının göstergesidir. Bkz. Serahî, *el-Mebhut*, II, 23.

2) Sultan veya görevlendirdiği birinin kıldırması.³⁸⁸ İmâm-ı A'zam (halife) veya naibi tarafından görevlendirilen bir hatibin, hutbe ve namaz kıldırma hususunda veya bunlardan birini yerine getirme hususunda halifenin izni olmaksızın başka birini görevlendirme hakkı vardır. Hatta halife orada hazır bulunsa ve zaruret olmasa bile böyle bir yetkileri vardır. İzinli imamın hutbeden sonra namaza başlamadan abdesti bozulmuşsa, bu durumda sadece namaz kıldırması için yerine birini tayin edebilmesi için halifenin, hutbenin tamamını veya bir kısmını dinlemiş olması gerekir;³⁸⁹ ayrıca yerine tayin edilecek kişinin Cuma kıldırabilecek ehliyeteye sahip olması gerekir.³⁹⁰

Küçük de olsa bir şehirde birden fazla yerde Cuma namazı kılınabilir.³⁹¹

3) Öğle vakti: Öğle namazından önce Cuma namazı kılmak sahih olmadığı gibi, öğle vakti çıktıktan sonra da Cuma namazı kılınamaz

4) Hutbe: Öğle vakti içerisinde, hutbe okuma kastıyla, hutbe okumak şarttır. Farsça [vb. bir dil] ile de hutbe okunabilir.³⁹²

Hutbenin sahih olması için şu şartlar gereklidir:

a) Cuma namazından önce okunmalı.

b) Hutbe ile Cuma namazı arasında uzun bir fasıla olmamalı.³⁹³

³⁸⁸ Sultanın şart koşulmasının biri nakli diğeri akli iki gerekçesi vardır. Nakli gerekçe şöyledir: Hz. Peygamber "Dört şey vardır ki bunları devlet başkanı icra eder." buyurmuş ve Cuma namazını da bu dört şeyden biri olarak saymıştır. Akli gerekçe ise şöyledir: Cuma namazı büyük kalabalıkların toplandığı bir ibadettir, devlet başkanı veya onun vekilinin olmaması hâlinde kimin imam olacağı veya namazın nerede kılınacağı konusunda tartışma çıkabilir, bunu önlemenin yolu da namazı devlet başkanının kıldırmasıdır. Bkz. Şeyh Bedreddin, *Teshil*, I, 189

³⁸⁹ Burada halifenin namazda olmasının şart koşulması, halifenin bekletilmemesi endişesiyledir. Zira abdesti bozulan imamın abdest alıp gelmesi halifenin gecikmesine yol açacaktır. Çev.

³⁹⁰ Ancak namaza başladıktan sonra abdesti bozulursa herhangi bir şart olmaksızın namaz kıldırma ehliyetli birini geçirebilir. Bkz. İbn Abidin, *Reddu'l-muhtar*, II, 140.

³⁹¹ Buna göre Cuma namazının birden fazla yerde kılınması için buna ihtiyaç duyulması şart değildir. Bkz. İbn Abidin, *Reddu'l-muhtar*, II, 145.

³⁹² Arapça okumaya güç yetirdiği halde başka bir dilde okusa hutbe sahihtir. Bkz. Şürünbülâli, *Merâki'l-felâh*, s. 194

³⁹³ Mesela hatib, hutbe ile Cuma namazı arasında bir şeyler yiyip içse yeniden hutbe okunması gerekir. Şürünbülâli, *Merâki'l-felâh*, s. 194

c) Hutbenin Cuma namazının sahih olacağı bir cemaatin, yani âkil baliğ erkeklerin huzurunda okunması gerekir.³⁹⁴ Hutbeyi dinleyenlerin yolcu, hasta olmasında bir beis olmadığı gibi sağır olmalarında veya uyuyor olmalarında da bir beis yoktur.

d) Hutbenin sesli okunması gerekir. Şöyle ki bir engel yoksa hatibi dinleyen kişinin okunan hutbeyi duyacak kadar sesli okunması gerekir.

e) [Hutbede zikir okumak.] Farz olan hutbenin yerine gelmesi için -hutbe niyetiyle- tesbih (sübhanellah), tehlil (lâ ilahe illallah) veya hamd (el-hamdu lillah) okunması yeterlidir. Ancak bu kadarla yetinmek mekrûhtur. Hutbe niyeti şart olduğu için mesela hapsirme için “el-hamdu lillah” denilse veya bir taaccüpten dolayı “sübhanellah” denilse bu hutbe için yeterli olmaz.³⁹⁵

f) Bir hutbe okumak.

Bir hutbe okumak şart, iki kısa hutbenin okunması sünnettir.³⁹⁶ Hutbenin *tivâl-ı mufassal*³⁹⁷ sûrelerden daha fazla uzun tutulması mekrûhtur. Hatib, iki hutbe arasında kısa bir süre oturur. İki hutbe arasında oturmazsa kötü bir davranış yapmış olur.

Hatib hutbeye çıktığında önünde ezanın okunması (iç ezan) sünnettir. Ezandan sonra hatib ayağa kalkar. Eğer şehir *zorla* (savaşla) fethedilmişse hatib sol eline kılıç alır ve ona dayanarak hutbe okur; şehir *sulh* ile fethedilmişse eline kılıç almaksızın okur. Birinci hutbeden

³⁹⁴ Bu ifadenin zahirinden hutbeyi dinleyen kişinin birden fazla olmasının şart olduğu ortaya çıkmaktadır. Ancak Hanefi kaynaklarda bu konuda farklı görüşler zikredilmektedir. Detaylı bilgiler için bkz. İbn Nüceym, *el-Bahru'r-râik*, II, 158

³⁹⁵ Yani mesela hutbe okuyan kişi, hapsirdikten sonra “el-hamdu lillah” dese ve başka hiçbir şey okumadan hutbeden inse söylemiş olduğu “el-hamdu lillah” hutbe için yeterli olmaz. Ancak hutbe okumak maksadıyla sadece “el-hamdu lillah” deyip hutbeden inse bu hutbe için yeterli olur. Çev.

³⁹⁶ İbn Mes'ud şöyle demiştir: Namazı uzun kıldırmak, hutbeyi kısa okumak kişinin ilim ehli olduğunun göstergesidir. Bkz. serahsi, mebsut, II, 31

³⁹⁷ Namazda okunacak sûreler üçe ayrılmaktadır. 1) *Tivâl-ı mufassal* (uzun sûreler), Hucurat ile Buruc arasındaki sûreler. 2) *Evsat* (orta sûreler): Buruc ile Beyyine arasındaki sûreler. 3) *Kısa sûreler*: Beyyine'den Nâs'a kadar olan sureler. Bkz. İbn Maze, *el-Muhitu'l-burhânî*, I, 305.

önce gizli olarak *euzu* okur. Sonra Allah'a hamd u sena eder, iki şehadet okur, Hz. Peygambere salavat getirir. , vaaz ve zikir okur, bir ayet de olsa Kur'an okur. İkinci hutbede birincinin aksine *euzuyu* sesli okur. Birinci hutbedeki vaaz ve zikrin yerine ikinci hutbede Müslümanlara dua eder, sultan ve ümeraya doğruluk (salah) için ve düşmanlarına karşı zafer kazanmaları için dua eder. İkinci hutbede bir ayet okumak ve hulefâ-yı râşidîn ile iki amcanın (Hamza ve Abbas) adını zikretmek sünnettir. Hutbede dünya kelamı mekrûhtur, ancak emr-i bi'l-maruf konuşmak mekrûh değildir. Bazı hatiblerin yaptığı gibi Hz. Peygambere salavat getirirken sağa sola bakmak mekrûhtur. Hatibin -varsa- [minbere çıkmadan önce] hutbe odasında oturması sünnettir. Hutbenin ayakta okunması sünnettir.³⁹⁸

6) Cemaat: Cemaatin en azı, imam dışında üç erkektir. Bu üç kişi, hutbeyi dinleyenler dışında birileri olabileceği gibi köle, yolcu veya hasta da olabilir. Ancak kadın ve çocuktan Cuma cemaati oluşmaz. İki erkeğin yanında kadın ve çocuklar olsa yine de cemaat oluşmuş olmaz. Bu üç cemaatin secde [yani birinci rekâtın secdesi] yapılanaya kadar imamla beraber namaz kılmaları şarttır. Birinci rekâtın secdesinden sonra üç cemaat de namazdan ayrılrsa ve imam tek başına namazı bitirse namazı sahih olur. Cemaat imamla beraber namaza başlayıp sonra ayrılrsa, sonra gelip rükûda imama yetişse Cuma namazı sahih olur. Ancak ayrılıp dönmeseler ve imam secdeye gidene kadar yerlerine başka biri de gelmese Cuma namazı batıl olur ve imamın baştan öğle namazı kılması gerekir. İmam hutbe okuduktan sonra hutbeyi dinleyen cemaat ayrılıp gitse ve onlar dışında başka birileri gelip imamla beraber namaz kılsa namaz tamam olur.

7) Halifenin veya halife tarafından yetkilendirilen birinin, camilerin kapısının açılmasına ve insanların Cuma namazı kılmalarına izin vermiş olması gerekir.³⁹⁹

³⁹⁸ Ancak bir özür varsa oturularak okunur. *Talikat*, s. 140.

³⁹⁹ Çünkü Cuma namazı İslam'ın şeairi ve hasaisindendir. Bu açıdan gizlice değil, herkesin kılabilceği şekilde aşikare kılınmalıdır. Bkz. Şürünbülâfî, *Meraki'l-felah*, s. 194

[Cuma Namazı İle İlgili Bazı Meseleler]

Teşehhütte de olsa, hatta imamın yaptığı sehiv secdesinin teşehhüdünde de olsa, namaza yetişen imama uyar ve Cuma namazını tamamlar. Bayram namazında da durum böyledir. Gerçi her ne kadar muteahhir fukahanın tercih ettiği görüş, Cuma ve bayram namazlarında sehiv secdesi yapılmayacağı şeklindeyse de imam sehiv secdesi yaparsa bu caizdir, ancak sehiv secdesi yapan “evla olan” hükmün tersine hareket etmiş olur.

İmam hutbeye çıktığında namaz bitene kadar herhangi bir namaz kılınmaz ve konuşulmaz.⁴⁰⁰ Sadece sâhib-i tertib olan birinin kılmamış olduğu namaz olduğunda Cuma namazını kılmadan önce [onu kılmayı gerektiği için] o namazı kılar.

Namazda yapılması haram olan her şeyin, hutbe okunurken yapılması haramdır. Bu konuda hatibe yakın olan ile uzak olan arasında bir fark olmadığı gibi müezzin ile insanlara [susma vb.] telkinlerde bulunan kişi (murakkî) arasında da bir fark yoktur. İmam hutbeye çıktıktan sonra müezzin sadece iç ezan ve kâmet okuyabilir. Dua ve âminler de sesli yapılmaz, tıpkı Hz. Peygambere salavat getirirken olduğu gibi sessizce yapılır.

Birinci ezan ile birlikte namaza sa'y etmek [aceleyle gitmeye çalışmak] ve alım-satımı terk etmek farzdır.

Hutbeyi okuyan kişinin Cuma namazını kıldırması gerekir. Fakat mesela bir çocuk, sultanın izniyle hutbe okumuş ve âkil bâliğ biri de sultanın veya o çocuğun izniyle namazı kıldırıyorsa caizdir.

Şehirde yaşayan ve Cuma namazı kendisine farz olan birinin Cuma günü öğle namazı vakti girdikten sonra cumayı kılmadan yolculuğa

⁴⁰⁰ İmam, Peygamberimize salavat getirilmesini söylediğinde cemaat, sessizce salavatı getirir. Herkes kendi içinden hamd getirir. İmam hutbeye çıktığında verilen selam alınmaz, hapsirana “yerhemukellah” denilmez. Çünkü kişi vacip olan bir şeyi yani hutbeyi dinlemeyle meşguldür. Ancak içinden bunları yapabilir. Emr-i marufu emretmek de olsa konuşulmaz, tesbih okunmaz. Hatib minbere çıktığında cemaate selam vermez. Zira bu durumda cemaat selamı alacak ve yasaklanan bir şeyi yapmış olacak. Bkz. Şürünbülâli, *Meraki'l-felah*, s. 198.

çıkması mekrûhtur.⁴⁰¹ Fakat öğle vaktinden önce çıkmasında bir kerahet söz konusu değildir.⁴⁰² Bununla beraber bir grup/kafile ile yola çıkacak olan kişinin kafiləsi gidecekse ve tek başına da gidemiyorsa, öğle vaktinden sonra Cumayı kılmadan çıkması mekrûh değildir.

Köyde yaşayan biri Cuma günü şehre gitmiş ve Cuma vaktine kadar da orada kalmışsa onun Cuma namazını kılması lazımdır, Cuma vaktinden önce ayrılmışsa kılması lazım (farz) değildir.

Bayram Namazı

Cuma namazı kendisine farz olan kişiye bayram namazları (ramazan ve kurban bayramı namazı) vaciptir.

Bayram Namazının Sıhhat Şartları

Bayram namazının sıhhat şartları Cuma namazı ile aynıdır, sadece hutbe konusunda farklıdır. Şöyle ki bayram namazının hutbesi hem namazdan sonradır hem de hutbe okumak sünnettir.⁴⁰³

Bayram Namazının Mendupları

1) Ramazan bayramı gününde namazdan önce tatlı bir şey yemek⁴⁰⁴ -tekli sayıyla-. Varsa hurma yemek daha güzeldir.

⁴⁰¹ Mutlak olarak kullanıldığı için *tahrîmen* mekrûhtur. (Bkz. Tahtavî, *Hâşiye*, s. 521) Buna göre; kendisine Cuma farz olmayan yolcu, hasta, kadınların şehirden çıkmasında bir kerahet yoktur. Bkz. Şürünbülâlî, *Merâki'l-felâh*, s. 198

⁴⁰² Yine cumayı kılmamış olsa bile öğle namazı vakti çıktıktan sonra çıkmasında bir kerahet yoktur. Bkz. Şürünbülâlî, *Merâki'l-felâh*, s. 198

⁴⁰³ Cumada ise hutbe namazdan önceydi ve namazın sıhhat şartıydı. Bayram namazında hutbe namazdan önce okunsa veya hiç okunmasa namaz sahih olur, ancak Peygamberimizin fiiline aykırı hareket edildiği için kötü bir davranışta bulunulmuş olur. Bkz. Şürünbülâlî, *Merâki'l-felâh*, s. 200.

⁴⁰⁴ Bayram günü sabah namazı vakti girdikten ve evden çıkmadan önce tatlı bir şey yemek müstehaptır. Rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber bayram günü tatlı bir şey yemeden evinden ayrılmazdı. Şürünbülâlî, *Merâki'l-felâh*, s. 200.

2) Bayram namazından önce dişleri misvaklamak, gusül almak/yıkanmak, güzel koku sürünmek ve -beyaz dışında bir renk olsa bile- en güzel elbiseyi giymek.

3) Daha sonra yürüyerek namaz kılınacak yere gitmek

4) Yolda giderken fitreyi vermek

5) Yolda tekbirleri sessizce getirmek⁴⁰⁵

6) Bayram günü elinden geldiği kadar güler yüzlü ve sevinçli olmak

7) İmkân ölçüsünce bolca sadaka vermek

8) Bayram namazı vaktinin başında veya vakit girmeden önce hızlıca uyanmak

9) Namaz kılınacak yere hızlıca gitmek

10) Bayram günü sabah namazını mahallenin mescidinde kılmak

11) Bayram namazından dönerken gittiği yolun dışında bir yolu kullanmak⁴⁰⁶

Bayram Namazının Vakti

Bayram namazının vakti, güneşin doğup bir mızrak boyu yükselmesiyle başlar. Bir mızrak boyu on iki karıştır. Başka türlü söyleyecek olursak bayram namazı vakti, çevrenin tamamen aydınlık olduğu ve nafîle namaz kılmanın helal hale geldiği vakitle başlar. Bayram namazı vakti, *istivâ* vaktine kadar devam eder.⁴⁰⁷ Bayram namazı kılınırken öğle vakti girse bayram namazı bozulur ve kılınan namaz nafîleye dönüşür. Tıpkı Cuma namazı kılınırken ikindi vakti girdiğinde cumanın bozulup nafîleye dönüşmesi gibi.

⁴⁰⁵ Sessizden kasıt, tekbirleri kendisinin duyacağı bir sesle okumaktır. Kurban bayramına giderken tekbirler sesli getirilir. Bayram namazı başladığında tekbir getirme bırakılır. Şürûnbülâlî, *Merâkî'l-felâh*, s. 201.

⁴⁰⁶ Bu şekilde hem Peygamberimize uyulmuş olur hem de daha çok yer ona şahit olmuş olur. Zira ibadet yapılan mekânlar kıyamet günü şahitlik edecektir. İbnu'l-Hümmam, *Fethu'l-kadîr*, II, 73.

⁴⁰⁷ Öğle namazından az önceye kadar devam eder. Çev.

Ramazan Bayramının Kılınışı Şekli

Önce Bayram namazına niyet getirilir. Kalben niyet getirmek farz, dil ile getirmek müstehaptır. Sonra iftitah tekbiri getirilir ve *sübhâneke* duası okunur. Sübhânekenin hemen ardından üç zâid tekbir getirilir ki bu vaciptir. Her bir tekbir getirilirken eller kaldırılır ve indirilip yanlara salınır, diğer tekbire geçmeden önce cemaat tekbir getirilecek kadar bir şey okunmadan beklenir.⁴⁰⁸ Bu şekilde üç tekbir getirilir. Daha sonra imam *euзу* ve besmeleyi gizlice getirerek Fatiha'yı okur, ardından bir sûre okur. Burada *sebbihî'sme rebbike'l-a'lâ* (A'lâ) sûresini okumak menduptur. Sûre okunduktan sonra rükûa gidilir.

İkinci rekâta kalkıldığında ilk olarak besmele getirilir ve ardından Fatiha ve bir sûre okunur (zamm-ı sûre), burada "hel etâke hedisu'l-ğâşiye" sûresini okumak menduptur. Zamm-ı sûre bittikten sonra imam ve cemaat üç zâid tekbir getirir.⁴⁰⁹ Birinci rekâtta olduğu gibi tekbirler esnasında eller kaldırılır ve yanlara salınır. İkinci rekâtta zâid tekbirlerin kıraatten sonra okunması, öncesinde okunmasından evladır, fakat kıraatten önce zâid tekbirler getirilse caizdir.

Bir kimse imama kıyamda yetişse; eğer imam zâid tekbirleri okumuşsa hemen zâid tekbirleri kendisi alır; imam kıraate geçmiş olsa bile böyle yapar.⁴¹⁰ İmama ikinci rekâtta yetişmişse, imam selam verdikten

⁴⁰⁸ Eller yanlarda dururken "Sübhane'llah ve'l-hamdu lillah ve lâ ilahe illallah valahu ekber" tesbihatını okumakta bir beis yoktur. Bazıları dua okumanın susarak beklemekten evla olduğunu söylemiştir. Kuhustânî, *Câmiu'r-rumuz*, s. 152; Şürünbülâlî, *Merâki'l-felâh*, s. 201

⁴⁰⁹ Şayet imam zaid tekbirleri üç taneden fazla okursa cemaat ona uyar. İmam 16 tekbir getirse bile cemaat ona uyar. Ancak 16 tekbirden fazla getirdiğinde cemaat imama uymaz. Zira hiçbir rivayette veyahut rivayetin tevilinde 16 tekbirden daha fazlası bulunmamaktadır. Bkz. Serahsî, *el-Mebsut*, II, 42.

⁴¹⁰ İmam rükûdayken yetişse, ayaktayken iftitâh tekbiri ve -imama rükûda yetişeceğinden eminse- üç zaid tekbiri alır, sonra rükûa gider. Eğer imama rükûda yetişeceğinden emin değilse, ayaktayken iftitâh tekbiri alır, sonra rükûa gider, zaid tekbirleri rükûda alır. Bu durumda rükûda tekbir alırken eller kulaklara götürülmez. Tekbirleri bitirmeden imam rükûdan kalksa, zaid tekbirleri getirme vacipliği üzerinden düşmüş olur. İmam rükûdan kalktıktan sonra imama yetişen kişi, zaid tekbirleri getirmez, çünkü bu durumda o rekata yetişmemiş sayıldığı için, imam selam verdikten sonra o rekata kaza edecek ve orada zaid tekbirleri alacaktır. Bkz. Şürünbülâlî, *Merâki'l-felâh*, s. 202.

sonra kıyama kalkar ve kaçırdığı rekâtı kaza eder, burada zaid tekbirleri okur.

Namaz bittikten sonra imam iki **hutbe** okur. Her iki hutbe de sünnettir. İki hutbe arasında üç ayet okunacak kadar oturulur. Ramazan bayramı namazında imam, hutbede insanlara *fıtır sadakasından* bahseder. Hutbe başlarken evvela tekbir getirilir: Birinci hutbede dokuz, ikincisinde yedi tekbir getirilir. Minberden inmeden önce de on dört tekbir getirilir. İmam minbere çıkınca [cumadan farklı olarak] oturmadan direkt hutbeye başlar, çünkü burada ezan yoktur.

Bir kimse cemaatle kılınan bayram namazını kaçırırsa tek başına bayram namazı kılamaz. Hatta cemaatle kıldığı bayram namazında kendi namazı bozulsa ve cemaatle namazı kaçırsa tek başına tekrar kılamaz. Fakat bayram namazı kılmayanların dört rekât duha namazı kılması müstehaptır.

Bayram namazı şehirde birden fazla yerde kılınabilir. Bu konuda Hanefi imamlar görüş birliği içindedir.

Bayram namazı bir özür/mazeret olduğunda ertelenir. Bu özürler şunlar olabilir: a) Şiddetli yağmur. b) İmâm'ın (Halife) bayram namazı kılmak için çıkmaması c) Havanın bulutlu olup hilalin (Şevval) zeval vaktinden sonra görülmesi... Bu veya benzeri bir mazeret olduğunda ertesi gün zeval vaktine kadar Ramazan bayramı namazı kılınabilir. Ancak sadece ertesi gün kılınabilir, ondan sonraki gün kılınamaz.

Kurban Bayramının Kılınışı

Kurban bayramı namazı şekil, hüküm, vakit ve mendupları açısından tıpkı ramazan bayramı namazı gibidir. Aralarında küçük bazı farklılıklar vardır. Şöyle ki kurban bayramında namazdan önce bir şey yenmez; kişinin, kurban kesme bile yemeyi namazdan sonraya bırakması müstehaptır. Hem namaza giderken yolda hem de namaz kılınan yerde tekbirler sesli getirilir. İmam hutbede kurban ve teşrik tekbirinden⁴¹¹ bahseder. Herhangi bir özür olduğunda üç güne kadar kılınabilir.

⁴¹¹ Uygun olan teşrik tekbirlerinin daha önce mesela bir önceki Cuma namazında anlatılmasıdır. Çünkü teşrik tekbirleri Arefe günü başlamaktadır. İbn Abidin, *Reddu'l-muhtâr*, II, 177.

Teşrik Tekbirleri

Teşrik tekbirleri vaciptir. Vacip olan sadece bir kere getirmektir. Arefe günü sabah namazından başlar, bayramın dördüncü günü ikinci namazına kadar getirilir. Farz namazların hemen ardından getirilmesi gerekir. Namaz kılan herkese vaciptir. Tek başına kılana, yolcuya, köyde yaşıyana, kadına da vaciptir. Bayram namazlarından sonra tekbir getirilmesinde bir beis yoktur.

Tekbir şöyle getirilir: *Allahu ekber, Allahu ekber, lâ ilahe illallah val-lahu ekber, Allahu ekber ve lillahi'l-hamd.*

İmama uyanlar da teşrik tekbiri getirir, hatta imam namazdan sonra tekbirleri okumadan ayrılrsa, ona uyanlar tek başına teşrik tekbiri getirir.

Mesbûk, kılamadığı rekâtları kaza ettikten sonra tekbir getirir.

Cenaze Namazı

Ölenin üzerinde namaz kılmak *farz-ı kifâyedir*.⁴¹² Bir kişi de olsa, bazı kişiler kaldığında farziyet diğerlerinin sorumluluğundan düşer. Ölenin kefenlenmesi, defin ve techizi de bu şekilde *farz-ı kifâyedir*.

Cenaze namazının *sebebi*, Müslüman bir meyyitin olmasıdır.⁴¹³

Vakti, cenazenin huzura gelme vaktidir. Bundan dolayı akşam namazının sünnetine takdim edilir.⁴¹⁴

Namazı bozan her şey cenaze namazını da bozar. Sadece farklı olarak, kadınlarla aynı safta durmak cenaze namazını bozmaz.

⁴¹² Eğer ölenin olduğu yerde sadece bir kişi varsa bu durumda o kişinin cenazeyi yıkaması, kefenlemesi, cenaze namazı kılması farz-ı ayn olur. Tahtavî, *Hâşiye*, s.580

⁴¹³ Kâfirlerin cenaze namazı kılınmaz, zira ayet-i kerimede "Onlardan biri ölürse asla üzerlerine namaz kılma!" buyurulmaktadır. (Tevbe 84) Ayrıca cenaze namazı bir şefaattir ve kâfire şefaet dilenmez. Şürünbülâli, *Merâkî'l-felâh*, s. 218.

⁴¹⁴ Yani akşam namazı vaktinde cenaze zuhur etse önce akşam namazının farzı kılınır, sonra sünnetler kılınmadan cenaze namazı kılınır. Bkz. Aynî, *el-Binaye*, III, 240.

Namaz kılmanın mekrûh olduğu vakitlerde cenaze namazının kılınması da mekrûhtur.

Cenaze namazında imamın namazı bozulduğunda, imamın, arkadan birini imam olarak öne geçirmesi sahihtir.

Vücub Şartları

Cenaze namazının vücub şartları tıpkı diğer namazlar gibidir. Buna göre vücub şartları namaza güç yetirebilmek, akıllı olmak, baliğ olmak, Müslüman olmak, *hades* ve necasetten temizlenmiş olmak, istikbal-i kible, setr-i avrettir. Ayrıca diğer namazlarda olmayan bir şart daha vardır ki o da namaz kılacak olanın, cenaze namazını kılacağı kişinin kesin olarak öldüğünü bilmesidir.

Sıhhat Şartları

1) Meyyitin Müslüman olması. Tebaiyet yoluyla (birine bağlı olarak) Müslüman olan kişinin de cenazesi kılınır. Mesela anne babası Müslüman olan bir çocuk veya dârulislamda yaşayan bir çocuk veyahut Müslüman birine esir düşen bir çocuğun cenaze namazı kılınır.

2) Meyyitin yıkanmış olması. Ancak meyyit yıkanmadan kabre konulmuş ve üzerine toprak atılmışsa kabirden çıkarılmaz, o halde kabri üzerinde namaz kılınır. Böyle bir durumda cenaze çürüyene kadar⁴¹⁵ kabir üzerinde namaz kılınır. Gömülmeden önce üzerinde namaz kılınmış [ancak daha sonra yıkanmadığı anlaşılmışsa] kabri üzerinde namaz kılınır. Ölü yıkanmaksızın kabre konulmuş, fakat henüz üzerine toprak atılmamışsa, kabirden çıkarılır, yıkanır ve namazı kılınır.

3) Meyyitin üzerinde bir necasetin olmaması. Ancak ölüden sürekli çıkan [kan, irin gibi] necasetlerin hükmü farklıdır, bu tür necasetler kefenlenmeden önce yıkanır, ancak kefenlendikten sonra yıkanmasına gerek yoktur.

4) Meyyitin kefeninin temiz olması⁴¹⁶

⁴¹⁵ Daha doğrusu, çürümediği düşünülene kadar. Çev.

⁴¹⁶ İlk sarılan kefenin necis olmaması gerekir. Ancak eğer ölüden sürekli olarak kan vb. bir necaset çıkıyorsa bu durumda kefenlendikten sonra kefenin necis olması

5) Meyyitin namaz için konulduğu mekânın temiz olması

6) Meyyitin setr-i avret kurallarına uygun olarak örtülmüş olması

7) Meyyitin bütün vücudunun veya vücudunun çoğunluğunun cemaatin huzurunda olması

8) Meyyitin, namaz kılacakların önüne ve yere konulması. Bu sebeple gaibin cenaze namazı kılınmaz.⁴¹⁷ Meyyitin cenaze namazı için bir hayvan veya benzeri bir şey⁴¹⁸ üzerine konulması ancak bir özür sebebiyle caizdir.⁴¹⁹

Meyyitin namaz kılanların arka tarafına konulması caiz değildir.

9) İmamın, meyyitin vücudunun herhangi bir tarafına doğru dönmesi.

10) Niyet getirmek. Niyet şöyle getirilir: “Niyet ettim Allah rızası için şu meyyite dua etmek üzere dört tekbir cenaze namazı kılmaya.”

Cenaze Namazının Rükünleri

1) Dört tekbir: Birinci tekbir (iftitâh tekbiri) de rükündür. Bundan dolayı iftitâh tekbiri getirilmediğinde diğer tekbirler geçersiz olur.

2) Kıyam: *Bir özür yoksa* oturarak veya binek üzerinde cenaze namazı kılmak caiz değildir.⁴²⁰

zarar vermez. Zira aksi takdirde çok büyük zorluklar ortaya çıkar. Bkz. İbn Abidin, *Reddu'l-muhtâr*, II, 208.

⁴¹⁷ Hanefilere göre gıyabî cenaze namazı caiz değildir. Zira eğer bu caiz olsaydı, Hz. Peygamber vefat ettiğinde o esnada Medine’de bulunmayan sahabe ve diğer insanlar gıyaben cenaze namazı kılacaklardı ve bu bize mutlaka nakledilirdi. Oysa böyle bir nakil bulunmamaktadır. Hz. Peygamber’in Necâşi’nin gıyaben cenaze namazını kıldırıldığı vakidir, ancak bu Hz. Peygambere has bir durumdu. Zira o bir mucize olarak o esnada Necâşi’yi önünde görmüş ve o şekilde namaz kılmıştı, sahabe de ona tabi olmuştu. Hatta Necâşi’nin öldüğü gün, “Kardeşiniz Necâşi vefat etti, kalkın ve cenaze namazını kılın demiştir. Bkz. Mevsili, *İhtiyâr*, I, 95

⁴¹⁸ Mesela araba. Çev.

⁴¹⁹ Mesela yerin aşırı çamur olması gibi. Bkz. Tahtavî, *Hâşiye*, s. 583

⁴²⁰ Çünkü cenaze namazında rükû ve secde olmadığı için kıyam asli rükündür. Bir özür varsa mesela ölenin velisi hastaysa, oturarak insanlara namaz kıldırabilir. Bu durumda imam oturur, cemaat ise ayakta kılar. Zeylaî, *Tebyinu'l-hakaik*, I, 242; Şeyhî-zade, *el-Cevheretu'n-neyyire*, I, 107.

3) Meyyite dua etmek: Bir özü olan kişi mesela cenaze namazına geç katılan kişi (mesbûk) eğer cenaze namazının [musalladan kaldırı-larak] omuzlara konulacağından endişe ediyorsa dua etmeyip peş peşe dört tekbir getirir, bu durumda imamın okumuş olduğu dua onun ye-rine de okunmuş sayılır. Eğer cenaze namazı musalladan kaldırılmış ama daha omuzlara konulmamışsa tekbir getirerek namazını tamam-lamaya devam eder. Cenaze ellere alındığı zaman sadece yukarıda zik-redilen gibi bir özür olduğunda namaza devam edilebilir.

Cenaze Namazının Sünnetleri ve Kılınışı Şekli

Cenaze namazının dört sünneti vardır:

1) İmamın, cenazenin göğüs hizasında durması⁴²¹

2) Birinci tekbirden sonra *sübhâneke* okumak. Dua kastıyla Fatiha okumak da caizdir.

3) İkinci tekbirden sonra -teşehhütte okunan gibi- Hz. Peygam-bere salavat getirmek.

4) Üçüncü tekbirden sonra meyyite dua etmek. Kişi belirli bir du-ayı okumak için önceden bir belirleme yapmamalıdır, ama ahirete iliş-kin bazı dualar belirlenip okunabilir. Bu konuda rivayet edilen duaları okumak daha güzeldir.

Dördüncü tekbirden sonra herhangi bir dua okunmaksızın selam verilir. Fakat dördüncü tekbirden sonra selam vermeden önce “rebbenâ atina fî'd-dünya heseneten ve fî'l-ahireti heseneten ve kına azabe'n-nâr” duasını okumak güzeldir.

Kişi selam verirken hem meyyite hem de kendisiyle beraber na-maz kılan cemaate niyet eder. Selam sessizce verilir.⁴²² Tekbirler sesli

⁴²¹ Meyyit, ister kadın ister erkek olsun, göğüs hizasında durmak sünnettir. Çünkü göğüs kalbin bulunduğu yerdir ve orada imanın nuru vardır. Göğse karşı dur-mak, orada bulunan imanı için şefaathçi olmaya işaret etmektedir. Bkz. İbnu'l-Hümâm, *Fethu'l-kadîr*, II, 126

⁴²² Sessizce selam vermek daha güzel olsa da, eskiden beri uygulamada imamlar selamı sesli vermektedir. Bkz. Aynî, *Binâye*, III, 217

getirilir. Birinci tekbir dışında eller kaldırılmaz. Cenaze namazında kıraat ve teşehhüt yoktur.

Cenaze namazında en faziletli saf, en arka saftır. Cemaatin üç saf bölünmesi müstehabdır. Hatta cemaat yedi kişi olsa bile, imam öne geçer, imamın arkasına üç kişi durur, onun arkasına iki kişi, onun arkasında da bir kişi durur ve bu şekilde üç saf oluşturulur. Böyle yapmak müstehaptır.

İmam [hataen] beşinci bir tekbir getirirse cemaat ona tabi olmaz ve bekler, imam selam verince onunla beraber selam verilir.

Çocuk ve doğuştan deli olanların⁴²³ cenaze namazları kılınırken onlara dua edilmez, onları cenaze duaları şöyledir:

اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَذُخْرًا شَافِعًا مُشَفَّعًا

Allahumme'c'alu lenâ feratan ve zuhran ve şâfi'an müşeff'a:
Allah'ım bu çocuğu bize sevap getirecek bir öncü, azık ve şefaathçi kabul edilen bir şefaathçi eyle!

İmamın iftitah tekbirine yetişmeyen kişi, imam diğer bir tekbiri alırken ona uyar ki imamla beraber tekbir almış olsun.⁴²⁴ İmam iftitah tekbiri getirdiğinde orada hazır bulunan birinin, [o anda imamla beraber iftitâh tekbirini getirmemişse] iftitâh tekbirini getirmek için imamın bir sonraki tekbirini beklemesine gerek yoktur. İmam dördüncü tekbiri getirdikten sonra [ancak selam vermeden önce] gelen kişi, hemen tekbir alır ve imam selam verdikten sonra üç tekbiri kaza eder. Bir kimse imam cenaze namazına başladığında orada olsa fakat cemaate katılma konusunda geç kalsa ve imam dört tekbiri de alsın bu durumda imam selam vermeden önce uyar [ve imam selam verdikten sonra tekbirleri kaza eder].

⁴²³ Ancak buluş yaşından sonra akli dengesini kaybedenlere normal cenaze duası okunur. Çev.

⁴²⁴ Çünkü cenaze namazındaki her tekbir bir rekât namaz gibidir. Bkz. Haskefi, *ed-Durru'l-muhtâr*, s. 120

[Cenaze Namazını Kıldırma Öncelikli Olanlar]

Cenaze namazını kıldırma öncelikli olan devlet başkanıdır. Devlet başkanından sonra naibi ve kadı gelir. Daha sonra mahalledeki caminin imamının öne geçmesi mendubdur, ancak bunun için mahalledeki cami imamının veliden daha faziletli olması lazımdır. Daha sonra -âkil bâliğ erkek- velidir. Öne geçme (namaz kıldırma) hakkına sahip olan biri, başka birine öne geçme izni verebilir, fakat kendisi gibi öncelik hakkına sahip başka biri varsa o kişi buna engel olabilir.⁴²⁵

Öne geçme hakkı olan biri varken, başka biri -ondan izin almaksızın- namaz kılırsa, bu durumda eğer öne geçme yetkisi olan da ona uymamışsa, dilerse namazı iade ettirebilir; ancak cenaze namazı iade edildiğinde daha önce başkasına uyarak cenaze namazı kılanlar tekrar namazı kılmazlar.⁴²⁶ Nitekim veli tek başına cenaze namazı kılmış olsa bile, cenaze namazı kılındıktan sonra artık bir daha cenaze namazı kılınmaz.

Öne geçme hakkı olan biri, meyyitin ölmeden önce cenaze namazını kıldırması için vasiyet etmiş olduğu kişiden daha hak sahibidir. Çünkü böyle bir vasiyet batıldır. Ayrıca meyyitin beni falanca yıkasın veya kefenlesin veya beni şu elbiseye kefenleyin veya beni falanca yere defnedin gibi vasiyetleri de geçersizdir.

[Camide Cenaze Namazının Kılınması]

Cemaatle namaz kılınan camide cenaze namazının kılınması *ten-zihen mekrûhtur*.⁴²⁷ İnsanların bir kısmı veya tamamı camide olduktan sonra cenazenin camide olmasıyla dışarda olması arasında bir fark

⁴²⁵ Şöyle ki: Mesela bir velinin önce geçme hakkı vardır. Bu veli başka birine öne geçip namaz kıldırma izni verebilir. Fakat başka bir velisi daha varsa o veli bu izne karşı çıkıp kendisi kıldırma isteyebilir. Çev.

⁴²⁶ Zira daha önce cenaze namazı kıldıkları için bu durumda kılacakları cenaze namazı nafile olacaktır. Oysa nafile cenaze namazı kılmak, Şeriatın meşru kıldığı bir namaz değildir. Şürûnbülâli, *Merâki'l-felah*, s.220

⁴²⁷ Zira cami bunun için bina edilmemiştir. Ayrıca Hz. Peygamberden şöyle rivayet edilmiştir: "Camide kılınan cenaze namazına bir ecir yoktur." Bkz. Şürûnbülâli, *Merâki'l-felah*, s.221.

yoktur, her halükarda mekrûhtur. Fakat bir özür varsa mesela dışarda şiddetli bir yağmur varsa veya öne geçme hakkı olan velisi camide itikâfa girdiği için dışarı çıkamıyorsa bu durumda diğer insanların ona tabi olarak cenaze namazını camide kılmasında bir kerahet yoktur. Cenaze namazının caddede ve başkalarına ait arazilerde kılınması mekrûhtur.

[Kimlerin Cenaze Namazı Kılınmaz?]

Doğduktan sonra hayat emaresi görülen (istihlâl) mesela ağlayıp veya bir uzvunu hareket ettirip daha sonra ölen çocuk, yıkanır ve cenaze namazı kılınır. Böyle bir çocuk aynı zamanda vâris olur, mûris olur ve adı konulur. Yıkanması ve namazının kılınması noktasında canlı doğup doğmadığı ebesinin veya annesinin şahitliği ile kabul edilir,⁴²⁸ fakat ebe ve annenin adil olması gerekir.

Şunların cenaze namazı kılınmaz:

1) Doğan çocukta canlılık emaresi görülmezse yıkanır, adı konur, bir parça beze sarılır ve cenaze namazı kılınmaksızın defnedilir.⁴²⁹

2) Bâğî⁴³⁰ ve yol kesici savaşırken öldürülse cenaze namazı kılınmaz.

3) Bir insanı kandırarak bir yere götürüp boğan kişi, aynı suçu daha önce de işlemişse cenaze namazı kılınmaz.⁴³¹

4) Şehrin bir yerinde geceleyin zorbalık yaparak masum insanlara saldıran kişinin, silah taşımaya bile, cenaze namazı kılınmaz.

5) Bir hak sebebiyle değil de sırf asabiyet sebebiyle birbiriyle savaşan ve bundan dolayı ölen kişilerin cenaze namazları kılınmaz. Ancak bunların cenazesi yıkanır.

⁴²⁸ Yıkanması ve cenaze namazının kılınması konusunda annesinin şahitliği kabul edilse de miras konusunda edilmez. Çünkü bu durumda kendisine dönük bir menfaat elde etme ihtimali vardır. bkz. İbn Nüceym, *el-Bahru'r-râik*, II, 203

⁴²⁹ Uzuvarları eksik olarak doğmuş olsa bile böyle yapılır. Şürünbülâlî, *Merâki'l-felah*, s.222.

⁴³⁰ Bâğî: Meşru devlet başkanına başkaldıran kişi.

⁴³¹ Buradaki örnek benzer öldürme olaylarını da içine almaktadır. Mesela zulmen birini boğarak öldürmek de böyledir. Bkz. Şürünbülâlî, *Merâki'l-felah*, s.223.

6) Anne ve babasını kasten öldüren kişinin cenaze namazı kılınmaz.

Kendini kasten öldüren (intihar eden) kişi yıkanır ve cenaze namazı kılınır.⁴³²

[Cenaze İşlemleri İle İlgili Mekrûh ve Menduplar]

Namazgâhta olan bir kimse cenazeyi gördüğünde ayağa kalkmaz, ancak cenaze yere konulmadan ayağa kalkar. Keza cenaze birinin yanından geçse ayağa kalkılmaz.

Cenazenin arkasından mezara yürümek mendubdur. Fakat cenazenin arkasında kadınlar var ve onlara karışma endişesi varsa veya hüt ağlayan kadınlar var ve bunları engellemek de mümkün olmuyorsa cenazenin arkasından değil, önünden gidilir. Evla olan cenazenin sağından, solundan yürümek, “tek başına kaldı” denilecek kadar cenazeden uzaklaşmamaktır. Bunlar tenzîhen mekrûhtur. Aynı şekilde herkes öndeyken bir kişinin tek başına arkada kalması mekrûhtur. Cenazenin önünde bir şeye binerek gitmek mekrûhtur, fakat arkasında bir bineğe binmek mekrûh değildir, bununla beraber yürümek daha faziletlidir.

Cenaze mezara taşınırken zikirlerin sesli yapılması veya sesli olarak Kur'an okunması veya ağıt ve türküler söylenmesi mekrûhtur. Kişi Allah'ı zikretmek isterse içinden zikreder.

Cenaze omuzlardan kabre indirilmediği sürece oturmak mekrûhtur.

[Gemide Ölen Nasıl Defnedilir?]

Gemide biri ölse ve kara da çok uzaksa, bu durumda eğer cenazeye bir zarar (çürüme vs.) gelme endişesi varsa; yıkanır, kefenlenir, namazı kılınır ve denize atılır.

[Cenazenin Uzak Bölgeye Taşınması]

Bir cenazenin iki milden daha uzak bir yere defnedilmek üzere taşınması mekrûhtur.

⁴³² Metinde bir önceki cümlede yer almaktaydı, Cenaze namazı kılınmayanları tamamlamak için buraya alındı. Çev.

[Cenazenin Nakli ve Açılması]

Bir cenazenin bir yere defnedildikten sonra çıkarılıp başka yere götürülmesi caiz değildir. Fakat cenaze gasp edilmiş bir yere defnedilmişse veya şuf'a sonucu başkasına satılmak durumunda kalan bir araziye defnedilmişse bu durumlarda hüküm farklıdır: Arazi sahibi, dilerse cenazeyi çıkarttırır, dilerse mezarının toprağını normal arazi seviyesine indirerek orada ekin eder.

Gasp edilmemiş bir araziye gömülen kişi çürüyüp toprak olduktan sonra orada ziraat yapılabileceği gibi bina da yapılabilir.

Herhangi birisinin mülkiyetinde olmayan bir arazide başkası için kazılmış bir mezara, bir başkası gömülmüşse, gömen kişi kazma ücretini öder, cenaze oradan çıkarılmaz.

Mezara bir meta (değer ifade eden bir eşya) düşmüşse veya meyit gasp edilmiş bir kefene sarılmışsa veya -bir dirhem bile olsa- ölünün üzerinde bir mal kalmışsa mezar açılır. Ancak cenaze kıbleye döndürülmemişse veya sol tarafı üzerine yatırılmışsa bunun için mezar açılmaz.

[Cenazede ve Kabirde Mekrûh Olanlar]

Cenaze sahiplerin ziyafet/yemek vermesi mekrûhtur.⁴³³ Fakat fakirlere yönelik yemek vermek, güzel bir fiildir. Kur'an-ı Kerim okunurken yenilmesi için yemek getirilmesi mekrûhtur.

Cenaze günü yetimlere ait minder (mobilya vb.) oturmak mekrûhtur.

Zikir ve Kur'an okuma karşılığında ücret almak haramdır.

Kabirlerde oturmak mekrûhtur, fakat Kur'an okuma veya tesbih için kabirlere oturmak mekrûh değildir. Kabirlere basmak mekrûhtur, fakat kabirlerin üzerinde yürürken Kur'an okunması, tesbih getirilmesi veya mezardakilere dua edilmesi durumunda bir kerahet yoktur.

⁴³³ Zira ziyafet, kederli günlerde değil, sevinç günlerinde verilir. İbn Abidin, Reddu'l-muhtâr, II, 240.

[Ölen Kadının Karnındaki Çocuğu Alma]

Hamile bir kadın öldüğünde eğer karnındaki çocuk yaşıyorsa cer-rahi bir işlemle karnındaki yavru alınır.

[Taziye: Baş Sağlığı]

Üç günden sonra taziyeye gitmek mekrûhtur. Fakat uzakta olan veya yakında olduğu halde cenazeden haberi olmayan kişiler için üç günden sonra gitmekte kerahet yoktur. Bir defa taziyede bulunmuş kişinin ikinci bir defa taziyeye gitmesine gerek yoktur. Taziye için mes-citte, kabristanda ve evin kapısının önünde oturulması mekrûhtur.

Taziyeye giden şu duayı okur:

عَظَّمَ اللَّهُ أَجْرَكَ وَأَحْسَنَ عَزَاءَكَ وَغَفَرَ لِمَيِّتِكَ

[Azzeme'llahu ecreke ve ahsene azâeke ve ğafere li-meyyitike: Allah ecrini arttırsın, güzel bir teselli nasip eylesin, meyyitini affetsin]

Oruç

Oruç, *-hayız ve nifâs halinde olanlar hariç-* bir Müslümanın niyet ederek fecr-i sadıktan güneşin batmasına kadar **hakikaten** veya **hükmen** -aşağıda anlatılacak- orucu bozan durumlardan uzak durması demektir. Buradaki **hükmen** kaydından kasıt, unutarak bir şey yemek içmektir. Unutarak bir şey yiyen içen kişi, *hükmen* bir şey yememiş içmemiş kabul edilmektedir. Dâru'lislam'da yaşayıp da orucun farz olduğunu bilmeyene oruç farz olduğu gibi¹ dâru'lharpte yaşayıp orucun farz olduğunu bilene de oruç farzdır.

Orucun uhrevî hükmü, sevaba nail olmak,² dünyevî hükmü ise eğer tutulması gerekli olan bir oruç ise onun sorumluluğunu yerine getirmiş olmaktır.

Ramazan orucunun **sebebi**, Ramazan ayının her bir gününde oruç tutabilecek bir vaktine yetişmektir.³ Bu açıdan mesela deli birinin, ramazan ayının ilk gecesinde veya ortasındaki bir günün gecesinde aklı

¹ Darulislamda yaşayan bir kimsenin ibadetlerin farz olup olmadığını bilmemesi mazeret olamaz. İbn Abidin, *Reddu'l-muhtâr*, II, 371.

² Bu hüküm, yasaklanan günlerde oruç tutmamak için geçerlidir. Eğer yasaklı günde mesela bayram günlerinde oruç tutulmuşsa, bu durumda her ne kadar tutulan oruç sahih olsa da kişi bayram gününde Allah'ın kendisine tanıdığı ziyafeti kabul etmeyip oruç tuttuğu için günahkâr olmuş olur. Şürûnbulâfi, *Merâki'l-felâh*, s. 234

³ Yani ramazan günlerinin ilk vakti olan fecrin doğuşu ile beraber ramazan orucu mükelleflere farz olmaktadır. Detaylı bilgi için bkz. İbn Abidin, *Reddu'l-muhtâr*, II, 372.

başına gelse, ancak sabah olmadan tekrar delirse ve bütün ramazan ayı boyunca bu hali devam etse orucu kaza etmesine gerek yoktur. Benzer şekilde delinin, ramazan gününün zeval vaktinden sonra akli başına gelse ancak daha sonra gün bitmeden tekrar delirse orucu kaza etmesine gerek yoktur. Ramazan ayının her bir günü orucun farz olması için ayrı bir sebeptir.

Adanmış bir orucun sebebi, bizzat adaktır.⁴ Keffaret oruçlarının sebebi ise edilen yemini bozmak ve[ya] adam öldürmektir.⁵

Ramazan orucunu tutmak *farz-ı ayndır*. Tutulmadığında kaza edilmesi farzdır.

Ramazan orucunun farz olması için şu dört şart gereklidir. 1) Müslüman olmak 2) Akıllı olmak 3) Bâliğ olmak 4) Darulharpte Müslüman olan birinin orucun farz olduğunu bilmesi. Darulislamda olan birine orucun farz olması için farziyetini bilmesi şart değildir.

Orucu eda etmenin farz olması için 1) Hayız ve nifâs halinde olmamak 2) Hasta olmamak ve 3) Mukim olmak [yolcu olmamak] gerekir.

Tutulan orucun sahih olması için ise 1) Niyet getirmiş olmak⁶ 2) Hayız ve nifas halinde olmamak 3) Orucu bozan şeylerden uzak durmak gerekir.

Cünüp olmak oruç tutmaya engel teşkil etmez,⁷ her ne kadar kişi, bu durumda olduğu için namaz kılamayıp günahkâr olsa da.

⁴ Bu açıdan ramazan orucundan farklıdır. Zira Ramazan orucunun sebebi ramazan ayıdır. Adak orucunun sebebi ise belli bir vakit değil, adaktır. Buna göre mesele bir kimse belli bir zamanda oruç tutmayı adasa, fakat o zaman gelmeden önce orucu tutsa adağı yerine gelmiş olur. Çünkü sebep adak olduğu için adadığı vakit gelmeden önce de bu sebep mevcuttur. Çev.

⁵ Aşağıdaki ayette adam öldürmeden dolayı oruç tutmanın hükmü yer almaktadır: "Bir müminin bir mümini öldürmesi olacak şey değildir; hata ile olmuş başka. Kim bir mümini hata ile öldürürse, mümin bir köleyi azat ve öldürülenin ailesine teslim edilecek bir diyet gerekir; aile bağışlarsa başka." (Nisa; 4/92)

⁶ Her gün için ayrı niyet getirmek ve niyeti vaktinde getirmek şarttır. Haddâdî, *el-Cevheretu'n-neyyire*, I, 136.

⁷ Zira hayız ve nifastan farklı olarak gün içerisinde gusül alınarak cünüplük giderilebilir. Tahtavî, *Hâşiye*, s. 635.

[Orucun Kısımları]

Sekiz tür/kısım oruç vardır:

1) Muayyen farz oruç: Ramazan orucunu vaktinde tutmak gibi.⁸

2) Muayyen olmayan farz oruç: Ramazan orucunun kazası gibi.

3) Muayyen vacip oruç: Belirli bir günde tutulması için adanan oruç gibi.⁹

4) Muayyen olmayan vacip oruç: Bu da üç türdür. a) Mutlak adak orucu¹⁰ b) Keffaretler.¹¹ Bu ikisi (adak ve keffaret oruçları) vacibin en üst derecesinde yer alan ve yapılmadığında işin/ibadetin caiz¹² olmadığı vaciplerdir. c) Başlanmış ama herhangi bir sebeple bozulmuş nafile oruçlar.

5) Sünnet oruç: Aşurenin 9 ve 10. gününde oruç tutmak gibi.

6) Mendup oruç: a) Her ayın *eyyam-ı bîz'*inde yani her [kameri] ayın 13. 14. ve 15. günlerinde oruç tutmak. b) Haftanın pazartesi ve perşembe günlerinde oruç tutmak. c) Şevval ayından altı gün oruç tutmak. d) Sünnet-i şerifede tutulması talep edilen, tutulmasına sevap va'dedilen her oruç. Mesela Davud orucu böyledir. Davud orucu, bir gün oruç tutup bir sonraki gün tutmamaktır. En faziletli ve Allah'ın en sevdiği oruçtur. e) Bunların dışında mekrûh olduğuna dair bir rivayet

⁸ Muayyen oruç, tutulacak vakti belirli olan demektir. Mesela Ramazan orucunun ne zaman tutulacağı bellidir. Buna mukabil mesela tutulmayan bir ramazan orucunu kaza etmek aynı ramazan orucunu tutmak gibi farz olsa da belirli bir vakte tutma şartı yoktur. Ömrün herhangi bir vaktinde tutulabilir. Bu açıdan ramazan orucunun kazası muayyen olmayan farz oruçtur. Çev.

⁹ Mesela "bu Pazartesi oruç tutmayı nezrettim" dese, o gün oruç tutması vacip olur. Çev.

¹⁰ Yani belirli bir gün belirtilmeksizin adanan oruç. Çev.

¹¹ Keffaret orucu ile kasıt, zihar, adam öldürme ve yemin için tutulan keffaret oruçlarıdır. Keffaret ve nezir orucunun farz mı yoksa vacip mi olduğu hususunda iki farklı görüş bulunmaktadır. Çoğunluğa göre her ikisi de farzdır. Detaylı bilgiler için bkz. Şeyhî-zade, *Mecmau'l-enhur*, I,232.

¹² Bu tür vacipler Hanefi literatüründe amelî farz olarak adlandırılır ve yerine getirilmediği zaman ibadet/keffaret sahih olmaz. İbn Abidin, *Reddu'l-muhtâr*, II, 65

olmayan ve -ayın şu günlerinde diyerek- belirli bir günle tahsis edilmeden herhangi bir günde tutulan nafil oruçlar.

7) Tenzîhen mekrûh oruç: a) Aşure orucunu sadece onuncu günde tutmak. Yani bir gün önce veya bir gün sonrayla beraber olmaksın sadece 10. günde tutmak b) Sadece cumartesi günü oruç tutmak. c) Ömür boyu oruç tutmak (savm-i dehr). Oruç tutulması yasaklanan günlerde¹³ oruç tutmasa bile, bütün ömrü oruçlu geçirmek mekrûhtur. d) Susma orucu e) Savm-i visâl¹⁴

8) Tahrimen mekrûh oruç. a) Ramazan bayramının birinci günü ve Kurban bayramının dört gününde oruç tutmak. b) Şek gününde¹⁵ kesin olarak Ramazan orucuna niyet ederek oruç tutmak.

[Oruca Niyet]

Ramazan orucu, muayyen adak orucu ve nafil oruçlara niyetin zamanı gecedan başlar ve **şer'i günün ortasına** kadar devam eder. Şer'i gün, güneş ışığının doğuş yerinden görünmeye başlamasından başlar, güneşin batmasıyla biter. Şer'i günün ortası ise büyük aydınlıktır [yani şer'i günün tam ortasıdır]. Buna göre bir kimse zeval vaktinden bir saat önce niyet etse bu niyet geçerlidir.¹⁶ Bu durumda niyet getirilirken niyet getirdiği vakitten itibaren değil, günün başından itibaren oruca niyet getirilmelidir. Şayet zeval vaktinden önce, orucun başlangıç anından değil de "o andan itibaren" oruç tutmaya niyet ederse niyeti sahih olmaz.

Güneş batmadan veya tam batarken sonraki güne getirilen niyet geçerli değildir. Tam fecr doğarken getirilen niyet geçerlidir.

¹³ Yani bayram günlerinde. Çev.

¹⁴ İftar etmeksizin iki veya daha fazla gün oruç tutmak. Çev.

¹⁵ Havanın bulutlu, sisli olması gibi sebeplerle Şaban ayının 29. gününden sonraki günün, Şaban'ın otuzu mu yoksa Ramazan ayının ilk günü mü olduğu konusunda şüphe duyulan gün. Çev.

¹⁶ Ancak oruç niyetinin sahih olabilmesi için o ana kadar orucu bozan bir şey yapmamış olmalıdır. Hatta unutarak da olsa bir şey yemiş içmişse artık getirilen niyet sahih değildir. Bkz. Tahtavî, *Hâşiye*, s. 642

Ramazan orucu, muayyen adak orucu ve nafil oruçlara “mutlak niyet” ile yani farz, vacip veya sünnet oruç olduğu belirtilmeksizin sadece “oruç tutmaya” diye niyet getirilse sahih olur. Hatta hasta veya yolcu olsa bile Ramazan ve muayyen adak tutacak kişi “nafile oruç tutmaya” niyet etse yine de farz/vacip oruç geçerli olur.¹⁷

Ramazanın her günü için niyet etmek gereklidir. Oruç tutmak kasıtlı sahura kalkmak niyet yerine geçer.

Kalan diğer bütün oruç çeşitlerinde gecedен veya tam *fecr* doğarken niyet getirmek ve niyet ettiği şeyi tayin etmek¹⁸ şarttır. Diğer oruçlardan kasıt Ramazanın kazası, mutlak adak, bozulan nafilenin kazası, muayyen adağın kazası, yemin keffareti,¹⁹ zihâr keffareti,²⁰ öldürme keffareti²¹, ramazanda orucu bozmanın keffareti ve hacda av, tıraş ve mut’a

¹⁷ Yani bir kimse Ramazan ayında “Yarın nafil oruç tutmaya niyet ettim” dese niyeti ramazan orucu olarak kabul olur. Yolcu veya hasta olsa bile yine de ramazan orucu yerine geçer. Çünkü vakit ramazan vakti olduğu için tutulan orucun başka bir oruçla karışma ihtimali yoktur. Ancak yolcu biri, ramazan ayında başka bir vacip orucu tutmaya niyet etse, ramazan orucu değil, niyet ettiği vacip orucu tutmuş olur, çünkü yolcuya ramazan orucu farz olmadığı için başka bir vacip oruç tutabilir. Çev.

¹⁸ Yani hangi orucu tutuyorsa onu açıkça belirtmesi şarttır. Mesela “kaza orucu tutuyorum” demek gibi. Çev.

¹⁹ Yemin keffaretiyle ilgili ayet (Maide 89) şöyledir: “Allah, kasıtsız olarak ağzınızdan çıkan yeminlerinizden dolayı sizi sorumlu tutmaz, fakat bilerek yaptığınız yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutar. Bunun da keffareti, ailenize yedirdiğiniz yemeğin orta hallisinden on fakiri yedirmek yahut onları giydirmek veya yahut da bir köle azat etmektir. Bunları bulamayan üç gün oruç tutmalıdır.”

²⁰ Zihâr keffareti, tıpkı ramazan orucunu kasten bozmak gibidir. İmkân varsa köle azat edilmelidir. Kölenin mümin olması şart değildir. Köle azat etmeye güç yetiremeyen peşpeşe iki ay oruç tutar, eğer oruç da tutamıyorsa altmış fakiri doyurur. Zihar ile ilgili hükümler Mücadele suresinin 3 ve 4. ayetlerinde düzenlenmiştir. Söz konusu ayetler şöyledir: “Kadınlardan zihâr ile ayrılmak isteyip sonra söylediklerinden vazgeçenlerin karılarıyla temas etmeden önce bir köleyi azat etmeleri gerekir. Size öğütlenen budur. Allah, yaptıklarınızdan haberi olandır. Köle azat etmeye imkân bulamayan kimse, karısıyla temas etmeden önce ardarda iki ay oruç tutar. Buna da gücü yetmeyen, altmış fakiri doyurur. Bu (hafifletme), Allah’a ve Resulüne inanmanızdan dolayıdır. Bunlar Allah’ın hükümleridir. Kâfirler için acı bir azap vardır.” Çev.

²¹ İslam ceza hukukuna göre hataen öldürme olayında [yerine göre akilesinin vereceği diyete ek olarak] öldüren kişi, mümin bir köle azat etmek, köle azat edecek

yasaklarından dolayı tutulan oruçlardır. Bütün bu oruçlara gündüz (yani fecr doğduktan sonra) niyet getirilse bunlar nafile olarak sahih olur.

Niyet, kalbin oruç tutmayı kesin olarak irade etmesidir. Meşayih niyetin dil ile getirilmesini güzel görmüştür.

Niyetin şartları şunlardır. a) Niyetin bozulmaması gerekir.²² Buna göre mesela bir kimse niyet ettikten sonra henüz fecr doğmadan niyetinden rücu etse oruçlu olmaz, niyeti sahih olmadığı için de o gün iftar etse ona bir şey gerekmez, ancak tutacağı oruç Ramazan ve adak orucu ise sadece bunların kazasını tutar [keffaret gerekmez]. Bozmuş olduğu niyeti, niyet vakti içerisinde yenilese orucu sahih olur. b) Kalbiyle oruç tuttuğunu bilmesi gerekir. Ayrıca tayin edilmesi şart olan oruçlarda (muayyen oruçlarda) kalp ile hangi orucun tutulduğunun bilinip belirlenmesi gerekir.

Orucu bozmayı dilemekle oruç bozulmaz. Namazdayken oruca niyet getirmek sahihtir ve dil ile telaffuz edilmedikçe namazı bozmaz.

Bir kimse gündüz [yani zevalden önce] kaza orucu tutmaya niyet etse tutmuş olduğu oruç nafile olarak geçerli olur, bu orucu bozsa kaza etmesi gerekir.

Bir kimse üzerinde bir günlük kaza borcu olduğu zannıyla kazaya niyet getirerek oruca başlasa sonrasında kaza borcu olmadığı ortaya çıksa, o orucu tamamlaması şart değildir. Böyle bir durumda [kaza borcunu öğrendikten sonra] derhal orucunu bozarsa sonrasında kaza

imkânı yoksa peşpeşe iki ay oruç tutmak durumundadır. Adam öldürme keffaretinde fakir doyurma seçeneği yoktur. Söz konusu hüküm Nisa suresi 92. ayette düzenlenmiştir: “Yanlışlıkla olması dışında bir müminin bir mümini öldürmeye hakkı olamaz. Yanlışlıkla bir mümini öldüren kimsenin, mümin bir köle azat etmesi ve ölenin ailesine teslim edilecek bir diyet vermesi gereklidir. Meğerki ölü- nün ailesi o diyeti bağışlamış ola. (Bu takdirde diyet vermez). Eğer öldürülen mümin olduğu halde, size düşman olan bir toplumdan ise mümin bir köle azat etmek lazımdır. Eğer kendileriyle aranızda antlaşma bulunan bir toplumdan ise ailesine teslim edilecek bir diyet ve bir mümin köleyi azat etmek gerekir. Bun- ları bulamayan kimsenin, Allah tarafından tevbesinin kabulü için iki ay peşpeşe oruç tutması lazımdır. Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir.”

²² Yani niyet üzerinde sebat etmek gerekir. Çev.

etmesine gerek yoktur,²³ ancak orucu tamamlarsa daha faziletlidir. Fakat kaza borcu olmadığını öğrendikten sonra bir süre daha oruç tutmaya devam etse artık oruç tutma sorumluluğunu yüklediği için orucu bozamaz, bozarsa daha sonra kaza etmesi gerekir.

Bir kimse fecrden sonra kaza orucuna niyet etse niyet ettiği şeyi tutması gerekir, bu durumda orucu tutması sahihtir, [bu oruç nafile olur] bozarsa kaza etmesi gerekir.²⁴

[Şek Gününde Oruç]

Şek gününde sadece nafile oruç tutulabilir. Şek günü, Şaban'ın 29'undan sonraki gün [olup havanın bulutlu ve sisli olması gibi sebeplerle ramazan mı yoksa Şaban mı olduğu bilinmeyen gün]dür. Şek gününde belirli veya *mütereddid* bir niyet²⁵ ile farz veya vacip oruç tutmak mekrûhtur; keza mutlak niyet ile²⁶ oruç tutmak da mekrûhtur. Bu günde bir vacip için niyet getirmek *tenzihen* mekrûh; kesin niyet getirerek ramazan orucunu tutmak *tahrîmen* mekrûhtur. Şayet niyet

²³ Burada şöyle bir soru akla gelebilir: Tuttuğu nafile orucu bozan kişinin, bu orucu kaza etmesi vacip olmasına rağmen, neden bu kişinin bozduğu orucu kaza etmesi gerekmiyor? Aradaki fark şudur: Nafile oruç tutmaya niyet eden kişi, sorumlu değilken bir sorumluluk altına girmiştir. Buna mukabil, kaza orucu tutmaya niyet eden kişi, üzerinde bulunan sorumluluğu düşürmek niyetiyle oruca başlamıştır. Sorumlu olmadığı anlaşıncı da orucunu bozabilir. Bkz. *Reddu'l-muhtâr*, II, 380.

²⁴ Gündüz kaza orucuna niyet getirmenin sahih olmadığını bildiği halde niyet getiren kişinin başlamış olduğu orucu bozması durumunda kaza gerekeceği konusunda ittifak vardır. Ancak eğer kaza orucuna gündüz niyet getirmenin sahih olacağına inanıyorsa, niyet getirdikten sonra orucunu yemesi durumunda kaza gerekip gerekmediği hususunda ihtilaf vardır. Bazıları bu durumda kaza gerekmeceğini söylemişse de mezhepte tercih edilen görüşe göre bu durumda da kaza gerekir. Zira islam diyarında yaşayan birinin şer'i hükümleri bilmemesi mazeret olamaz. Detaylı bilgi için bkz. İbn Nüceym, *el-Bahru'r-râik*, II, 282, Sîraceddin İbn Nüceym, *en-Nehru'l-fâik*, II, 10.

²⁵ Yani "şek günüyse nafile, ramazan ayıysa ramazan orucu tutmaya" şeklinde ikircikli niyet etmek. Çev.

²⁶ Yani farz mı, vacip mi yoksa nafile mi olduğu belirtilmeksizin "yarın oruç tutmaya" diye niyet etmek. Çev.

getirdikten sonra o günün Şaban olduğu ortaya çıksa niyet ettiği şeyi yerine getirmiş olur; Ramazan olduğu ortaya çıksa şayet mukimse [neye niyet getirmiş olursa olsun] Ramazan orucunu yerine getirmiş olur. Oruç tutmak ile tutmamak arasında mütereddit olsa oruçlu sayılmaz.²⁷ Fakat “yarın ramazansa Ramazan orucuna, değilse vacip oruca” şeklinde niyet etse *tenzîhen* mekrûh olmakla birlikte oruç geçerlidir. Keza “Yarın ramazansa Ramazan orucuna, değilse nafilâ oruç tutmaya” denenin hükmü de böyledir. Yukarıdaki son iki durumda eğer ramazan çıkarsa tutmuş olduğu oruç ramazan orucu olur, fakat ramazan çıkmazsa her iki durumda da nafilâ olur. Yani ister vacibe ister nafilâyâ niyet getirsin nafilâ oruç olarak geçerli olur. Her iki durumda da orucu bozsa daha sonra kaza etmekle yükümlü olmaz.

Şa’banın son gününde veya son iki gününde *ihtiyat* olduğunu zannederek oruç tutmak *tenzîhen* mekrûhtur.²⁸ Fakat iki günden daha fazla tutmak mekrûh değildir. Keza normalde düzenli olarak tuttuğu gün, şek gününe denk gelirse bu günde oruç tutmak mekrûh değildir.

Şek gününün başlangıcında müftî ve kadı halka oruca niyet etmeksizin bekleme [yani yemeden ve içmeden bekleme] talimatı verir. Eğer zeval vaktinden sonra Ramazan ayının girmediği açığa çıkarsa insanlara yeme-içmelerini söylerler. Müftî, kadı ve şek gününde nasıl oruç tutulacağını bilen²⁹ kişilerin, bu günde gizli olarak oruç tutmaları menduptur. Oruca niyet etmeksizin müftî/kadı’nın talimatını bekleyen avamdan biri, beklediğini unutarak şek gününde bir şeyler yese, daha sonra da o günün ramazan olduğu ortaya çıksa ve niyet getirerek oruç tutmaya başlasa orucu sahihtir; bu durumda yemesi, tıpkı niyet ettikten sonra yemesi gibidir.

²⁷ Yani “yarın ramazansa ramazan orucunu tutmaya, ramazan değilse hiç oruç tutmamaya niyet ettim” dese. Çev.

²⁸ Nitekim Hz. Peygamber “Ramazan ayına bir ve iki gün önce başlamayın. Ancak bu günler zaten tutulan bir oruca denk geliyorsa o müstesna...” *Kâsânî, Bedaiu’s-sanaî*, II, 79.

²⁹ Yani yukarıda geçtiği üzere, Ramazansa ramazan orucuna, değilse vacib bir oruca veyahut bir nafilâ oruca niyet etmek. Çev.

Bir kimse içinde bulunduğu günün Arefe mi yoksa kurban bayramı günü mü olduğu konusunda şüphede kalsa efdal olan oruç tutmasıdır.

[Hilalin Görülmesi İle İlgili Bazı Meseleler]

Bir kimse tek başına Ramazan veya fitır (şevval) hilali görse fakat gördüğüne dair sözü kabul edilmese bu durumda kendisinin oruç tutması lazımdır. Tek başına gören kişi sultan veya naibi olsa da hüküm böyledir. Şevval hilalini tek başına gören kişi, otuz gün oruç tutmuş olsa bile, orucunu bozması caiz değildir.³⁰ Her iki durumda da orucu tutmasa daha sonra kaza eder, fakat keffaret gerekmez. Hilale dair şahitliğini kâdı reddetmeden önce orucu yemiş olsa yine hüküm aynıdır.

[Ramazan hilalinde] gökyüzünde bulut, toz veya sis varsa adil³¹ tek kişinin veya adil olup olmadığı ortaya çıkmamış kişinin (mestûr) şahitliği kabul edilir. Keza kendi gibi birinin şahitliğine dayanarak şahitlik eden kişinin haberi de böyledir. Kadının, kölenin veya kazif cezasına çarptırılmış fakat tövbe etmiş kişinin ramazan hilalini gördüğüne dair şahitliği de makbuldür. Yine bu tür bir şahitlik için “şahitlik” lafzı kullanmak şart olmadığı gibi mahkemede dava açmaya, hâkimin hükmüne veyahut şahitliği hâkim önünde yapmak da şart değildir. Çünkü bu aslında bir şahitlik değil, bir haber vermedir. Bu açıdan nasıl gördüğünü beyan etmesine de gerek yoktur. Ancak fâsıkın haberi kabul edilmez. Fâsıkın haberi sadece suyun temiz ve kirli olduğu vb. konularda kabul edilir.

Fıtır (şevval) hilalinde eğer gökyüzü kapalı³² ise bu durumda ancak mükellef, Müslüman ve kazf suçundan ceza yememiş iki hür erkeğin veyahut hür bir erkek ve iki kadının şahitliği kabul edilir.³³ Bu durumda da şahitlik için dava açmak şart değildir.

³⁰ Çünkü tek başına kişi bayram yapamaz. Bu yüzden ihtiyaten oruç tutar.

³¹ Buradaki adalet ile kasıt, büyük günah işlemeyen, küçük günahlarda da ısrar etmeyen kişidir. Bkz. Şelebî, *Hâşiye alâ Tebyîn*, IV, 225.

³² Yani bulutlu, sisli veya tozlu olursa. Çev.

³³ Ayrıca şahitliğin “şahidim” veya “şahitlik ederim” gibi lafızlarla olması gerekmektedir. Haskefi, *ed-Durru'l-muhtâr*, 144

Hâkimin (kadı) olmadığı bir beldede gökyüzü kapalıysa güvenilir bir kişinin [Ramazan] hilali gördüğüne dair şahitliği ile oruç tutmak farzdır. Şevval hilalinde ise gökyüzü bulutluysa güvenilir iki kişinin şahidi ile oruç yemek vaciptir. Çünkü huzurunda şahitlik yapacak hâkim yoktur.

Gökyüzü kapalı değilse ramazan hilali için doğru söylediklerine zann-ı galip gelecek kadar bir topluluğun hilali gördüğüne dair şahitliği gerekir. Bunun için belli bir sayı yoktur, bu miktar, imamın (yönetici) görüşüne bırakılmıştır.³⁴

Bir kişinin şahitliğine dayanarak Ramazan orucuna başlansa ve bu hesaba göre ramazan ayının günleri bitse³⁵ ancak gök açık olduğu halde fitr (şevval) hilali görülmezse orucu yemek (bayram yapmak) helal olmaz. Böyle bir durumda ramazan ayının girdiğini söyleyen kişinin yalan söylediği açığa çıktığı için ona bir ceza (tazir cezası) verilir. Ancak ramazan ayının başladığını söyleyen iki adil şahitse oruç tutulmaya devam mı edileceği yoksa bayram mı yapılacağı şeklinde iki farklı görüş olup hangi görüşün tercih edileceği hususunda ihtilaf vardır.³⁶

Gökyüzü kapalıysa, bu durumda Ramazanın girişi bir kişinin sözü ile sabit olmuş olsa bile, ramazan tamamlandıktan sonra iftar (bayram) yapılacağı konusunda ihtilaf yoktur.

Kurban ayının hilali de tıpkı ramazan ayının hilali gibidir. Gökyüzü kapalıysa iki erkek veya bir erkek, iki kadının şahitliği; gökyüzü açıksa daha fazla kişinin şahitliği gerekir. Diğer aylardaki hilalin durumu için -tıpkı diğer şahitlik konularında olduğu gibi- kazif cezası almamış iki hür adil erkeğin veya hür bir erkek, iki kadının şahitliği gerekir. Diğer aylar

³⁴ Ebu Hanife'den gelen bir rivayete göre iki kişinin şahitliği yeterlidir. Bazıları insanların hilali gözetleme konusunda gevşeklik göstermesi nedeniyle Ebu Hanife'den gelen bu rivayetle amel edilmesi gerektiğini dile getirmiştir. Bkz. İbn Abidin, *Reddu'l-muhtâr*, II, 388.

³⁵ Yani 30 gün oruç tutulsa. Çev.

³⁶ *Hulasa, Bezzaziye, Dürer ve ed-Durru'l-muhtâr* gibi eserlerde iki kişinin şahitliği ile başlanan ramazan orucu 30 gün tutulduktan sonra bayram yapılacağı görüşü benimsenmiştir. Kadı Ebu Ali es-Suğdî aksi kanaattedir. Ebu'l-leys Semerkandî, Seyyid Nasiruddîn gibi Hanefî meşâyıhı da bu ikinci görüşü benimsemiştir. Bkz. Şürûnbülâlî, *Hâşiye ale'd-Dürer*, I, 200.

için havanın açık veya kapalı olması arasında bir fark yoktur, yani her halükarda iki şahit yeterlidir. İki kişi, bir kişinin falanca şehrin kadısının huzurunda falanca gece hilali gördüğünü söylediğine ve o kadının da buna dair hüküm verdiğine şahitlik yapsa ve davayla ilgili diğer şartlar da tamsa bu durumda kadı, bu iki kişinin şahitliğe dair hüküm verebilir. Şehirde hilalin görüldüğüne dair haber birçok kişi tarafından yayılsa ve her biri falan beldede yaşayanların hilali gördükleri için oruç tuttuklarına dair haberde bulunsa bunların da oruç tutması lazım gelir.

Bir şehirde hilalin çıktığı sabit olunca diğer tüm beldeler için de hilalin doğmuş olduğu kabul edilir.³⁷ Hangi beldede önce hilal doğmuşsa orası dikkate alınır. Ancak Arafat'ta bulunan hacılar için durum farklıdır.³⁸ Yine ister hacda olan ister hacda olmayan için olsun, kurban bayramı hilali için de hüküm farklıdır; herkes kendi bölgesindeki hilale tabidir.³⁹ Nitekim babam [İbn Abidin] da bu sonuca ulaşmıştır.

İster zeval vaktinden sonra olsun ister önce olsun gündüz görülen hilale itibar edilmez. Görülen hilal, gelecek akşama aittir.⁴⁰

Orucu Bozmayan Şeyler

1) Unutarak yemek, içmek ve cinsel ilişkiye girmek orucu bozmaz.⁴¹

Bir kimse oruç tutmaya gücü olan birinin unutarak orucunu yediğini görse ona oruçlu olduğunu hatırlatması gerekir; bu durumda

³⁷ Bilindiği üzere bir yerde görülen hilal, aynı anda dünyanın her tarafında görülmemektedir. Bu durumda bir yerde hilal görüldüğü zaman, hilali görmeyen diğer şehir halklarının oruç tutması gerekir mi? Yukarıda da ifade edildiği üzere, Hanefi mezhebine göre bir yerde hilal görüldükten sonra diğer bütün belde halklarının oruç tutması lazım gelir. Sayın H. Yunus Apaydın bu görüşün hem nakli deliller açısından sağlam olduğunu hem de bütün müslümanların aynı zamanda oruç tutmaları ve aynı zamanda bayram etmeleri sonucunu doğurduğu ve zâhiren de olsa bir birlik sağladığı için daha isabetli sayılmaya lâyık olduğunu ifade etmektedir. Bkz. H. Yunus Apaydın, İlmihal, I, 393.

³⁸ Yani Arefe bölgesindeki hacılar diğer bölgelere tabi olmaz. Çev.

³⁹ Yani bir bölgede önceden hilalin görülmesi diğer bölgedekilerini bağlamaz. Çev.

⁴⁰ Yani gündüz vakti hilal görüldüğünde o gün ramazan ayının birinci günü olarak kabul edilmez. Sonraki gün ramazanın birinci günü olur.

⁴¹ Hz. Peygamber oruçlu olduğunu unutarak yiyip içenlerin oruca devam etmelerini, onları Allah'ın yedirip içirdiğini söylemiştir.

hatırlatmamak *tahrîmen* mekrûhtur. Bu, tıpkı uyuyan birinin namazı kaçacaksa onu uyandırmamak gibidir. Fakat unutarak orucunu bozan birinin oruç tutmaya gücü yoksa⁴² ona oruçlu olduğunu hatırlatmak evladır.

Unutarak orucunu yiyen biri uyarıldığı halde hâlâ orucunu yemeye devam ediyorsa [bu durumda orucu bozulur ve] daha sonra yediği bu orucu kaza etmesi gerekir, ama keffaret gerekmez.

2) Bir kadına -cinsel organına defalarca olsa bile- bakarak veya düşünerek inzal olmak (boşalmak) orucu bozmaz. Hatta bakma veya düşünmeyi devam ettirip kasten inzal olsa bile oruç bozulmaz, fakat bu fiil haramdır.

3) Bir kimse yağ/krem sürünse veya sürme çekse -boğazında tat veyahut balgam veya tükürüğünde renk görse bile- orucu bozulmaz. Bu, mekrûh da değildir.

4) Suyun içine girse [veya banyo yapsa] ve nemi iç taraflarında hissetse orucu bozulmaz. Keza elini dübürüne soksa veya kadın elini fercine soksa orucu bozulmaz, ancak eli ıslaksa veya yağlıysa bu durumda orucu bozulur.

5) Bir kimse ipliğe bağlı olan bir üzümü yese sonra ipi çekerek üzümü çıkarsa orucu bozulmaz.⁴³

6) Bir kimse oruç tutmayacağına niyet etmiş, fakat henüz hiç bir şey yememişse bu orucunu bozmaz.⁴⁴

⁴² İster yaşlı ister genç olsun, oruç tutmaya gücü yetmiyorsa uyarmamak evladır. Zira bu, Allah'ın ona göstermiş olduğu merhameti kesmek anlamına gelir. Bkz. Şürûnbülâî, *Merâkî'l-felâh*, s. 245.

⁴³ *Talikat* sahibi el-Burhânî, buradan hareketle günümüzde doktorların boğaz ve burna tedavi amaçlı olarak atmış oldukları cihazın -kuru olması halinde- orucu bozmayacağını söylemiştir ki (s.161) bu görüşünün isabetli olduğu yukarıdaki örnekten açıkça ortaya çıkmaktadır. Zira orucu bozan şey, vücuda su ve yemeğin girmesidir. Söz konusu tedavi yöntemlerinde mideye veyahut kana bir gıdanın ulaşmayacağı açıktır. Çev.

⁴⁴ Yani yukarıda da ifade edildiği üzere zeval vaktinden öncesine kadar bir şey yememiş içmemişse o anda niyet getirerek oruç tutabilir. Çev.

7) Bir kimse oruçlu olduğunu bilse bile, kendi ihtiyarı dışında boğazına toz, un tozu, sinek, duman hatta amber veya çöp kaçsa orucu bozulmaz.⁴⁵

8) [İmsaktan önce içtiği] ilacın tadı boğazında kalsa ve bunu tükürükle yutsa veyahut ağzına su verdikten sonra suyun ıslaklığı kalsa ve bunu tükürükle yutsa orucu bozulmaz; fakat tükürüğü yutmadan önce ağzına aldığı suyu bir defa dışarı atması gerekir.

9) Az miktarda mesela bir iki damla gözyaşı veya terin yutulması orucu bozmaz. Fakat bu, çok miktarda olursa yani ağzın tamamında ter veya gözyaşının tuzluluğunu hissederse ve bunu yutarsa orucu bozulur.

10) Uykudayken ihtilam olmak orucu bozmaz. Hatta bir kişi, günlerce cünüp kalarak oruç tutabilir, fakat İslam'ın rükünlerinden biri olan namazı terk ettiği için bu şekilde cünüp kalmak haramdır.

11) Erkeğin cinsel organına su veya yağ akıtılması orucu bozmaz.⁴⁶ Ancak kadının cinsel organına su akıtılması orucunu bozar, çünkü bu iğne yapmaya benzer. Erkek, cinsel organına pamuk koysa, pamuk içine girip kaybolrsa bile oruç bozulmaz. Kadın, cinsel organına pamuk koysa içinde kaybolmadığı sürece oruç bozulmaz, kaybolursa orucu bozulur. Konulan pamuk ıslak olsa, erkeğin orucu bozulmaz, ancak kadınınki bozulur. Pamuk dübüre konulsa içinde kaybolunca hem erkek hem de kadının orucu bozulur; ıslak olduğunda, kaybolmasa bile hem kadın hem de erkeğinki bozulur.

12) Yıkanırken kulağa su kaçarsa oruç bozulmaz. Kulağa bir çubuk koysa ve kulağın içindeki pislikleri çıkarsa oruç bozulmaz. Hatta sonrasında tekrarla çubuğu kulağına koysa yine de oruç bozulmaz.

13) -Baştan gelmiş olsa bile- kişinin burnundan sümük gelse ve o da bu sümüğü kasten çekse ve sümük boğaza kaçsa oruç bozulmaz.

⁴⁵ Zira bunlardan kaçınmak mümkün değildir. Ancak kendi ihtiyarı ile bunlar boğaza girerse oruç bozulur. Bu açıdan bir kimse bilerek dumanlı bir yere girip oranın dumanı boğazına kaçsa orucu bozulur. Tahtavî, *Hâşiye*, s. 661.

⁴⁶ Hatta zekerden akıtılan su/ilaç mesaneye ulaşsa bile oruç bozulmaz. Zira mesaneden mideye suyun geçeceği bir yol yoktur. Haskefi, *ed-Durru'l-muhtâr*, s. 146.

14) Konuşurken veya başka bir sebeple dudaklarını tükürükle ıslatsa ve sonra onu yutsa oruç bozulmaz. Çıkan tükürüğü sakalına yapışsa ancak sakalından düşmese sonra onu -kasten de olsa- içine çekip yutsa orucu bozulmaz.

15) Boğazını temizledikten sonra ağzına gelen balgamı yutsa orucu bozulmaz.

16) Kusmuk ağzına gelse daha sonra isteği dışında tekrar boğazına kaçsa orucu bozulmaz. Kusmuk ağız dolusu olsa bile hüküm böyledir.

17) Ağız dolusundan az kusmak orucu bozmaz, kusmuk geri mi-deye kaçsa bile.

18) Ağızda kalmış nohuttan küçük bir şeyi yutmak orucu bozmaz. Susam tanesi kadar küçük bir şeyi ağzına alsa ve bu ağzında parçalansa ancak boğazda bunun tadını hissetmese oruç bozulmaz.

19) Dişler kanasa ve kan tükürükle karışsa, eğer tükürük kandan fazla olup kanın tadı alınmazsa oruç bozulmaz.

20) Suyla istinca orucu bozmaz. Ancak istincada çok aşırıya giderse ve su, dübürün hukne yerine⁴⁷ kadar girse oruç bozulur, az da olsa bazen bu olabilmektedir.

21) Unutarak cinsel ilişkiye giren kişi, oruçlu olduğunu hatırlar hatırlamaz ilişkiye son verse orucu bozulmaz. Keza cinsel ilişki esnasında imsak vakti girse ve hemen ilişkiye son verse orucu bozulmaz. Her iki durumda da [yani hatırladığı anda ve güneş doğduğu anda] ilişkiye son verdikten sonra meni aksa bile oruç bozulmaz, çünkü bu tıpkı ihtilam olmak gibidir. Her iki durumda da hemen cinsel ilişkiye son vermez ve fakat hareket etmeden beklerse sadece kaza gerekir. Ancak hala hareket etmeye devam ederse a) güneş doğma meselesinde meni akmışsa hem kaza hem de keffaret b) unutma meselesinde ise [-meni aksa bile-] sadece kaza gerekir. Eğer cinsel organını çıkardıktan sonra tekrar ilişkiye dönerse güneş doğma meselesinde hem kaza hem de keffaret gerekirken hatırlama meselesinde sadece kaza gerekir.

⁴⁷ Hukne yeri, dübürün bağırsaklara ilaç sırınga edildiği yeridir. İbn Abidin, *Reddu'l-muhtâr*, II, 397.

22) Bir kimse unutarak orucunu yiyip hatırladıktan sonra ağzındaki lokmayı atsa veya tam imsak girerken ağzındaki lokmayı atsa orucu bozulmaz. Şayet hatırladıktan veya imsak girdikten sonra ağzındakini çıkarmadan doğrudan yutarsa hem kaza hem keffaret gerekir, ağzındaki çıkarır daha sonra tekrar onu yutarsa bu durumda da a) Eğer çıkardığı şey soğumuşsa⁴⁸ keffaret gerekmez, sadece kaza gerekir b) Eğer çıkardığı şey hala sıcaksa ve kişinin iğreneceği halde değilse onu yutmakla hem kaza hem de keffaret gerekir.

23) Cinsel organa temas etmeden kişinin karısıyla sevişmesi -meni gelmedikçe- orucu bozmaz; meni gelirse sadece kaza gerekir. Benzer şekilde iki kadının lezbiyenlik yapmasının hükmü de -yaptıkları iş haram olsa da- böyledir. Mastürbasyonun da hükmü böyledir, boşalma olursa sadece kaza gerekir. Mastürbasyon şehveti arttırmak için olursa haramdır. Fakat yetişkin birinin eşi veya cariyesi yoksa veyahut var, ama ulaşılamayacak yerdeyse ve kalbine şehvet düşmüş ve bu şehvet onu [zina gibi] bir kötülüğe götürecekse bu durumda şehvetini teskin etmek için yapması haram değildir.⁴⁹ Bir hayvanla veya ölmüş biriyle ilişkiye girmiş ama meni gelmemişse oruç bozulmaz, meni gelirse kaza gerekir; ancak bu fiiler haramdır. Hayvanın cinsel uzvuna dokunur ve meni gelirse oruç bozulmaz, fakat bir kadının cinsel organına dokunur veya kadını öper de meni gelirse orucu bozulur. Eşine dokunur ve meni gelirse orucu bozulmaz, ancak koca bu konuda aşırıya gider ve inzal olursa oruç bozulur.

24) Bir şeyin tadına bakmak veya ağza alıp [yutmadan] çiğnemek orucu bozmaz. Ancak bir özür yoksa bunu yapmak tenzihen mekrûhtur, özür varsa mekrûh değildir. Özürler şöyle olabilir: Efendisi veya kocası kötü huyluysa yemeğin tadına bakabilir. Keza bir yiyeceği satın almak zorunda olan biri, tadına bakmadığında aldanmaktan endişe ediyorsa alacağı yiyeceğin tadına bakabilir. Benzer şekilde bebeğine pişmiş bir mama/yemek bulamayan bir anne, [buğday gibi] yiyecekleri ağzında çiğneyerek çocuğuna yedirebilir. Ancak bunun için bu işi yaptıracak

⁴⁸ "ve kişinin iğreneceği bir hale gelmişse." *Talikat*, s. 163

⁴⁹ Ebu'l-Lays es-Semerkindî bu durumla ilgili olarak "Umarım ki bunda bir vebal yoktur." demiştir. Siraceddin İbn Nüceym, *en-Nehru'l-fâik*, II, 16.

hayız veya nifâs halindeki oruçlu olmayan bir kişiyi de bulamamış olması gerekir.

Orucu Bozup Sadece Kaza Gerektilen Şeyler

1) Hataen orucun yenilmesi; [Mesela] abdestte ağza su verirken ağza su kaçması.⁵⁰

2) Uyurken su içilmesi.⁵¹

3) Daha sabah olmadığı zannıyla⁵² sahur yapmaya veya cinsel ilişkiye devam edilmesi.

2) Birinin zorlamasıyla yeme/içme ve cinsel ilişkiye girilmesi.⁵³

Bütün bunlar oruçlu olunduğunun hatırlanması durumundadır. Zorlanan ve uyuyan da hata ile yiyen gibidir.

3) Akli giden birinin orucunu yemesi. Ancak unutarak yer içerse orucu bozulmaz. Nitekim uyuyan ve mecnunun kesmiş olduğu hayvanın eti yenmezken besmeleyi unutan kişinin kestiği hayvan yenir.

4) Bir kimsenin boğazına su dökülmesi.

5) Bir kimse unutarak yese/içse, cima etse veya ihtilam olsa, bakmakla inzal olsa, ağız dolusu kussa sonrasında bunlarla orucunun bozulduğunu zannederek bilerek bir şeyler yese/içse veya cima etse orucu bozulur ve kaza gerekir, ancak keffaret gerekmez. Ancak ihtilam, bakmakla inzal ve ağız dolusu kustuktan sonra orucunun bozulmadığını bildiği halde orucunu yerse keffaret gerekirse de unutarak yeme-içme ve cinsel ilişkiden sonra ister bunun orucu bozduğunu bilsin ister bilmesin orucunu yemeye devam etse keffaret gerekmez.

⁵⁰ Veyahut burna su verirken hatayla suyun mideye inmesi. Çünkü bu durumda su, orucu bozan mahalle ulaşmış olmaktadır. Şürünbülâli, *Merâki'l-felâh*, s.252

⁵¹ Uyurgezer olan kişinin kendisinin su içmesi ile uyuyana bir başkasının su içmesi arasında bir fark olmayıp her iki durumda da oruç bozulur. *Talikat*, s. 164

⁵² Yani sabah olduğu halde henüz sabah olmadığını zannederek yemeye-içmeye devam etmek. Çev.

⁵³ Zorlayan, kişinin karısı olsa bile aynı hükme tabidir. Şürünbülâli, *Merâki'l-felâh*, s.252

6) Bir kimse ağız dolusu kustuktan sonra kusmuğun tamamı veya nohut miktarından fazlasını yutsa orucu bozulmuş olur ve bundan dolayı kaza gerekir, keffaret gerekmez. Fakat kişi, oruçlu olduğunu bildiği halde bilerek ağız dolusu kussa, isterse çıkan kusmuk midesine kaçmış olsun ister olmasın orucu bozulur.

7) Lavman yapmak⁵⁴

8) Enfiye çekmek⁵⁵

9) Kulağa yağ damlatmak⁵⁶

10) Karın ve baştaki derin yaraya merhem sürülmesi ve bunun gerçek anlamda beyin veya mideye ulaşması.

11) Bir kimsenin, oruçlu olduğunu hatırladığı halde insanın normalde yiyemeyeceği veya yemekten tiksinti duyacağı bir şeyi yemesi, mesela taş vb. bir şeyi yemesi. Fakat kendisinin veya insanların tiksinti duymayacağı veya normalde yiyebileceği bir şeyi yemekte hem kaza hem de keffaret gerekir. Pişmemiş pirinç, hamur, un, bir defada çokça tuz,⁵⁷ -ermenî kili⁵⁸ hariç- yenilmesi itiyat haline getirilmemiş çamur, kâğıt, olgunlaşmamış pişirilmemiş ve de tuzlanmamış ayva⁵⁹, [içi olmayan⁶⁰] yaş ceviz, demir, toprak vb. şeyler yemek sadece kaza gerektirir.

⁵⁴ Kabızlık sorunlarında anüsten bir ilaç verilmesi ve bu yolla bağırsağın temizlenmesi işlemi.

⁵⁵ Toz haline getirilmiş tütün vb. maddelerin burun deliklerine çekilmesi işlemine denir.

⁵⁶ Kulağa yağ damlatmanın orucu bozduğu konusunda ittifak olsa da kulağa su damlatma hususunda ihtilaf vardır. *Hidaye* ve şerhlerinde ve *Fetava-yı Velvaliciyye*'de ister kişi kendisi kulağa su damlatmış olsun ister başka biri damlatmış olsun, orucun bozulmayacağı kabul edilmiştir. Ancak Kadıhan'a göre her ne kadar kendiliğinden kulağa su girdiğinde oruç bozulmazsa da kasten kulağa su dökmek orucu bozar. Bkz. Tahtavî, *Hâşiye*, s. 672.

⁵⁷ Az miktardaki tuz yemekle hem kaza hem de keffaret gerekir.

⁵⁸ Genelde ilaç olarak yenilen bir kil çeşidi. Çev.

⁵⁹ Sadece ayva değil, olgunlaşmadıkça yenilemeyen bütün meyvelerin hükmü bu şekildedir. Bkz. Şürûnbülâlî, *Merâki'l-felâh*, s.252

⁶⁰ Parantez içi Şürûnbülâlî'den (*Merâki'l-felâh*, s.252) alınmıştır.

12) Bir kimse Ramazanda oruç tutmaya veya tutmamaya niyet etmeksizin orucu bozan şeylerden de uzak dursa, niyet etmediği günleri kaza eder; keffaret geremez.⁶¹

13) Bir kimse oruca niyet etmeden sabahlar ve daha sonra kasten yerse sadece kaza gerekir.

14) Bir kimse geceden oruca niyet etmiş olduğu halde sabah yolculuğa çıksa, daha sonra ikamete niyet etse, bu durumda orucunu yerse sadece kaza gerekir.

15) Sabah vaktinde mukim olan bir kimse daha sonra yolculuğa çıkıp yolcuyken bir şeyler yese kaza gerekir.⁶²

16) Ağzına yağmur veya kar damlası düşse ve istemeden bunu yutsa -bir damla olsa bile- orucu bozulur, sadece kaza gerekir.

17) Ağzına kendi fiili ile duman girse ve onu yutsa fakat bundan lezzet almasa ve faydalanmasa sadece kaza gerekir. Eğer oruçlu olduğunu bildiği halde ağzına aldığı dumanı yutsa ve bundan lezzet alsa hem kaza hem de keffaret gerekir.

18) Ramazan ayında baygın olsa -bütün ay baygın olsa bile- tutmadığı oruçları kaza eder.⁶³ Şu kadar var ki bayıldığı günün veya bayıldığı gecenin gündüzündeki orucunu kaza etmez;⁶⁴ ancak bayıldığı günde kesin olarak niyet getirmediğini biliyorsa o günü de kaza eder.

19) Bütün ramazan ayı boyunca devam etmeyen akıl kayıplarında, tutulamayan günler kaza edilir. İster delilik doğuştan olsun, ister bulug

⁶¹ Niyet etmediği için orucu geçerli değildir. Keffaret gerekmemesinin sebebi ise oruca başlamamış olmasıdır. Niyet getirilerek başlanan bir orucun bozulması keffaret gerektirmektedir. Çev.

⁶² Her ne kadar yolcuyken oruç tutmamak caizse de bu, niyet getirmeyen kişiler için söz konusudur. Şayet niyet getirmişse yolculuğa çıksa bile orucunu yemesi helal değildir. Bununla beraber yerse keffaret değil, sadece kaza gerekir. Çev.

⁶³ Baygınlık bu açıdan delilikten farklıdır. Bütün ramazan kişi baygın kalsa bile ayıldığında oruçları kaza eder. Ancak bir sonraki maddede geleceği üzere delilik tüm ramazan devam ederse, daha sonra akli başına geldiğinde kaza etmez. Çev.

⁶⁴ Çünkü o gün bayılmasaydı orucunu tutacaktı. Aslolan Müslümanların halini iyiye yormaktır. Bkz. Zeylaî, *Tebyinu'l-hakaik*, I, 340

yaşından sonra yakalanmış olsun fark etmez. Ancak ramazan ayı boyunca oruç tutacağı vakitte delilik devam ederse, mesela sadece geceleri veyahut gündüz niyet edeceği vakitten sonra⁶⁵ akli başına geliyorsa tutamadığı oruçları kaza etmez.

20) Ölmüş bir kadınla, henüz şehvet duyulamayacak yaştaki biriyle, hayvanla ilişkiye girmek, sevişme türü yollarla kadından istifade etmek, -aşırı olsa bile- öpmek ve bütün bu durumlarda inzal olmak sadece kaza gerektirir.

21) Ramazan dışındaki bir orucu bozmak sadece kaza gerektirir.

22) Kadın uyurken onunla cinsel ilişkiye girilse kadına sadece kaza gerekir; onunla cinsel ilişkiye giren erkeğe ise -oruçlu olduğunu hatırlayarak yapmışsa- hem kaza hem keffaret gerekir.

23) İmsak vakti girdiği halde henüz imsak girmediğini **zannederek** sahur yapmaya veya cinsel ilişkiye devam etmek sadece kaza gerektirir.

24) Daha akşam vakti girmeden güneşin battığına **zannı galip getirip** oruç açsa sadece kaza gerektirir,⁶⁶ güneşin batmamış olduğu kesin olarak ortaya çıkmasa kaza da gerekmez. İki kişi güneşin battığına, diğer iki kişi de batmadığına dair şahitlik yapsalar ve o da orucunu açsa daha sonra da güneşin batmadığı anlaşılsa sadece kaza eder. Eğer bu durum sahur için söz konusu olursa hem kaza hem de keffaret gerekir.⁶⁷

⁶⁵ Yani zeval vaktinden sonra. Çev.

⁶⁶ Bu açıdan akşam vakti girmedigi halde sadece şüpheye dayanarak orucunu açsa hem kaza hem de keffaret gerekir. Çünkü aslanan günün devam etmesidir. Ancak zann-ı galibe dayanarak orucunu açar ve daha sonra güneşin batmadığı ortaya çıksa sadece kaza gerekir. Sahurda ise durum farklıdır. Aslanan gecenin devam etmesi olduğu için zann-ı galip olmasa bile sadece zanna dayanarak gecenin devam ettiğini düşünse, ancak daha sonra imsakın girdiği ortaya çıksa keffaret gerekmez. Çev.

⁶⁷ İkisi arasındaki fark şudur: Akşam vakti girdiğine şahitlik yapan kişi "Akşam vakti girdi" diyerek "isbat" yani "bir şeyin varlığına" şahitlik etmektedir. Ancak sabah namazı vaktinin girmedigiine şahitlik yapan "sabah vakti girmemiştir" diyerek "nefy" yani "bir şeyin yokluğuna" şahitlik etmektedir. Şahitlik asıl itibarıyla yokluğu değil, varlığı ortaya koymak için olduğundan, akşam vaktinin girdiğine şahitlik edenin şahitliği ile açan kişi sadece kaza ederken, sabah vaktinin

Zann-ı galibe dayanarak oruç açmak caizdir. Günümüzde iftar vakitlerinde patlatılan toplar zann-ı galip ifade etmektedir.

[**NOT**] Bil ki! Yukarıda zikredilen keffaretin gerekmediği durumlar, kişinin masiyet kastı ile o işi tekrar tekrar yapmamasıdır. Eğer kişi masiyet kastıyla yukarıdakileri sürekli yaparsa⁶⁸ ona keffaret vâcib olur ki bu ona engel olsun.

Orucu bozulan [bazı] kişilerin, günün geri kalanında bir şey yemeden/içmeden beklemesi vaciptir. Buna göre orucu bozulan aşağıdaki kişilerin hiçbir şey yemeden iftara kadar beklemeleri vaciptir:

- a) Bir şeyler yedikten sonra mukim olan yolcu,
- b) Bir şeyler yedikten sonra veya niyet vakti geçtikten sonra iyi-leşen mecnun,
- c) İmsakın girmediğini zannedip yemeye devam eden kişi,
- d) Hataen, kasten veya baskıyla orucunu yiyen kişi,
- e) Şek günü olduğu zannıyla orucunu yedikten sonra o günün ramazan olduğu ortaya çıkması,
- f) İmsak vaktinden sonra temizlenen hayız ve nifâs halindeki kadın,
- g) İmsak vaktinden sonra buluğ yaşına giren çocuk, Müslüman olan kâfir. Bir şey yemiş olsalar bile bu hüküm geçerlidir. Gün ortasından (zeval vaktinden) önce çocuk buluğa ulaşırsa tuttuğu oruç nafile olur. Müslüman olan kâfir, oruca niyet edilen vakitte, henüz Müslüman olmamışsa, niyet getirmesi hiçbir şekilde sahih değildir.

Yolcu, mecnun ve hasta, gün ortasından önce oruca niyet getirse-ler oruçları farz olarak sahih olur. Hayız ve nifâs halindeki kadın, gün

girmedigine şahitlik edenin şahitliği ile açan hem kaza hem de keffaret gerektirir. İbn Abidin, *Reddu'l-muhtâr*, II, 407

⁶⁸ Bu ifadenin zahirinden ikinci kez de olsa masiyet amacıyla yukarıdaki şekillerden biriyle orucunu bozana keffaret vacip olur. Ancak bir orucu bu şekilde bozduktan birkaç gün sonra masiyet amacı olmaksızın tekrar yukarıdaki yollardan biriyle orucunu bozsa keffaret vacip olmaz. İbn Abidin, *Reddu'l-muhtâr*, II, 407

ortasından önce temizlenir ve niyet getirerek oruç tutsa, bu oruç hiçbir şekilde⁶⁹ sahih olmaz.

Yukarıda zikredilenler farz orucu tutamadıklarında daha sonra kaza ederler, ancak çocuk ve Müslüman olan kâfirin oruçları⁷⁰ kaza etmesi gerekmez.

Çocuk oruç tutmaya güç yetirebilecek yaşa geldiğinde velisi ona oruç tutmayı emreder. On yaşına geldiğinde hala oruç tutmuyorsa onu döver. Bu dövme tıpkı namazda olduğu gibidir, sopayla dövülmez ve üç darbeyi geçmez. Çocuğun tuttuğu oruç bozulursa onu kaza etmez, çünkü bu onun için meşakkattir. Ancak kıldığı namazı bozarsa onu tekrar kılması emredilir.⁷¹

Orucu Bozup Hem Kaza Hem de Keffaret Gerektiren Şeyler

Mükellef bir kimsenin geceden niyet ederek oruç tutmaya başladıktan sonra, kasten orucunu bozması kaza ve keffaret gerektirir, ancak oruç tutan kişinin mükreh ve muztar olmaması⁷² ve -hayız, hastalık gibi- oruç tutmamayı mübâh kılan bir durumunun da ortaya çıkmaması gerekir. Buna göre niyet getirip oruca başladıktan sonra kasten aşağıdaki fiillerden birini yapan kişiye hem kaza hem de keffaret gerekir:

Ramazan gününde eda olarak oruç tutan bir kimsenin, şehvet duyulacak yaştaki bir kişiyle cinsel ilişkiye girmesi. Bu durumda ilişkiye giren her iki taraf için de kaza ve keffaret gerekir. Erkeğin cinsel organının sünnetli tarafının kadının ön veya arka yoluna girdirilmesi cinsel ilişki olarak kabul edilir. Bu durumdamenin gelmiş olması da şart değildir.

⁶⁹ Yani ne farz, ne de nafil olarak sahih olur. Çünkü günün başındaki ilk vakitte oruç tutma ehliyetleri yoktur. Çev.

⁷⁰ Yani çocuğun balığ olduğu, kâfirin de Müslüman olduğu günkü oruçları kaza etmelerine gerek yoktur. Çünkü günün başındaki ilk vakitte oruç tutma ehliyetleri yoktur. Çünkü orucun sebebi, günün ilk vaktidir. Haskefi, *ed-Durru'l-muhtâr*, s.147.

⁷¹ Çünkü tekrar namaz kılmasında oruçtaki gibi bir zorluk söz konusu değildir. İbn Abidin, *Reddu'l-muhtâr*, II, 409

⁷² Muztar, çok zor durumda kalmış kişi demektir. Mesela aşırı açlık çeken birinin orucunu yemesi buna örnek olarak verilebilir. Çev.

Bedene fayda veren ve âdeten yenebilen bir şeyin gıda, ilaç veya tat alma kastıyla yenilmesi içilmesi. Ölmüş bir hayvan eti olsa bile, çiğ et yemek keffaret gerektirir. Çünkü bu gıdalanma ve bedene fayda verme kastıyla yenilmektedir. Ancak bir kimse ağzına koyduğu lokmayı yemeden ağzından çıkarsa, o lokma soğuduktan sonra tekrar onu yese keffaret gerekmez.⁷³ Keza hamur ve kurtlanmış et yemek keffaret gerektirmez.⁷⁴

Oruçlu olduğu hatırında olduğu halde, ağzına düşen yağmur tanesini yemek, sevgilinin tükürüğünü yutmak -başkasının ki değil-, iç yağı, kurutulmuş et, -kemirilmiş olsa bile- buğday yemek keffaret gerektirir. Ancak bir susam tanesini veya susam tanesi büyüklüğündeki orucu bozan bir maddeyi ağzına alsa ve çiğneyerek ağzında erise ama tadını almasa kendisine keffaret gerekmediği gibi daha önce açıklandığı üzere orucu da bozulmuş olmaz. Dışarıdan bir buğday tanesi, susam veya bunlar kadar bir yiyeceği ağzına almak, yenilmesi mutat olmaması durumunda *ermenî kili*, *tafel*⁷⁵ ve *bılun* olarak isimlendirilen *Halep toprağı* gibi toprak cinslerini yemek de keffaret gerektirmez. Kısacası yenilmesi mutat olan toprağı yemek keffaret gerektirir, mutat olmayanı yemek keffaret gerektirmez.

Az miktarda tuz yemek kaza ve keffaret gerektirir.

Bir kimse gyibet yapsa, hacamat yapsa, inzal olmaksızın şehvetle öpse, sevişse veyahut bıyıklarına yağ/krem sürse ve bunlardan sonra orucunun bozulduğu zannına kapılsa ve ardından kasten bir şeyler yese-içse hem kaza hem de keffaret gerekir. Çünkü onun bu zannı, yersiz bir zandır. Ancak yukarıda orucunu bozduğu zannı uyandıran şeylerden sonra güvenilir bir fakihe danışsa ve o fakih, bunların orucu bozduğu fetvasını verse veyahut kendisi “Hacamat yapan ve yaptıran orucunu bozmuştur” şeklinde bir hadis duysa ve bunun tevilini bilmese⁷⁶

⁷³ Yukarıda detaylıca açıklandığı üzere, insan tabiatı bu tür şeylerden tiksinti duymaktadır. Bu sebeple sadece kaza gerekmektedir. Çev.

⁷⁴ Çünkü bunlar artık gıda olmaktan çıkmıştır. Şürünbülâlî, *Merakî'l-felah*, s. 248

⁷⁵ Temizlik amacıyla kullanılan bir kil çeşidi.

⁷⁶ Zira bu hadisteki kasıt, orucunun sevabının gideceğidir.

kendisine keffaret gerekmez. Eğer tevilini bildiği halde orucunu yemiştirse kaza ve keffaret gerekir.

Bir kadın kendi ihtiyarıyla, ikrah altındaki bir erkekle ilişkiye girse kadına keffaret gerekir.

[Keffaret ve Hükümleri]

Orucun keffareti bir köle azat etmektir. Bu kölenin mümin olması şart değildir. Keza köle, kadın veya erkek, küçük veya büyük de olabilir. Azat edilen kölenin iki elinin, iki ayağının kesik olmaması, dilsiz, âmâ ve deli olmaması keffaretin şartıdır. Nitekim *zıhardaki* keffarete de hüküm böyledir.

Köle azat edemeyen kişi peş peşe iki ay oruç tutmak zorundadır. Bu iki aylık sürecin bayram günlerine denk gelmemesi gerekir.⁷⁷ Keffaret orucu tutarken bir özür sebebiyle olsa bile⁷⁸ orucu yemek zorunda kalırsa yeniden baştan oruç tutmaya başlaması gerekir. Keffaret orucu tutulurken geceleri cinsel ilişkiye girmek caizdir.

Oruç tutmaya da gücü yetmeyen kişi 60 miskini tam bir şekilde doyurmak zorundadır. Bir doyurma işlemi için ya bir miskinin öğlen-akşam iki öğün doyurulması ya da bir miskinin iki öğlen veya iki akşam veyahut bir akşam bir sahur doyurulması gerekir. Doyurmak için katık şart olmayıp buğday ekmeği dahi kâfidir. Ama arpa ekmeği verilecekse yanında mutlaka katık olması gerekir. Bir fakirin 60 gün doyurulmasıyla da keffaret yerine getirilmiş olur.

⁷⁷ Kişi keffaret orucunu tutacağı zaman, peş peşe tutması şart olduğu için önceden hesaplayarak bayram gününe denk getirmemesi gerekir. Keffaret orucu tutarken 60. gün bayramın 1. gününe denk gelse keffareti bozulur ve yeniden baştan 60 gün tutması gerekir. Keza hamile kadın keffaret orucu tutacağı zaman, çocuğun ne zaman doğacağını tahmin ederek, doğumdan önce bitecek şekilde başlaması gerekir. Zira nifâs kanaması sebebiyle oruç tutulmadığında keffaret bozulur ve baştan tutulması gerekir. Çev.

⁷⁸ Mesela hastalık gibi mazeretler peş peşeliği ve dolayısıyla keffareti de bozar. Keffarete peş peşeliğini bozmayan tek özür, kadınların hayız halidir. Çünkü 60 gün kadının hayız halinden uzak durması imkânsızdır. Çev.

Doyurulacak fakirlerin, her birini tok edecek, iki öğün yedirilmesi ve ayrıca fakirlerin tok olmaması şarttır. Fakirlerin her birine yemek yerine, bir fitre miktarı (*sümüniye*) buğday veya o miktarda buğday unu verse bu da kâfidir. Keza bir fakir 60 gün boyunca her gün bir sümüniye buğday alsa yine caizdir. Buğday yerine bunların kıymeti de [para olarak] verilebilir.

Bir kimse yeme/içme veya cinsel ilişki yoluyla birçok kez orucunu yemiş olsa bütün bunlar için bir tek keffaret yeterlidir, hatta iki ayrı ramazanda yemiş olsa bile bir defa keffaret orucu tutması yeterlidir. Ancak bir kimse daha önce yemiş olduğu oruçların keffaretini tuttuktan sonra tekrar orucunu bozarsa yeni bir keffaret gerekli olur.

Bir kimse orucunu kasten yiyip kendisine keffaret lazım olduktan sonra aynı gün içerisinde hayız veya nifâs kanaması görse veyahut oruç tutmamayı mübâh kılacak bir hastalığa yakalansa üzerindeki keffaret düşer. Ancak hastalık kendi fiili ile olursa⁷⁹ keffaret düşmez. Benzer şekilde keffaret gerektikten sonra bir kimsenin [kendi isteğiyle veya] zorla yolculuğa çıkmasıyla keffaret düşmez.

[Oruçluya Mekrûh Olan Şeyler]

Oruçlunun çiğnenmiş, yumuşak⁸⁰ haldeki beyaz sakızı çiğnemesi mekrûhtur. Bunlar dışındaki sakızlar orucu bozar. Ramazan dışındaki zamanlarda erkeklerin sakız çiğnemesi mekrûhtur, ancak kimsenin görmediği bir yerde eğer ağız kokusu gibi bir özürleri varsa çiğnemeleri mekrûh değildir.

Aşırı öpme yani dudakları çiğneyerek öpmek mekrûhtur, inzal olmayacağı konusunda kişi kendisine güvense bile yine de bu, mekrûhtur. Aşırı şekilde mübaşeret (kadına dokunma) da mekrûhtur. Aşırı olmayan öpme, dokunma ve sarılma, eğer kişi kendine güvenmiyorsa mekrûhtur, güveniyorsa mekrûh değildir.

⁷⁹ Mesela kendisini yaralarsa veya kendisini yüksek bir yerden atarsa keffaret düşmez.

⁸⁰ Sert sakız parçalanıp parçaları mideye gideceği için orucu bozar. İbn Abidin, *Reddu'l-muhtâr*, II, 416.

Kişinin tükürüğünü ağzında toplayıp yutması mekrûhtur.⁸¹

Kişinin, halini zayıflatacağı bir şeyi yapması mekrûhtur. Buna göre oruçluyken kan vermek, hacamat yapmak, yazın hamama girmek mekrûhtur.

[Oruçluya Mekrûh Olmayan Şeyler]

Bıyığa yağ/krem sürmek, sürme çekmek⁸² ve kişiyi zayıf düşürmeyen hacamat mekrûh değildir.

Misk, gül ve -bitişik bir cevheri olmayan- maddeleri koklamak mekrûh değildir. Mesela dumanın bir cevheri olduğu için koklamak mekrûhtur.

Günün sonuna doğru dişleri misvaklamak mekrûh değildir, aksine tıpkı günün başı gibi sünnettir; hatta misvak yaş veya suyla ıslatılmış olsa bile mekrûh değildir.

Abdest için olmasa bile, ağza ve burna su vermek mekrûh değildir.

Yıkanmak veya serinlemek amacıyla ıslak bir örtüyle örtünmek mekrûh değildir.

Orucun Müstehapları

Sahura kalmak müstehaptır. Keza sahurda çok aşırı yememek de müstehaptır, ancak çok ağır işlerde çalışanların fazla yemesinde bir beis yoktur. Sahuru imsak girmediğine kani olduğu vakte kadar geciktirmek müstehaptır.

Bulutlu günler hariç iftarı hemen açmak müstehaptır.

Yüksek bir tepede yaşayan kişi, ona göre güneş batmadıkça iftar açamaz. Aşağı bölgelerde yaşayanlara göre güneş batmışsa, yüksek yerlerde yaşayanlardan önce olsa bile iftar edebilirler. Sahur veya sabah namazı vakti konusunda da dikkate alınan husus bu şekildedir.

⁸¹ Çünkü bu orucu şüpheli hale getirmektedir. Şürünbülâlî, *Merâki'l-felâh*, s. 256.

⁸² Hz. Aişe'den rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber oruçluyken sürme çekmiştir. Bkz. Tahtavî, *Hâşiye*, s. 659.

[Kimler Oruç Tutmayabilir?]

1) Oruç tuttuğunda hastalığının artmasından veyahut yarasının iyileşmesinin gecikmesinden korkan kişi

2) Oruç tuttuğunda hasta olacağından korkan sağlıklı kişi

3) Şer'i olarak sefer sayılan bir yola çıkan kişi. Yolculuk masiyet amaçlı olsa bile oruç tutmayabilir.

4) Hamile veya çocuk emziren kadının, kendisine veya çocuğa bir zarar geleceğinden korkması durumunda. Bu çocuk kendi çocuğu olabileceği gibi sütannelik yaptığı çocuk da olabilir.

Bu mazereti olan kişiler mazeretlerinin olduğu gün oruç tutmayabilirler. Ancak aşağıda geleceği üzere yolcu biri [eğer niyet ederek oruç tutmaya başlamışsa] yolculuğa çıktığı günkü orucu yiyemez.

Kişinin yukarıda sayılan mazeretlere sahip olup olmadığı hususunda dikkate alacağı şey zann-ı galiptir. Zann-ı galibe ise a) bir emareyle veya b) tecrübeyle -bu tecrübe hasta olan kişinin dışında daha önce o hastalığa düçar olmuş birine de ait olabilir- veyahut c) alanında uzman, fasıklığı bilinmeyen, bir Müslüman doktorun sözüyle ulaşılır.

5) Aşırı susuzluk veya açlıkla karşılaşan kişi eğer bu açlık/susuzluğun kendisini helak etmesinden veyahut aklına veya bir duyu organına zarar getireceğinden korkuyorsa orucu yiyebilir; ancak bu açlık ve susuzluğun kişinin kendisini yormasıyla meydana gelmemiş olması lazım.

6) Yolcu kişi oruç tutmayabilir, ancak eğer a) oruç tutması kendisine zarar vermeyecekse b) kaflesinde yer alanların çoğu oruçluysa ve c) yiyeceklerde kafiledekilerle ortak değilse oruç tutması daha faziletlidir. Eğer yiyeceklerde kafiledekilerle ortaksa veya kafiledekilerin tamamı veya çoğu oruçlu değilse kafiledekilere muvafakat etmek için oruç tutmaması daha faziletlidir.

Bu mazeretlerden birine sahip olan kişi, tutmadığı gün kadar orucu daha sonra kaza eder, bunun için ayrıca fidye vermesine gerek olmadığı gibi kaza oruçlarını peş peşe tutmasına da gerek yoktur. Üzerindeki kazaları tutmadan sonraki Ramazan ayı gelse, o ramazan ayının

oruçlarını eda eder, [ramazan ayından sonra kazaları tutar] bunun için ayrıca fidye vermeye gerek yoktur.

Bu mazeretlerden birine sahip kişi, mazereti devam ederken kazaları tutmayıp vefat etse, üzerindeki kazalar için fidye vermesini vasiyet etmesine gerek yoktur. Ancak mazereti bittikten sonra tutmaya imkan bulunduğu halde kaza oruçlarını tutmadan vefat etse, imkan halinde yaşadığı vakit kadar⁸³ kaza orucu ona vacip olur. Bu yüzden tıpkı mazereti bittikten sonra oruç tutmaya güç yetirdiği halde oruç tutmayanlar gibi, malının üçte birinden fidye verilmesini vasiyet eder ve vâris veya vasisi bunun fidyesini verir. Eğer kendisi vasiyette bulunmadığı halde velisi onun yerine bir bağış olarak fidye verirse Allah'ın izniyle bu caiz [olup borcu ödenmiş] olur. Hasta kişinin kılamadığı namazları ile ilgili detaylı bilgi daha önce zikredilmişti. Onlar unutulmasın!

[Oruç Fidyesi]

Ölünceye kadar günden güne zayıf düşen şeyh-i fanî (çok yaşlı), sürekli olarak oruç tutmaktan aciz olan kişi, sürekli bir hastalığı bulunan kişi ve oruç tutamayan kişiler oruç tutmayabilirler; bunların tutamadıkları her gün için fidye vermeleri vaciptir. Bu fidye her gün için Dimaşk müdünün sekizde biri buğday vermektir. Ramazan ayının başında da sonunda da fidye verilebilir. Eğer kişinin maddi imkânı bunu ödemeye müsait değilse Allah'a tevbe ve istiğfarda bulunur.

Benzer şekilde bir kimse, ömrü boyunca sürekli oruç tutmayı nezretmiş ancak geçimiyle uğraştığı için tutamamışsa veyahut belli günlerde oruç tutmayı nezretmiş ama tutmamış ve iyice yaşlanmışsa oruç tutmaz ve bunun yerine fidye verir. Eğer maddi imkânı elvermediği için fidyeyi veremiyorsa tevbe eder ve Allah'a yönelir.

Oruçta fidye vermenin caiz olması için yerine fidye verilecek orucun bedel değil, asıl olması gerekir. Yani Ramazan orucu, ramazanın kazası ve adak orucu gibi asıl olması lazım. Buna göre mesela bir kimse

⁸³ Diyelim ki 20 gün hasta olduğu için oruç tutmayan biri iyileştikten sonra oruç tutmasa ve 5 gün sonra da vefat etse sadece 5 günün kazası üzerine vacip olur. Çünkü oruç tutabileceği vakit sadece 5 gündür. Çev.

yemin keffareti, adam öldürme veya zihârdan dolayı üzerine vacip olan köle azadı ve fakir doyurma/giydirmeye maddi imkan bulamadığı için oruç tutmak durumunda kalmışsa ve fakat kendisi şeyh-i fani olduğu için veyahut oruç tutmaya gücü yettiği halde tutmamış ve iyice yaşlanmışsa bu durumda bu oruç için fidye vermesi caiz değildir. Çünkü burada gerekli olan oruç, başka bir şeyin yani mal ile keffaretin bedeli (alternatif) olarak kendisine gerekmiştir.

[Nafile Oruç ve Nafile Orucun Bozulması]

Nafile oruç tutmaya başlayan biri mazeretsiz olmaksızın orucunu bozamaz. Bir rivayete göre bozabilir.

Ziyafet (yemek daveti) hem misafir hem de ev sahibi için bir mazerettir;⁸⁴ fakat bunun misafir açısından mazeret olabilmesi için ziyafet sahibinin, misafirin gelip orada oturmasına razı olmaması [yani] misafirin yemek yememesinden rahatsızlık duyması gerekmektedir. Bunun ev sahibi için mazeret olabilmesi için ise; gelen misafirin, ev sahibinin kendisiyle beraber yemek yemesini istemesi ve yemek geldiğinde misafirin tek başına yemek yemekten rahatsızlık duyması gerekmektedir. Ayrıca her ikisinin de orucunu yediğinde sonradan bunu kaza edeceği konusunda kendisine güvenmesi gerekir.

Bir kimsenin “Orucumu yemezsem karım boş olsun” diye yemin etmiş olması bu konudaki bir diğer mazerettir.

Böyle bir mazeret olduğunda eğer hala öğle namazı vakti girmemişse ve kişi bozacağı orucu daha sonra kaza edeceği konusunda kendine güveniyorsa -tuttuğu oruç kaza olsa bile- orucunu yemesi menduptur. Ancak öğle namazı vakti girdikten sonra bozamaz. Öğle namazı vaktinden sonra oruç, sadece anne ve babadan biri için bozulabilir;⁸⁵ anne-baba için ikinci vaktine kadar oruç bozulabilir.

⁸⁴ Nafile oruç tutan biri bir eve misafir edilse ve yemek geldiğinde yemeğe davet edilse bu durumda orucunu bozmasında bir beis yoktur. Zira Hz. Peygamber-şöyle buyurmuştur: “Kim bir kardeşinin hakkı için orucunu bozarsa ona bin günlük oruç sevabı verilir. Daha sonra yediği bu orucu kaza ettiğinde iki bin günlük oruç sevabı daha verilir. Haddâdî, *el-Cevheretu'n-neyyire*, I, 144.

⁸⁵ Mesela anne baba çocuğunun hasta olmasından korktukları için orucunu bozmalarını söylese, çocuk bu orucu ikinci vaktine kadar bozabilir. Çev.

Nafile orucunu bozan kişinin, bunu daha sonra kaza etmesi vaciptir. Bunun tek istisnası bayram günlerinde⁸⁶ tutulan nafile oruçlar olup bunları bozmakla kaza gerekmez.

Bir kimsenin bayram günlerinde oruç tutmayı adaması sahihtir. Ancak bu kimsenin bayram gününde oruç tutmayıp daha sonra başka bir günde kaza etmesi vaciptir. Eğer bayram gününde adak orucunu tutarsa haram olmakla birlikte adağını yerine getirmiş olur. Bu konu aşağıda tekrar ele alınacaktır.

Hayız sebebiyle de olsa nafile oruç bozulduğunda bunun kaza edilmesi vaciptir.

Kadın kocasından müsaade alarak nafile oruç tutabilir.⁸⁷ Eğer tuttuğu oruç kocasına bir zarar vermiyorsa, şöyle ki mesela koca hasta, yolcu veya hac ve umre için ihrama girmişse ve bu süre zarfında da oruç kadını çok bitkin düşürmüyorsa kocanın onu engelleme hakkı yoktur.⁸⁸ Nafile orucunu bozan kadına, kazanın iki durumda vaciptir: Kocasının kaza orucu tutmasına izin vermesi durumunda veyahut kocasından boşanması durumunda. Benzer şekilde köle, cariye, müdebber⁸⁹ ve ümmüveled⁹⁰ efendisine zarar vermiyor olsa bile hatta efendisi hacda olsa bile onun izni olmadan nafile oruç tutamaz. Bunların nafile oruç tutması durumunda efendi bozdurabilir. Nafile namaz konusunda da hüküm böyledir.

[Yolcu Kişinin Orucu]

Yolcu biri oruç tutmamaya niyet etse ancak daha sonra mukim olsa ve niyet getirilebilen vakit içerisinde oruca niyet etse bu niyet

⁸⁶ Yani Ramazan bayramının birinci günü ve Kurban bayramının dört gününde. Çev.

⁸⁷ Bunun anlamı, kadının kocasından izinsiz oruç tutmasının mekrûh olduğudur, yoksa kadın izinsiz oruç tuttuğunda orucu makbuldür. Çev.

⁸⁸ Böyle bir durumda koca istemese bile kadın oruç tutabilir. İbn Abidin, *Reddu'l-muhtâr*, II, 429.

⁸⁹ Müdebber köle, özgürlüğü efendisinin ölümüne bağlanmış olan köledir. Efendi kölesine "ben ölünce sen hürsün" derse köle müdebber olur. Çev.

⁹⁰ Ümmüveled: Sözlük anlamı "çocuğun annesi" demektir. Fıkıhta efendisinden çocuk doğuran anne anlamına gelmektedir. Düşük yapsa bile kadın ümmüveled olur. Çev.

sahih olup [niyet ettiği için] o gün oruç tutması gerekir. Keza oruca başlayan mukim biri o gün içerisinde yolculuğa çıksa o günkü orucu tutması gerekir. Ancak her iki durumda da oruç tutmasa keffaret değil sadece kaza gerekir. Eğer bu son örnekteki kişi yolculuğa çıktıktan sonra unuttuğu bir şeyi almak üzere şehrine dönerse ve o arada orucunu yerse keffaret gerekir.⁹¹

Kendi memleketine veya mukim olma niyetinde olduğu başka bir şehre giren birinin, -günün başında yolcu olsa bile- o günkü orucunu bozması mekrûhtur. Ancak güneş batmadan mukim olacağı şehre giremeyeceğine zannı galip getirirse, bulunduğu yerde orucunu yemesinde bir beis yoktur.

Oruçlu biri, imsak vaktinden sonra orucu yemeye niyet etse, [ama orucunu yemezse, sırf niyet etmekle] orucu bozulmuş olmaz. Nitekim bir kimse namaz kılariken konuşmaya niyet etse ama konuşmasa namazı bozulmamaktadır.

⁹¹ Çünkü şehrine döndüğü için mukimken orucunu yemiştir. *Talikat*, s. 175.

[Adak • İtikâf • Yemin]

Adak (Nezir)

Adak, Allah'a yakınlaşmak için meşru bir yoldur. Adak dil ile olur. Bir adakta bulunan kişi, adak niyeti olmasa bile adadığı şeyi yerine getirmesi gerekir. Buna göre bir kimse başka bir şey söylemeye çalışırken diliyle bir şey adasa bu adağı yerine getirmesi gerekir. Keza bir kimse "**Bir gün** oruç tutmak Allah'ın üzerimdeki hakkı olsun" diyeceği yerde [yanlışlıkla] "**Bir ay...**" dese bir ay oruç tutması gerekir. Çünkü adağın şakası/hatası da tıpkı ciddisi gibidir. Bu noktada adak, talaka (boşama) benzemektedir.

Hâkim, adağa dair hüküm veremez, çünkü bu hakkında hüküm verilebilecek bir konu değildir. Buna göre hâkim, kimseyi adağını yerine getirmek için bir köle azat etmeye zorlayamaz.¹ Kişi kendisi bunu gönülden yerine getirir, eğer adağını yerine getirmezse günahkâr olur.

Adağın Sahih Olmasının Şartları

1) -Şarap içmek gibi- bizatihi masiyet içeren² veyahut Allah'a yakınlaşma içermeyen bir şeyin nezredilememiş olması gerekir.

¹ Çünkü adak tamamen Allah hakkıdır. Yine tamamen kul hakkı olduğu için mesela bir kimse herhangi bir şeyi yapacağına dair yemin etse hâkim yeminini yerine getirmesi için onu zorlayamaz. Bkz. İbn Abidin, *Reddu'l-muhtâr*, III, 739.

² Yani bizatihi haram olan şeylerin adanmaması gerekir.

Buna göre; bayram günlerinde oruç tutma nezredilebilir, çünkü bayram gününde oruç tutmak bizatihi değil, *li-ğayrihi* masiyettir.³ Bu yüzden bayram gününde oruç tutmayı adayan birinin [bayram gününde olmasa da] başka bir günde o adağı yerine getirmesi gerekir.

Bir kimse abdestsiz veya kıraatsiz namaz kılmayı adasa, abdestli ve kıraatli namaz kılması kendisine lazım olur.

Yeminini bir masiyete bağlasa mesela “o adamı öldürmek Allah’ın üzerimdeki bir hakkı olsun” dese bu adak değil yemin olur ve bu yemini bozduğu için de keffaret ödemesi gerekir.

2) Adanan şeyin zaten o anda kendisine vacip olan bir şey olmaması gerekir. Buna göre kendisine farz olan orucu tutmayı veya namazı kılmayı adasa bu adak geçerli olmaz. Keza gelecekte kendisine farz olacak şeyleri de adayamaz, mesela ileride kendisine farz olacak namaz ve oruçları adayamaz.⁴

3) Adadığı şeyin **farz** veya **vacip** cinsinden bir benzerinin olması gerekir. Buna göre kişi namaz, oruç, hac gibi ibadetleri adayabilir. Eğer adadığı şeyin farz veya vacip cinsinden benzeri yoksa adak kendisine lazım olmaz. Buna göre mesela hasta ziyaret etmeyi, cenaze taşımayı veyahut mescide gitmeyi, hatta Mescid-i Nebevi, Mescidi Aksa ve Mescid-i Haram olsa bile, adasa bunları yerine getirmesi şart değildir.

4) *Bizatihi* ibadet maksatlı bir şeyin adanması gerekir, *li-ğayrihi* ibadet olsa adak olmaz. Mesela abdest, gusül, mescide girmek, Mushaf’a dokunmak, ezan okumak, hasta ziyaretinde bulunmak, ölüyü kefenlemek ve taşımak, ribat ve mescit inşa etmek vb. şeyler bizatihi ibadet olmadıkları için adak olmaz. Bunlar her ne kadar ibadet olsa da bizatihi ibadet maksatlı değildir.⁵

5) Adağın, kişinin sahip olduğundan daha fazlasını veya başkasına ait bir mülkiyeti içermemesi gerekir.⁶ Buna göre sadece 100 lirası

³ Oruç tutmak zatı itibarıyla masiyet değildir, ancak bayram gününde tutulmuş olması masiyettir, bu ise orucun zatıyla ilgili değildir. Çev.

⁴ Yani “yarın öğle namazını kılmayı adadım” veya “bu senenin ramazan orucunu tutmak üzerime adak olsun” derse bu adak sahih olmaz. Çev.

⁵ Başka ibadetler sebebiyle ibadet olmuşlardır, yani *li-ğayrihi* ibadettir. Çev.

⁶ Nitekim Hz. Peygamber, “İnsanoğlu, malik olmadığı şeyi adayamaz.” buyurmuştur. Serahsî, *el-Mebsut*, VIII, 139.

olan biri 1000 lira adasa sadece 100 lira adak kendisine lazım gelir. Keza kendi koyunu olmadığı halde başkasına ait bir koyunu kast ederek “Bu koyunu adamak Allah’ın üzerimdeki bir hakkı olsun” dese bu adak sahih olmaz. Ancak “mutlaka bunu hediye edeceğim” dese bu sahih olur.⁷ Keza başkasının koyununu adarken yemine niyet etse yemin olarak geçerli olur.

6) İmkânsız bir şeyin nezredilmemiş olması gerekir. Mesela “dün” oruç tutmayı veya itikâf yapmayı adasa bu adak sahih değildir. Keza bir kadının “hayırlı günlerinde oruç tutmayı” nezretmesi de sahih değildir.⁸

[Şartlı ve Şartsız Adaklar]

Bir kimse herhangi bir şarta bağlamaksızın mutlak olarak adak adarsa, mesela “Bir sene oruç tutmak Allah’ın üzerimdeki bir hakkı olsun” derse dağını yerine getirmesi gerekir. Benzer şekilde kişi, bir şarta bağlayarak adak adarsa mesela “Hastam şifa bulursa şunu adadım” derse ve Allah da hastasına şifa verirse adağını yerine getirmesi gerekir. Yani adadığı oruç, namaz, sadaka, vakıf, itikâf, köle azadı, yürüyerek de olsa hacca gitmek, her neyse onu yerine getirmesi gerekir.

İstediği bir şeye adağını bağlayan kişinin, şartı yerine geldiğinde, adadığı şeyin aynısını yerine getirmesi vaciptir. Mesela bir kimse hastasının şifa bulması veya kaybolan bir yakınının gelmesi durumunda “bin rekât namaz kılma” adağında bulunsa ve hastası da şifa bulsa veya kaybolan yakını gelse adadığı şeyi yerine getirmesi lazımdır.

İstemediği bir şeye adağını bağlayan kişi, dilerse adağını yerine getirir, dilerse yemini için keffaret öder. Mesela bir kimse “Zeyd’le konuşsam veya şarap içersen bir sene oruç tutmak adağım olsun” dese ve daha sonra Zeyd’le konuşsa veya şarap içse bu durumda dilerse bir sene oruç tutar, dilerse yemin keffareti öder.

⁷ Çünkü bu nezir değil, yemin olur. Bkz. İbn Abidin, *Reddu'l-muhtâr*, III, 737.

⁸ Benzer şekilde zenginlere zekât vermeyi adamak da sahih değildir. İbn Abidin zenginlere zekat vermeyi adayan kişinin, bununla yolda kalmış zenginleri kast etmesi durumunda adağın sahih olacağını, zira yolda kalmış zenginlere zekât verilebileceğini ifade etmektedir. Bkz. İbn Abidin, *Reddu'l-muhtâr*, III, 738.

Bilmiş ol ki! Adak (nezir) lafızlarının yemin anlamına gelmesi de muhtemeldir.⁹ Buna göre bir kimse “iki gün oruç tutmak bana nezir olsun” diyerek oruç tutmayı nezretse bu durumda;

1) Eğer herhangi bir şeye niyet etmemişse veya sadece nezre niyet etmişse veyahut nezre niyet etmiş ve aynı zamanda yemin olmadığına da niyet etmişse bu üç durumda sözü sadece **nezir** olmuş olur.

2) Kullanmış olduğu lafızla yemine niyet etmişse ve nezire niyet etmemişse bu durumda sadece **yemin** olur. Buna göre yeminini yerine getirmediginde yemin keffareti ödemesi gerekir:

3) Hem nezire hem de yemine niyet etmişse veya yemine niyet etmiş ancak nezire niyeti yok saymamışsa bu durumda hem nezir hem de yemin olur. Bu yüzden adağı yerine getirmediği zaman hem nezrettiği şeyi yerine getirmesi¹⁰ hem de yemin için keffaret ödemesi gerekir.

Bir kimse “...üzerime nezir olsun (aleyye nezrun)” der ve devamında neyi nezrettiğini söylemese;

1) Herhangi bir şeye¹¹ niyet etmemişse yemin keffareti gerekir.

2) Sayısı belli olmayan “oruç” tutmaya niyet etmişse üç gün oruç tutması lazım gelir. Miktarı belli olmayan “sadaka” vermeye niyet etmişse 10 fakiri -fitrede olduğu gibi- doyurması gerekir.¹²

3) Muayyen (belirli) bir şeyi yapmaya niyet etmişse mesela hac yapmaya, umre yapmaya, belirli günlerde oruç tutmaya niyet etmişse adadığı şeyi yapması gerekir.

Adağını bir şarta bağlayan kişi, şart yerine gelmeden önce adağını yerine getirirse bu adak yeterli olmaz.

Herhangi bir zamanda¹³ peş peşe bir ay oruç tutmayı adayan biri, oruç tutmaya başladıktan sonra arada bir gün orucu yese; yediği bu

⁹ Yani “Allah’ın üzerimdeki hakkıdır” şeklindeki ifadeler hem adak hem de yemin anlamına gelebilir. Çev.

¹⁰ Yani iki gün oruç tutması gerekir. Çev.

¹¹ Yani, oruç, hac gibi bir şey yapmaya niyet etmese. Çev.

¹² Bu durumda her bir fakire yarım sâ’ buğday yani bir fitre verir.

¹³ Yani “şu işim olursa iki ay peşpeşe oruç tutacağım” diyerek ne zaman oruç tutacağını belirlemese. Çev.

gün, oruç tutmanın yasak olduğu¹⁴ bir gün olsa bile, yeniden baştan oruç tutmaya başlaması gerekir. Ancak muayyen bir ayda¹⁵ oruç tutmayı adayan biri arada bir gün oruç yese sadece yemiş olduğu günü kaza eder [baştan tutması gerekmez].

[Adakta İleri Sürülen Zaman, Mekan ve Miktar Gibi Şartlar]

Şarta Bağlı olmayan Adaklar:¹⁶ Bir kimse bir şarta bağlı olmaksızın itikâf, hac, namaz, oruç veya [sadaka gibi] başka bir şey adasa ancak bu ibadetleri belli bir zaman, mekân, dirhem, dinar veya fakirlerle tayin etse, tayin ettiği şeyi yapmasa da sırf adağı yapmakla adak yerine gelmiş olur. Çünkü tayin,¹⁷ bizatihi maksat değildir, bu yüzden adakta yerine getirilmesi lazım değildir. Buna göre mesela “Cuma günü Mekke’de şu kadar dirhemi falanca fakire tasadduk edeceğim” diye adakta bulunsa, tayin ettiği şeylerin bazısını veya tamamını yapmasa adağı yerine gelmiş olur.¹⁸ Keza belirlediği gün gelmeden önce adadığı şeyi yerine getirirse bu da caizdir.

Belli bir ayda oruç tutmayı¹⁹ veya itikâfa girmeyi adasa fakat söylediği ay gelmeden önce bunları yapsa bu sahihtir. Keza “falanca senede hac yapacağım” diye adakta bulunsa, söylediği seneden önce hac yapsa sahihtir.

¹⁴ Yani bayram günleri. Çev.

¹⁵ Mesela “Şaban ayında oruç tutmayı adadım” dese ve Şaban ayının bir gününde herhangi bir sebeple orucu yese, baştan oruç tutmaya başlamasına gerek yoktur. Daha sonra bir gün kaza etmesi yeterlidir. Çev.

¹⁶ Şarta bağlı adaklar, “şu işim olursa...” “Hastam iyileşirse...” gibi belli bir şarta bağlanan adaklardır. Şarta bağlı olmayan ise herhangi bir şart ileri sürmeksizin “Şunu yapmak adağım olsun” diye adakta bulunmaktadır. Çev.

¹⁷ Yani zaman, mekan, miktar belirlemek. Çev.

¹⁸ Yani söylediği fakirin dışında başka birine verse veya Mekke’de değil de başka bir şehirde verse yine adağı yerine gelmiş olur. Çev.

¹⁹ Mesela bir kimse “Bu sene Recep ayında oruç tutmayı adadım” dese, ancak recep ayı gelmeden 29 gün oruç tutsa, bu durumda eğer o senenin Recep ayı 29 çekerse sorun yok, ancak Recep ayı 30 çekerse bir gün daha oruç tutması gerekir. İbn Abidin, *Reddu'l-muhtâr*, II, 437.

Belirli fakirlere tasaddukta tayin gerekli olmadığı gibi kaç fakire verileceği konusundaki sayının da tayini olmaz. Mesela “Kızım evlenirse her bir fakire bir dirhem vererek malımdan bin dirhem sadaka olsun” dese ve kızı da evlense sonra bin dirhemi tek bir fakire verse bu caizdir. Keza satın alınacak şeylerin de tayini olmaz. Mesela on dirhem ekmek tasadduk etmeyi adayan kişi on dirhem değerinde başka bir şey alsa caizdir, keza doğrudan o parayı tasadduk etse bu da caizdir.

Tayin meselesinin bazı istisnaları olup bazen tayin edilen şey dikkate alınır. Bu istisnalar şunlardır:

a) Bazen para tayin eder. Mesela bir kimse yanındaki belirli dirhem ve dinarı tasadduk etmeyi adasa ancak daha sonra o paralar helak olsa (kaybolursa, çalınrsa) adağı sakıt olur.

b) Bazen fakir tayin eder. Mesela belirli bir fakiri kast ederek “Şu fakire yedirmek Allah’ın üzerimdeki hakkı olsun” dese ama o fakire ne vereceğini belirlemese bu durumda, söylediği fakire yedirmesi gerekir.²⁰

c) Bazen zaman ve mekân tayin eder. Mesela bir kimse kendisine vacip olan dışında bir *udhiye*²¹ adasa, kurban bayramı günlerinde hem adadığı hem de vacip olan kurbanı kesmesi lazım gelir. Keza bir kimse harem bölgesi için bir koyunu *hedy* olarak kesmeyi nezretse o koyunu harem bölgesinde kesmesi ve orada tasadduk etmesi lazım gelir. Bu açıdan şayet söz konusu kurbanları yeri ve zamanı dışında keserse adağı yerine gelmiş olmaz.²² Ancak bundan farklı olarak bir kimse “şu vakitte koyun keseceğim” diye adakta bulunsa o vakitte kesmesi şart değildir. Keza “şu kadar dirhemi Mekke’de tasadduk edeceğim” dese Mekke’de tasadduk etmesi şart olmayıp herhangi bir yerde tasadduk edebilir.

²⁰ Çünkü burada fakire ne verileceği söylenmediği için malum fakire yemek yedirmek asıl maksat olmuştur. Asıl maksat, kast ettiği fakir olduğundan başka bir fakiri doyursa adağı yerine gelmiş olmaz. Bkz. Kâsânî, *Bedâiu's-sanâi'*, V, 87.

²¹ Kurban bayramında kesilen kurbanı *uddhiyye* denir. Çev.

²² Yani *udhiyye*’yi kurban bayramı günleri dışında, *hedy* kurbanını da Harem bölgesi dışında keserse adağı yerine gelmiş olmaz. Çünkü hem *udhiyye* hem de *hedy* özel ve belirli isimlerdir. *Hedy*, harem bölgesi için hediye edilen kurban, *udhiyye* ise belirli günlerde kesilen kurbanlardır. Eğer bu mekân ve zamanlarda kesilmezse *hedy* ve *udhiyye* olarak isimlendirilmez. İbn Abidin, *Reddu'l-muhtâr*, III, 741.

Bir kimse birine talimat vererek “Bu malı Kufe’deki fakirlere ta-sadduk et!” dese ve talimatı alan kişi malı götürüp Basralı fakirlere ta-sadduk etse bu caiz değildir. Talimatı alan kişi, talimata uygun hareket etmediği için tasadduk ettiği malı tazmin etmek zorundadır. Ancak bir kimse “Kufeli fakirlere şu kadar mal verilsin” diye vasiyette bulunsa, vasisi malı Basralı fakirlere verse bu caizdir.²³

Şarta Bağlı Adaklar: Adak belli bir şarta bağlanmışsa şart ger-çekleşmeden adağın yerine getirilmesi caiz değildir. Bununla beraber şart yerine geldikten sonra adanacak şeyin tehir edilmesi, keza verile-ceği söylenen mekânın, para cinsinin, fakirin değiştirilmesi, tıpkı şarta bağlı olmayan adaklarda olduğu gibi, caizdir.

Bir hasta “Bir ay oruç tutmak Allah’ın üzerimde hakkı olsun” dese ve sağlığına kavuşmadan önce ölse kendisine bir şey lazım gelmez. An-cak bir gün bile olsa iyileşse ve adadığı orucu tutmasa bütün orucun keffaretinin ödenmesi için vasiyet etmesi lazımdır. İyileştikten sonra oruç tutmaya başlasa fakat hepsini tutmadan ölse tutamadıkları için vasiyet etmesi vacip değildir.

“Bir deve kesmek ve etini tasadduk etmek Allah’ın üzerimde hakkı olsun” dese ancak deve yerine yedi koyun kesse caizdir.

Türbe/Şeyhlere Adak Adamak

Bilmiş ol ki! Halktan birçoğunun vefat etmiş evliyalarından medet umarak adak adaması ve yine dileklerinin yerine gelmesi durumunda evliyaların türbelerine para, mum, zeytinyağı bırakmaları hem batıl hem de haramdır. Bu husus ölmüş bir kişiye hitaben şöyle denilerek yapılmaktadır: “Ey Falanca! Eğer kaybolmuş yakınım dönerse veya has-tam iyileşirse veya şu ihtiyacım giderilirse sana şu kadar altın, gümüş, zeytinyağı, mum vereceğim.” Bunun batıl ve haram olması mahlûka adak olması sebebiyledir, zira bu caiz değildir. Çünkü adak bir ibadet-tir ve ibadet mahlûk için değil, sadece Allah için olur. Ayrıca kendisi için adak adanan kişi ölüdür ve ölümler insanların işlerinde bir tasarruf

²³ Çünkü vekil, müvekkilinin sözü dışına çıkamaz. Ancak vasî, asîl gibidir. İbn Abi-din, *Reddu'l-muhtâr*, II, 436.

ve etkiye sahip değillerdir. İşlerde tasarruf yetkisine sahip yegâne varlık Allah Tealadır. Ancak şöyle derse caiz olur: “Ey Allahım! Eğer kaybolmuş yakınımı döndürürsen veya hastamı iyileştirirsen veya şu ihtiyacımı giderirsen [mesela] Yahya aleyhisselamın veya efendim Şeyh-i Ekber’in türbesi civarında bulunan fakirleri doyurmayı veya mes-citlerine halı almayı veya mes-citteki kandiller için yağ almayı veya oradaki işleri yürütenlere para vermeyi veya bu şekilde fakirlere faydalı bir iş yapmayı adıyorum.” Bu durumda adak sadece Allah Teala için olmaktadır. Şeyhin ismi, sadece adağın verileceği fakirlerin şeyhin türbe veya mescidinde bulunması sebebiyle geçmektedir. Bu şekilde adak adamak caizdir. Ancak eğer bu tarzda adanan şeyler zenginlerin eline ulaşacaksa yine caiz değildir.²⁴

Şayet adak adarken tamamen Allah’a yakınlaşmak için adasa ve şeyhten sarfı nazar etse bu durumda adağı, şeyhin türbe/camisinin ci-varında olmayan başka fakirlere de vermesi caizdir.²⁵ Kişinin adadığı

²⁴ Keza adaklar makam sahibi birine de verilemez. Zira muhtaç olmayan kişilerin bunu alması caiz değildir. Yine nesep olarak asil olan kişiler de eğer fakir değilse sırf neseplerine dayanarak bu yardımı alamazlar. Alimler de ilim sahibi olduklarına dayanarak bunu alamazlar. Benzer şekilde yardımın yapıldığı türbenin hizmetkârı da fakir değilse, bunu alıp kendisi kullanamaz. Ancak kendisi veya evladı fakirse ve çalışma güçleri de yoksa bu durumda sadaka olarak alabilirler. İbn Nüceym, *el-Bahru’r-râik*, II, 321

²⁵ Şeyhlerin ve salih insanların türbelerinden bereketlenerek “bir hastanın şifa bulması” veya “kaybolan/uzaktaki birinin gelmesi” şartıyla bir şeyi adamak aslında bir mecaz olup bununla kast edilen, adanan şeyin türbelerin hizmetkârlarına verilmesi ve bunun kabirlerin hizmetinde kullanılmasıdır. Nitekim fakihlere göre zekât fakirlere verildiğinde ödünç/borç olarak verilse bu zekât olarak sahih olur. Bu da ona benzemektedir. Zira dikkate alınan, lafızlar değil amaçlardır. Yine zengin birine para verilirken “zekât” olarak verilse bu zekât olarak değil, bir bağış (hibe) olarak verilmiş olur, veyahut fakire zekât verilirken “hibe” adıyla verilse yine zekât olur. Nitekim Şafii fakih İbn Hacer el-Heytemî bunu Fetava’sında şöyle zikretmiştir: “Ölmüş veli için adak adandığı zaman eğer bulunla başka bir ibadet kast ediliyorsa mesela bununla ölmüş evliyanın çocuklarına yahut hali-fesine veya kabri yanında bulunan fakirlere adak adamayı kast ediyorsa bu caizdir ve adadığı yere ödemesi gerekir.” Günümüzdeki insanların çoğu da ölmüş bir veliye adak adarken bunu kast etmektedir. Dolayısıyla sözlerini kast ettikleri şeye yormak gerekir. *Talikat*, s. 181

şeyin adak olmaya müsait bir şey olması gerekir. Yani sadaka ve para türü şeyler olması lazım. Mesela şeyhin türbesinde veya minarede yanan kandil için yağ adasa veya minarede mevlit okunmayı adasa bu caiz değildir.

Adakta İstisna Yapmak/İnşallah Demek

Bir kimse adak adarken adağına “İnşallah: Allah dilerse” ifadesi eklerse adağı batıl olur.

İstisna, *ihbâr*²⁶ cümlesinde yer almışsa bu durumda yemin, köle azadı, talak, ikrar ve sözle yapılan tüm tasarrufları batıl kılar. İster ibadet türü olsun ister muamele olsun fark etmez. Ancak istisna emir ve nehiy (*inşâ*) cümlelerinde yer almışsa söz gelimi “Bunu falancaya satma, inşaallah”, “Ben öldükten sonra kölemi azat et, inşaallah” ve “Bu kölemi sat inşaallah” denilmişse bu durumda [her ne kadar istisna, tasarrufu batıl kılmasa da] istisna batıl olur. Bu durumda emredilen kişinin söz konusu tasarrufları yerine getirmesi gerekir.

Kalpten geçirilen istisnalar farklıdır. Mesela içinden istisnaya niyet etmek, tasarrufu batıl kılmaz. Nitekim daha önce zikredildiği gibi [kişi, kalben orucunun bozulduğuna] niyet etse orucu bozulmaz.

İtikâf

İtikâf²⁷, niyet ederek bir camide ikamet etmektir. Buradaki camiden kasıt, ister beş vakit namaz cemaatle kılınsın ister kılınmasın imam ve müezzini bulunan camidir. Ebu Yusuf ve Muhammed’e göre bütün

²⁶ *İhbâr* ile kasıt, geçmişte yapılan bir şeyi haber vermektir. Mesela “Dün eve gittim” “Dün eve gitmedim” cümleleri ihbardır. İhbârın karşısında *inşa* yer almaktadır. İnşa, talep ifade eden cümlelerdir. Mesela “Eve git!” “Eve gitme!” cümleleri inşa cümleleridir. Çev.

²⁷ İtikâf önceki peygamberlerde de var olan bir şerai’dir. Nitekim Kuran’ı kerimde Hz. İbrahim ve Hz. İsmail’e hitaben: “Beyt’imi tavaf edecekler, itikâfta buluncaklar ve rükû-secde edecekler için temiz kılın” buyurmaktadır. Tahtavî, *Hâşiye*, s. 698.

camii ve mescitlerde²⁸ itikâfa girmek sahihtir. Bazıları bu görüşü sahih olarak kabul etmiştir. Cuma namazının kılındığı camilerde ister beş vakit namaz kılınsın ister kılınmasın bütün imamlara²⁹ göre itikâf sahihtir.

Kadının İtikâfa Girmesi

Kadının itikâf yapacağı yer, evinin mescididir. Evin mescidiyle kasıt, kadının farz ve nafilâ namazlarını kılmak için tahsis ettiği odadır. Kadının evin bir odasını bu şekilde ibadete tahsis etmesi menduptur. Erkeklerin de nafilâ namaz kılmak için evinde bir oda ayırması mendupsa da farz ibadetleri ve itikâfı camide yaparlar.

Kadın kocasından izinsiz itikâfa girmemelidir. Koca, karısına itikâf için izin vermişse artık onunla cinsel ilişkiye giremez. İzin verildikten sonra izinden dönme hakkı yoktur. Ancak cariyede hüküm biraz farklıdır, efendi cariyeye izin verdikten sonra, mekrûh olsa da, dönebilir.

Kadının camide itikâfa girmesi mekrûhtur. Kadının evindeki namaz kılmaya tahsis ettiği odanın dışında başka bir odada itikâfa girmesi ise sahih değildir. Eğer evinde namaz kılmaya tahsis ettiği bir oda yoksa herhangi bir odada itikâfa girmesi sahih değildir. Muhterem Babam [İbn Abidin] bununla ilgili olarak şöyle demiştir: “İtikâfa girmek istediği zaman, kadının evinin bir odasını mescit olarak hazırlayıp orada itikâfa girmesinin sahih olması gerekir.”

Kadın evinde itikâfa girdiği zaman dışarı çıkamaz.

[İtikâfın Şartları]

İtikâfa başlamak için, cünüp, hayız ve nifas halinde olmamak gerekir.

İtikâf, mescitte beklemekten ibarettir.

Nezredilmiş itikâflarda şu şartlar aranır. a) Akıllı olmak, b) Müslüman olmak. c) Niyet getirmek. d) Hayız ve nifastan temiz olmak.³⁰

²⁸ Yani ister imam ve müezzini olsun ister olmasın. Çev.

²⁹ Ebu Hanife, Ebu Yusuf ve Muhammed. Çev.

³⁰ Metinde “İtikâfa başlamak için, cünüp, hayız ve nifas olmamak gerekir.” şeklindeki bir önceki satırda geçen cümle burada tekrar yazılmış, biz bunu çeviriye almadık. Çev.

[İtikâfın Çeşitleri ve Hükümleri]

Üç çeşit itikâf vardır:

a) Vacip itikâf. Kişinin diliyle yapacağını adadığı itikâftır. Kişi, diliyle itikâf yapacağını adamamış, sadece kalbiyle böyle bir adak adamışsa bu itikâf vacip olmaz. İster bir şarta bağlı olsun, ister şartsız olsun her iki çeşidiyle de adanan itikâf vaciptir.³¹

b) Kifaî Sünnet-i müekked itikâf. Ramazanın son on gününde yapılan itikâf olup *kifâi* olarak sünnet-i müekkeddir.³²

c) Müstahap itikâf. Yukarıdaki iki durum dışında kalan zamanlarda itikâf yapmak müstehaptır. Nafile olarak yapılan itikâfın en az müddeti, camide bir süre beklemektir. Hatta gece vakti olsa bile camiden geçerken [itikâfa niyet ederek] bir süre beklemek itikâf sayılır. Bu aynı zamanda -kendine yol yapmamak kaydıyla- caminin bir kapısından girip diğer kapısından çıkacak kişiler için de bir çıkış yoludur. Şöyle ki normalde caminin bir kapısından girip diğer kapısından çıkmak caiz değildir; ancak camiden geçerken bir yerde kısa bir süre bekleyip itikâfa niyet getirilirse bu durumda camiden geçmek caiz olmaktadır.

Nezredilmiş itikâfların sahih olabilmesi için oruç tutmak şarttır.³³ Nafile itikâflarda oruç tutmak şart değildir.

Vacip itikâfa giren kişinin, itikâf yaptığı yerden çıkması haramdır. Benzer şekilde vacip itikâfa giren kadın da itikâfta bulunduğu evinin mescidinden çıkamaz. Ancak çıkmak için bir mazeret varsa bu durumda çıkmak caizdir. Mazeretler şunlar olabilir:

³¹ “Şu isim olursa itikâf yapmayı adıyorum” şartlı itikâf adağına; “İtikâf yapmayı adıyorum” demek ise şartsız itikâf adağına örnektir. Çev.

³² Sünnet-i kifaye, bazılarının yapmasıyla diğerlerinden “teleb”in düştüğü sünnettir. Mesela cemaatle teravih namazı kılmak da böyledir. Bazılarının cemaate katılması ile, diğerlerinden sâkit olur ve namaza katılmayanlar bir özür olmaksızın terk etseler bile günahkâr olmazlar. Bkz. İbn Abidin, *Reddu'l-muhtar*, II, 442

³³ Sünnet olan itikâfta yani ramazanın son 10 günündeki itikâfta da oruç şarttır. Zaten ramazan ayında olduğu için oruç tutulmaktadır. Ancak mesela hasta veya yolcu olduğu için bir kimse oruç tutmamak üzere ramazanın son 10 günü itikâfa girse bu sünnet olan itikâf olmuş olmaz, nafile olur. Bkz. İbn Abidin, *Reddu'l-muhtar*, II, 442

1) Doğal İhtiyaçlar. Buna göre küçük ve büyük tuvalet ihtiyacı gidermek için çıkılabilir. Keza ihtilam olmuş ve mescidde yıkanacak bir yer yoksa gusül almak için çıkılabilir. Ancak bu tür durumlarda ihtiyaç biter bitmez doğrudan camiye dönülmelidir.

2) *Şer'i* bir gerekçe. *Şer'i* gerekçelerden biri Cuma namazı kılmak için çıkmaktır.³⁴ Cuma namazının ilk sünnetini kılabilecek kadar erken mescidden çıkar, Cumayı ve son sünneti kıldıktan sonra da camiye geri döner. Cuma namazı bittikten sonra o camide uzun süre beklemesi veya itikâfa Cuma namazını kıldığı camide devam etmesi itikâfını bozmasa da bu, *tenzihen* mekrûhtur.³⁵ *Şer'i* gerekçelerden diğeri ezan okumak için çıkmaktır. Kişi müezzin olmasa bile ezan okumak için camiden çıkabilir. Hatta minarenin kapısı, cami dışında olsa bile itikâf bozulmaz.

3) Zarurî bir ihtiyaç. Mesela caminin yıkılması, zorba birinin onu zorla camiden çıkarması, zorba birinin kendisine veya malına bir zarar verileceğinden korkması durumlarında kişi camiden çıkabilir. Bu tür zarurî durumlarda kişi başka bir camiye girerek itikâfa devam eder.

[İtikâfın Bozulması]

1) Kısa bir süre dahi olsa özürsüz olarak mescidden çıkılırsa *vâcip olan* itikâf bozulur.³⁶ Hatta unutarak dahi çıkılsa hüküm böyledir. Daha sonra tamamının kaza edilmesi gerekir. Ancak -Allah muhafaza- kişi dinden çıkarak itikâftan çıkarsa [ve daha sonra tekrar Müslüman olursa bozmuş olduğu itikâfı] kaza etmesi gerekmez.³⁷

³⁴ Bu hüküm, itikâf yapılan mescidin Cuma namazı kılınmayan mescid olması durumunda söz konusudur. Eğer itikâf yaptığı yerde Cuma namazı kılınıyorsa başka yere gidemez. Çev.

³⁵ Büyük veya küçük abdest almak için evine girmesi ve orada ihtiyaçtan fazla durması ile Cuma namazı kılmak için gittiği camide ihtiyaçtan fazla kalma arasında fark vardır. Evinde durduğunda itikâf bozulur, camide durmak ise *tenzihen* mekrûhtur.

³⁶ Ancak kişi itikâf adağını adarken "hasta ziyareti yapabilme, cenaze namazına katılma, ilim meclisine katılma" gibi şartları koşarsa bu durumda bunlar için çıkması itikâfını bozmaz. Tahtavî, *Hâşiye*, s.702

³⁷ Zira dinden çıkma, daha önceki tüm vacipleri ortadan kaldırır. İbn abidin, *Reddu'l-muhtâr*, II, 447

Nafile itikâf yapılırken özürsüz olarak mescitten çıkılırsa itikâf sona ermiş olur.³⁸

Çokça başa gelen -yukarıda zikredilen- ihtiyaç, şer'i gerekçe ve zaruret gibi mazeretlerden biri sebebiyle kişi mescitten çıktığında itikâf bozulmaz. Ancak mazeret başa nadir gelen bir olaysa mesela boğulan birini kurtarma, mescidin yıkılması,³⁹ ailesinden birinin ayrılması, cemaatin camiye gelmemesi veya umumi cihad çıkması gibi özürlerse bu durumda camiden ayrılmakla itikâf bozulur, ancak kişi bu sebeplerle itikâftan çıktığı için günahkâr olmaz.

İtikâfa giren kişinin yeme içmesi, uyuması, kendisinin ve ailesinin ihtiyaç duyduğu alım-satım akdi yapması sadece mescitte icra edilebilir [bunlar için dışarı çıkamaz]. Ancak satın alacağı malın mescide getirilmesi mekrûhtur.

2) İtikâfa giren kişinin cinsel ilişkiye girmesi itikâfı bozar. İlişki mescidin dışında ve gece vakti de olsa aynı hüküm geçerlidir. Keza ister kasten ister unutarak olsun, [dokunma, öpme gibi] cinsel ilişkiye götüren şeyler sebebiyle inzal olursa da itikâf bozulur.

3) Dinden çıkmakla itikâf bozulur, [daha sonra Müslüman olması durumunda] kaza edilmesi gerekmez.

4) Bayılma ve delirme, eğer niyet imkânı bulup da oruç tutamayacak kadar uzun sürerse itikâfı bozar. Hem delirme hem de bayılmada iyileştiği zaman itikâf kaza edilir.

³⁸ Ramazanın son 10 gününde yapılan sünnet itikâf ise çıkıldığı zaman, baştan kaza edilmez, sadece çıkılan gün kadar daha sonra kaza edilir. Bkz. *Talikat*, s. 148

³⁹ Yukarıda üçüncü maddede caminin yıkılması durumunda başka bir camiye gidip itikâfa girilmesi durumunda itikâfın bozulmayacağı kaydedilmişti. Burada ise bozulacağı söyleniyor. Arada çelişki bulunmaktadır. Doğrusu yukarıdaki görüşün yani bu durumda itikâfın bozulmayacağı görüşünün imâmeyne, bozulacağı görüşünün ise Ebu Hanîfe'ye ait olması şeklindedir. Bkz. Tahtavî, *Hâşiye*, I, 703. Müellif yukarıdaki görüşü İmameyne göre buradakini ise Ebu Hanîfe'ye göre yazmıştır. Oysa aynı meselede iki görüş beraber tercih edilemez. Çev.

[İtikâfa İlgili Diğer Bazı Hükümler]

Bir kimse diliyle art arda gelen günlerde itikâfa gireceğine dair adak adasa, -peşpeşe tutmayı şart koşmamış olsa bile-⁴⁰ itikâfa girdiği günlerin gecelerini de itikâfta geçirmesi lazım gelir. Tersi durumu da aynı şekildedir, yani bir kimse [peşpeşe günlerde] geceleri itikâfa girmeyi adasa gündüzleri de girmek zorundadır. Ancak sadece gündüzleri itikâfa girmeyi adarsa niyeti sahih olur ve geceleri girmeksizin sadece gündüzleri itikâfa girebilir,⁴¹ bu durumda peşpeşe yapması da ancak özellikle “peşpeşe yapacağım” demiş olması durumunda şarttır. Sadece geceleri itikâf yapmayı adasa bu niyet sahih olmayıp geceli gündüzlü yapması gerekir. Nitekim “bir ay” itikâf yapmayı adasa ve bununla sadece gündüzleri veyahut yalnız geceleri itikâf yapmaya niyet etmiş olsa bu niyeti sahih olmaz.⁴² Bununla birlikte eğer doğrudan geceleri istisna ederse bu takdirde, sadece gündüzleri itikâf yapması lazım gelir.⁴³ Keza bir ayın gündüzlerini istisna ederek itikâf yapmayı adasa istisna sahih olur ve bu takdirde ona bir şey lâzım gelmez.⁴⁴

Bir kimse hangi ay olduğunu belirlemeksizin “bir ay itikâf yapacağım” diye adak adasa herhangi bir ayda geceli-gündüzlü ve peşpeşe itikâf yapması gerekir. Bu açıdan itikâf oruçtan farklıdır. Nitekim bir kimse bir ay oruç tutmayı adasa, peşpeşe olmasını şart koşmamışsa ve böyle bir niyeti de yoksa bu durumda dilerse peşpeşe tutar, dilerse arada bazı günlerde tutmaz.

⁴⁰ Mesela Şaban'ın ilk on gününde itikâfa gireceğim demek gibi. Burada açıkça peşpeşe itikâfa girme şart koşulmamışsa da zımnen böyle bir şart vardır. Bu durumda sadece gündüz değil, geceleri de itikâfa girmesi gerekmektedir. Çev.

⁴¹ Bu durumda sabah namazı vakti girmeden mescide girer ve akşam güneş battıktan sonra çıkar. İbn Abidin, *Reddu'l-Muhtâr*, II, 451

⁴² Çünkü “ay” lafzı hem gündüz hem de gecelerden oluşur.

⁴³ Mesela “Şaban ayının gündüzleri itikâfa girmeye” diye niyet etse sadece Şaban ayının gündüzleri itikâfa girmesi yeterlidir. Çev.

⁴⁴ Yani bu durumda itikâf yapması lazım gelmez. Çünkü itikâfın asıl mahalli gündüz olup gece oruca mahal değildir. Bu sebeple itikâf yapması lazım gelmez. İbn Abidin, *Reddu'l-Muhtâr*, II, 447

Yemin

Tıpkı adak gibi yeminin de ciddisi ile şakası arasında fark yoktur. Yemin, dilin bir filidir. Yemin, yemin eden kişinin, bir şeyi yapmaya veya yapmamaya dair azmini kuvvetlendiren bir akitten ibarettir. Örneğin “Vallahi şunu yapacağım” veya “Vallahi şunu yapmayacağım” demek gibi.

[Ta'lik: Şarta Bağlama]

Ta'lik de yemin kapsamına girmektedir. Çünkü *şer'an* o da yemindir. Talik iki türlü olur:

a) Fiile talik⁴⁵. Mesela bir kimsenin “eve girmezsem karım boş olsun” demesi böyledir.

b) Terke talik.⁴⁶ Mesela birinin “Eve girersem karım boş olsun” sözü gibi.

Bir kimse “yemin etmeyeceğim” diye yemin etse yemini bozulmuş olur. Bu açıdan “Karımın boşamasına yemin edersem, karım boş olsun” veya “Kölemin azat olmasına yemin edersem kölem azat olsun” diye yeminde bulunsa yemini derhal bozulmuş olur ve dolayısıyla karısı boş, kölesi azat olmuş olur. *el-Eşbâh* adlı eserde belirtildiği üzere bunun birkaç istisnası bulunmaktadır.⁴⁷

Yeminin Kurulmasının ve Devamın Şartı

Yeminin kurulması (inikad) ve devamı için iki şart gerekir. Bunların birincisi müslüman, diğeri ise mükellef olmaktır. Müslüman bir kimse yemin ettikten sonra dinden çıksa, sonra tekrar Müslüman olsa ve yemini bozsa keffaret gerekmez. Çünkü kâfir birinin yemini olmadığı için keffaret gerekmez. Kadı'nın mahkemede kâfir birine yemin teklifinde bulunması şekilseldir ve yeminden kaçınıp kaçınmayacağını tespiti

⁴⁵ Kişinin yapacağına dair azmini kuvvetlendiren talik. “Eğer yapmazsam...” dediği zaman yapacağına dair azmini kuvvetlendirmiş olur. *Talikat*, s.186

⁴⁶ Kişinin yapmayacağına dair azmini kuvvetlendiren talik. “Eğer yaparsam...” dediği zaman yapmayacağına dair azmini kuvvetlendirmiş olur. *Talikat*, s.186

⁴⁷ Detaylı bilgi için bkz. Hamevî, *Çamzu Uyuni'l-besâir*, II, 155-156.

yöneliktir. Çünkü her ne kadar kâfir de olsa kendine göre Allah'ın ismini tazim etmekte ve yalan yere Allah'ın adını kullanmayı haram görmektedir. Kâfirin yemini olmadığı gibi “namaz kılmaya veya oruç tutmaya” diyerek ibadet türü olan adakları da yok hükmündedir.

Yeminin Sıhhat Şartları

Yeminin üç sıhhat şartı bulunmaktadır:

1) Yeminin istisna içermemesi. Mesela yemin “inşallah... yapacağım” veya “Başka türlüşünü uygun görmesem... yaparım” veya “bunu güzel görürsem... yapacağım” şeklinde olmamalıdır.

2) Yemin cümlesinden sonra -uzun süre bekleme gibi- bir fasıla olmaksızın yemin edilecek şeyin söylenmesi gerekir. Mesela vali birini tutsa ve ona söyleyeceği şeyleri tekrar etmesini söylese: vali “vallahî” dedikten sonra, adam da “vallahî” dese, sonra vali “Cuma günü geleceğim” dese adam da aynı sözü tekrar etse adam yemin etmiş olmaz ve Cuma günü gitmese yemin bozma gibi bir durum söz konusu olmaz. Çünkü adam konuşurken “Vallahî” sözü ile “Cuma günü geleceğim” sözleri arasına biraz beklemek sûretiyle fasıla girmiş ve ayrıca adamın sözleri, “birinin sözünü aktarma” olmuştur. Yine bir kimse “Allah'ın ahdi ve Resulullah'ın ahdi için şunu yapmayacağım” dese yemin sahih olmaz. Çünkü “Allah'ın ahdi” yemin sözünden sonra “Resulullah'ın ahdi” kelimesi, yemin ettiği şeyin arasına girmiştir. “Allah'ın ahdi” yemin sözü olsa da “Resulullah'ın ahdi” sözü yemin sözü değildir.

3) Yeminin kurulması ve kurulan yeminin devam etmesi (batıl olmaması) için yemin edilen şeyin ileride yerine getirilebilecek olması gerekir. Boşama da buna dâhildir.⁴⁸

Buna göre mesela bir kimse “Vallahî yarın onun borcunu ödeyeceğim” diye yemin etse ama borcunu bugün ödese yemini bozulmuş olmaz. “Vallahî yarın onun borcunu ödeyeceğim” diye yemin etse ve yarın gelmeden taraflardan biri ölse yemin batıl olur. Eğer “yarın” ifadesini

⁴⁸ Yani bu hususta Allah'ın adına yemin etmek ile talaka yemin etmek arasında fark yoktur. İbn Abidin, *Reddu'l-Muhtâr* III, 787.

kullanmaksızın mutlak olarak “Vallahi onun borcunu ödeyeceğim” diye yemin etse ve sonrasında taraflardan biri ölse yemin bozulmuş olur.

Bir kimse “Vallahi, bugün şu testinin suyunu içeceğim” diye yemin etse ancak testide su olmazsa veya testideki mevcut su, o günün gece-sinden önce dökülmüş olsa -kendisi dökmüş olsa bile- yemini bozulmuş olmaz. Eğer “bugün” sözünü eklemeksizin mutlak olarak “Vallahi, şu testinin suyunu içeceğim” diye yemin etse ve testide su olmazsa yemini bozulmuş olmaz. Yemin ederken testinin içinde su olup olmadığını bilmesi fark etmez. Zira testide su olmadığı için yemini yerine getirme imkânı bulunmamaktadır. Bir kimse mutlak olarak zaman kayıtlaması olmaksızın “Vallahi, şu testinin suyunu içeceğim” diye yemin etse sonra da testideki suyu dökse yemini bozulmuş olur. Çünkü yemini zamanla kayıtlı olmadığı için yemin eder etmez bağlayıcı hale gelmiş ve dökmeden önce içinde su olduğu için yemini yerine getirme imkânı bulunmaktaydı. Kendisi suyu dökerek vacip olan yemini yerine getirmemiştir. Fakat “Vallahi, bugün şu testinin suyunu içeceğim” şeklinde “vakit sınırlı” yemin etmişse yukarıki örnekteki gibi o gün dolmadan önce suyu dökse yemini bozulmuş olmaz. Çünkü “o gün”ün sonunda yemini vacip/bağlayıcı olduğundan vaktin sonu gelmeden önce yemini yerine getirmek zorunda değildir. Bu şart ile ilgili olarak birçok furu meselesi bulunmaktadır.

Yeminin Hüküm ve Rüknu

Allah’ın ismi zikredilerek yapılan yeminde veya adakta aslolan, yemin edilen şeyin yerine getirilmesidir. Eğer asıl yerine getirilmezse onun yerine keffaret ödenir. Nitekim bu husus daha önce zikredilmişti.

Bir ibadetin yapılmasına yemin edilmişse onun yapılması vacip; bir masiyetin yapılmasına yemin edilmişse yerine getirilmesi haram;⁴⁹ bunun dışında üzerine yemin edilen şeyin yokluğu caiz olduğunda yerine getirilmesi menduptur.

Yeminin rüknu ise yeminde kullanılan bir lafzı söylemiş olmaktır.⁵⁰

⁴⁹ Yani bu durumda yemini bozmak vaciptir. Çev.

⁵⁰ Yani “Vallahi, billahi” gibi yemin lafızlarından biri söylendiği zaman, yeminin rüknu yerine getirilmiş olur. Çev.

[Allah'ın İsmi Dışındaki Bir Şeye Yemin Etmek]

Allah'ın ismi dışında bir şeye mesela “Ömrüne, hayatına yemin olsun ki...” şeklinde yemin ederek bunun yerine getirilmesini vacip görmek, yerine getirmediğinde günahkâr olduğuna inanmak haramdır. Hatta bazı ulemamıza göre “hayatıma, hayatına, başına” gibi lafızlar ile yemin ederek bunun bir yemin olarak yerine getirilmesinin vacip olduğuna inanan kişi küfre girer. Dolayısıyla bu şekilde yemin eden kişinin yeminini bozması gerekir. Ancak eğer bu türlü sözlerle “yemin” kast etmiyor, adına yemin ettiği şeyi yüceltmiyor, yemin ettiği şeyi yerine getirmenin vacip olduğuna ve yerine getirmemenin günah olduğuna inanmıyorsa; aksine yemin inandırıcılığı arttırdığı için söz konusu lafızları sadece sözün inandırıcılığını arttırmak için şeklen yemin sûretine koymak için söylüyorsa yani kısacası sadece Allah adına yeminin bağlayıcı olduğuna inanıyor, diğerleriyle şer'i yemini kast etmiyor ve Allah dışındaki bir şeyi tazim noktasında Allah'ın ismine benzetmeyi söz konusu etmiyorsa bunda bir beis yoktur. Bu tür yeminler insanlar tarafından sözü kuvvetlendirmek üzere sıkça kullanıldığı için ulema arasında da bu türlü yeminlerin kullanıldığına rastlamak mümkündür. Nasıl olmasın ki Hz. Peygamber dahi “kad eflêhe ve ebîhi: Babasına yemin olsun ki o kurtuldu” diyerek bu şekilde bir yemin etmiştir. Dilde böyle bir kullanım vardır. Diğer yeminler de buna kıyas edilir.

Yeminin Çeşitleri

1) **Ğamûs:** Kasten yalan bir şeye yemin etmektir. Örneğin yaptığını bile bile “Vallahi ben bunu yapmadım” demek veya kendisinde bin dirhem alacağı olduğu halde “Vallahi falancanın bende bin dirhem alacağı yoktur” demek veyahut başka biri olduğunu bildiği halde “Vallahi o Zeyd'dir” demek yemin-i ğamûstur.⁵¹ Bu tür yeminlerde insan günahkâr olur, zira bu tür bir yemin büyük günahlardandır. Hatta böyle bir yeminle başka bir müminin hakkına tacavüz olmasa bile yine

⁵¹ Fıkıh kaynaklarında yemin-i ğamûsun mazi, muzari ve emirde söz konusu olacağı kaydedilmektedir (İbn Abidin, *Reddu'l-muhtâr*, III, 706) ki bunun Türkçe açısından anlamı, geçmiş, şimdiki ve gelecek gibi tüm zamanlarda yemin-i ğamus edilebileceğidir. Çev.

de büyük günahdır. Zira Allah'ın isminin hürmetini çiğnemekten daha büyük mefsedet ne var ki! Ğamûs yemininde bulunanın yapacağı şey tevbe etmesidir. Bu yeminde keffaret yoktur.

2) **Lağv:** Kişinin geçmişteki veya şimdiki bir olayda doğru olduğunu zannettiği bir meselede yalan/yanlış yemin etmesidir. Boşama, köle azadı ve adak⁵² hariç tutulacak olursa bu tür yeminlerden dolayı kişi sorumlu olmaz, affedilmesi umulur.

3) **Mun'akid:** Bu, gelecekte olması mümkün olan bir şey için yemin etmek şeklinde olmaktadır.⁵³ Yapmış olduğu yemini tutmayan kişinin keffaret ödemesi gerekir. Yemin eden kişi, baskıyla veya hatayla yemin etmiş olsa bile keffaret ödemek durumundadır. Buna göre bir insan “Bana su ver” diyeceği yerde hatayla “Vallahi su içmeyeceğim” diye yemin etse keffaret öder. Benzer şekilde unutarak, sehven veya hataen yemin edilip tutulmasa keffaret ödenmesi gerekir. Mesela bir kimse “bir daha yemin etmeyeceğim” diye yemin etse sonra da unutup yemin etse iki defa keffaret öder: Biri yeminini bozduğu için, diğeri ise yemin ettiği şeyi yapmadığı için. Kişi yapmayacağına dair yemin ettiği bir şeyi tehdit ile veya unutarak yapsa yemini bozulmuş olur. Ancak eğer bizzat kendisi yapmasa mesela “vallahi su içmeyeceğim” diye yemin edip başkası zorla ağzına su dökse yemini bozulmuş olmaz. Bayginken veya aklî dengesi yerinde değilken yemin ettiği şeyi yaparsa yemini bozulmuş olur ve bunun için keffaret ödemesi gerekir.

Ancak bayginken veya aklî dengesi yerinde değilken yemin ederse yemini *lâzım* olmuş olmaz. Zira bu durumlarda yeminin sıhhat şartı [olan ehliyet] bulunmamaktadır.

[Yemin Nasıl Yapılır]

“Allah” ismiyle yemin edilebilir.

Allah Tealanın er-Rahman, er-Rahim, el-Halim, el-Âlim, Maliki yevmi'd-din ve el-Ğâlib gibi isimleriyle yemin edilebilir. Allah'ın bir

⁵² Hz. Peygamberin “üç şeyin ciddisi de ciddidir, şakası da ciddidir” hadisi sebebiyle bu üç konuda hata, şaka ile de olsa söylenen söz sorumluluk gerektirir. Çev.

⁵³ Mesela bir arkadaşına “Vallahi yarın kitabını getireceğim” demek münakid bir yemindir. Çev.

ismi ile yemin edildiğinde bunun yemin olması için o ismin yeminde teamül/örf olmuş olması şart değildir. Allah'ın bir ismi müşterek olarak kullanılıyor olsa bile yine yemin kabul edilir, [**hukuken**] bunun için söyleyen kişinin niyetine başvurulmaz.⁵⁴ Ancak eğer müşterek olarak kullanılan bu lafzı kullanırken Allah Tealaya yemin etme niyetinde değilse bu durumda **diyaneten** yani kendisiyle Allah arasında yemin etmemiş kabul edilir.⁵⁵

İnsanların örf haline getirmiş olduğu Allah'ın bir sıfatıyla da yemin edilebilir. Mesela “Allah'ın izzeti” “Allah'ın celali”, Allah'ın Kibriyası”, “Allah'ın kelamı”, “Kur'an”, Allah'ın melekûtu”, “ceberutu”, “azameti”, “kudreti”, “rahmeti” bu türdendir. Ancak “Allah'ın gazabı” ve “Allah'ın rızası” kelimeleri farklı olup bu konuda örfe bakılır: Eğer örfen bunlar yemin kabul ediliyorsa yemindir, yoksa yemin değildir.⁵⁶

Allah lafzı dışında bir şeye and içmek, yemin kapsamında değerlendirilmez. Buna göre mesela Peygamber, Kâbe, Beyt-i Haram, Arş, Kürsi, melekler, semavat, arz, evliya, İslam dini, hudûdullah ve Şeriata and içmek, insanlar bunlara yemin etmeyi örf haline getirmiş olsa bile, yemin olarak geçerli olmaz.

Mushaf'a yemin de insanlar arasında örf halini almış olsa bile yemin kabul edilmez. Ancak Mushaf'a yemin ederken Mushaf'taki Allah'ın kelamını kast etmişse yemin olur. “Allah'ın hakkına yemin olsun” “Mushaf'ın hakkına yemin olsun” “Kelamullah'ın hakkına yemin olsun” gibi ifadeler yemin değildir. Çünkü bunların hakkı bunları yüceltmek ve bunlarla amel etmektir ki kulun özelliği de zaten budur.

⁵⁴ Mesela “el-Ğalib” ismi bir insana isim olarak verilmiş olsa ve biri “Galibe yemin olsun” dedikten sonra “Ğalib” ile Allah teelayı değil de söz konusu şahsı kast ettiğini söylese bu gözü itibara alınmaz.

⁵⁵ Yani bir kimse “el-Ğalib” diye yemin ederse, mahkemede ister bununla Allah adına isterse bir insanın adına yemin etmiş olsun fark etmeyip Allah adına yapılmış bir yemin olarak kabul edilir. Ancak diyaneten yani uhrevî sorumluluk açısından neye niyet etmişse ona göre sorumlu olur. Buna göre eğer niyeti Allah adına yemin etmek değilse, yemin etmemiş olur. Çev.

⁵⁶ Bununla kast ettiği, “Allah'ın gazabı” ve “Allah'ın rızası” kelimelerinin yemin olarak kullanılmasının her yerde örf haline gelmediğidir. Dolayısıyla örf olan yerde yemin, olmayan yerde yemin değildir. Çev.

“Bunu yaparsam Allah’tan berî (uzak) olayım” veya ““Bunu yaparsam Kur’an’dan berî olayım”, “Bunu yaparsam Mushaf’ın içindekilerden berî olayım”, “Bunu yaparsam kıbleden berî olayım” demek yemindir. Fakat “Bunu yaparsam Mushaf’tan berî olayım” ifadesi yemin değildir.⁵⁷ “Berî olayım” lafzını kaç defa ayrı ayrı tekrar ederse o kadar sayıda yemin etmiş olur. “Bunu yaparsam dört kitaptan berî olayım” derse bir yemin etmiş olur. Keza “Bunu yaparsam Kur’an’dan, Zebur’dan, Tevrat’tan ve İncil’den berî olayım” derse bir defa yemin etmiş olur.⁵⁸ Ancak “Bunu yaparsam Kur’an’dan berî olayım, Zebur’dan berî olayım, Tevrat’tan berî olayım, İncil’den berî olayım” derse dört defa yemin etmiş olur.

“Vallahi, Vallahi...” derse iki defa yemin etmiş olur. Keza “Vallahi, ve’r-Rahmani...” iki yemindir. Ancak arada “kasem vavı” olmasa yani “Vallahi Allah...” derse bir yemindir. “Bunu yaparsam Allah’tan berî olayım ve Resulünden berî olayım” iki yemindir.⁵⁹ “Bunu yaparsam İslam’dan berî olayım” ifadesi yemin olduğu gibi Nebi’den, Kible’den, Ramazan’dan, namazdan berî olayım veya puta/haça ibadet edeyim gibi ifadeler de yemindir. Çünkü yemin edilen şeyleri yapmak küfürdür, küfür gerektiren sözleri şarta bağlamak ise yemindir. Eğer bir kimse bu şekilde bir ifade kullanırken kâfir olmaya itikat ederek söylemişse kâfir olur, ancak kâfir olmaya itikat etmemişse söylediği söz yemin olur ve [sözünü tutmazsa] bunun için keffaret öder.

-Küfür gibi- Ebediyyen haram olan yani herhangi bir durumda helal hale gelmeyen her şeyi bir şarta bağlayarak helal saymak yemindir.⁶⁰ Fakat şarap içmek ve ölmüş hayvan eti yemek gibi bazı durumlarda helal olan şeyleri bir şarta bağlayarak helal saymak yemin olarak kabul edilmez.⁶¹

⁵⁷ Çünkü Mushaf’tan kasıt, kâğıt ve cilttir. İbn Abidin, *Reddu’l-muhtâr*, III, 713.

⁵⁸ Çünkü “berî olayım” lafzını sadece bir kere söylemiştir.

⁵⁹ Çünkü burada “berî olayım” lafzını iki kere söylemiştir.

⁶⁰ Yani yukarıdaki örneklerde de geldiği üzere “Şunu yaparsam kâfir olayım” gibi bir ifade kullanmak yemindir. Çev.

⁶¹ Zaruret durumunda, şarap içmek ve ölmüş hayvan eti yemek helal olduğu için bunlar edebi olarak haram olan şeyler değildir. Çev.

Her yemin için bir keffaret gerekir, bu yüzden yeminler arttıkça keffaret de artar. Fakat muhterem Babam İbn Abidin'in, Makdisî'den yaptığı nakle göre yeminlerdeki keffaret birleşir, yani birden fazla yemin için tek keffaret ödendiğinde sorumluktan çıkılmış olur. Bu İmam Muhammed'in görüşü olup *el-Asl* adlı eserin sahibi⁶² bu görüşü tercih etmiştir. İnsanlar arasında yemin olarak teamül haline gelmemiş Allah'ın sıfatlarına and içmek "yemin" olarak değerlendirilmez. Mesela Allah'ın ilmine, rızasına, gazabına, kızgınlığına, azabına yemin etmek böyledir. Yine Subhanallah, lâ ilahe illallah gibi lafızlarla yemin geçerli olmaz. Fakat eğer bu ifadeler, insanların yemin olarak kullandıkları bir yerde söylenmişse yemindir. "Allah vekildir"⁶³ bizim zamanımızda örf olduğu için yemindir. Yine "Allah'ın rahmeti babana olsun" ifadesi de örf haline geldiği için yemindir. "Le-'Amrullahi" demek Allah'ın bekasına ve yine Allah'ın ahdine, misakına and içmek yemindir. Keza Allah'ın ismi kullanmasa bile, kişi "yemin ettim, azmettim, kast ettim, and olsun" dese ve ardından yemin ettiği şeyi söylese, yemin etmiş olur.⁶⁴

"Aleyye nezrun: Bana nezir olsun..." sözünü eğer kurbet/ibadet yapmayı kast ederek söylememişse yemin olur, namaz, oruç, hacc gibi bir ibadeti yapma niyetiyle söylemişse niyet ettiği şeyi yerine getirmesi gerekir, yerine getirmezse keffaret lazım gelir.

"Aleyye yemin: Üzerime yemin olsun ki..." veya "üzerime ahd olsun ki... (aleyye ahd)" gibi ifadeler her ne kadar Allah ismi kullanılmadan söylense de bununla bir şeye yemin edildiği zaman munakid bir yemin olur.⁶⁵ Sadece "aleyye yemin" deyip yemin edilecek bir şeyi söylemezse bu durumda; eğer bununla yeni bir yemin etmeyi kast etmişse "yemin" olur ve yemin tutulmazsa keffaret gerekir, ancak geçmişte

⁶² *el-Asl* ile hangi kitabın kast edildiği açık değildir. İmam Muhammed'in *el-Asl*'ı olması mümkün değildir, zira yukarıda da ifade edildiği üzere bu görüş zaten İmam Muhammed'e aittir. İmam Muhammed'in kendi görüşü için "Ben bu görüşü tercih ediyorum" demesi düşünülemez. *el-Asl* ile kasıt muhtemelen İmam Muhammed'in *el-Asl* adlı eserine yazılan bir şerhtir. Çev.

⁶³ Veya "Allah vekilim olsun" veya kısaca "Allah vekil". Çev.

⁶⁴ Yani Allah'ın adını kullanmasa bile, "Yemin olsun şu işi yapacağım" dese yemin etmiş olur. çev.

⁶⁵ Yani "üzerime yemin olsun ki yarın şu işi yapacağım" dese yemin olur. çev.

üzerinde yemin kaldığını ifade etmeyi birdirmeyi⁶⁶ kast etmişse yemin olmaz, lağv olur.

Bir kimse gelecek zamana yönelik olarak “Böyle yapan Yahudi olsun” veya “Hristiyan olsun” “Hristiyan olduğuna şahit olun”, “Kâfirlere ortak olsun”, “kâfir olsun” diyerek yemin etse, yeminin bozulması halinde keffaret ödemesi icap eder. Ancak aksini bildiği halde yani yalan yere geçmişte yapılmış bir şeye yemin etmişse “Yani geçmişte böyle yaptıysam Yahudi olayım vb.” demeyi kast etmişse bu durumda yemin gamûs olur. İster geçmiş zaman, ister gelecek zaman kastıyla söylesin eğer amacı bu sözle yemin etmekse kâfir olmaz.

Ancak kişi, cahilce, gamûs yemini yapan kişinin [derhal]; geleceğe yönelik (münakid) yeminde ise şartın yerine gelmesi durumunda kâfir olacağı inancını taşıyorsa, bu durumda ister gamûs, ister münakid yemin olsun kâfir olur: Gamûs yeminde derhal, münakid yeminde ise şart yerine geldiği zaman kâfir olur. Zira bu durumda küfre kendisi razı olmuştur.

Bir kimse yalan yere “Allah biliyor ki o bunu yaptı”, “Allah biliyor ki o bunu yapmadı” dese çoğu fakihin sahih kabul ettiği görüşe göre kâfir olur.⁶⁷ Çünkü yalan bir şeyi Allah’ın ilmine nisbet etmiştir. Bütün âlimlere göre böyle bir kişi masiyet işlemiştir ve tevbe etmesi gerekir. “Eğer bunu yaptıysam onun orucu veya namazı şu kâfirin olsun” demek yemin olmaz, ancak böyle diyen kişinin istiğfar dilemesi gerekir; bazıları bu ifadeyle sevap kast edilmiş olması durumunda hükmün bu şekilde olacağını; ama eğer kurbet ve ibadet maksadıyla söylemişse yemin olacağını belirtmiştir.

“Allah hürmetine...” “Şehidellah hürmetine” “Şehrullah hürmetine” “La ilahe illallah hürmetine” “Resul hürmetine” İman hürmetine” “Namaz hürmetine” ifadeleri yemin değildir. “Allah’ın azabına” “Allah’ın

⁶⁶ Zira “aleyye yemin” ifadesi “üzerimde yemin var” anlamına da geldiği için kişi bu ifadeyi kullandığında yeni bir yemin etme değil, daha önce etmiş olduğum yeminler var anlamında da kullanması muhtemeldir. Çev.

⁶⁷ Şümünî, sahih olan görüşe göre bu durumda kişinin kâfir olmayacağını söyler. *el-Müctebâ* adlı eserde bu görüş, Ebu Yusuf’tan gelen bir rivayet olarak verilmektedir. İbn Abidin, *Reddu’l-muhtâr*, III, 719.

sevabına" "Allah'ın rızasına" "Allah'ın lanetine" yemin olmaz. "Allahın emanetine" dese ve "emanet" ile ibadeti kast etse yine yemin olmaz. "Bunu yaparsam Allah'ın 'gazabı' veya 'kızgınlığı' veya 'laneti' üzerime olsun" dese veya "Bunu yaparsam 'zani' veya 'hırsız' veya 'şarap içen' veya 'faiz yiyen' olayım" derse yemin etmiş olmaz.⁶⁸

Yemin Harfleri

Yemin harfleri, "vav", "ba" ve "tâ"dır. Mesela "Vallahi, billahi, tallahi bunu yapacağım" demek gibi. Bu harfleri kullanmadan "Allahi" demek de yemin olur.

Yemin Keffareti

Yemin keffareti, bir **köle azat etmek** veya 10 fakir **doyurmak**⁶⁹ yahut **giydirmektir**.

Giydirecek elbise normal kalitede, vücudun çoğunu örtecek düzeyde ve üç aydan fazla giyilebilecek sağlamlıkta olmalıdır. Örneğin mülaye,⁷⁰ cübbe, gömlek, çeket olabilir. Verilen elbisenin yeni olması gerekmez. Kadın giydirecekse elbise ile beraber başörtüsünün de alınması gerekir. Sadece pijamanın alınması yeterli değildir, fakat bir pijamanın değeri bir fakiri doyurma kadarsa o zaman yeterli olur.

On gün öğle yemeği verilerek bir fakir doyurulsa, akşam yemeği olarak da başka bir fakir doyurulsa yeterli olmaz. On fakiri öğlen doyursa akşam için ise yemeğin parasını verse yeterli olur. Sadece bir fakiri, on gün öğlen akşam doyursa yeterli olur. Öğlen ve akşamı toplamda on gün yemeğin parasını verse yeterli olur.

⁶⁸ Çünkü bu şekilde yemin etme yönünde bir örf bulunmamaktadır. Haskefi, *ed-Durru'l-muhtâr*, s. 282.

⁶⁹ Bir fakire 10 gün yemek yedirmek de caizdir. (İbn Abidin, *Reddu'l-muhtâr*, III, 725) Eğer yemek yedirilen fakirler arasında buluş yaşına ulaşmış yani 7 yaşından büyük çocuklar varsa, bunların her biri bir fakir olarak kabul edilir. Ancak bu yaştan daha küçük çocuklara yemek yedirme ile keffaret yerine gelmiş olmaz, ama eğer küçük çocuklara doğrudan yiyecek temlik edilirse yani yiyeceği çocuğun mülkiyetine geçirirse bu durumda keffaret yerine gelmiş olur. Bkz. İbn Abidin, *Reddu'l-muhtâr*, III, 478

⁷⁰ Mısır'a özgü bir kadın giysisi.

Keffaretin ödeneceği zamanda maddi imkânı olmayan kişi, üç gün peş peşe **oruç** tutar. Yemin ederken köle azat edecek veya fakir doyuracak/giydirecek maddi imkâna sahip olsa bile esas alınan keffaretin ödeneceği vakittir. Bununla beraber tutulan üç günlük oruç bitene kadar bu maddi imkânsızlığın devam ediyor olması şarttır.

Oruç tutulurken mutlaka peş peşe olması gerekir,⁷¹ hatta kadın oruç tutarken hayız görse keffaret bozulur. Her ne kadar hayız, Ramazan orucunun keffaretinin peş peşeliğini bozmasa da yemin keffaretininkini bozmaktadır.⁷² Bir kimse köle azat edecek veyahut fakir doyuracak-giydirecek imkânı bulamayıp oruç tutsa, ancak iki gün oruç tuttuktan⁷³ sonra kısa bir süreliğine de olsa maddi imkâna sahip olsa, tutmuş olduğu oruçlar kâfi gelmez, keffareti mal ile ödemek durumundadır. Bununla beraber maddi imkâna kavuştuktan sonra oruçlu ise orucunu yemeyip tutması daha faziletlidir;⁷⁴ ancak bozarsa kaza gerekmez.

Bir kimse yemin ettiğini hatırladığı halde yeminin keyfiyetini unutmuşsa yani Allah adına mı, talâka mı yoksa oruca mı yemin ettiğini bilmezse ona bir şey gerekmez. Ancak hatırlarsa gereği yerine getirir.

Yemin bozulmadan önce keffaret ödenmesiyle, ödeme mal ile olsa bile,⁷⁵ keffaret yerine gelmez.

⁷¹ Yemin keffaretiyle ilgili ayeti İbn Mes'ud "üç gün peşpeşe (fe-siyâmu selâseti eyyâmin mütetâbiât" şeklinde okumuştur. Hanefiler İbn Mes'ud'un bu kıraatine dayanarak yemin keffaretinde tutulacak orucun peşpeşe olması gerektiği görüşündedirler. Çev.

⁷² Oruç bahsinde de ifade edildiği üzere, Ramazan orucunun 60 gün keffareti tutulurken kişi hasta olsa veyahut kadın lohusa olsa ve bu sebeple oruç tutulmasa peş peşelik ve dolayısıyla da keffaret bozulur ve baştan tutulması gerekir. Ramazan keffaretini bozmayan tek mazeret kadının hayız olması sebebiyle oruç tutmamasıydı. Zira 60 gün kadının hayız görmemesi imkânsızdı. Buna mukabil yemin keffareti için oruç tutulduğunda kadın hayız görse peş peşelik bozulur, zira kadın az-çok ne zaman hayız olacağını öngördüğü için 3 günlük keffareti hayız dönemine denk getirmeme imkânına sahiptir. Çev.

⁷³ Yani üçüncü günün orucunda dahi para bulsa mal ile keffaret ödemesi gerekir. Çev.

⁷⁴ Bu durumda tuttuğu oruç nafîle olur. *Talikat*, s. 195.

⁷⁵ Yani köle azat etme veyahut 10 fakiri doyurma veya giydirme şeklinde olsa bile. Çev.

Fakire verilen keffaret geri alınamaz, çünkü sadaka olarak değer kazanır.

Keffaretin ödenebileceği kişiler, zekâtın ödenebileceği kişiler ile aynıdır. Kimlere zekât verileceği ileride ele alınacaktır.

[Kişinin Kendisine Bir Şeyi Haram Kılması]

Bir kimse masiyete yemin ederse mesela “Babamla konuşmıyacağım” veya “Bugün falancıyı öldüreceğim” dese yeminini bozması ve keffaret ödemesi gerekir. Çünkü bu durumlarda yeminini bozup keffaret ödemesi, yemin ettiği günahı işlemekten ehvidir.

Zaten üzerine vacip olan bir şeye yemin etse mesela bir kimse “Bugün mutlaka öğle namazı kılacağım” diye yemin etse, yeminini yerine getirmesi farz olduğu için bu yemin geçerli olmaz.

Karısıyla bir ay veya bir ay civarında⁷⁶ cinsel ilişkiye girmeyeceğine yemin eden kişi için evla olan yeminini bozmasıdır.

“Şu ekmekten yemeyeceğim” diye yemin eden kişinin yemininde durması evladır. Benzer şekilde “Bugün soğan yemeyeceğim” diye yemin edenin yemininde durması evladır. “Yeminlerinizi muhafaza edin” (Maide 89) ayeti yeminde durmanın vacip olduğunu ifade etmektedir.

Bir kimse kendisine bir şeyi haram kılrsa, hatta “Şarap bana haram olsun” gibi zaten haram olan veyahut “falancanın malı bana haram olsun” gibi başkasına ait olan bir şeyi kendisine haram kılrsa, bu durumda eğer bununla yemin etmeyi kast etmişse bu, bir yemin olur, fakat bununla yemin etmeyi değil de bir şeyi/durumu haber vermeyi kast etmişse veya herhangi bir şeyi kast etmeden bunu söylemişse yemin olarak kabul edilmez ve keffaret de gerekmez.

Bir şeyi kendisine haram kılan kişi, şayet o şeyden yerse veya [ailesine] nafaka olarak verirse yemini için keffaret ödemesi gerekir. Fakat

⁷⁶ Ancak bu sürenin “îlâ” süresine yani dört aya ulaşmaması gerekir. Eğer îlâ süresi kadar karısına yaklaşmayacağına dair yemin ederse “masiyet” yemini olur ve bu durumda yeminini bozup keffaret ödemesi vacip olur. Bkz. İbn Abidin, *Reddu'l-muhtâr*, III, 728.

kendisine haram kıldığı şeyi başkasına hibe etse veya sadaka olarak verse yemini bozulmuş olmaz. Çünkü kendisine bir şeyi haram kıldığında bununla kast edilen ondan faydalanmanın haram olmasıdır.⁷⁷

Kişinin helal olan bir şeyi kendisine haram kılması da yemindir. Mesela karısına “Sen bana haram olasin” veya “Seni kendime haram kıldım” dese daha sonra da ister karısının rızasıyla ister rızası olmaksızın onunla cinsel ilişkiye girse yemini bozulur ve keffaret ödemesi gerekir.

Bir kimse bir topluluğa “Sizinle konuşmak bana haram olsun” veya “Fakirlerle konuşmak bana haram olsun” veya “Bağdatlılarla konuşmak bana haram olsun” veya “Şu ekmeği yemek bana haram olsun” derse bunların bir kısmını yapmakla yemini bozulmuş olur.⁷⁸ Fakat “Sizinle konuşmayacağım” veya “Ekmeği yemeyeceğim” dese o topluluğun tamamıyla konuşmadıkça veya ekmeğin tamamını yemedikçe yemini bozulmuş olmaz, yani topluluktan bir kişiyle konuşmakla veya ekmekten bir lokma yemekle yemini bozulmuş olmaz. “Ekmeği yemeyeceğim” diye yemin ettiğinde bir kısmını yemekle yeminin bozulmuş sayılması için ekmeğin muayyen (belirli) olması ve o mecliste yenebilecek kadar küçük olması gerekir. Eğer bir mecliste yenilemeyecek orandaysa bir kısmını yemekle yemini bozulmuş olur.⁷⁹

Bir kimse “Falan ve filanla konuşmak bana haram olsun” veya “Vallahi falanca ve filanca ile konuşmayacağım” dese her ikisiyle konuşmadıkça yemini bozulmuş olmaz. Fakat yemin ederken sadece ikisinden birini kast etmişse biriyle konuşmakla yemini bozulmuş olur. “Vallahi falancayla konuşmayacağım ve filancayla konuşmayacağım” derse her halükarda biriyle konuşunca yemini bozulmuş olur. Keza “Bağdatlılarla

⁷⁷ Başkasına hibe veya sadaka olarak verdiğinde ondan faydalanmadığı açıktır. Çev.

⁷⁸ Yani söz konusu topluluktan veya Bağdatlılardan biriyle konuşsa veya ekmekten bir parça yese yemini bozulmuş olur. Çev.

⁷⁹ Zira bir mecliste yenilemeyecek kadar büyük olduğunda “ben bunu yemeyeceğim” diye yemin ettiğinde maksadı “Ben bundan hiçbir şey yemeyeceğim” olmaktadır. Ama bir mecliste yenebilecek kadar küçük olduğunda “Ben bunun yemeyeceğim” ifadesi “Ben bunun hepsini yemeyeceğim” anlamına gelmekte ve dolayısıyla bir parçasını yemekle yemin bozulmamış olmaktadır. İbn Mâze, *el-Muhitü'l-burhânî*, IV, 289.

konuşmak bana haram olsun” derse bir kişiyle bile olsa bir Bağdatlıyla konuştuğunda yemini bozulmuş olur.

Bir kimse talâka yemin ederek bir yemeği yemeyeceğini ve bir şeyi içmeyeceğini söylese yani “Yemekten bir şey tadarsam ve sudan bir şey tadarsam” diye talaka yemin etse yani karısının boş olacağını söylese herhangi bir şeyi yemekle veyahut herhangi bir şeyi içmekle karısı boş olmuş olur. Fakat “Bir yemek ve içecek tatmayacağım” diyerek talaka yemin etse yeme ve içmenin ikisini de yapmadıkça yemini bozulmuş olmaz. Bir şeyi yapmayacağına yemin ederken olumsuz edatını iki defa söylese iki defa yemin etmiş olur. Buna göre “Bugün seninle konuşmayacağım, yarın da konuşmayacağım ondan sonraki gün de konuşmayacağım” dese üç defa yemin etmiş olur. Fakat olumsuz edatını tekrar etmeden söylese⁸⁰ sadece bir yemin etmiş olur. Bu durumda geceleri konuşsa yine de yemini bozulmuş olur. Zira bu tıpkı onunla üç gün konuşmayacağım diye bir yemin etmek gibi olur.⁸¹

“Falancanın kardeşleri ile konuşmayacağım” diye yemin etse fakat falancanın sadece bir kardeşi olsa ve o da bunu biliyorsa, o tek kardeşle konuştuğunda yemini bozulmuş olur.⁸² Fakat sadece bir kardeşi olduğunu bilmiyorsa o tek kardeşle konuşmakla yemini bozulmuş olmaz.

Bir kimse karşısındaki karısına “sen bana haramsın” dese yemininde durmadığında sadece konuşmuş olduğu karısı boş olmuş olur. Fakat “Bana helal olan bütün karılarım bana haram olsun” diyerek yemin etse ve birden fazla karısı olsa bu yemin tümünü kapsamış olur. Bir kimse şunu yaparsam “Karım bana haram olsun” veya “karım boş olsun” dese sonra da o işi yapsa sadece bir karısına şamil olur.

“Şunu yaparsam Allah'ın helal kıldığı şeyler veya Müslümanlara helal olan şeyler bana haram olsun” derse bu ifade tüm karılarına şamil olur. Eğer bu şekilde yemin eden birinin karısı yoksa sözü, yemin olmuş

⁸⁰ Yani “Bugün seninle konuşmayacağım, yarın ve ondan sonraki gün de”. Çev.

⁸¹ “Üç gün konuşmayacağım” diye yemin etse, geceleri de buna dahil olduğundan, geceleri konuşmak yemini bozmaktadır. Çev.

⁸² Bu durumda her ne kadar çoğul olarak “kardeşler” demiş olsa da kast ettiği “tek kardeş”tir. İbn Abidin, *Reddu'l-muhtâr*, III, 732.

olur. Yemin ederken karısı var, fakat şart yerine gelmeden önce karısı ölürse veyahut iddet beklemeyecek şekilde karısını boşarsa⁸³ sonra şart yerine gelse yemin keffareti gerekmez. Zira yemini, yemin ettiği sırada talaka dönüşmüştür.⁸⁴ Yemin ederken karısı olmazsa daha sonra evlense ve ondan sonra yeminin şartı yerine gelse karısı boş olmuş olmaz.

Yemin ile ilgili konular fıkıh kitaplarında detaylı olarak anlatılmaktadır.

⁸³ Yani zifaf gerçekleşmeden kadından boşanırsa. Zira bu durumda kadın iddet beklememektedir. Çev.

⁸⁴ Şart yerine geldiği zaman da karısı olmadığı için keffaret gerekmez. Çev.

Zekât

Zekât, Şâri'in tayin etmiş olduğu malın bir kısmını temlik etmektir (başkasının mülkiyetine geçirmek). Bu, Allah rızası için nisab miktarına ulaşmış ve üzerinden bir yıl geçmiş malın, aralarında hiçbir şekilde/açıdan menfaat bağlantısı bulunmayan Müslüman bir fakire temlik edilmesidir.

Zekât Kimlere Verilmez

- 1) Aslına. Baba, anne, dede, neneye ...¹ zekât verilmez.
- 2) Fûruuna. Çocuk, toruna, torunun oğluna... zekât verilmez.
- 3) Eşine. Koca, karısına; karı da kocasına zekât veremez.²
- 4) Kölesine. Kişi kölesine ve mükâteb kölesine zekât veremez.

Zekâtın Farz Olmasının Şartları

- 1) Akıllı olmak
- 2) Baliğ olmak
- 3) Müslüman olmak

¹ Yani dedenin babası, dedenin dedesi... ve nenenin annesi ve nenenin nenesine... zekât verilmez. Çev.

² Ebu Yusuf ve Muhammed'e göre kadın, kocasına zekât verebilir. Bu görüşün gerekçesi şudur: İbn Mesûd'un eşi, Hz. Peygambere gelerek kocasına zekât verip veremeyeceğini sormuş, Hz. Peygamber cevap olarak, "Kocana vereceğin zekât için iki kat sevap alırsın; biri zekât sevabı diğeri ise yakınına yaptığın iyilik sevabı" buyurmuştur. Şeyh Bedreddin, *Teshîl*, I, 241

4) Hür olmak

5) Zekatın farz olduğunu bilmek. Dârulislâm'da yaşayan kişiler farz olduğunu bilmeseler bile **hükmen** bildikleri kabul edilir.³

Zekâtın Farz Olma Sebebi

1) Nisab miktarı bir mala sahip olmak

2) Sahip olunan malın üzerinden bir sene geçmesi

3) Mala tam olarak sahip olmak

4) Sahip olunan malda insanların alacaklı olduğu bir borç olması. İnsanların alacaklı olduğu borçlar şunlardır: a) Zekât ve haraç gibi Allah hakkı b) Kul hakları. Kefalet yoluyla oluşan borçlar da buna dâhildir.⁴ Müeccel mehir gibi daha sonra verilmesi gereken borçlar da buna dâhildir. c) Mahkeme kararıyla veya tarafların anlaşmasıyla ödenen nafaka borçları.⁵ Adak, keffaret ve hac borçları zekâtı düşürmez.⁶ Çünkü bunların bir alacaklısı yoktur.⁷

5) Malın aslî ihtiyaçların dışında olması.

6) *Takdire*n de olsa malın artan (nâmî) olması.⁸

³ Müslüman bir toplumda yaşayan kişinin dini hükümleri bilmemesi mazeret olmaz. Çev.

⁴ Bir kimse birinden 10.000 dirhem borç para alsın ve 10 kişi de ona kefil olsun. Her bir kefilin elinde 10.000 dirhem para olsun ve üzerinden bir yıl geçse. Bu durumda hiçbir kefile ellerindeki 10.000 dirhemini zekâtını vermesi farz değildir. Zira alacaklı bu 10 kefilden herhangi birinden alacağını alma hakkına sahiptir. İbn Nüceym, *el-Bahru'r-râik*, II, 220-221.

⁵ Eğer malda bu türlü borçlar varsa ve bu borçlar ödendiğinde mal, nisap miktarının altına düşüyorsa bu durumda mala zekât düşmez. Çev.

⁶ Keza fitır sadakasının borcu ve kurban borcu da zekâtı düşürmez. İbn Abidin, *Reddu'l-muhtâr*, II, 261.

⁷ Yani tamamen Allah hakkı olup alacaklı olan insanlar yoktur. Çev.

⁸ Bir mal hakikî olarak veya takdiri olarak artabilir. Hayvanların yavrulayarak çoğalması veya bir malın ticaretle kar edilmesi suretiyle artması *hakikî* yani gerçek anlamda bir artıştır. *Takdirî* artma ise kişinin elinde para bulunmasıdır. Kişinin elinde para olduğunda, artma imkânı olduğu için para takdire/hükmen artıyor kabul edilir. Bkz. İbn Abidin, *Reddu'l-muhtâr*, II, 263.

Bu şartlara göre aşağıdaki kalemler zekât nisabına dâhil değildir:

1) Mükâteb kölenin elde ettiği kazancın zekâtı, ne mükateb ne de efendisi tarafından ödenir. Çünkü hem mükateb kölenin hem de efendinin mal üzerinde tam mülkiyetleri söz konusu değildir.

2) Rehin malı teslim edildikten sonra, ne rehin bırakan ne de rehin bırakılan kişi zekâtını öder.⁹ Rehin bırakılan şey ister para ister sâime hayvan olsun hüküm aynıdır.

3) İnsanlara borcu olan kişi zekât vermek zorunda değildir. Ancak borçtan fazla malı varsa ve bu borç dışında kalan malı, nisab miktarına ulaşıyorsa onun zekâtı verilir. Sene içerisinde tamamen borcun kapladığı eşya, "helâk olmuş eşya" gibidir. Keza malı nisap miktarından düşüren borç da böyledir.¹⁰

4) Kişinin giymeye ihtiyaç duyduğu elbiseler

5) Ev eşyası, oturulan daire/ev vb. temel ihtiyaçlar

6) Kitaplar. Kişi ilim ehli olmasa bile, ticaret amaçlı olmadığı sürece kitaplar zekâta tabi değildir.

İlim ehli, nisap miktarına ulaşan kitaba sahip olsa bile kendisi fakir kabul edilir ve zekât alabilir, fakat sahip olduğu kitapları okumuyorsa veya onları mütalaa etme ihtiyacı yoksa veya aynı kitaptan birden fazla varsa ve bu nisap miktarına ulaşıyorsa zengin kabul edilir ve ona zekât verilemez.¹¹

⁹ Rehin bırakan asıl mal sahibinin zekât ödememesinin nedeni, zilyetliği bulunmaması, yani malın elinde olmamasıdır. Rehin bırakılan kişinin ödememesinin nedeni ise malın çıplak mülkiyetine sahip olmamasıdır. Çünkü malın asıl mülkiyeti rehin bırakan kişiye aittir, rehin bırakılan kişi sadece hapsedme hakkına sahiptir. Çev.

¹⁰ Yani eğer borç, kişinin elindeki malı nisap miktarından daha aşağıya düşürüyorsa ve sene sonuna gelindiğinde mal hala nisap miktarında değilse ona zekât düşmez, ancak sene dolduktan sonra meydana gelen borç zekâta mani değildir. Bkz. İbn Abidin, *Reddu'l-muhtâr*, II, 263-264.

¹¹ Kişi ilim ehli değilse yanındaki kitaplar nisap miktarına ulaşıyorsa zengin kabul edilir ve ona zekât verilemez. Ancak yukarıda da ifade edildiği üzere ilim

7) Sanatkâr/işletmecilerin kullandığı aletler zekâta tabi değildir. Ancak eğer malzeme hayvan tabaklamada kullanılan mazı gibi, izi uzun süre dayanıklı bir malzemeyse bu durumda üzerinden bir yıl geçmesi ve nisab miktarına ulaşması halinde zekâta tabi olur. Sabun gibi izi uzun süre kalmayan malzemelerin üzerinden bir yıl geçse ve birkaç nisaba ulaşsa dahi ticaret amaçlı değil de meslek için tutulduğu müddetçe zekâta tabi değildir.¹²

8) Fakih ihtiyaç duyduğu kitaplarıyla zengin kabul edilmez. Ancak fakihin başkasına borcu varsa bu borç için sahip olduğu kitapları satar.

9) Kaybolmuş veya denize düşmüş ve yıllar sonra bulunmuş malların geçmiş yıllarının zekâtı yoktur.

10) Biri tarafından haksızlıkla alınmış ve geri almak için elde bey-yine (delil) olmayan malların geçmiş yıllarının zekâtı yoktur.

11) Bir yere gömülmüş ve unutulup yıllar sonra bulunmuş malların geçmiş yıllarının zekâtı yoktur.

12) Tanınmayan birine emanet olarak bırakılmış ve unutulmuş mallarda zekât yoktur. Ancak tanıdık birinin yanına bırakılmışsa zekâtı vardır. Nitekim ister kendi evi olsun ister başkasının evi olsun korunaklı bir yere gömülen mallar unutulsa ve daha sonra bulunsa geçmiş yılların zekâtı verilmelidir. Bağ ve sahipli bir araziye gömülen mallar konusunda ise ihtilaf bulunmaktadır.¹³

ehli olmasa bile kitapların zekâtını vermesi gerekmez. Bkz. İbn Abidin, *Reddu'l-muhtâr*, II, 265.

¹² Sanatkârların kullandığı malzemeler ikiye ayrılır. Tükenmeyen malzemeler, tükenen malzemeler. Mesela testere, çekiç bunlar tükenmeyen malzemelerdir ve zekâta tabi değildir. Tükenen malzemeler ise ikiye ayrılır. Birincisi tükenip tamamen izi yok olan malzemeler. Mesela sabun böyledir, sabun kullanıldığında tamamen yok olup gider ve kullanılan şeyde izi dahi görülmez. İkincisi ise tükenen bile kullanılan şeyde izi görülen malzemelerdir. Mesela yukarıda verilen örnek gibi mazı, tabaklanmada kullanılınca her ne kadar mazı tüketilmiş olsa da izi deri üzerinde kalacağından mazı, nisap miktarına ulaştığında ve üzerinden bir yıl geçtiğinde zekâta tabi olur. Çev.

¹³ Bir görüşe göre böyle bir mala ulaşmak mümkün olduğu için zekâta tabidir, diğer bir görüşe göre ise korunaklı bir yerde olmadığı için zekâta tabi değildir. Şürünbülâli, *Hâşiye ale'd-Dürer*, I, 173.

13) İnkâr edilip senelerce ödenmeyen ve beyyine de bulunmayan ancak daha sonra inkâr edenin ikrar etmesi gibi bir delille ödenen malların geçmiş yıllara ait zekâtı ödenmez.

14) Müsadere edilip yıllar sonra ödenen malların müsadere altındaki yıllara ait zekâtı ödenmez.

15) Alacakların zekâtı:

Eğer borçlu borcunu kabul ediyorsa, borç ödendiğinde geçmiş yıllara ait zekâtın verilmesi gerekir. Borçlunun zengin olmasıyla fakir veya müflis olması arasında bir fark yoktur. Keza borç, inkâr eden birindeyse ancak alacaklının elinde beyyine varsa zekâtı ödenir.

Ebu Hanife'ye göre alacaklar üç kısma ayrılır: Kuvvetli alacak, orta alacak ve zayıf alacak. Kuvvetli ve orta alacaklar, ister tek başına ister başka mallarla birlikte, nisab miktarına ulaşırsa ve üzerinden bir yıl geçerse -teslim alınmamış olsa bile- zekâta tabi olur. Zayıf alacaklar ise ancak teslim alınıp üzerinden bir yıl geçtikten sonra zekâta tabi olur.

Kuvvetli ve orta derecedeki alacaklar zekâta tabi olsa da derhal zekâtlarının ödenmesi gerekmez. Aksine;

Kuvvetli alacaklar [en az] 40 dirhem teslim alındığında zekâtı ödenir. Yani her 40 dirhem teslim alındığında bundan bir dirhem zekât ödenir. Kuvvetli alacaklar, karz (ödünç para) ve ticaret mallarının bedeli gibi alacaklardır. Muhterem babam vakıf mallarında oturan kiracıların peşin olarak ödedikleri paraların da ödünç para gibi olduğunu belirtmiştir. Buna göre sonraki yıllarda peşin olarak verilen paralar kiradan düşse bile, öncesindeki paranın zekâtı verilmelidir.¹⁴

Orta alacaklar ise [en az] 200 dirhem teslim alındığında zekât ödenir. Orta alacaklar, ticaret malı olmayan malların alacağıdır. Bunlar

¹⁴ Bu olayın aslı şöyledir: Vakıf mallarında kiracı olarak oturan bazı kişiler, vakıf mallarının zaruri tamiri, bakımı gibi ihtiyaçları sebebiyle kadî'nın izni dahilinde vakıf yöneticisine para vermekte ve yönetici bu para ile vakfın tamiratını yapmaktadır. Daha sonra bu para ya kiradan düşürülerek veya kiracıya teslim edilerek ödenmektedir. İbn Abidin, peşin ödenen bu paraların da normal borçlar gibi kabul edilmesi gerektiğini ve zekâta tabi olacağını ifade etmiştir. Bkz. İbn Abidin, *Reddu'l-muhtâr*, II, 305

satılmış olan aslî ihtiyaçların alacaklarıdır. Mesela hizmet kölesinin, yiyecek, içecek ve diğer mülkler gibi asli ihtiyaçların satılması durumunda alacakları orta alacaktır. Benzer şekilde bir kimseye belli bir alacak miras olarak kalsa veyahut bir alacak kendisine vasiyet edilse bu orta alacak olarak kabul edilir; ancak teslim alınmadan önceki senelerin zekâtı verilmez.

Zayıf alacaklar, ancak [en az] 200 dirhem teslim alındıktan ve üzerinden bir sene geçtikten sonra zekât verilir. Zayıf alacaklar, mal olmayan şeylerin karşılığında alınan bedellerdir. Mesela mehir, diyet, efendinin mükâteb köleden alacağı kitabet bedeli ve muhâleada alınacak hul' bedeli zayıf alaklardanır. Bununla beraber [200 dirhemden az zayıf alacak aldığı]nda] eğer o zayıf alacak cinsinden başka bir zayıf alacağı veyahut orta ve kuvvetli alacağı teslim almışsa bu durumda bu zayıf alacağı diğer teslim aldığı alacaklara ekler ve zekâtını verir.

Zekâtla İlgili Diğer Şartlar

Zekât ödemenin vacip olmasının sebebi, Allah Teâlanın "Âtu'z-zekât: Zekât verin!"¹⁵ hitabının mükelleflere yönelmesidir.¹⁶

Zekât vermenin farz olmasının şartları ise şunlardır:

1) Senenin hem başında hem de sonunda kişinin mülkiyetinde nisâb miktarı mal olması.¹⁷

¹⁵ Bakara 2/43

¹⁶ Bu hakikî sebeptir. Zahirî sebep ise birkaç sayfa yukarıda ["Zekâtın farz olma sebebi" başlığında] zikredildiği üzere kişinin nisap miktarı mala sahip olması, mala tam sahip olması, üzerinden bir yıl geçmesi gibi şartlardır. Detaylı bilgi için bkz. İbn Abidin, *Reddu'l-muhtâr*, II, 267.

¹⁷ Bir örnek üzerinde izah edecek olursak: 2015 yılının Ramazan ayında bir kişinin nisap miktarı olan 80 gram altına veya bu değerinde bir paraya sahip olduğunu düşünelim. Nisap miktarı mala sahip olduğu anda zekât kendisine farz olmaz, yani bu paraya sahip olur olmaz zekâtını vermesi farz değildir, bunun için bu paranın üzerinden bir yıl geçmesi başka bir ifadeyle bu parayı bir sene elinde bulundurması gerekir. Eğer 2016 yılının ramazan ayı geldiğinde kişinin elinde hala 80 gram veya üzerinde altın varsa, yanında ne kadar altın varsa o kadarın zekâtını verir. Yani 150 gram altın olmuşsa 150 gramın zekâtını verir. Eğer 2016 Ramazan ayı gelmeden birkaç ay önce elindeki altın, nisap miktarının

2) Kişinin sahip olduğu malın ya para veyahut ticaret için tutulan mal olması gerekmektedir. Kişi dirhem ve dinar¹⁸ gibi doğrudan *semeniyet* (para) ifade eden mallara sahipse bunlar zekâta tabi olur. Zira nasıl ele geçerse geçsin bunlar aslı itibarıyla her zaman para olarak kullanılmaktadır. Ancak kişi, ticaret malına sahipse buna zekâtın farz olması için onları ticaret yapmak üzere elinde tuttuğuna dair *açıkça* veya *dolaylı* olarak niyet etmesi gerekmektedir. **Açıkça niyet**, kişinin akit esnasında ticarete niyet etmesidir. Mesela açıkça ticarete niyet ederek bir kira sözleşmesiyle bir malı verip karşılığında bir mal alsın bu açıkça niyet olmaktadır. Buna göre bir kimse ticaret malı olmayan evini ticarete niyet ederek bir ticaret malı karşılığında kiralasa bu mal zekâta tabidir. Ancak eğer akitten sonra ticarete niyet getirirse zekâta tabi olmaz. Keza ticaret için değil de kendisine bırakmak için almışsa, ileride bir kâr olursa satacak niyetinde olsa da yine de bu mal zekâta tabi olmaz. **Dolaylı niyet**, bir kimsenin açıkça niyet etmese dahi bir ticaret malı karşılığında bir mal satın alması veyahut ticaret için olan evini bir ticaret malı karşılığında kiraya vermesidir.

Ticaret amaçlı olmadığı sürece inci ve cevherin, çok büyük bir yekûna ulaşsa bile, zekâtı yoktur.

Zekâtın Edasının Sahih Olmasının Şartları

Verilen zekâtın ödenmiş olarak kabul edilmesi için *hükmen de olsa* zekât verildiği anda niyet edilmesi¹⁹ veya zekât olarak verilecek malın tamamının veya bir kısmının zekât olarak tahsis edilip ayrılması veya hut malın tamamının sadaka olarak verilmesi gerekir. Şayet zekât olarak verilen miktar belirlenip ayrıldıktan sonra zayi olsa zekât sorumluluğu

altına düşmüşse mesela 50 grama inmişse ama tekrar eline para geçmiş ve ramazan ayında nisap miktarına ulaşmışsa bu durumda yine zekât farz olur. Çev.

¹⁸ Günümüzdeki banknotlar da doğrudan para (semeniyet) olarak geçerli olduğu için altın ve gümüş gibidir. Çev.

¹⁹ Birkaç satır aşağıda geleceği üzere hükmen niyet şöyle olabilir: Mesela bir kimse bir fakire zekât verirken niyet getirmese, günler sonra fakire vermiş olduğu şey hala onun elindeyken zekâta niyet etse bu durumda niyeti geçerli olur ve adeta zekâtı fakire verirken niyet getirmiş gibi olur. Çev.

yerine getirilmiş olmaz, aksine sorumluluğun düşmesi için fakirlere ayrı bir malın zekât olarak verilmesi gerekir. Bir kimse zekâtı verdiği esnada niyet getirmeyip daha sonra getirse ve niyet ettiği sırada mal fakirin elinde hala mevcutsa caizdir. Keza bir kimse zekât için bir vekil tutsa vekile zekâtı verirken niyet getirse fakat vekil fakire verirken niyet getirmese caizdir.²⁰ Kişi zekât verirken hibe veya karz (ödünç) olarak verdiğini söylese zekât olarak geçerlidir. Malı fakire verirken hem zekâta hem de nafileye (sadakaya) niyet etse zekât olarak geçerli olur.²¹

Fakir, mal sahibinin bilgisi olmaksızın zengin malından zekâtı alamaz; ancak akrabası veya kabilesi arasında ondan daha muhtaç kimse yoksa bu durumda mal sahibinin izni olmaksızın alabilir; böyle bir durumda daha sonra *hükmen* o malı tazmin eder, *diyâneten* tazmin etmesi gerekmez.²² Bir kimse fakirlere vermesi için zekât malını bir zimmiye teslim etse bu caizdir, çünkü dikkate alınan emir/talimat veren kişinin niyetidir. Keza bir kimse malı vekile verirken “bunu sadaka olarak dağıt” dese ancak daha sonra vekil henüz malı dağıtmadan mal sahibi zekâta niyet etse zekât olarak sahih olur.

Vekil müvekkillerinden aldığı zekât mallarını fakirlere vermeden önce birbirine karıştırırsa bunu müvekkillere tazmin etmek durumundadır, fakirlere öderse bu vekilin hesabından verilmiş bir sadaka olur.²³ Ancak aşağıdaki durumlarda vekil malı karıştırmışsa tazmin etmek durumunda değildir:

a) Vekil olan kişiye aynı zamanda fakirler, zekât verilecek malı teslim almak üzere vekâlet vermişse

²⁰ Çünkü muteber olan müvekkilin niyetidir ve gerçek anlamda teslim eden de müvekkildir. Bkz. Semerkandi, *Tuhfetu'l-fukaha*, I, 311.

²¹ Çünkü zekât farzdır ve farz olan niyet daha güçlüdür. İbn Abidin, *Reddu'l-muhtâr*, II, 268.

²² Yani mahkemeye verilse, aldığı o malı tazmin etmek zorundadır. Ancak Allah katında ödemekle sorumlu değildir. Çev.

²³ Çünkü müvekkillerin mallarını birbirine karıştırdığında hükmen mal, vekilin olmuş olur. Dolayısıyla ondan sonra fakire verdiğinde kendi malından sadaka olarak vermiş olur. Bu sebeple vekil müvekkillere mallarını tazmin etmek durumundadır. İbn Abidin, *Reddu'l-muhtâr*, II, 269.

b) Müvekkillerin önceden malı karıştırmasına yönelik izni varsa

c) Vekil, fakirlere malı teslim etmeden önce müvekkiller karıştırmaya icazet vermişse

d) Müvekkillerin karıştırmaya dolaylı izinleri varsa. Mesela örf olduğu üzere buğdaycıların gelirlerin semenini birbirine karıştırması buna örnektir. Benzer şekilde bazıları aciz bir fakir için ahalinden zekât olarak bir şeyler toplar ve topladığı bu şeyleri birbirine ekler. Bu da örf haline geldiği için delaleten izin kabul edilmektedir. Ancak anlaşıldığı kadarıyla bunun delaleten izin olabilmesi için zekât malını veren kişinin bu örften haberinin olması gerekmektedir.

Eğer mal sahibi, zekâtı belirli kişi/kişilere verilmesi yönünde bir talimat vermemişse vekilin, zekâtı kendi fakir çocuğuna vermesi caizdir. Ancak kendi çocuğu küçükse, bu durumda ayrıca vekilin kendisinin de fakir olması gerekmektedir. Vekil, zekâtı fakir olan karısına da verebilir, ancak kendisine alamaz.²⁴ Ancak mal sahibi ona zekât malını verirken “Bunu dilediğin kişiye ver!” demişse bu durumda kendisine de alabilir.

[Zekât Hemen Ödenmeli Midir?]

Zekât kat’i delillerle sabit olmuş muhkem bir farizadır. Zekâtın farz olduktan sonra derhal ödenmesi vaciptir. Bu açıdan kişiye farz olduktan sonra hemen ödemeli ve sonraki seneye bırakmamalıdır. Eğer ödemez de üzerinden iki sene geçerse kötü bir davranış yapmış ve günahkâr olmuş olur.²⁵

[Haram ve Sahipsiz Malların Zekâtı]

Bir kimse gasp ederek veya başka bir yolla helal olmayan bir mal elde etse ve bunu, sahip olduğu başka bir malla karıştırırsa, karıştırdığı anda, helal olmayan mala malik olmuş olur ve daha sonra gasp ettiği malı tazmin eder. Eğer bu kişinin yanında, karıştırdığı mal dışında nisaba ulaşan bir mal yoksa karıştırılan mal tek başına nisab miktarına

²⁴ Yani farkir olsa da kendisine alamaz. Çev.

²⁵ Zekatını tehir edenin şahitliği kabul edilmez. Haskefi, *ed-Durru'l-muhtâr*, s. 128.

ulaşsa bile zekâtı yoktur. Çünkü gasp ettiği malı tazmin edeceği için kişi borçludur. Borçlu olan kişinin malından ise zekât farz olmaz. Bununla beraber malını gasp ettiği kişi ona hakkını helal etse veya onunla sulh anlaşması yapsa bu durumda o mala zekât düşer.

Kişinin elinde, sahibi bilinmediği için haram kabul edilen bir mal varsa, bu mal nisap miktarına ulaştığında onun zekatını verse bu, o malın zekatı olarak geçerlilik kazanır, ancak haram olduğu kesin olan bu malı zekât olarak verirken “o malı tasadduk ederek sevap kazanacağını” umarsa kafir olur. Bunu teslim alan fakir malın haram olduğunu bildiği halde malı veren kişiye dua etse, malı veren de buna “âmin” dese her ikisi de kâfir olur.²⁶

[Nisap Miktarı ve Ödenme Oranı]

Nisap miktarı mala sahip olan bir kimsenin gelecek birkaç yılın zekâtını önceden ödemesi sahihtir.

Altının nisabı 20 miskaldır. Gümüşün nisabı 200 dirhemdir. Bir dirhem 14 kırat, bir kırat 5 arpa ağırlığındadır. Buna göre bir şer'i dirhem 70 buğday ağırlığı etmektedir. Bir miskal 100 arpadır.²⁷

Gerek zekâtın ödenmesinde gerekse kişiye farz olmasında esas olan altın ve gümüşün ağırlığıdır, kıymeti değildir.²⁸ Altın ve gümüşün işlenmiş olanına da, kılıç ve kemerin süslemelerinde bulunanlarına da veya ister mübâh olsun ister olmasın takı olarak kullanılabilecek hatta tamamen süs/güzellik için olsa bile- zekât düşer. Çünkü altın ve gümüş her halükarda para vasfı taşımaktadır.²⁹

²⁶ Çünkü bu durumda her ikisi de masiyeti helal görmüş olmaktadırlar. Masiyet olduğu kesin olan bir şeyi helal saymak küfürdür. *Talikat*, s. 203.

²⁷ Din İşleri Yüksek Kurulu, 200 dirhem gümüşün 561,2 olarak, 20 miskal altının ise 80,18 gr gram olarak esas alınmasını kararlaştırmıştır. Bkz. *İlmihal*, Diyanet İşleri Başkanlığı, I, 441.

²⁸ Buna göre bir kimsenin elinde 200 gram altın bir tabak vs. bulunsa, ancak işlemesi vb. sebeplerle tabak 500 gram altın değerinde olsa 200 gram altın olarak yani 5 gram zekât verir.

²⁹ Metinde “Altın ve gümüş para olarak yaratılmışlardır” şeklinde geçmektedir. Bununla kast edilen bunların her zaman ve mekânda paralık vasfı taşımasıdır. Çev.

Altın ve gümüşün nisabına ulaşmış ticaret eşyasında³⁰ kırkta bir zekât vardır.

Her beş dirhem gümüşte kırkta bir zekât,³¹ her dört miskal altında iki kırat zekât vardır. Aradaki küsuratlar affedilmiştir.

[Altın ve gümüşün bir maddeyle karıştırılması durumunda] eğer karışımın çoğunluğunu altın veya gümüş oluşturuyorsa altın/gümüş olarak kabul edilir; ticaret malı olarak elde tutuluyor olsa bile altın ve gümüş olarak zekâtının verilmesi gerekir. Altın/gümüş bir maddeyle karıştırılmış ve karıştırılan madde daha fazlaysa bu durumda ticaret eşyası gibi değerlendirilir; daha önce de zikredildiği üzere ticaret malına zekâtın farz farz olması için ticaret niyetinde olunması gerekir. Ancak eğer karışımdaki saf altın/gümüş tek başına nisap miktarına ulaşıyorsa veya altın ve gümüşle karıştırılan madde mesela beşlik gibi rayiç bir para olarak kullanılıyorsa bu durumda ister ticarete niyet etmiş olsun ister olmasın zekât vaciptir. Altın/gümüş ve karıştırılan maddenin eşit olması durumunda ise eğer altın ve gümüşün değeri nisap miktarına ulaşıyorsa, ticaret niyeti olmasa bile zekât vaciptir.

[Altın ve gümüş dışındaki] paralar³² tedavülde olan bir paraysa yahut da ticaret eşyası olarak kullanılıyorsa kıymetine zekât düşer, aksi takdirde düşmez.

Ticaret için elde tutulan mallar, nisap miktarına ulaşmıyorsa elde bulunan altın ve gümüşe eklenir.³³ Keza birinin elinde bulunan altın

³⁰ Ticaret eşyasının nisabı, altın ve gümüşün nisabına tabidir. Özellikle günümüzde altın değerini daha iyi muhafaza ettiği ve daha çok kullanıldığı için altın nisabına göre ticaret mallarının değerlendirilmesi daha uygundur. Buna göre bir kimsenin elinde bulunan ticaret malı 80 grama ulaştığında o mal zekâta tabi olur ve kırkta birinin zekât olarak ödenmesi gerekir. Çev.

³¹ Yani gümüşün zekâtı verilirken 5-10-15... dirhem şeklinde gider. Ara küsuratlar zekâta tabi değildir. Çev.

³² Mesela günümüzdeki kâğıt ve madeni paralar buna örnek verilebilir. Çev.

³³ Sözelimi bir kimsenin elinde 5000 TL değerinde ticaret malı olsa 15.000 TL de para olsa, ticaret malını paraya ekler ve 20.000 TL üzerinden yani 500 TL zekât verir. Çev.

tek başına nisap miktarına ulaşmıyorsa kıymeti hesaplanır ve elinde bulunan gümüşe eklenir ve zekâtı ödenir.³⁴

Bir kimseye bir mal hibe edilmiş, üzerinden bir sene geçtikten sonra hibe edilen bu mal mahkemece veya başka bir yolla elinden geri alınmışsa bu durumda zekâtı düşer, ayrıca hibe eden kişiye de zekât düşmez.

Zekât Kimlere Verilir?

1) **Fakir.** Fakir, artma özellikli bir mala nisap miktarı kadar sahip olmayan kişidir.³⁵ Malı nisap miktarı hatta çok daha fazla olsa bile eğer bu mal tamamen aslî ihtiyacıysa bu kişi fakir olarak kabul edilir. Buna göre bir kimse oturacak eve, kendisine hizmet edecek köleye, giyilecek elbiselere, kendi mesleği için sahip olduğu alet-edavata, okumak, araştırmak ve ezberlemek için sahip olduğu gerekli kitaplara sahip olmakla fakir olmaktan çıkmış olmaz.³⁶ Ancak eğer bu tür mallar tamamen ihtiyaç için değilse bu durumda bu tür mala sahip olan kişinin zekât alması haram olup ayrıca sadaka-i fitr vermesi, kurban kesmesi ve kendi mahremi altındaki akrabalarının nafakasını vermesi de kendisine vaciptir.

2) **Miskin.** Miskin hiçbir şeyi bulunmayan kişi olup yeme ve giyinme gibi aslî ihtiyaçlarını gidermek için dahi dilenmeye muhtaç olan kişidir.

Çalışabilecek kudrete sahip olmayan miskinın dilenmesi mübâhtır, bu açıdan miskin fakirden farklılaşmaktadır.³⁷ Fakir olan kişinin her ne kadar dilenmesi helal değilse de kendisine zekât verilmesi helaldir.

³⁴ Sözelimi 50 gram altını 10.000 TL parası varsa, altın tek başına nisaba ulaşmasa da paraya eklenerek zekâtı verilir. Altın, gümüş, kâğıt paralar ve ticaret eşyası tek bir cins gibi kabul edilir, dolayısıyla da birbirine eklenir. Çev.

³⁵ Yani malı var ama artıcı özellikte değil veyahut artıcı özellikte olsa bile nisap miktarına ulaşmayacak derecededir. Bu açıdan aşağıda gelecek olan miskinden ayrılmaktadır. Çev.

³⁶ İki tür nisap vardır. Bazılarında zekât farz, bazılarında değildir. Artıcı özelliği bulunan mallar nisap miktarına ulaştığında bunlarda zekât farzdır. Altın, gümüş, ticaret eşyası, hayvan gibi mallar, artıcı özelliğine sahip olduğu için nisap miktarına ulaştığında zekât farz olur. Ancak bazı malların artıcı özelliği yoktur. Mesela kişinin oturduğu evi, arabası, ev eşyası, işyerindeki malzemeler, ticaret için olmayan kitaplar vs. ne kadar çok olursa olsun zekâta tabi olmaz. Çev.

³⁷ Yani fakirin dilenmesi mübah değildir. Zira yukarıda da ifade edildiği üzere bu nun kendisinin aslî ihtiyaçlarını giderecek malî imkânı bulunmaktadır. Çev.

3) **Zekât memuru.** Zekat memurlarına yaptıkları iş oranında zekat verilir. Bunun miktarı zekât memuruna ve yardımcılara orta düzeyde yetecek kadardır.³⁸ Bununla beraber bu miktar, zekat memurunun topladığı zekâtın yarısını geçemez.

4) **Mükâteb köle**³⁹: Mükâteb köle Haşimoğulları kabilesine mensupsa zekât verilemez. Mükâteb kölenin fakir olması şart değildir, bu sebeple özgür olması karşılığında yaptığı sözleşmenin bedeli dışında nisap miktarı malı olsa bile yine de zekât alabilir. Mükâteb, kitabet bedelini öde(ye)mediği için tekrar köleliğe dönse kölenin elinde bulunan zekât malını efendisinin -zengin olsa bile- yemesi helaldir. Bu tıpkı fakirken zekât alan ve daha sonra zenginleşip elinde fakirken aldığı zekât malı bulunan kişinin durumuna ve keza yolcuyken zekât alıp sonra evine ulaşan ve evindeyken elinde aldığı zekât malı bulunan kişiye benzer ki her iki durumda da zekâtı yemeleri helal olur.

5) **Borçlu:** Buradaki borçludan kasıt, borcunu ödemesi halinde elinde nisap miktarı mal kalmayan kişidir.⁴⁰ Böyle bir borçluya zekât vermek borçsuz fakire zekât vermekten daha hayırlıdır.

6) [**Fî sebîlillâh:** Bununla kasıt:] Nafaka, binek veya diğer ihtiyaçları karşılayamadıkları için İslam ordusuna katılamayan savaşçılardır.

7) **İbnu's-sebîl:** Bununla kasıt yolda kalmışlardır. Bunların gerçekte malı olsa da malları kendileriyle beraber değildir. Yolda kalmış olanlar, ister başka bir memlekette olsunlar ister kendi memleketinde olup parası başkalarının üzerinde olduğu için ona ulaşamayacak durumda olsunlar fark etmez her iki durumda da zekât alabilirler. Ancak bunların ihtiyaçlarından fazla zekât almaları helal değildir.

Zekât verecek kişi, zekâtını isterse bu sınıflardan hepsine isterse tamamını bu sınıflardan sadece birine verebilir. Ancak zekât vereceği zaman malı, *temlik* etmek durumundadır, *ibaha* yoluyla zekât

³⁸ Zekât memuru zengin olsa da ona zekât verilmesi caizdir. Çünkü o, tamamen kendisini bu işe adamıştır.

³⁹ Mükateb: Azad olmak için efendisiyle sözleşme/anlaşma yapmış köledir. Çev.

⁴⁰ Çünkü bu durumda kişi fakir konumunda olmaktadır. Çev.

veremez.⁴¹ Keza bu sınıflardan birine yemek vermekle de zekât verilmiş olmaz. Ama eğer yemek vereceği zaman zekâta niyet ederek yemeği fakire temlik ederse bu durumda zekât yerine geçer.

[Kimlere/Nerelere Zekât Verilemez]

1) Kişi zekâtını cami yaptırma, köprü yaptırma, su kanalı yaptırma, yolları düzeltme, nehir/su kiralama, hac ve cihad etme, ölüye kefen alma, ölünün borcunu ödeme ve ayrıca içerisinde temlik olmayan başka şeyleri yapmak üzere veremez.

Ancak kişi, hayatta olan borçlusunun borcunu, iznini alarak zekâta dönüştürülebilir.

2) Kişi azat etmek için satın aldığı kölenin satım bedelini zekât olarak ödeyemez.⁴²

3) Zekât, *doğum* münasebetiyle akrabalık bulunan kimseye verilemez. Buna göre kişi usulüne (anne, baba, dede...) ve fûruuna (evlat, torun...) zekât veremez.⁴³ Binaanaleyh zina mahsulü de olsa veya red-detmiş olsa da kişi kendi sulbünden gelen birine zekât veremez.

4) Kişi eşine zekât veremez. Hatta üç talakla boşanmış olsa bile id-det bekleyen karısına da zekât veremez.

5) Kişi kendi kölesine zekât veremez. Keza doğum münasebetiyle akraba olduğu köleye veya köle olan eşine de zekât veremez.

⁴¹ Temlik, bir malı birinin mülkiyetine geçirmektir. Buna göre zekât verirken, “bu malı sana zekât olarak verdim” demek söz konusu malı, zekât verilen kişinin mülkiyetine geçirmek olur. İbaha ise sözlükte “mübah kılma” anlamına gelmektedir. Ancak fıkhîta, kişinin malını, sadaka olarak sadece gelirinden faydalanılması için kullanılmasına izin vermek anlamında kullanılmaktadır. Mesela bir kimsenin meyve bahçesi olsa ve “bunu fakirlere ibaha ettim” dese fakirler o bahçedeki meyveleri yiyebilir. Bu durumda fakirlere verilen, sadece ağaçlar üzerindeki meyvelerdir. Yukarıda da ifade edildiği üzere bu yolla zekât verilmiş olmaz. Zekâta malın, bizzat fakire ve diğer zekât verilebilecek şahısların mülkiyetine intikal ettirilmesi gerekmektedir. Çev.

⁴² Yani bir kimse bir köle satın alıp azat etmek istese, bunun bedelini zekât olarak ödeyemez. Çev.

⁴³ Çünkü bunların mülkiyet menfaatleri birbirine bitişik olduğu için gerçek anlamda temlik gerçekleşmez. İbn Abidin, *Reddu'l-muhtâr*, II, 346

6) Aslî ihtiyaçları dışında bir nisap miktarı mala sahip olan zengine zekât verilemez. Bunun bazı istisnaları vardır. Bunlar da mükâteb köle, yolda kalmışlar ve zekât memurlarıdır.⁴⁴ Bir kimse insanlardan fakirler için zekât toplasa, fakirler toplanan bu paralarla zengin olsalar bile bunu almaları caizdir.

Ev eşyası, elbise, kullanılacak tabaklar/mutfak malzemeleri gibi her bir kızın sahip olduğu çeyizler aslî ihtiyaçtan kabul edilir. Ancak bunların dışındaki şeyler mesela takılar, kullanılmayan tabaklar, ziynet için kullanılan diğer eşyalar nisap miktarına ulaştığı zaman kadın bununla zengin olur.⁴⁵ Ancak kadının, bayramlarda ve kocası için taktığı -altın ve gümüş dışındaki- mücevherat ve incilerinin aslî ihtiyaçlar kapsamında değerlendirilip zekâta tabi olup olmadığı konusunda ihtilaf vardır.

Bir kimsenin sahip olduğu silahın, atın, ihtiyaç duyduğu hizmetçilerin, gereğinden daha büyük olsa bile evin, -gelir için olan ancak geliri kendisine yetmeyen- dükkân ve hanlarının kıymeti binlerce olsa bile [bunun dışında malı yoksa] fakir sayılır ve zekât alması helaldir.

[Zengine zekât verilmediği gibi] zenginin kölesine de zekât verilmez. Bu kölesi müdebber, ümmüveled de olsa hüküm böyledir. Ancak mükâtebi bunun dışında olup ona zekât verilebilir.

Zenginin küçük çocuğuna⁴⁶ da zekât verilmez. Fakat fakir olması durumunda zenginin -kötürüm olsa bile- büyük çocuğuna, zenginin babasına, zenginin karısına ve evli olan kızına zekât verilebileceği gibi zengin kadının küçük çocuğuna⁴⁷ zekât verilebilir.

7) Haşimoğullarına zekât verilmez. Ancak nass yoluyla⁴⁸ Haşimoğulları kabilesiyle akrabalıkları iptal edilen Ebu Leheb'in soyundan

⁴⁴ Bunlar zengin olsa bile zekât alabilirler. Çev.

⁴⁵ Yani bu durumda zekât alamaz, ancak zekât vermek zorunda değildir, zira bunların artıcı özelliği yoktur. Çev.

⁴⁶ Küçük çocuktan kasıt buluşa ermeyen çocuktur. Çev.

⁴⁷ Babası fakir veya vefat etmiş küçük çocuğun annesi zengin olsa da küçük çocuğa zekât düşer. Çünkü çocuk annesinin zengin olmasıyla zengin kabul edilmez. Bkz. İbn Abidin, *Reddu'l-muhtâr*, II, 346

⁴⁸ Nass ile kasıt Hz. Peygamberin şu hadisidir: "Benimle Ebu Leheb arasında bir akrabalık bağı yoktur..."

Müslüman olanlara zekât verilebilir. Keza Muttalib⁴⁹ oğullarına da zekât verilebilir. Haşimoğullarının kölelerine ve azat olmuş kölelerine de zekât verilmez. Bununla beraber sadaka ve -vakfeden kişinin açıkça onlara verilecek diye isimlerini belirtmiş olması durumunda- vakıf gelirleri⁵⁰ de Haşimoğullarına verilebilir.

8) Zimmiye zekât verilmez. Zekât ve öşür dışındaki bazı şeyleri zimmîye vermek caizdir. Buna göre nezir, keffaret ve fitre gibi vacip şeyler olsa bile bunlar zimmiye verilebilir. Ancak *müstemen* olsa bile *harbîye* hiçbir sadakayı vermek caiz değildir.⁵¹

[Zekatın Hak Etmeyen Birine Verilmesi]

Bir kimse araştırıp zekâtı, zekat verilmesi caiz olduğunu zannettiği birine verse ancak daha sonra zekât ödediği kişinin kendi kölesi, mükatebi veya -*müstemen de olsa*- harbî olduğu ortaya çıksa zekâtı terkar ödemesi gerekir. Ancak zekâtı ödedikten sonra ödediği kişinin zengin, zimmî, babası, oğlu, karısı, Haşimoğlu olduğu ortaya çıksa zekâtı tekrar ödemek zorunda değildir.

Bir kimse zekât verilmesi caiz olan biri mi yoksa değil mi diye hiç aklına getirmeden ve herhangi bir araştırma yapmadan zekâtını ödese, ancak daha sonra zekât verdiği kişinin zekât almaya müstahak olmayan biri olduğu ortaya çıksa bu durumda verdiği zekât caiz değildir. Ancak zekât verdiği kişinin zengin olup olmadığı açığa çıkmazsa vermiş olduğu zekât caizdir. Araştırır ve zekât verilemeyecek kişi olduğu kanaatine vardığı halde zekâtını o kişiye verse bu zekât yerine gelmiş olmaz. Keza zekât verecek kişinin durumundan şüphe eder fakat araştırmasa bu kişiye zekât vermesi caiz değildir, ancak daha sonra bu

⁴⁹ Muttalib, Haşim'in kardeşidir, sadece Haşimoğullarına zekât verilmez.

⁵⁰ Nafile sadalarla tahsis etmesi nezir, keffaret gibi vacip sadaların da Haşimoğullarına verilemeyeceğini göstermektedir. *Talikat*, s. 209.

⁵¹ Zimmî, darulislamlarda yaşayan yani darulislam vatandaşı olan gayrimüslimdir. Harbî ise darulharpte yaşayan gayrimüslimdir. Eğer harbî, izin alarak ticaret, seyahat gibi bir sebeple geçici olarak darulislama girmişse *müstemen* olarak isimlendirilir. Çev.

kişinin zekât verilebilecek biri olduğu açığa çıkarsa bu taktirde verdiği zekât yerine gelmiş olur.

Bir kimsenin, fakirlerin bulunduğu yerde oturup onların işini yapması veya üzerinde fakir elbisesi bulunması veyahut kendisinden dilenmesi “araştırma” yerine geçer. Hatta bu özellikleri gördükten sonra ona zekâtını verse ve daha sonra onun zengin olduğu ortaya çıksa tekrar zekât vermesi gerekmez.

Zekât veren, zekât verdiği kişinin köle veya harbî olduğunun ortaya çıkması durumunda ondan malı geri isteyemez. Ancak zekât verdiği kişinin Haşimoğlu olduğunun ortaya çıkması durumunda zekâtı geri isteyip isteyemeyeceği hususunda iki farklı görüş vardır. Zekât verdiği kişinin kendi çocuğu veya zengin çıkması durumunda da zekâtı geri isteyemez. Her ne kadar kişi, verdiği zekâtı geri isteyemiyorsa da zekât almaya müstehak olmayan bu kişilerin aldıkları zekat mallarını kullanmalarının helal olup olmadığı hususunda ihtilaf vardır. Malı kullanmasının helal olmadığını söyleyenlerin bazılarına göre aldığı malı tasadduk eder, diğer bazılarına göre ise zekât aldığı kişiye iade eder.

[Zekât Kaç Fakire Verilir?]

Bir fakire tam bir nisap miktarı veya daha fazla zekât olarak vermek mekrûhtur. Ancak eğer zekât verilen kimse borçluysa veyahut çocuk çocuk sahibi olup verilen zekât çocuklarına dağıtıldığında her birine bir nisaptan daha az düşecekse bu durumda bir veya daha fazla nisap miktarının bir kişiye verilmesi caizdir.

[Zekâtın Başka Bir Şehirde Oturana Verilmesi]

Zekâtı bir şehirden başka şehire nakletmek mekrûhtur.⁵² Ancak aşağıdaki sebeplerden biriyle başka şehirde oturana verilmesinde bir kerahet yoktur: Başka şehirde oturanın a) akrabası olması b) daha

⁵² Çünkü zekâtta evla olan öncelikle komşuları gözetmektir. Fukaha şöyle demiştir: Zekât verileceği zaman, zekât, malın bulunduğu yerdeki fakirlere verilir, vasiyetler vasiyetin yapıldığı yerdeki fakirlere verilir, fitre, fitre veren kişinin bulunduğu fakirlere verilir. Buradaki kerahet tenzihen kerahettir. *Talikat*, s.211.

muhtaç olması c) daha salih olması d) daha takvalı olması e) Müslümanlara daha faydalı biri olması f) ilim talebesi olması g) zahit biri olması h) henüz senesi dolmadan kişinin önceden zekât veriyor olması.

[Dilenmenin Hükümü]

Bir günlük yiyeceği olan birinin başkasından yiyecek türü bir şeyler dilenmesi helâl değildir. Benzer şekilde kazanma gücüne sahip olan sağlam kimsenin de bir günlük yiyeceği *bilkuve* olarak var olduğu için dilenmesi helal değildir. Bunlara bir şey veren kimse bu durumlarını bilerek sadaka vermişse günahkâr olur.⁵³

Eğer giymek için elbise veyahut ev kirası veya evin zaruri tamirâtı için para dileniyorsa veyahut kendisini para kazanmaktan kendisini alıkoyan bir işle mesela cihatla meşgul olduğu için dileniyorsa tüm bu durumlarda eğer gerçekten muhtaçsa dilenmesi caizdir.

[Zekât Vermenin Caiz Olduğu Diğer Bazı Kişiler ve Yollar]

Bir kimse zekâtını, bayram gününde akıl-balığ olmuş akrabasının çocuklarına yahut kendisine bir müjde getiren kişiye verse caizdir. Keza bir değer ifade etmeyen ilk olgunlaşmış meyveyi kendisine hediye edene zekât vermesi caizdir.⁵⁴

Sihir yapana veya kendisine hediye getiren hizmetçisine zekât vermek caizdir.

Muallim, zekâtı halifesine (yardımcısına) verse, eğer halife bu zekât verilmesine bile onun için çalışacaksa sahih olur, aksi takdirde sahih olmaz.

Kişi zekâtı avucuna koyar ve kendi rızası olduğu halde fakirler bunu avucundan kaparsa veyahut fakirler avucundan kaptıktan sonra zekâta niyet ederse ve mal hala fakirlerin elinde/mülkiyetinde duruyorsa bu zekât olarak geçerli olur.

⁵³ Çünkü bu kişi harama yardım etmiş olur. İbn Abidin, *Reddul muhtar*, II, 355.

⁵⁴ Bundan anlaşılan mana şudur: Bir kimsenin kendisine değerli bir hediye veren kimseye zekât vermesi caiz değildir. Çünkü bu durumda zekâtı, kendisine verilen hediyeye karşılık vermiş olma ihtimali vardır. *Talikat*, s. 211

Bir mal yere düşer de onu bir fakir alırsa, mal sahibi de bunun zekât olmasına razıysa; bu durumda eğer mal sahibi, malı yerden alan kişiyi tanıyorsa ve mal, hala yerden alan kişinin elinde/mülkiyetinde duruyorsa caizdir. Ancak malı alan kişiyi tanımıyorsa caiz değildir: Şöyle ki bir kimse bir yere mal bırakıyor ve sonra biri gelip alıyor ancak mal sahibi alan kişiyi görmüyor, sonra biri gelip bir fakirin bıraktığı malı aldığını kendisine haber veriyor, o da o fakiri tanımamasına rağmen bunun zekât olmasına razı oluyor. Böyle bir durumda bu zekât olarak geçerli olmaz.

[Sadaka Vermek]

Kişinin kendisine ve bakımını üstendiği kişilere yetecek miktardan fazla olan malından sadaka vermesi müstehaptır. Eğer malı, bakımını üstendiği kişilere yetmeyecek kadar azsa bu durumda bundan sadaka verirse günahkâr olur.

Bir kimse, güzel bir şekilde tevekkül edeceğini ve dilenmeye karşı sabredeceğini biliyorsa bütün malını sadaka olarak verebilir, aksi takdirde bu caiz değildir. Darlığa karşı sabredemeyen kişinin, kendisine tam olarak yetecek miktardaki nafakasını [sadaka olarak dağıtmak sûretiyle] azaltması mekrûhtur.

Nafile sadaka vermek isteyen kimse için efdal olan, sadaka verdiği zaman bütün mümin erkek ve kadınlar adına niyet etmesidir. Çünkü verdiği sadaka[nın sevabı] hepsine ulaşır ve kendi sevabından da bir şey eksilmez.

Fıtır Sadakası

Aslî ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip her Müslüman ve hür kişinin fıtır sadakası ödemesi **vaciptir**. Fıtır sadakasının vacip olması için sahip olunan malın artıcı özellikte olması şart değildir.⁵⁵ Aslî

⁵⁵ Bu açıdan fıtır sadakası ile zekât birbirinden ayrılmaktadır. Şöyleki zekâtın farz olması için sahip olunan malın, para, ticaret eşyası, hayvan gibi artıcı özellikte olması şartken fıtır sadakası ve kurbanın vacip olması için sahip olunan malın artıcı özellikte olması şart değildir, nisap miktarı herhangi bir mala sahip olması

ihtiyaçlar ile kasıt, kişinin borçları ile ailesine ve kendisinin zorunlu ihtiyaçlarıdır.

Fıtır sadakası ömrün herhangi bir döneminde ödenmek üzere vacip olur.⁵⁶

Küçük ve deli olana da fıtır sadakası vaciptir.

Bir kimseye fıtır vacip olduktan sonra malı helak olursa üzerindeki fıtırın vacipliği düşmez. Bu açıdan fıtır, -ileride geleceği üzere- hacca benzemektedir ve -daha önce ifade edildiği üzere- zekâtтан farklılık arz etmektedir.

Kişi fıtır sadakasını, hem kendisi için hem de fakir olan küçük çocuğu ile büyük ancak akli dengesi yerinde olmayan çocukları için verir.⁵⁷ Baba yoksa dede,⁵⁸ baba gibi kabul edilir.

Kişi hizmet için tuttuğu kölesinin, müdebber ve ümmüveled kölesinin de fıtır sadakasını ödemek durumundadır, hatta köleler kâfir olsa bile fıtır sadakaları verilir.

Kişi, karısının ve büyük âkil çocuğunun⁵⁹ fıtır sadakasını vermek zorunda değildir. Ancak bunlar kendi bakımı altındaysa bu durumda onlardan izin almadan dahi fıtır sadakalarını öderse yine de fıtır geçerli olmuş olur. Keza kişi kaçmış kölesinin de fıtırını vermek zorunda değildir, ancak köle geri dönerse efendinin geçmiş fıtırı ödemesi vaciptir. Efendi mükâteb kölesinin de fıtırını vermek zorunda olmadığı gibi mükatebin kendisi de fıtır ödemek zorunda değildir. Kişi başkasıyla ortak olduğu kölenin de fıtırını ödemek zorunda değildir.

yeterlidir. Buna göre bir sanatkârın atölyesinde yer alan malzemeler nisap miktarını aşarsa zekât farz değilken, fıtır sadakası ödemesi ve kurban kesmesi kendisine vaciptir. Çev.

⁵⁶ Fıtır sadakası fevren değil, terahiyen vacip olur. Terahiyen vacip olduğu için, ömrün herhangi bir döneminde verilmesi mümkündür. Bu sebeple kişi fıtır sadakasını geç ödemekle günah işlemiş olmaz. Çev.

⁵⁷ Eğer babanın aklî dengesi yerinde değilse ve fakirse bu durumda fıtır sadakasını oğlunun vermesi vaciptir. Şürûnbulâî, *Hâşîye ale'd-Dürer*, I, 193.

⁵⁸ Dededen kasıt, babanın babasıdır, yoksa annenin babası değildir. *Talikat*, s. 213.

⁵⁹ Baba, ister erkek ister kız olsun, buluş yaşına ulaşmış çocuğunun fıtırını ödemek zorunda değildir.

Fıtır miktarı, yarım *sâ'* buğday, buğday unu, buğday kavutu veya hut bir *sâ'* hurma, arpa ve kuru üzümdür. Bunların kaliteli olması şart değildir. Hakkında nass olmayan ürünlerden mesela mısır ve ekmek fıtır olarak verildiğinde yukarıda zikredilenlerin kıymeti esas alınır. Muteber olan *sâ'*, 1040 dirhem burçak veya mercimek alan kaptır. Fıtır bizim zamanımızda ihtiyata göre hareket edilerek Dımaşk *müdü*nün dörtte biri olarak takdir edilmiştir ki bu buğdayda normal müdü'nün sekizde birine denk gelmekte ve yaklaşık olarak *sümniyye* olarak bilinen ölçüdür.⁶⁰

Kişinin maddi durumu yerinde olduğunda [buğday ve arpa gibi] mal vermek yerine bunların kıymetini para olarak vermesi daha faziletlidir.

Fıtır, Ramazan bayramı gününde ikinci fecrin doğuşu (sabah namazının girişi) ile vacip olur. Bu vakitten önce ölen veya bu vakitten sonra doğan veya Müslüman olan kişiye fıtır sadakası vacip değildir. Keza bu vakitten önce fakir olan veya [fakirken] bu vakitten sonra zengin olan kişiye de fıtır vacip değildir.

⁶⁰ Buğdayın eski zamanlarda çok değerli olduğu bilinen bir husustur. Eskilerde en önemli temel madde olması, eski usullerle üretiminin oldukça zor olması ve günümüze göre veriminin az olması -zira son 100 yılda buğdayın genetiği değiştirilmiş ve verimi kat be kat artırılmıştır- buğdayı çok değerli hale getirmekteydi. Nitekim fitre olarak buğdaydan yarım *sâ'* yani yaklaşık 1.350 litre verilirken hurmadan ve kuru üzümünden 1 *sâ'* yani 2.750 litre verilmektedir. Oysa günümüzde standart bir hurmanın kilosu 15-20 lirayı bulmaktadır. Bir *sâ'* hurma ise yaklaşık 50 lirayı bulmaktadır. Kuru üzümü esas almamız durumunda yine oldukça yüksek bir meblağ görmekteyiz. Bu buğdayın diğer maddelere göre oldukça değer kaybettiğini göstermektedir. Fitre vermedeki amacın, fakire göstermelik bir yardımda bulunmak değil, onu kısmen de olsa maddî refaha kavuşturmak olduğu açıktır. Buğday, arpanın veya bunların değerinin esas alınması durumunda 1-2 lira gibi cüzi bir miktarla fitrenin ödenmesi gerekecektir ki bu fitre ile fakirlere ciddi anlamda bir yardımın sağlanamayacağı ortadadır. Oysa yukarıdaki tüm maddeler dikkate alındığında en azından tüm maddelerin ortak bir değerinin fitre olarak belirlenmesi daha uygun görülmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı fitre miktarı olarak, bir şahsın bir günlük normal yiyeceğini sağlayacak miktarı ölçü olarak almıştır. Buna göre zengin, bir günde ne kadar tüketiyorsa o kadar, başka bir kimse ne kadar tüketiyorsa o kadar fitre vermesi daha uygun olarak kabul edilmiştir. Her sene Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen fitre miktarı, ortalama bir miktardır. Çev.

Kişinin, sabah namazı vakti girdikten sonra bayram namazını kılmak üzere camiye gitmeden önce fitır sadakasını ödemesi müstehaptır.⁶¹

Ramazan bayramından önce⁶² fitrı vermek sahih olduğu gibi bu vakit geçtikten sonra da vermek sahihtir.

Bir kimsenin fitır sadakasını bir fakire veya birden fazla fakire vermesi caizdir. Benzer şekilde birden fazla kişi, fitır sadakasını bir fakire verebilir.

Fitır sadakasının verilebileceği kişiler, zekâtın verilebileceği kişiler ile aynıdır. Aralarındaki fark şuradadır: Zengin zekât memuruna fitır verilemezken zekât verilebilmektedir; zimmiye zekât verilemezken fitır sadakası verilebilir. Ebu Yusuf'a göre zimmiye fitır sadakası verilmez.

⁶¹ Bu sayede fakirler kalplerinde geçim sıkıntısı olmadan bayram namazına durmuş olacaktırlar. Bkz. Meydânî, *el-Lübâb*, I, 161.

⁶² Ramazan ayı girmeden önce de fitır sadakası verilebilir. Bkz. Meydânî, *el-Lübâb*, I, 161.

Kurban

Kurban (udhiyye), özel bir vakitte *kurbet* (ibadet) niyetiyle kesilen özel hayvana verilen addır.

Bir kişiye kurban kesmenin vacip olması için şu şartlar gereklidir: 1) Müslüman olmak 2) Hür olmak 3) Mukim olmak 4) Baliğ olmak 5) Kendisine *fıtır sadakası* vacip olacak kadar maddi imkâna sahip olmak.¹

Kurban kesmek için erkek olmak şart olmayıp kadına da vaciptir.

Kurbanın vacip olmasında dikkate alınan şey, kişinin vaktin sonunda bu şartları taşımasıdır, buna göre vaktin başında bu şartları taşımasa da kurban vaciptir.

Kurbanın *sebebi*, *vakittir* ki bu vakit de kurban bayramı günleridir.²

Kurbanın hükmü, dünyadayken üzerindeki vacip sorumluluğundan kurtulmak, -niyeti sahihse- ahirette Allah'ın fazl u keremiyle sevaba nail olmaktır.

Hür, mukim ve zengin olan her Müslümanın kurban bayramının birinci günü *fecr*den bayramın üçüncü gününün sonuna kadar hayvandan kan dökmesi vaciptir. Fıtır sadakasının aksine kişi, küçük çocuğu için kurban kesmek zorunda değildir.

Bir kişiye vacip olan kurban bir koyun/keçi veya deve ve sığırın yedide biridir.

¹ Fıtır sadakası gibi kurban da zekâtтан farklı olup ister artıcı özelliği olsun, ister olmasın nisap miktarı mala sahip olmakla kişiye vacip olur. Çev.

² Aşağıda geleceği üzere bu günler Kurban bayramının 1. Günü sabah namazı ile başlar ve üçüncü gün akşam namazı vaktinin girmesiyle vaktiyle biter. Çev.

Bir *zengin* kurban için bir büyükbaş satın aldıktan sonra altı kişi daha kurban niyetiyle o büyükbaş alarak ortak olabilir.³

Büyükbaş taksim edileceği zaman göz kararı ile değil, tartılarak dağıtılmalıdır. Ancak farklı oranda da olsa ayaklarından veya derisinden bazı şeyleri dağıtılan etlere eklemek caizdir. Burada bir cins diğere denkleştirilmiştir.⁴

Büyükbaş ortak olanlardan biri hristiyan veya yahut birinin niyeti kurban kesmek değil de sırf etse bu durumda kurban hiçbir ortak için caiz olmaz.

Şehirde yaşayan kişilerin kurbanı, bayram namazından sonra kesmeleri şarttır. Ancak bayram namazı kılındıktan sonra henüz hutbe okunmadan da kurban kesilebilir. Şehirde yaşayan biri bayram namazı kılmamış olsa bile bayram namazı kılındıktan sonra kurban kesmesi şarttır.

Köyde yaşayanlar ise sabah namazı vakti girer girmez kurban kesebilirler. Köy mü şehir mi olduğu konusunda dikkate alınan husus, kurbanın kesildiği yerdir, yoksa kişinin yaşadığı yer değildir. Buna göre şehirde yaşayan biri kurbanını bir köyde kesecekse sabah namazı girer girmez kesebilir. Ancak tersi durumda [yani köyde yaşayan biri şehirde kurban kesecekse] bayram namazından sonra kesmesi şarttır.

İmamın kurban bayramı namazını abdestsiz kıldığı ortaya çıksa; eğer cemaat henüz dağılmamışsa namaz iade edilir, ancak kesilen kurbanlar iade edilmez. Benzer şekilde sultanın huzurunda kurban gününün girdiği tespit edilmiş olduktan sonra kurban bayramı namazı kılınarak kurbanlar kesilse, ancak daha sonra o günün kurban değil de

³ Ancak bir *fakir* kurban için bir büyükbaş aldıktan sonra ona ortak olunması caiz değildir. Çünkü fakire kurban vacip olmadığı için, kurban etmek üzere bir hayvan aldığı anda "satın almış olduğu hayvan onun üzerine vacip olur". Bu açıdan o hayvanı kesmek sadece ona vacip olmakta ve başkasını ortak edememektedir. Bkz. Kâsânî, *Bedâiu's-sanai'*, V, 72.

⁴ Yani birisine etten bir bölümü ile ayakları düşse, diğerine de etten bir bölümü ile derisi düşmüş olsa, bu şekilde göz kararı ile taksim etmek caizdir. Molla Hüseyin, *Dürer*, I, 267.

arefe olduğu ortaya çıksa hem namazları hem de kestikleri kurbanlar yerine gelmiş olur.

Gece kurban kesmek *tenzihen* mekrûhtur.⁵ Yani ikinci veya üçüncü günün gecesi kurban kesmek mekrûhtur, yoksa birinci ve dördüncü günün gecesi kurban kesmek hiçbir şekilde caiz değildir.⁶

Altı aylık ve daha büyük kuzu, şayet bir yaşındaki toklularla karıştırılıp uzaktan bakıldığında birbirinden ayırt edilemiyorlarsa bu durumda altı ayını doldurmuş kuzunun kurban edilmesi caizdir. Ancak cüssesi küçükse bir yaşını doldurup iki yaşındaki gün alana kadar kesilemez. Oğlak ve diğer hayvanlar ise altı aylıkken [büyük gösterebilir] kesilemezler.

Deve, sığır, camız, koyun ve keçilerin *senî* olanı kurban edilebilir. *Senî*, develerden beş yaşında olanına, sığır ve camızdan iki yaşını dolduranına, koyun ve keçiden de bir yaşını dolduranına denilir.

Kurbanlık hayvan, kesilmeden önce yavrulasa, yavrusu sadaka olarak verilir. Eğer anası kesilirken karnından yavru sağ çıksa, annesine yapılan yapılr yani kesilir. Ancak kesilmez ve kurbanın kesilebileceği günler de geçerse canlı olarak tasadduk edilir. Eğer bu süre içerisinde ölürse veyahut sahibi kesip kendisi yerse kıymetini tasadduk etmesi gerekir. Hayvanı yanında bırakır ve sonraki sene kurban olarak keserse bu kurban olarak caiz olmaz, sonraki sene için ayrı bir kurban alıp kesmesi gerekir; kesmiş olduğu bu hayvanı sadaka olarak dağıtacağı gibi buna ek olarak kestiği için hayvanın düşen kıymetini de sadaka olarak dağıtır.

⁵ Kaynaklarda gece kesmenin mekrûh kabul edilmesi "hata ihtimali" sebebiyle mekrûh görülmektedir. (Bkz. Molla Hüsrev, *Dürrer*, I, 268) Bu gerekçe dikkate alındığında aydınlık olan ve hata ihtimali söz konusu olmayan kesimhanelerde bir kerahet söz konusu değildir. Çev.

⁶ Şer' açısından bir günün gecesi bize göre önceki günün gecesidir. Buna göre kurban bayramının birinci gününün gecesi önceki gün olan arefe gününün akşamından sabah namazı vaktine kadar olduğu için ve kurban vakti de sabah namazı vaktiyle girdiği için bu vakitte kurban kesmek caiz değildir. Kurban kesmek üçüncü gün akşam namazının girişiyle bittiği için zaten dördüncü günün gecesi kurban kesilememektedir. Çev.

[Kurban Edilmeye Engel Olan ve Olmayan Kusurlar]

Doğuştan boynuzu olmayan hayvanlar kurban edilebilir. Keza kırılma veya benzeri bir sebeple boynuzu kesilmiş/kopmuş ancak bu kesilme/kopma baştaki kemiğe kadar ulaşmamışsa bu hayvan kurban edilebilir. Eğer kırık/kesik baştaki kemiğe kadar ulaşmışsa kurban edilemez.

Semiz olan deli hayvanın eğer deliliği onun otlamasına/yem yemesine engel değilse kurban edilebilir, ancak engelse veyahut deli olan hayvan zayıfsa onu kurban etmek caiz değildir. Semiz uyuz hayvanı kurban etmek caizdir, ama eğer zayıfsa caiz değildir.

İlişki imkânını ortadan kaldıracak şekilde cinsel organı kesik olan, öksüren, yaşı büyük olduğu için doğuramayan, dağlanmış/damgalanmış, dilinin üçte biri kesilmiş, kulağı yarılmış, gözlerinde şaşılık olan, yünü kırılan hayvanın kurban edilmesi caizdir. Ancak bütün bu özellikteki hayvanları kurban etmek her ne kadar sahih olsa da mekrûhtur. Çünkü müstehap olan kesilen hayvanın görünür bir kusurunun olmamasıdır.

Şu hayvanlar kurban edilemez:

1) İki veya tek gözü kör olan.

2) Kemiklerinde ilik olmayacak derecede zayıf olan.

3) Topal olan. Kesim yerine kadar topal ayağına basıp yürüyemeyen, üç ayağıyla kesim yerine giden hayvan kurban edilemez. Ama eğer o topal ayağını yere basabiliyor ve ondan destek alabiliyorsa onu kurban etmek caizdir.

4) Açık bir hastalığa düşmüş olan.

5) Kulağında ve kuyruğunda çokça kesik olan.⁷

6) Görme yetisinin çoğu kaybolmuş olan. Görme yetisinin çoğunun gidip gitmediği şöyle anlaşılır: Koyuna bir veya iki gün yem verilmez sonra ayıplı olan gözü bağlanır, sonra yem ona yavaş yavaş yaklaştırılır,

⁷ Hangi miktarın çok sayılacağı konusunda imamlardan birçok rivayet bulunmaktadır. Sahih kabul edilene göre Ebu Hanife'ye göre üçte birinin kesik olması çok kabul edilir. İmâmeyne göre yarısının kesik olması çok olarak kabul edilir. İbn Abidin, *Reddu'l-muhtâr*, VI, 323.

koyunun yemi ilk gördüğü yer işaretlenir. Sonra sağlam gözü bağlanır, yem ona biraz önce yapıldığı gibi yaklaştırılır, yemi ilk gördüğü yer işaretlenir. Sağlam gözüyle gördüğü yer ölçülür, eğer ayıplı gözüyle gördüğü mesafe sağlam gözüyle gördüğünün üçte birisi ise, kaybolan görme yetisi üçte birdir. Arada yarı yarıya fark varsa, görme yetisinin yarısı gitmiş demektir.

7) Dişlerin tamamı veya çoğunluğu düşmüş olan.

8) Doğuştan kulağı olmayan veyahut kulağı kesik olan. Ancak doğuştan küçük kulakları varsa kurban edilebilir.

9) Meme uçlarının yarısı kesik olan veya memelerinden süt gelmeyen. Buna göre koyun ve keçilerde bir tane bile olsa kesik veya süt gelmeyen meme olduğunda kurban olarak kesilmesi caiz değildir. Ancak deve ve sığırdaki bir memede bu şekilde kusur olması zarar vermez.⁸

10) Burnu kesik olan.

11) Bir hastalık sebebiyle sütü kesilmiş olan.

12) Doğuştan kuyruğu olmayan. Ancak eğer doğuştan küçük bir kuyruğu varsa bu kurban edilebilir.

13) Çift cinsiyetli olan.

14) Pislik yiyen. Yani hayvan bir yerde kapatılmadan önce sadece pislik yemişe bu durumda kurban edilemez. Pislik yiyen hayvan deveyse kırk gün, sığırsa yirmi gün, koyun-keçiye on gün bir yere kapatılırsa eti temiz hale gelir [ve dolayısıyla kurban edilebilir].

Bir kimse kurban etmek üzere sağlam bir hayvan satın alsa, ancak daha sonra yukarıda zikredilen kurban edilmeye engel bir kusur meydana gelse bu durumda eğer zengin ise, onun yerine başka bir koyun alıp kurban etmesi gerekir, ama fakir ise o kurbanlık ona yeter. Fakir

⁸ Çünkü deve ve sığırın dört memesi vardır. Dolayısıyla yarısı iki meme etmekte olup bir memenin eksik olması zarar vermemektedir. Koyun ve keçide ise iki meme olduğu için bir meme eksik olduğunda yarısı kusurlu olmakta ve dolayısıyla kurban edilmesi caiz olmamaktadır. Çev.

adam hayvanı aldığı zaman da ayıplı olsa ve kurban edilinceye kadar o ayıp devam etse yine kurban olarak yeterlidir.⁹

Kurban aldığı zaman hayvanda bir ayıp varsa fakat daha sonra bu ayıp ortadan kalksa bu durumda kişi zengin olsa bile o hayvanı kurban etmesi yeterlidir.

Hayvanın kesim esnasında çırpınmasından dolayı ayıplı hale gelmesi kurban edilmesine bir engel teşkil etmez. Keza kesim esnasında hayvan ayıplı hale geldikten sonra kaçsa ve yakalanıp hemen kesilse kurban yeterli olur.¹⁰

İhtiyat, hayvanın iki kulağındaki yarıkların toplanmasıdır.¹¹

[Kurban Eti Ne Yapılır?]

Kişi kestiği kurbanın etinden kendisi yiyebileceği gibi zenginlere de yedirebilir. Ayrıca saklayabilir de.¹² Ancak tasadduk edeceği etin, kurbanın üçten birinden daha az olmaması müstehaptır.¹³ Bununla beraber hiç dağıtmayıp hepsini kendisine ayırsa bu da caizdir.

Maddi durumu çok yerinde olmayan ve bakımını üstlendiği kişiler olan birinin kurban etini başkalarına tasadduk etmeyip kendilerine ayırması menduptur.

⁹ Çünkü kurban zaten ona vacip değildir. Haskefi, *ed-Durru'l-muhtâr*, s.647.

¹⁰ Metinde şöyle geçmektedir: "Keza kesim esnasında hayvan ayıplı hale gelse veya kaçsa ve yakalanıp hemen kesilse kurban yeterli olur." Burada "ve" harfi yerine "**veya**" harfi ile geçmektedir, ancak bu doğru değildir. Doğrusu İbn Abidin'de de geçtiği üzere yukarıda verilen şekilde olmalıdır. Bkz. İbn Abidin, *Reddu'l-muhtâr*, VI, 325.

¹¹ "Buna göre yarıklar toplandığında üçte birinden fazla olursa kurban edilmez." Ancak bu cümlemin yukarıda kulağın kesik olması ile ilgili yerde geçmesi daha uygun olurdu. Kanaatimizce bir yer kayması söz konusudur. Çev.

¹² Hz. Peygamber belli bir dönemde kurban etlerinin saklanması yasaklamış ancak daha sonra şöyle diyerek buna izin vermiştir: "Ben daha önce kurban etlerini saklamanızı yasaklamıştır, şimdi artık yiyebilirsiniz de saklayabilirsiniz de!" Kâsânî, *Bedâiu's-sanai'*, V, 81.

¹³ Bu konudaki en faziletli yöntem eti üçe bölüp bir payını tasadduk etmek, bir payını akraba ve dostlarına yedirmek, bir payını da kendisine saklamaktır. Kâsânî, *Bedâiu's-sanai'*, V, 81.

[Kişi Hangi Kurbanın Etini Yiyemez?]

- 1) Adamış olduğu kurbanın etini;
- 2) Kurban etmek için alınmış fakat bayram günlerinde kesmemiş olduğu ve bu yüzden tasadduk etmesi gerektiği hayvanın etini;
- 3) Ölen kişinin emriyle onun için kestiği hayvanın etini;
- 4) Fakir kişi [kendisine kurban vacip olmadığı halde] kurban satın alarak kendisine vacip kıldığı kurbanın etini;¹⁴
- 5) Kurbanlık için alınan hayvanın doğurduğu yavrunun etini;
- 6) Yedi kişinin ortak olarak aldığı bir büyükbaş hayvanda bir ortağın önceden üzerinde kaza kalmış kurbanı niyet ederek kestiği hayvanın etini;

Bu altı durumda etlerin fakirlere sadaka olarak dağıtılması gerekir.

[Kurban Kesimi ve Derisi]

Mendup olan -biliyorsa- kişinin kurbanını kendi eliyle kesmesidir. Kesmeyi bilmiyorsa kurbanının yanında durur ve kesecek kişiye talimat vererek kesimine şahit olur.¹⁵

Ehli kitap birine kurban kestirmek mekrûhtur, ancak keserse caizdir.¹⁶ Mecusiye kestirilen hayvanın eti ise haramdır.

¹⁴ Çünkü fakire kurban kesmek sünnettir ve fakir kurban aldığı bir nevi adamış olur. Ancak bazı fukahâ fakirin almış olduğu kurbandan yemesinin caiz olduğunu söylemiştir. Bkz. İbn Abidin, *Reddu'l-muhtâr*, VI, 327

¹⁵ Hz. Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: "Ey Fatıma, kalk ve kurbanının kesimine şahitlik et, zira o kurban ilk akan kanıyla beraber işlemiş olduğun her bir günahının affı için sana mağfîret diler. Kurban kesilirken şöyle de: "İnne salâtı ve nusukî ve mahyâye ve mememâtî lillahi rabbi'l-alemîn, lâ şerike leh" (Türkçe: Benim namazın, kurbanım, ölümüm ve hayatım, alemlerin rabbi olan Allah içindir, O'nun bir ortağı yoktur.) Serahsî, *el-Mebsut*, XII, 18; İbn Abidin, *Reddu'l-muhtâr*, VI, 328.

¹⁶ Zira ehli kitabın kestiğini yemek caizdir. Maide suresi 6. Ayette bunun hükmü yer almaktadır: "Bugün, size temiz olanlar helal kılındı. Kitap verilenlerin yemeği size helal, sizin yemeğiniz de onlara helaldir."

Kişi kestiği kurbanın derisini tasadduk edilebileceği gibi kalbur, çarık, su tulumu, sofra veya kova da yapabilir. Keza kurbanın derisi tüketilmeyen ve faydalanılacak bir nesneyle değiş tokuş yapılabilir.¹⁷ Ancak sirke, et ve para gibi tüketilecek maddelerle değiştirilemez. Eğer kurban etini veya derisini tüketilen bir madde veyahut para karşılığında satarsa sattığı maddenin değeri veya paranın miktarı kadar tasadduk etmek zorundadır. Ayrıca böyle bir satım mekrûhtur. Kurban derisini değiştirdiği kalbur, çarık, su tulumu, sofra veya kovayı kiraya verse bu da caiz değildir ve kiralama sebebiyle aldığı ücreti tasadduk etmek durumundadır.

Kişi kurbanı başka birine kestirdiğinde, kesen kişiye kasaplık ücreti olarak kurbanın etini, derisini veya başka bir parçasını veremez.

Hayvanı kesmeden önce faydalanmak üzere yününü kırmak mekrûhtur. Ancak kestikten sonra yününü kırmakta bir beis yoktur.

İki kişi hatayla diğerine ait olan koyunu kendisi adına kesse bu sahihtir. Bu durumda koyunlar sahipleri adına kesilmiş olur ve o iki kişiden her biri kendisine ait olan hayvanın etini alır. Eğer hayvanları değiştirmeyip yemiş, ondan sonra karıştığını öğrenmişlerse karşılıklı helalleşirler. Helalleşmiyorlarsa bu durumda her biri, diğerinin koyununu tazmin eder ve alınan para tasadduk edilir.

Bir kimse bile bile başkasının kurbanını kendi adına keserse bu durumda kurbanın sahibi muhayyerdir: Dilerse parasını kesenden alır ki bu durumda kurban, kesen adına kesilmiş olur, dilerse tazmin ettirmez kendisi adına kesilmiş olur. Ancak bile bile kesen kişi kendisi adına değil de kurbanın sahibi adına kesmişse bu durumda kurbanın sahibi için kesilmiş olur.

Bütün bu hükümler kurban edilmek için alınan hayvanlar için sözkonusudur. Eğer hayvan "kurbanlık" olarak tayin edilmemişse mesela bir kimse birinin koyununu izinsiz olarak alsa (gasp etse) sonra da hayvan daha canlıyken kıymetini sahibine ödese ve sonra kurban etse

¹⁷ Kurban derisi tüketilemeyen devamlı bir nesne ile değiştirildiğinde adeta kurban derisi sürekli kullanılmış gibi olur. İbn Abidin, *Reddu'l-muhtâr*, VI, 328.

kestiği kurban sahih olur;¹⁸ ancak [izinsiz aldığı için] günahkâr olur.¹⁹ [Eğer gasp eden, hayvan canlıyken parasını sahibine tazmin etmeden kurban etmişse] bu durumda kesilen hayvanı sahibi alsa ve gasp eden-den de kesimden kaynaklanan fiyat düşüklüğünü alsa, kurban her ikisi için de sahih olmaz.

Bir kimse emanet aldığı, ödünç aldığı, kiraladığı, rehin aldığı veya sahibi adına satmak için elinde bulundurduğu hayvanı kurban olarak kesse bu, kurban olarak geçerli olmaz. Benzer şekilde hayvanı satmak veya korumak için vekil olan biri hayvanı müvekkili adına kurban etse geçerli olmaz.

Karı ve kocanın izinsiz olarak birbiri yerine kurban kesse bu kurban sahih olmaz.

¹⁸ Çünkü kurban etmeden önce parasını sahibine ödediği için o hayvanın sahibi olmuştur ve kendi hayvanını kurban etmiştir. Kasaî, *Bedaiu's-sanai*, V, 76

¹⁹ Ancak gasp ettiği koyunu kendisi için kurban ettikten sonra parasını tazmin etse kurban her ikisi için de geçerli olmaz. Zira kurban ettiği koyun gasp edenin mülkiyetinde değildir, sahibi adına da kesilmemiştir. Kasaî, *Bedaiu's-sanai*, V, 76

[Hac ve Umre]

Hac

Hac²⁰ ömürde bir kere ve imkân bulunan ilk vakitte yapılması gereken bir farzdır.

Haccın farz olmasının şartları:

1) Müslüman olmak²¹

2) Hür olmak

3) Mükellef olmak²²

4) Bedenen sağlıklı olmak. Bunun ölçütü yolculukta²³ ayakta durabilecek şekilde bir sağlık probleminin olmamasıdır.

5) Görme yetisi sağlam olmak²⁴

6) Haksız yere hapsedilmemiş olmak

²⁰ Hac belli bir zamanda belli bir mekânda belirli fiillerle yapılan bir ibadettir. Hicretin dokuzuncu yılının sonlarında farz olmuştur.

²¹ Bir Müslüman defalarca dahi olsa hac ettikten sonra dinden çıksa ve tekrar islama girse önceden yapmış olduğu hac farızası batıl olur. Bu açıdan imkan bulursa tekrar hacca gitmesi farzdır. Bkz. Ali el-Kârî, *el-Mesleku'l-muktesit*, s. 8

²² Yani âkil ve bâliğ olmak. Buna göre çocuk ve deliye hac farz değildir. Çev.

²³ Yani hac için çıkacağı yolculukta. Çev.

²⁴ Ebu Hanîfe'ye göre gözü görmeyene hac farz değildir. Eğer maddî imkânı varsa yerine biri bedel haccı yapar. Ancak İmâmeyn, maddî imkânı ve kendisine refakat edecek birinin olması durumunda görmeyenlere haccın farz olduğunu söylemiştir. Kâsânî, *Bedâiu's-sanâi'*, II, 121.

7) Sultanın kendisinin gitmesine mani olmasından korkmamak

8) Kendisinin zarurî ihtiyaçlarına -durumuna göre- yetecek kadar yiyecek ve bineğinin olması. -Zekât konusunda bu geçmişti.-

9) Dönünceye kadar ailesine yetecek miktarda nafakanın olması

10) Yolun güvenli olması

11) Hacca gidenin kadın olması durumunda eğer gidilen yol seferiliğin olduğu bir yolsa²⁵ kadın yaşlı olsa bile, yanında kocasının veya güvenilir ve âkil-bâliğ bir mahreminin olması. *Mürâhik*²⁶ bu konuda bâliğ gibi kabul edilir. Fakat mahremi Mecusi veya namusa önem vermeyen bir fasık olmamalıdır.

12) Kadın iddet bekliyor olmamalıdır. Neden dolayı iddet beklediğinin önemi yoktur.²⁷ Kendi beldesindeki insanlar, hac yolculuğuna çıktığında, kadın iddet bekliyorsa bu durumda bu iddet, kadının hac yolculuğuna çıkmasına engeldir. Diğer şartlarda da belde halkının yolculuğa çıkma vakti esas alınır.

13) Mahremiyle hacca gidecek kadının hem kendi nafakasını hem de kendisine refakat edecek mahreminin nafakasını ödeyebilecek maddi durumunun olması gerekir.

14) Hacca gidecek vaktin olması gerekir. Bundan maksat kişinin normal bir yürüyüşle hacca gidecek vakit kadar vaktinin olması gerekir. Şayet her gün veya bazı günlerde bir konaktan daha fazla yol almaya muhtaç olarsa hacc farz değildir.²⁸ Ayrıca hac yolculuğundayken kişinin farz namazları vaktinde kılabilecek vaktinin olması gerekir.²⁹

²⁵ Yani kişinin seferî olacağı kadar uzun bir yolsa. Çev.

²⁶ Buluş yaşına yaklaşmış ama henüz girmemiş çocuk demektir. Çev.

²⁷ Yani ister vefat iddeti, isterse ric'î ister bain talak iddeti beklesin fark etmez. Çev.

²⁸ Hac vakti az kalmışsa ve bir günde bir merhaleden daha fazla yol gitmek durumundaysa bu durumda hac farz değildir. Çev.

²⁹ Hac yolculuğundayken durup farz namazları kılacak ve bu şekilde hacca yetecek vaktinin olması gerekmektedir. Kısaca ifade edecek olursak Hac için yolculuğa çıktığında Arafatta vakfeye yetişebilecek kadar vaktinin olması gerektir. Bunun için çok acele etmesi daha doğrusu, farz namazlarını kaçırarak derecede

Akledebilir yaşa gelmiş çocuk³⁰ ihrama kendisi girer;³¹ ancak akletme yaşına gelmemiş çocuk ve buluğ yaşına ulaşmış deli farklı olup velisi onun adına ihrama girer. Arafat'ta vakfe yapmadan önce ihrama giren çocuk buluğa ulaşsa; deli akıllansa; kâfir, Müslüman olsa; köle azat olsa ve hac vakti hala devam ediyor olsa ve söz konusu kişiler ihram niyetlerini değiştirmeseler neye niyet etmişlerse o niyetleri geçerli olur ve üzerlerindeki farz olan hac düşmüş olmaz, çünkü hacları nafîle olarak kurulmuştur. Ancak yukarıdaki olayda eğer çocuk, deli ve Müslüman olan kâfir Arafat'ta vakfeden önce ihramını yenilerse yapacakları hac, farz olan hac olarak geçerli olur.

Haccın Farzları

1) **İhram.** İhram niyet getirmek ve telbiye okumaktır.³² Niyet ile telbiye arasına yabancı bir fasılanın girmemesi gerekir.³³ Telbiye, bizzat getirmekle [yani lebbeyke'llahumme...okuyarak] olabileceği gibi, telbiye yerine geçen bir zikir veyahut bir *bedenenin* (sığır ve deve) boyuna bir şey asarak sevk etmekle de olur.

İhram hacca başlarken *şarttır*. Bu açıdan tıpkı namazın iftitâh tekbirine benzemektedir. Başlangıç itibarıyla şart olduğu için hac ayları

durmadan yolculuk yapması şart olmayıp normal bir seyirle yolculuk yaptığında yetişecek derecede vaktinin olması gerekmektedir. Çev.

³⁰ Yani temyiz yaşına ulaşmış çocuk. Bu da 7 yaşındaki çocuktur. Çev.

³¹ Aşağıda geleceği üzere ihrama girmek, hac için niyet getirmek ve telbiye getirmekten ibarettir. Çev.

³² Günümüzde ihram denilince yanlış bir kanaat olarak erkeklerin giymiş olduğu beyaz elbise anlaşılmaktadır. İhrama girmek, tıpkı namaza başlamaya benzenmektedir. Namaza niyet getirmek ve iftitâh tekberi getirmek nasıl şartsa, hacda da niyet getirmek ve telbiye getirmek şarttır. Giyilen beyaz elbise, haccın yasaklarıyla ilgilidir. Aşağıda detaylı olarak ele alınacağı üzere kişi harem bölgesine girdikten sonra dikişli elbise giymeme yasağı başlamaktadır. Söz konusu elbisenin giyilme nedeni budur. Çev.

³³ Yani niyet getirdikten sonra, konuşma, yemek yeme gibi bir fasıla olmadan lebbeyke'llahumme denilerek telbiye getirilmesi gerekmektedir. Bu açıdan da namaza benzemektedir. Zira namazda da niyet getirdikten sonra iftitâh tekberi arasına yabancı bir fasılanın girmemesi şarttı. Çev.

gelmeden önce de ihrama girilebilir;³⁴ ancak bu mekrûhtur. Haccın sonu itibarıyla ihram *rûkûn* hükmünü alır. Bu açıdan ihram giyip hacca yetişemeyen kimsenin ihramlı kalarak sonraki sene kaza etmesi caiz değildir. Keza bir kimse ihrama girdikten sonra -Allah muhafaza- dinden çıksa ihramı batıl olur.³⁵ Eğer ihram şart olsaydı, dinden çıkma gerçekten şart olan bir şeyi iptal etmezdi. Nitekim dinden çıkma namaz için şart olan abdesti bozmamaktadır.

Erkeğin ihram giydiği andan itibaren başlayan ve kurban bayramı gününde tıraş olmakla ihramdan çıktığı vakte kadar devam eden di-kişli elbise giymemesi ihramın bir vacibidir. Yoksa halkın anladığı anlamda ihram dikişsiz elbise giymek değildir.

Hacca gitme niyetinde olan biri mikat bölgesindeyken bayılsa ve orada bulunan biri onun yerine ihrama niyet getirerek telbiye getirirse baygın kişi ihramlı olmuş olur. Uyuyan hasta kişinin durumu da bayılan gibidir. Bu sebeple baygın ayıldığında, uyuyan uyandığında hac fi-illerini yerine getirirse haccı caizdir. Eğer baygınlık/uyku hali hac vakti boyunca devam ederse baygın kişinin adına niyet getiren kişinin hac farizalarını yerine getirmesiyle baygın kişi de hac yapmış olur, hatta baygın/hasta kişinin Arafat'a, tavaf yapılacak yere vb. yerlere götürülmesi de şart değildir. Ancak eğer kişi kendisi ihrama girdikten sonra bayılırsa, onun adına niyet getirilerek Arafat ve tavaf yapılan bölgeye götürülmesi şarttır.

2) Arafat'ta vakfe. Vakfenin süresi Arefe günü zeval (öğle namazı) vaktiyle başlar ve kurban bayramının birinci günü *fecr* doğmadan az önce biter.

3) Ziyaret tavafının çoğunu yapmak³⁶ ve tavafa niyet etmek.

Haccın bu farzları sırasıyla yapmak da farzdır. Yani önce ihrama girilmeli, sonra vakfe sonra da tavaf yapılmalıdır.

³⁴ Nitekim kişi namaz vakti gelmeden de abdest alabilmektedir. Şeyhî-zade, *Mecmeu'l-enhur*, I, 263.

³⁵ Bu da ihramın sonuç itibarıyla rûkûn olduğunu göstermektedir. *Talikat*, s. 222.

³⁶ En az dört şavt yapmak farzdır. Son üç şavt ise vaciptir. Ziyaret tavafının diğer isimleri Farz Tavaf ve İfâza Tavafıdır. *Talikat*, s. 223.

Ayrıca bütün farzları vaktinde yerine getirmek farzdır. Vakfe'nin ne zaman yapılacağı az önce zikredildi.³⁷ Vakfeden sonra yapılan tavafin ise belli bir süresi olmayıp ömrün sonuna kadar herhangi bir vakitte yapılabilir.³⁸

Her bir hac farızası kendi mekânnda yapılmalıdır. Başka bir ifadeyle vakfe Arafat topraklarında, tavaf da bizzat Kâbe'nin etrafında yapılmalıdır.

Arafatta vakfeden önce [ihramlıyken] cinsel ilişkiye girmemek de haccın sıhhat şartlarından kabul edilmiştir.

Haccın Müstakil (Gerçek) Vacipleri

1) **Müzdelife'de vakfe yapmak.** Bir an vakfe yapmak yeterlidir. Süresi kurban bayramı gününün fecrinden sonra başlar.

2) **Safa ile Merve arasında sa'y yapmak.**

3) **Şeytan taşlamak**

4) **Saçları tamamen kesmek veya kısaltmak.** Kısaltmak ile kasıt, başın dörtte birlik kısmından parmak ucu kadar almaktır.

5) **Veda (Sader) tavafi yapmak.** Veda tavafi Mekke dışından gelenler (âfâkî) için vaciptir. Hayızlı olan kadınlara ise vacip değildir, daha doğrusu hayız gören kadından vaciplik düşer.

Haccın Müstakil Olmayan Vacipleri

Bunlar doğrudan müstakil vacipler olmayıp tavaf vb. menasikin vacipleridir. Bunları şu şekilde sıralamak mümkündür:

1) **İhrama mikatta girmek, bunu sonraya bırakmamak.** Mikata gelmeden önce ihrama girmek daha faziletlidir.

³⁷ Bir an olsun bile Arafat'ta beklemekle vakfe yapılmış olur. *Talikat*, s. 223.

³⁸ Bununla beraber kurban bayramının üçüncü günü güneş batana kadar ziyaret tavafini yapmayan kişiye *dem* gerekir. *Talikat*, s. 223.

2) Gündüz vakti Arafat vakfesine duran kişinin, vakfeyi akşam namazı vakti girene kadar uzatması. Akşam vaktinde vakfeye giren için bu vacip olmayıp bir an orada beklemesi yeterlidir. Ancak böyle biri “gündüzden vakfeye durup akşama kadar orada bekleme” vacibini terk etmiş olur.³⁹

3) Akşam vaktinin bir bölümünde vakfe yapmak

4) Tavafa *hacer-i esvedden* başlamak.

5) Tavafı sağ taraftan yani kişinin Kâbe’yi soluna alarak sağ tarafına doğru tavaf yapması.

6) Bir engeli bulunmayanın tavafı yürüyerek yapması

7) Tavafta cünüp ve abdestsiz olmamak

8) Tavaf esnasında setr-i avrete riayet etmek. Buna göre tıpkı namazda olduğu gibi tavaf esnasında bir organın dörtte biri veya daha fazlası açılırsa, örtünerek tavafı tekrar etmemesi durumunda kendisine *dem* gerekir. Dem gerekme hükmü, vacip (farz) olan tavaf için geçerlidir. Vacip olmayan tavafta ise setr-i avrete riayet edilmemesi sadaka gerektirir.

9) Safa ile Merve’de say yaparken sa’ye Safa’dan başlamak.

10) Bir engeli bulunmayanın sa’yi yürüyerek yapması

11) Kıran ve temettu’ hacı yapanın bir koyun/keçi kesmesi

12) Hangi tavaf yapılırsa yapılsın; tavaftan sonra her yedi şavt için iki rekât tavaf namazı kılmak

13) Şeytan taşlama ve saç tıraşı tertibine riayet etmek. İfrat hacı yapanın kurban kesmesi gerekmemektedir; ancak kıran ve temettu’ hacı yapanlar önce şeytan taşlar, sonra kurban keser, sonra tıraş olur ondan sonra da tavaf yaparlar. Bununla beraber eğer kurban kesmeden veya şeytan taşlamadan veyahut tıraş olmadan önce tavaf yaparsa

³⁹ Kısacası Arafat’ta vakfe yapmada vacip olan hem gündüz hem de geceden bir vakit orada beklemektir. Çev.

kendisine bir şey lazım gelmez, bu mekrûhtur. Tavafin bunlardan sonra yapılması vacip değildir.⁴⁰

14) Ziyaret tavafinı kurban bayramının ilk üç günü içerisinde yapmak.⁴¹

15) Tavafi *hatîm* denilen duvarın dışından yapmak.⁴²

16) Sa'yi muteber bir tavaftan sonra yapmak. Bir tavafin muteber olması için dört veya daha fazla şavtının yapılmış olması gerekir.

17) Tıraşın Harem bölgesi içerisinde yapılması.⁴³ Ancak Mina bölgesinde tıraş olmak şart değildir.

18) Hac yapanların kurban kesim günlerinde tıraş olması. Umrede böyle bir vakit sınırlaması yoktur.

19) Haccı bozmayan⁴⁴ yasak fiilleri terk etmek. Mesela vakfeden sonra cinsel ilişkiye girme,⁴⁵ dikişli elbise giyme ve baş ve yüzü örtmek gibi.

20) Arafat'tan ayrılırken imama tabi olmak yani imam ayrılmadan Arafat'tan ayrılmamak. Bugün için kabul edilen imam, imamın bizzat

⁴⁰ Yani tavafin taşlama, kurban kesme ve tıraştan sonra yapılması şart değildir, sünnettir. Bu açıdan bunlardan önce de ziyaret tavafi yapılabilir. Çev.

⁴¹ Yani kurban bayramının birinci gününden üçüncü gün akşam vakti girinceye kadar. *Talikat*, s. 225.

⁴² Hatîm: Hicr olarak isimlendirilen duvara denir. Hz. Peygamber henüz 25 yaşındayken Kureyşliler Kâbe'yi bina ediyorlardı. O zamanlar yeterli maddi imkânları olmadığı için Kâbe'yi Hz. İbrahim'in ördüğü temeller üzerine kuramadılar ve Hicr'i dışarıda bırakarak küçülttüler. Ancak Hicr'in tamamı da Kâbe'ye dâhil değildir, Dokuz ziraı veya altı zira bir karışı Kabe'dendir. Nitekim Müslim ve Nesai'de yer alan Hz. Aişe'nin naklettiği bir habere göre Hz. Peygamber şöyle demiştir: "Eğer insanlar küfrü yeni terketmiş olmasalardı, maddi imkânım olmasaydı bile Hicr'den 5 zira'ı Kâbe'ye ekler ve o Hicr yerine biri girmeleri, diğeri de çıkmaları için iki kapı yapardım" *Talikat*, s. 225.

⁴³ Ebu Hanîfe ve İmam Muhammed'e göre, tıraş olmanın yeri Harem bölgesi olup burada tıraş olmak vaciptir. Harem bölgesi dışında yapılan tıraş geçerli olsa da vacip terk edildiği için *dem* gerekir.

⁴⁴ Haccı bozan yasak fiilleri yapmak adı üstünde haccı iptal eder. Çev.

⁴⁵ Vakfeden önce ilişkiye girmek haccı ifsat eder. Çev.

kendisi değil halifesidir (naibi) ki o da Mekke'nin kadısı, vakfe yapılan yerin hatibidir.

21) Arefe günü akşam namazını vaktinde kılmayıp yatsı namazı ile birlikte Müzdelife'de kılmak

22) Tavafin son üç şavtını yapmak

23) -Bir görüşe göre- Müzdelife'de geceden bir miktar beklemek

24) Her gün şeytan taşlamada atılacak taşları zamanında atıp son-raki güne bırakmamak

25) Kıran ve temettu' haccı yapanların şeytan taşlamayı kurban kesmeden önce yapmaları

26) Kıran ve temettu' haccı yapanların *hedy* kurbanı kesmesi ve bunu tıraştan önce kurban kesim günlerinde kesmeleri.

27) Bazılarına göre *kudûm* tavafi. Cumhura göre kudum tavafi sün-nettir.

Kıscası terkedilmesi *dem* gerektiren her şey vaciptir.

Bunlar haccın vacipleriydi. Kalanlar ise haccın sünnet ve adablarıdır.

Hac ayları, şevval, zilkade ve zilhiccenin ilk on günüdür. Bunlar *zamanısal mikat*lardır.

Umre

Ömürde bir kere umre yapmak müekked sünnettir.⁴⁶

Umre ihram, tavaf, sa'y ve saçları kesme veya kısaltmadan ibaret-tir.⁴⁷ İhram umrenin şartıdır. Tavafin çoğunu [yani en az dört şavt tavaf

⁴⁶ Yani ömürde bir kere umre yapan müekked sünneti yerine getirmiş olur. Bazı fakihler iki veya üç umre yapmanın bir hac sevabında olduğunu dile getirmiş-tir. Keza Ramazan'da yapılan umrenin de bir hac sevabında olduğu bildirilmek-tedir. İleride fazileti ile ilgili detaylar gelecektir. *Talikat*, s. 226.

⁴⁷ Umre yapmak için niyet ve telbiye getirilerek ihrama girilir sonra tavaf yapılır, sonrasında sa'y yapılır ve saçlar kesilerek ihramdan çıkılır. Böylece bir umre

yapmak] umrenin rüknüdür. Tavafin geri kalan son üç şavtı, sa'y ve saçları kesme veya kısaltma ise umrenin vaciplerindedir.

Her sene umre yapılabilir. Sadece umre yapmak maksadıyla⁴⁸ Ramazan'da umre yapmak faziletlidir.⁴⁹

Arefe gününde ve kurban bayramının dört gününde umre yapmak tahrîmen mekrûhtur.

Hac yapmak isteyen Mekkeliler ile hac aylarından önce Mekke'de ikamet etmeye başlamış kişilerin ve mikat bölgesinde yaşayanların⁵⁰ *hac ayları içerisinde* umre yapmaları mekrûhtur.

Mikat Bölgeleri

Mikat bölgeleri meşhurdur ve bilinmektedir.⁵¹

Ticaret veya başka bir maksatla olsa bile bir kimsenin Mekke'ye daha doğrusu Harem bölgesine ihramsız olarak girmesi caiz değildir. Bugün Mısır ve Mağrib bölgelerinin mikat yeri olan Cuhfe esasında aynı zamanda Şamlıların da mikat yeri idi, ancak Şamlılar Medine üzerinden Mekke'ye girmeyi adet haline getirince onların mikatı Medinelerin mikatı yani Zülhuleyfe olmuş oldu. Zülhuleyfe Medine-i Münevvere'nin beş mil yakınında Mescid-i Şecere'nin yanında yer almakta ve günümüzde *Âbâr-ı Ali* olarak bilinmektedir. Zülhuleyfe'ye uğrayan Şamlıların, Medinelilerin ve Medine'ye uğrayan diğer kimselerin Zülhuleyfe'de

yapılmış olur. Çev.

⁴⁸ Yani hac ayları dışında sırf umre yapmak için gitmek, hac için gidildiğinde umre yapmaktan daha faziletlidir. Çev.

⁴⁹ İbn Abbas'tan şöyle rivayet edilmiştir: Ramazanda yapılan umre [sevap açısından] hacca denktir. Selef bunu küçük hac olarak isimlendirmiştir. İbn Abidin, *Reddu'l-muhtâr*, II, 473.

⁵⁰ Bununla kast edilen harem ile mikat bölgesinde yaşayan kişilerdir.

⁵¹ Mikat bölgeleri aşağıdaki şekildedir:

İrk: Irak ve buraya yakın bölgelerin mikatıdır.

Karn: Necd ve buraya yakın bölgelerin mikatıdır.

Zülhuleyfe: Medine ve buraya yakın bölgelerin mikatıdır.

Yelemlem: Yemen ve buraya yakın bölgelerin mikatıdır.

Rabiğ (Cuhfe): Şam, Mısır ve buraya yakın bölgelerin mikatıdır.

ihrama girmesi şart değilse de daha faziletlidir. Şart olan Rabiğ yani Cuhfe'de ihrama girmektir. Denizden Mekke'ye girenlerin, mikat bölgelerinin sonunun hizasına geldiklerinde ihrama girmeleri gerekir. Mikat sonunun hizasına gelinip gelinmediği ise içtihat ve araştırma ile tespit edilir. Burada kişinin içtihat yapması vaciptir. Mikatların hizasına gelmiyorsa Mekke'ye iki merhale mesafe kala -ki bu 15 saatlik mesafedir- ihrama girer. İki merhalenin nerede başladığını da araştırarak öğrenir.

Mekke dışından gelen birinin -ihtiyaç için olsa bile- mikat bölgelerini ihramsız geçmesi haramdır.

Hac ayları girmişse, mikat sınırına gelmeden önce de ihrama girilebilir, ihram yasaklarına düşme endişesi yoksa bu daha da faziletlidir. Hatta kişi kendi memleketinde de ihrama girebilir. Ancak ihram yasaklarına düşme noktasında endişesi varsa mikat bölgesinde ihrama girmek daha faziletlidir, hatta böyle bir durumda ihramı, mikat bölgesinin de en son sınırına -mesela Râbiğ'a⁵² kadar tehir etmek gerekir.

Bütün bu hükümler Harem'e gitme kastıyla mikat sınırlarına uğrayan kimseler için söz konusudur. Eğer kişinin niyeti Harem ile mikât sınırındaki bir yere, mesela Huleys ve Cidde'ye gitmekse ve mikat bölgesine ulaştığında asıl (birincil) amacı alım satım gibi bir işse ve işi bittikten sonra Mekke'ye girecekse bu durumda mikatı ihramsız geçmek helaldir. Bu durumda eğer [ihramlı olarak girdiği] Cidde veya Huleys'te ihramdan çıkar da halka karışırsa ve Mekke'ye girdiğinde hac veya umrenin bir nüsükünü yerine getirme niyeti de yoksa Mekke'ye ihramsız da girebilir, ancak eğer bir nüsükü yerine getirme niyeti varsa bu durumda Harem bölgesine girmeden önce ihram giymesi gerekir.

Mikat sınırları içerisinde olan biri, hac veya umre nüsükü yapma niyetinde değilse Mekke'ye yani Harem bölgesine ihramsız girmesi helaldir.

Mikat sınırları içerisinde yaşayanların mikat yeri, Harem ile mikat bölgeleri arasında yer alan Hill bölgesidir.

⁵² Medine-i Münevverenin iki mikatı bulunmaktadır. Bunlardan birincisi Âbâr-ı Ali mikatı, diğeri ise Rabiğ'dir. *Talikat*, s. 227.

Harem bölgesi içerisinde yaşayanların hac için ihrama girecekleri yer, Harem bölgesi, umre için ise Hill bölgesidir, ancak umre için efdal olan *Ten'im*'dir.⁵³ Ten'im, Hz. Aişe mescidinin yanında Mekke'ye çok yakın bir bölgedir, halk burasını günümüzde *Umre-i Cedide* olarak bilinmektedir.

Haccın Çeşitleri

1) **İfrâd Haccı:** Bu hac [sevap bakımından, cemaatle değil de] tek başına namaz kılmak gibidir. İfrad haccı, umre yapmaksızın sadece hacca niyet etmektir.

2) **Temettu' Haccı:** Temettu' haccı ifrâd haccından daha faziletlidir. [Sevap açısından ifrad haccıyla kıyaslandığında] bir imama uyarak namaz kılmaya benzemektedir, zira imama uyarak namaz kılmak, tek başına namaz kılmaktan daha faziletlidir. Temettu' haccı şöyle olur: Kişi önce sadece umreye niyet eder. Mekke'ye ulaştığında [umre yapmak üzere:] tavaf ve sa'y yapar sonra saçını tıraş eder veya kısaltır ve böylece umre yapmış olur.⁵⁴ Sonra Zilhicce ayının 8. günü Arafat'a çıkacağı zaman hac için tekrar ihrama girer.⁵⁵

3) **Kırân Haccı:** Kırân haccı, kişinin hem umre hem de hacca beraber niyet etmesidir. Kırân haccı hem ifrad hem de temettu' haccından daha faziletlidir. Bu [sevap açısından] bir cemaate imam olmak gibidir. Cemaate imam olmak, tek başına namaz kılmaktan ve bir imama uyarak cemaat olmaktan daha faziletlidir.

⁵³ Hz. Peygamber sahabeye Mekke'nin ortasında hac için ihrama girmelerini söylemiş, buna mukabil Hz. Aişe'nin erkek kardeşine Hill bölgesinde bulunan Ten'im'de umre için ihrama girmesini söylemiştir. Merğînânî, *el-Hidâye*, I, 134.

⁵⁴ Umre yapıp ihramdan çıktıktan sonra ihram yasakları ortadan kalkar ve tıpkı kendi memleketindeymiş gibi her şey ona helal olur, hatta eşiyle ilişkiye girmesi de helal olur.

⁵⁵ Umre bittikten sonra hac yapmak üzere tekrar ihrama girer. Eğer Mekke'nin içindeyse Harem bölgesinde ihrama girer, Harem ile mikat bölgesi arasındayda Hill bölgesinde girer, mikat sınırlarından çıkmışsa mikat yerlerinde ihrama girer. İbn Abidin, *Reddu'l-muhtâr*, II, 537.

[ihram]

Nasıl ki namaz için *tahrime* (iftitâh tekbiri) varsa ve tahrimesiz namaza başlanamıyorsa aynı şekilde haccın da *ihramı* vardır ve ihrama girilmeden hacca başlanılmaz. Nasıl ki namazın tahrimesi namaza kalben niyet getirmek ve “Allahu ekber” diyerek Allah’ı dil ile zikretmekse, benzer şekilde ihram da hacca kalben niyet getirmek ve “*Lebbeyke’l-lahümme lebbeyk, lebbeyke lâ şerike leke lebbeyk, inne’l-hamde ve’n-nimete leke ve’l-mülk, lâ şerike lek*” diyerek Allah’ı dil ile zikretmektir. Nasıl ki tahrime kalp ile niyet yeterli olmuyor ve dil ile tekbir getirmek gerekliyse, benzer şekilde hacda da kalp ile niyet yeterli olmayıp dil ile telbiye getirmek gerekir. Ancak namazdaki tahrime farklı olarak ihramda bir hedy kurbanı işaretleyip⁵⁶ sevk etmek de telbiye yerine geçmektedir. Buna göre kişi niyet ederek bir *bedenenin* (sığır veya deve) boynuna bir şey asıp *hedy* kurbanı yaptığında bu ihrama girme olur, ancak bedeneyi hedy yaptığında ya hayvanı sevk edip hayvanla beraber gitmek gerekir ya da hayvanı önceden gönderip sonra ona yetişmek gerekir; bu son şart ifrat haccı yapanlar için gereklidir; kıran ve temettu haccı yapanlar için hayvanla gitme veya yetiştirme şartı yoktur. Şayet ifrat haccı yapan kişi hayvanı işaretleyip sevk etmezse (göndermezse) veyahut sevk eder fakat kendisi onunla hac için yolcuğa çıkmazsa veyahut önceden hayvanı gönderip kendisi sonradan yetişmezse, daha sonra hac yapmak üzere yola çıksa ihrama girmiş olmaz. Bununla beraber kurbana yetişirse ihrama girmiş olur. Kıran ve temettu haccı yapan kişinin hayvanla beraber gitmesi veya sonradan ona yetişmesi şart değildir, niyet ederek hayvanı sevk etmeleri ihrama girmiş olmaları için yeterlidir.

Mikat sınırında veya bu sınıra gelmeden önce ihrama girmek isteyenin şunları yapması müstehaptır:

1) Eğer âdetiyse saçlarını kesip kısaltmak. Saçlarını kesip kısaltmak âdeti değilse saçları taramak/toplamak.

⁵⁶ Bu işlem, deve veya sığırın boyuna bir nal parçası veyahut bir ağaç parçası asılarak yapılır. Bu işaret söz konusu hayvanın hedy olduğunu gösterir. Fıkah literatüründe buna *taklîdu’-bedene* denir.

- 2) Bıyıkları kısaltmak
- 3) Tırnakları kesmek
- 4) Koltuk altı ve etek tıraşı olmak
- 5) Evliyse eşiyile ilişkiye girmek
- 6) Dikişli elbise giymemek
- 7) Başını örtmemek (erkekler için)
- 8) Mest ve çorapları çıkarmak

9) Zorlanmayacaksa gusletmek,⁵⁷ gusül almak zor geliyorsa abdest almak, her ikisini de yapamıyorsa kılacağı ihram namazı için teyemmüm almak.

10) Temizlenmek

11) Erkeğin avret mahallini örtecek bir *izâr* (belden aşağısını örten bir bez) giymesi ve omuzlarına bir örtü (*ridâ*) atması. İzâr ve ridâ yeni veya yıkanmış olmalıdır, beyaz renkli ve yeni olması daha faziletlidir, ancak diğer renkte ve eski olması da caizdir. İzâr göbeğin üzerine kadar çekilir ve uçları birbirine sarılır, düğüm yapılmaz. Dilerse izârın üzerine kuşak sarabilir. Keza izârı kemerle de sarabilir, ancak kemer tokasının iğnesini kemerin derisine sokmaz. Kuşak ve kemer sarmak ihramlıya herhangi bir kerahet olmaksızın mübâhtır. Ridâyı omuzlarına atar, eğer ridâyı bir şeyle bağlarsa veyahut kemerin iğnesini geçirirse mekrûh olmakla beraber bir ceza gerektirmez. Erkeğin birden fazla izar ve ridâ giymesi herhangi bir kerahet olmaksızın caizdir.

12) Kadın ihramlıyken dikişli elbise giyebilir. Kadının erkek gibi kendini elbiseden soyutlaması haramdır. Kadın, başörtüsü yüzüne değmesin diye başına yelpaze gibi bir şey bağlayarak başörtüsünü yelpazenin üzerinden salıp yüzünü örtebilir.

13) Erkeğin saç ve sakalını taraması, keza kadının saçını taraması

⁵⁷ Burada alınan gusül taharet (hükmî temizlik) için değil, maddî temizlik içindir. Bu yüzden hayızlı ve lohusalı kadınların da gusül alması sünnettir. Şeyhî-zade, *el-Cevheretu'n-neyyire*, I, 151.

14) Yağ sürünmek

15) Bunlardan sonra vücuda ve saça güzel koku sürünmek. Ancak sürülen kokunun ihrama girdikten sonra gidecek bir türden olması gerekmektedir.

Daha önce de zikredildiği üzere erkeğin dikişli elbise giymemesi ihramın bir vacibidir, kadına ise dikişli elbiseden tamamen soyutlanmak haramdır. Erkeğin dikişli elbise giymemesi ihramın sahih olmasının bir şartı olmadığı gibi hramın hakikatine de dâhil değildir.⁵⁸ Bu hususu yukarıda da ifade etmiştik. Bu açıdan bir kimse hacca niyet edip telbiye getirdikten sonra dikişli elbise giyse bile ihramı sahih olur, bununla beraber şer'i bir mazeret yokken dikişli elbise giymek mekrûhtur. Eğer şer'i bir mazereti olmadığı halde ihrama girdikten sonra bir tam gün ve fazlası veyahut bir tam gece dikişli elbiseli kalsa hem günahkâr olur hem de *dem*⁵⁹ gerekir. Ancak şer'i bir mazereti varsa bu durumda günahkâr olmaz, dilerse kurban keser, dilerse altı fakire üç *sâ'* buğday⁶⁰ sadaka verir,⁶¹ dilerse üç gün oruç tutar.⁶²

16) İzâr ve ridâ giyildikten sonra Allah Tealanın rızası için -namaz kılınması mekrûh olmayan bir vakitte- iki rekât ihram sünneti namazı kılınması. Kişi sonra samimi bir şekilde bütün günahlarından tevbe istiğfar eder, sonra hac için ihrama girmeye kalbiyle ve samimi olarak niyet eder ve kalbiyle samimi olduğu halde diliyle de *"Allahım hac yapmak istiyorum, hacci bana kolaylaştır, kabul eyle haccımı, hacca niyet ettim, senin için ihrama girdim, sadece senin rızan için. Lebbeyke'llahümme lebbeyk, lebbeyke lâ şerike leke lebbeyk,*

⁵⁸ Daha önce de ifade edildiği üzere ihram, hac veya umre yapmaya niyet getirmek ve telbiye getirmektir. Dikişli elbise giymemek ise farz değil, vaciptir. Çev.

⁵⁹ *Dem* mutlak olarak kullanıldığında koyun kesmek anlamına gelir. Hac bahsinde gerekli olan tüm demlerin harem bölgesinde kesilmesi gereklidir. *Talikat*, s. 231.

⁶⁰ Sâ'n miktarı daha önce oruç bahsinde ele alınmıştı. Çev.

⁶¹ Her fakire yarım sâ' yani bir fitre miktarı toplam altı fakire sadaka verir. Hac menasikinde geçen tüm sadakalar Harem bölgesinde verilebileceği gibi kişi başka bir yerde de mesela kendi memleketine döndüğünde de verebilir. *Talikat*, s. 231

⁶² Bu hükümler Bakara suresi 196. ayette şöyle düzenlenmiştir: "İçinizde hasta olan veya başından rahatsız bulunan varsa fidye olarak ya oruç tutması ya sadaka vermesi ya da kurban kesmesi gerekir."

İnne'l-hamde ve'n-nimete leke ve'l-mülk, lâ şerike lek" der ve bunu üç kere tekrarlar. Sonra Peygamberimize salavat getirir. Allah'tan rızasını kazanmayı ve cenneti talep eder, cehennemden kendisini uzak tutması için ona sığınır. Her namaz kıldığında bu duaları tekrarlar, bir tepeye (yüksek yere) çıktığında veya bir vadiye indiğinde veya bir kafiye rastladığında, sabah namazından önce, namazların akabinde, Mekke'deki mescide girdiğinde, Mina'da, Arafat'ta hep bu duayı okur. Okuduğu zaman da üç kere tekrarlar. Bu duayı okurken arada konuşma vb. bir şeyle duayı bölmemelidir. Sadece biri selam vermişse dua arasında selamı alabilir. Bu duayı okuyan kişiye dua esnasında selam vermek de mekrûhtur.

Erkeğin telbiye getirirken sesini yükseltmesi müstehaptır. Kadın telbiye esnasında sesini yükseltmez, sadece kendi duyacak kadar sesli okur.

[Başkasının Yerine Hac Yapmak]

Başkasının yerine hacca giden kişi, yerine gittiği kişi için niyet getirir.⁶³ Telbiye getirirken yerine gittiği kişinin ismini zikreder.

Kişinin bir başkası yerine farz haccı yapması, kendi yerine nafle hac yapmasından daha faziletlidir. Kendisi farz olan haccı eda etmemiş birinin, kendi farz haccını yapmadan başkası yerine hac yapması mekrûhtur.⁶⁴

Bir kimsenin yerine hac yapmanın caiz olabilmesi için, yerine hac yapılan kişinin ya ölmüş olması veya ölünceye kadar hac yapamayacak bir acziyeti (hastalık vs.) olması gerekir. Öyle ki eğer yerine hac yapılan hasta daha sonra iyileşse yerine yapılmış hac batıl olur.

⁶³ Şöyle niyet eder: "Niyet ettim falanca için hac yapmaya, falancanın adına Lebbeyke'llahumme..." Kalbiyle de yerine gittiği kişi adına hac yaptığını söylemesi kâfidir. Eğer ismini unutursa, beni gönderen kişinin adına hac yapıyorum dese yine sahihtir. *Talikat*, s. 232

⁶⁴ Yani kişi yol azığı, binek, sağlık gibi imkânlarla sahip olup kendisine hac farz olduktan sonra kendisi adına hacca gitmeyip biri için hac yapması tahrîmen mekrûhtur. Bkz. Şürünbülâî, *Hâşiye ale'd-Dürer*, I, 262.

[İhramlıya Yasak Olan Şeyler]

Yukarıda anlattığımız şekilde ihrama giren kişinin şunları yapması vaciptir:

1) Cinsel ilişkiye girmekten ve kadınların yanında cinsel ilişkiden bahsetmekten kaçınmak

2) Allah'a itaat etmenin dışına çıkmamak

3) Arkadaşlarıyla, hizmetçileriyle ve [iş için bir şeyler] kiraladığı kişilerle tartışmaya girmekten kaçınmak⁶⁵

4) Kara hayvanı avlamamak. Kara hayvanını avlayacak olan birine hayvanı göstermek/işaret de etmemek gerekir. Keza avcı, hayvanın nerde olduğunu bilmiyorsa, ona bulması için yol göstermek veya kara hayvanını avlayan kişiye bıçak, mızrak veya sopa ödünç vermek sûretiyle yardım etmemek gerekir. Ancak deniz hayvanı avlamak mübâhtır.

5) Bit öldürmemek. Keza bite vurup yere atmak, tutup başkasının üzerine atmak, birine öldürmesi için talimat vermek, öldürecek birine biti işaret etmek, ölmesi için bitin üzerinde bulunduğu elbiseyi güneşin önüne koymak veya yıkamaktan da uzak durmak gerekir.

6) Dikişli elbise ve mest giymemek. Mest gibi, ayak topuğunu (ökçe) örten ayakkabılar da giyilmez. Ancak topukları örtmeyen terlik veya bu tür bir ayakkabı giyilebilir. Eğer giyilen ayakkabı topuğu örtüyorsa kopuğu örtmeyecek derecede ayakkabı katlanarak giyebilir. Bu şekilde katlamak kesip ayakkabıyı bozmaktan daha iyidir.

[İhramlıya Mübâh Olan Şeyler]

1) Banyo yapmak⁶⁶

⁶⁵ Bakara suresi 197. ayette Allah Teala şöyle buyurmaktadır: "Hac bilinen aylardadır. O aylarda hacca başlayan kimse bilmelidir ki, hacda kadına yaklaşmak, sövüşmek, dövüşmek yoktur."

⁶⁶ Havuz, deniz gibi sulara girmek de caizdir. Keza banyo yaparken sabun gibi temizlik maddelerini kullanmakta da bir beis yoktur. Ancak banyo yaparken kişinin niyeti vücudundaki necasetleri gidermek değil de serinlemek, taharet almak olursa bu müstehap olur. Bkz. Ali el-Kârî, *el-Mesleku'l-muktesit*, s.55

2) Bir evin veya şemsiyenin altında gölgelenmek. Hatta şemsiye ipek dahi olabilir, fakat bu durumda şemsiyenin başına veya yüzüne temas etmemesi gerekir. Eğer ipekli şemsiye başına veya yüzüne değerse mekrûh olur.

3) Sünnet olmak, kan aldirmek, hacamat yaptırmak ve diş çektirmek.

4) Saç ve vücudu kaşımak. Ancak eğer saç telinin veya baştan bitin düşme tehlikesi varsa bu durumda hafifçe kaşımalıdır. Bir saç teli düşerse bunun için bir hurma veya bir dilim ekmek tasadduk eder. Üç kıl düşerse bir avuç yiyecek, üçten daha fazla düşerse yarım sâ' buğday⁶⁷ tasadduk eder.

[Mekke ve Kâbe'ye Giriş]

Hac yapacak kişi Ten'îm bölgesine ulaştığında Allah'ı zikir ve tazim etmeyi çoğaltır. Sonra Hz. Aişe camiinden bereketlenir [yani orada ibadet eder]. Hz. Aişe Camii, Mekke'de oturan umrecilerin mikat yeridir. Hz. Aişe camiinin elli zirâ' önünde iki büyük direk vardır. Birinci direk, harem bölgesinin sınırını göstermekte, diğeri ise Hill bölgesini göstermektedir. Harem bölgesine girdiğinde sekineti, vakarı, -hacetlerin giderilmesi için- duayı, istiğfarı, telbiyeyi ve Peygamber efendimize salavatı daha da arttırır.⁶⁸

Eğer kolay olacaksa Mekke'ye girmeden önce -sünnet olan- gusül alarak girmek sünnettir. Gusül almak zorsa abdest alır. Hz. Peygamberimizin uygulamasına uyarak Kedâ tepesinden Mekke'ye girer. Kedâ tepesinden indiğinde Mekke'nin iki kabristanlığı arasındaki yola inilmektedir. Buraya şöyle gidilir: Hz. Aişe camiinin önünden Harem bölgesine girildikten sonra, iki dağ arasında sol tarafa doğru yüksek bir tepede bulunan yerden, yarım saat kadar daha yürümeye devam edilir. Bu iki dağın üstünde, insanlara buradan Mekke'ye girmenin sünnet olduğunu gösteren iki beyaz direk/işaret vardır. Mekke'ye

⁶⁷ Yani bir fitre miktarı. Çev.

⁶⁸ Efdal olan Harem bölgesine çıplak ayakla girmektir. Zira Allahu Teâla, "Çıkar ayakkabılarını, sen Mukaddes Tuva vadisindesin" buyurmaktadır. (Taha: 12) Bkz. Ali el-Kârî, *el-Mesleku'l-muktesit*, s.58

girmenin sünnet olduğu yol burasıdır. Nitekim Hz. Peygamber böyle yapmıştır.⁶⁹ Günümüzde insanların çoğu bu sünnet-i şerifeyi terk etmiştir. Ancak ilim erbabı ve Allah'ın kendisini muvaffak kıldığı kişiler bunu devam ettirmektedir. Hacı her iki dağ arasında bulunan tepedeki yoldan indiğinde doğrudan iki makber olan Mualla-i Şerife'ye ulaşır. Soldaki makber, Peygamberimizin annesi Hz. Amine'nin makberidir. Hz. Amine'nin makberi büyük ve beyaz bir kubbenin altındadır. Dağdan yürüyerek gelen kişiye göre ön tarafta Hz. Peygamberimizin eşi ve müminlerin annesi Hz. Hatice'nin makberi bulunmaktadır. Ayrıca burada Hz. Ebubekir'in oğlu Abdurrahman'ın, Hz. Ömer'in oğlu Abdullah'ın, Abdullah b. Zübeyr'in ve daha başka sahabenin makberi bulunmaktadır. Makbere geldiğinde bineğinden iner; kişi daha önce Harem sınırına ulaştığında da bineğinden inebilir. Bu makberlerde yatanları ziyaret ederek onlardan manevi anlamda istifade eder, kendisine ve Müslümanlara dua eder. Daha sonra makberden yürüyerek, mütavazi, hem dış görünüş hem de içten olarak kendini küçük görerek, edeple Mekke'ye doğru ilerler.

Mekke'yi ilk gördüğü yerde dua eder. Daha sonra Müddea olarak isimlendirilen yere⁷⁰ geldiğinde durur ve istediği şekilde dua eder, üç defa telbiye getirir. Daha sonra yürümeye devam eder ve Bab-ı Selam'a (Selam kapısı) veyahut Mescid-i Haram'ın başka bir kapısına gelene kadar dua ve telbiye getirmeye devam eder. Daha faziletli olan Bab-ı Selam'dan Mescid-i Haram'a girmektir. Bab-ı Selam Mescid-i Haram'ın en yakın kapısıdır. Buraya sa'y yapılan yerin Merve bölgesi tarafından merdivenli bir kapıdan girilir, sonra oradan Tesbih Satıcıları Çarşısı'na⁷¹ iner ve oradan Harem-i şerif kapısına yani Bab-ı Selam'a girer. Bab-ı Selam birbirine bitişik üç kapıdır.

⁶⁹ Peygamberimiz Mekke'nin fethinde buradan Mekke'ye girmiştir. Ali el-Kârî, *el-Mesleku'l-muktesit*, s.58

⁷⁰ Burası yüksek bir yer olup Kâbe buradan görülmektedir. Ali el-Kârî, *el-Mesleku'l-muktesit*, s. 59.

⁷¹ Günümüzde böyle bir çarşı bulunmamaktadır. Sa'y yapılacak alana eklenmiştir. *Talikat*, s. 235.

Mekke'ye girdiğinde ilk yapılacak şey, Mescid-i Haram'a gitmektir. Mescid-i Haram'ın kapısından içeri girdiği zaman önce revakta bir direğin yanında durur ve Kâbe'yi seyrederek, ilk bakıştan sonra tekbir ve tehlil⁷² getirir, kendisi için güzel bir son, dünya ve ahirette af ve afiyet duası eder.⁷³ Zira Kâbe ilk görüldüğünde edilen duaya Allah icabet eder. Daha sonra Hz. Peygamberden nakledilen duaları yapar. Sonra Kâbe'ye doğru yönelir. Kâbe'ye yürürken Beni Şeybe kapısından doğru yürür. Beni Şeybe kapısı günümüzde Mescid-i Haram'ın içinde, Hz. İbrahim'in makamının arkasında Kâbe yönünde yer almakta ve yay şeklinde bir taş olup yeşile boyanmış vaziyettedir.

Ridasını sağ koltuğunun altından geçirip sol omuzunun üstüne atar, böylece sağ kolu açık, sol kolu kapanmış olur. Buna *ıztıbâ'* denir. İztıba yapmak sadece ardından sa'y yapılacak olan tavaf esnasında sünnettir.⁷⁴ Yoksa bazılarının zannettiği gibi ihramlıyken sürekli ıztıba yapmak sünnet değildir. Buna göre kudum tavafı, umre tavafında ıztıbâ yapmak sünnettir. Keza eğer sa'yı daha önce yapmamışsa ve dikişli elbise giymemişse ziyaret tavafı yaparken de ıztıbâ yapmak sünnettir. Tavaf yaparken baştan sonra kadar yani tavaf devam ettiği müddetçe ıztıba yapar.

[Tavaf]

Kâbe-yi Muazzama'ya ulaştığında *Kudum tavafı* yapar.⁷⁵ Kudum tavafı Mekke'de ve oraya yakın bölgede oturanlar için değil, dışarıdan gelenler için sünnettir.

⁷² Üç defa "Allah büyüktür" ve "Lâ ilahe illallah" diyerek tekbir ve tehlil getirir ki bunun anlamı "Allah, bu Kâbe'den ve her şeyden daha yücedir, O'ndan başka ilah yoktur" diyerek ibadetin Kâbe'ye değil, sadece Allah'a yapıldığını ifade etmektir. *Talikat*, s. 236.

⁷³ Sahih olan görüşe göre Kâbe görüldüğünde eller havaya kaldırılmaz. Bkz. Ali el-Kârî, *el-Mesleku'l-muktesit*, s.59.

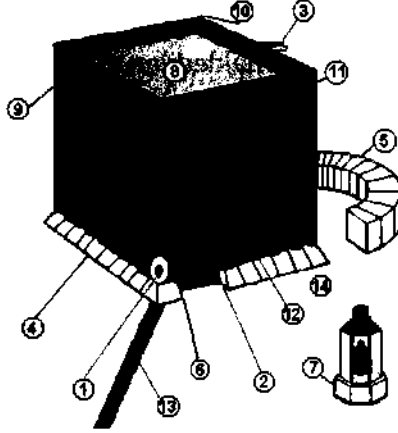
⁷⁴ Yani yapılan *tavaftan* sonra sa'y yapılacaksa ıztıbâ yapmak sünnettir. Çev.

⁷⁵ Diğer isimleri "tavâf-ı vârid" ve "tavâf-ı vurûd"dur. Kudum tavafı Kabe'ye ilk geldiği zamandan itibaren yapılabilir. Son süresi Arafat'ta vakfeye duruncaya kadardır. Vakfeden sonra artık süresi bitmiş olur ve kudum tavafı yapılamaz. *Talikat*, s. 236

Kişi tavaf yaparken sağ tarafından Kâbe kapısını takip eden cihete doğru gider [yani Kâbe solunda kalır]. Tavafa Hacer-i Esved'e⁷⁶

76

KÂBE ve KISIMLARI



- 1) **Hacer-i Esved:** Doğu köşesinde bulunan siyah renkteki parlak taştır. Görünen kısmı yaklaşık 16,5 x 20 cm'dir.
- 2) **Kâbe Kapısı:** Kâbe'nin doğu duvarında zeminden 2,13 metre yükseklikte bulunmaktadır.
- 3) **Altın Oluk** veya **Mizab:** Kuzey duvarı üzerinde bulunan altından yapılmış oluk. Mekke'de ender yağın yağmur sularını Kâbe'nin çatısından indirmek için 1627'de Osmanlılar tarafından yapılmıştır.
- 4) **Şâzîrvân:** Kâbe'nin duvarlarının diplerini yağmur ve sel sularından korumak amacıyla yapılan mermerden koruma.
- 5) **Hicr:** Hicr-i İsmail olarak da bilinen, Kâbe'nin batı duvarının önünde bulunan ve 90 cm yüksekliğinde ve 1,5 m eninde beyaz mermerden yapılmış İsmail Duvarı ya da **Hatîm** adı verilen kavisli yarım daire şeklinde alçak duvarla sınırlanmış bir bölge.
- 6) **Mültezem:** Kâbe'nin doğu duvarında Kâbe kapısı ile Hacer-i Esved arasındaki duvar kısmı.
- 7) **Makam-ı İbrahim:** İbrahim ve oğlu İsmail tarafından Kâbe inşa edilmekte iken İbrahim'in ayak izini bıraktığı bir mevki.
- 8) **Rükn-i Hacer-i Esved** veya **Şarkî** köşe: Doğu köşesi.
- 9) **Rükn-i Yemânî** veya **Yemânî** köşe: Güney köşesi.
- 10) **Şâmî** köşe: Batı köşesi.
- 11) **Irakî** köşe: Kuzey köşesi.
- 12) **Kâbe Örtüsü** veya **Kisve:** Kâbe'nin üzerine örtülen altın işlemeli hat yazıları bulunan siyah bir örtü.

varmadan, biraz ötesinden başlar ki bu sayede bütün vücudu tavaf yaparken Hacer-i Esved'in önünden geçsin. Tavafa başlarken tekbir, tehlîl getirir ve tekbir getirirken ellerini kaldırır. Kimseye eziyet etmeksizin Hacer-i Esved'e dokunarak selamlar. Eğer Hacer-i Esved'i öpme imkânı yoksa iki elini veya sadece sağ elini üstüne koyar sonra elini öper. Ellerini de koyamıyorsa sopa gibi bir şeyi Hacer-i Esved'e sürter ve onu öper. Bunu da yapma imkânı yoksa uzaktan elinin içini kulak hizalarına getirerek Hacer-i Esved'i selamlar, sonra ellerini öper.

Tavaf yedi *şavt* ile tamam olur. Hacer-i Esved'den başlayıp Hacer-i Esved'e kadar dönmek bir *şavt*tir. Tavaf yaparken *remel* yapılır. Remel, tavafin ilk üç *şavt*ında kısa ve hızlı adımlarla omuzları silkeleyerek çalımli yürümektir. Ardından sa'y yapılan tüm tavaflarda remel yapmak sünnettir. Bu açıdan ızticâ'a benzemektedir.⁷⁷ Eğer bir remel yapmayı unutursa veya hepsini unutursa bunu kaza etmez.

Tavaf yaparken Hacer-i Esved'in önüne her gelişinde elinin içiyle *istilam* yapar ve tıpkı ilk *şavt*ta olduğu gibi öper.⁷⁸ Tavaf Hatîm'in⁷⁹ dışından yapılır. Keza tavaf, Beyt'in duvarının dışında bulunan Hacer-i Müsennem olarak da adlandırılan Şazirvan'ın da dışından yapılır. Her *şavt*ta sağ eliyle Rûkn-i Yemânî'ye dokunur. Tavaflı, Hacer-i Esved'i istilam ederek bitirir. Sonra Mültezem'e gelir, Mültezem Kâbe'nin kapısı ile Hacer-i Esved arasında yer alır. Makam-ı İbrahim'in arkasında iki rekât namaz kılar. Yedi *şavt*tan sonra kılınan bu iki rekâtlik namaz bir görüşe göre farz, bir görüşe göre vaciptir. Nafle ve sünnet olduğu da söylenmiştir. Bu namazı derhal kılmak gerekmiyip herhangi bir zamanda kılınabilir. Ancak yeni bir tavaf yapılacaksa, yapılmadan önce

13) Tavafla'n başlangıç çizgisi olarak kullanılan mermer bant.

14) **Cebraîl Makamı:** Kâbe'nin doğu duvarının önünde kapının bulunmadığı kısımda "İrakî" köşesinin hemen yanında bulunan mevkîi.

(Bu bilgiler <https://tr.wikipedia.org/wiki/K%C3%A2be> adresinden alınmış olup küçük bazı ekleme ve çıkarmalar yapılmıştır. Çev.)

77) Bununla beraber ıztibâ'ı tüm *şavt*larda yapmak sünnetken remel sadece ilk üç *şavt*ta sünnettir.

78) Yani mümkünse Hacer-i esvedi öper, ancak mümkün değilse yukarıda zikredilen şekilde yapar. Çev.

79) Zira Hatîm, Kâbe'den kabul edilir.

bu iki rekâtlik namaz, -kerahet vakti dışında- kılınmalıdır. Kerahet vak-tiyse namaz tehir edilir, kerahet vaktinden sonra eğer başka bir tavaf daha yapmışsa bu durumda her bir tavaf için (her yedi şavt için) iki rekât namaz kılar.

Bir kimse -farz olan tavaf dışındaki bir tavafta- yaptığı şavtların sa-yısında şüpheye düşse baştan iade etmesine gerek yoktur, zann-ı ga-libe göre kaçınıcı şavtta olduğunu düşünüyorsa onu doğru kabul ederek tavafa devam eder. Ancak rükün olan tavafta [yani ziyaret tavafında] kişi şüpheye düştüğünde baştan başlaması gerekir, kaldığı yerden de-vam edemez. Bu noktada tavaf namazdan farklıdır.⁸⁰

Tavaf yaparken, ihtiyaç yokken çıkıp tekrar dönmek mekrûhtur. Ancak çıkmak tavafı bozmaz, zira bu tavafı ifsad eden bir şey değildir. Sa'y de bu açıdan tavaf gibidir. Hatta tavafta birden fazla defa ayrıl-sa bile hüküm böyledir.

Tavaf bittikten sonra zemzeme gider. Sonrasında da -daha önce de anlatıldığı gibi- Hicr'e (Hicr-i İsmail) döner.

[Safa İle Merve'yi Sa'y Etmek]

Kişi sa'y yapmak istediği zaman, Safa Kapısı'dan⁸¹ çıkarak Safa'ya doğru çıkar.⁸² Kabeyi görecek bir yere gelir, sonra burada Kâbe'ye dö-ner ve ellerini omuzlarına kadar kaldırarak yüksek bir sesle tekbir ve tehlil getirir, Peygamberimize salavat getirir, Müslümanlara ve kendi-sine dua eder. Sonra Merve'ye doğru yönelir. Hac yapan kişi sa'y yap-tığında telbiye getirir, umre yapan ise getirmez.

İster hac yapan ister umre yapan olsun, sa'yde *iztiba'* yapılmaz. Ha-rem'in duvarında bulunan yeşil ışığa 6 zirâ' (3-4 metre) kadar kaldı-ğında *hervele* yapar. Hervele savaş meydanında düşmana karşı düelloda

⁸⁰ Bkz. "Namazda Şüpheye Düşme" başlığı.

⁸¹ Mescid-i Haram'ın bir kapısıdır. Ali el-Kârî, *el-Mesleku'l-muktesit*, s. 86.

⁸² Tavaf biter bitmez çıkılmalıdır. Bir özür yokken sırf dinlenmek veya benzeri bir gerekçeyle tavaftan hemen sonra sa'y yapmazsa kötü bir davranış yapmış olur. Çünkü tavaf ve sa'y'in peşpeşe yapılması sünnettir. Ancak bir özür sebebiyle he-men yapılmamasında bir beis yoktur. Ali el-Kârî, *el-Mesleku'l-muktesit*, s. 86.

bulunan kişinin omuz silkelemesi gibi adımları büyük ve hızlı atarak yürümektir. Daru'l-Abbas'a bitişik olan ikinci yeşil ışığa kadar bu şekilde hervele yaparak yürümeye devam eder. İkinci ışığa vardığında normal yürüyüşü ile seyretmeye devam eder, Hz Peygamber ve saha-beden nakledilen duaları okur. Muhterem Babam, *Buğyetu'n-Nâsik fî Ed'iyeti'l-menâsik* isimindeki risalesinde haccda okunan duaları toplamıştır. İki yeşil çizgi arasındaki yürüyüş,⁸³ *remelden* daha hızlı olmalı ama çok da aşırı hızda yürümek gerekmez. Hervele kadınlar için değil, erkekler için sünnettir. Her şavtta hervele yapılır, bu hususta tavaftaki remelden farklıdır. Zira remel, kendisinden sonra sa'y yapılan tavafta ve sadece ilk üç şavtta yapılmaktaydı. Kişi hervele yapmayı terk eder veya [sadece iki yeşil ışık arasında değil de] bütün sa'yda hervele yaparsa kötü bir davranışta bulunmuş olur,⁸⁴ ancak kendisine bir şey gerekmez.⁸⁵ [Kalabalık olması sebebiyle] Hervele yapamayan kişi, ortalık sakinleşene kadar bekleyebilir, eğer beklemeyecekse hareketleriyle hervele yapıyormuş gibi yapar. Eğer bir mazereti sebebiyle binek üzerinde sa'y yapıyorsa, kimseye zarar vermeksizin binek üzerinde hervele hareketini yapmaya çalışır.

Merve'ye ulaştığında Merve tepesine çıkar. Sonra Safa'da yaptığının aynısını yapar. Yani Kâbe'ye döner, ellerini kaldırarak tekbir, tehlil getirir; zikir ve dua okur. Safa'dan Merve'ye gelmek bir şavt sayılır. Buradan tekrar Safa'ya yürümek de ayrı bir şavt sayılır. Böylece söylediğimiz şekilde yedi şavt yapar. Dolayısıyla Safa ile şavta başlar ve yedinci şavt Merve ile bitmiş olur.

Bir kimse Merve'den şavt yapmaya başlarsa, sadece bu şavt geçersiz olur. Eğer Safa ve Merve'de tepenin en üstüne çıkmasa bu, mekrûh olmakla beraber caizdir. Mekrûh olmasının nedeni, en üst tepeye çıkma sünnetini terk etmesi sebebiyledir. Fakat bazı cahillerin yaptığı gibi en üste çıkmak için duvara yapışmak Ehlisünnet'in yoluna aykırıdır.

⁸³ Yani hervele yürüyüşü. Çev.

⁸⁴ Çünkü bu, sünnet olan fiili terk etmektir. Bkz. Ali el-Kârî, *el-Mesleku'l-muktesit*, s. 88.

⁸⁵ Yani dem veya sadaka vermesi gerekmediği gibi şavtı tekrar etmesi de gerekmez. Çev.

Sa'yı yürüyerek yapmak vacip, yürümeyi terk etmek haramdır. Ancak kişi, her şavttan sonra dinlenmek sûretiyle de olsa, yürüyemiyorsa bu durumda yürüyerek yapması vacip değildir.⁸⁶

Sa'y bittikten sonra mescitte (Mescid-i haram) iki rekât namaz kılmak menduptur.

[Mescid-i Haramda Namaz Kılanların Önünden Geçmek]

Mescid-i Haram'da namaz kılanların önünden tavaf yaparak geçenler, bundan engellenmemelidir. Keza Kâbe'nin önünde namaz kılanların önünden herhangi bir şekilde geçenler de engellenemez, zira Kâbe'de namaz kılanların önünden geçmek caizdir.

[Sa'ydan Sonra Yapılanlar]

Sa'y bittikten sonra -çadırında/odasında ihramlı olarak kalsa bile- kişi Mekke'de kalmalıdır. Bu arada istediği vakitte, nafil tavaflar yapılmalıdır. Bu tavaflarda *remel* yapılmaz⁸⁷ ve tavaftan sonra sa'y da yapılmaz. Çünkü sa'y sadece haccın ve umrenin bir vacibidir. Nafil olarak sa'y yapmak Şer'in öngördüğü bir hüküm değildir.

Mekkeli olmayan kişilerin nafil tavaf yapması, Mescid-i Haram'da nafil namaz kılmalarından daha faziletlidir. Benzer şekilde hac mevsimi bittikten sonra, Mekkelilerin de nafil tavaf yapması, Mescid-i Haram'da nafil namaz kılmalarından daha faziletlidir.

Tavafın Çeşitleri

1) **Kudûm tavafı.** Kudum tavafı ile ilgili bilgiler daha önce geçmişti. Kudum tavafı âfâkîlere yani mikat sınırı dışından gelip ifrât ve kırân

⁸⁶ Hasta olduğu için yürüyerek sa'y yapamıyorsa binek üzerinde yapmak durumundadır. Sadece baygın olan kişinin yerine başka biri sa'y yapabilir. Bkz. Ali el-Kârî, *el-Mesleku'l-muktesit*, s. 89.

⁸⁷ Zira remel sonrasında sa'y yapılan tavaflarda yapılmaktadır. Çev.

hacці⁸⁸ yapanlara *sünnettir*. Umre yapana,⁸⁹ temettu' hacці yapana ve Mekkelilere sünnet değildir.

Mekke'ye girildiğı vakit, kudûm tavafinin vakti başlar, Arafat'ta vakfeye durulmasıyla süresi biter. Buna göre Arafat'ta vakfeye duran kiři eğer kudûm tavafi yapmamışsa bunu kaçırmış olur.⁹⁰ Kudum tavafinda *ıztıbâ'* yoktur, *remel* yoktur. Sonrasında sa'y yapılmaz. Bununla beraber eğer ifrat ve kırân hacці yapan kiři, asıl vaktinde yani ziyaret tavafindan sonra yapması gereken [vacip olan] sa'yı, önceye alarak kudûm tavafindan sonra yapmak istiyorsa bu durumda tavafta remel ve ıztıbâ' yapar.

2) **Ziyâret tavafi.**⁹¹ Ziyaret tavafi -daha önce de geçtiğı üzere- hac-cın rüknüdür. Detayları aşağıda ele alınacaktır.

3) **Sader (Veda) tavafi.** Sader tavafi vaciptir. Bunun da detayları aşağıda ele alınacaktır.

4) **Umre tavafi.** Umre tavafi umre için rükündür.⁹² Bu tavaftan sonra sa'y yapılır. Umre tavafinin vakti, umre için ihram giymekle başlar, bitiři için belli bir süre yoktur.

5) **Nezir tavafi.** [Bu kiřinin adanmış olduğı tavaftır]. Nezir tavafi vaciptir. Herhangi bir vakitte yapılabilir.

6) **Tahiyetu'l-mescid tavafi.** Mescid-i Haram'a giren her kiřinin Mescid'i selamlamak maksadıyla tavaf yapması müstehaptır. Ancak mescide girdiğinde yapması gereken başka bir tavaf varsa bu durumda o tavafi yapması, tahiyetu'l-mescid tavafi yerine geçer.

7) **Nafile (tatavvu') tavaf.** Herhangi bir vakitte nafile tavaf yapılabilir. Ancak eğer yapması gereken bir tavaf varsa bu durumda önce yapması gereken tavafi yapmalıdır. Kiřinin başlamış olduğı tavafi bitirmesi lazımdır. Bu açıdan tıpkı namaza benzemektedir.⁹³ Nafile ta-

⁸⁸ Kıran hacці yapanlar umre yaptıktan sonra kudum tavafi yaparlar. *Talikat*, s. 240.

⁸⁹ Umre yapana yapmış olduğı umre tavafi yeterlidir. İbn Abidin, *Reddu'l-muhtâr*, II, 525.

⁹⁰ Ancak kiři bunu yapmazsa kendisine bir ceza lazım gelmez. Zira sünnettir.

⁹¹ Diğer adı *ifazadır*. Farz tavaf olarak da bilinir.

⁹² Dört şavtı rükün, son üç şavtı vaciptir.

⁹³ Buna göre başlamış olduğı tavafi bozarsa sonra kaza etmesi vaciptir. Çev.

vaf yaparken durup dua etmek gerekmez, keza Kâbe'nin rükünlerinde⁹⁴ veya başka bir yerde de durup dua etmek gerekmez. Çünkü nafîle tavafı ara vermeksizin peşpeşe yapmak müstehaptır.

[Tavafta Sünnet Olan Dualar]

Tavaf esnasında özellikle Hz. Peygamber ve sahabeden gelen belli bir dua okunmalıdır. Eğer kişi bu konuda rivayet edilen bütün duaları okumaya kalkarsa dua okumak için beklediği süre, tavaf için yürümesinden daha fazla olacaktır. Çünkü sahabe ve tabiîn selefimizden bu hususta birçok dua naklonmuş, “Burada şu duayı okumuşlardır”, “Şurada şu duayı okumuşlardır” şeklinde birçok rivayet bulunmaktadır. Daha sonrakî âlimler de bu duaları bir araya getirmişlerdir. Ancak selef âlimleri, bütün bu duaları bir tavafta okumamıştır.⁹⁵ Tavaf esnasında maruf olan sadece Allah'ı zikretmektir. İbn Mace'nin Ebu Hureyre'den rivayet ettiğine göre Ebu Hureyre, Hz. Peygamberin şöyle dediğini duymuştur: “Kim Beyt'i tavaf eder ve sadece *Subhanallahi ve'l-hamdu lillahi ve-lâ ilâhe illallah vallahu ekber ve-lâ havle ve-lâ kuvvete illâ billahî'l-aliyyî'l-azîm* derse on günahı silinir, kendisine on sevap yazılır ve on derece yükseltilir.”

Mekke ve yakınında duaya isticâb edilen yerler on beştir: 1) Peygamber Efendimiz döneminde tavaf yapılan yer, 2) Mültezem'in yanı, 3) Mîzâb'ın (altınoluk) altı 4) Kâbe'nin üstü, 5) Zemzemin yanı, 6) Makam-ı İbrahim'in arkası, 7) Safa, 8) Merve, 9) Sa'y yapıldığı zaman, 10) Arafat, 11) Müzdelife'de Meşar-i haram tepesi, 12) Mina, 13) Küçük ve Orta Şeytan taşlama yerleri, 14) Beytin ilk görüldüğü yer, 15) Hatîm.

[Zilhicce'nin Yedinci Günü]

Zilhiccenin yedinci günü, öğle namazı kılındıktan sonra imam bir hutbe okur.⁹⁶ Bu hutbede hatib, insanlara Arefe günü yapmaları gereken

⁹⁴ Kâbe'nin dört rüknü vardır. Rük-n-i Hacer, Rük-n-i Irakî, Rük-n-i Şâmî ve Rük-n-i Yemânî. Bkz. Yukarıdaki Resim.

⁹⁵ Yani selef âlimlerinden her biri tavaf esnasında kendince bir duayı okumuştur. Çev.

⁹⁶ Bu hutbede iki hutbe arasında oturma yoktur. Ayrıca imam hutbeye başlarken tekbir getirir, sonra telbiye getirir. Bkz. Ali el-Kârî, *el-Mesleku'l-muktesit*, s. 96.

hac ile ilgili görevleri anlatır. Yani ihrama nasıl gireceklerini, Mina'ya nasıl çıkıp orada geceleyeceklerini, oradan Arafat'a gidişi, orada namazların nasıl kılınacağı, Vakfe'yi, oradan Müzdelife'ye gidişi... [kıscası] bir hacının ihtiyaç duyacağı hac ile ilgili her şeyi anlatır.

[Zilhicce'nin Sekizinci Günü: Mina'ya Gidiş]

Zilhiccenin sekizinci günü olan Terviye günü, Mekke'de sabah namazı kılındıktan sonra güneş doğunca Mina'ya gidilir. Hayf mescidinde veya buraya yakın bir yerde durulması müstehaptır. Burada öğle, ikindi, akşam, yatsı ve -hatta kendisine zor gelmeyecekse- Arefe gününün sabah namazını kılar. Ancak günümüzde insanlar, artık Arefe gecesini Mina'da geçirme sünnetini terk etmişlerdir. Bu yüzden eğer kendisi veya eşyası hakkında bir endişesi varsa gece Mina'da kalmayıp çoğunluğa tabi olabilir.

[Zilhicce'nin Dokuzuncu Günü: Arefe-Arafat]

Mina'dan ayrılıp Arafat'a gidildiğinde Dab yolundan gitmesi müstehaptır. Dab, Hayf mescidinden sonra gelen bir dağın adıdır. Arafat'a geldiğinde en faziletli olan Cebel-i Rahmet denilen yerde durmaktır. *Urene* vadisi hariç, Arafat'ın tamamı vakfe yeridir. Urene vadisi, Arefe mescidinin batısında yer almakta olup Harem bölgesine dâhil bir vadidir.

Arafat'a ulaştığında orada bekler, dua eder, namaz kılar, zikir ve telbiye getirir. Öğle namazı vakti girdiğinde gusul veya abdest alır, sonra vakit kaybetmeksizin Nemire Mescidi'ne doğru yürür. Oraya gelindiğinde imam veya naibi minbere çıkar ve oturur. Müezzin o arada ezan okur. Ezan bitince imam ayağa kalkar ve iki hutbe okur. Bu hutbede hac ile ilgili yapılacaklardan bahseder. Sonra minberden iner ve cemaate önce öğle, sonra da ikindi namazını kıldırır. Her iki namaz için sadece bir ezan okunur,⁹⁷ ama her biri için ayrı kametler getirilir.⁹⁸ İmam

⁹⁷ Çünkü ezan namaza çağırmak içindir. Öğle ve ikindi namazı beraber tek bir namaz gibi kılındığından bir ezan yeterlidir. İbn Abidin, *Reddu'l-muhtâr*, II, 504.

⁹⁸ Yani önce kamet getirilip öğle namazı kılınır, sonra tekrar kamet getirilir ve ikindi namazı kılınır. İki kamet okunmasının sebebi kametin bir namaza başlanıldığını

kıraati sessiz okur. Öğle namazının farzı kılındıktan sonra, sünnet kılınmaksızın doğrudan ikindinin farzı kılınır. Keza öğlenin hemen ardından kılınan ikindi namazından sonra da sünnet kılınmaz.⁹⁹ Ancak burada öğle ve namazının cem edilebilmesi için İmam-ı A'zam (halife) veya naibinin olması şarttır. Eğer halife veya naibi yoksa herkes öğle ve ikindi namazını kendi vakitleri içerisinde tek başına kılar.¹⁰⁰

Namazdan sonra sünnet olan gusül de alındıktan sonra imam ve cemaat beraberce vakfe yapacakları yere giderler. Cebel-i Rahmet yakınlarında imam ve cemaat binek üzerinde kibleye dönük olarak vakfe yaparlar.¹⁰¹ Vakfenin ayakta yapılması ve keza vakfe için niyet getirilmesi vakfın şartı da değildir, vacibi de değildir. Kişi vakfeyi oturarak da yapsa hacı yerine gelmiş olur. Çünkü vakfenin rüknü, sadece süresi içerisinde ihramlı olarak vakfe yerinde kısacık bir zaman dilimi bulunmuş olmaktır. Bu yüzden orada nasıl bulunursa bulunsun, hatta uyuyarak, Arafat'ta olduğunun farkında olmadan, ayık olmadan, mükreh olarak, cünüp olarak bulunmuş olsun veya hızlıca oradan geçmiş olsun fark etmez, bütün bu durumlarda vakfe yerine gelmiş olur.

Arafat'ta yalvararak [seslice] dua eder.¹⁰² *“Lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerike leh, lehu'l-mulku ve-lehu'l-hamdu ve hüve alâ külli şey'in kadîr”* duasını çokça okur.¹⁰³ Burada imam hac ile ilgili ibadetleri insanlara

bildirmesi için olmasıdır. İbn Abidin, *Reddu'l-muhtâr*, II, 504.

⁹⁹ Hem öğle hem de ikindi namazının farzı kılındıktan sonra teşrik tekbirleri okunur. Çünkü bu vacip olup terk edilemez. İbn Abidin, *Reddu'l-muhtâr*, II, 504.

¹⁰⁰ Bu, Ebu Hanife'nin görüşüdür. Ebu Yusuf ve Muhammed'e göre ise halife veya naibinin olması şart değildir. Cem' için tek sebep kişinin ihramlı olmasıdır. Tahtavî, *Hâşiye*, s. 735.

¹⁰¹ Birçok eserde sadece imamın binek üzerinde duracağı, cemaatin imamın arkasında kıyamda duracağı yer almaktadır. Bkz. Molla Hüsrev, *Dürer*, I, 226; İbn Abidin, *Reddu'l-muhtâr*, II, 506.

¹⁰² Ancak dua ederken kendini yoracak derecede çok sesli okumamalıdır. İbn Abidin, *Reddu'l-muhtâr*, II, 507.

¹⁰³ Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: “En faziletli dua, Arefe gününde yapılan duadır. Benim ve benden önceki peygamberlerin söylediği en faziletli söz şudur: ‘Lâ ilahe illallah ve’hdehu lâ şerike leh, lehu'l-mulku ve-lehu'l-hamd yuhyî ve yumût ve hüve hayyun lâ yemût, bi-yedihî'l-hayr ve hüve alâ külli şey'in kadîr”. Bkz. Zeylaî, *Tebyinu'l-hakaik*, II, 25.

anlatır. İnsanlar, imamın gerisinde ona yakın bir yerde, kibleye dönük bir vaziyette vakfe yaparlar. İmamın söylediklerini korku ve ağlayarak dinlerler.

Güneş battığında imam [Müzdelife'ye gitmek üzere] Arafat ile Müzdelife dağı arasındaki dar yola gelir. Cemaatin imamlarla beraber gitmesi vaciptir.

[Müzdelife'de Vakfe]

Müzdelife'ye yaklaşıldığında, -dilerse- yürüyerek Müzdelife'ye girer. Sürekli olarak tekbir, tehlil, hamd ve telbiye getirir.

Muhassır vadisi hariç bütün Müzdelife'de vakfe yapılabilir. Müzdelife'ye geldiğinde Kuzah dağına iner, burası Meş'ar-i Haram olarak da adlandırılır. Arkasından gelen hacılara yer açılsın diye başta gelenler en tepelere doğru çıkar.

-Tek başına olsa bile- burada akşam ve yatsı namazları tek ezan ve tek kametle cem' edilerek kılınır.¹⁰⁴ Akşamın farzı ile yatsının farzı arasında müekked olsa bile sünnet namazlar kılınmaz. Farzlar kıldıktan sonra akşamın ve yatsının sünnetini, sonra vitir namazı kılınır. Şayet Arafat'tan Müzdelife'ye doğru giderken akşam veya yatsı namazını veya her ikisini beraber yolda kılmışsa bu durumda -sabah namazı vakti girmemişse- bunları iade eder. [Sabah namazı vakti girmişse] kılmış olduğu namazlar caize dönüşür. Bütün bu hükümler, sabah namazı vaktinin girmesinden endişe edilmemesi durumundadır, eğer sabah namazı vakti girmek üzereyse akşam ve yatsı namazı Müzdelife'ye gelmeden önce kılınabilir. Ayrıca namazın sadece Müzdelife'de sahih olması, doğrudan Arafat'tan Müzdelife'ye gidenler içindir. Eğer kişi Arafat'tan başka bir yolla Mekke'ye gitmişse bu durumda akşam ve yatsı namazını cem' etmesi şart değildir.

O günün sabah namazı vakti girdiğinde sabah namazı hemen kılınır. Sonra Müzdelife'de vakfe yapılır. Vacip olan Müzdelife'de -kısa bir

¹⁰⁴ Yani ister tek başına kılıyor olsun ister cemaatle kılıyor olsun cem' edilerek kılınır. Akşam namazı kılınırken kazaya değil, edaya niyet edilir. Zira bu vakit hem akşam hem de yatsının vaktidir. Bkz. İbn Abidin, *Reddu'l-muhtâr*, II, 510.

an da olsa- beklemektir. Sünnet olan ise gün iyice aydınlanıncaya kadar vakfeyi uzatmaktır. Müzdelife vakfesinin son vakti, güneşin doğma vaktidir. Geceyi Müzdelife'de geçirmek müekked bir sünnettir. Burada tekbir, tehlil, telbiye, Peygamberimize salavat getirir ve ellerini semaya kaldırarak dua eder.

[Mina'ya Gidiş ve Şeytan Taşlama]

Hava aydınlanınca, yani güneşin doğmasına iki rekâtlik bir namaz kılacak kadar vakit kalınca imamla beraber tehlil ve salavat getirilerek Mina'ya gidilir. İmamla beraber gitmek sünnettir. Muhassır vadi-sine yani vadinin başına ulaşıldığında "bir taş atımı kadar"¹⁰⁵ yer hızlıca geçilir. Çünkü burası Hristiyanların yani Fil ordusunun durak yeridir.

Vadinin ortasında son Akabe Cemresi'ne taş atar. Toplam yedi defa ve her defasında fasulye büyüklüğünde¹⁰⁶ bir taş atar. Taşlar sağ elin baş ve işaret parmağıyla tutulur. Eller kaldırıp tekbir getirerek taşlar atılır.

Şeytan taşlama günlerinde Akabe Cemresi'ne taş atılırken dua etmek için bekleme yapılmaz, yürüyüp geçerken dua edilir. Bu açıdan Akabe Cemresi, ileride açıklanacağı üzere, diğer şeytan taşlama yerlerinden farklıdır.

Taşların Müzdelife'den toplanıp getirilmesi¹⁰⁷ ve Müzdelife'de gü-sül alınması müstehaptır.

Daha faziletli olan Akabe Cemresi'ne binek üzerinde taş atmaktır. Keza -sonrasında taşlamanın olmadığı- bütün taşlamalarda binek üzerinde taş atmak daha faziletlidir. Taş atarken cemreler ile arasında beş zirâ' veya daha fazla mesafenin olması daha faziletlidir. Beş zirâ'dan daha az mesafenin olması mekrûhtur.

İster ifrâd, ister kırân, ister temettü' haccı yapıyor olsun, ilk taş atıldıktan sonra telbiye getirme kesilir.

¹⁰⁵ Bununla kast edilen kişinin bir taş attığında taşın gideceği mesafe kadardır. Çev.

¹⁰⁶ Bu kadar büyüklükte olması menduptur. Atılan taş çok büyük olsa bile, kerahetle birlikte caizdir. Bkz. İbn Abidin, *Reddu'l-muhtâr*, II, 513.

¹⁰⁷ Taşların Müzdelife'den toplanması müstehaptır. Müzdelife'de toplamamışsa kolayına gelen bir yerde toplar. Arafat'tan, Mina'dan da taş toplayabilir. Ancak şeytan taşlanan bölgelerden toplamak mekrûhtur. *Talikat*, s. 245.

Şeytan taşlamanın ilk günkü vakti, o gün (kurban bayramının birinci günü) güneşin doğmasıyla başlar. Güneş doğduktan sonra zeval (öğle vaktinin girişi) vaktine kadar şeytan taşlamış olmak müstehapsa da güneş batana kadar şeytan taşlanabilir. Güneş battıktan sonra ertesi gün fecr vaktine kadar şeytan taşlamak [caiz olmakla birlikte] mekrûhtur.¹⁰⁸ Kurban bayramının birinci gününde güneş doğmadan önce şeytan taşlamak caiz değildir.

[Taşlar atılırken her defasında bir taş atılır.] Şayet yedi taşı bir defada atarsa bir taş atmış kabul edilir. Büyük bir taşı eline alıp yetmiş küçük parçaya bölse bu küçük taşlar yeterli olur, ancak bu mekrûhtur.

Yeryüzü cinsinden olup kendisiyle teyemmüm almanın caiz olduğu her şeyi şeytan taşlamada kullanmak caizdir, hatta taş yerine bir avuç toprak atmak da caizdir.

Taşların şeytan taşlama yerlerinin (cemreler) yanından alınması mekrûhtur.

Taşları parmak uçlarıyla değil de rastgele fırlatmak caiz olmakla birlikte mekrûhtur. Taşların yavaşça bırakılması caiz değildir. Taş atılsa ve cemreyi aşarak üç zirâ' uzağa düşse bu caiz değildir. Ancak mesafe üç zirâ'dan daha azsa caizdir. Atılan taş, bir kişinin veya bir devenin sırtına çarpsa sonra da kendiliğinden cemrenin yakınına düşse caizdir.¹⁰⁹ Aksi takdirde yani adam veya deveye çarpan taş kendiliğinden değil de [mesela] adamın veya devenin hareket etmesiyle cemreye düşse ve yahut kendiliğinden cemrenin üç zirâ'dan daha fazla uzak bir yerine düşse bu durumda taş atılmış olmaz.

Taşların sayısında şüpheye düşse ihtiyat, yeniden baştan atmasındadır.

¹⁰⁸ Bir acziyeti olanlara, kadınlara ve zayıf olanlar için bu mekrûh değildir. *Talikat*, s. 246.

¹⁰⁹ el-Hediiyetu'l-alâiyye'nin her iki baskısında da metin *ولو وقعت على ظهر رجل أو جمل أو وقع بنفسها بقرب الجمرة جاز* şeklinde yazılmıştır. Ancak bu hatadır. Doğrusu *Reddu'l-Muhtâr*'da (II, 513) da geçtiği üzere *ولو وقعت على ظهر رجل أو جمل إن وقع بنفسها بقرب الجمرة جاز* şeklinde olmalıdır. Çev.

Her taş atıldığında, şeytan ve onun peşinden gidenlere karşı olmak ve Allah'ın rızasını kazanmak gayesiyle "Bismillah, Allahu ekber" diyerek besmele ve tekbir getirilir. Taş atmak için durduğunda Mina sağ tarafında, Mekke sol tarafında kalır.¹¹⁰

[Kurban Kesme]

[İfrad haccı yapan] Şeytan taşladıktan sonra dilerse kurban keser. [Kıran ve temettu' haccı yapanların kurban kesmeleri vaciptir.]

[Tıraş]

Kurban kestikten sonra saçını dipten keser veya saç uzunsa kısaltır. Ancak dipten kesmek, kısaltmaya göre daha faziletlidir. Hem dipten kesme hem de kısaltmak için başın dörtte birinin kesilmesi yeterlidir, ancak erkeklerin sadece başın dörtte birini keserek kalanı bırakmaları mekrûhtur. Eğer saç yoksa usturayı başının dörtte birlik kısmı üzerinden [şeklen] geçirir, bunu yapması vaciptir.

Kadının saçının dörtte birlik kısmından parmak ucu kadar kısaltması vaciptir. Kadının, saçını dipten kesmesi haramdır.

Tıraştan sonra artık tüm ihram yasakları ortadan kalkar ve mübâh olur. Yani artık [mesela] dikişli elbise giymek, tırnak kesmek mübâh hale gelir. Ancak hala kadına yaklaşmak caiz değildir, ziyaret tavafı yapmayana kadar kadına yaklaşmak helal değildir. Hatta ziyaret tavafı yapmadan seneler geçse bile, kadına yaklaşmak helal değildir.

Saçları dipten kesmek veya kısaltmak vaciptir. Eğer tıraşı terkederse veya dörtte birinden daha az tıraş ederse veya tıraşı zamanında yapmazsa -ki bunun zamanı Kurban bayramının ilk üç günüdür- veyahut tıraş yerinde yapmazsa -ki tıraş yeri Harem bölgesidir- bu durumlarda kendisine *dem* gerekir. Bununla beraber tıraş vakti girdikten sonra yani Kurban bayramının sabah namazı vakti girdikten sonra herhangi bir yerde veya herhangi bir zamanda tıraş olursa [dem gerekmeyle birlikte] ihramdan çıkmış olur.

¹¹⁰ Bu akabe cemresi için söz konusu bir hükümdür. İlk ve orta cemrelerde taş atarken kableye dönmek sünnettir. *Talikat*, s. 246.

[Ziyaret Tavafı]

Tıraştan sonra [normal] elbiselerini giyer ve o gün Mekke'ye yönelir. Kurban bayramının ilk üç günü içerisinde¹¹¹ yedi şavt olarak ziyaret tavafı yapar. Eğer daha önce sa'y yapmışsa tavafta *remel* yapmıyacağı gibi, tekrar sa'y da yapmaz, ancak sa'y yapmamışsa hem *remel* yapar hem de ziyaret tavafından sonra sa'y yapar.

Tavaf için en faziletli vakit, Kurban bayramının ilk vakitleridir, ondan sonra vakit geçtikçe fazilet azalır. Ziyaret tavafı yapıldıktan sonra -tırış ile beraber- kadına yaklaşmak helal hale gelmiş olur.¹¹² Bu yüzden eğer ziyaret tavafını tırış olmadan önce yapmışsa [tavaf yapmış olmakla] kadına yaklaşma helal hale gelmez.

Kurban bayramının üç günü geçmesine rağmen¹¹³ ziyaret tavafını yapmamak tahrîmen mekrûhtur. Böyle yapan kişi -imkânı varsa- bir kurban kesmelidir. Ancak kadın adet kanaması gördüğü için -tavafin rûknü olan dört şavtı dahi olsa- yapamamışsa bunun için kurban kesmesine gerek yoktur. Adetli kadının kafilesi yola çıksa ve kadın hala adetli olsa, bu haldeyken gidip ziyaret tavafı yapsa, tavafı sahih olur; ancak günahkâr olur ve bir *bedene* kesmesi gerekir.

Ziyaret tavafından sonra iki rekât namaz kılınır.

[Kalan Şeytan Taşlamaları]

İki rekât namaz kıldıktan sonra tekrar Mina'ya döner.¹¹⁴ Kurban bayramının ikinci günü geldiğinde öğle namazı kılındıktan sonra imam

¹¹¹ İlk üç gün içerisinde tavaf yapmak vaciptir. Yoksa ziyaret tavafının yapılması için bitiş süresi yoktur. Ömrün sonuna kadar yapılabilir. Çev.

¹¹² Kadına yaklaşmak ziyaret tavafı ile değil, tırış ile helal olur. Çünkü ihramdan çıkma tırış ile gerçekleşir. Şu kadar var ki hac yapan kişinin kadına yaklaşabilmesi için en son yapması gereken şey, ziyaret tavafidir. Dolayısıyla tavaf yaptıktan sonra önceden yapmış olduğu tırış, kadına yaklaşmayı helal kılıcı hale gelir. Nitekim bir kimse tırış olmadan ziyaret tavafı yapsa tırış olmayana kadar karısıyla ilişkiye girmesi helal olmaz. Bkz. İbn Nüceym, *el-Bahru'r-râik*, II, 374

¹¹³ Yani Kurban bayramının üçüncü günü güneş batana kadar ziyaret tavafı yapmamışsa. Bu durumda kendisine bir dem gerekir. Bkz. İbn Abidin, *Reddu'l-muhtâr*, II, 519.

¹¹⁴ Şeytan taşlama günlerinin gecelerini Mina'da geçirmek için oraya döner. Eğer bu geceleri Mina'da geçirmezse mekrûhtur, ancak terki bir şey gerektirmez. *Talikat*, s. 248.

bir hutbe okur. Bu hutbede şeytan taşlama ve kalan diğer hac fiillerini anlatır. Hutbeyi dinledikten sonra üç şeytana (büyük, küçük ve orta) taş atmak için çıkar. Önce Hayf Mescidi'nin yanındaki küçük şeytana, sonra onun yanındaki orta şeytana, en sonda da ilk gün taş attığı büyük şeytana taş atmak sünnettir. Her bir şeytana daha önce anlatıldığı şekilde yedi taş atar. Birinci (küçük) ve ikinci (orta) şeytana taş attıktan sonra bekler ve kibleye dönüp ellerini omuzlarına kadar kaldırarak dua eder. Ancak [daha önce de ifade edildiği üzere] üçüncü (büyük) şeytana taş attıktan sonra durmaz, yoluna devam ederek dua eder.

Kurban bayramının üçüncü gününde de tıpkı ikinci günkü gibi her üç şeytana yedişer taş atar. Ancak üçüncü günde hutbe yoktur.

Kendisinden sonra taşlamanın olduğu taşlamaların [yani birinci ve ikinci taşlamaların] yürüyerek yapılması ve taşlama bittikten sonra durup dua edilmesi daha faziletlidir. Son [büyük] cemrede durulmaz.

Kurban bayramının dördüncü günü de Mina'da kalırsa, dördüncü günün fecrinin doğmasıyla o gün için [üç cemreye yedişer taş atarak] şeytan taşlamak vacip olur. Ancak [ikinci ve üçüncü günden farklı olarak] zevalden önce taşlama yapmak sahihtir.

Mina'da kaldığı sürece namazlarını Hayf Mescidi'nde kılması müstehtaptır. Zira Hayf Mescidi bereket ve fazilet bakımından en büyük camiler arasında yer almaktadır. Bu mescidin içinde Peygamberimizin namaz kıldığı yer bulunmaktadır. Bu namazgâh Harem'in dışında, kubbenin altında ve kubbeye yapışık eski minarenin önündeydi. Peygamberimiz buranın mihrabında namaz kılardı. Bazıları Hayf Mescidi için "Nebilerin mekânı, hayırlı insanların namaz kıldığı yer" nitelemesi yapmaktadır. Kimileri Hz. Âdem'in kabrinin burada olduğunu söylemiştir. Bu arada Mürselât sûresinin nazil olduğu camiye ziyaret eder. Bu Mina'da bulunmaktadır ve meşhur bir camidir.

Mekke'ye döndüğünde "Muhassab" olarak isimlendirilen Ebtah'ta iner. Buranın sınırı, Mekke mezarlığının yanındaki dağ ile onun karşılarındaki dağ arasında yer alıp Mina'ya gidilirken sol tarafa doğru yukarıya çıkılıp vadinin içine doğru yükselir. Mezarlığın kendisi "Muhassab" bölgesine dâhil değildir. Sünnet olan kısa bir süre olsa bile, burada

beklemek veya binek üzerindeyse bineği üzerinde biraz durup beklemektir.¹¹⁵ Burada dua ettikten sonra Mekke'ye gider.

[Veda Tavafı]

Kişi Mekke'den ayrılmak istediği zaman yedi şavt olarak *veda* tavafı yapar. Eğer daha önce yapmış olduğu kudûm tavafında remel ve sa'y yamışsa veda tavafında remel ve sa'y yapmaz. Âfâkî olanlara veda tavafı vaciptir, bu yüzden bir özür yokken veda tavafını terk eden âfâkîye dem vaciptir. Sonra iki rekât tavaf namazı kılar.

[Zemzeme Gidiş]

Namazdan sonra zemzeme gider. Zemzem suyunu ayakta ve kıbleye dönük olarak içer. İçerken arada birçok kez nefes alır, her yudumda Kâbe'ye bakar. Zemzemi yüzüne, başına ve vücuduna sürer. Hatta mümkünse zemzemi vücuduna döker. Kâbe'ye tazim için eşliğini öper, sonra sırtını ve yanaklarını Mültezem'e koyar. Sağ elini, Kâbe'nin kapısının üstüne koyar, şefaât isteyen biri gibi Kâbe'nin örtüsüne sarılır. Eğer Kâbe'nin örtüsüne tutunamıyorsa ellerini açarak başı hizasında Kâbe'nin duvarına doğru uzatır ve duvara tutunarak yapışır. Duvara sarılmış haldeyken mütevazı, Allah korkusuyla, tekbir, tehlil ve Peygamberimize salavat getirerek dua eder, Kâbe örtüsüne sarılmaya çalışır, ağlar, ağlayamıyorsa ağlamaya çalışır. Sonra geri geri Mescid-i Haram'dan çıkar. Mescid-i Haram'ın veda kapısından çıkana kadar gözlerini Kâbe'den ayırmaz.

Bütün bu hükümler ifrâd haccı ile ilgilidir. Temettu', kıran haccı, hacda işlenen suçlar¹¹⁶ ve diğer konularla ilgili geniş bilgiler, metin ki-

¹¹⁵ Daha güzel olan ikindi, akşam ve yatsı namazını burada kılmaktır. Burada namaz kılmak kifâi bir sünnettir. Çünkü burası bütün hacıların sığacağı kadar büyük bir mekân değildir. *Talikat*, s.249.

¹¹⁶ **Hacda İşlenen Suçlar ve Cezaları**

Hacda işlenen suçlar iki türlüdür. Birincisi hac veya umre yapan ihramlı kişinin işlediği suçlar, ikincisi ise Hareme karşı işlenen suçlardır. Bu ikincisi hem ihramlı olanı hem de olmayanları kapsar.

İhramlı kişinin işlediği suçlar da farklı kısımlara ayrılmaktadır. Bazıları haccı ifsat eder. Bazıları *bedene*, bazıları dem, bazıları sadaka [yani yarım sa' buğday],

taplarında, bunların şerhlerinde ve hac konularının ele alındığı kitaplarda yer almaktadır.

bazıları sadakadan daha az bir miktar cezayı gerektirir. Diğer bazıları ise öldürülen av hayvanlarının kıymetini ödemeyi gerektirir.

Hacці ifsat eden suçlar: İhramlıyken Arafat vakfesinden önce cinsel ilişkiye girmek. Bu hacці bozar ve dem gerektirir. Ayrıca hem başladığı o hacці bitirmesi hem de ileriki yıllarda o hacці kaza etmesi gerekir.

Bedene (deve ve sığır) gerektiren suçlar: 1) Arafat'ta vakfeden sonra henüz tıraş olmadan ve ziyaret tavafı yapmadan cinsel ilişkiye girmek. Bu fiil her ne kadar hacці bozmasa da bedene gerektirir. 2) Ziyaret tavafını cünüp, hayızlı veya lohusa olarak yapana da bedene gerekir.

Dem gerektiren suçlar: 1) Kudüm veya veda tavafını cünüp, hayız veya lohusa olarak yapmak. 2) Ziyaret tavafını abdestsiz yapmak. 3) Bir organın tamamına güzel koku sürünmek. 4) Saça kına yakmak, zeytinyağı sürmek. 5) Bir tam gün boyunca dikişli elbise giymek veya başı örtmek. 6) Başın veya sakalın dörtte birini tıraş etmek, koltuk altı ve etek tıraşı olmak. 7) İki el veya iki ayak veyahut bir el ve bir ayak tırnaklarını bir mecliste kesmek 8) Daha önce zikredilen hac vaciplerinden birini özürsüz olarak terk etmek.

NOT: İfrat hacці yapanlara bir dem gereken durumlarda kıran hacці yapanların iki dem kesmesi gerekir.

Sadaka gerektiren suçlar: Buradaki sadaka ile kasıt yarım sâ' buğday yani bir fitre miktarıdır. 1) Bir uzuvdan daha azına güzel koku sürünmek. 2) Bir günden daha az dikişli elbise giymek veya başı örtmek. 3) Başın dörtte birinden daha azını tıraş etmek. 4) Bir tırnağı kesmek. Her bir tırnak için bir fitre ödenir. 5) Kudüm ve veda tavafını abdestsiz yapmak. 6) Veda tavafından bir şavt eksik yapmak. 7) Şeytan taşlamada bir taşı eksik atmak. Her bir eksik taş için bir fitre ödenir. 8) Başka birinin saçını veya tırnaklarını kesmek.

NOT: Bir mazereti olduğu için güzel koku sürünen veya dikişli elbise giyen kişi şu üç seçenekten birini yapmakta muhayyerdir. Koyun/keçi kesmek, altı fakire birer fitre sadaka ödemek ve üç gün oruç tutmak.

Sadakadan Daha Az Miktar Ceza Gerektiren Suçlar: 1) Bit, çekirge öldürmek 2) Bir saç telini çekmek. Bu suçların işlenmesi durumunda kişi istediği miktarda bir sadaka ödeyebilir.

Kıymet Gerektiren Suçlar: Bir kimse bir av hayvanını öldürse iki adil kişi öldürülen yerde veya oraya yakın bir yerde söz konusu hayvanın kıymetinin ne kadar olduğunu hesaplar. Eğer öldürülen hayvanın kıymeti bir *deme* eşitse dilerse bir koyun/keçi alıp keser, dilerse o kıymetle yiyecek olarak her bir fakire bir fitre miktarı tasadduk eder, dilerse her bir fitre miktarı için bir gün oruç tutar.

NOT: Saldırgan yırtıcı hayvanları öldürmenin cezası yoktur. Keza karga, çaylak, akrep, fare, yılan, saldırgan köpek, karınca, pire, maymun, kaplumbağa öldürmek ve yine av hayvanı olmayan hayvanları öldürmenin bir cezası yoktur. *Talikat*, s. 250-252

Gündelik Hayatta Helaller ve Haramlar (Hazr ve İbaha)

Hazr (yasak), şer'an yapılması menedilen şey demektir. Mübâh ise mükellefin yapıp yapmamakta serbest olduğu; yaptığında sevap, yapmadığında günah işlemediği şeydir.¹

Hazr ve ibâha konusunda İmam Muhammed, tahrîmen mekrûhu haram gibi görmektedir. ² Ebu Hanife ve Ebu Yusuf'a göre ise tahrîmen mekrûh, harama yakın mekrûh demektir. Tahrimen mekrûhun harama nisbeti, tıpkı vacibin farza nisbeti gibidir.

Tenzihen mekrûh ise helale yakın olan mekrûhtur. Tenzîhen mekrûhu yapan kişi kesinlikle cezaya düşer olmaz, fakat böyle bir mekrûhu terk eden kişi -düşük de olsa- bir sevap kazanır.

¹ Sözelimi aşağıda ele alıncağı üzere yemek yemenin hükmü fıkhıta üçe ayrılmaktadır. Ölmeyecek kadar yemek farz, orucu kolayca tutmak, namazı ayakta kılabilir kadar yemek me'cur (sevap); bedenın kuvvet bulması için biraz daha fazla yemek mübah olarak adlandırılır. Her ne kadar mübah için bir sevap veya günah öngörülmemiş olsa da insanların bundan küçük de olsa bir hesaba çekileceğı kaydedilmektedir. Zira Hz. Peygamber "Kıyamet gününde soğuk sudan, sıcak sudan bile hesaba çekileceksiniz. Sadece vücudunuzu örtecek elbise, karınızı doyuracak bir yiyecek ve içecekten sorgulanmayacaksınız" buyurmuştur. Bkz. Mevsili, *el-lhtiyâr*, IV, 172-173.

² Ancak İmam Muhammed bir delil olmadığı için buna haram değil, tahrimen mekrûh demiştir. Merğınâni, *el-Hidaye*, IV, 363.

[Yeme ve İçmenin Hükümü]

Bir kimsenin kendi hayatietini devam ettirebilecek ve farz namazları ayakta kılabilir ve oruç tutabilecek kadar yemesi içmesi ve vücudunu örtmesi (avret yerlerini örtmesi) farzdır. Kişi, kendi vücudunun helak olmasını önleyecek kadar yeme, içme ve giyinmeden dolayı sevap kazanır.³

Nafle ibadet kılacak ve ilim öğrenip öğretecek kadar yeme-içmesi menduptur.

Daha fazla kuvvete sahip olabilmek için doyana kadar yemesi mübâhtır.

Doyduktan sonra -vücuduna zarar vermeyecek şekilde- biraz daha yemesi mekrûhtur.⁴ Bunun üzerinde yemek yemek haramdır. Fakat bunun da iki istisnası vardır. Birincisi, oruç tutacak birinin orucu tutabilecek güce kavuşması için yemesi, ikincisi yemek yedikten sonra bir misafirin sofraya oturması sebebiyle misafirin utanmaması için yemeye devam etmesi.

Bir kimsenin farz ibadetleri [yani namazları] ayakta kılamayacak şekilde halsiz bırakacak derecede az yemek yiyip diyet yapması caiz değildir. Fakat onu bu kadar zayıf/halsiz bırakmayacak diyetler yapması mübâhtır.

³ Hz. Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: "Şüphesiz ki Allah her şeye sevap verir, hatta ağzına aldığı lokmaya bile sevap verir." Bir kimse yeme ve içmeyi terk ederse vücudu bir zarar görürse günah işlemiş olur. Zira bu kişinin kendi bedenini tehlikeye atmasıdır. Bu ise Kuran'ı Kerim'de yasaklanmıştır. Bkz. Mevsili, *el-İhtiyâr*, IV, 172.

⁴ Hz. Peygamber çok yemek yememiş ve çok fazla yemek yenilmemesini tavsiye etmiştir. Hz. Aişe şöyle buyurmuştur: "Peygamberimiz vefat edene kadar ekmek ve zeytinyağını hiç doyana kadar yemedi". Bir hadiste Peygamberimiz şöyle buyurmaktadır: "Aşırı derecede yemeyin, zira bu kalbinizdeki marifetin nurunu söndürür." Başka bir hadiste şöyle buyurmuştur: "Âdemoğlunun doldurduğu en kötü kap midesidir. Oysa kendisini ayakta tutacak birkaç lokma ona yeter. Eğer nefsin tutamıyorsa midesinin üçte birini yemek, üçte birini su, üçte birini de nefes için kullansın". *Talikat*'tan özetle, s. 252-253.

[Yemek Adabı]

Fazla çeşitte yemek yapmak israftır. Fakat ibadet için kuvvet kazanma maksatlı olarak hazırlanmışsa israf olmaz. Şöyle ki, bir kimse sürekli tek çeşit yediği için bıkmışsa bu durumda kuvvet kazanıp Allah'a ibadet etmek için birden fazla çeşit yemek yapıp her birinden faydalanmasında bir beis yoktur. Ayrıca peşpeşe misafir davet edilmesi durumunda da çok çeşit yemek yapmakta bir beis yoktur.

İhtiyaçtan fazla ekmeğin sofraya konulması israftır.

Tuzluk ve tepsi/tabagın, ekmeğin üzerine konulması mekrûhtur. El veya bıçağın ekmek ile silinmesi mekrûhtur.⁵ Fakat eğer yiyeceği bir ekmekse bunda kerahet yoktur. Bazı meşâyih her halükarda⁶ el ve bıçağın ekmek ile silinmesini mekrûh görmüştür.

İki çeşit yemeğin yenilmesi caizdir. Ulemanın bunun caiz olduğu konusunda bir ihtilafı yoktur. Bunun caiz olmadığı şeklinde seleften gelen bazı nakiller, çok fazla çeşit ve lüks yemenin ve dini bir amacı olmayan bu uygulamayı adet haline getirmenin mekrûh olduğu şeklinde yorumlanmıştır. Yoksa birden fazla çeşidi yemek caizdir.⁷ Çünkü kişi lezzetli yemekleri yedikçe bütün azaları şükreder. Seleften nakledildiğine göre farklı çeşitteki yemekler bir anda sofraya getirilir ve herkes dilediği yemeği yer. Bu Arapların âdetidir. Türkler ise bütün yemekleri bir anda sofraya getirmez, bir yemek bitince diğerini getirir ki bir lokmada iki farklı yemek yenilmiş olmasın. Çünkü Hz. Peygamberimizin ağzında bir anda iki farklı yemek yer almamıştır. Ağzında et varken ekmek yoktu, ekmek varken et yoktu. Arapların âdetinde de aynı lokmada iki farklı yemek olmaması âdeti vardır. Dolayısıyla her iki adet de güzeldir.

Uzanarak yemek yemekte, kibir için olmadığı müddetçe, bir beis yoktur. Keza başı açık yemekte de bir beis yoktur.

⁵ Hz. Peygamber "Ekmeğe saygı gösterin. Zira o, göklerin ve yerin bereketidir." Bkz. Serahsî, *el-Mebsût*, XXX, 268.

⁶ Yani ister yiyeceği ekmek olsun, ister olmasın el ve bıçağın ekmekle silinmesini caiz görmemişlerdir. Çev.

⁷ Nitekim Hz. Peygamber birden fazla çeşit yemek yemiştir. Detaylı bilgiler için bkz. *Talikat*, s. 253.

Bir ekmeğin ortasını yiyip kenarını bırakmak israftır. Yine ekmeğin kabarmış/kızarmış tarafını yiyip kalanını yememek de israftır, fakat kalanlarını başkası yiyorsa bunda bir beis yoktur. Bir kimsenin dişi olmadığı için ekmeğin yumuşak tarafını yemesinde bir beis olmadığı gibi bir sebepten dolayı ekmeğin tercihinde bulunmasında da bir beis yoktur.

Ekmeğin yere atılması mekrûhtur.

Bir kimse evindeyken yemeğin gelmesini beklemeden ekmeğin yemeğe başlaması ekmeğe bir ikram göstergesidir. Misafirlikteyken izin almaksızın ekmeğin yemeğe başlanmaz.

Yere düşen lokmanın [kirlenmemişse] alınıp yenmesi gerekir,⁸ onu almamak israftır.

Yemeğe başlanırken direkt tabağın ortasından yememek sünnete uygun olan davranıştır. Çünkü bereket tabağın ortasındadır.⁹ Keza tabağın bir tarafından yemek de sünnettir, çünkü aynı yemek olduğu için tabağın her tarafı aynıdır. Fakat bir tabakta farklı çeşitte meyveler varsa tabağın her tarafından yenilebilir.

Kişinin önünden yemesi sünnettir.¹⁰ Sofradaki bir başkasının önünden yemek adab-ı muâşerete aykırıdır. Özellikle çorba vb. yemeklerde böyle yapmamaya dikkat edilmelidir. Fakat hurma vb. şeyler yeniyorsa başkasının önünden almak mübâhtır.

Yemeğe oturulurken sol ayak yayılıp sağ ayak dikilir.

Yemek çok sıcakken yenmemeli,¹¹ yemek koklanmamalıdır.

⁸ Hz. Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: "Sofradan düşeni yiyen kişi ferahlık içinde yaşar ve çocukları afiyet bulur." *Talikat*, s. 254

⁹ Hz. Peygamberden şöyle rivayet edilmiştir: "Bereket yemeğin ortasına iner. Onun için tabağın ortasından değil, kenarlarından yiyin." Bkz. Ahmed b. Hanbel, *Müsned*, (Müessesetu'r-risâle, 2001) IV, 256.

¹⁰ Nitekim Hz. Peygamber Ömer b. Ebu Seleme'ye şöyle demiştir: "Yavrucuğum! Besmele getir, sağ elinle ve önünden ye!". Buharî, *es-Sahîh*, Babu't-tesmiye ale't-ta'âm.

¹¹ Hz. Peygambere sıcak bir yemek getirildiğinde "Allah bize ateş yedirmez" buyurmuştur. Taberânî, *el-Mucemu'l-evsat*, VII, 113; Başka bir defasında şöyle

Sesli olmadığı sürece [soğutmak için] yemeğe üflemede bir kerahet söz konusu değildir. Fakat “uffff” diyerek sesli üfleme mekrûhtur.

Yemek yerken susmak mekrûhtur, çünkü bu Mecusilere benzeme anlamı taşır.¹² Fakat konuşurken güzel (örfe uygun) şeyler konuşulmalıdır. İnsan tabiatına hoş gelmeyen şeylerden mesela ölümden, cehennemden ve hastalıklardan bahsedilmemelidir.

Tabaktaki yemek bitirilmelidir.¹³

Tuz ile yemeğe başlayıp tuz ile bitirmek sünnettir.

Mendil ile silmeden evvel el ve kaşığın ağızla temizlenmesi de sünnettir.

İhtiyaç varsa ekmeğin bıçak ile kesilmesi mekrûh değildir.

Bir özür yoksa sağ elle yenmelidir.¹⁴ Fakat sol el ile yardım almakta bir beis yoktur. Zira Hz. Peygamberimiz sağ eliyle yemek yerken sol eliyle kavun (veya karpuz) yemiştir.

Kesilmiş/bölünmüş ekmek varken sağlam ekmek yenmemelidir. Ekmeği yere serilen sofranın üzerine koymak yemeğin adabındandır.

Yenilen yemek helal ise başında besmele, sonunda hamd getirilir.

Yemekten önce eller yıkanır ve mendil/havlu ile kurutulmaz; yemekten sonra ise yıkanır ve havlu ile kurutulur ki yemeğin izi elde kalmasın.¹⁵ Yemekten önce sadece bir elin veya parmakların yıkanması yeterli değilken yemekten sonra yemeğin bulaştığı parmakların yıkanması kâfidir.

buyurmuştur: “Yemekleri soğuk yiyiniz, bunda bereket vardır, sıcak yemekte bereket yoktur.” Bkz. *Hilyetü'l-evliyâ*, VIII, 252.

¹² Mecusilerin bu yönde bir âdeti bulunmaktadır.

¹³ Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: “Yemek dediği tabağı iyice yiyip temizleyen kişiye tabak istiğfar diler.” Ahmed b. Hanbel, *Müsned*, XXXIV, 325.

¹⁴ Hz. Aişe'den şöyle rivayet edilmiştir: “Hz. Peygamber elinden geldiğince tüm işlerinde sağ el ile iş yapardı. Hatta abdestte, ayakkabısını giyerken sağ taraftan başlardı”. Buharî, *es-Sahîh*, Bâbu't-teyâmun, 2.

¹⁵ Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: “Yemeğin bereketi başında ve sonunda ellerin yıkanmasıdır.” Ahmed b. Hanbel, *Müsned*, XXXIX, 136.

[Bir ziyafette] Yemek yendikten sonra hamd sesli olarak söylenmez. Fakat herkes yemeğini bitirmişse hamdin sesli getirilmesinde bir beis yoktur.

Yemeğin başında besmele getirme unutulmuşsa “Bismillahi evvelahu ve ahirehu (başında ve sonunda Allah’ın adıyla) denir.

Yemekten önce ağzın yıkanması sünnet değildir. Ancak cünüp kişinin ağzını yıkamadan yemek yemesi mekrûhtur. Hayızlı kişinin yemek yemeden önce ağzını yıkamasına gerek yoktur. Yemekten önce ilk olarak gençler ellerini yıkar, yemekten sonra ise ilk olarak yaşlılar ellerini yıkar.¹⁶

Aynı anda iki kişi bir kimseyi yemeye davet etse ve her ikisi de mertebe olarak eşitse evi kendisine yakın olanın davetine icabet eder. Her ikisi de eşit derecede yakınsa hangisini daha çok seviyorsa onun davetine icabet eder.

Misafire yemeği erken sunmak ikramın adabındandır. Misafirler davete gelmiş fakat bir veya iki kişi davetin vakti geldiği halde gelmemişse gelenlere yemeği ikram etmek evladır. Fakat gelmeyenler fakirse veya beklenmemesi durumunda kalbi kırılacaklardansa beklenmesinde bir beis yoktur. Derler ki: Üç kişi insanı verem eder: Yavaş giden elçi, ışık vermeyen چراغ, başlamak için birinin beklendiği yemek.

Misafir ev sahibinin izni ve rızası olmadan evden ayrılmaz. Misafirlikteyken ev sahibinin durumuna bakar, çok uzun sohbete dalmaz, fakat ev sahibi oturmak istiyorsa oturabilir.

Yemek bittikten sonra misafirlerin kalkmak için izin istemesi durumunda ev sahibi buna engel olmamalıdır, çünkü oturmayı uzatmak misafirlere ağır gelebilir.

¹⁶ Önce gençlerin yıkamasının sebebi şudur: Önce yaşlılar yıkasa gelip sofrada gençleri beklemek durumunda kalacaklardır. Gençler erkenden yıkayıp büyüklere beklemelidir. Yemekten sonra yaşlıların yıkaması ise büyüklere olan saygıdandır. Zira Hz. Peygamber “büyüklere saygı duymayan bizden değildir.” buyurmuştur.

Bir evden baba çağrılınca oğlunun da çağrılması adaptandır, keza -her ikisi de büyük olması durumunda- bir kardeş çağrılınca diğerini de çağırmak adaptandır. Zira bu çağrılmayanın kalbini kırabilir.

Misafirin odanın en güzel yerine veya köşe başına oturmaması adaptandır, aksine mütevazı bir yere oturmalıdır.

Davet edilen misafir çok geç kalıp ev sahibini bekletmemelidir, ama ev sahibi henüz hazırlıkları tamamlamadan da gitmemelidir.

Misafir odaya girdiğinde diğer misafirleri sıkıştıracak şekilde oturmamalıdır. Ev sahibi oturması için bir yer gösterdiğinde onun gösterdiği yere oturmalıdır. Misafirler ona hürmeten daha üstte/köşebaşında bir yerde oturması için ona yer gösterse bile yine de mütevazı bir yere oturmalıdır.

Üç parmakla yemek yenmelidir: Baş, işaret ve orta parmak. Bir parmakla yemek, tiksinti verir; iki parmakla yemek kibirdir; üç parmakla yemek sünnet, dört veya beş parmakla yemek ise oburluk/görgüzlüktür.

Yemek yerken kişi önüne bakmalı, sağa ve sola bakmamalıdır. Lokmalar küçük yapılmalı, iyice çiğnenmelidir. Yemek esnasında baş yukarıya kaldırılmamalı ve ağız çok fazla açılmamalıdır.

Eller, vücuda veya elbisenin bir yerine sürülmez. Hapşırınca veya öksürünce ya yüzünü yana dönmeli ya da eliyle ağzını kapatmalıdır.

Yemek esnasında yanındakilerin lokmasına ve yüzüne bakmamalıdır.¹⁷ Keza kişi yemeğin geldiği tarafa da bakıp durmamalıdır.

Bir lokma yutulmadan diğer lokma ağza atılmamalıdır.

Arkadaşıyla aynı tabaktan yemek yiyebilir, ancak eğer arkadaşıyla yemekte ortaklarsa ve arkadaşına refakat etme¹⁸ gibi bir gayesi de yoksa normal yediğinden daha fazla yememesi gerekir, zira

¹⁷ Zira bu insanların utanmalarına yol açabilir. *Talikat*, s. 258.

¹⁸ Metinde "muvaakat etme" olarak geçmektedir. Ancak *Mefâtihu'l-cinân*'da da geçtiği üzere (s.296) "murakafat etme" yani refakat etme daha uygun gözükmektedir.

bu haramdır. Aksine az yemek (îsâr) gerekir. Ev sahibinin hoşuna gitmiyorsa bir lokmada [mesela] iki hurma yenmemelidir. Fakat herkes böyle yiyorsa veya ev sahibi buna izin vermişse yenebilir.

Yanındaki arkadaş az yediğinde ona biraz daha yemesi için ısrar edilebilir. Fakat bu ısrar üç defadan fazlayı geçmemelidir. Çünkü bu artık yalvarma ve tefrite girer. Bir kimsenin yemek yemesi için yemin ettirmek menedilmiştir. Zira Hz. Ali'nin oğlu Hasan radiyallâhu 'anh şöyle demiştir: "Yemek, üzerinde yemin edilmekten daha kolaydır."

Yemek henüz bitmeden kalkıp tekrar oturmak adaba uygun değildir. Fakat bir ihtiyaç hâsıl olmuşsa o ihtiyaç giderilip tekrar yemeğe oturulabilir.¹⁹ Birinin gelmesinden dolayı sofradan kalkılmaz.

Yolda yürürken yemek yenilmez.²⁰

Misafir kendisine sunulan yemek ve içecekleri ayıplamaz/kötülemez. Gelen yemeği beğeniyorsa yer, yoksa yemez.

Ekmek kırıntıları yola atılmaz, fakat karıncaların yemesi için atılmasında bir beis yoktur.

Karanlıkta yemek yasaklanmıştır.

Sürekli olarak kısa aralıklarla yemek yenmemelidir. Çünkü henüz birincisi sindirilmeden ikincisi yenmiş olur ki bu mideyi zayıf düşürür.

Bir kimse kendi sofrasında oturan birine bir lokma yiyecek ikram etse, onun bu ikramı kabul etmesinde bir beis yoktur. Fakat kendi sofrasındakine değil de yan sofrada oturan birine bir lokma ikram etse, bu durumda eğer ikram ettiği şey onun sofrasında da varsa bunda bir beis yoktur, fakat onun sofrasında yoksa bu doğru bir davranış olmaz.

Misafirin kediyi doyurmasında bir sakınca yoktur. Fakat evin sahibine ait olsa bile köpeğe yiyecek vermemelidir. Keza dilenciye veya ihtiyacı olduğu için istemeye gelene de oradaki yemekten vermemelidir.

¹⁹ Mesela namaz kaçacaksa yemek arası kalkıp namaz kılınabilir. *Talikat*, s. 258.

²⁰ Keza ayakta ve yürüyerek de yemek yenilmez. Bazıları bunu kişilik zayıflığı olarak kabul etmiştir. Fukaha bu tür fiillerin şahitliğe hâlel getireceğini de ifade etmişlerdir. Yakub b. Seyyid, *Mefâtihu'l-cinân*, s. 301.

Yemek arttığında misafir bunu alıp götürmemelidir. Misafir, ev sahibinden su ve tuz dışında bir şey istememelidir.²¹ Yemeği beğenmediğini dile getirmemelidir, önüne gelen yemeği yemeli ve hamd etmelidir. Selefin çoğu misafirin, ev sahibine zorluk çıkaracak bir teklifte/istekte bulunmasını mekrûh görmüştür. Çünkü bu hem ev sahibinin samimiyetinin hem de misafirlere karşı olan hoşgörüsünün zedelenmesine yol açar.

Misafir, ev sahibinin izni olmadan yanında başka birini misafir olarak götürmemelidir.

Ev sahibinin çok aşırıya gitmeden misafirlerine biraz daha yemeleri için ısrarda bulunması müstehaptır. Keza eliyle misafirlere ikramda bulunması da müstehaptır.

Bir ziyafet verildiğinde akrabaların ihmal edilmemesi müstehaptır.²² Ev sahibinin ağır/önemli kişilerin olduğu bir davete halkı davet etmemesi doğru olur, çünkü ağır kişilerin yemeği soğuk/tatsız olur.²³

Misafir, ev sahibine “yemek helal mi yoksa haram mı?” şekline bir soru sormamalıdır. Misafir evinde ne kadar yiyorsa misafirlikte de o kadar yemelidir, çünkü normal olan zaten budur. Evinde yediğinden biraz daha fazla da yiyebilir, çünkü bu tefadduldur [değer vermedir]; evinde yediğinden az yemesi ise bir nifaktır.²⁴

Ev sahibinin misafirlerin önünde hizmetkârlara kızmaması gerekir, bu misafirlere karşı bir saygısızlıktır. Ev sahibi uzun süre susmamalıdır.

Misafirlere ikram edeceğim diye ev halkının yiyeceğini eksiltmemelidir.²⁵ Ev sahibi, misafire kendi hizmet etmelidir.

²¹ Zira istediği şey ev sahibine zor gelebilir. Ancak eğer ev sahibine zor gelmeyeceğini biliyorsa bu durumda başka bir şey istemesinde herhangi bir kerahet yoktur. Bkz. Yakub b. Seyyid, *Mefâtihu'l-cinân*, s. 304.

²² Nitekim Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: “Önce kendinle başla ve kendi nefesine tasadduk et, artarsa ailene, aileden artarsa akrabalarına tasadduk et.” Müslim, *es-Sahîh*, Bâbu'l-ibtidâ fî'n-nafaka bi'n-Nefs.

²³ Bu ise halktan misafirlerin davette rahatsız olmalarına yol açar. Çev.

²⁴ Yani ev sahibini küçük düşürmedir. Çev.

²⁵ Zira yukarıdaki dipnotta geçen Müslim hadisinde görüleceği üzere ikram edilmede öncelikle olan aile halkıdır. Çev.

Yani ev sahibini küçük düşürmedir. Çev.

Bir davet verirken bunu sırf sünnet olduğu için yapmalıdır, kibir ve gösteriş niyeti taşımamalıdır.

[Helal-Haram Yiyecek ve İçecekler]

Evcil eşeğin etini yemek caiz değildir.²⁶ Yabani eşeğin eti ise helaldir.

Azı dişi olup bununla avlanan her hayvanın eti haramdır.²⁷ Pençe/tırnakları olup bununla avlanan her kuşun eti haramdır.²⁸ Haşeratların eti de haramdır.²⁹ Buna göre aşağıdaki hayvanların etlerini yemek haramdır.

Sırtlan, tilki, kaplumbağa,³⁰ siyah-beyaz renkteki leş yiyen karga,³¹ kartal, akbaba, şahin, vaşak, fil, keler, aslan, kurt, çakal, araptavşanı,³² gelincik, Mısır akbabası, çaylak, evcil ve vahşi kedi, köpek, domuz, ayı, maymun, samur, sincap, dağgelinciği. [Bunların dışında haram olup olmadığı bilinmeyen hayvanlardan] Arapların tabiatının hoşlanmadığı hayvanlar da yenmez.

Haşeratların eti haramdır. Buna göre fare, sıçan, Akdeniz sakanguru,³³ kirpi, yılan, kara kurbağası, arı, pire, bit, sivrisinek, karasinek, kene gibi hayvanların eti yenilmez.

²⁶ Zira şöyle rivayet edilmiştir: "Hz. Peygamber Hayber günü bazı şeyleri haram kıldı. Bunlardan biriydi ehli eşekti. Aynî, *el-Binâye*, XI, 593.

²⁷ Haram olması için azı dişinin olması yetmez, bununla avlanması da gerekir. Nitekim devenin de azı dişi vardır, ancak bu dişiyle avlanmadığı için eti helaldir. Haskefi, *ed-Durru'l-muhtâr*, s.642

²⁸ Haram olması için tırnaklarının olması yetmez, bununla avlanması da gerekir. Nitekim güvercin gibi hayvanların da tırnağı vardır, ancak avlanmadığı için eti helaldir. Haskefi, *ed-Durru'l-muhtâr*, s.642

²⁹ Haşerat ile kasıt, yerde yaşayan küçük hayvanlardır. Fare, yılan, kurbağa, pire, bit gibi. İbn Abidin, *Reddu'l-muhtâr*, VI, 304

³⁰ İster karada ister suda yaşasın her ikisi de haramdır. Haskefi, *ed-Durru'l-muhtâr*, s. 642

³¹ Kargalar üçe ayrılmaktadır. Birincisi leş yemeyip buğday gibi yemleri yiyenlerdir. Bunun eti yenir. İkincisi pislik yiyen kargalardır ki yukarıda eti yenilmeyeceği söylenen hayvan türü budur -ki bunun eti aslında mekrûhtur-. Üçüncüsü ise bazen temiz bazen de pislik yiyen kargalardır. Ebu Hanife'ye göre bunun eti mekrûh değilken Ebu Yusuf'a göre mekrûhtur. Bkz. İbn Abidin, *Reddu'l-muhtâr*, VI, 305.

³² Yerköpeği olarak da bilinir. Adı tavşan olsa da kemirgen bir hayvandır. Çev.

³³ Kertenkeleye benzeyen bir hayvan türüdür. Böcek yiyerek beslenir. Detaylı bilgi için bkz. https://tr.wikipedia.org/wiki/Akdeniz_sakanguru

Bir sebeple ölmüş balıklar dışındaki suda yaşayan hayvanların eti haramdır. Balık tüm çeşitleriyle helaldir. Hatta pis suda doğmuş balıklar da helaldir. Fakat kendi kendine ölmüş ve su yüzeyine çıkmış balığın eti haramdır. Eğer su yüzeyinde karın bölgesi üst taraftaysa kendi kendine ölmüş kabul edilir, fakat sırt bölgesi üstteyse bir sebeple ölmüş kabul edilir ve eti helaldir. *Herhangi* bir sebeple ölmüş balıklar da helaldir, buna göre mesela çok soğuk veya çok sıcak suda kaldığı için veyahut suya bir şeyin atılması sebebiyle ölmüş balıkların eti helaldir.

İbibik (hüthüt), kumru, üveyik, kırlangıç, saksağan, leylek ve papağan gibi hayvanlar asıl itibarıyla helaldir, fakat insanlar bu tür hayvanları yiyenlerin bir afete (hastalık) yakalanmasını tecrübe ettikleri için bunlardan kaçınmak gerekir.

Kırlangıç, baykuş, [leş yemeyen] karganın eti yenebilir.

Yarasanın etinin helal olup olmadığı konusunda ihtilaf bulunmaktadır.

Tavus ve üveyik eti yemekte bir beis yoktur.

Sadece necaset ve pislik yiyen inek, deve ve koyun gibi hayvanların etini yemek mekrûhtur. Ancak bir yerde tutulup necaset yemeleri engellendikten ve onlardaki pis koku izale olduktan sonra yenmelerinde bir beis yoktur.³⁴

Tavuk gibi hem temiz hem de necis şeyler yiyen hayvanların etinin yenmesinde bir beis yoktur.

Domuz sütü içen kuzunun etini yemek helaldir. Çünkü içilen süt, ette bir değişiklik meydana getirmez.

Eti helal olan bir hayvana şarap içirilse ve hemen kesilse yine de eti helaldir, ancak mekrûhtur.³⁵

Eti yenen hayvanların şu organlarını yemek haramdır: Akmış kanları,³⁶ cinsel organları, testisleri, urları, mesane ve ödleri.

³⁴ Tavuğun üç gün, koyunun dört gün, inek ve devenin on gün bekletilmesi yeterlidir. Haskefi, *ed-Durru'l-muhtâr*, s. 650.

³⁵ Zahirî göre bu, tahrimen mekrûhtur. İbn Abidin, *Reddu'l-muhtâr*, VI, 340.

³⁶ Ancak hayvan kesildikten sonra damarlarında kalan kanlar helaldir. Bkz. İbn Abidin, *Reddu'l-muhtâr*, VI, 749.

Devlet erkânından³⁷ birinin ziyareti sebebiyle ona tazim için kesilen hayvanlar, besmele ile kesilmiş olsa bile, haramdır. Fakat ikram maksadıyla kesilmesi durumunda et helaldir.

Bilerek besmele getirmeyenin ve mürtedin kesmiş olduğu hayvanın etini yemek caiz değildir.

Sarhoşluk veren her şeyin içilmesi haramdır. Bir damla olsa bile, hatta sarhoşluk vermese bile hüküm böyledir.

Genel olarak öldüren (adeten) zehrin yenilmesi haramdır. Keza akli ve sağlığı izale eden şeyler de haramdır. Ancak zehrin zarar veren özelliği bir şekilde yok edilmişse haram olmaktan çıkar.

Kesilen bir hayvanın karnından çıkmış ölü yavrunun yenilmesi haramdır. Fakat cenin canlı olarak çıkarılırsa kesilip yenebilir.

Peynir ve meyvelerden dışarı çıkmış kurtçukların yenilmesi haramdır. Çünkü böyle kurtçukların sinek, böcek, akrep, arı ve ipek böceğinden bir farkı yoktur. Fakat peynir ve meyvelerin içinde [görülmeyen ve bundan dolayı da] meyve ve peynirlerle yenilmek durumunda kalan kurtçuklar haram değildir. Yine diğer yiyeceklerin içinde yenilen kurtçuklar da helaldir. Bunlardan kaçınmak mümkün olmadığı için yenilmesinde bir beis yoktur.³⁸ Etin içerisinde yer alan kurtçuk yemek içerisinde pişip tamamen parçalansa yemek yenilmez. Nasıl ki kurbağa suda parçalandığında o su içilmiyorsa benzer şekilde bu yemek de yenilmez. Fakat yemek içerisine düşen kurtçuk parçalanmamışsa [kurtçuk çıkarıldıktan sonra] yemeğin yenilmesinde bir beis yoktur. Arı ve ipek böceğine henüz ruh üflenmemişse/canlanmamışsa yenilebilir. Burundan akan sümüğün yenilmesi de haram değildir, fakat mekrûhtur. Keza içine insan teri, sümük veya gözyaşı düşen yemek de yenebilir.

³⁷ Sadece devlet erkânı değil, herhangi önemli bir kişi de bu sınıfa dahildir. Buradaki maksat önemli birinin gelmesi durumunda hayvanın onun yüce zannedilmesine niyetle kesilmesidir. Çev.

³⁸ Bunların haram kabul edilmesi durumunda her meyve ve yiyeceğin ince ince kontrol edilerek içerisinde kurtçuk olup olmadığının araştırılması gerekecektir ki bu büyük bir külfettir. Metindeki ibare bu anlama gelmektedir. Yoksa insanların meyve içerisindeki kurtçuğu göre göre doğrudan onu yenebileceği anlamı buradan çıkarılmamalıdır. Çev.

Ancak söz konusu maddeler fazlaysa ve yemek tiksindirici hale gelmişse yenilmez.

Arıların peteklerinin yenilmesi mekrûhtur.

Kendisiyle kumar oynanan yumurtaları yemek caiz olmadığı gibi alınması da caiz değildir. Özellikle avare insanların oynadıkları piyango da bu türden olup caiz değildir. İslam diyarında yapılan sigorta işlemleri de caiz değildir, hatta [darulislamda] harbîden³⁹ alınsa bile hüküm böyledir. Ancak bu işlem darulharpte caizdir.⁴⁰

Satıcıya haram bir para gösterilerek mesela “şu ekmeği bana şu gösterdiğim para karşılığında sat!” dese ve o parayı teslim etse ekmeğin yenilmesi haram olur. Ancak haram para gösterilmeden ekmeğin alınsa daha sonra da ekmeğin ücreti olarak o haram para verilse ekmeğin haram olmaz.⁴¹

Kokuşmuş/çürümüş etin yenilmesi haramdır.

Ayakta su içmekte bir beis yoktur, fakat oturarak içmek daha iyidir. Yürüyerek su içmek mekrûhtur, ancak yolcu olan için kerahet söz konusu değildir.

[Herkesin çeşmeden faydalandığı bir yerde] bir kimsenin suyu boyuyla ev veya dükkânına nakletmesi caiz değildir.

İçki içiyormuş gibi su içmek haramdır. Kullanılmış suyu içmek mekrûhtur. Kişinin sevdiği birine ait tükürüğü [ilaç vb. gayeler ile] kullanılması haramdır. Keza ilaç vb. amaçlarla kızın sütünün kullanılması haramdır, fakat hastalığa şifa olacağı biliniyorsa ve ondan başka da ilaç yoksa kullanılmasında bir beis yoktur.

³⁹ Darulharp vatandaşı.

⁴⁰ Çünkü darulharpte Müslüman ile harbî arasında riba gerçekleşmez.

⁴¹ İki durum arasındaki fark şudur: Birincisinde doğrudan para gösterildiği için haram paranın verilmesi belirginleşmiş ve haram para verilerek bir mal alınmıştır. Bu açıdan ekmeğe haram yolla sahip olunmuştur. İkinci durumda ise para gösterilmediği için kişi ekmeğe helal bir yolla sahip olmuş ve ekmeğin parası kadar adama borçlanmıştır. Borcunu haram bir para ile ödemesi almış olduğu ekmeği haram hale getirmez. Çev.

Kirli sular ile sulanmış zirai ürünleri yemek haram değildir, hatta fukahanın çoğuna göre mekrûh da değildir.

Bir kimse yaz günü bir meyve ağacının altında düşmüş meyveler görse bu durumda;

a) Eğer şehirdeyse meyveyi alamaz. Fakat sahibi açıkça veya -âdeten- dolaylı olarak izin vermişse yiyebilir. Adeten izin şöyle olur: Eğer bahçeye düşen ceviz gibi dayanıklı bir meyveyse, sahibinin açıkça izni olmadığı müddetçe yiyemez. Eğer uzun süre dayanıklı olmayan bir meyveyse, açık veya dolaylı bir yasak olduğunu bilmediği sürece, yemesinde bir beis yoktur.

b) Eğer köydeyse dayanıklı meyveyse yiyemez, sadece izin verilmişse yiyebilir. Eğer dayanıklı değilse tercih edilen görüşe göre -yasak olmadığı sürece- yenilmesinde bir beis yoktur. Ancak eğer meyveler ağaçtaysa almaması uygun olur, fakat meyvenin çok bol olduğu bir yerse ve yediğinde sahibi tarafından bir sorun çıkmayacağını biliyorsa yiyebilir, fakat taşıyıp başka yere götüremez.

Akan bir nehirde görülen armut ve elma gibi yiyeceklerin alınıp yenilmesi caizdir. Ancak art arda [mesela] on tane veya bir değer ifade edecek sayıda ceviz görse bu durumda cevizleri aynı yerde görmüşse *lukata*⁴² hükmünde olur, farklı yerlerde görülmüşse sayı ne kadar olursa olsun alınıp yenilmesi helaldir.

Bir ceviz ağacının veya buğday tarlasının ürünleri toplandıktan sonra arta kalanların alınması caizdir.

Bir kimse arkadaşının bağına girse ve arkadaşının izni olmadan bir şeyler alsın, bu durumda eğer arkadaş haberdar olduğunda razı olacağını biliyorsa, caizdir.

Bir kimse ölçülerek/adetle satılan bir maddeyi ölçme/sayma kaydıyla satın alsın, satım akdinden sonra ölçmeden/saymadan başka birine satması veya kendisi yemesi tahrimen mekrûhtur. Böyle bir malı satım akdinden sonra satıcı görmese veya ölçüyü bilmeseyse bile satıcının

⁴² Sahibi bilinmeyen buluntu mal anlamına gelmektedir. Lukata ile ilgili hükümler için bkz. Saffet Köse, "Lukata" DİA.

müşterinin huzurunda ölçüp tartması yeterlidir. Şart koşulmuş olması durumunda *zirâ'* ile satılan ürünlerin ölçülmeden önce satılması haram değildir. Ancak her bir *zirâ'* için ayrı bir semen belirlenmişse bu durumda ölçülmeden satılamaz.

[Sarf: Para Bozma Akdi]

*Sarf*⁴³ için iki şart gereklidir. Birincisi, taraflar ayrılmadan önce paraların teslim-tesellümünün gerçekleşmesi, diğeri ise aynı cinsteyse miktarlarının eşit olmasıdır. Eğer aynı cinsteyse biri diğerinden daha kaliteli/ayarlı olsa bile eşit olmak zorundadır.⁴⁴ Ancak farklı cinslerdeyse farklı miktarlarda olabilirler ama yine de peşin olarak teslim-tesellüm şarttır. Sarf akdinde alınacak bedel teslim alınmadan önce harcanamaz.⁴⁵

Dirhem ve dinar⁴⁶ kendi cinsleriyle değiştirildiğinde mutlaka tarılarak değiştirilmelidir. Adet ile satılmaları örf haline gelmiş olsa bile bu caiz değildir. Ancak Ebu Yusuf bu konuda farklı düşünmekte ve tane ile değiştirilmelerinin örf haline gelmesi durumunda bunun caiz olduğunu söylemektedir. Ebu Yusuf'un bu görüşü insanlar için daha uygun/kolaydır.

Altın veya gümüşe başka maddeler katılmışsa, bu durumda eğer altın/gümüşün oranı daha fazlaysa altın/gümüş olarak kabul edilir. Ancak katılan madde altın/gümüşe ağır basıyorsa bu durumda tıpkı ticaret eşyası gibi kabul edilir. Dolayısıyla karışımda altın/gümüş çoksa, bu karışimli paranın, altın/gümüş karşılığında satılması caiz olduğu gibi aynı mecliste peşin olarak teslim edilmesi durumunda bu paraların kendi cinsleriyle vezin veya adet olarak fazladan satılması da caizdir.

⁴³ Altın, gümüş, dolar, TL gibi para cinslerin bir akitle birbiriyle değiştirilmesi demektir. Çev.

⁴⁴ Buna göre altın altın ile değiştirilecekse eşit miktarda olmaları lazım. Mesela kalitesi ve şekli (bilezik, küpe vs.) ne olursa 100 gram altın, 100 gram altınla değiştirilmeli, 101 gram veya 99 gram altınla değiştirilse riba olur. Çev.

⁴⁵ Yani bedel teslim alınmadan hibe, sadaka olarak verilemez veya bir akitte semen olarak kullanamaz.

⁴⁶ Dirhem gümüşten, dinar ise altından yapılan sikkelerdir.

[Haram Yolla Elde Edilen Mallar]

Ribanın yer aldığı bir *fasit akitte*⁴⁷ eğer taraflar riba olduğu biliyorsa haramlık daha da artar.

[Haram mal el değiştirmekle haram olmaktan çıkar mı?] Bir kimse vergi memurunun, birinden bir vergi aldığını sonra başkasına, onun da bir başkasına verdiğini gördüğü⁴⁸ halde gidip verginin verildiği son kişiden o malı alsa haramdır. Ancak vergi memuru, almış olduğu vergiyi kendi malıyla -birbirinden ayırlamayacak derecede- karıştırırsa, karıştırdığı vergi malı kendi malı olur ve haramlık zimmetinde sabit olur, karıştırdığı vergi malının kendisi haram olmaz.⁴⁹ Çünkü malına karıştırmak sûretiyle [o malı gasp etmiş ve] ona malik olmuştur. Bu yüzden kıyemî⁵⁰ ise kıymetini, mislî ise mislini tazmin etmesi gerekir.

Bir kimseye haram bir mal miras olarak kalsa, eğer malın gerçek sahibini biliyorsa onlara teslim etmek zorundadır. Sahiplerini bilmiyorsa ilan etmelidir. Eğer kendisine miras olarak kalan malın hangisinin haram olduğunu bizzat biliyorsa onu kullanması helal değildir, sahibinin adına fakirlere tasadduk etmelidir. Eğer haram olan ile helal

⁴⁷ Hanefilere göre akdin unsurları ve bu unsurlarla ilgili in'ikat şartları tam olan akit münakid akitir. Münakid akit, sahih olabileceği gibi fasit de olabilir. Şöyle ki eğer münakit bir akitte sıhhat şartlarında bir eksiklik yoksa mesela faiz yoksa akit sahihtir, ancak sıhhat şartlarından biri eksikse mesela faiz varsa akit fasit olur. Fasit akit, aslında kurulmuş bir akit olduğu için fesat sebebi giderildiği takdirde sahihe dönüşür. Buna göre faizli olduğu için fasit olan bir akitte faizden vazgeçilmesi durumunda akit sahihe dönüşür. Ancak faizden vazgeçilmez veya akit fesh edilmez ve mallar da teslim edirse bu durumda akit sonucunu doğurmuş olur. Yani mal müşterinin, semen satıcının mülkiyetine geçmiş olur. Ancak faizle akit yaptıkları için taraflar günah işlemiş olurlar. Çev.

⁴⁸ Örnekte vergi memuru devlet hazinesine ait bir malı, kaçırarak başka birine vermektedir, bu açıdan bu vergi haram bir mal olmaktadır. Çev.

⁴⁹ Bu açıdan bu malı başkasına satsa alan kişi için haramlık söz konusu olmaz. Çünkü haramlık mala ilişmemiştir. Çev.

⁵⁰ Benzerleri arasında fiyat farkı olmayan veya az bulunan mallar mislidir. Mesela ölçülerek, tartılarak satılan mallar mislidir. Buna göre bir kilo buğday, şeker mislidir. Ancak benzerleri arasında fiyat farkı çoksa kıyemidir. Mesela koyun, el sanatı olan tablolar kıyemidir. Zira gidip piyasadan bir koyun veya el sanatı tablo alındığında her zaman diğerine eşit olmamaktadır. Çev.

olanlar karışmışsa yani hangisinin haram olduğunu bizatihi bilmiyorsa *hükmen* (kanunen) onu kullanması helal olsa da *diyaneten* bundan uzak durması daha güzeldir.

[Altın/ Gümüşün Kullanılması]

Altın ve gümüş tabaktan yemek/içmek, koku ve yağ/krem sürünmek mekrûhtur. Bu konuda kadın ile erkek arasında bir fark yoktur.⁵¹ Keza altın ve gümüş kaşık ile yemek yemek, altın ve gümüş mil ile sürme çekmek ve bu minvalde olan tüm kullanımlar da mekrûhtur. Buna göre altın ve gümüş sürmedan, ayna, kalem, divit, buhurdanlık, kahve ve çay tabağı/tepsisi, saat, nargile, nargile tepsisi ve borusu kullanmak mekrûhtur. Bunlar kullanılırken ağız, el veya vücudunun başka bir yeri altın/gümüşlü yerlere değmese bile mekrûhtur. Çünkü bu tür eşyaların kullanıldığı asıl yer, altın ve gümüşten yapılmıştır. Buna göre mesela piponun önündeki çember altın/gümüş olsa veya pipo altın/gümüş ile kaplansa bu yukarıdakilerden farklı olur, çünkü burada asıl olan pipodur ve pipo altın ve gümüş değildir, altın ve gümüş sadece süsleme amaçlıdır. Nitekim altın ve gümüş çember veya kaplama çıkarılsa pipo yine kullanılmaya elverişli olur. Altın ve gümüş burada süsleme amaçlı olduğundan bunun mekrûh olması için el veya dudağın altın gümüşe değmesi gerekir.

Gülsuyu veya çiçek suyu altın veya gümüş ibriğe/kaba konulsa bu suların doğrudan bu kaplardan kullanılması haram olur. Bu açıdan bir kimse altın/gümüş kaptan doğrudan kullanmak için eline gül suyu dökse haram olur, ancak başka bir kaba koyma amacıyla eline dökse, daha sonra da elinde kalanı başka eline sürse bu haram olmaz. Keza bir kimseye haram kapla bir yemek sunulsa bu durumda eğer kaptan doğrudan yemek için alırsa haram olur, ancak başka bir tabağa veya ekmeye koymak için alırsa haram olmaz.

Altın ve gümüş süslemeli, kaplamalı eşyaları kullanmak helaldir. Keza gümüş kaplamalı eyere binmek ve sandalyeye oturmak da helaldir. Fakat süsleme ve kaplamaların helal olması için doğrudan kullanılan

⁵¹ Ancak kadınlar süsleme malzemesi olarak altın ve gümüş kullanabilirler. İbn Abidin, *Reddu'l-muhtâr*, VI, 341.

yerde altın ve gümüş olmaması gerekmektedir. Buna göre altın/gümüş kaplamalı bir kaptan bir şey yerken/içerken ağız bölgesinde altın/gümüş bulunmamalıdır. Sadece doğrudan kullanılan bölgenin altın/gümüş olmaması gerekir. Bu yüzden kabın ağza gelecek kısmının altın/gümüş olmaması yeterlidir, mesela tutulan yer altın/gümüş olsa bir zarar vermez. Keza ata binilirken altın/gümüş kaplamalı üzeninin elle tutulması haram değildir. Yine altın/gümüş kaplamalı tepsinin elle tutulması veya fincanın parmak ile tutulması [ağza gelen kısımda altın/gümüş yoksa] haram değildir. Çünkü fincan tepsisi/tağı sadece kahvenin sıcaklığını önlemeye yöneliktir, doğrudan kullanılmamaktadır. Keza kılıcın veya bıçağın demir tarafında veya kabzasında altın/gümüş kaplama olsa veya atın gem ve üzenisi altın/gümüş kaplama olsa ve bunlar kullanılırken el ve ayak, altın/gümüş kaplamalı yere denk gelme haram olmaz. Kırılmış kâse, kapı veya dişlerin tamir/tedavisinde kullanılan kaplamaların hükmü de böyledir.

Altın ve gümüş dışındaki madenlerle yapılmış kaplamaları kullanmakta herhangi bir beis söz konusu değildir. Kadın ve erkek bunları kullanma konusunda eşittir.

Kadının saf ipek veya çoğunluğu ipek olan elbiseler giymesinde beis olmadığı gibi altın, gümüş, inci takmalarında veya altınla örülmüş nişaneler/takılar takmasında da beis yoktur. Erkeklerin ise sadece dört parmak miktarını geçmeyecek altın/gümüş armalar/nişaneler takması veya bunların elbiselerine dokuma olarak işlenmesi helaldir.

[Çalgı ve Müziğin Hükümü]

Oyun veya müzikli bir eve yemeğe/düğüne davet edilen kişinin yemeğe oturup yemesi helal değildir. Böyle bir durumda oyun ve müziği engelleyebiliyorsa engeller, engelleyemiyorsa ve sözü de dinlenen biri değilse sabreder yani bir tepki vermeden oturur. Fakat sözü dinlenen biri olduğu halde engelleyemiyorsa evden çıkıp gitmelidir. Eğer sofrada oyun ve gıybet varsa sofraya kesinlikle oturmamalıdır.⁵² Bütün bu

⁵² Çünkü yemeğe icabet etmek sünnet, eğlence ve gıybeti dinlemek ise haramdır. Dolayısıyla harama bulaşmamak, sünnete icabet etmekten daha hayırlıdır. Mevsilî, *el-İhtiyâr*, IV, 177.

söylenenler, evde oyun/müzik olduğunu önceden bilmeyenler içindir. Eğer eve gitmeden önce bu şekilde olacağını biliyorsa kesinlikle oraya gitmemelidir, ister sözü dinlenen biri olsun, ister dinlenen olmasın.

Sema gösterisine ruhsat yoktur. Çünkü bunlar rakstır ve raks da haramdır. Keza bazı dervişlerin kendilerini büyük sufilere benzetmek amacıyla yaptıkları rasklara da ruhsat yoktur. Zira büyük sufilere bu türlü zikirlerinde şu özellikler vardı: Aralarında kızlara benzeyen erkekler yoktu, cemaatleri hep erkeklerden oluşmaktaydı, orada ağıt yakan âşıkların niyetleri samimiydi ve ücret veya yiyecek almazlardı, keza toplanmak için gelenler yeme-içme veya bir bağış için gelmezlerdi, orada mütevazı olarak otururlar ve bir vecd izhar ettiklerinde bu, tamamen samimi duygularla olmaktadır. Bu iki grubun yaptıkları arasındaki fark pek büyüktür.

Mübâh şiirin dinlenmesi mübâhtır.

Eğlence/oyun çalgılarını dinlemek mekrûhtur. Kibir/övünme amaçlı *nevbe* çalmak⁵³ da bu kapsamdadır. Fakat insanları uyarmak için *nevbe* çalınmasında bir beis yoktur. Mesela üç defa sura üfürülmesini hatırlatmak için *nevbe* çalınmasında bir beis yoktur. Zira ikisi arasında şöyle bir benzerlik kurulabilir: İkindiden sonraki korku üfürüşüne, yatsıdan sonraki ölüm üfürüşüne, gece yarısından sonraki ise yeniden dirilişe işaret olur. Çünkü;

Oyun çalgıları bizatihi haram olmayıp oyundaki kasta göre hüküm kazanır. Dinleyen veya onunla uğraşana göre farklı hükümler aldığı için hükmü izafidir. Niyetlerin farklılığına göre bazen bu çalgılar haram, bazen de helal hükmünü almaktadır. Çünkü bir işten maksat ne ise hüküm ona göredir. Oyun aletlerini dinleme konusundaki en güzel cevap [Abdurrahman] İmâdî'ye aittir. Onun ifadeleri şöyledir: "Doğru sözlü olduğu için kendisine itiraz edilemeyecek kişi bunu haram kıldı, aynı zamanda durumu kuvvetli olduğu için ise kendisine karşı konuşamayan kişi bunu mübâh kıldı. Şimdi kim kalbinde marifet nurundan bir şey görüyorsa bu işe yeltensin, aksi takdirde Şer'-i erifin yasakladığı bu şeyden uzak durması daha sağlam ve kurtuluşa daha yakındır."⁵⁴

⁵³ Bazı tarikat zikirleri esnasında kullanılan özel bir ritim çalgısının da ismidir. Bkz. Süreyya Agayeva, "Nevbe" DİA, XXXIII, 37.

⁵⁴ İmâdî'nin sözlerinin ne anlama geldiği açık değildir. Ancak şunu kast etmiş olması mümkündür: Hz. Peygamber'den hem haram hem de mübah olduğuna dair

[Erkek ve Kadının Birbirine Benzemeye Çalışması]

Giyinme, hareket ve konuşma tarzında erkeğin kadına, kadının da erkeğe benzemesi haramdır.⁵⁵ Hele günümüzde bazı insanların, kadınlara benzeyen ve kadınlara ait güzel elbiseleri giyip takılarını takarak onlar gibi cilveli ve kadınsı hareketler yapan erkeklerle bir araya gelip toplanmaları ve içlerindeki gizli duyguları harekete geçirerek şehvi arzuları ortaya çıkarmalarına ne denmeli! Çalgı aletleri bunların fiske ve tutkularını daha da artırmaktadır. Bu tür erkekler saçlarını süslemek için kadın saçlarını peruk olarak takıyorlar ve güzelim mallarını bu rezil durumlar uğrunda harcıyorlar. Bu tür insanlar ile bir araya gelmek haram olduğu gibi bu durumu kabullenmek/onaylamak da haramdır. Zira erkeğe benzemeye çalışan kadın da, kadına benzemeye çalışan erkek de lanetlenmiştir.

Kadının ellerine kına sürmeyi terk etmesi mekrûhtur. Çünkü kına yakmaması durumunda elleri erkeğin eline benzer. Nitekim Hz. Peygamber Utbe'nin kızı Hind'in ellerini görünce ellerini yırtıcı hayvanların ellerine benzetmiştir.

Kadının yazı yazmayı öğrenmesi mekrûh değildir. Çünkü Hz. Peygamber Hafsa'nın⁵⁶ yanında bulunan Şifa'ya⁵⁷ şöyle demiştir: Buna (Hafsa) yazı yazmayı öğrettiğin gibi sır tutmayı⁵⁸ da öğretseydin ya"

rivayetler nakledilmiştir. Bu sebeple doğru olan, bunun hükmü konusunda kesin bir hüküm vermek yerine kişiye ve duruma göre hüküm vermektedir. ÇEV.

⁵⁵ İbn Abbas Hz. Peygamberimizden şöyle rivayet etmiştir: "Erkeklerle benzemeye çalışan kadınlara ve kadınlara benzemeye çalışan erkeklerle Allah lanet etsin." Ebu Davut, *Sünen*, Bâbu fî libâsî'n-nisâ.

⁵⁶ Hz. Peygamberimizin zevcesi, Hz. Ömer'in kızı. Buharî ve Müslim Sahih'lerinde ondan 60 hadis rivayet etmiştir. *Talikat*, s. 275.

⁵⁷ Şifa bt. Abdullah. Hicretten önce Müslüman olmuş, akil kadınlar arasında yer alan bir kadın sahabidir. Hz. Ömer onun görüşlerine öncelik verirdi. 12 hadis rivayet etmiştir. *Talikat*, s. 275.

⁵⁸ "Sır tutma" olarak çevirdiğimiz metnin arapçası "rukyyetu'n-nemile" şeklindedir. Hadis şerhlerinde kocasına isyan etmeyen kadın olarak kullanılan bir deyim olduğu ifade edilmektedir. Hz. Peygamberimiz Hafsa'ya bir sır vermiş o da bunu ifşa ettiği için Peygamberimizin onu azarlama amaçlı olarak dile getirdiği kaydedilmektedir. Detaylı bilgi için bkz. Şevkânî, *Neylul-evtâr*, VIII, 245

Bazı fakihler, erkek taktığı için, kadının gümüş yüzük takmasını mekrûh görmüştür. Eğer kadın sadece gümüş yüzük bulabiliyorsa onu *zaferan* gibi bir boya ile boyayarak takar.

[İpek Kullanmanın Hükümü]

Erkeğin ipek giymesi haramdır, ipek ile vücudu arasında başka bir elbise olsa bile. İpeği savaşta giymek de haramdır. Ancak Hz. Ömer'in dört karışı kadar -ki bu da ortalama bir avuç kadar olmaktadır- elbise-lerin kenar ve yenlerinde ipek kullanılması erkekler için caizdir. Başka bir ifadeyle elbisenin herhangi bir yerinde bir karıştan daha az ipek kullanılması caizdir. Ayrı ayrı yerlerde ipek bulunursa bunlar toplanmak sûretiyle üzerine hüküm bina edilmez.⁵⁹ Ancak dokunan elbisenin bir hattı/sırası ipek, başka bir hattı da farklı bir ipse ve bakıldığı zaman hepsi ipekmiş gibi görünüyorsa bunu giymek caiz değildir. Buna göre bir elbisede dokuma veya süsleme olarak ipek bulunduğunda; bir yerdeki ipeğin miktarı dört parmağı geçmediği sürece, toplamı dört parmağı geçse bile, helaldir; fakat bakıldığı zaman elbisenin tamamının ipek görünmemesi gerekir.

Altın ile süslemelerde de hüküm böyledir, [yani] dört parmağı geçmediği müddetçe helaldir, geçerse erkeklere haramdır.

Kadınlar için altın ve gümüşün ziynet eşyası olarak kullanılması helaldir. İpeği de istedikleri gibi kullanabilirler.

Erkeğin ipeği yastık, yatak vb. amaçlarda kullanması helaldir. Keza cübbe, çeket gibi dış giysilerin kenar uçlarında, elbisenin armasında, cübbe yakasında, fesin ucunda, elbiselerin yen ve kenarlarında kullanılması ve yine pantolon kemeri, pantolon askısı, düğme ve yama olarak kullanılması -dört parmağı geçmediği müddetçe- caizdir. Hatta elbisenin kenarı tamamen ipek olsa veya altın ve gümüş olsa yine de helaldir. Tıpkı sarığın üstündeki gümüş şeritin caiz olması gibi bunlar da caizdir. İpeğin dolgu malzemesi olarak kullanılması da caizdir. Fakat

⁵⁹ Yani bir yerdeki ipek bir karıştan fazla olmadığı sürece ayrı ayrı yerlerde bir karıştan az olması zarar vermez. Bu durumda az olan ipekler toplanmak suretiyle bir karışı geçtiği ve bundan dolayı da caiz olmadığı sonucuna ulaşılamaz. Çev.

ister astar olarak ister dış kumaş olarak kullanılsın dört parmağı geçtiğinde kullanılması helal değildir. Cibinliğin ipekten olması caizdir. Keza takke ve fes, sarığın altında giyilse bile, ipek ile nakşedilmişse ve nakışlarından biri dört parmaktan fazlaysa helal değildir. Bir nakış dört parmaktan az olduktan sonra toplam nakışlar dört parmağı geçse bile, daha önce açıklandığı üzere bunda bir beis yoktur.

Hamaylı ve Mushaf kabı ipekse boyunda taşınması mekrûhtur, fakat boyunda taşınmıyor da evin bir yerine asılmışsa ipek olmasında bir beis yoktur. Para kesesinin cepte taşınması durumunda ipek olmasında bir beis yoktur, fakat boyuna asılırsa mekrûhtur.

İpek seccadede namaz kılmakta bir kerahet yoktur. Çünkü erkekler için haram olan -hükmen de olsa- ipeği giymektir. Hükmen giymek mesela kişinin üzerine yorgan olarak atması gibidir.⁶⁰ Bundan dolayı giyilmeyip farklı şekillerde kullanılan ipek haram değildir.

Tesbih ipinin ipek olması haram değildir. Keza anahtarlık ipinin, terazi bağının, elbise bohçasının, yatak çarşafının, kapı ve pencere perdesinin, abdest mendil/havlusunun, yastık ve yatak örtüsünün ipek olmasında da bir beis yoktur.⁶¹

Kemer yerine kullanılan pantolon bağının ve kan almak için kullanılan bandın ipek olmasının caiz olup olmadığına ihtilaf vardır. Bazıları ister dört parmaktan çok, ister az olsun bunun ittifakla mekrûh olduğunu, zira bunların tek başına bir elbise gibi kabul edildiğini söylemiştir.

Evin ipek ile süslenmesi caizdir.

Kap/tabakların altın gümüş ile güzelleştirilmesi de caizdir. Ancak bu süslemeler kendini beğenme ve kibir için olmamalıdır.

Örülen bir elbisenin çözügünün ipek, argacının keten ve yün gibi bir ip olmasında bir beis yoktur, bu durumda ipek, diğer ipten fazla olsa

⁶⁰ Her ne kadar yorgan giyilmiyorsa da insanın vücudunu tamamen sardığı için hükmen giyilme gibi kabul edilmiştir. Çev.

⁶¹ Yastık ve yatağın ipek olması helal olmasına rağmen yorganın ipek olmasının haram olması yukarıda da ifade edildiği üzere yorganın insanın üzerini tamamen örtmüş olmasından dolayı elbiseye benzetilmesinden kaynaklanmaktadır. Çev.

bile giyilmesi helaldir. Hatta çözgü [yani ipekli taraf] görünse bile hüküm böyledir, bu durumda tıpkı atlas ve pamuk gibi olmaktadır. Fakat argacında ipek varsa bu durumda hangi ipin fazla olduğuna bakılır.⁶²

Erkeklerin zaferan, sarı ve tamamen kırmızıya boyanmış kumaşları giymeleri *tenzihen* mekrûhtur.⁶³ Çizgili elbise giymeleri caizdir. Başa giyilen [fes, takke ve şapka gibi] şeylerin bu renklerde olmasında bir kerahet yoktur. Bu üç renk dışındaki diğer renklerin giyilmesinde bir beis yoktur.

Erkek, altın ve gümüşü süs olarak kullanamaz. Ancak erkeğin, bir dirhem miktarını aşmamak kaydıyla gümüş yüzük ve kuşak takması caizdir. Keza aynı miktardaki gümüşü, kullanırken gümüşlü tarafa elini koymamak şartıyla kılıç süsünde ve kılıfında da kullanabilir. Altını hiçbir şekilde kullanamaz. Gem kayışının kenarlarının gümüş olmasında bir beis yoktur. Fakat çoğunluğu veya tamamının gümüş olması mekrûhtur.

[Yüzük ve Hükümleri]

Altın, demir, sarı bakır, kurşun, cam vb. maddelerden mamul yüzük takılmaz.⁶⁴ Burada dikkate alınan yüzüğün halkasıdır,⁶⁵ yüzüğün kaşına itibar edilmez.

Taş, akik, yakut vb. maddelerden mamul yüzük takmak caizdir.

Bir erkeğin, erkeklerin normal yüzüklerine benzemeyen şekillerdeki yüzükleri takması haramdır. Mesela iki veya daha fazla kaşı bulunan yüzükler böyledir.

[Takılması mekrûh olan] demir, sarı bakır vb. yüzükleri satmak da mekrûhtur.⁶⁶ Bu tıpkı yenilen bazı toprak türlerini satmak gibidir.

⁶² Eğer ipek çoksa haramdır, az ise helaldir. Çev.

⁶³ Buradan bu tür renklerin kadınlar için mekrûh olmadığı sonucu çıkmaktadır. Haskefi, *ed-Durru'l-muhtâr*, s. 654.

⁶⁴ Hem kadın hem de erkek için mekrûhtur. İbn Abidin, *Reddu'l-muhtâr*, VI, 360

⁶⁵ Yani yüzüğün halkasının bu maddelerden olmaması gerekir. Çev.

⁶⁶ Takılması mekrûh olan yüzüklerin satılması ve boyanması da mekrûhtur. Çünkü bu caiz olmayan bir şeye yardım etme anlamına gelir. Caiz olmayan şeye götürülen şeyler caiz değildir. Haskefi, *ed-Durru'l-muhtâr*, s. 654.

İhtiyaç duymayan kişinin yüzük takmaması daha faziletlidir.

Küçük erkek çocuklara altın ve ipekli elbiseler giydirmek mekrûhtur.⁶⁷

Burun ve ter temizlemek için mendil taşınmasında bir kerahet yoktur.⁶⁸ Parmağa bir şeyi hatırlamak için bez bağlanmasında da bir beis yoktur.

Arapça dışında yazılmış ve içinde ne olduğu bilinmeyen muskaları takmak mekrûhtur. İçerisinde Kur'an ayetleri veya bazı dualar bulunan muska takmakta ise bir beis yoktur.⁶⁹

Birinin sevgisini kazanmak veya bir nazardan korunmak için nazar boncuğu takılması caiz değildir.⁷⁰

Ekin, karpuz/kavun tarlalarına nazar değmesini engellemek için kafatası/korkuluk koymakta bir beis yoktur. Çünkü nazar haktır ve nazar insanlara isabet ettiği gibi mala ve ekine de isabet eder.

[Livata ve Bağlantılı Hükümler]

Parlak yüzlü ve tüysüz erkekler, şehvet yaşlarına ulaşmışsa bunlara şehvet ile bakmak caiz değildir. Şehvet şöyle anlaşılır: Bir kimseye bir lezzet duyarak meyledip yakınlaşmaya veya dokunmaya çalışırsa ve bu meyil kendi çocuklarından, sakallı kişilerden veya güzel mallardan daha farklıysa ve ayrıca onu öpme, ona sarılma, dokunma veya onunla ilişkiye girme hissi oluşuyorsa bu durumda şehvet var demektir,

⁶⁷ Bu konuda varit olan nasslar altın ve ipeği ümmetin erkeklerine haram kılmıştır. Bu konuda baliğ olma ve hür olma kaydı getirmemiştir. Küçük erkek çocuğa altın ve ipek elbise giydirildiğinde günahı onlara giydiren kişi alır. Zira büyüklerin küçükleri koruması gerekir. İbn Abidin, *Reddu'l-muhtâr*, VI, 362.

⁶⁸ Ancak kibir için olursa mekrûhtur. Haskefi, *ed-Durru'l-muhtâr*, s. 655.

⁶⁹ Hasta üzerinde Kur'an okumanın ve yılan sokan kişinin üzerinde Fatıha okumanın veya bir sayfaya Kur'an yazıp boyuna asmanın veya bir suya atıp onunla yıkama gibi yollarla Kur'an ile şifa dilemenin hükmü konusunda ihtilaf edilmiştir. Bazı fakihler bunun caiz olduğunu söylemiştir. İbn Abidin, *Reddu'l-muhtâr*, VI, 364.

⁷⁰ Özellikle cahiliyye arapları bu tür boncuklar takarak şifanın tamamen bunlardan geleceğine inanıyorlardı. Bu açıdan Hz. Peygamber bunları yasaklamıştır. Çev.

bu durumda sertleşme (ereksiyon) olması şart değildir. Ancak şehvet duyulmuyorsa bakılmasında bir beis yoktur.

Selef uleması livatayı üçe ayırmıştır: Birinci tür livata, [şehvetle] bakmak, ikincisi dokunmak, üçüncüsü ise livata filini yapmaktır.

Bir kimse bir erkeğe karşı kendi nefsinde bir şehvet hissederse veya bu yönde bir zan veya şüphe duyarsa şehvet oluşan erkeğe bakması haramdır.

Livata, kadınla yapılan zinadan daha büyük bir haramdır. Çünkü hem Şer', hem akıl, hem de insan tabiatı bunu çirkin görmektedir. Bundan dolayı da livata filini yapanlar cennete giremezler. [Bu tür kapıların tamamen kapanması için mesela] tıraş olan kişilere şehvet hissi veriyorsa parlak ve tüysüz yüzlü erkeklerin berberlik yapması caiz değildir. Ve yine özellikle bu tür kişilerin hamamda tellaklık yapması caiz değildir.

[Erkek ve Kadınların Birbirlerine Bakma Ölçüleri]

Kadının erkeğe, erkeğin de kadına şehvet ile bakması caiz değildir.⁷¹ Fakat bir ihtiyaç varsa bakabilir. Mesela hüküm verecek hâkim veya şahitlik yapacak kişinin bakması buna örnektir.

Evlenecek tarafların birbirine bakması caizdir.

Kadın vücut hatlarını belli eden bir elbise giymişse bu durumda ona bakmak caiz değildir. Hatta bu elbise teni göstermeyecek kadar kalın olsa ve bakan kişi şehvetle bakmasa bile caiz değildir.⁷²

Vücut hatlarını belli eden elbise giyilmiş olması durumunda elbise altındaki avret mahalline bakılması caiz değildir. Babam [İbn Abidin] bunu *et-Tebyin* adlı eserinden istifade ederek bu şekilde ifade etmiştir.

⁷¹ Kadının erkeğe bakma sınırı, erkeğin erkeğe bakması gibidir. Yani diz ile göbek arası dışındaki yerlerine bakabilir. Ancak bu şehvet olmayacağı konusunda kendisine güvenmesi durumundadır. Eğer böyle bir güven yoksa veya şehvet olup olmayacağı konusunda şüphedeysen bakması istihsanen haramdır. Haskefi, *ed-Durru'l-muhtâr*, s. 656.

⁷² Nitekim Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: "Bir kadının arkasından bakan ve onun kemiklerine kadar vücut hatlarını seyredip düşünen kişiye cennetin kokusu haramdır." İbnu'n-Nüceym, *el-Bahru'r-râik*, VIII, 218

Bir erkek, bir erkeğin diz kapağı altı ile göbek arası hariç tüm vücuduna bakabilir. Bir erkek kendi karısının ve cariyesinin şehvetle de olsa bütün bedenine bakabilir. Bir erkek kendi mahreminden⁷³ olan bir kadının başına, yüzüne, gerdanlık (boyun) bölgesine, baldırlarına (diz altı) ve pazılarına (kollar) bakabilir, ancak bu durumda hem kadın hem de erkeğin şehvetten emin olması gerekir. Eğer şehvet duymayacağından emin değilse bakması caiz değildir. Bir kimsenin mahreminin sırt, karın, uyluk ve kaba avret yerlerine bakması asla caiz değildir. Bir cariyenin avret mahalli, kişiye mahrem olan kadının avret mahalli gibidir. Bakılması helal olan bir yere -her iki tarafın da şehvet duymayacağından emin olunması durumunda- dokunmak da helaldir.

Bir erkeğin kendisine yabancı⁷⁴ olan bir kadının yüz ve ellerine dokunması (veya tokalaşması) helal değildir, şehvet duymayacağından emin olunsa bile. Çünkü yabancı bir kadına dokunmak [bakmaya göre] daha ağır sonuçlar doğurur. Çok yaşlı birinin, kendisi gibi yaşlı bir kadınla tokalaşmasında -her ikisinin de şehvet olmayacağı konusunda emin olması durumunda- bir beis yoktur. Satın alınmak istenen bir cariyenin, bakılması helal olan yerlerine -şehvet duyulacağı konusunda endişe edilse bile- bakmak helaldir.

[Halvet: Erkek ve Kadının Başbaşa Kalması]

Hür bir yabancı kadınla aynı odada yalnız kalmak tahrîmen mekrûhtur.⁷⁵ Ancak şu durumlarda mekrûh değildir: a) Evdeki farklı odalardaysalar b) erkek güvenilir biriye c) kadın mahrem ise d) kadın cinsel ilişki yaşını geçecek kadar yaşlı, güvenilir ve cinsel bir saldırı olduğunda bu engelleyecek güce sahip ise e) Kadın tamamen güzelliğini kaybedecek derecede yaşlı ise f) borcu olduğu için takip edilen

⁷³ Bununla kast edilen ebedi olarak evlenmesi haram olan kızı, annesi, kızkardeşi, halası, teyzesi, yiğeni, nenesi, torunudur. Çev.

⁷⁴ Buradaki yabancidan kasıt, kişinin tanımadığı kişiler değil, kişinin evlenebileceği yani mahrem olmayan kişilerdir. Çev.

⁷⁵ Nitekim Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: "Sizden biriniz kendisine yabancı olan bir kadınla başbaşa kalmasın, zira üçüncüleri şeytan olur." Ahmed b. Hanbel, *Müsned*, I, 269.

ve kaçıp bir barakaya sığınan kadın orada bir erkekle baş başa kalmak durumunda kalmışsa.

Mahrem bir kadınla halvet mübâhtır, fakat bunun bazı istisnaları olup mahrem olsalar bile şu kadınlar ile halvette kalmak mekrûhtur: a) Süt kız kardeş, b) Genç olan kayınvalide c) Karısının eski kocasından olma kızı.

[Bakılması Caiz Olan ve Olmayan Yerler/Durumlar]

Yabancı bir kadının yüzüne ve ellerine bakılabilir, bunun caiz olmasının gerekçesi zarurettir. Kadının Müslüman olması şart olmayıp kâfir de olsa aynı hüküm geçerlidir. Bir görüşe göre kadın, eğer ekmek pişirilen, yemek yapılan veya elbise yıkayan bir yerde ücretle çalışıyorsa ayak, kol ve dirseklerinin görülmesi de caizdir. Çünkü bu işler yapıldığında genel olarak bu yerler açılmak durumunda kalır. Fitne çıkmasın diye genç kızların yüzlerini açmamaları sağlanır. Bir kadına ait köle, onun açısından yabancı erkek gibidir, fakat köle, kadın efendisinden izin almadan yanına girebilir.

Yabancı bir kadının el ve yüzüne bakmak caiz olsa da şehvet oluşması gibi bir korku varsa *ihtiyaç olmadıkça* bakmamak gerekir. İhtiyaçlar şunlar olabilir:

a) Hâkimin hüküm vermesi veya şahidin şahitlik yapması durumu

b) Bir kadınla evlenmek isteyen kişi de şehvetini gidermek için değil de sünnet niyetiyle şehvetle de olsa kadına bakabilir.⁷⁶

c) Doktor *zaruret miktarınca*⁷⁷ muayene için kadının avret mahalline bakabilir. Hemşire, sünnetçi de avret mahalline bakabilir. Lavman yapacak kadın yoksa bir erkeğin kadına lavman yapması da caizdir. Kadının cinsel organında sağlığı ciddi olarak etkileyen bir yara

⁷⁶ Nitekim Hz. Peygamber kız istemeye giden Muğire b. Şube'ye şöyle demiştir: "Kıza bak! Zira bu aranızda ısınmanın olması için en iyi yoldur." Tahavî, *Şerhu Muşkili'l-asâr*, XI, 288.

⁷⁷ Çünkü zaruret, zaruretin giderilebileceği en az miktar kadar haramı mübâh hale getirir.

veya dayanılmaz bir acı söz konusuysa ve tedaviden anlayan bir kadın da yoksa bu durumda erkek mümkün mertebe gözlerini kapatarak tedavi etmelidir. Ancak yarayı tedavi ederken [tedavinin sıhhati için] gözlerini kapatmamalıdır.

d) Zina olayında [kadının cinsel organına bakmayı gerektirecek bir durum ortaya çıkarsa] şahit, hâkimin huzurunda tıpkı kılıfına giren bıçak gibi cinsel olayın gerçekleştiğine şahitlik yapsın diye kadının cinsel organına bakabilir.

Müslüman bir kadının Müslüman bir kadına göre avret mahalli, erkeğin erkeğe göre avret mahalli gibidir. Kadının erkeğe bakma sınırı da tıpkı erkeğin erkeğe göre avreti gibidir.

Müslüman bir kadının Yahudi, Hristiyan veya müşrik bir kadına vücudunu göstermemesi gerekir,⁷⁸ fakat gayrimüslim kadın cariyesi ise caizdir. Saliha bir kadının açıkça günah işleyen [fâcir] kadınlara vücudunu göstermemesi gerekir. Çünkü bu tür günahkâr kadınlar, erkeklerin yanında saliha kadının mahrem durumlarını anlatabilirler. Bu yüzden onların yanında cilbab ve başörtülerini açmamalıdırlar.

Bakılması helal olmayan bir uzva ölümden sonra da bakmak caiz değildir. Bu yüzden ölü bir kadının kasık tüylerine, saçına, kollarına, uyluklarına bakmak caiz değildir.

Pardösü/çarşaf gibi elbiselerinin üstünden yabancı bir kadına şehvetle bakmak haramdır, şehvet yoksa helaldir. Hatta teni göstermeyen ve vücut hatlarını belli etmeyecek şekilde tesettürlü giyinmiş bir kadının vücuduna [şehvetle] bakmak caiz değildir.

Hadım edilmiş veya cinsel organı kesik olan bir erkeğin kadınlara bakmasının hükmü, normal bir erkeğinki ile aynıdır.⁷⁹

⁷⁸ Yani bunlara, Müslüman kadınların bakmasının helal olduğu yerlerini, mesela saç, kol gibi yerlerini göstermemesi gerekir. Çev.

⁷⁹ Bu paragraf metinde bir cümle sonra "saç ekleme"nin hemen altında yer almaktaydı, konu bütünlüğü sağlamak için buraya alındı. Çev.

[Peruk Takmak]

Bir kimsenin kendi saçına insan saçını peruk olarak **takması tahrîmen mekrûhtur**, ister eklediği bu saç kendisine isterse başkasına ait olsun fark etmez.⁸⁰ Fakat insan dışındaki saçları⁸¹ eklemeye bir beis yoktur.⁸²

[Doğum Kontrolü ve Kürta]

Bir kimsenin karısının iznini alarak *azl* yapması caizdir, azl için ca-riyesinden izin alması gerekmez. Azl, bir erkeğin cinsel ilişki esnasında kadının hamile kalmaması için meniye dışarıya akıtmasıdır. Kadının, ko-casından izin alarak hamile kalmamak için rahim ağzını kapatması ca-izdir. Kocasının izni olmadan bunu yapması caiz değildir.

Henüz *alaka* ve *mudğa* şeklinde olup uzuvları oluşmamış olan ce-ninin, ister insan şekli oluşmuş olsun ister olmasın, bir özür olmaksızın alınması mekrûhtur. Özür mesela şu olabilir: Bir kadın daha çocuk emziriyorken tekrar hamile kalıp sütünün kesilmesi gibi bir tehlike söz konusuysa, kocasının da süt emen çocuğuna başka bir sütanne tutacak parası olmasa ve çocuğun bu şekilde hayati tehlikesi söz konusu olsa bu durumda kadının henüz uzuvları oluşmayan çocuğunu aldır-ması caizdir. [Ancak uzuvları oluşan bir çocuğu aldırma caiz değildir].

[Musafaha ve İlgili Diğer Hükümler]

Şehvet ile olması durumunda bir erkeğin başka bir erkeği ağzın-dan veya elinden öpmesi tahrîmen mekrûhtur. Keza bir kadının başka bir kadını -karşılaşırken veya ayrılırken- şehvet ile öpmesi tahrîmen mekrûhtur. Fakat şehvet ile değil de sevgiden kaynaklıysa öpmek caizdir.

Küçük çocukların öpülmesi sevaptır. Çünkü bu çocuklara karşı bir şefkat göstergesidir. Yine kişinin, arkadaşının veya başkalarına ait kü-çük çocukları öpmesi de sevaptır.

⁸⁰ Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: “Saça saç ekleyene, eklettirene; dövme ya-pana, yaptıran; dişleri törpüleyene, törpülettirene; yüzden kıl alana, aldırana Allah lanet etsin”.

⁸¹ Buna göre yapay peruk takmakta bir beis yoktur. Çev.

⁸² Kadının yüzünde bıyık ve sakal gibi görünen kılları aldırmasında bir beis yok-tur. Hatta bunları aldırması müstehaptır. İbn Abidin, *Reddu'l-muhtâr*, VI, 373.

Ebeveynin, çocuklarını öpmesine *sevgi öpmesi* denir, çocuğunun ebeveynini öpmesine *rahmet öpmesi* denir, eşlerin birbirini ağızdan öpmesine *şehvet öpmesi* denir, Müslümanların, birbirlerinin ellerini öpmesine *selamlama öpmesi* denir, kardeşlerinin birbirini alnından öpmesine *şefkat öpmesi* denir, Hacer-i Esved, Kâbe eşiği ve Mushaf'ın öpülmesine *diyanet öpmesi* denir.

Bir âlim veya âdil sultanın elini öpmek sünnettir. Bu ikisi dışındakilerin elini öpmek mekrûhtur.⁸³

Birini selamlamak için ayağına kapanıp toprağı öpmek haramdır, birini tazim için toprağı öpmek ise *küfürdür*. Teberrüken âlim ve takva sahibi birinin elini öpmekte bir beis yoktur, aksine bu sünnettir veya menduptur. Baş öpmek daha iyidir. Bir kimse bir âlimin veya zahidin ayağını öpmek için ondan izin istese, bu durumda âlim/zâhid kişi ona bunu yapması için izin verebilir. Kişinin başka biriyle karşılaşırken kendi elini öpmesi *tahrîmen* mekrûhtur.

Namazlardan sonra tokalaşmak mekrûhtur.⁸⁴ Bir Müslümanın bir Müslüman kardeşiyle karşılaştığında iki eliyle arada elbise [veya eldiven] vb. bir şey olmaksızın tokalaşması sünnettir.

Üst tarafı (göbek üstü) çıplak olan iki erkeğin kucaklaşması mekrûhtur. Birinin üzerinde gömlek veya cübbe varsa -ve şehvet de söz konusu değilse- kucaklaşmaları mekrûh değildir. Arada bir engel olmaksızın iki erkeğin aynı yatakta yatması caiz değildir. İki kadın için de aynı hüküm söz konusudur.

Erkek veya kız çocukları on yaşına ulaştıklarında yataklarının ayrılması gerekir. Erkek ile kız çocukların arasına uyurken bir engel konulması gerekir, keza çocuklar ile büyükler arasında da engel olmalıdır. Çocuk, beraber yatan anne ve babasının yanında yatmamalıdır. Fakat anne veya baba yalnız yatıyorlarsa çocukların, yanlarında yatmalarında bir beis yoktur. Bir çocuğun yabancı erkek veya kadınlar ile aynı yatakta yatmasına izin verilmemelidir. Çocuk şehvet duyulacak

⁸³ Ancak bir kimsenin Müslümanlığını tazim için veya birine ikram göstermek için öpülmesinde bir beis yoktur. İbn Abidin, *Reddu'l-muhtâr*, VI, 383.

⁸⁴ Tahtavî'nin *Hâşiye*'sinde bu görüşün aksi olarak tüm namazlardan sonra musafaha yapmanın sünnet olduğu yer almaktadır. Bkz. *Hâşiye*, s. 530.

yaşa geldiği zaman, gerek avret gerekse de yatacak yer noktasında tıpkı buluşa ermiş kişi gibidir.

Âlim ve önde gelen kişilerin önündeki toprağı öpmek haramdır. Bunu yapan da buna rıza gösteren de günah işlemiş olur. Fakat bunu yapan kişi küfre girmiş olmaz, çünkü bundaki maksat selamlamaktır. Şemsuleimme Serahsi (ö. 483/1090) şöyle demektedir: “Allah dışında birini tazim için bu şekilde eğilmek küfürdür. Çünkü selamlamak için rükûa kadar eğilmek secde etmek gibidir.” Fakat Muhterem Abdulganî en-Nablusi (ö. 1143/1731) zamanımızda yapılan şu işlerin caiz olduğunu söylemiştir:

a) Önde gelen biri odaya girdiğinde ayağa kalkmak

b) önde gelen biri için eğilmek

c) Önde gelen kişiler ile konuşurken isim ve künyeleri ile değil, onları övecek sıfatlar kullanmak, keza onlarla yazışırken de bu şekilde yazışmak. Herkese kendi kadri ölçüsünce konuşmak gerekir. Önde gelen kişiler ile konuşurken kendisinden “köle: kul” vb. bir ifade ile bahsetmesi, ona bir şey yazarken “yüce meclisinize”, “cenabınıza” gibi örf olmuş ifadeler kullanması ve yazışmalarda bulunması caizdir.

d) Bir mecliste otururken makama göre oturmak ve bu konuda aşırı titizlik göstermek.

e) Sultan, vezir, vali ve diğer yöneticiler ile konuşurken herkese göre farklı ifadeler kullanmak.

Bütün bu tür uygulamalar selef arasında olmasa da ve günümüzde çıkan bidatler olsa da saygı ve insani ilişkiler için yapılması caiz, hatta yapılması gerekli olan şeylerdir.

Allah rızası için değil de dünyevi bir menfaat elde etmek için kendini zelil gösterip tevazu yapmaya çalışmak haramdır. Fakat kişinin kendisinden daha alt seviyede bulunan birine tevazu göstermesi Hz. Peygamberimizin emredildiği bir husustur.⁸⁵

⁸⁵ Hz. Peygamberin bu hususta aldığı emir şu ayettedir. “Sen yalnızca Allah’ın rahmeti sayesinde onlara yumuşak davrandın. Eğer katı yürekli biri olsaydın kesinlikle etrafından dağılıp gitmişlerdi. O halde onları bağışla, bağışlanmalarını dile ve yapılacak işlerde onların görüşlerini al. Sonra bir kere karar verdin mi artık Allah’a dayan, çünkü Allah, kendisine güvenenleri sever.” (Al-i İmran 159)

Bir kimse mescitte otururken biri içeri girse veya Kur'an okurken biri gelse ve gelene hürmet için ayağa kalksa, gelen kişinin hürmete layık biri olması durumunda ayağa kalkması mekrûh değildir.

Biri için ayağa kalkmak bizatihi mekrûh değildir. Mekrûh olan, birinin kendisi için ayağa kalkmasını arzu etmektir. Eğer kendisi için ayağa kalkılmayı istemiyor fakat buna rağmen insanlar ayağa kalkıyorsa bunda bir kerahet söz konusu değildir. Ama birileri kendisi için ayağa kalkmadığında bu hoşuna gitmiyorsa, hatta kalkmayanlara eziyet veriyor, şikâyet ediyor veya kınıyorsa böyle biri için ayağa kalkmak mekrûhtur.

Kendisi için ayağa kalkılmaya layık olmayan biri için ayağa kalkmak mekrûh değildir.⁸⁶ Özellikle ayağa kalkmanın örf haline geldiği bir yerde ayağa kalkmakta bir kerahet söz konusu olmamaktadır. Hatta büyük âlim Şeyh Ebu'l-Kâsım ile ilgili olarak şöyle rivayet edilmektedir: "Bir zengin onun (Ebu'l-Kâsım) yanına geldiği zaman ayağa kalkar, fakir ve ilim talebeleri uğradığı zaman ayağa kalkmazdı. Bunun sebebi kendisine sorulduğunda şöyle cevap vermiştir: Zengin kişi benden hürmet bekler, ayağa kalkmazsam üzülür. Fakat fakir ve öğrenciler için böyle bir sıkıntı söz konusu olmaz. Çünkü fakirin selamını almak ve öğrenciler ile ilmi konuları konuşmak onlar için yeterlidir."

[İyiliği Emir, Kötülüğü Nehiy]

Bir kimse iyilik emrettiği (emr-i bi'l-maruf) kişinin nasihatten anlayacağı ve kötülükten uzak duracağını zann-ı galip (baskın zan) ile biliyorsa ona iyiliği emretmek kendisine vacip olur ve bunu terk etmemesi gerekir. Fakat ona iyiliği emrettiğinde ona hakaret ve iftirada bulunacağını zann-ı galip ile biliyorsa iyiliği emretmemesi daha faziletlidir. İyiliği emrettiğinde bunu kabul etmeyeceğini ve fakat bir hakaret ve dövme gelmeyeceğini biliyorsa bu durumda muhayyerdir: Dilerse iyiliği emreder, dilerse etmez, fakat etmesi daha faziletlidir.

⁸⁶ İbn Vehban kendi döneminde kalkmanın müstahap olduğunu, zira kalkmamanın öfke ve düşmanlığa yol açtığını belirtmiştir. Bkz. Tahtavî, *Hâşiye*, s. 320

[Zimmi ve Fâsık İle İlgili Bazı Hükümler]

Zimminin camiye girmesi caizdir.⁸⁷ Keza zimmiye hasta ziyaretinde bulunmak ve taziyesine gitmek caizdir.⁸⁸

Fâsık birinin hasta ziyaretine gitmek caizdir, fakat ziyarete gidildiğinde çok fazla konuşmamak gerekir, çünkü zaruret miktarından fazla onunla konuşmak mekrûhtur.

[İğdiş-Dağlama-Kulak Delme]

Bir menfaat için hayvanı iğdiş etmek caizdir. İnsanların iğdiş (hadım) edilmesi haramdır.

Hayvanların tanınması/belli olması için dağlanmasında bir beis yoktur.

Küçük kız çocuklarının kulaklarını [küpe takmak için] delmekte bir beis yoktur.

Aşırı zarar veren kediler dövülemez, kulakları da kesilemez, [eğer zararından korunmak mümkün oluyorsa] keskin bir bıçak ile kesilir.

[Cenin İle İlgili Bazı Hükümler]

Hamile bir kadın öldüğünde uzmanların zann-ı galibine göre karında yavru varsa bu durumda kadının karnı sol taraftan kesilerek yavru çıkarılır. Ters bir durumda yani kadın yaşıyor ve cenin ölmüşse cenin kürtaj ile çıkarılır.

[Haram Maddeler İle Tedavi]

Haram bir madde ile tedavi olacağı konusunda kesin bilgi sahibiyse ve ondan başka da tedavi yöntemi yoksa bu durumda haram

⁸⁷ Zimmînin camiye girebilmesi mutlak olarak caizdir. Hatta cünüp olarak da girebilir. Keza Mescid-i harama da girebilir. Tevbe suresindeki "Onlar Mescid-i Harama yaklaşmasın" ayetin anlamı "Onlar hac ve umre yapmak için Mescid-i Harama yaklaşılamazlar şeklindedir. İbn Abidin, *Reddu'l-muhtâr*, VI, 387.

⁸⁸ Nitekim Hz. Peygamber Yahudî bir komşusuna hasta ziyaretinde bulunmuştur. Merğînânî, *el-Hidaye*, IV, 380.

maddeyi kullanmak caizdir. Ancak iyileşeceği konusu kesin değil de ihtimalli (zannî) ise bu durumda caiz değildir. Sadece doktorun sözü ile kesin bilgi hâsıl olmaz.

Tek tedavi yöntemi olsa bile domuz etiyle tedaviye ruhsat yoktur.

Susuz kalan kişi öleceğinden korkuyorsa şarap içebilir, keza açlıktan ölecek kişi de murdar et yiyebilir.

Şiddetli bir ağrı/acı sebebiyle kişinin aklı izale eden şeyleri (ilaçları) içmesinde bir beis yoktur. Keza vücuttaki şiddetli acıyı rahatlatmak için [uyuşturma özelliği bulunan] *benc* (gâvur haşhaşı) kullanmak da caizdir.

Bir kimse kaçma ve isyan etme ihtimali bulunan kölesini hapsedebilir.

[Oyunlar]

Tavla, satranç, mangala, Çin santrancı, iskambil kâğıtları vb. oyunların, kumar amacıyla olmasa dahi, oynanması *tahrîmen* mekrûhtur. Bütün abes işler ve oyunlar haramdır, bunun istisnaları aile içinde oynanan oyunlar, kişinin atını eğitmek için oynadığı oyunlar ve ok oyunlarıdır.

Ebu Yusuf şu dört şartla satrancın mübâh olduğunu söylemiştir: a) Kumar olarak (para üzerinde) oynanmayacak b) Sürekli oynanmayacak c) Bir vacibin gecikmesine/terkine sebep olmayacak d) Oynanırken çokça yemin edilmeyecek.

[Karaborsacılık]

Bir belde halkının ve hayvanlarının temel yiyeceklerini saklayıp satmayarak karaborsacılık yapmak mekrûhtur.⁸⁹ Benzer şekilde stoklayıp satmamak amacıyla şehre gelen malları şehir dışında satın almak da (telakki'l-celeb) mekrûhtur, aldığı malı fahiş fiyata satarsa ister malı stoklayıp satmasın isterse satsın her halükarda mekrûhtur.

⁸⁹ Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: "Müslümanların mallarında karaborsacılık yapan kişiyi, Allah cüzzam hastalığına ve iflasa duçar eder." Hadisin başka bir rivayetinde "Kim 40 gün Müslümanların mallarını karaborsacılık için stoklarsa Allah ondan uzak olur, o da Allah'tan uzaklaşır." Mevsilî, *el-İhtiyâr*, IV, 160.

Hâkimin, stokçulara stokladıkları malları -kendilerinin ve ailelerinin ihtiyaçlarından fazlasını- satması talimatı vermesi gerekir, eğer talimata rağmen satmıyorsa hâkim bunlara belli bir ceza (ta'zir) takdir eder.

Bir kimsenin kendi arazisinden çıkan ürünü saklayıp satmaması karaborsacılık değildir. Fakat [insanların ihtiyacı olduğu halde] satmayıp fiyatın daha da artmasını veya kıtlığın çıkmasını bekliyorsa günahkâr olur. Eğer insanların o mala çok ihtiyacı varsa satması için zorlanabilir.

[Kuş Besleme]

Damlarda güvercin uçurtmak haramdır.⁹⁰ Çünkü damlara çıkmak, insanların mahremlerine muttali olmaya yol açabileceği gibi güvercinlerin düşürdükleri [taşlar] ile camların kırılmasına da yol açabilir. Bu yüzden bu tür davranışlar cezalandırılmalı (tazir) ve tamamen engellenmelidir. Böyle yapanlar engellenemiyorsa kâdı, güvercinlerini keser ve onların önlerine atar.

Hobi amaçlı olarak güvercin beslemek mübâhtır. Keza kafeste ötücü kuşlar beslemek de caizdir, ancak bunun kuşlara eziyet vermesi gerekir; bunun için de kuşun küçüklükten itibaren buna alıştırılmış olması gerekir. Bu şekilde evcilleştirilip beslenen kuşları salmak sevap değildir. Hatta bir görüşe göre [mal sayıldığı için] bu tür kuşları salmak, malı zayi etmek olacağından mekrûhtur.

[Hayvanlara Yük Yükleme]

Öküze yük yüklemek ve binmek, eşiği zirai işlerde kullanmak caizdir, ancak dövmemek ve aşırı çalıştırmamak şartıyla. Çünkü hayvanlara zulmetmek, zimmilere zulmetmekten daha büyük günahdır, zimmilere zulmetmek ise Müslümanlara zulmetmekten daha şiddetlidir.

[Yarışmalar]

At, deve, katır, eşek yarışları ve yine koşu, tüfek ve ok yarışları vb. bir bedel (para, mal) karşılığı olacaksa bunun caiz olması için bedelin

⁹⁰ İfadeden de açıkça anlaşılacağı üzere burada yasaklanan güvercin değil, güvercin uçurtmak için damlara çıkılması ve insanların rahatsız edilmesidir. Çev.

yarışmacılardan sadece biri tarafından veyahut yarış dışındaki üçüncü bir kişi tarafından ortaya konulması gerekmektedir. Şöyle ki iki yarışmacıdan biri diğerine “Sen kazanırsan sana şu kadar ödül var, ben kazanırsam senden bir şey almayacağım” derse caizdir. Veya bir komutan iki süvariye veya iki ok atıcısına “Kazanana şu ödülü vereceğim, kazanmayana bir şey yok” derse bu da caizdir.

İki tarafın da bedel şart koşması durumunda yarış haram olur. Söz gelimi “Sen kazanırsan sana şu kadar ödül, ben kazanırsam bana şu kadar ödül” derse bu kumar olduğu için haramdır. Ancak iki kişinin de bedel şart koştuğu bir yarışta mesela bir at yarışmasında üçüncü bir kişi daha yarışmaya katılırsa ve yarışmaya kattığı at, diğer iki yarışmacının atına denk olup kazanma ihtimali varsa bu durumda yarışma caiz olur. Eğer yarışmaya katılan üçüncü kişinin atı, kesin olarak kazanacak veya kaybedecek bir at ise bu durumda helal olmaz. Diğerlerine denk üçüncü atın katıldığı yarışmada bu üçüncü atın sahibi kazanırsa diğer iki yarışmacının rızası dâhilinde ödülü alır, kaybederse diğer ikisine ödül vermez. Diğer ikisinden biri kazandığında diğer arkadaşının rızasıyla ödülü alır ve bu ödül helaldir.

Fıkıh okuyanlar bir meselede yarışma yapabilirler.⁹¹ Çünkü bu ilmi öğrenmeye teşvik eder. Güreşte de yarışma yapmak caizdir, bu da cihada teşvik eder.

Bir ödül olmaksızın yapılan tüm yarışlar caizdir. Söz gelimi inekleri, gemileri yarıştırmak veya yüzme, taş atma, taş taşıma, bilek güreşi, tek ayak üstünde durma gibi yarışlar yapmak caizdir. Tabi ki bu tür yarışmalarda kasıt, antreman, cesareti kuvvetlendirme ve en kuvvetlinin kim olduğunu bilme olmalıdır. Hesaplama kurallarına dayalı olduğu zaman elde saklanan şeyin tek mi yoksa çift mi olduğu şeklindeki oyunlar ve yine yüzük oyunları caizdir, bu tür oyunlarda hesap bilgisini geliştirme söz konusu olursa caiz olur eğer sırf tahmin ve şansa dayalı olursa caiz olmaz.

⁹¹ Sözgelimi “Bu konu senin dediğin gibiyse sana şu ödülü vereceğim, ama benim dediğim gibiyse kimseye bir şey yok” derse caizdir. Ancak her iki taraf için de ödül şart koşulsa caiz olmaz. Molla Hüsrev, *Dürer*, I, 321.

Yalan olduğu kesin olan roman, hikâye ve öğüt kitaplarının öğüt alma ve darb-ı mesel amaçlı olarak dinlemesinde ve okunmasında bir beis yoktur. Mesela bu türden bir kitap olan Hariri'ye ait *Makamât* adlı eseri okumakta bir beis yoktur.

Kible yönünde bulunan bir hedefe doğru atış yapmak mekrûhtur.

[Bedenî Temizlikler]

Uzadığında tırnakları kesmek müstehaptır. Daha da faziletli olan Cuma günleri tırnakları kesmektir. Ancak uzamışsa Cuma günü beklenmeden kesilmelidir. Bazı selef ulemasından rivayet edildiğine göre tırnakların ters kesilmesi iyidir. Şöyle ki: Kesmeye sağ elin işaret parmağından başlanır ve en sonda başparmak kesilir. Ayak parmaklarında ise önce sağ ayağın küçük parmağı kesilir, en sonda da sol ayağın küçük parmağı kesilir.

Etek tıraşı olmak müstehaptır. Buradaki kılları bazı bitki türleriyle döktürmek de caizdir. Etek traşı olmaya göbeğin altından başlanır. Kadınların etek traşını yolmak sûretiyle yapması sünnettir.

Bedenin haftada bir yıkanıp temizlenmesi sünnettir. Keza koltuk altlarının kesilmek veya yolunmak sûretiyle alınması da sünnettir. Koltuk altı ve etek tıraşı on beş günde bir yapılabilir. Kırk günden fazla kesilmemesi tahrimen mekrûhtur.

Erkeklerin kadınlara benzeme gibi bir amaçları olmadığı sürece [kötü görünen] kaş ve yanak kıllarını aldırması caizdir. Keza süslenme amaçlı olmadığında ağaran kılların da alınmasında bir beis yoktur. Alt dudak kıllarının yolunması bidattir. Göğüs ve sırt kıllarının kesilmesi adaba aykırıdır. Sakalın kenarlarının alınmasında bir beis yoktur. Sünnet olan sakalın bir tutam olmasıdır, fazlası kesilir.

Kadının saçlarını [erkek gibi] kestirmesi -kocasını izin vermiş olsa bile- günahtır, hatta bu, laneti gerektiren bir davranıştır.⁹² Erkeğin sakalını kesmesi haramdır. Saçlarını kesmesi [bir görüşe göre] sünnet,

⁹² Bunun günah olması kadının erkeğe benzemeye çalışmasıdır. Haskefi, *ed-Durru'l-muhtâr*, s. 664.

[diğer bir görüşe göre ise] müstehaptır. Erkeğin saçının ortasını kese-
rek yanlarını salmasında -örmediği sürece- bir beis yoktur, fakat saç-
larını örmesi mekrûhtur.⁹³

[İlimin Fazileti]

Bir saat ilim müzakeresi yapmak, geceyi ihya etmekten daha ha-
yırlıdır.⁹⁴ Niyet halis olduğunda yani maddi veya makam amacı olmak-
sızın sırf Allah rızası için ilim ve fıkıh okumak diğer bütün iyiklerden
daha faziletlidir.

[Gıybet]

Müslüman veya zimminin gıybet yapması haramdır. Gıybet için,
gıybeti yapılan kişinin yaşıyor olması şart değildir, ölmüş kişinin de
gıybeti haramdır.

Gıybet bir kişinin hakkında hoşlanmayacağı bir şeyi o yokken ko-
nuşmaktır. Zaten bir kişide bulunmayan kötü özellikleri söylemek ifti-
radır ve bu en büyük günahlardandır.

Gıybet dil ile olabileceği gibi göz, el işareti, yazı veya hareketler de
olabilir. Söz gelimi bir kişi hakkında iyi şeyler söylenen bir yerde bi-
rinin başını sallayarak “onda ne kötülükler olduğunu siz bilmiyorsu-
nuz” imasında bulunması gıybettir. Keza tariz (dokundurma) yoluyla
da gıybet olabilir. Mesela bir kimseden bahsedildiği zaman “Allah’a
hamd olsun ki ben onun gibi biri değilim” demek gıybettir. Kısacası
bir kimsenin arkasından hangi yolla olursa olsun onu kötüleyecek her
şey gıybettir ve haramdır.

Taklit yapmak da gıybet kapsamındadır. Mesela topal olan birinin
taklidini yaparak topallayarak yürümek veya [yürüyüşünde bir farklılık/
kusur bulunan biri gibi] yürümeye çalışmak gıybettir, hatta gıybetten

⁹³ Çünkü bu bazı gayrimüslimlerin âdetidir. İbn Abidin, *Reddu'l-muhtâr*, VI, 407.

⁹⁴ Ebu Hureyre'den şöyle rivayet edilmiştir: “Allah’a en büyük ibadet, dinde ilim
sahibi (fakih) olmaktır. Bir fakih, şeytana karşı mücadele etmede bin abidden
daha kuvvetlidir. Her şeyin bir direği vardır, bu dinin direği de fıkıhtır.” Taberânî,
el-Mucemu'l-evsat, VI, 194.

bile daha çirkin bir davranıştır. Çünkü bu tür durumlarda kişiyi kötüleme noktasında daha iyi tasvir ve anlatma söz konusudur.

“Bugün yanımıza gelen bazı insanlar şöyledir, böyledir” veya “Bugün gördüğümüz bazı insanlar şöyledir, böyledir” şeklinde dile getirilen, her ne kadar açıkça isim verilmese de aslında kimden bahsedildiği belli olan konuşmalar da gıybetir. Çünkü bu tür durumlarda önemli olan açıkça isim vermek değil, kimden bahsedildiğinin bilinmesidir. Bu yüzden eğer bu tür konuşmalarda kimden bahsedildiği bilinmiyorsa gıybet olmaz.

Gıybet Çeşitleri:

1) Küfre götüren gıybet. Gıybetin bazı çeşitleri kişiyi küfre götürebilir. Mesela bir kimse gıybet ederken birisi ona “Gıybet etme!” diye uyarıda bulunmasına rağmen “Bu gıybet değil, ben doğruları söylüyorum” derse bu küfre götürür.⁹⁵

2) Nifak olan gıybet. Kimden bahsedildiği bilindiği halde bir kimse-nin isim vermeksizin gıybet yapması ve kendisini takva sahibi olarak görmesi. Bu tür bir durum, nifak özelliğini barındırmaktadır.

3) Günah olan gıybet. Bir kimsenin belli birinin gıybetini yapması ve bunun günah olduğunu bilmesi. Bu durumda yapılması gereken tevbe etmektir.

4) Mübâh olan arkadan konuşma. Fıskını açıkça ortaya koyan veya bidat ehli kişilerin kötü özelliklerini ilan etmek mübâhtır. Hatta insanlar bunlardan uzak dursun diye bunu yapmak sevaptır. Çünkü bu kötülükten sakındırmaktır (nehy-i ani'l-münker) ve dolayısıyla bundan dolayı günahkâr olunmaz.

Keza bir kimse kardeşinin kötü huylarını onu önemsemediği/sevdiği için söylerse bu gıybet olmaz. Çünkü gıybet birinin kötü huylarını kin/kızgınlık ile dile getirmek veya seviyormuş gibi söylemesine rağmen aslında bunda samimi olmamaktır; bu durumda kişi hem gıybetçi, hem gösterişçi hem de münafık olur.

⁹⁵ Çünkü bu durumda kesin delillerle haram olan bir şeyi helal saymıştır. İbn Abidin, *Reddu'l-muhtâr*, VI, 409.

Bir beldenin/şehrin tamamının arkasından konuşmak da gıybet olarak değerlendirilmez. Çünkü bu tür durumlarda bütün belde kast edilmez, içlerinden bazıları kast edilir, bunlar ise meçhuldür, meçhulün arkasından konuşmak caizdir.

Evlenmek, yolculuğa çıkmak, ortaklık kurmak, komşu olmak, emanet vermek veya başka bir amaçla birinin durumu hakkında bilgi sorulduğunda onun varsa kötü huylarını dile getirmek mübâhtır. Keza nasihat etmek amacıyla birinin kötü huylarının söylenmesi mübâhtır. İnsanları korumak için inancı bozuk kişilerin kötü huylarını söylemek gıybet değildir. Yine hâkime şikâyet etmek için veya bir müftîden fetva almak için birinin kötü huylarını söylemek⁹⁶ gıybet değildir.

Kötü bir sıfat birinin lakabı olmuştaysa sırf onu tanıtmak amaçlı söylenmesi durumunda bu gıybet olmaz. Mesela topal, aksak, şaşı, tek gözlü gibi sıfatlar birini tanıtmak amaçlı olarak söyleneceği gıybet olmaz.

5) Vacip olan arkadan konuşma. Hadis rivayet eden, şahitlik yapan veya kitap yazan biri [gerçekten de kötü biriye] bu özelliklerini dile getirmek vaciptir. Keza bir kimse köle almak istiyor ve kölede de zina ve hırsızlık gibi kötü huylar varsa, alıcıya bunun haber verilmesi vaciptir. Yine mesela bir müşterinin satıcıya sahte para (veya ayarı düşük altın/gümüş) vereceği görüldüğünde satıcıya "bu adamdan kaçın!" şeklinde uyarıda bulunulması vaciptir.

Gıybet yapanlar ve dinleyenler ne yapmalı?

Söylediği şeyler, gıybeti yapılan kişinin kulağına gitmemişse pişmanlık duyup tevbe istiğfar etmesi yeterlidir.⁹⁷ Gıybet edilenin kulağına gitmişse tevbe istiğfar yanında gıybetini yaptığı kişinin kendisini affetmesi için ondan samimi bir şekilde özür dilemelidir.⁹⁸

⁹⁶ Ancak kötü huyları söylenen kişinin ismini vermek gerekmiyorsa bu durumda isim verilmeksizin fetva istenmelidir. Mutlaka isim verilmesi gerekmiyorsa gıybet olmaz. Bkz. *Talikat*, s. 293.

⁹⁷ Hem kendisine hem de gıybetini yaptığı kişiye istiğfar dilemelidir. *Talikat*, s. 294.

⁹⁸ "Gıybetini yaptım hakkını helal et" diyerek helallik istemesi yeterlidir. Detaylı bir şekilde hangi konuda gıybetini yaptığını açıklamasına gerek yoktur. Hatta bazı eserlerde ifade edildiğine göre özür dilemek amacıyla iki hasmın tokalaşması helallik istemedir. İbn Abidin, *Reddu'l-muhtâr*, VI, 411.

Gıybetini yaptığı kişinin kulağına gitmemişse ve haberi olduğunda fitneye sebep olacaksa ona hiç haber vermemelidir. Yalnızca pişmanlığını ifade edip tevbe istiğfar etmelidir. Tıpkı gıybetini yaptığı kişinin ölmüş olması durumunda vârislerinden helallik almanın lazım olmayıp pişmanlık ve tevbe istiğfarın yeterli olması gibi.

Bir kimsenin gıybeti kulak vermesi ondan günah sorumluluğunu kaldırmaz. Bu durumda günah kazanmamak için şunların yapılması gerekmektedir: Diliyle gıybeti karşı çıkmalı, diliyle söylemekten korkuyorsa kalbiyle buna karşı çıkmalıdır. Eğer ortamdan kalkma imkânı varsa kalkması gerekir veyahut başka bir konu açarak gıybeti durdurabiliyorsa bunu yapmalıdır, yoksa oradan kalkıp gitmesi lazımdır. Bir rivayette “Gıybeti dinleyen gıybet yapan iki kişiden diğeridir” denilmekte, başka bir rivayette ise “Kardeşinin onurunu (ırz) gıybetten koruyan kişiyi cehennem ateşinden korumak Allah üzerine bir haktır” denilmektedir.

[Sıla-i Rahim: Akraba Ziyareti]

Sıla-i rahim vaciptir.⁹⁹ Selam verme, hediye gönderme, yardım etme, yanında oturma, konuşma, lütuf ve ihsanda bulunma gibi yollarla sıla-i rahim yapılabilir.

Sık aralıklarla akrabalar ziyaret edilmelidir ki birbirlerine karşı sevgileri artsın. Her Cuma veya [mümkün değilse] ayda bir akrabalar ziyaret edilmelidir.

Buradaki “akraba” ile kasıt, mahrem olan akrabalar (zi rahmi mahrem).¹⁰⁰ Bazıları bu akraba kapsamını geniş tutmuş ve hem mahrem olan hem de olmayan yakınların bu kapsamda yer aldığını ifade etmiştir ki doğru olan görüş de budur. Tabi ki akrabalık dereceleri farklı farklıdır. Anne baba mahrem akrabaların içerisinde en yakın olanlardır. Mahrem akrabalar ise diğer akrabalardan (erham)¹⁰¹ daha yakındır.

⁹⁹ Kurtubî Tefsirinde sıla-ı rahimin vacib oluşunda ve onu kesmesinin haram olduğunda ümmetin icma ettiğini nakletmektedir. Çünkü bu hususta Kitap ve Sünnetten kesin deliller vardır. Bkz. İbn Abidin, *Reddu'l-muhtâr*, VI, 410.

¹⁰⁰ Zi-rahmi mahrem, evlenilmesi yasak olan yakın akrabalar.

¹⁰¹ Yani evlenilmesi helal olan kuzenler gibi.

Eğer akraba uzak bir yerde yaşıyorsa mektup vb. yollarla sıla-i rahim gerçekleştirilmelidir. Ancak bizzat gidilebilirse bu daha faziletlidir. Anne baba [uzakta olsa bile] çocuğunun gelmesini istediklerinde veya bir ihtiyaçları söz konusu olduğunda çocuğun gitmesi gerekir, mektup yazması yeterli değildir. Büyük abi, baba vefat ettikten sonra [sıla-i rahim açısından] baba konumundadır. Keza dede de -veya dedenin dedesi ...- baba konumundadır. Büyük abla ve teyze ise sıla-i rahim açısından anne konumundadır. Bazıları amcanın baba konumunda olduğunu söylemiştir. Bunlar dışındaki akrabalar [eğer uzaktaysa] mektup veya hediye göndermek sûretiyle sıla-i rahim gerçekleştirilebilir.

Sıla-i rahim, sana gelenlere senin ziyarete gitmen değildir, çünkü bu zaten bir karşılıktır, aksine seninle ilişkisi kesenlere senin gitmendir.

[Selamlaşma, Hapşırana Dua Etmek]

Hristiyan komşu seferden döndüğünde, kendisine gidilmediğinde üzülyorsa, ziyaretine gidilmesinde bir beis yoktur. Keza Hristiyan biri hapşırduğunda ona "Allah sana hidayet versin" şeklinde duada bulunmakta da bir beis yoktur. Selam da verilebilir.¹⁰²

Hristiyan veya Yahudi biri, Müslümana selam verdiğinde Müslüman bu selamı alabilir.¹⁰³ Ancak "selam" lafzını kullanmadan sadece "ve aleyküm" (sana da veyahut merhaba) gibi ifadeler kullanmalıdır.

Dilencinin selamını almak vacip değildir. Çünkü onun asıl amacı selamlama değildir.

Hutbe okunurken selam verenin selamını almak da vacip değildir.

Bir kimse bir yere gireceği zaman önce izin istemelidir, izin verildikten sonra içeri girdiğinde önce selam vermeli, sonra konuşmalıdır.

¹⁰² Buradaki selam ile "es-selamu aleyküm" anlaşılmamalıdır. Bu şekilde selam vermek mekrûhtur. Zira bu şekilde selam Hristiyan ve Yahudileri tazim anlamına gelir. Bu ise mekrûhtur. Ancak bunlara "es-selamu ala meni't-tebe'e'l-hüdâ (Selam Hidayete tabi olanlara olsun)" demekte bir beis yoktur. Mevsilî, *el-İhtiyâr*, IV, 165.

¹⁰³ Çünkü selamlarını almamak onlara eziyet olur. Selamlarını almak ise bir ihsandır, onlara ihsanda bulunmak ise menduptur. Mevsilî, *el-İhtiyâr*, IV, 165

Ev sahibinin, kendisine elçi göndererek davet ettiği kişinin izin istemesine gerek yoktur. Kapıyı çaldığında “Kim o?” diye sorulursa “Benim” diye cevap vermek doğru değildir. Çünkü bu bir cevap değildir. Aksine ismini söyleyerek cevap vermelidir. Girmesine izin verilmemişse bir kırgınlık ve öfke olmaksızın geri dönmelidir. Eve girdiğinde kimse yoksa yine de “es-Selamu aleynâ ve ala ibadillahi’s-salihîn (selam bize ve Allah’ın salih kullarına olsun)” şeklinde selam vermektir. Çünkü orada bulunan melekler selamı almaktadır.

Bir cemaate girildiğinde de oradan ayrıldığında da selam verilir. Böyle yapan biri cemaatten ayrıldıktan sonra da cemaatin yaptığı hayra ortak olur. Cemaat ortamına bir günde birden fazla girip çıkarsa, eğer aralarında bir tartışma, soğukluk olmuşsa her seferinde selam vermelidir, çünkü bu aralarında rahmet oluşmasına vesile olur.

Selam verilirken İslam ahdini yenilemeye yani selam verdiği müminin şeref ve malına dokunmak sûretiyle ona eza vermeyeceğine niyet etmelidir. Zira bir mümin, bir mümine selam verdiğinde onun şeref ve malı kendisine haram olmuş olur.

Camiye girildiğinde insanların bazıları namaz kılıyor, bazıları kılmıyorsa selam verilebilir. Ancak selam verilmediğinde sünnet terk edilmiş olmaz.

Gruptaki belli birine “es-Selamu aleyk (selam sana olsun)” dese ancak grubun içindeki -kastettiği kişiden- başka biri selamı alsa, hususen selam verdiği kişinin selamı alma sorumluluğu düşmüş olur. Ancak direkt isme hitap ederek mesela “Selamun aleyküm Zeyd!” dese ve selamı mesela Amr isminde biri alsa Zeyd’in selam alma sorumluluğu düşmez.¹⁰⁴ Bir gruba selam verse, ancak başka bir grup selamı alsa selam verdiği cemaatin selam alma sorumluluğu düşmüş olmaz.

Selam vermek sünnettir, selam verirken karşıdakine duyuracak kadar sesli söylemek müstehaptır. Selamı almak *farz-ı kifâye*dir, selam alınırken bunu selam verenin duyacağı kadar sesli söylemek ise vaciptir. Bu yüzden selam alındığı zaman, selam veren iştirmezse selam alma

¹⁰⁴ Çünkü ismini zikrederek, selam alma sorumluluğunu belirli bir kişiye yüklemiştir. Çev.

farziyeti yerine getirilmiş olmaz. Hatta eğer selam veren işitme engelli ise selamı alan kişinin dudağını hareket ettirilerek -engelli olmadığı farz edildiğinde işitebileceği yükseklikte- bir ses tonuyla telaffuz ederek selamın alınması gerektiği söylenmektedir. Hapşırana cevap vermenin hükmü de böyledir.

Akledebilir yaşa gelmiş çocuk¹⁰⁵ veya yaşlı bir kadın selamı aldığı anda kalan cemaatten selam alma farziyeti düşer. Ancak cemaatin içinden genç kızların, küçük çocukların¹⁰⁶ ve akli dengesi yerinde olmayanların selam alması cemaatten selam alma farzietini düşürmez.

Bir cemaate tekil hitabıyla selam vermek¹⁰⁷ caiz olduğu gibi, bir kişiye cemaat hitabıyla selam vermek¹⁰⁸ de caizdir.¹⁰⁹ Selamı almanın hükmü de böyledir.

Selam alınırken “ve berakatuhu”dan fazlası söylenmez.¹¹⁰ Selam alınırken “ve aleyküm ...” diyerek başına “vâv” harfi getirilir. Ancak “vâv” harfi olmaksızın söylenmesi de yeterlidir. Selam veren “Selamun aleyküm” veya “es-Selamu aleyküm” derse, selamı alanın da aynı şekilde “Selamun aleyküm” veya “es-Selamu aleyküm” diyerek cevap vermesi caizdir. Efdal olan selam verirken ve selam alırken “selam” kelimesinin başına “el” takısı getirmektir [yani “es-selam” demektir].

Hem selamı alma ve hem de hapşırana “yerhamukellah” (*teşmît*) deme derhal yerine getirilmelidir. Bir özür yokken geciktirilmesi tahrîmen mekrûhtur. Selam almak farz-ı kifâye olduğu için bir özür yokken geciktiren kişinin tevbe etmesi gerekmektedir.

Hapşıran kişi *teşmîti* hak eder. Hapşıran kişi “el-Hamdu lillah” dediğinde yanındaki “yerhamukellah”¹¹¹ der [buna *teşmît* denir]. Bunun

¹⁰⁵ Yani temyiz yaşına gelmiş, iyigi kötüden ayırabileceği yaş. Bu 7 yaştır. Çev.

¹⁰⁶ Yani 7 yaşından küçük çocukların. Çev.

¹⁰⁷ “es-Selamu aleyke” (selam üzerine olsun) şeklinde. Çev.

¹⁰⁸ es-Selamu aleyküm (selam sizin üzerinize olsun) şeklinde. Çev.

¹⁰⁹ Çünkü her insanla beraber Kâtip melekler bulunmaktadır. Bu açıdan her insan bir topluluk sayılmaktadır. İbn Abidin, *Reddu'l-muhtâr*, VI, 414.

¹¹⁰ Efdal olan hem selam verirken hem de alırken “es-Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berakatuhu” demektir. İbn Abidin, *Reddu'l-muhtâr*, VI, 414.

¹¹¹ “Allah sana merhamet etsin” anlamına gelmektedir.

üzerine hapşırın tekrar “ğâferallahu lî ve leküm”¹¹² veya “yehdikumu’llah ve yuslih bâlekum”¹¹³ der.

Hapşırın “el-hamdu lillah” sözünü sesli söylemelidir ki yanında-kiler duyup ona dua etsinler. Bir kimse üç defadan fazla hapşırsa bile her defasında “el-hamdu lillah” der, ancak yanındakilerin üç defadan sonra *teşmî*t getirmesine gerek yoktur.

Hapşıрма esnasında baş eğilir, yüz kapatılır ve [mümkün mertebe] ses kısılır. Çok yüksek sesle hapşırmak ahmaklık göstergesidir. Yaşlı kadınlar hapşırdığında kendilerine teşmit yapılmaz. Yaşlı kadın üç defadan fazla hapşırdığında tıpkı erkeklerde olduğu gibi onun için teşmit yapılmaz, sadece “Allah afiyet versin” şeklinde dua edilir. Genç kızlar hapşırdığında *teşmî*t gizli olarak yapılır.

Mektup ile selam gönderildiğinde bu selam sözlü olarak alınabileceği gibi mektup göndermek sûretiyle de yerine getirilebilir. Bir kimse birinden sözlü olarak veya bir mektupla selam getirdiği zaman selamın hemen alınması gerekir. Ayrıca selamı getiren kişiye de selam vermek müstehaptır, yani “aleyke ve aleyhi’s-selam”¹¹⁴ demek müstehaptır. Bir görüşe göre selamı getirene de selam vermek vaciptir.

Birine “Falancaya selamımı söyle” denilse o da bunu üstlense bu bir emanet olduğu için o selamı söz konusu kişiye ulaştırması vaciptir. Fakat bunu üstlenmezse selamı ona ulaştırmak vacip olmaz.

[Medine’ye giden birine] Hz. Peygambere selam götürülmesini söylemenin hükmü de bu şekildedir.

Şu kişilere selam vermek mekrûhtur:

1) Açıkça fık (büyük günah) işleyen kişilere. Eğer fıska açık işlemiyorsa selam mekrûh değildir.

2) Hakiketen (gerçek anlamda) selam alamayacak durumda olanlara. Mesela yemek yiyen kişilere.¹¹⁵

¹¹² “Allah beni ve sizleri affetsin” anlamına gelmektedir.

¹¹³ “Allah sizi hidayete erdirmesin ve halinizi düzeltsin” anlamına gelmektedir.

¹¹⁴ “Sana ve ona (selam gönderene) selam olsun” demek.

¹¹⁵ Lokmanın ağızda olması durumunda selam vermek mekrûhtur. Sofrada olsa bile o anda ağızda yemek yoksa selam vermek mekrûh değildir. Çünkü selamı almaya engel bir durum söz konusu değildir. İbn Abidin, *Reddu’l-muhtâr*, VI, 415.

3) Şer'an selam alamayacak durumda olanlara. Buna göre namaz kılanlara, Kur'an okuyanlara, zikir ile meşgul olanlara, hutbe okuyanlara, bunları [Kur'an ve hutbe] dinleyenlere, fıkıh (ilim) okuyanlara, dava çözmekte olanlara, davada olanlara, şer'i ilimleri müzakere edenlere, müezzine, kamet getirene, müderrise, namaz kılmak için oturup bekleyenlere, tesbihat yapanlara, telbiye getirenlere selam vermek mekrûhtur.¹¹⁶

4) Yabancı genç kızlara.

5) Tevbe ettikleri bilinmedikçe şu kişilere selam vermek mekrûhtur: Mübâh olmayan bir oyunu oynayanlara, gıybet yapanlara, güvercin uçuranlara, gevezelik yapan yaşlılara, çokça yalan söyleyenlere, boş işlerle meşgul olanlara, insanlara sövenlere, yabancı (evlenilmesi helal olan) kadınların yüzüne bakanlara

6) Eşi ile beraber olanlara

7) Avret mahalli açık olanlara

8) Küçük veya büyük tuvalet ihtiyacını giderenlere

9) Uyuyan ve uyuklayanlara

10) Hamamda olanlara

Selam verilmeyen yukarıdaki kişilerin, verdikleri selamı almak da vacip değildir. Bunun tek istisnası fâsık kişi olup, her ne kadar fâsık kişiye selam vermek mekrûhsa da onun verdiği selamı almak vaciptir.

Çocuğun, sarhoşun, delinin vermiş olduğu selamı almak vacip değildir.

Selam aleyküm ("selam" lafzındaki "mim" harfini sakın okumak sûretiyle) selam veren ve keza "selamu'llahi aleyküm" şeklinde selam veren kişilerin selamını almak da vacip değildir. Çünkü bunlar selam değil duadır.¹¹⁷

¹¹⁶ Bu durumlarda selam verildiğinde Ebu Hanife ve Muhammed'e göre selam verilen kişinin selamı alması gerekmez. Ancak Ebu Yusuf'a göre Kur'an okuyana selam verildiğinde okuma bittikten sonra veya ayet bittikten sonra selamı almalıdır. İbn Abidin, *Reddu'l-muhtâr*, VI, 415.

¹¹⁷ Benzer şekilde "aleyküm selam" diye selam verenin selamını almak da vacip değildir. Zira Cabir'den şöyle rivayet edilmiştir. "Bir gün Allah'ın resulüyle karşılaştım ve ona "Aleyke's-selam ya Resule'llah" dedim. Bana: "Böyle selam verme, bu ölülerin selamıdır" şeklinde cevap verdi. İbn Abidin, *Reddu'l-muhtâr*, VI, 416.

Arkadan gelen önde gidene; yürüyen oturana; binekte olan yürüyene; küçük büyüğe selam verir. İki kişi karşılaştıysa hangisi önce selam verse o daha faziletli olanı yapmış olur, her ikisi beraber selam verirse her ikisi de selamı alır. Az olan grup çok olan gruba selam verir. Bir meclise giren kişi, ister küçük ister büyük, ister az ister çok olsun, oturanlara selam verir.

Selam vermek sünnettir. Ancak genel bir yolda veya sokakta binek üzerinde olan birinin yürüyen birine rastlaması durumunda ona selam vermesi farzdır. Zira bu bir emandır.¹¹⁸

Bir mecliste iki defa selam verildiğinde ikinci selamın alınması vacip değildir.

Bir meclise girilirken selam verildiği gibi meclisten çıkılırken de selam verilir.

[Camide Dilenenlere Yardımda Bulunmak]

Camide namaz kılanları rahatsız eden veya namaz kılanların önünden geçen dilencilere yardım etmek mekrûhtur. Çünkü bu insanlara eziyet verenlere yardım etmek olur. Ancak insanları bu şekilde rahatsız etmeyen dilencilere yardım etmek mekrûh değildir.

[Çocuklara Dini İsimler Koymak]

Allah'a en sevimli olan isimler, abdurrahman, abdullah, muhammed, ahmed ve ibrahimdir. Ancak Arap olmayan kişilerin abdurrahman ve abdurrahim gibi isimler koymaları gerekmez. Çünkü onlar bu isimlerin anlamlarını bilmedikleri için genellikle bu isimleri kısaltarak söylerler, mesela abdurrahime "ruhayyim", abdurrahmana "rahmo" veya "rahmon", abdulazize "uzayyiz", abdukkadire de "kuvaydır" derler ki kasıtlı olarak bu şekilde isimleri bozmak küfürdür. Bu tür isimleri söyleyecek kişilerin bunların telaffuzunu güzel bir şekilde öğrenmeleri gerekir. Hatta bazıları muhammede "maho", hasana da "haso" demektedir.

¹¹⁸ Yani bir "güven verme"dir. Çev.

Allah'ın Kitab'ında geçen isimleri koymak caizdir. Mesela alî, reşîd, kebîr, bedî' ve buna benzer Kur'an'da geçen ortak isimler¹¹⁹ koymak caizdir, ancak bu isimler konulurken bunların Allah ile ilgili olan anlamlarını değil de insanlar ile ilgili olan anlamları kast edilmelidir. Evla olan Allah'ın kulları için kullanmadığı, Hz. Peygamberin zikretmemiş olduğu ve Müslümanların kullanmadığı bir ismi koymamaktır.

Erkeklerle erkeklerle ait, kızlara da kızlara ait isimleri koymak gerekir.

Çocuğun babasını, kadının da kocasını ismi ile çağırması mekrûhtur, "Efendim" gibi tazim ifade edecek lafızlarla çağırmaları gerekir. Çünkü kocanın karısı üzerinde, babanın da çocuğu üzerinde artı bir hakkı vardır.

Konuşmanın Mekrûh Olduğu Yerler

1) Sırf konuşmak için girilmiş olması durumunda camide mübâh kelimeler konuşmak dahi mekrûhtur.

2) Cenazenin arkasında yüksek sesle konuşmak mekrûhtur.¹²⁰

3) Tuvalette konuşmak mekrûhtur.

4) Cinsel ilişki esnasında çok konuşmak mekrûhtur.

5) Kur'an okurken konuşmak mekrûhtur.¹²¹

6) Bazı insanların yaptığı gibi tehlil (lâ ilahe illallah) veya salavat getirirken çok bağırarak mekrûhtur.

7) Vaaz verilirken konuşmak mekrûhtur.

¹¹⁹ Ortak isimler ile kasıt, hem Allah Teala hem de insanlar için düşünülmesi caiz olan isimlerdir. Yukarıdaki örneklerde de görüleceği üzere *ali* ismi "yüce" anlamına gelip hem Allah için hem de bir insan için düşünülmesi caizdir. Çev.

¹²⁰ Cenazeyi görenin "Allahu Ekber, Allahu Ekber, Şehadet ederim ki Allah diriltene ve öldürenidir, O diri olan ve ölmeyendir. Kudret ve yaşam vererek varlıkları aziz kılan ve ölüm ve yokluk vererek varlıkları bitiren Allah ne yücedir" demesi müstehaptır. Cenaze hazırken gündelik konuşmalar yapılmamalı, gülünmemelidir. Zira bu kalbi sertleştirir. Aksine ölüm hali düşünülmesi ve amelinin onu nereye götüreceği tefekkür edilmelidir. Bkz. *Talikat*, s. 302.

¹²¹ Araf suresi 204. ayette "Kur'an okunduğu zaman ona kulak verin, dinleyin ki merhamet olunasz." buyurulmaktadır. Kur'an okunurken konuşmak, onun dinlenilmesine engel olmaya yol açar. Bkz. *Talikat*, s. 302.

[Arapçayı Öğrenmek]

Arapçanın diğer dillerden daha faziletlidir. O cennet ehlinin dilidir. Arapça'yı öğrenen veya başka birine öğreten ecir kazanır.

[Kabirlerin Sıvanması]

Kabirlerin sıvanması mekrûhtur.

[Ölümü Temenni Etmek]

Düşmandan gelen gazap veya geçim sıkıntısı sebebiyle ölümü temenni etmek mekrûhtur.¹²² Ancak zamanın değişmesi (bozulması) ve günahların ortaya çıkması sebebiyle kişinin günaha düşme korkusundan dolayı ölümü temenni etmesi mekrûh değildir.

[Tartışmanın Hükümü]

Hak ortaya çıksın diye ilmi bir konuda tartışmak ibadettir. Ancak şu üç şey için tartışmak haramdır. 1) Müslümanı kahretmek (yani onu yenip ezmek) 2) Bilgisini başkalarına göstermek 3) Bir mal elde etmek veya birinin takdirini kazanmak.

[Minberde Vaaz Etme]

Minberde vaaz ve nasihat etmek nebi ve resullerin sünnetidir. Lider olmak, mal elde etmek, toplumun kabulüne mazhar olmak gayesiyle vaaz etmek ise Yahudi ve Hristiyanların sapkın âdetidir.

[Şaz Kiraatlere Göre Kur'an Okumak]

Bir kimsenin okuduğu tüm kıraati -kıraat-ı aşere dışındaki- şaz bir kıraat ile yapması mekrûhtur. Namazda şaz kıraat okumakla kıraat yerine getirilmiş olmaz, ancak namazı bozmaz.¹²³

¹²² Hz. Enes'in rivayet ettiği bir hadiste Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: "Geçim sıkıntısı sebebiyle ölümü temenni etmeyin! Eğer biri, ille de temenni edecekse şöyle desin: "Allahım yaşamak benim için hayırlı olduğu müddetçe beni yaşat, ölüm hayırlı olduğunda ruhumu al!"

¹²³ Buna göre bir kimse şâz bir kıraatten sonra mütevatir bir kıraat ile okursa namazı sahih olur; ancak sadece şâz kıraatle yetinirse kıraat rûknünü yerine getirmediği için namazı fasit olur. Çev.

Bir seferde maruf ve şaz kıraati beraber okumak da mekrûhtur.

[Erkeğin Boya Kullanması]

Erkeğin el ve ayaklarını boyaması mekrûhtur. Çünkü bu kadınlara benzemektir.

Savaş durumu dâhil, erkeğin saç ve sakallarını boyaması ise müstehaptır. Ancak siyaha boyamak mekrûhtur. Bazıları bunun da mekrûh olmadığını söylemiştir. Savaş durumunda ise siyaha boyamak övülen bir davranıştır. Çünkü bu düşmanlara korku verir. Kocanın karısının gönlünü kazanmak için saçını siyaha boyaması mübâhtır.

[Vergiler, Hediye]

Kişinin ahaliye uyarak konulan *nevâibi*¹²⁴ ödemesi efdaldır. Fakat eğer alınan nevâibin çoğu *zulmen* alınıyorsa, bu durumda kişi vermeme imkânına sahipse vermemesi daha iyidir. Vermek durumunda kalırsa gönül rızası olmaksızın versin. Sultan tarafından konulan nevâibi ve diğer vergileri dağıtmak için görevlendirilen kişilerin bunları adaletli bir şekilde Müslümanlar arasında dağıtması sevaptır; alınan vergi zulmen alınmış olsa bile.

Bizim zamanımızda kişinin alacaklısından hakkını, vermiş olduğu malın cinsinden başka bir cinsle alma hakkı olduğu şeklinde fetva verilmiştir.

Bir muallim öğrencilerden [medreseye] halı alınması için para talep etse ve muallim o paranın bir kısmıyla halı alsa, arta kalan parayı elinde tutma hakkı vardır. Çünkü çocukların babaları parayı verdiklerinde muallime temlik etmişlerdir.¹²⁵

¹²⁴ Bazı olağan üstü durumlarda yöneticilerin koymuş olduğu düzensiz vergiler anlamına gelmektedir.

¹²⁵ İnsanlar çocuklarına para verirken, halıdan arta kalan paranın kendilerine gelmeyeceğini bildikleri halde vermektedir. Dolayısıyla bu artık adet haline geldiği için ve adet de muhakkem (hakem) olduğu için bu caizdir. İbn Abidin, *Reddu'l-muhtâr*, VI, 423

Örtü içerisinde Mushaf'ın bulunduğu bir mekânda cinsel ilişkiye girmekte bir beis yoktur.

Müslüman bir kadın sırf keyif için ata binmemelidir. Ancak setr-i avrete dikkat etmesi ve yanında kocası veya başka bir mahremi bulunması şartıyla hac ve savaş gibi bir sebeple binmesi veya sıla-i rahim gibi dini bir amaçla veyahut zorunlu dünyevi bir amaçla binmesinde bir beis yoktur.

Ödünç alan kişinin, ödünç aldığı kişiye hediye vermesi durumunda; eğer ödünç verilirken bu şekilde bir şart koşulmuşsa alınan hediye haramdır.¹²⁶ Fakat böyle bir şart koşulmamışsa ve ödünç alanın vermiş olduğu hediyenin ödünçle bir alakasının olmadığı biliniyorsa hediye kabul etmek caizdir.

Hz. Peygamberin sakalının, birinden alınarak büyük bir hediye olarak verilmesinde bir beis yoktur. Fakat [para ile] satın alınması ve satılması caiz değildir.

[Rüşvet]

Rüşvet teslim edilmiş olsa bile, rüşvet alan kişinin mülkü olmaz, bu yüzden rüşvet alandan geri alınabilir. Ancak rüşvet alan istemediği halde rüşvet verilmişse bu durumda mahkemeye başvurarak vermiş olduğu rüşveti geri alma hakkı yoktur. Ancak yine de rüşvet alanın bunu [diyaneten] geri vermesi gerekir.

Bir âlime haksız yere kendisini savunması veya şefaatte bulunması için hediye vermek rüşvettir. Bir kimse mahkemede birinin işini takip edip bitirse ondan hediye alabilir. Fakat mahkemedeki işten önce talep edip hediye alması haramdır; talep etmeksizin hediye alması ise ihtilaflıdır. Meşayihimiz bunda bir beis olmadığını söylemiştir. Bir hocanın öğrencilerinden hediye kabul etmesi konusunda meşayihimiz ihtilaf etmiştir.

¹²⁶ Çünkü bu bir menfaat elde etmek için ödünç vermek olur. *Talikat*, s. 304.

Dinine zarar vermekten korktuğu kişiye rüşvet vermekte bir beis yoktur. Nitekim Hz. Peygamber şairlere ve dillerinden korktuğu kişilere maddi bir şeyler verirdi.¹²⁷

Kendi canına ve malına karşı gelecek zulmü engellemek için zalim hâkimlere para/mal vermek rüşvet değildir. Keza bir kimse kendi hakkını başka türlü alamıyorsa bu durumda para/mal vermesi rüşvet değildir.

[Hangi Şeyler Karşılığında Ücret Alınamaz?]

1) Kayınpederin evlendireceği kızı sebebiyle damat tarafından almış olduğu para/mal, gönül rızası ile verilmiş olsa bile, haramdır.

2) Tuz, ot, su ve madenler gibi aslen mübâh olan şeyler karşılığında para almak haramdır.

3) Savaşa katılanların, savaşa katılma karşılığında insanlardan para alması haramdır.¹²⁸

4) Bir şairin, kendi şerrinden korkan kişiden güven içinde olması karşılığında para alması haramdır.¹²⁹

5) İnsanları güldürmek karşılığında

6) Sihir karşılığında

7) Haram çalgıları çalma karşılığında

8) Kadın ve erkeklerin arasını haram yollarla yapma karşılığında

9) Kâhinlik/müneccimlik yapma karşılığında

10) Kumar oynama/oynatma karşılığında

11) Dövme yapma karşılığında

¹²⁷ Bir rivayete göre Hz. Peygamberin yanına şairler gelmiş ve Hz. Peygamber, Bilâl'e "Onların dilini benden uzak tut" demiş, bunun üzerine Bilâl onlara 40 dirhem vermiştir.

¹²⁸ Alan kişi için haramlık söz konusu olur, veren kişiler için günah yoktur. İbn Abidin, *Reddu'l-muhtâr*, VI, 424.

¹²⁹ Günümüz medyası buna örnek gösterilebilir. Bir medya mensubunun biri hakkında haber yapmamak için ondan para alması gibi. Çev.

12) Kadının, şarkı söyleme veya cenazelerde ağlama karşılığında. Ancak bunun haram olması için para almayı şart koşmaları gerekir, eğer şart koşmazlarsa helaldir.¹³⁰

14) Nikâh akdi için aracılık yapma karşılığında

15) Kavga eden iki kişinin arasını düzeltme karşılığında

16) Şarap ve diğer sarhoş edici içecekler karşılığında

17) Hayvanları çiftleştirme karşılığında

18) Davul ve zurna çalınma karşılığında

19) Zina sebebiyle alınan para

[Hakaret Edene Karşılık Vermek]

Birine “ey pislik” gibi bir hakaret edilse, bu hakaret, had (ceza) gerektirmeyen bir sövme olduğu sürece benzer şekilde hakaret edene karşılık vermek caizdir. Ancak hakaret edene karşılık vermemek daha faziletlidir.

“Oruçlu musun?” diye sorulsa o da “Duruma bir bakayım!” diye cevap verse bu ya münafıklık göstergesidir ya da cahillik. Böyle bir soruyla karşılaşan kişinin oruçluysa “evet” cevabını vermesi evladır. Çünkü oruca riya girmez.

[Çocukları Olan Birinin Başkasına Vasiyet Etmesi]

Bir kimsenin çocukları var ve malı da azsa, malını sadaka olarak başkasına vasiyet etmemelidir. Keza çocukları buluş yaşına ulaşmış olsa bile, eğer babanın onlara bırakacağı mirasının üçte ikisi¹³¹ onlara yetmiyorsa malını vasiyet etmemelidir.

¹³⁰ Bu cümle aşağıda 19. maddeden sonra yer almaktaydı. Ancak buranın devamı olduğu için yeri değiştirildi. Çev.

¹³¹ Bir kimse ölüm döşeğindeyken kendi varislerine vasiyette bulunsa bu geçersiz olur. Varisleri dışındaki birine vasiyette bulunabilir, ancak bu en çok malın üçte birine kadar olabilir. Yukarıdaki cümle bunu ifade etmektedir. Çev.

İhlas ve Riya

İbadet ederken ihlaslı olmak vaciptir.¹³² İbadette riya yani Allah rızası dışında başka bir amaç gütmek haramdır ve bunun haram olduğu konusunda icmâ vardır.¹³³

Namaz kılan, kıldığı namazda ihlaslı bir şekilde niyet getirmek zorundadır. Biz ibadet etmekle emrolunduk, ibadetler ise ihlaslı olmadan “var” kabul edilmez. İhlas, kulun bütün fiillerini Allah rızası için yapmasıdır. Bu ise ancak niyet ile olur. Niyet aynı zamanda riyaı da terk etmektir. Niyetin yeri, kalptir. Bu niyet, yapılan amelin sahih olması için değil, sevap kazanılması içindir. Çünkü bir amelin sahih olması, rükün ve şartlarının yerine gelmesi ile olur. Sözgelimi namazın sahih olması için şart olan niyet, kişinin hangi namazı kıldığını kalbi ile bilmesidir. Ancak sevap kazanmak, kişinin namaz kılariken göstermiş olduğu azmin sahihliğine yani kişinin ihlasına bağlıdır. Mesela bir kimse necis bir su ile abdest alsın ancak bu suyun kirli olduğunu bilmezse ve böylece namaz kılsa, kılmış olduğu bu namaz şartlar yerine getirilmediği için sahih değildir, fakat hatası olmadığı için ve azmi sahih olduğu için bu ameli için sevap kazanır. Buradan anlaşılmaktadır ki sevap kazanmak ile ibadetin sahih olması birbirini gerekli kılmaz. İbadet sahih olmadan da sevap kazanılabilir. Aksi de mümkündür, yani bir şey sahih olduğu halde bunun için sevap kazanmak mümkün olmayabilir. Mesela bir kimse niyet getirmeksizin abdest alsın bu abdest sahihtir, fakat bunun için sevap kazanılmaz.

Riya için namaz kılmak da böyledir. Şöyle ki riya bazen ibadetin aslında olur, bazen de vafında olur. İbadetin aslında olan riya kâmil (tam) riya olup bu, işlenen ibadetin sevabını tamamen ortadan kaldırır. Mesela bir kimsenin tamamen gösteriş için namaz kılması, yani sırf birileri görüyor diye kılması, söz konusu kişilerin olmaması halinde

¹³² Beyyine 5. ayette şöyle buyrulmaktadır: “Hâlbuki onlar ancak şununla emr olunmuşlardı: Hakperest müvahhid (hanîfler) olarak dîni Allah için halis kılarak yalnız Allaha ibadet etsinler ve namazı dürüst kılsınlar ve zekâtı versinler ve odur «dîni kayyime»”

¹³³ Hz. Peygamber riyaı “küçük şirk” olarak nitelemiştir. İbn Abidin, *Reddu'l-muhtâr*, VI, 425.

namazın kılınmayacak olması, kâmil riyadır. Fakat Allah rızası için namaza başladıktan sonra namaz esnasında kalbine riya düşse bu riya itibara alınmaz.¹³⁴ Çünkü o namaza başlarken riya sebebiyle değil, tamamen Allah rızası için başlamıştı. Bu yüzden namazda arız olan riya sadece ihlaslı olarak kılınan namazın bir cüzüdür. İhlaslı olarak başladığı namazı [birilerini gördüğü için] daha güzel kılmaya başlasa bu riya da namazın sevabını ortadan kaldırmaz, fakat güzelleştirme için sevap kazanmaz.¹³⁵

Riya farz ibadetleri bozmaz, fakat kişi riyadan dolayı günahkâr olur. Çünkü riya büyük günahlar arasında yer alan bir haramdır. Bundan dolayı ibadetine riya giren kişi kat kat sevap kazanamaz. Fakat riya ile de olsa namazı eda ettiği için, kişi namazı terketme cezası görmez. Çünkü kılmış olduğu namaz sahihtir ve farz borcunu düşürür.

Ancak nafilelerde durum böyle değildir. Riya nafile ibadetin sevabını tamamen ortadan kaldırır ve tıpkı hiç kılmamış gibi olur. Mesela bir kimse öğle namazının sünnetini sırf birileri görsün diye -öyle ki söz konusu kişiler orda olmasaydı o sünneti kılmayacaktı- bu durumda tıpkı o sünneti hiç kılmamış gibi olur. Ancak yukarıda da izah edildiği üzere farzda durum bundan farklıdır.

Oruç ibadetinde riya olmaz. Çünkü oruç görünmeyen bir ibadettir.¹³⁶ Zira oruç sadece *imsâktan* [yani bir şey yememe, içmeme] ibadettir ve bunda bir eylem yoktur. Bununla birlikte kişi tutmuş olduğu orucu başkasına söyler ve “ben oruç tuttum” diyerek birilerine anlarsa bu riya olur.

Ücret ile Kur’an okuma vb. fiiller de riyadır. Çünkü bununla Allah rızası dışında bir şey yani mal/para amaçlanmaktadır. Bundan dolayı ölü için parayla birine Kur’an okutma ile ilgili olarak şöyle denir:

¹³⁴ Bu aslında değil, vasıfta riyadır. Çev.

¹³⁵ Allah rızası için değil de yanından biri geçti diye rükûu uzatan kişinin durumu hakkında Ebu Hanife şöyle demiştir: “Onun gizli şirke düşmesinden korkarım”. İbn Abidin, *Reddu'l-muhtâr*, VI, 425.

¹³⁶ Dışarıdan bakıldığında bir insanın namaz kıldığı, hacca gittiği, zekât verdiği görülebilir, ama oruç tuttuğu görülemez. Çev.

“Ne okuyan ne de ölen bundan sevap kazanır. Parayı veren de alan da günahkâr olur.”

Hacca giden biri hem hac hem de ticarete niyet etse bu durumda bakılır: Eğer hac ve ticaret niyeti eşitse ya da ticaret niyeti hac niyetinden daha fazlaysa sevap kazanamaz.

Cuma namazı kılmak için şehre giden birinin aynı zamanda ev ihtiyaçlarını alma niyeti de varsa bu durumda eğer maksadı daha ziyade Cuma namazı ise Cumaya gitme sevabı kazanır, eğer amacı daha ziyade alış veriş ise sevap kazanmaz. Her iki maksadı da eşit derecede ise yine sevap kazanmaz.

[Erkek ve Kadınlarla İlgili Bazı Hükümler]

Erkeklerin kadınlar gibi örgü örmesi mekrûhtur. Çünkü bu kadınlara benzemek olarak kabul edilir.

Bir kadının yabancı bir erkekten arta kalan yemeği yemesi mekrûhtur, keza bir erkeğin kendisine yabancı olan kadından arta kalan yemeği yemesi de mekrûhtur.

Koca karısını namazı terk ettiği, [kendisi için] süslenmeyi terk ettiği için, cünüplük için gusül almadığı için, evden [izinsiz] olarak çıktığı için, yatağa davet ettiğinde icabet etmediği için dövebilir. İslam Hukukunca ceza öngörülmeleyen her suç için kocanın karısını tazir etme (örfen cezalandırma) hakkı vardır. Keza efendinin de bu durumda kölesini tazir etme hakkı vardır.

Veli on yaşına gelmiş çocuğu namazı terk ettiği için dövebilir. Kocanın karısı üzerindeki bu hakkı da aslında veliye benzetilmiştir. Veli velayeti altında bulunan çocuğu Kur'an, edeb ve ilim öğrenmeye zorlayabilir. Babanın çocuğunu dövebildiği her konuda velinin de velayeti altında bulunan yetim çocuğu dövme hakkı vardır.

Kocanın, fâcir¹³⁷ karısını boşaması vacip değildir.

¹³⁷ Fâcir, isyan eden demektir. İbn Abidin, *Reddu'l-muhtâr*, II, 50.

[Yalan ve Hükümü]

Bir kimsenin hakkı olan bir şeyin yerine gelmesi için yalan söylemesi mübâhtır. Mesela şufadarın, şufa malının satıldığını geceden öğrenmesi, ancak [öğrendiği anda şufadar olduğuna dair şahit tutmayıp] sabah şahit tutması ve “Ben yeni şimdi öğrendim” diyerek yalan söylemesi buna örnek verilebilir. Keza babası veya dedesi dışında biri tarafından evlendirilen küçük yaştaki bir kız çocuğu, gece buluğa ulaşsa ancak o anda evliliği istemediğini söylemeyip daha sonra “Ben şuan adet kaması gördüm diyerek” evliliği istemediğini dile getirirse böyle bir yalan mübâh olur.

Yalan söylemek bazen vacip olur. Şöyle ki: Bir kimsenin övgü gerek-tiren bir maksadı var ve bu amaca hem doğru hem de yalan söyleyerek ulaşma imkânı varsa bu durumda yalan söylemesi haramdır. Ancak sadece yalan söyleyerek o maksada ulaşma imkânı varsa bu durumda da eğer ulaşacağı maksat mübâh bir şeyse yalan söylemesi mübâh, eğer ulaşacağı maksat vacip/gerekli bir şeyse yalan söylemesi vaciptir.

Yalan söylemenin vacip olmasına örnek: Bir kimse zalim birinden gizlenen bir masum görse, zalimin niyeti masumu öldürmek veya ona eziyet etmek olsa, bu durumda [masum kişinin yerini yanlış söyleyerek] yalan söylemesi vaciptir.

Yalan söylemenin mübâh olduğu durumlar: Savaş esnasında [düşmanı yenmek amacına yönelik olarak] bir gayeyi gerçekleştirmek için yalan söylemek, iki insanın arasını düzeltmek için yalan söylemek, zarar verdiği kişinin kalbini kazanmak için yalan söylemek veya ailesinin sadece yalan söylenmesi durumunda razı olacağı hallerde.

Hâkim, -zina ve içki içme gibi- kişinin gizlice işlediği bir günahı yapıp yapmadığını sorsa, onun “yapmadım” deme hakkı vardır. Çünkü bu tür günahları yaptım diyerek ifşa etmek de ayrı bir günahdır. Keza [müslüman] kardeşinin bildiği bir sırrını da “bilmiyorum” diyerek inkâr edebilir. Bu tür durumlarda yalan söylemekle meydana gelecek kötülük ile doğru söylemekle meydana gelecek kötülüğü kıyaslamak gerekir: Eğer doğru söylediğinde ortaya çıkacak kötülük daha fazlaysa yalan söyleyebilir. Aksi takdirde yani yalan söylediğinde ortaya çıkacak kötülük

daha fazlaysa ya da hangi kötülüğün daha fazla olacağı konusunda şüphedeysen yalan söylemesi haramdır. Eğer olay doğrudan kendisiyle ilgiliyse yalan söylememesi daha uygundur. Fakat başkasıyla ilgiliyse başkasının hakkı için insiyatif kullanması caiz değildir. Yalan söylemenin mübâh olduğu durumlarda yalan söylememek ihtiyata uygundur.

Yukarıda yalanın mübâh olduğu belirtilen yerlerdeki yalan ile kasıt *tariz* yollu (dolaylı) konuşmaktır. Yoksa açıkça yalan söylemek haramdır.¹³⁸ Şöyle ki mesela bir kimse yemeğe davet edildiğinde dün yediği yemeği kast ederek “yedim” demesi buna örnek verilebilir. İhtiyaç yokken bu şekilde tazir yollu yalan söylemek mübâh değildir. Çünkü bu tür ifadeler her ne kadar lafzen yalan olmasa da yalanı çağırıştırır. Ancak gerçekte bir ihtiyaç varsa mesela mizah yaparak birinin gönlünü hoş etmek gibi gerçek bir maksada yönelikse tazirle bu şekilde konuşmak mübâhtır. Nitekim Hz. Peygamberimizin yaşlı bir kadına söylemiş olduğu “Yaşlılar cennete giremez” sözünde; bir kadına söylemiş olduğu “Sen gözünde beyazlık olan adamın karısı mısın?” sözünde ve yine “seni deve yavrusunun sırtında taşıyacağız” sözünde ve buna benzer olaylarda mizah yollu konuşmuştur.

Adet/örf haline gelmiş mübalağalı konuşmalar da yalan sayılmaz. Mesela “Bin defa geldim” demek yalan değildir. Çünkü bu sözdeki amaç o sayıda geldiğini ifade etmek değil, çok geldiğini ifade etmeye çalışmaktır. Ancak bu sözü söyleyen kişi sadece bir defa gelmişse yalan söylemiş olur. Mübalağalı konuşmanın caiz olduğuna şu hadis delildir: “Ebu Cehm sopasını omzundan indirmez.”¹³⁹

¹³⁸ Zariyat suresi 10. ayette “Kahrolsun o koyu yalancılar!” buyurulmaktadır. Hz. Peygamber de bir hadisinde şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz ki doğruluk iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye siddik (doğru sözlü) diye yazılır. Şüphesiz ki yalancılık facirliğe (şerre), facirlik de cehenneme götürür. Kişi yalan söyleye söyleye kezzâb (çok yalancı) diye yazılır.

¹³⁹ Fatıma bnt. Kays Hz. Peygamberin yanına gelerek Muaviye b. Ebu Süfyan ve Ebu Cehm'in kendisiyle evlenmek istediklerini haber verir. Peygamberimizin görüşünü almak ister. Hz. Peygamber: “Ebu Cehm, sopasını omuzundan indirmez. Muaviye ise fakirdir, sen Usume ile evlen!” Burada Ebu Cehm için kullanmış olduğu ifade mübalağadır. Yoksa sürekli olarak sopasını omuzundan indirmeyeceği anlamına gelmemektedir.

Yalan söylemenin istisna edildiği yerlerden biri şiirdir. Bazen şiirdeki ifadeleri mübalağaya hamletmek mümkün olmamaktadır. Mesela bir şair şöyle demektedir:

Seni gece gündüz arıyorum.

Her mecliste sana minnet ediyorum.

Bu yalan olarak kabul edilmez. Çünkü şairin buradaki maksadı sanattır, yoksa şiirde doğruyu söylemek değildir.

[Keselenme ve Etek Tıraşı]

Tellağın izâr (haşama) üstündeki yerlere kese yapması mekrûhtur. İzâr altındaki yerlere yapması ise haramdır.

Cünüpken etek tıraşı olmak mekrûhtur.

[Camiyi Yol ve Ders Mahalli Olarak Kullanmak]

Camiyi yol olarak kullanmayı adet hakine getirmek fasıklıktır. Hatta bu huyuyla meşhur olmuş birinin şahitliği kabul olmaz. Ancak camiye her girdiğinde itikâfa niyet ediyorsa fasık olmaz; bu durumda itikâf yapmış olmak için adımları arasında birazcık beklemesi kâfidir.

Camide çocuklara ders vermekte bir beis yoktur.

[Aşure Günü Ne Yapmalı?]

Kişinin aşure¹⁴⁰ günü elbise, yiyecek vb. bir şeyle ailesine ikramda bulunmak menduptur. Keza birçok hububattan yiyecekler (aşure) yapmak da bu günde yapılabilecek sadalalardandır.

Aşure günü sürme çekme, saç boyama, gusül alma gibi işlemler uydurma olup sahih değildir. Hatta bunları [mendup niyetiyle] yapmak mekrûhtur.

Aşure günü, savaşı [Kerbela vakasını] anmak caiz değildir. Zira bu Rafizilerin (Şii) âdetidir. Eğer yine de bu savaştan bahsetme niyetindeyse

¹⁴⁰ Aşure, muharrem ayının 10. günüdür.

önce sahabenin yaptığı savaşlardan bahsetsin, sonra Hz. Hasan ve Hüseyin'e gelsin. Böylece asıl amaç Kербela savaşını anlatmak olmadığından bunda bir beis yoktur. İnsanların Hz. Hasan ve Hüseyin'in başına gelen musibetlere üzülen üst-başlarını yırtması ve yine bu esnada ayağa kalkılmasının istenmesi caiz olmadığı gibi yöneticilerin bu tür gösterilere engel olması gerekmektedir. Bunları dinleyenler de mazur değildir.

[Kur'an Okumak ve Dinlemek]

Kur'an dinlemek, Kur'an okumaktan daha faziletlidir. Çünkü dinlemek farz, okumak menduptur. Mushaf'a bakarak okumak, ezberden okumaktan daha faziletlidir.

Bir mazeret yokken gerek namaz içinde gerekse de namaz dışında okunan Kur'an'ı dinlemek vaciptir.¹⁴¹ Sözelimi bir mazeret şöyledir: Evde küçük çocuk Kur'an okuyor, ailenin diğer bireylerinin de başka işleri var. Bu durumda eğer söz konusu işe, çocuk Kur'an okumadan önce başlamışlarsa çocuğu dinlememekte mazurdurlar. Ancak çocuk okuduktan sonra işe başlamışlarsa bu bir mazeret olamaz. Bir diğer mazeret, Kur'an okunurken fıkıh (ilim) ile uğraşmaktır. Yine fikhî meseleler yazan bir kişinin yanında biri Kur'an okusa ve yazan kişinin de Kur'an'ı dinlemeye imkânı yoksa bu durumda günah Kur'an okuyanın olur. İnsanlar uyurken yüksek bir yere (mesela dama) çıkarak Kur'an okuyan kişi de günahkâr olur. Çünkü bu durum, ya insanların Kur'an'ı dinlememelerine ya da uyuyan insanları uyandırmak sûretiyle onları rahatsız etmeye yol açar.

Kur'an dinlemekte ilke, onun *farz-ı kifâye* olmasıdır. Çünkü okunan Kur'an'a iltifat etmek ve onu zayi etmemekle Kur'an'ın hakkı ifa edilmiş olur. Bu hakkın yerine getirilmesi ise birilerinin susup dinlemesiyle yerine gelmiş olur. Bu tıpkı selam almaya benzer. Selam almak da selam veren Müslümanın hakkına riayet etmek içindir, sadece birilerin selamı alması yeterlidir.

¹⁴¹ Zira Araf suresi 204. ayette şöyle buyrulmaktadır: "Kur'an okunduğu zaman da hemen onu dinleyin ve susun; gerek ki rahmete erdirilirsiniz"

Kur'an'ı dinlemek vacip olduğu gibi, okuyan kişinin de çarşı-pazarda ve insanların çalıştığı yerlerde Kur'an okumayarak ona saygı göstermesi vaciptir. Böyle bir ortamda Kur'an okuduğunda bizzat kendisi Kur'an'a ihtiramı çiğnemiş ve onu zayi etmiş olur. Bu yüzden de kendi işiyle meşgul olup da Kur'an'ı dinlemeyen değil, okuyan kişi günahkâr olmuş olur. Bu hükümdeki maksat, insanları zorluğa sokmaktır.¹⁴² Hamevî'nin naklettiğine göre, Minkarîzade Yahya Efendi (ö. 1088/1678) risalesinde Kur'an dinlemenin [farz-ı kifaye değil] farz-ı ayn olduğunu kaydetmiştir.

[Çocuğun İşlediği Hayır-Hasenat]

Çocuğun okumuş olduğu Kur'an'dan hâsıl olan sevap çocuğa aittir. Anne babası çocuğa öğretmenin sevabını elde ederler. Çocuğun işlediği bütün hasenatın hükmü de böyledir.

[Zikir Lafızlarının Başka Bir Amaçla Söylenmesi]

Dersin bittiğini bildirmek için dersin sonunda "Allahu a'lem" veya "Sallallahu ala Muhammed" demek mekrûhtur. Çünkü bu durumda bu ifadeler [zikir için değil] dersin bittiğini göstermeye bir alet kılınmış olur. Ancak bu ifadelerdeki maksadı dersin bittiğini haber vermek değilse mekrûh değildir. Çünkü bu durumda bu zikir olmuş olur.

Eve giren birinin mesela "Ya Allah!" demesi ve bununla oturan kişilerin kendisinden haberdar olarak ona yer açmasını ve saygı göstermesini amaçlaması mekrûhtur. Keza bekçinin uyumadığını göstermek için "Lâ ilâhe illallah" demesi, kek satıcısının sattığı şeyleri göstermek için "ya Fettah Ya alim" demesi, bir ortama giren kişinin kadınların örtünmesi için "Ya settar" demesi mekrûhtur. Eğer bunları söylerken zikir maksadı hiç yoksa bunları söylemesi haram olur. Her iki niyeti de varsa bu durumda hangi niyetinin fazla olduğuna bakılır. Nitekim benzer durumlarda da hüküm buna göre belirlenir.

¹⁴² Aksi takdirde işi olan insanlar işlerini bırakarak Kur'an okumak durumunda kalmış olurlar. Çev.

[Haram Bir Şeyi Yapmaya Zorlanmak]

Bir kimse ölmüş hayvan ve domuz eti yemeye veya kan ve şarap içmeye zorlansa ancak bu zorlama, sonucu ağır olmayan bir türdense (gayri mülcî), mesela kişi istenilen şeyi yapmadığında hapsedilme, bağlanma ve kişiye ciddi zarar vermeyen dayak yeme şeklinde bir sonuca maruz kalacaksa söz konusu haramları işlemesi helal değildir. Ancak zorlamanın neticesi ağırsa (mülcî) mesela öldürülme, bir organını kesilmesi,¹⁴³ şiddetli dövülme, karanlıkta hapsedilme, bütün malının elinden alınması şeklinde bir sonuca maruz kalacaksa bu durumda söz konusu haramları işlemesi helaldir. Hatta bu durumda bu haramları işlemesi farzdır, çünkü haramlık ortadan kalkmış olur. Eğer bu haramları işlemez de öldürülürse günahkâr olmuş olur. Bu tıpkı açlıktan ölmek üzere olan birinin ölmüş hayvan eti (meyte) yemeyerek ölmesi ve günahkâr olması gibidir.

Bir kimse Allah'ı inkâr etmeye veya Peygamberimize sövmeye zorlansa ve yapmadığında bir organının kesilmesi veya öldürülmesi tehditiyle karşı karşıya kalsa bu durumda kalbi iman ile mutmain olduğu halde sırf dili ile zorlandığı şeyi söylemesine ruhsat verilmiştir.¹⁴⁴ Bununla beraber zorlandığı şeyi dile getirmeyip öldürülmesi durumunda haram olan bir şeyi yapmadığı için şehit sevabı kazanır. Allah hakkı ile ilgili olan bütün durumlarda hüküm böyledir. Mesela akıllı, sağlıklı ve mukim birinin tuttuğu orucu bozması için zorlanmasının hükmü de böyledir. Keza farz olan namazı vaktinde kılmama için zorlanma veya ihramlı kişinin Harem bölgesinde av hayvanını öldürmek için zorlanmasının hükmü böyledir. Kısacası farziyeti Kitap ile sabit olmuş ve zaruret durumunda mübâh olduğuna dair nass varit olmamış bütün konularda hüküm böyledir.

[Buna göre açlıktan ölmek üzere olan] İhramlı kişi, *meyte* yeme ile av hayvanını öldürüp yeme arasında kalırsa meyte yer, av hayvanını öldüremez.

¹⁴³ Veya bir parmak gibi organının bir kısmı. Şürûnbülâlî, *Hâşiye ale'd-Dürrer*, II, 270.

¹⁴⁴ Nahl 106. ayet bu konudaki ruhsatı tanzim etmiştir: "Gönlü imanla dolu olduğu halde, zor altında olan kimse müstesna, inandıktan sonra Allah'ı inkar edip, gönlünü kafirliğe açanlara Allah katından bir gazap vardır; büyük azap da onlar içindir."

Öldürölme veya organının kesilmesi gibi ikrah-ı mülci ile zorlanan bir kimsenin, bir Müslümana veya zimmiye ait malı telef etmesine ruhsat verilmiştir. Ancak zorlanmaya direnirse sevap kazanır. Eğer baskı altında olan kişi malı telef ederse, mal sahibi [zorlanana değil] zorlanana tazmin ettirir.

Bir kimse bir Müslümanı veya zimmiyi öldürmek veya organını kesmek üzere baskıya maruz kalsa bunu yapma ruhsatı yoktur. Bununla beraber zorlanan, söz konusu kişiyi öldürür veya yaralarsa -kasten olması durumunda- sadece “zorlayan kişi” kısas edilir.

Zina yapmak üzere mülci bir zorlamaya maruz kalan kişinin zina yapma ruhsatı yoktur. Çünkü bu, doğacak çocuğun zayı olmasına yol açmak sûretiyle öldürmek mesabesinde. Mülci bir ikraha maruz kalan kadının zina etme ruhsatı bulunmaktadır. Çünkü [çocuğu kadın doğurduğu için] kadınla nesep bağlantısı kesilmez. Dolayısıyla onun açısından çocuğu öldürme mesabesinde olmaz. Ancak kadının maruz kaldığı ikrah mülci değilse zina etme ruhsatı yoktur.

Livata yapmak için ölümle tehdit edilen birinin -öldürölse bile- bunu yapma ruhsatı yoktur. Bu durumda ister livata fiilini o yapacak olsun, ister bu fiil kendisine yapılacak olsun fark etmez.

[Hacr: Hakları Kullanma Ehliyetinin Kısıtlanması]

Aşağıdaki kişilere hacr uygulanır.

1) Cahil müftî. İnsanlara batıl hileler öğreten veya cahil olduğu halde fetva veren müftî (*müftî-yi mâcin*). Keza batıl nikâh türlerini icra etmeye çalışan müftiye de hacr uygulanır.

2) Tıp ilmini bilmeyen tabip¹⁴⁵

3) Malı olmadığı halde kiraya vermeye çalışan kişi (*mükâr-i müflis*)¹⁴⁶

¹⁴⁵ Daha doğrusu tabip geçinen. Çev.

¹⁴⁶ Mesela devesi ve malı olmadığı halde, birine deveyi kiralık olarak verir. Sonra kiracı sefer vakti deveyi almaya geldiğinde gider gizlenir. İnsanların dinlerine, bedenlerine ve mallarına zarar veren bu tür insanların böyle akitler yapmalarının engellenmesi, özel-genel herkesin zarara uğramasına engel olmak anlamına gelir. Bu emr-i bi'l-maruf nehy-i ani'l-münker kapsamında yer almaktadır. İbn Abidin, *Reddu'l-muhtâr*, VI, 147.

4) Karaborsacı

5) Temel gıda maddelerini fiyatının çok üstünde satan tacir

6) Ölüm hastalığında olan kişinin malının üçte birinden fazlasını tasarruf etmesine de hacr uygulanır

Bir sanat/sanayi kolunda iş yapmak isteyen kişi eğer ehilse, o işle uğraşan diğer kişilerin onun çalışmasına engel olmaları helal olmadığı gibi ona hacr uygulama hakları da yoktur. Keza bir sanayi öğrenmeye çalışan kişiye de engel getirilemez.

[Bazı Suçlar ve Cezaları]

Bir kimse Müslümanlara kılıç/silah çekmişse ve onun bu zararından sadece onu öldürmek sûretiyle kurtulmak mümkünse silahı çekip Müslümanlara vurmaya kast ettiği sırada öldürülmesi gerekir. Öldürülen bu kişi mükellef biri ise herhangi bir ceza/diyet gerekmez.¹⁴⁷

Gece şehirde veya -herhangi bir vakitte- şehir dışında birine silah çekildiğinde zararı bertaraf etmenin başka yolu yoksa silah çekilen kişinin veya orada bulunan başka birinin, silah çekenin kasten öldürmesinin bir cezası yoktur.¹⁴⁸ Eğer silah çeken kişi, çocuk veya deli ise bu durumda kısas cezası yoksa da öldüren kişinin malından diyet verilir. Saldırgan hayvanın öldürülmesi durumunda hayvanın kıymeti tazmin edilir. Keza bir çocuk veya delinin köleyi öldürmesi durumunda da kölenin kıymeti tazmin edilir.

Silah çeken kişi, dövdükten sonra bırakıp gitse sonra başka biri gelip dövülen kişiyi öldürse, öldüren kişi kısas edilir.¹⁴⁹

¹⁴⁷ Mükellef değilse aşağıda geleceği üzere diyet gerekir. Çev.

¹⁴⁸ Metinde bu durumda diyet gerekeceği ifadesi yer almaktadır. Ancak cümlede aynı zamanda bir şey gerekmeyeceği belirtilmektedir. Hanefi kaynaklarda bu durumda diyet gerekeğine dair bir ifadeye rastlamadık. Diyetin gerekeceği durum saldırganın çocuk ve deli olması durumundadır. Bu açıdan Arapça ifadede bir karışıklık olduğunu düşünmekteyiz. Metni diğer fıkıh kitaplarına uygun olarak çevirdik. Çev.

¹⁴⁹ Zira ilk olarak döven kişi, bırakıp gitmekle ölümle bir ilişkisi kalmamıştır. Haskefi, *ed-Durru'l-muhtâr*, s.702.

Hırsız, gece bir eve girdikten sonra bir şeyler çalıp evden kaçarak çıksa, ev sahibi çıkıp takip etse ve yakalayıp öldürse bu durumda; eğer ev sahibi bağırsa bile hırsızın malı bırakmayacağı konusunda eminse bu durumda kendisine ceza gerekmez, ancak bağırduğında malı bırakacağını bildiği halde öldürmüştü bu durumda öldürüne kısas gerekir. Hırsız malı almadan önce ev sahibi ona bağırsa ancak hırsız malı bırakmayıp hala çalmaya çalışsa, ev sahibinin bu hırsızlığı önlemenin tek yolu öldürmekse, öldürmesi durumunda bir ceza yoktur. Bir kimseyi kendi evinin veya başkasının duvarını delmeye/yıkmaya çalışırken görse, duvarı delmeye çalışan kişi hırsızlıkla meşhur biriye, ona bağırıldığı halde hırsızlığı bırakıp kaçmıyorsa, bu durumda onu öldürmesi helal olup kısas gerekmez. Bir kimse hırsızın, kendisiyle çatışmaya/kavgaya girdiğine dair beyyine (delil) getirirse, hırsız öldürmesi durumunda kanı hederdir. Eğer beyyinesi yoksa bu durumda öldürülen kişi, hırsızlık ve şerri ile maruf biri değilse, öldüren ev sahibi kısasen öldürülür. Eğer öldürülen hırsızlık ve şer ile maruf ise öldüren kısas edilmez, maktulün varislerine öldüren kişinin malından diyet verilir.¹⁵⁰

Velinin katili affetmesi sulha razı olmaktan daha faziletlidir. Sulh ise kısas istemekten daha faziletlidir. Yaralanan kişinin, affetmesinin hükmü de böyledir.

Katil, kısas cezasına razı olup boyun eğmedikçe tevbesi geçerli olmaz. Tevbe eder ve kendisini kısasa teslim ederse, bu durumda kısas edilmesi, giriştiği suçtan dolayı kendisine karşı yaptığı zulümden beri olmasına yol açar. Maktulün hakkına gelince, bu hak kısas ile kaybolmaz, kıyamet günü görülecektir.¹⁵¹

Hadd suçu¹⁵² mahkemeye intikal etmişse bunun için şefaati (aracı) olmak caiz değildir, ancak kısasta mahkemeye intikal etmiş olsa da

¹⁵⁰ Çünkü hırsızlık yapma durumu, kısas uygulanması konusunda bir şüphe oluşturduğu için kısas gerekmez. Ancak diyet ödenmesi konusunda bu şüphenin bir etkisi olmaz. Bkz. Bağdadî, *Mecmau'd-damanât*, s. 203.

¹⁵¹ Zira kısas, öldürülen kişi için bir fayda sağlamamaktadır. Bu açıdan öldürülen kişinin hakkı kıyamette ödenecektir. İbn Abidin, *Reddu'l-muhtâr*, VI, 549.

¹⁵² Hadd suçları, hırsızlık, zina, kazf, eşkiyalık, şarap içme ve bağı gibi cezası Kitab ve Sünnetle belirlenmiş suçlardır. Çev.

şefaathçi olunabilir. Had suçu işlendikten sonra eğer henüz mahkemeye intikal etmemişse bu durumda suçlunun affedilmesi için davayı mahkemeye taşıyacak olan kişiden şefaath istenilebilir. Çünkü henüz hadd [mahkemece] sabit olmamıştır.

Bir kimse hadd olmayan bir suç işlendiğinde affedilmesi için şefaathçi olmak caizdir; ancak bunun için suçu işleyen kişinin ısrarcı yani sürekli o suçu tekrarlayan biri olmaması gerekir. Eğer tekrar tekrar işlemeye devam ediyorsa, bu suçtan tamamen vazgeçmedikçe şefaathçi olmak caiz değildir.

Yılan bir kimsenin üzerine sıçrarsa o da savunma refleksiyle yılanı üstünden atsa ve yılan başka birinin üzerine düşse, ikinci şahıs da aynı reflekse yılanı üzerinden atsa ve üçüncü birinin üzerine düşse ve onu sokup ölümüne sebep olsa; bu durumda eğer yılan hemen sokup yere düşmüşse yılanı üzerine atan son kişinin, ölen kişinin varislerine diyet vermesi gerekir, yok eğer üzerine düştükten hemen sonra sokmamışsa son atan kişi de tazminatta bulunmaz.

“Bir kimse evine girdiğinde karısının veya cariyesinin veyahut başka birinin karısının zina yaptığını görse bu işi bırakmaları için bağırırsa ancak buna rağmen zina yapmaya devam etseler, o da zina yapan erkeği öldürse bu helaldir. Zina yapan kadının durumuna gelince, eğer kadın da bunu gönüllü olarak yapıyorsa onu da öldürmesi helaldir.

Kadın, kendisine tecavüz eden adamı öldürse, kanı hederdir.¹⁵³ Keza bir erkek, tecavüze uğradığında eğer öldürmekten başka kurtuluş yolu yoksa, tecavüze uğrayanın tecavüzcüyü öldürmesi durumunda tecavüzcünün kanı hederdir.

[Temizlik, İstibra ve İstinca İle İlgili Bazı Hükümler]

Bir kimse hamamda küçük bir odaya etek tıraşı olmak için gidiğinde sıkamak için üzerinden peştamalini çıkararak kısa bir süre çıplak kalması caizdir.

¹⁵³ Yani kadına kısas ve diyet gerekmez. Çev.

Tabiin ve mütekaddim birçok âlim istibrada mübalağa yapmayı ve istibra yapma amacıyla hayvandan süt saġar gibi cinsel organı sıkımayı mekrûh görmüş hatta bunu nehyetmiştir. İstibra için yapılması gerekenin şu olduğunu belirtmişlerdir: Kişinin, tuvalet ihtiyacını giderdikten sonra öksürme, birkaç adım atma gibi işlemlerden sonra cinsel organını üç kere sıkması yeterlidir. Bunun amacı vesvese ve sıkıntıyı bertaraf etmektir. Bazı vesveseli insanların cinsel organını elleriyle tutarak uzun süre ortalıkta gezmesi, selefin ve ağırbaşlı vakur insanların yapmadığı bir harekettir.

Sol elinde Allah'ın bir ismi yazılı bir yüzük bulunan kimse, yüzüğü çıkarmadan bununla istinca yapamaz.

[Namazdaki Zikirleri Geç Yapmak]

Bir kimse “semi'allahu limen hamideh” demeden rükûdan kalkmış ve tam olarak doğrulmuşsa artık “semiallahu limen hamideh” dememelidir. Çünkü bu rükûda söylenecek bir zikirdir ve yeri dışında bir yerde okunamaz. Tıpkı kıyamdan rükûa giderken okunan zikrin (Allahu ekber) rükûda veyahut rükûdan secdeye giderken okunan zikrin (Allahu ekber) secdede okunamayacağı gibi.

[Camiyle İlgili Hükümler]

Camide düzenli derse katılan birinin, başkasını derse katılmaktan men etme hakkı yoktur.

Cami kapılarının kilitlenmesi mekrûhtur,¹⁵⁴ fakat içerisindeki eşyalara bir zarar geleceğinden korkuluyorsa mekrûh değildir.¹⁵⁵ Camiye kapatma tedbiri koyma o caminin bulunduğu mahalle halkına aittir. Bunun için mahalle sakinleri kadı'nın emrine ihtiyaç olmaksızın bir kişi üzerinde anlaşsalar o kişi mütevellî olur.

¹⁵⁴ Çünkü bu namaz kılınmasına engel olmaya benzemektedir. Allah Teala şöyle buyurmaktadır: “Allah'ın mescitlerinde O'nun adının zikredilmesine engel olanlardan daha zalim kim vardır” (Bakara 114). Bkz. Bâbertî, *İnâye*, I, 421

¹⁵⁵ Tabi namaz vakitlerinde açılması şartıyla. Aynî, *Binâye*, II, 470.

Cami'nin üstünde [damında, üst katında] cinsel ilişkide bulunmak, küçük büyük tuvalet ihtiyacı gidermek mekrûhtur. Çünkü caminin bulunduğu mekân, gökyüzüne ve yer kürenin içine kadar mescit hükmündedir.¹⁵⁶ Ancak mescidin alt katında yer alan tuvalette, tuvalet ihtiyacının giderilmesi mekrûh değildir.

Caminin, bir özür/mazeret yokken, yol olarak kullanılması mekrûhtur. Bir iki defa yol için kullanmakla kişi fasık olmaz, ancak bunu itiyat haline getirmek fasıklıktır. Bir kimse yol olarak kullanma maksadıyla camiye girse ve ortasına geldiğinde pişman olsa bu durumda ne yapmalıdır? Bir görüşe göre çıkacağı kapıdan değil, diğer bir kapıdan çıkması gerekir. Diğer bir görüşe göre ise camide namaz kılar sonra istediği kapıdan çıkar. Başka bir görüşe göre ise, abdestsiz ise, işlediği suçu ortadan kaldırmak için girdiği kapıdan çıkar. Daha önce de ifade ettiğimiz üzere, yol amacıyla olsa bile camiye giren kişi camide itikâfa niyet ederse, bunda bir beis yoktur, itikâfa niyet ettiği için camide beklemese bile fısk (günah) işlemiş olmaz, adımları arasında kısa süreli bekleyişler itikâf için yeterlidir.

Camide birden fazla kez giren kişinin bir defa *tahiyetu'l-mescid* namazı kılması yeterlidir.

Camiyi kirletebilecek bir necaseti, camiye koymak/atmak mekrûhtur. Keza üzerinde necaset olan birinin de camiye girmemesi gerekir. İçerisinde necaset bulunan çıranın camide yakılması mekrûhtur.

Necis bir suyla ıslatılmış çamur/harç ile cami sıvanmaz. Bir kabın/şişenin içinde olsa bile idrar ile camiye girilmez. Camide gaz çıkarılmaz, eğer böyle bir ihtiyaç varsa dışarı çıkılır. Çok kirletmeleri söz konusuysa çocuk ve akli dengesi yerinde olmayan kişileri camiye sokmak haramdır, kirletmiyorlarsa camiye girmelerine izin verilir. Camiye giren kişinin ayakkabı ve mestlerinin temizliğine dikkat etmesi gerekir. [Temiz olması durumunda] mest ve ayakkabı ile namaz kılmak, Yahudilere

¹⁵⁶ Bu sebeple caminin damında bulunan biri, önüne geçmediği müddetçe cami içinde bulunan imama tabi olabilmektedir. Keza caminin damına çıkmakla itikâf bozulmamakta, cünüp, hayızlı ve lohusanın cami damına çıkması caiz olmamaktadır. İbn Abidin, *Reddu'l-muhtâr*, I, 656.

muhalefet etmek olduğundan, daha faziletlidir. Ancak caminin halısını kirletme söz konusu olacaksa, temiz olsa bile çıkarılması gerekir.¹⁵⁷

Ev mescitlerinin üstünde yer alan dairelerde küçük büyük abdest bozmak ve cinsel ilişkiye girmek mekrûh değildir. Buradaki ev mescidinden kasıt, nafile namaz kılınmak için yapılan, mihrabı olan ve Hz. Peygamberin emrettiği şekilde temizlenip düzenlenen yerlerdir. Her Müslümanın kaldığı yerde böyle mescitlerin olması, özellikle kadınlar için menduptur. Hatta ev mescitlerin üstünde değil, içinde dahi zikredilen şeyleri yapmak mekrûh değildir. Çünkü bu tür yerler şer'an mescit değildir. İçerisinde Mushaf bulunan evde zikredilen şeylerin yapılması mekrûh değildir.

Sadece bayram ve cenaze namazlarının kılınması için yapılan yerler [bir açıdan cami kabul edilir, bir açıdan edilmez. Bu tür yerler] saf-lar birbirinden ayrı olsa bile, namazda imama uyma açısından cami hükmündedirler.¹⁵⁸ Ancak başka açılardan cami hükmünde değildirler, mesela cünüp ve hayızlı olanların buralara girmesi helaldir.

-Arada yol geçmeyip- camiye bitişik olan cami avluları, camiye tabi oldukları için buralarda itikâf yapılabilir. Hangâh ve tekke olarak da adlandırılan ve fakir sufilere ikameti için bina edilen ribatlar ve yine öğrenci ve müderrislerin ikameti için bina edilen medreseler, eğer namaz kılınan mescitlere sahipse, diğer camiler hükmündedir.

Ancak diğer medreseler¹⁵⁹ ve keza kenarında havuz bulunan ve havuzdan abdest alınıp hemen yanında namaz kılınan mescitler, cami hükmünde değildir. Yine çıkmaz çarşılar ve ticaret hanlarında sadece namaz kılmak için yapılmış odalar da cami hükmünde değildir.

¹⁵⁷ Hz. Peygamber döneminde namazlar ayaktaki çarıkla kalınıyor olsa da o dönemde mescidin içi, halı değil kumdu. Oysa günümüzde artık camiler halılarla döşendiği için ayakkabıların çıkarılması gerekir. İbn Abidin, *Reddu'l-muhtâr*, I, 657.

¹⁵⁸ Yani en arkada yer alan biri önde bulunan imama uyabilir. Çünkü bu açıdan bir cami hükmündedir. Çev.

¹⁵⁹ Yani içerisinde mescit bulunmayan medreseler. Çev.

Yol kenarlarında yapılan ve düzenli cemaati bulunmayan mescitler, cami hükmündedir, ancak buralarda itikâf yapılmaz.

En faziletli mescit Mekke'dekidir (Mescid-i Haram), sonra Medine'deki (Mescid-i Nebevî),¹⁶⁰ sonra Kudus'teki (Mescid-i Aksa), sonra Kuba mescidi, sonra Camiler¹⁶¹, sonra mahalle mescitleri, sonra cadde mescitleri gelir. Şam'daki mescit (Şam Ümeyye Camii), en eski camilerdendir. Hatta bazılarına göre dört duvarını inşa eden ilk kişi Hz. Hud'dur. Burada Hz. Zekeriyya'nın oğlu Hz. Yahya'nın başı medfundur. Tin Vadişi denildiğinde kast edilen de burasıdır. Birçok peygamberin teşrif ettiği, sahabe-i kiramın namaz kıldığı bir mekândır burası. Efendimiz Süfyan es-Sevrî'nin dediğine göre Şam mescidindeki namaz, otuz bin namaz sevabındadır. Şam'ın en eski, en kalabalık ve en faziletli camisidir.

Bir kimsenin ders aldığı veya hadis dinlediği hocasının mescidi, camilerden ve diğer ibadet yerlerinden daha faziletlidir.

Kişinin oturduğu mahalledeki cami, cemaati daha kalabalık olan camilerden daha faziletlidir. Eğer mahallesindeki camide müezzin yoksa buraya gider, burada müezzinlik yapar ve tek başına olsa bile namaz kılar. Çünkü o caminin onun üzerinde hakkı vardır ve bunu yerine getirmesi gerekir. Mahallesinde iki cami varsa en yakını hangisiyse ona gider. İkisi de aynı uzaklıktaysa dilediğine gitmekte serbesttir. Ancak bu iki camiden birinin cemaati daha kalabalık ve kişi de fakihse cemaati az olana gitmeli ki onun vesilesiyle o caminin de cemaati çoğalsın. Eğer fakih değilse gönlü hangisini istiyorsa oraya gider. Bütün bu hükümler iki camiden birinin imamının zani, riba yiyen veya kıraatinde büyük hatalar bulunmayan biri olması durumundadır. Eğer imamda böyle bir kusur varsa diğer camiye gider.

¹⁶⁰ Hz. Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: "Beytimakdis'te kılınan namaz, Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevî dışındaki camilerde kılınan namazların bin katına eşittir. Mescid-i Nebevî'de kılınan namaz, Beytilmakdis'te kılınan namazların bin katına eşittir. Mescid-i Haram'da kılınan namaz, Mescid-i nebevî'de kılınan namazların bin katına eşittir. Serahsî, *el-Mebhut*, III, 132.

¹⁶¹ Cami, içerisinde Cuma namazı kılınan yerlere denirken mescit, içerisinde namaz kılınan yerlere denir. *Talikat*, s. 321.

Cemaatin, cami ve diğer mekânlarda zikir yapması müstehaptır. Ancak zikir sesleri eğer uyuyanları, namaz kılanları ve Kur'an okuyanları rahatsız ediyorsa zikir müstehap değildir. Zikrin müstehap olması, raks, müzik içermemesi ve kadın yüzlü güzel erkeklerin bulunmaması durumundadır. Eğer bu tür şeyler varsa zikir haram olur.

Fakihin, mescitte öğrencilerine fıkıh öğretirken ve vaaz ederken sesini yükseltmesi mekrûh değildir.

Camide abdest almak mekrûhtur. Ancak camide abdest almak için özel bir yer yapılmışsa mekrûh değildir. Bununla beraber abdest alınan bu özel yerde namaz kılınamaz, çünkü insan tabiatı abdest suyunu necis görmektedir. Bu yüzden camilerin, tıpkı sümük ve balgamdan uzak tutulduğu gibi abdest suyundan da uzak tutulması gerekir. Bir kimse-nin camide bir leğen içerisinde abdest alıp sonra suyu dışarıya dökmesinde bir beis yoktur.

Camiden geçen nehirden veya cami içerisindeki havuzdan abdest almakta bir beis yoktur. Camide istinca yapmak caiz değildir. Camide ağaç dikmek mekrûhtur. Ancak camideki sızıntı ve yerdeki rutubeti gidermek veyahut sütunları onunla sağlamlaştırma gibi bir amaç varsa ağaç dikmekte bir beis yoktur. Keza, insanların yerini daraltmayacaksa ve safları bölmeyecekse altında gölgelenmesi gibi bir amaç varsa yine ağaç dikmekte bir beis yoktur. Bu durumda ağaçlar camiye ait olur.

Camide yemek yemek, uyumak mekrûhtur. Fakat gurbette olan kişinin veya itikâf yapan kişinin camide yemesi, uyuması mekrûh değildir.

Soğan, sarımsak gibi kötü kokulu yiyeceklerin yenilerek camiye gidilmesi mekrûhtur. Çünkü bu kokularla camiye girmek meleklerle ve Müslümanlara eziyet verir. Bazı fakihler, kötü kokular çıkmasına neden olan ağız hastalığı ve ağız yarasının da buna dâhil olduğunu söylemişlerdir. Kasap, balıkçılık gibi işleri yapanlar, keza cüzzam ve bars gibi cilt hastalığına yakalananların da camiye girmesi mekrûhtur.

Sırf konuşma niyetiyle camiye gidip orada mübâh olan kelimeler konuşmak mekrûhtur.

Camide alım-satım akdi yapmak mekrûhtur, ancak itikâfa giren kişi, malı camiye getirmeksizin kendisinin ve ailesinin ihtiyaç duyduğu şeyleri satın alması mekrûh değildir.

Kişinin camide belli bir mekânı kendine tahsis etmesi mekrûhtur. Çünkü bu huşua engeldir, zira kalp bir yere alıştığı zaman orayla meşgul olur.

Bir kimsenin camide bir kişiyi oturduğu yerden kaldırıp rahatsız etme hakkı yoktur, hatta camide müderris olsa bile. Sadece bu konuda değil, bütün Müslümanların eşit haklara sahip olduğu hiçbir konuda hiç kimse rahatsız edilemez; mesela ribatlarda oturma yerlerinde, Mina'da, hac için Arafat'ta ve dükkânların önlerinde oturulan mekânlarda oturma noktasında bütün Müslümanlar eşit olup kimse kimseyi kaldıramaz. Ancak oturan kişi başka insanlara zarar veriyorsa, mutlak olarak oturduğu yerden kaldırılabilir.

Caminin dar olması durumunda namaz kılacak kişinin, Kur'an okumak, ders vermek veya zikir yapmak için oturanları kaldırma hakkı vardır. Cami dar olmasa bile eğer [namaz kılmayıp] oturan kişi safı bölüyorsa yerinden kaldırılabilir.

Cami kendilerine dar geliyorsa mahalle sakinlerinin başka bölgelerden namaz kılmak için camiye gelenlere engel olma hakkı vardır.

Mahalle sakinlerinin iki camiye birleştirip tek cami haline getirme hakları olduğu gibi, bir camiye iki camiye bölme hakları da vardır. Ancak ders veya zikir için bu şekilde birleştirme ve bölme yapamazlar. Çünkü her ne kadar ders ve zikir camide caiz olsa da cami, bunlar için bina edilmemiştir.

Camide vaaz edilebilir, Kur'an okunabilir. Okuduğu Kur'an'ı anlamayan, içindeki hükümlerin ve öğütlerin manasına vakıf olmayan kişilerin Kur'an dinleme yerine vaaz dinlemesi daha faziletlidir. Ancak okuduğunu anlayan kişilerin Kur'an dinlemesi, vaaz dinlemesinden daha faziletlidir, hatta daha vaciptir. Buna mukabil Kur'an'ı anlamayan kişi, ancak vaiz ve muallimin söylediklerini anlar; dinlediği Kur'an'dan bir şey anlamaz, bu yüzden vaaz dinlemesi daha faydalıdır.

Caminin duvarlarına yazı yazmamak uygundur.

Camiyi temizlemek gayesiyle [çatıda bulunan] yarasa ve güvercin yuvalarını temizlemede bir beis yoktur.

Bir kimse bir cami inşa etse, ancak zamanla burası harap olsa ve artık namaz kılınamaz hale gelse, orayı bina eden kişinin camiye satma veya orayı kendi evine dâhil etme hakkı vardır. Cami eski olup yapan kişi belli değilse, mahalle sakinleri de başka bir cami inşa etmiş ve o eski caminin satılması ve parasıyla yeni yaptıkları camiye destek olma konusunda anlaşmışlarsa bunda bir beis yoktur.

Ebu Hanife, birinin camide ayakkabısını silkelediğini görür ve ona şöyle der: “Eğer ayakkabılarını sakallarınla silkeleseydin bundan daha hayırlıydı.”

Fitne/kıtlık zamanlarında temel ev ihtiyaçlarının ve gıda maddelerinin camide depolanması caizdir. Bazıları bunun caiz olmadığını söylemiştir.

[İlke olarak] caminin içinde su kuyusu açılmaz. Ancak eskiden yapılmış bir su kuyusu varsa buna da karışılmaz. Camide hiçbir şekilde zararı olmayan ve her açıdan faydalı su kuyusu kazmada bir beis yoktur. Bu durumda kazılan kuyu ile ilgili bir zarar söz konusu olursa kazanan kişi bunun için tazminat ödemez.

Bazı selef âlimleri, kişinin içmek veya hayır olarak dağıtmak üzere camideki su satıcılarından su satın almasını mekrûh görmüştür. Bunu kerih görmelerindeki gaye, camide alım satım yapılmasını önlemektir, zira camide alım satım akdi yapmak mekrûhtur.¹⁶² Fukaha şöyle demiştir: Eğer su, caminin dışından [mesela pencereden] verilirse, bu durumda camide su içmede veya suyu hayır olarak dağıtmada bir beis yoktur.

Cami ışıklarının gecenin üçte birine kadar açık bırakılmasında bir beis yoktur. Çünkü cemaatin yatsı namazını bu vakte kadar erteleme hakkı vardır. Ancak bu saatten sonra açık bırakılamaz. Bununla beraber eğer vakfeden kişi, gecenin üçte birinden sonra da ışıkların açık

¹⁶² Çünkü Hz. Peygamber, camide alım satımdan uzak durulmasını söylemiştir. Aynı, *el-Binâye*, IV, 131

kalabileceğine yönelik bir şart koşmuşsa veya o bölgede bu yönde bir adet varsa gecenin üçte birinden sonra da açık kalabilir.

“Yıkma-yıkılma” ifadesinin Kâbe için kullanılması mekrûhtur.¹⁶³

[Sadaka Vermek ve Dilencilik]

Dilenci, ancak gönül rızasıyla birinden bir mal almalı. Dilenci insanların olduğu bir ortamda birinden para istese, o kimse de utancından verse bu para, dilenciye helal değildir.

Bir fakir çalışmaktan acizse, eğer kapı kapı dolaşıp dilenme kudreti varsa [rızkını elde etmek için] bunu yapması farzdır. Eğer bunu yapmaz da açlıktan ölürsa günahkâr olur. Eğer dolaşacak kudreti de yoksa insanların onun asgari ihtiyaçlarını giderecek derecede ona yardım etmesi farzdır.

Muhtaç, salih, âlim veya şerif¹⁶⁴ olduğunu söyleyerek insanlardan mal alan (dilenen kimse) gerçekte bu sıfatlara sahip değilse aldığı mal haramdır.

Kapıya gelen dilenci kovulmaz.¹⁶⁵ Kişi verecek bir şey bulamıyorsa ona “Allah bize ve sana rızık versin” desin.

Dilencilere verilen şeyler sayılmaz (hesabı yapılmaz). Sadaka olarak verilen şeylere karşılık olarak bir dua, teşekkür veya övgü beklenmez.¹⁶⁶ Dilenciye bir mal verecek olan bunu kendi eliyle versin.

Yüzsüzlük yaparak insanlardan dilenen ve müsrifçe tasarrufta bulunan dilencilere sadaka vermekte bir beis yoktur. Eğer bu tür insanlara sadaka verirken niyeti onun taleplerinin önüne geçmek ise bunun için sevap da kazanır, ancak bunun için sadaka verilen kişinin zengin

¹⁶³ Bu sebeptendir ki İmam Muhammed *el-Asl* adlı eserinde bu hususu ifade ederken “Kabe bina edildiğinde...” ifadesini kullanmıştır. Bkz. Serahsi, *el-Mebsut*, II, 78.

¹⁶⁴ Şerif, Peygamber soyundan gelen kişiye denir.

¹⁶⁵ Duha suresi 10. ayette şöyle buyurulmaktadır: “İsteyeni azalarma!”

¹⁶⁶ İnsan suresi 9. ayette öyle buyurulmaktadır: “Size sadece Allah rızası için yediyoruz, sizden ne bir karşılık isteriz ne de bir teşekkür!”

olduğunun ortaya çıkmamış olması veya dilencinin parayı masiyet için harcadığının belli olmamış olması gerekir.

“Sadaka olarak vereceğim” diye belli bir malı ayıran kişi mutlaka o malı sadaka olarak vermek zorunda değildir. Dilerse verir, dilerse vermez.¹⁶⁷

Bir köleyi satın parasını fakirlere sadaka olarak dağıtmak, köleyi azat etmekten daha faziletlidir.

Helal olan şeyler ancak sadaka olarak verilebilir. Sevap umularak bir fakire haram bir şeyin sadaka verilmesi kişiyi küfre götürür. Sadakayı alan fakir, aldığı şeyin haram olduğunu bildiği halde veren kişiye dua ederse veren kişi de “Âmin” dese her ikisi de küfre girer.

Çarşıda Kur’an okuyarak dilenenlere sadaka vermek mekrûhtur. Bunun mekrûh olmasının sebebi onları engellemektir. “SübhaneAllah” veya “el-Hamdu lillah” diyerek dilenenler de Kur’an okuyarak dilenenler gibidir.

[Hangi Durumlarda Kur’an Okunamaz?]

Üzeri yorganla örtülü olup başı dışarıda olan kimsenin yanları üzere veya sırt üstü yatarken Kur’an okumasında bir beis yoktur. Eğer mekân necis değilse, binek üstüneyken veya yürürken Kur’an okumakta da bir beis yoktur. Mekân necisse Kur’an okumak mekrûhtur.

En sahih görüşe göre cünüp kişinin [gusülde] ağzına su verirken Kur’an okumaması gerekir.

Üzerinde Allah’ın ismi bulunan paranın yere atılması caiz değildir, zira bu ta’zime aykırıdır. Ancak üzerinde “şehadet” kelimesi bulunan paranın saçılmasında bir kerahet yoktur. Çünkü para saçmaktaki maksat, parayı değersiz görme değil, tam tersine onu yüceltmektir. İnsanların saçılan parayı almak için koşuşturması yüceltildiğinin göstergesidir.

¹⁶⁷ Hibe, sadaka gibi teberru akitleri, bağlayıcı olmadığı için teslim gerçeklemeden önce kişi isterse vazgeçebilir. Ancak teslim gerçekleştikten sonra verilen hibenin geri alınabilmesinin bazı şart ve detayları vardır. Çev.

[Günah İşlenen Bir Ortamda Zikir Okumak]

Günah işlenen bir ortamda zikir okumanın hükmü nedir? Fukaha şöyle demiştir: Eğer zikir okuyan kişinin niyeti, “fasıklar günah ile meşgul, ben de zikir ile meşgul olayım” ise bu durumda bu faziletli ve güzel bir davranış olur. Nasıl ki çarşıda dolaşan birinin, “insanlar dünya işleriyle uğraşüyor, ben de tesbih ile uğraşayım” diyerek tesbihte bulunması çarşıda olmayıp yalnızken tesbih okumasından daha faziletliyse bu da öyledir. Oradaki insanlar ibret alıp günden vazgeçerler gayesiyle zikir okursa sevap kazanır. Ancak orada günah işleyen insanlara günah işlediklerini ifade etmek için zikir okuyorsa kendisi de günahkâr olur.

Büyük biri hapsirse, orada bulunan biri “Yerhamukellah” dese, başka biri ise “Büyüklerle böyle denmez” dese küfre düşer.¹⁶⁸

[Kimlerle Arkadaşlık Yapılmalı?]

Töhmetsiz olan insanlarla oturup haşır neşir olmamak gerekir. Çünkü bu kişiyi töhmetsiz bırakır.¹⁶⁹ Müstehap olan hayır sahibi insanlarla oturmaktır. [Yaşlı insanların] küçüklerle, çocuklarla ve sefihlerle arkadaşlık yapması mekrûhtur. Çünkü bu onların ağırbaşlılığına halel getirir.

Ahirete rağbet eden ve ölümü hatırlayan insanlarla oturmak müstehaptır.¹⁷⁰ Dünya ehli insanlarla oturmak mekrûhtur, çünkü bunlar kişinin kalbini, yaşam tarzını ve dinini ifsat eder.

¹⁶⁸ Çünkü burada bir hafife alma söz konusudur. *Talikat*, s. 327.

¹⁶⁹ Nitekim Allah Teala Hud suresinin 113. ayetinde şöyle buyurmaktadır: “Zalimlere meyletmeyin, yoksa ateş size de dokunur.”

¹⁷⁰ Bir ayette “Ey iman edenler, Allah’tan korkun ve doğrularla beraber olun!” (Tevbe 119) buyurulmakta, başka bir ayette “Dostlar o gün birbirine düşmandır. Takva sahipleri müstesna.” (Zuhuruf 67). Ayrıca İbn Abbas’tan şöyle rivayet edildiğine göre Hz. Peygambere “hangi arkadaş hayırlıdır” şeklinde bir soru sorulmuş, Hz. Peygamber şöyle cevap vermiştir: “Onu gördüğünde sana Allah’ı hatırlatan, konuşması ilmini arttıran ve ameli sana ahireti hatırlatan kişidir.” Detaylı bilgi için bkz. *Talikat*, s. 328.

[Oturma Adabı, Uzlet, Ruhbanlık]

Bir kimse bir ortama girdiğinde birileri kendisine yer açmıyorsa, boş bir yere geçip oturmalıdır. Oturmak için birisini yerinden kaldırmamalıdır. Biri yerinden kalkıp yerini ona vermek isterse oraya oturmamalıdır. İçeri girdiğinde tam ortaya geçip oturmamalı, en son kişinin yanına geçmelidir. Fakat meclistikeler ve ev sahibi onu belli bir yere oturtmuşsa bunda bir beis yoktur. Kişinin güneş ve gölge arasında oturmaması gerekir. Meclise girdiğinde tam halkanın ortasına geçip oturmamalıdır, çünkü bu hem insanların önüne geçip birilerini görmelerine neden olur hem de ortada duran kişinin gülünç duruma düşmesine, insanların kendisiyle alay etmesine, insanları kendisine güldürmesine yol açar ki böyle yapanlar lanetlenmiştir.

Mecliste konuşulan sözler emanet olup muhafaza edilmelidir. Açığa çıkarılması hoş değilse, kişinin kardeşinin sırrını ifşa etmesi helal değildir. Meclisten kalktığı zaman orada oturanlardan izin istenir.

Ruhbanlık haramdır.¹⁷¹ Ruhbanlık kişinin kendi karısıyla cinsel ilişkiden uzak durması, bunu kendisine haram görmesi olup kişinin bir nevi kendisini ruhban gibi görmesidir.

Bazı âlimler, akrabalar ile komşu olmayı hoş görmemiştir, çünkü bu aradaki hürmeti kaldırıp sıla-i rahmin kopmasına yol açabilir.

Toplum içinde yaşamak uzlette yaşamaktan daha faziletlidir. Çünkü toplum içinde olmak, marifet ve kardeşlerin çoğalmasını sağlar. Ayrıca müminlere ülfet ve muhabbet duyulmasına ve onlara iyilik ve takvada yardım ederek dini anlamda yardımcı olmaya vesile olur. Ancak bu hükümler fitneden emin olunması, insanların selametine katkıda bulunulması ve onlardan gelen sıkıntılara sabırlı olunması durumunda söz konusudur. Özellikle Cuma namazı, cemaatle namaz, cenaze namazı, hasta ziyareti, zikir meclisi gibi durumlarda yukarıdaki hususlara dikkat edilmelidir.

¹⁷¹ Hz. Peygamber "İslam'da ruhbanlık yoktur" buyurarak bunun haramlığını beyan etmiştir.

Bir kişiyle oturduğunda onun dindarlık seviyesine göre kıymet biçilmeli. Kimse kıymetinin üstüne çıkarılmamalıdır. Çünkü bu onun kendisini unutmamasına ve daha da günaha batmasına neden olabilir. Kimse kıymetinin altında bir muameleye de tabi tutulmamalıdır. Çünkü bu onun düşmanlığını kazanmaya neden olabilir. Kâfir bile olsa bir kavmin ileri gelenine onların örfüne göre ikram etmek gerekir. Mütevazı olan kişilere mütevazı, kibirli olan insanlara karşı da ihtişamlı davranılmalı.

[Giyim İle İlgili Hükümler]

Beyaz elbise giymek müstehaptır. Siyah giymek de böyledir, çünkü bu, Abbasîlerin şiarıdır. Hz. Peygamberin siyah bir sarığı vardı, iki bayramda giyer, ucunu başının arkasından aşağıya sarkıttı. Yine [Mekke'nin Fethinde] Mekke'ye girdiğinde başında siyah bir sarık vardı.

Kişi akranlarının giyimine uygun giyinmeli. Çok pahalı ve çok kötü elbiseler giymemeli. Böyle yaparsa yasak olan bir şeyi yapmış olacağı gibi insanların onun gıybetini yapmasına da sebep olur. Zira Hz. Peygamber giyimde iki aşırılığı yasaklamıştır: Aşırı pahalı ve çok kötü. Yani sefih insanların giymeyeceği kadar kalitesiz de olmayacak, âlimlerin ayıplamayacağı kadar pahalı da olmayacak. Şemsuleimme Serahsi şöyle demiştir: Kişi her zaman yıkanmış elbiseler giymelidir. Bazen de Allah'ın kendisine verdiği nimeti göstermek için bulduğu en güzel elbiseleri giymelidir. Böyle yapmak menduptur.¹⁷² Ama her zaman çok güzel elbiseler giymemek gerekir, zira bu muhtaç olanlara eziyet verir.

Kışın daha azıyla soğuktan korunmak mümkünse iki veya üç palto/kaban giymemelidir. Çünkü bu da muhtaçlara eziyet verir.

Gerçekten kibirlenmeyecekse yani giydiğinde önceki halinden bir farkı olmuyorsa, azamet göstergesi olan elbiseler giymesinde bir beis yoktur. Nitekim Hz. Peygamber bir gün dışarı çıkmış ve üzerinde bin dirhem değerinde bir kıyafet (ridâ) varmış. Bazen dört bin dirhemlik kıyafet giyerek namaza gittiği olmuştur. Yine Ebu Hanife dört yüz dinar

¹⁷² Allah kuluna bahsettiği nimeti üzerinde görmek ister. Nitekim Hz. Peygamber, bayram, Cuma günleri ve bir heyet geldiğinde kendisine Mukavkas'ın hediye ettiği cübbeyi giyerdi. İmam Muhammed, *el-Keshb*, s.83.

değerinde kıyafet giyerdi. Allah ziyneti helal kılmıştır. Nitekim ayette “De ki, Allah’ın kulları için var ettiği ziyneti ve güzel rızıkları haram kılan kimdir?” (Araf 32) buyurmaktadır.

Kendini beğenmiş, kibirli insanların âdetiyse, elbiselerin topuk altına kadar uzun tutulması caiz değildir, böyle bir adet yoksa caizdir. Faziletli olan elbisenin topuk üzerine kadar uzanmasıdır.

Fasıkların giydiği elbiselere benzer kıyafetlerin giyilmesi mekrûhtur. Ancak insanlar artık onu giymeyi adet haline getirmiş ve şiarları haline gelmişse mekrûh değildir. Kişi elbisesini her çıkardığında katlayarak kaldırmalıdır.

Kundura ve bot türü ayakkabılar giymekte hiçbir beis yoktur. Çünkü “benzeme” kulların maslahatına yönelik bir durumla ilgiliyse zarar vermez ve bu kâfirlere benzeme sayılmaz. Çünkü benzeme, sadece zemmedilen şeylerde ve onlara benzeme amacıyla yapılan durumlarda ke-rih olarak kabul edilir. Kâfirlere benzeme sayılmayan “benzeme” ise onlara benzeme amacıyla yapılmayan fiillerdir.¹⁷³

Kocası veya bir akrabası öldüğü için kadının aylarca siyah elbiselere bürünmesi caiz değildir. Ancak kocası öldüğünde kadın üç günü geçmemek şartıyla böyle yapabilir. Üç günden fazla yaparsa günahkâr olur.

[Ev ve İçerisindeki Eşyalar]

Ev yapmada sünnet olan aileye yetecek büyüklükte olmasıdır. Kişi ev yaparken, kendisini sıcak ve soğuktan koruyacak, kendisini ve ailesini barındıracak bir ev yapma niyetinde olmalıdır. Böyle bir niyet taşıması durumunda sevap kazanacağı bir nafakayı yerine getirmiş olur. “Çamur ve suya harcanan malda hayır yoktur” şeklindeki ev yapımını yeren nitelikteki haberler ihtiyaç fazlası için yapılan ve kendisinde hayır ve sevap umulmaksızın yapılan evlerle ilgilidir.

Evin kireç, tuğla, parke, altın ve gümüş suyu ile süslenmesi/döşenmesi, kapılarının altın ve gümüşle kaplanması caizdir.

¹⁷³ Ve bu herhangi bir kerahet olmaksızın caizdir. Çev.

Evin tavanına, duvarlarına veya zeminine ruh sahibi varlıklara benzer sûretler yapmak helal değildir.

Kişi dilerse evinin zeminine boyalı-boyasız veya nakışlı-nakışsız yün, pamuk, keten ve ipekten mamul halılar serebilir. Soğuk ve sıcaktan korunmak için duvarlar, tuğla veya benzeri bir maddeyle örülebilir. Resimli halıları yere sermekte bir beis yoktur. Çünkü bu, [üzerine basıldığı için] onu aşağılama/küçük görme anlamındadır. Ancak yukarıda da söylendiği gibi ruh sahibi varlıklara benzeyen sûretlerin eve asılması caiz değildir.

[İlim Öğrenme ve Öğretme]

Kişi, öğretmeninin hakkını anne-babasının ve diğer Müslümanların haklarından daha üstün tutmalıdır. Hocasının kapısını çalmamalıdır, kapıda hocasının çıkmasını beklemelidir. Bu ona gösterdiği saygıyı ortaya koyar.

İlim¹⁷⁴ sadece ehli olana öğretilir, ehil olandan ilim gizlenmemeli.

Her insanın namaz vakitlerini, kible yönünü ve karada ve denizde yönünü bulacak kadar yıldız bilgisini bilmesi gerekir. Ancak bu ilmin, -bazı astrologların iddia ettiği üzere- olmamış hadiselerin bilinmesi ve gelecekte meydana gelecek olayların haber verilmesi için öğrenilmesi yasaklanmıştır. Mesela rüzgarın eseceği, yağmurun, karın yağacağı, havanın ısınacağı ve soğuyacağı vaktin haber verilmesi; doğa ve yıldızların etkisiyle ağaç ve benzeri maddelerde değişme, maddelerde artma ve eksilme gibi olayların yaşanmasından haber verilmesi buna örnek

¹⁷⁴ Dini kitaplarda ilim mutlak olarak kullanıldığında bununla "şer'i ilimler" kast edilir. Allah, Kuran'da kitabında ilim sahiplerini medh etmiştir. Bu konudaki bazı ayetler şunlardır: "Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?" (Zümer 9) "Allah, içinizden inanmış olanları ve kendilerine ilim verilenleri derecelerle yükseltsin." (Mücadele 11) "Kulları içinde Allah'tan ancak âlimler korkar." (Fatır 28). Niyet sahih olduğunda fıkıh ve diğer ilimleri talep etmek, bütün iyiliklerden daha faziletlidir. Çünkü ilim öğrenmek daha geneli ilgilendiren bir fayda içermektedir. Ancak ilim öğrenirken farzları eksik yapmamak gerekir. Ayrıca ilmi mal veya mevki elde etmek için değil, tamamen Allah rızası için elde etmek gerekir. Detaylı bilgi için bkz. İbn Abidin, *Reddu'l-muhtâr*, VI, 407-408.

olarak verilebilir. Bunlarla uğraşanlar, yıldızların bir araya gelmesi veya birbirinden uzaklaşmasıyla bu tür olayları bilebileceklerini iddia ediyorlar. Ancak bütün bunlar yasaklanmıştır. Çünkü bu ancak Allah'ın bilebileceği, onun elinde olan ilimlerdir. Bununla beraber eğer doğadaki olay ve fiilleri Allah'ın bir takdiri olarak görür ve bütün bu şeyleri de Allah'ın hüküm ve tedbirinin ortaya çıkışı olarak telakki ederse veya doğanın bir şeyler yaptığını kabul etse bile bunun Allah'ın takdiri ile olduğunu dile getirir ve yıldız ve felekleri sadece bir sebep olarak görürse bu kişi gerçekte mümindir, ancak yıldız ilimleriyle uğraştığı için hatalıdır. Yıldız ilmi esasında Hz. İdris zamanında meşru bir uğraş idi, fakat icmâyla kabul edildiği üzere bu, nesh edilmiştir. Nesh edilmiş bir şey ile meşgul olmak hatadır, bunun sonucuyla amel etmek ise batıldır. Müneccim hatalıdır; fil ve takdiri Allah dışında birine atfeden kâfir olur.

Gereğinden fazla Kelam ilmi öğrenmek, araştırmak ve kalami konuları tartışmak nehyedilmiştir. Zira Ebu Hanife'nin oğlu Hammad'ın rivayet ettiğine göre o kelam ilmiyle ilgili konuşmuş, ancak babası onu bundan nehyetmiştir. Bunun üzerine Hammad, "Senin kelam ile ilgili konuştuğunu gördüm, beni neden engelliyorsun" diye sorunca Ebu Hanife şöyle cevap vermiştir: "Evladım, biz konuşurken her birimiz, arkadaşları hataya düşer endişesiyle başının üzerinde kuş varmış gibi konuşurduk. Oysa siz bugün kelami konular tartışırken arkadaşınızın yanılmasını istiyorsunuz. Bir kimse, arkadaşının hatayı düşmesini isterse arkadaşları kâfir olmadan önce kendisi kâfir olur." Ebu Yusuf'tan rivayet edildiğine göre o bir gün Harun Reşid'in meclisine girer. Harun Reşid'in yanında kelam ile ilgili tartışma yapan iki kişi vardır. Harun, Ebu Yusuf'tan aralarında hüküm vermesini ister. Ebu Yusuf "Ben bana faydası olmayan bir konuya girmem" şeklinde cevap verir. Halife, Ebu Yusuf'un bu davranışını çok güzel görür ve ona bin dirhem verilmesini ve divana "Ebu Yusuf faydasız şeyi terk ettiği için bin dirhem aldı" şeklinde yazılmasını emreder. Ebu Hanife'den şöyle nakledilmiştir: "Bir insanın aklına bir şüphe düşmediği sürece kelami bir konuyu tartışması mekrûhtur. Kelamla ilgili bir konuda aklına şüphe düşerse bunu izale etmesi vaciptir. Tıpkı denizin kenarında uçuruma düşmekten korkan

kişinin, denize düşmesinin engellenmesine benzer bu. Eğer denize düşerse onu oradan çıkarmamız gerekir.”

Velhasıl bize faydası olmayan bir şeyle uğraşmak ya sadece tartışma ve mücadeleyle çokça uğraşmaktan kaynaklı olur ki bu bidat ve fitnelerin ortaya çıkmasına, akidenin karışmasına yol açar ya da tartışan kişinin kıt anlayışlı olmasından veya gerçeğin değil, galip gelmenin peşinden koşmasından kaynaklı olur.

[Yasak olan, faydası olmayan kelami konuları konuşmaktır, yoksa] Allah'ı ve birliğini bilmek, Peygamberimizi ve diğer peygamberleri bilmek ve diğer inanç esaslarımızı bilmek yasak değil, gerekli olan bir şeydir.

Fıkıh öğrenmek en mühim işlerdendir. Çünkü din, fıkıh ile kaim olur.¹⁷⁵ Fıkıhta yeterli payı elde eden kişinin zühd ilmine yönelmesi, hikmetli sözleri, salihlerin menakıbını, ihlas ilmini, nefsin eksikliklerini, kişinin hak ve sorumluklarını bilmek ve Allah'ın kullarını mükellef kıldığı inanç esaslarını, yapması ve terk edilmesi gereken şeyleri bilmek için uğraşması gerekir. Bu konuda yazılmış en kapsamlı eser İmam Gazali'ye ait “İhyâu Ulumi'd-dîn” adlı eseridir.

Görünüşte Ehlisünnet inancına aykırı ifadeler izlenimi taşıyan kitaplardan uzak durmak gerekir. Bu tür kitaplardan uzak durmak, öldürücü zehirden uzak durmak gibidir. Kişiye farz olan, helal ve haram ilmini, dinin temel ilkelerini, hükümleri, nâsihi-mensûhu ve hadisleri öğrenmesi, hatta tıp ve hesap ilmini öğrenmesidir.

Kişinin Arapçayı anlaması ve güzelce konuşması talep edilen bir meziyettir. Felsefeden, illüzyondan, kum falından, sihirden, kehanetten, tabiiyyâtan, tılsımdan, narinciyyâtan, içerisinde kendi batıl görüşlerini delillendirmek üzere felsefi dalaletler bulunan mantıktan, kimyadan, hurufiyattan uzak durmak gerekir. Keza belirli bir kadın ve genci konu edinen veya şarabı teşvik eden, evlerden bahseden veya bir Müslüman veya zimmiyi hicveden şiirlerden uzak durmak gerekir. Ancak son durumda kişinin niyeti, şiirden delil almak veya şiirdeki belagat

¹⁷⁵ Kur'an'ı yeterli derecede öğrenen kişinin, boş kaldığı vakitte fıkıhla uğraşması daha faziletlidir. Zira Kur'an-ı hıfz etmek farz-ı kifayedir, gerekli olan fıkıh öğrenmek ise farz-ı ayndır. İbn Abidin, *Reddu'l-muhtâr*, I, 39.

ve fesahati göstermekse bu durumda bir beis yoktur. Şiirin kötü görülmesi özellikle devamlı uğraş ve sanat haline getirilmesi ve kendisini tamamen Allah'ın zikrinden ve şer'i ilimlerden uzak tutması durumunda söz konusu olur. Zira bunlar caiz değildir. Nükte, incelik, teşbih, ince anlamlar ortaya koymak için şiire başvurmakta bir beis yoktur. Şiirde şekil ve şemaiden bahsetmekte de bir mani ve mahzur yoktur.

Hidayete erişir niyetiyle bir Hristiyan'a Kur'an ve fıkıh öğretmekte bir beis yoktur. Fakat Hristiyan cünüp veya abdestsizse gusül ve abdest almadan Mushaf'a dokunmamalıdır.

Dil kurallarının farklı izahlarını ve Kur'an'ın iniş durumlarını bilmeyen birinin kendi re'yi ile Kur'anı tefsir etmesi caiz değildir. Tefsir, Kur'an'ın indiği kişilerin durumunda veya iniş sebebiyle ilgili hallerden haber vermektir. Bu ise sahabeye özgü bir ilimdir. Çünkü sahabe buna şahit olmuşlardır. Onlar tefsire ilişkin konuşurken ilme dayanarak konuşuyorlardı, diğer insanlar ise kendi re'ğine göre konuşmaktadırlar. Tefsirin bunun dışında birçok tanımı yapılmıştır. Bunlardan bazıları şöyledir: "Sadece bir tek izaha ihtimali bulunan lafzın açıklanmasıdır." "Kesin bir delile dayanarak bir lafızdan kastın ne olduğunu bildirmektir." "Sadece işitmeye dayanılarak konuşulması gereken ravilerin ilmidir." "Muhkem ayetlerle ilgili sözün zahir anlamını açığa çıkarmaktır."

Müçtehit olan fakihler için tevil nehyedilmemiştir. Tevil, bir kimşenin birden fazla anlama ihtimali bulunan veya farklı izahlara açık olan lafızları, bir delile dayanarak kendisine açık olan şekilde beyan etmesidir.¹⁷⁶ Tevil şöyle de tanımlanmıştır: "Kesin bir tarzda değil de reye dayanarak ihtimalli bir şekilde bir lafız beyan etmektir." Mesela "Bu lafız şu şu anlamlara gelebilir" denir ki bununla Allah'ın kesin olarak onu kast ettiği ifade edilmiş olmaz. Tevil "İcma ve nassa uygun olması şartıyla istinbatta bulunmaktır." şeklinde de tanımlanmıştır.

¹⁷⁶ Sözelimi Kuran-ı Kerim'de abdesti bozan şeyler arasında zikredilen "kadınlara dokunma" hususu, İmam Şafii tarafından tenin teması olarak anlaşılmıştır. Bundan dolayı ona göre bir erkeğin eli evlenmesi helal olan bir kadının eline değdiği zaman abdesti bozulur. Ebu Hanife ise buradaki dokunmayı cinsel ilişki olarak anlamıştır. Gerek Ebu Hanife gerekse de Şafii bu konuda kendilerini destekleyen bazı hadislerle dayanmışlardır. Çev.

Bazıları tevlin müteşabih ayetler ile ilgili olduğunu söylemiştir. Tüm ulema “Onlar Kur’an’ı düşünmüyorlar mı?”¹⁷⁷ ayetinden hareketle tevlin caiz olduğunu söylemiştir. Zira bu ayet, Kur’an’ın manasına vakıf olmak için teville teşvik etmektedir. Bu konuda gelen yasaklar, re’y ile tefsir hakkındadır.

Kader meselesiyle ilgili çok konuşmamak gerekir. Çünkü kade-
rin hayır ve şer olanı da Allah’tandır. Zira “O yaptığından hesaba çe-
kilmez, insanlar hesaba çekilir.”¹⁷⁸ Hüküm O’nundur, irade O’nundur.
Mülkünde dilediğini yapar, her şey O’nun kudret ve dilemesi ile hare-
ket eder, O’nun dilemesi yerine gelir. O’nun dilemesi dışında kulların
bir dilemesi yoktur, kullarına dilemiş olduğu şeyler olur, dilemediği ol-
maz. Dilediğini hidayete erdirir, dilediği masum olur, fazlından affeder;
adaletinin gereği olarak dilediğini dalaletle sürükler, terk eder, imtihan
eder. Bütün kullar, O’nun fazlı ve adli arasında, dileğine bağlı olarak gi-
der gelir. Hiç kimse O’nun kazasını tersine çeviremez, O’nun hükmünü
bozacak kimse yoktur, kimse emrine galip gelemez. O, mülkünde ta-
sarruf eder. O’nun azameti çok yüce, isimleri mukaddestir. Abes işle
iştiğal etmez, bütün fiilleri bir hikmete dayalıdır. Kâfirlerin niteleme-
sinden uzaktır, münezzehtir.

[Mezhebe Bağlılık]

Ammînin mezhebi yoktur,¹⁷⁹ onun mezhebi soru sorduğu müftînin
mezhebidir. En faziletli alim varken daha az faziletli olanı taklit edilebilir.

“Fürû mezheplerinden hangi müctehid imamın mezhebi doğrudur?”
şeklinde bir soruya muhatap olduğumuzda şöyle cevap veririz: “Bizim
mezhebimiz doğrudur, ama hatalı olma ihtimali vardır; bizim dışımız-
daki mezhepler yanlıştır, ama doğru olma ihtimali vardır.”

¹⁷⁷ “Onlar Kur’an’ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalpleri kilitli mi?” (Muhammed 24.)

¹⁷⁸ Enbiya 23.

¹⁷⁹ Ammî, sıradan halk yani alim olmayan kişi demektir. Bu ifade, sıradan insan-
ların bir mezhebe bağlanmaması anlamına gelmemektedir, aksine yukarıda da
ifade edildiği üzere ammînin müftîlerin verdiği hükme bağlanmasının gerekli-
liğini ifade etmektedir. Çev.

Belirli bir mezhebe bağlanmak zorunlu değildir.

Bütün meselelerde Allah'ın tek ve muayyen bir hükmü vardır, bu doğrunun bulunması vaciptir.¹⁸⁰ Hata eden müçtehit de sevap kazanır. Doğruyu tutturan müçtehit iki sevap kazanır. Müçtehit imamların fūrū meselelerde ihtilaf etmesi, Allah'ın rahmetinin bir sonucudur. Bu, Müslümanlara bir genişletmedir.

Bir kimsenin herhangi bir meselede kendi mezhebine aykırı olan başka bir mezhebin hükmüyle amel etmesi caizdir, ancak amel ettiği mezhebin bütün şartlarına uymak zorundadır. Mesele vuku bulduktan sonra da başka mezhebin hükmü ile amel caizdir.¹⁸¹

Birbirleriyle bağlantısı olmayan iki hadisede, iki ayrı görüşle (mezheple) amel etmek caizdir. Ancak bir meselede iki farklı hüküm ile amel etmek caiz değildir, çünkü bu bir telifiktir ve **telifik** edilen hüküm batıldır.¹⁸²

¹⁸⁰ Bu görüş fıkah usulünde *muhattie* olarak bilinir. Muhattieye göre içtihadî meselelerde muayyen bir doğru vardır ve bunu bulan müçtehit iki sevap kazanır. Doğruyu tutturamayan müçtehit ise içtihat ettiği için hatası mazurdur ve bir sevap kazanır. Diğer bir görüşe göre içtihadî meselelerde Allah katında bir tek doğru yoktur. Doğru müçtehidin zannına göredir. Müçtehit delile dayanarak doğru bir içtihat yaptıktan sonra ulaştığı görüş Allah katında doğrudur. Dolayısıyla bir tek doğru değil, birden fazla doğru bulunmaktadır. Bunlar usul literatüründe *musavvibe* olarak adlandırılırlar. Ancak yukarıda verilen bilgilerin Hanefilerin genelinin görüşünü yansıttığı söylenemez. Hanefiler *eşbeh* olarak isimlendirilen görüşü savunmaktadırlar. Buna göre Allah'ın muayyen bir hükmü yoktur, ancak müctehidlerin görüşlerinden biri Allah'ın maksadına "eşbeh" yani "en benzer" olandır. Hanefilere göre, musavvibeden farklı olarak, müçtehitlerin ulaştığı bütün görüşler eşit doğrular değildir, içlerinden biri daha doğrudur. Çev.

¹⁸¹ Vukudan sonra amel ile kasıt şudur: Mesela bir kimse kendi mezhebine uygun olarak namaz kılıyor. Ancak daha sonra kendi mezhebine göre namazın sıhhatine engel bir durum olduğunu, fakat diğer bir mezhebe göre bu namazın sahih olduğu anlaşıyor. Bu durumda muhalif mezhebi taklit ederek kalmış olduğu namazın sahih olduğu kabul edilir. Bu husus literatürde vukudan sonra amel olarak isimlendirilir. Nitekim rivayete göre Ebu Yusuf, bir gün hamamda yıkanmış ve Cuma namazı kaldırmıştır, namazdan sonra yıkanmış olduğu hamamın deposunda ölmüş fare görüldüğü kendisine haber verilince "Bugün Medineli kardeşlerimizin mezhebine göre amel etmiş olalım" diyerek Cuma namazını yenilememiştir. Çev.

¹⁸² Mesela bir kimsenin hem vücudundan kan akıyor hem de eli bir kadına temas ediyor. Bu durumda bu kişinin abdestini yenilemeden "Şafilere göre kan

Bir kimsenin daha sonra başka bir müçtehidî taklit etmesi, daha önce yapmış olduklarını batıl kılmaz. Çünkü bir fiili yapmak, tıpkı hâkimin hüküm vermesi gibidir, daha sonra bozulamaz. Sözgelimi bir kimse Hanefî mezhebini taklit ederek başının dörtte birini mesh edip öğle namazını kıldıktan sonra, Maliki mezhebini taklit ederek başın tamamını mesh etmenin lazım olmasına itikat etse kılmış olduğu öğle namazı batıl olmaz.

Bir gün bir mezhebe, başka bir gün de diğer bir mezhebe göre namaz kılmayı murat ederse bunda bir engel yoktur.

[Mezhep Değiştirmek]

Sıradan insan (âmmî), bir mezhepten başka bir mezhebe geçmek isterse;

a) Eğer dünyevi bir amaç için geçmek istiyorsa bu mekrûhtur. Çünkü âmmînin tahkik etmek sûretiyle bağlandığı bir mezhebi yoktur. Bu yüzden başka bir mezhebe geçtiğinde [hiç bilmediği] bir mezhebe sıfırdan başlamış olur.

b) Eğer dini bir amaçla mezhep değiştirmek istiyorsa, mesela bir mezheple uğraşılıyor ama onda ilmi noktada bir ilerleme kaydedemiyor, başka bir mezhebi ise anlama-öğrenme noktasında daha rahat görüp o mezhepte fakih olmak istiyorsa veya bulunduğu bölgede bağlı olduğu mezhebi öğretecek kimse yoksa bu durumlarda mezhep değiştirmesi kesin olarak vaciptir, değiştirmemesi haramdır. Çünkü hangisi olursa olsun bir imamın mezhebine bağlı olmak, mezhepleri bilmemekten daha iyidir. Fıkıh konusunda cahil olmak büyük bir eksikliktir. Zira bu halde yaptığı ibadetlerin azı sahih olur.

c) Eğer mezhep değiştirmesi dini veya dünyevî bir amaç için değilse, [yani] sırf değiştirme kastıyla mezhebini değiştirirse bunda bir beis yoktur.

akmanın, Hanefilere göre kadına dokunmanın" abdesti bozmadığına dayanarak namaz kılamaz. Çünkü tek bir meselede yani abdest meselesinde aynı anda iki mezheple amel edilemez. Zira her iki mezhep açısından da söz konusu abdest bozulmuştur. Çev.

Fakih bir kimse bir mezhepten başka bir mezhebe geçmek isterse;

a) Eğer bunu dünyevî bir amaç için yapmışsa en şiddetli şekilde mekrûhtur, hatta haram sınırına kadar ulaşır. Çünkü bu, sırf dünyevî amaçlar için şer'i hükümlerle oyun oynamaktır.¹⁸³

b) Eğer mezhep değiştirmesi dinî bir gaye ile olmuşsa, [yani] diğer mezhebin delillerini daha açık, kaynaklarını daha kuvvetli gördüğü için tercih etmişse bunun hükmü ya vacip ya da caizdir.

c) Eğer mezhep değiştirmesi dini veya dünyevî bir amaç için değilse [yani] sırf değiştirme kastıyla değiştirmişse bu ya mekrûh veya memnudur (yasak). Çünkü bağlı olduğu mezhepte fıkıh tahsil etmiştir, şimdi başka bir mezhebe geçtiğinde onda fıkıh tahsil etmek için uzun zamana ihtiyacı olacaktır. Bu ise onu daha mühim olan işlerden yani öğrendiğiyle amel etmekten men edecektir. Belki yeni geçtiği mezhebi öğrenmeden ömrü bitecektir. Bu yüzden evla olan bağlı olduğu mezhebi değiştirmemesidir.

[Cihad]

Kişi, -yaşıyorlarsa- anne babasından izin almadan cihada çıkamaz.¹⁸⁴ Ancak genel seferberlikte anne babanın izni olmadan da cihada çıkar.

Ticaret, ilim öğrenme veya hac maksadıyla yola çıkan biri, eğer yol güvenliyse, kendisi de kadın yüzlü değilse, anne babasının da yanında

¹⁸³ *Fetava-yı Tatarhaniyye*'de şöyle bir anekdot anlatılmaktadır: Ebu Bekir el-Cûzcânî döneminde Hanefî mezhebine mensup biri, bir kızı istemeye gider. Kızın babası ehli hadisten biridir. Kızın babası, ancak mezhebinin değiştirmesi kızı kendisine vereceğini, imamın arkasında kendisi de kıraat yapmadan, rûkûa giderken ellerini kaldırmadan kızıyla evlendirmeyeceğini söyler. Adam bunu kabul eder ve kızla evlenir. Bu durum Ebu Bekir el-Cûzcânî'ye sorulur. Cûzcânî başını sallayarak şöyle der: "Bu nikâh caizdir, ancak adamın ölüm esnasında imanının gitmesinden korkarım, çünkü doğru zannettiği mezhebi hafife almış ve basit bir menfaa için bu mezhebi değiştirmiştir." Bkz. İbn Abidin, *Reddu'l-muhtâr*, IV, 80.

¹⁸⁴ Abdullah b. Abbas'tan şöyle rivayet edilmiştir: Hz. Peygambere Allah'a en sevimli gelen şeyin ne olduğunu sordum. Bana "Vaktinde kılınan namazdır" dedi. "Sonra hangisidir?" dedim, "Anne babaya iyi davranmaktır" dedi. "Ondan sonra hangisidir" dedim: "Allah yolunda cihad etmektir" dedi. Bu hadisi Buharî ve Müslim rivayet etmiştir. Diğer hadisler için bkz. *Talikat*, s. 340.

onlara yetecek kadar nafaka varsa ve o yokken onlara bir zarar gelmeyecekse, anne babasının rızası olmadan da çıkabilir.

Üzerinde başkalarının alacağı olan kişi, bu borçları ödemediği savaşa çıkmamalıdır. Eğer borcunu ödeyecek malı yoksa, ancak alacaklıdan izin alarak çıkabilir. Borçlu olan kimsenin izniyle tutulmuş bir kefil varsa, savaşa gitmek için hem alacaklının hem de kefilin izni gerekir. Ancak borçlunun izni olmadan biri kendi kendine kefil olmuşsa bu durumda kefilin izni almaya gerek yoktur, sadece alacaklıdan izin alması yeterlidir.

[Falcılık]

Kuş uçurmak sûretiyle fala bakmak, bir şeyleri uğursuz saymak haramdır. Ancak hadiseleri iyiye yormak güzeldir.

[Gemide Yangın Çıkarsa Kişi Ne Yapmalı?]

Kişinin içinde bulunduğu gemide yangın çıksa; eğer gemide kaldığında kurtulacağına inanıyorsa kalması; denize atlayarak kurtulacağına inanıyorsa denize atlaması gerekir.

Eğer her iki durumda da öleceğine inanıyorsa Ebu Hanife'ye göre istediğini yapabilir. İmam Muhammed'e göre denize atlayamaz, bulunduğu yerde bekler ki, katli kendi fiili sebebiyle olmasın.

Bu sayılan hükümler henüz kendisine ateş isabet etmemesi durumundadır, eğer ateş kendisine isabet etmişse suya atlamalıdır, çünkü suda ölmek, yanarak ölmekten daha rahattır. Bazı meşayhımız şöyle demiştir: Kış günüyse, tüm imamlarımıza göre denize atlayamaz, çünkü kışın denizde ölmek daha rahat değildir. Kısacası ihtilaf, hangi ölümün daha rahat olduğu konusundadır.

[Seferden Dönen Ne Yapmalıdır?]

Kişi seferden döndüğü zaman, evine gündüz girmelidir. Geceleğin aniden evine girmesi doğru değildir. Efdal olan ailesine geleceğini haber vermesidir ki bu sayede onun geleceğine hazırlansınlar.

Seferden dönen kişinin geldiği yerden bir hediye getirmesi güzeldir.

[Hayvanlara Zil Takmak]

Hayvanlara zil takmak mekrûhtur. Ancak ihtiyaç (veya fayda) varsa mekrûh değildir. Mesela kafileden biri kaybolduğunda kafiledeki hayvanlara takılan zil sesiyle kafileyi bulabilmesi için veya gece dışardaki hayvanların yoldan çekilerek ezilmemesi için hayvanlara zil takılması böyledir. Keza hayvanların çoşturulması için de zil takılabilir ki bu, tıpkı hayvanlara şarkı/müzik dinletmek gibidir.

[İzinsiz Başkasının Özel Mülkiyetine Girmek]

İzin alınmadan bir eve girmek caiz değildir. Bunun tek istisnası zaruretin bulunmasıdır. Zaruret de şöyle olabilir. Mesela hırsız bir kimsenin elbisesini/eşyasını çalarak kaçıyor, mal sahibi ise hırsızın peşine düşüyor, sonra da hırsız bir eve giriyor. Bu durumda hırsız kaçırma-
mak için ev sahibinin izni olmaksızın o eve girilmesinde bir beis yoktur. Diğer bir zaruret örneği şöyledir: Bir kimse paralarını bir eve düşürüyor ve ev sahibinin paraları alıp ona vermemesinden korkuyor. Bu durumda eğer kimsenin haberi olmaksızın o eve girip parasını alabilme imkânı varsa bunu yapabilir, ancak bunun için dürüst birkaç kişiye söz konusu eve kendi parasını alma amacıyla girdiğini haber etmesi gerekir. Ancak ev sahibinin kendi parasını almasından korkmuyorsa ev sahibinin izni olmaksızın girmesi caiz değildir.¹⁸⁵

Bir kimsenin su kanalı/borusu, komşusunun konağının bahçesinden/içinden geçiyor ve kanalı/boruyu ıslah (tamir) etmek istiyorsa ve yahut duvarı, komşusunun duvarının üstünden geçiyor ve onu tamir etmek istiyorsa [komşusu da buna izin vermiyorsa] komşusuna şöyle der: “Ya kanalı/boruyu ıslah etmem, duvarı tamir etmem için bana izin ver, ya da bunu kendin yap!”

¹⁸⁵ Nur suresi 27 ve 28. ayette şöyle buyrulmaktadır: “Ey inananlar! Evlerinizden başka evlere, izin almadan, seslenip sahiplerine selam vermeden girmeyiniz. Eğer düşünürseniz bu sizin için daha iyidir. Eğer evde kimseyi bulamazsanız, yine de size izin verilmedikçe içeriye girmeyiniz. Size ‘Dönün’ denirse dönün. Bu, sizi daha çok temize çıkarır. Allah yaptıklarınızı bilir.”

Borçlu kendi evinde gizleniyorsa ve kadı'nın da bundan haberi varsa; bu durumda kadı aniden baskın yapmaları için iki emîn (güvenilir kişi) ve yanlarında bir grup erkek ve kadın yardımcısını gönderir. Yardımcılar borçlunun kaçmaması için evin kapısında, etrafında ve damında nöbet bekler. Sonra kadınlar izin almaksızın aniden eve girerler. Evdeki kadınlara bir odaya girmelerini emrederler. Sonra kadı'nın yardımcılarını eve girer ve evin her tarafını, oda oda teftiş ederler, gizli bölmelere bakarlar. Borçluyu bulduklarında evden çıkarırlar. Bulamazlarsa kadın görevliler, bayanların konulduğu odayı teftiş ederler, zira kadınların arasına da saklanmış olabilir.

Bişr, Ebu Yusuf'tan şöyle nakleder: Ebu Yusuf, bir evden çalgı aletleri sesi duyunda şöyle demiştir: *"Bunlar münker¹⁸⁶ bir iş yapıyorlar, bu eve izinsiz girsem!"* Çünkü münkeri menetmek vaciptir. Münker bir iş yapan, bunu yapmakla evin mahremiyetini ortadan kaldırmıştır. Bu yüzden bunu çiğnemek de caiz olmaktadır. Rivayet edildiğine göre Hz. Ömer Medine'de içerden çalgı sesleri gelen bir eve girmiş ve şarkı söyleyen kadının başörtüsü düşene kadar sopayla dövmüştür. Görenler kadının başörtüsünün düştüğünü söyleyince Hz. Ömer, "Şeriatta onun bir mahremiyeti kalmadı!" şeklinde cevap vermiştir. Çünkü bir kimse şeriatta helal olmayan bir işle meşgul olduğunda, yapmış olduğu o iş, mahremiyetini ortadan kaldırır ve kadın bu durumda cariye hükümlerine tabi olur.¹⁸⁷ Nitekim rivayet edildiğine göre Ebu Bekir el-Belhî, bir nehir kenarında başları ve kolları açık kadınların yanından geçer.

¹⁸⁶ Şeriata aykırı kötü işler.

¹⁸⁷ Ancak bu hususta Hz. Ömer'le ilgili olarak tam tersi bir rivayet daha bulunmaktadır. Rivayet şöyledir: Hz. Ömer gece dolaşırken, içeriden günah işlendiğine dair sesler duyduğu bir adamın evine pencereden girer ve adamı istenmeyen bir halde yakalayarak: "Bu yaptığın nedir ey Allah'ın düşmanı?" diye adama sorar, adam: "Ey mü'minlerin emîri! Ben Allah'a bir defa isyan ettim; sen ise üç açıdan günaha girdin" şeklinde cevap verir. Hz. Ömer, "Nedir onlar?" diye sorduğunda adam şöyle cevap verir: Allah Teâlâ: "Gizli kusurları araştırmayın" buyurmakta, oysa sen benim gizli hallerimi araştırdın. Allah Teâlâ "Evlere kapılardan girin" buyurmakta, oysa sen pencereden girdin. Allah Teâlâ, "Evde bulunanlara selâm verip onlara ünsiyet etmeden başkalarının evine girmeyiniz." buyurmakta, oysa sen selam vermeden evime girdin" der. Bunun üzerine tevbe etmek şartıyla Hz. Ömer kendisini bırakmıştır. Çev.

Ona “Niye çekinmeden kadınların yanından geçiyorsun?” diye sorduklarında şöyle cevap vermiştir: “Bu kadınların bir mahremiyeti kalmamıştır. Asıl bunların imanlarından şüphe etmek gerekir. Bunlar *harbî* kadınlar gibi olmuş, cariye hükmündedirler. Zira onlar dinin hükümlerini hafife almış, önemsememişlerdir. Cariyenin başını ve kolları avret değildir.” Bir kadın inkâr edip mürted olsa, Zâhirurrivâye’ye göre darulislamda olduğu sürece köleleştirilemez ve dolayısıyla ondan cinsel anlamda faydalanmak caiz değildir. Ancak Ebu Hanife’den nadir yolla gelen bir rivayete göre köleleştirilebilir. Sadece bir kimsenin karısının irtidat etmesi durumunda fetva nadir rivayete göre verilmektedir. Belh meşâyihine göre bir kimsenin karısı irtidat ettiğinde boşama gerçekleşmez. Onların bu görüşleri, kadınların [boşanmak için] din-den çıkmalarını engelleme ve insanlara kolaylık sağlama düşüncesidir.

Bir kimsenin arazisinde bir kuyu veya havuz olsa, başka biri de oradan su içmek istese, bu durumda eğer yakında su alacağı başka bir yer varsa, arazi sahibinin su alınmasına engel olma hakkı vardır. Ancak yakında su yoksa [ve arazi sahibi de su vermiyorsa] ona şöyle denilir: “Ya kendin su getir ver, ya da -bir yerlere zarar vermemesi şartıyla- onun su almasına izin ver.” Çünkü “*Müslümanlar üç şeyde ortakdır: Su, ot ve ateş.*” hadisinde de belirtildiği üzere ihtiyacı olan kişinin su alma hakkı vardır.

Ot ile kast edilen, biten gövdesiz otlardır, mesela çimen ve su kamışı gibi. Eğer ot, birinin mülkiyetinde, kendiliğinden yani ekilmeden bitmişse, bu durumda ot hüküm bakımından tıpkı “su” gibidir.

[Yukarıda geçen “suya yakın olma”daki] “yakınlık” mesafesini bazı fakihler bir mil uzaklık olarak takdir etmiştir.

[Müslümanların ortak oldukları belirtilen] ateşteki ortaklıktan kasıt şudur: Bir kimse [kendisine ait olmayan] bir alanda ateş yaktığında bu ateş kendisiyle diğer insanlar arasında ortak olur. Buna göre bir kimse gelip söz gelimi o ateşin ışığından faydalansa, [kuruması için] etrafına elbisesini koysa, yemeğini pişirse veya oradan bir ateş alsa ateşi yakan kişinin buna engel olma hakkı yoktur. Ancak ateşi kendi mülkiyetindeki bir alanda yakmışsa bu durumda başkasının o ateşten faydalanmasına

engel olma hakkı olduğu gibi, birinin gelip oradan bir köz almasına da engel olma hakkı vardır. Çünkü bu artık onun özel mülküdür.

[Yol ile ilgili Hükümler]

Kişinin evden çıktığı zaman gözünü yumması müstehaptır. İhtiyaç yokken sağa sola bakmamalıdır. Ancak valinin durumu farklıdır. Çünkü yoldaki haksızlıkları görüp engelleme ihtiyacı olduğu için, gerektiği kadar sağa sola bakabilir.

Eğer kamuya ait yol dar geliyorsa, birinin özel mülkiyetinde yer alan yoldan veyahut hâkimin ücretle özel mülkiyette yaptırdığı yoldan geçmek caizdir. Ancak haksız yere gasp edilerek açılmış bir yolda veya şer'i bir dayanağı olmaksızın açılan yoldan geçmek caiz değildir.

Valinin, diğer Müslümanlara zarar vermemesi durumunda ihtiyacı olan kişiye yol açması için kamuya ait araziye tahsis etme yükümlülüğü vardır. Keza devlet başkanının (sultan) ihtiyaç olması durumunda birinin özel mülkiyetinde yol yaptırma hakkı vardır.

Hırsız biriyle yürümek yakışık kaçırmaz.

Bir kimse, su dolu bir yoldan yürüyor. Sonra öyle bir yere geliyor ki, sadece birinin mülkiyetinden geçebileceği bir yol var. Bu durumda zaruret olduğu için o yoldan geçmesinde bir beis yoktur.

Bir kimse yola su serpse ve bir insan veya hayvan suya basarak zarar görse, suyu döken zararı tazmin eder. Bir görüşe göre insanın zarar görmesi durumunda tazminin gerekli olması için yolun tamamına su serpilmiş olması gerekir.

Bir kimse işçisine dükkânın önüne su serpme talimatı verse ve bundan dolayı bir zarar meydana gelse, bu durumda suyu serpen işçi değil, ona talimat veren kişi tazmin eder. Ancak bekçi su serpse her hâlükarda¹⁸⁸ kendisi tazmin eder.

¹⁸⁸ Yani ister patronu talimat vermiş olsun, ister kendiliğinden yapmış olsun bekçi tazmin eder. Çev.

Kamuya ait bir yolda, gelip geçenlere rahatsızlık vermiyorsa, Müslümanlar için cami vb. kamu yararı taşıyan yerlerin inşa edilmesinde bir beis yoktur. Ancak gelip geçenlere zarar veriyorsa inşa edilemez. Yolda oturup birşeyler satmanın hükmü de buna göredir.¹⁸⁹

Kimseye zarar vermiyorsa, kamuya ait bir yolda bir kimsenin kendisi için bir yapı, tuvalet, dükkân yapması caizdir. Bununla birlikte, eğer devlet yetkililerinden izin alınmadan yapılmışsa o yolla ilgisi bulunan herhangi bir vatandaşın, böyle bir yapının yapılmasına engel olma hakkı, yapılmışsa yıkılması için dava açma hakkı vardır.

Kamuya ait çıkmaz sokaklarda hiç kimsenin bir yapı inşa etme hakkı yoktur. Yani ister zarar versin ister vermesin herhangi bir yapı inşa edilemez. Ancak o sokakta oturan herkesten izin alınmışsa yapılabilir.¹⁹⁰

Özel mülkiyet olan bir çıkmaz sokakta, sokak sakinlerinden birinin sokak içerisinde çamur/harç yapma hakkı vardır. Ancak bunun sürekli olmaması, ayrıca hızlıca yapılması ve yapım aşamasında insanların geçebileceği bir yerin bırakılmış olması gerekir.

Bir kimsenin damında bulunan karları çıkmaz sokağa atma hakkı vardır, hatta karın çok olduğu bölgelerde kamuya ait genel yollara da atılabilir.

Çıkmaz sokaklarda her ev sahibinin evin önünde hayvanlarını tutma, odunlarını koyma ve orada abdest alma hakkı vardır. Eğer alınan abdest suyu veya konulan odun sebebiyle bir insan zarar görürse, abdest alan veya odun koyan kişi tazminde bulunmaz.

Bir kimse çıkmaz sokakta bir çukur açsa veya orada bir yapı inşa etse sonra bir insan bundan zarar görse bu durumda -kendi hissesi hariç- ortaklarının hissesi oranında tazminde bulunur.¹⁹¹

Çıkmaz sokakta kuyu kazıp su baskınına sebep olsa, verdiği zararı tazmin eder.

¹⁸⁹ Yani zarar veriyorsa caiz değil, vermiyorsa caizdir. Çev.

¹⁹⁰ Çünkü çıkmaz sokak özel mülkiyet gibidir. *Talikat*, s. 345.

¹⁹¹ Mesela 10 kişinin oturduğu bir çıkmaz sokakta 10.000 TL'lik bir zarar verdiğini düşündüğümüzde burada her bir ortağa 1000 TL zarar düşmektedir. Buna göre kendi hissesi olan 1000 TL'yi ödemez, 9000 TL'yi kuyuyu kazın kişi tazmin eder. Çev.

Ebu Hanife'nin öğrencisi olan Nasr b. Muhammed el-Mervezî'den rivayet edildiğine göre o sokakta çamur yapacağı zaman önce toprağı küreler sonra çamur yaparmış. Böylece topraktan toz çıkmaz [ve insanlar rahatsız olmamış].

[Uyuma ile İlgili Hükümler]

Gece ibadet etmek isteyen kişinin öğlen uykusuna yatması (kaylule) müstehaptır. Kaylulenin vakti, gün ortasından başlar, zeval (öğle) vakti yaklaşınca biter. Gündüzün başında (sabah güneş doğarken), akşam ile yatsı arasında ve ikindiden sonra uyumamak iyidir. Gündüzün tam ortasında uyumak müstehaptır.

Evde tek başına uyumak nehyedilmiştir. Abdestli, kibleye dönük, sağ taraf veya sırt üstü yatmak iyidir. Yüz üstü uymamak gerekir, fakat bir özür varsa, mesela karın ağrısına yol açıyorsa bu durumda yüz üstü yatılabilir. Çok rahat yataklar hazırlamaya gerek yoktur. Kişi uyumak istediği zaman ışığı söndürmelidir. Ancak kandil zarar vermeyecek bir şekilde bir yere asılıysa ve farenin de ona ulaşma imkânı yoksa açık kalabilir.

[Hayvan Dövüştürmek, Köpek Beslemek]

Hayvanları birbirine karşı kıskırtmak/kızıştırmak haramdır. Mesela horoz, koç vb. hayvanları birbirlerine kıskırtmak haramdır.¹⁹²

Evin, koyunların korunması ve av için, köpek beslemekte beis yoktur. Böyle bir amaç yokken köpek edinmek mekrûhtur.

Hiçbir şekilde domuzdan faydalanılamaz.

[Kıskançlık ve Gıpta]

Haram olan kıskançlık, Allah'ın bir kardeşine vermiş olduğu nime-tin yok olmasını temenni etmektir.¹⁹³ Bunun için o nimetin kendin için istemen ile istememen arasında fark yoktur.

¹⁹² Hz. Peygamber hayvanların birbirine karşı kıızıştırılmasını yasaklamıştır. Bkz. Tirmizi, *Sünen*, Kerahiyyetu't-tahriş.

¹⁹³ Nisa 15. ayette şöyle buyruluyor: "Yoksa onlar, Allah'ın lütfundan verdiği şeyler için insanlara haset mi ediyorlar?"

Ancak kardeşinde olan nimetin [yok olmasını istemeden] kendin için istemen haset değil, gıptadır.

Dini konularda gıpta yapmak vaciptir. Mesela namaz kılan bir Müslümanı görüp da onun gibi namaz kılabilmeyi istemek vaciptir. Mendup olan bir davranış için gıpta etmek menduptur. Mesela malını iyi işlerde harcayan, sadaka olarak veren birini görüp de onun gibi olmayı dilemek menduptur. Diğer mübâh işlerde ise gıpta yapmak mübâhtır. Mesela bir kardeşinde bulunan elbise, yiyecek ve içeceklerle gıpta etmek, yani onda bulunanın aynısının kendisinde de olmasını istemek mübâh bir gıptadır.

[Kovuculuk]

Nemime (kovuculuk) haramdır. Nemime, ortaya çıkması kerih olan bir şeyi açığa çıkarmak, yaymaktır. Nemime olması için olayın anlatıldığı kişinin bunu kerih görmesi ile görmemesi arasında bir fark olmadığı gibi üçüncü bir kişinin kerih görmesi de durumu değiştirmez. Keza sözle nemime olabileceği gibi, işaret ve yazı ile de nemime olabilir. Nemime sadece laf taşımak ile olmaz, ayrıca yapılan işleri taşıyıp aktarmak da nemimedir. Ayrıca taşınan şey, ister bir kusur veya eksiklik olsun, ister olmasın fark etmez, aksine kardeşinin açığa çıkması hoşuna gitmeyecek bir sırrını ifşa etmek, gizliliğini çiğnemek nemime olması için yeterlidir.

Kişinin, insanların her gördüğü halini anlatmaması gerekir. Ancak bir Müslümana faydası olacaksa veya bir zararı veyahut masiyeti def edecekse bu durumda hangi şer daha hafif ve daha az zarara yol açacaksa onu tercih eder.¹⁹⁴

[Akla Gelen Kötü Düşünceler]

Bir insanın aklına bir küfür veya masiyet düştüğünde, düşer düşmez bunu def edip üzerinde durmasa bir günahı yoktur, bundan sorumlu

¹⁹⁴ Yani anlatmak ve anlatmamaktan hangisi daha az zararlıysa onu tercih eder. Çev.

olmaz. Aksine bu, imanın bir gereğidir. Ancak aklına gelen şeyde ısrar eder ve onu yapmaya azmeder/tasarlarsa bu durumda a) eğer düşündüğü şey inkarı gerektiren bir şeyse, daha sonra yapmaya niyet etse bile, derhal kâfir olur. b) Eğer düşünüp tasarladığı şey bir masiyetse, onu yapmak için kendini hazır hale getirirse -o fiili yapmamış olsa bile- onu yapmaya olan inancı ve azmi yüzünden günahkâr olur. O masiyeti yapma azim ve niyetindeyken, Allah korkusundan dolayı değil de başka bir sebepten dolayı o günahı işleyememiş olsa ve bu halde ölse yine de günahkâr olur. O masiyeti yaptığında kendisine bir masiyet işleme günahı yazılır. Ancak yapma niyetindeyken Allah korkusuyla onu terk etse bunun için sevap kazanır.

Hasedin ve Müslümanları hakir görmenin haram olduğu konusunda icmâ ve nass bulunmaktadır. Keza kerih olan bir şeyi dilemek, kibir, böbürlenmek (ucb), riya, nifak ve kalbin tüm kötülüklerinin haram olduğu konusunda da nass ve icmâ vardır.

Göz, kulak, kalp kişinin kendi ihtiyarında olan tüm kötülüklerden sorumludur. Mesela bir kimse istem dışı olarak bir yabacı kadına baksa bundan dolayı günah kazanmaz, ancak tekrar bakarsa veya kadını gördüğü anda, bakışını çekmez ve hala bakmaya devam ederse bunu iradesi ile yaptığı için, bundan sorumlu olur. Kalbe gelen düşüncelerin hükmü de böyledir. Hatta kalbe gelen düşünceler konusunda evlevi yetle hüküm böyledir.

[Suizan]

Müslümanlar hakkında suizanda bulunmak haramdır.¹⁹⁵ Bu tıpkı kötü sözü söylemek gibidir. Nasıl ki dilinle başkasının kötülüklerini anlatmak haramsa, aynı şekilde başkasının kötülüklerini kendi kendine de söylememen, kardeşin hakkında kötü düşüncelere inanmaman gerekir.

¹⁹⁵ Hucurat suresi 12. ayette şöyle buyurulmaktadır: "Ey iman edenler! Zannın çoğundan kaçının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır." Bir hadiste ise Hz. Peygamberimiz şöyle buyurmaktadır: "Zandan kaçın. Zira zan, sözün en kötüsüdür."

Suizan, kalbin başka bir kimse hakkında kötü düşüncelere inanması, karar vermesidir. Ancak kalbe ani gelen düşünceler ve kişinin kendi kendisine konuşması affedilmiştir. Yasaklanan şey, kalbin kötü şeylere zannetmesidir. Zan, nefsinin bir şeye meyletmesi, kalbin bir şeye eğilmesidir.

Başkası hakkında kötü bir şeye itikat etmen haramdır. Ancak bir kimsenin bir kötülüğü yaptığını kendi gözleriyle görmüşsen ve bunu başka bir şeye yorumlamak da mümkün değilse bu durumda günah yoktur.

[Tecessüs]

Tecessüs haramdır. Tecessüs, insanların ayıplarını araştırmak, insanların gizli hallerini öğrenmeye çalışmaktır. Ancak bir kimsenin evinin içindeki halleri dışardan görebilecek şekildeyse buna şahit olmak tecessüs değildir. Mesela evin içinden tanbur ve çalgı aletleri sesi geliyor ve evin dışındakiler de bunu duyuyorsa veyahut sarhoş biri evin içinden bağıyor ve dışardakiler de bunu duyuyorsa bu durumda hâkim eve baskın yapıp çalgı aletlerini kırabilir. Eğer bu günahı işleyenler bundan vazgeçerlerse artık bunlara ilişilmez, ancak yapmaya devam ederlerse devlet yetkilileri dilerse hapis, dilerse sopa cezası verir, dilerse evden çıkarır.

[Kibir ve Ucb]

Kibir haramdır. Melun İblis'in yoludur.¹⁹⁶ Yerilen ahlaklar içerisinde en kötüsüdür. Kibir yapan kişi, büyüklük ve azamette Allah ile mücadele etmeye çalışmaktadır.

Açıkça yapılan büyüklenmeye "tekebbür", içten içe yapılan büyüklenmeye ise "kibir" denir. Gerçek büyüklenme, kişinin içten/kalben kendisini büyük görmesidir.

¹⁹⁶ Birçok ayette kibir nehyedilmiştir. Bunlardan bazıları şunlardır:

"Yeryüzünde haksız yere büyüklük taslayanları, ayetlerimden yüz çevirteceğim." (Araf 146)

"Allah, büyüklük taslayan her zorbanın kalbini bundan dolayı mühürler." (Mümin 35.)

Kibir, nefsin kendisini başka birinden üstün görmesi olduğu için, kibir için başkasının olması gerekir. Böbürlenmek (ucb) ise farklıdır. Ucb, kişinin kendisinde olan nimeti büyük görmesi ve nimeti vereni (Allah'ı) unutarak tamamen o nimete yönelmesidir. Bu anlamı sebebiyle ucb için başkasının bulunmasına gerek yoktur. Ucb, kibrin sebeplerinden biridir, hatta kibrin çoğu, ucbdan kaynaklanır. Ucb yerilen ahlaki zafiyetlerdendir. Çünkü bu, kişinin işlemiş olduğu günahları unutmasına, Allah'ın azap ve tuzağının kendisine ilişmeyeceğini zannetmesine, aslında Allah'ın bir nimeti ve bağışı olan nimetlerin, yaptığı fiiller sebebiyle Allah'tan kendisine verilmesi gereken bir hak ve alacak gibi görmesine sebep olur.

[Kadının Adet ve İddetini Gizlemesi]

Boşanmış kadının hayzını gizlemesi haram olduğu gibi hamileliğini gizlemesi de haramdır. Keza iddeti biten bir kadının hala iddetinin bitmediğini söylemesi de haramdır.

Kadının, hayızlı olmadığı halde kendisini yatağa çağıran kocasına, hayızlı olduğunu söylemesi haramdır. Benzer şekilde hayızlı olduğu halde, kocasına temizlenmiş olduğunu söylemesi de haramdır.

[Hurmet-i Musahere]

Bir erkek, dokuz yaşını doldurmuş hayatta olan bir kıza şehvetle dokunursa ve bu dokunma esnasında inzal (menin gelmesi) gerçekleşmezse dokunduğu kişi ile arasında evlenme engeli (hürmet-i musâhere) oluşur. Bir saç teline dokunmakla da haramlık gerçekleşir, keza arada engel olsa, fakat bu engel vücut ısını engelleyecek derecede değilse yine de haramlık oluşur.¹⁹⁷

Bir kimse bu şekilde dokunmuş olduğu kişinin usul ve fûrû ile evlenemez. Benzer şekilde şehvetle bir kadının cinsel organının içine bakıp inzal olmamakla da haramlık gerçekleşir. Kadının erkeğin cinsel

¹⁹⁷ Ancak arada vücut sıcaklığını engelleyen bir engel varsa haramlık oluşmaz. İbn Abidin, *Reddu'l-muhtâr*, III, 32.

organına bakmasıyla da haramlık oluşur. Hatta camdan veya suyun içinden bakmakla da hurmet gerçekleşir. Ancak ayna veya sudan ak-seden görüntüye bakmakla hurmet gerçekleşmez.

Bir kimse evlendiği kadının başka kocadan olma büyük yaştaki kızını şehvetle öpse veya şehvetle dokunsa, karısı ona ebedi olarak haram olur. Keza karısının annesine (kaynana) şehvetle dokunma veya öpmeyle de kaynanasının tüm usul ve furuu -evli olduğu karısı dâhil-kendisine edebiyyen haram olur, hatta süt çocukları bile bu haramlığa dahildir.

Benzer şekilde bir kadın, kocasının başka kadından olma -12 ve daha üzeri yaştaki- oğlunu şehvetle öpse veya şehvetle dokunsa, çocuğun babası (yani evli olduğu adam) ebedi olarak kendisine haram olur. Yine bir kimse oğlunun karısını (gelin) şehvetle öpse veya dokunsa, o kadın oğluna ebedi olarak haram olur. Bir kimse henüz küçük yaşta olan bir kişiyle evlenip karı-koca hayatı yaşamaya başladıktan sonra boşasa ve iddeti de bitse, daha sonra kız başka biriyle evlense [ve bu kocadan bir kızı dünyaya gelse] ilk evlendiği adamın bu kızla evlenmesi helaldir, zira annesiyle evlendiğinde henüz şehvet duyulacak yaşta değildi. Buna mukabil bir kimse bir kızla evlendiğinde, nikah akdi yapılır yapılmaz, kızın annesi kendisine haram olur. Erkek çocuk için de haramlığın oluşması için şehvet duyduğu yaşa gelmiş olması gerekir. Buna göre sözgelimi çocuk yaştaki biri, babasının evlenmiş olduğu bir kadınla karı koca hayatı yaşasa bile bununla haramlık oluşmaz.

Evlenme engelini oluşması için gerçekleşen cinsel ilişki, şehvetle dokunma ve bakmanın, kasten yapılmış olması ile unutarak, hataen veya zorlanarak yapılmış olması arasında bir fark yoktur. Buna göre bir kimse cinsel ilişkiye girmek için karısını uyandırmaya çalışırken veya karısı kocasını uyandırmaya çalışırken, -başkasından olma- çocuğuna yanlışlıkla ama şehvetle dokunsa karı ve koca ebedi olarak birbirine haram olur. Dokunma veya bakmakta şehvetin gerçekleşip gerçekleşmediği, erkeğin cinsel organının sertleşmesiyle veya sertleşmiş ise bunun daha da artmasıyla anlaşılır. Kadının veya yaşlanmış bir erkeğin şehvet duyup duymadığı ise düşüncenin karışarak kalbin hareket etmesiyle anlaşılır. Ancak sadece kalbin meyletmesi zarar vermez.

Haramlık engeli oluşturmaya da lezzet duyarak bir kadına veya güzel yüzlü bir erkeğe bakmak -cinsel organ sertleşmese bile- haramdır. Nitekim daha önce bu konu geçmişti.

[Evlenilmesi Haram Olan Kişiler]

A. Ebedi olarak haram olanlar

- 1) Fûrûu. Kızı, kızının kızı...
- 2) Usulü. Annesi, annesinin annesi...
- 3) Anne babasının fûruu. Kardeşleri, yiğenleri...
- 4) Dede ve nenesinin sadece ana-baba bir çocukları. Teyze ve halaları. Ancak hala, teyze ve dayı çocukları ile evlenmek haram değildir.
- 5) Hurmet-i musâhere yoluyla da ebedi evlenme engeli oluşur. Buna göre kişinin cinsel ilişkiye girdiği karısının başka birinden olan kızıyla, torunuyla evlenmesi ebedi olarak haramdır. Keza sahih bir akitle evlendiği kadının, -cinsel ilişki gerçekleşmemiş olsa bile- annesi, nenesi... ile evlenmesi haram olur. Bir kimsenin, babasının veya dedesinin -zina ile de olsa- cinsel ilişkiye girdiği kadınla evlenmesi haramdır. Keza kişinin, babasının veya dedesinin sahih bir nikah ile evlendiği kadın ile evlenmesi de haramdır. Zina ile de olsa kişinin, çocuğunun veya torununun ilişkiye girdiği kadın ile evlenmesi haramdır. Yine kişinin, oğlunun veya torununun sahih bir nikah akdi ile evlendiği kadınla evlenmesi haramdır. Şehvetle öpülen veya dokunulan kadın, söz konusu kişinin usulüne, fûrûuna haram olur, keza evlendiği veya şehvetle öptüğü/dokunduğu kızın da usul ve fûrûu erkeğe haram olur.
- 6) Arada süt bağı olan bir kişiyle de ebedi olarak evlenmek haramdır. Nesep ile haram olanlar süt emme ile de haram olur. Bunun birkaç istisnası vardır. Fıkah kitaplarının Radâ' bölümlerinde bu konu anlatılır.

B. Geçici evlenme engelleri

- 1) Birbirine mahrem olan iki kadınla aynı anda evli bulunmak haramdır. Mesela iki kız kardeşle aynı anda evlenmek haramdır. Bu

konudaki ilke şudur: "Biri erkek farz edildiğinde diğeri ile evlenmesi helal olmayan iki kadınla aynı anda evli olmak haramdır."

2) Dört kadından fazlasıyla evlenmek haramdır.

3) Hür kadınla evli olan kişinin cariye ile evlenmesi haramdır. Ancak bunun için önce hür kadınla evlenmiş olmak gerekir.

4) Kişinin kendi cariyesi ile evlenmesi haramdır. Keza bir kadının kendine ait bir köle ile evlenmesi de haramdır. Bunun için kölenin tamamına sahip olmak da şart değildir, bir kısmına sahip olmakla da bu haramlık gerçekleşir.

5) Ehl-i Kitaba mensup olmayan bir kadınla evlenmek haramdır. Mesela Mecusi, müşrik, Dürzi, Nusayri, İsmaili, mürted ve ateist bir kadınla evlenmek haramdır.

6) Kişinin üç defa boşanmış olduğu kadınla evlenmesi haramdır. O kadınla tekrar evlenebilmesi için o kadının, başka biriyle evlenmesi, onunla cinsel ilişkiye girmesi -inzal şart değil- ve ondan boşanmış olması gerekir.

7) Başka biriyle evli olan kadınla evlenmek haramdır. İddet bekleyen kadınla ve hüsnâ-i müşkil¹⁹⁸ ile evlenmek haramdır.

8) Kişinin lian yapmış olduğu kadınla da evlenmesi haramdır.¹⁹⁹

[Yukarıda evlenilmesi haram olanlar hep erkek açısından verilmiştir.] Erkeğin evlenmesi haram olan kişilerle, kadınlar kendileri açısından evlenemez.

[Evlilikle İlgili Bazı Hükümler]

Evlenilmiş olan bir kadın buluş yaşına geldiğinde, hala İslamı bilmiyorsa, boş olmuş olur. Bu durumda eğer cinsel ilişki gerçekleşmemişse

¹⁹⁸ Hüsnâ-yı müşkil, hem erkek hem de kadınlık cinselliğine sahip olup hangi özelliğin baskın olduğu tespit edilememiş kişiye denir. Böyle biri ne erkek ne de kadın kabul edildiği için herhangi bir cinsiyetten biriyle evlenemez. Ancak baskın cinsiyeti tespit edildikten sonra evlenebilir. Çev.

¹⁹⁹ Liân, bir kimsenin eşinin zina yaptığını iddia edip bunu ispat edememesi durumunda karşılıklı olarak birbirini suçlayarak lanetleştirmeleridir. Çev.

kadına mehir gerekmez.²⁰⁰ İslamı bilmek ile kast edilen, Allah'ın sıfatlarını bilmesi ve bunu ikrar etmesidir.

Adil davranamayacağından endişe eden erkeğin, birden fazla kadınla evlenmesi haramdır. Birden fazla kadınla evlenen kişinin eşleri arasında adil davranması gerekir. Eğer kadınlar zenginlik açısından birbirleriyle eşit durumlardaysalar, kocanın onlara sağlamış olduğu kıyafet, yeme-içme malzemeleri, barınma konularında eşit davranması gerekir. Kocanın, eşleriyle geceleme ve sohbet noktasında her halükarda eşit davranması gerekir.²⁰¹ Ancak sözgelimi koca sevgi konusunda eşlerine eşit davranmak zorunda değildir.²⁰² Cinsel ilişki, öpme gibi konularda kocanın eşit davranması müstehaptır. Bir kimsenin cariyeye ve ümmüveledleri varsa onlar arasında da eşit davranması müstehaptır; ki bu sayede onların iştahları haram olan zinaya ve fuhşa meyletmesin. Ancak bu sayılanların hiçbiri vacip değildir.

Koca hukuken bir defa karısıyla cinsel ilişkiye girmek mecburiyetindedir.²⁰³ Ancak diyaneten sürekli cinsel ilişkiye girmelidir. *Feth*²⁰⁴ adlı eserde “cinsel ilişkiye girilmeyen sürenin dört ayı geçmemesi gerekir” diye bir bilgi yer almaktadır. Ancak kadının da rızası olması durumunda bu sürenin uzamasında diyaneten de bir beis yoktur. Bir kimsenin karısı veya cariyesi, hasta, zayıf veya küçük olduğu için onunla cinsel ilişkiye giremiyor ve bundan zarar görüyorsa bu durumda cinsel ilişkiye girmesi haram olur.

Kadın ile kocanın bir bedel karşılığında anlaşarak boşanması (muhâlea) durumunda; eğer *nuşûz*²⁰⁵ kocadan kaynaklanmışsa, kocanın

²⁰⁰ Zifaf gerçekleşmişse mehr-i misil gerekir. *Talikat*, s. 355

²⁰¹ Yani kadınlar zengin de olsa fakir de olsa kocanın bu hususlarda onlara eşit davranması gerekir. Çev.

²⁰² Zira bu insanın elinde olmayan bir şeydir. Çev.

²⁰³ Buna göre bir defa da olsa karısıyla ilişkiye girmişse, kadın kocası aleyhine boşama davası açamaz. Ancak hiç ilişkiye girmemişse kadın, mehkemeye başvurarak tefrik talebinde bulunur. Kadı, kocaya bir sene mühlet verir, bu süreden sonra hala cinsel ilişkiye girmemişse kadı, boşamaya hükmeder. Çev.

²⁰⁴ İbnu'l-Hümâm'ın *Fethu'l-kadîr* adlı Hidaye şerhi.

²⁰⁵ Nuşuz, evlilikten doğan haklara tarafların riayet etmemesi demektir. Mesela, kadının bir mazereti olmadığı halde kocasının evine taşınmaması ya da kocasından

karısına vermiş olduğu mehri geri alması mekrûhtur. Eğer nuşûz kadından kaynaklanıyorsa, kocanın karısına vermiş olduğu mehir miktarı kadarını alması caizdir. Bir kimsenin, karısından mal alma gayesiyle -onu boşamayarak- sıkıştırıp bir bedel karşılığında anlaşılmaya zorlaması caiz değildir. Eğer koca haksız olduğu bu durumda kadından bir mal alarak onu boşarsa bu her ne kadar *hukuken* caiz olsa da *diyaneten* caiz değildir.

[Sadaka ve Cimrilik]

Sadaka verirken bunu açıkça söylemek ve açığa çıkarmak gibi yollarla eziyet ve minnet etmek haramdır.²⁰⁶

Yerine getirilmesi gerekli olan şahitliği yapmayıp gizlemek haramdır.²⁰⁷

Yerilen helak edici şeylerden biri de cimriliktir. Cimrilik, Şâri'in kişiye vacip kıldığı şeyleri²⁰⁸ ve örf ve adeten kişiliğin gereği olarak vermesi gereken şeyleri²⁰⁹ vermemesidir.

Cimrilerin en cimrisi başlarının malları konusunda cimrilik yaparak şer'i bir vacip veya kişiliğin bir gereği olarak verilmesi gereken şeylere engel olmaktır.

Nefse karşı yapılan en büyük ve en çirkin cimrilik, Allah'ın vermiş olduğu selim aklı ve anlayışı ilim ve Allah'ı bilme yolunda kullanmamak, sırf dünya malı toplayarak cahil kalmaktır. Bu apaçık bir hüsrandır.

izinsiz veya mahremsiz yolculuğa çıkması, kocasının cinsel isteklerine cevap vermemesi bir nüşûzdur.

²⁰⁶ Nitekim Bakara suresi 264. ayette şöyle buyurulmaktadır: "Ey İnananlar! Allah'a ve ahiret gününe inanmayıp sırf insanlara gösteriş olsun diye malını sarfeden kimse gibi, sadakalarınızı başa kakma ve eza etmekle boşa çıkarmayın. Onun durumu, üzerinde toprak bulunan kayanın durumuna benzer, üzerine bol yağmur yağdığı anda onu çıplak bir kaya bırakır. Kazandıklarından hiçbir şey elde edemezler. Allah inkâr eden kimseleri doğru yola erdirmez."

²⁰⁷ Yani yerine getirmediğinde bir hakkın zayi olması söz konusuysa bu durumda şahitliği gizlemek haramdır. Çev.

²⁰⁸ Yani zekât, fitır sadakası, nafaka gibi kendisine farz/vacip olan şeyleri ödemesi. *Talikat*, s. 356.

²⁰⁹ Nafile sadakalar, akraba ve komşulara yardım, hediye bu kapsamda değerlendirilmektedir. *Talikat*, s. 356.

[Kişinin İlmîni Gizlemesi]

İnsanı helak eden bir başka afet, kişinin bilmiş olduğu şer'i ilimleri, kendisinden başka öğretecek kimsenin olmadığı bir yerde, insanlara anlatmamasıdır. Mesela İslamı öğrenmek isteyen bir kişi kendisine geldiği halde ona "Şimdi gelme" "sonra gel" "Başka bir alime git sana o İslam'ı anlatsın" derse fukahânın çoğunluğuna göre bu kişi kafir olur. Ancak bazıları başka bir alime göndermesi durumunda kafir olmayacağını söylemiştir, bu görüşü savunanların bu konudaki gerekçesi şöyledir: "Alim kişi, İslam'ı cahil kişiden daha iyi anlatır. Dolayısıyla bu, kişinin kendisine gelenin kafir olmasına razı olduğu anlamına gelmez. Aksine alim olan kişiye göndermesi suretiyle İslam'ı daha mükemmel ve tam anlamıyla öğrenmesini istemektedir."

Bir kimse bilmediği bir helal veya haram veyahut namaz konusunda gidip birinden fetva istese, fetva sorulan kişinin, bir mazeret yokken, cevap vermemesi onu günahkâr yapar ve bu da ilmi gizlemek kapsamındadır.

[Büyük Günahlar]

Allah'ın ve Resulünün yasakladığı ve kişiliği (murûet) ihlal eden şeylerden uzak dur!

Küfürden sonra en büyük günahlar şunlardır: -Allah bizi bunlardan uzak eylesin-

1) Zina, livata ve lezbiyenlik

2) Eşkîyalık ve hırsızlık yapmak

3) Şarap içmek ve diğer sarhoş edici içecek ve maddeler almak.²¹⁰
Az da olsa ve sarhoş etmese de bunların içilmesi haramdır.

4) Namuslu erkek ve kadınlara zina iftirasında bulunmak

5) Haksız yere ve kasten bir cana kıymak

6) Haksız yere birinin malını gasp etmek

²¹⁰ Bira vb. tüm diğer içki çeşitleri. Çev.

7) Savaş meydanında kâfirlerden kaçmak. Ancak savaş planı olarak veya başka bir birliğe katılıp onlara yardım etmek ve tekrar savaşa dönmek gayesi olursa bu başka.

8) Yalan yere şahitlik yapmak

9) Faiz yemek

10) Yetim malı yemek²¹¹

11) Rüşvet yemek

12) Anne-babaya itaatsizlik etmek

13) Kasten Allah Resulü adına yalan söylemek (hadis uydurmak)

14) -Geçerli mazeret yokken- Ramazanda kasten oruç yemek

15) Ölçü ve terazide hile yapmak. Hile basit-önemsiz derecede olursa küçük günah, önemli derecede olursa büyük günahdır.

16) Başka bir mezhebi taklit etmiyorsa, namazı vaktinden önce ve sonra kılmak.²¹²

Arefe ve Müzdelife'deki cem-i takdim ve cem-i tehir müstesna.

17) Zekât ve orucu vaktinde eda etmemek. Keza özürsüz olarak tehir ederek ölünceye kadar hac yapmamak.

18) Bir Müslümana *haksızlıkla* zarar vermek

19) Bir sahabeye sövmek

20) Ulema veya hamele-i Kur'anlar (hafız) için ileri geri konuşmak

21) Gerekli bir sebep yokken hayvanları yakmak

22) Karısını/kızını erkeklere karşı kıskanmamak

23) Erkek ve kadınların haram bir şekilde bir araya gelmeleri

²¹¹ Yani helal olmayan bir şekilde yetim malı yemek. Çev.

²¹² Ancak başka bir mezhebi taklit ediyorsa bu durumda günah işlemiş olmaz. Söz-gelimi yolcu olan bir Hanefî'nin diğer mezhepleri taklit ederek öğle ve ikindiye, akşam ve yatsıyı takdim ve tehir ederek cem etmesi günah olarak kabul edilemez. Çev.

24) Emr-i bi'l-maruf, nehy-i ani'l-münkere güç yetirdiği halde terk etmek

25) -Kur'an'ı Mushaf'a bakarak okuyamayacak derecede- unutmak

26) Kadının kocasının yatağına haksız yere gitmemesi

27) Günahlarını çok görüp affedilmesini uzak görerek Allah'ın rahmetinden ümit kesmek, ye'se düşmek. İşlediği günahlar sebebiyle Allah'ın rahmetinin genişliğini inkâr etmek²¹³ küfürdür.

28) Allah'ın rahmetine güvenerek O'nun vereceği cezadan tam bir şekilde emin olmak [yani Allah'ın kendisini cezalandırmayacağı hususunda emin olmak]. Eğer Allah'ın günahlara bir karşılık ve ceza vermediğine inanıyorsa kâfir olur.

29) Ölmüş hayvan veya domuz eti yemek.

Açlıktan ölmek üzere olan kişinin [ölmeyecek kadar] yemesi helaldir.

30) Kumar oynamak

31) İsrâf yapmak

32) Din ve mal konusunda yeryüzünde bozgunculuk yapmak

33) Hâkimin haktan yüz çevirmesi²¹⁴

34) Zihâr yapmak²¹⁵

35) Eşkıyalık/Yol kesmek²¹⁶

36) Küçük günah işlemeye devam etmek, işleme konusunda ısrarcı olmak.

²¹³ Allah'ın çok büyük günahlar işleyen kişinin günahları affedecek bir merhamete sahip olmadığını söylemek küfürdür. Çev.

²¹⁴ Yani adaletle hüküm vermemesi. Çev.

²¹⁵ Zihar, kocanın karısına "bana annemin sırtı gibisin" diyerek onu kendisiyle evlenilmesi haram olan birine benzetmesidir. Zihar yapan kişinin keffaret ödeyin- ceye kadar eşine yaklaşması haramdır. Keffaret bir köle azat etmektir. Bu köle- nin mümin olması şart değildir. Eğer köle azat edemiyorsa iki ay peşpeşe oruç tutar. Eğer oruç tutmaya güç yetiremiyorsa altmış fakiri doyurur veya altmış fa- kire birer fitre verir. Bkz. İbn Abidin, *Reddu'l-muhtâr*, III, 478-479

²¹⁶ Eşkıyalık yukarıda (madde 2) geçmişti, tekrar zikredilmiş. Çev.

37) Günah işlemesi için birine yardımcı olmak, birini günah işlemeye teşvik etmek

38) İnsanların olduğu bir hamamda avret mahallini açmak

39) Hz. Ali'nin, Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer'den daha faziletli olduğunu söylemek

40) İntihar etmek veya kişinin bir organını kesmesi. Bu başkasını öldürmekten daha büyük günahtır.

41) İdrar sıçramasından kaçınmamak

42) Kaza ve kaderi yalanlamak

43) Kâhin ve münecimin söylediklerini doğru kabul etmek²¹⁷

44) İnsanların neseplerine dil uzatmak²¹⁸

45) Bir insan için kurban kesmek²¹⁹

46) Dalalet için dua etmek²²⁰

47) Müslüman devlet idaresine ihanet etmek, ona muhalefet etmek, isyan etmek. İdareci cihada çağırdığında davetine icabet etmemek. Ok atmaya öğrenmemek veya öğrendikten sonra unutmak. Cihada yardımcı olan taktikleri, mesela saldırıp geri çekilme taktiğini, ata binmeyi öğrenmemek gibi tembelliğe ve düşmanın gücünü arttırmaya yol açacak şeyler de bu baptan sayılır. Bütün bunlar kişiyi tehlikeye atan durumlardır. Allah Teâla "Kendinizi ellerinizle tehlikeye atmayın" (Bakara 195) buyurmaktadır. Kişinin kendisini tehlikeye atması, cihada gitmeyip

²¹⁷ Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: "Kim kahin veya münecime gider ve söylediklerini tasdik ederse Muhammed'e indirileni inkâr etmiş olur." *Talikat*, s. 359.

²¹⁸ Yani insanları namuzsuzluk, zina, fuhuş gibi gayri meşru ilişkilerle itham etmek. Bu fıkah literatüründe kazf (namusa iftira) suçu olarak bilinir. Cezası ise 80 sopa'dır. Çev.

²¹⁹ Böyle bir hayvanın eti yenilmez. Zira Kuran-ı Kerim'de (Maide, 3 ve Enam, 121) açıkça belirtildiği üzere Allah dışında başka varlıklar için kesilen hayvanlar haramdır. Çev.

²²⁰ Çünkü dalalet için dua etmek günah işlemeye yardım etmek olur. Bu ise günah'tır. *Talikat*, s. 359.

oturması ve dünyevî nimet ve işler ile eğlenmesidir. Nitekim bu ayeti efendimiz Halid Eyyüb el-Ensârî radiyallâhu 'anh bu yönde tefsir etmiştir. Adaletli bir şekilde devlet işlerini yürüten sultana ve yöneticilere yardım etmemek haramdır. Aksine hakka yardımcı olmak için malımız ve canımızla onlara yardım etmemiz farzdır. Halifeye isyan edip halifelik iddiasında bulunanın halifeliğini kabul etmeyiz. Bundan Allah'a sığınırız. Çünkü bu hem caiz değildir hem de Müslümanlar arasında fitne ve ihtilafların ortaya çıkmasına sebep olur. Müslümanlar arasındaki ihtilaf, düşmanın galip olmasına ve dinin zayıflamasına neden olur. Sadece bu da değil, bunun yanında sayılamayacak birçok zararın, söndürüle-meyecek birçok şerrin doğmasına yol açar.

-Allahım, katındaki bir yardım ile Müslümanların emîrine (halife) ve askerlerine yardım eyle ki va'din yerine gelsin. Müslümanları aziz kıl, düşmanlarına karşı kuvvetlerini arttır! Bu dini, katında bir kelime ile güçlendir. Halifenin vezirlerini, vekillerini, onlara yardım edenleri katındaki bir başarı ile zafere ulaştır. Halifeye ve ona yardım edenlere, melaike-i kiraminla yardım eyle! Kabul eyle Allah'ım.-

Diğer Bazı Günahlar

- 1) Kötü bir yol (sünnet) açmak
- 2) Müslüman, zimmî veya müste'men bir masumun öldürülmesi için birine yardımcı olmak
- 3) Tartışma ve münakaşaya girmek
- 4) Köleyi hadım etmek, bir uzvunu kesmek, ona işkence yapmak
- 5) İyilik yapana nankörlük etmek
- 6) Tecessüs yani insanların gizli durumlarını araştırmaya çalışmak
- 7) Tahassus yani insanların gizlice konuştuklarını dinlemek
- 8) Zar oyunları oynamak, keza haram olduğu konusunda icmâ olan bütün oyunları oynamak
- 9) Uyuşturucu etkiye sahip olan haşhaş, benc, afyon gibi maddeleri kullanmak. Cevzetu't-tiyb (küçük Hindistan cevizi) ve za'feran gibi maddeler sarhoş ettiğinde kullanılması haramdır.

10) Bir Müslümanın başka bir Müslümana “Kâfir!” demesi; böyle bir ifadeyi söylerken, müslümanlığı küfür olarak isimlendirmiyorsa [dinden çıkmaz].

11) Müslümanların kılığa düşmesine sevinmek

12) Hayvanlara cinsel saldırıda bulunmak

13) Alimin bildiği ile amel etmemesi

14) Öğrenilmesi farz olan ilimleri öğrenmemek

15) Salih insanların hallerini toplum içerisinde açığa çıkarmak

16) İnsanların mahrem sırlarını -küçük olsa bile- ifşa etmek

17) Anne babaya itaat etmemek²²¹

18) Zimmilere haksızlık yapmak, onlara Şer’in öngörmediği bir şeyi yüklemek suretiyle zulmetmek

19) İşlenen günaha tevbe etmemek.²²² Tevbe, kişinin yapmış olduklarına pişman olması, tevbe ettiği anda günah olan işten tamamen uzak olması, bir daha o günahı işlememeye azmetmesi, [başkasının hakkını çiğnemişse] bu hakları veya haksız yere aldıklarını iade etmesi veya onunla helalleşmesi, üzerinde [namaz oruç gibi] Allah hakkı kalmışsa bunları kaza etmesidir.

20) -Kadılık görevine atanmanın ve bu göreve atanmayı istemenin haram oluşu bu göreve geldiğinde hıyanet ve haksızlık yapacağından endişe edecek kişiler için söz konusudur.-

21) Kadı’nın cehalet ve adaletsizlikle hüküm vermesi

22) Bir insanı, Allah’ın razı olmayacağı bir yolla razı etmek

23) Miras paylaştıran kişinin paylaşımında adaletsiz davranması

24) Bilirkişinin adaletsiz hesaplama yapması

25) Fısk ve günah işleyen kişilerle oturmak. Ancak onları bu tür günahlarından nehyetmek, engellemek için onlarla oturmakta bir beis yoktur.

26) Ulemeden uzak durmak.

²²¹ Anne-babaya itaatsizlik yukarıda zikredilmişti. Çev.

²²² Zira Allah Teâla Hucurat suresi 11. ayette “Kim tevbe etmezse işte o zalimlerdendir.” buyurmaktadır.

27) Bir kimseyi tanımadan, onu tecrübe etmeden veya ona güvenen birinin haberine dayanmaksızın düzgün olduğuna, yönetiminin iyi olduğuna şahitlik etmek.

28) Yalan yere yönetimde hak sahibi olduğu iddiasında bulunmak.

29) -Küçük de olsa- işlediği günahı küçük görmek. Masiyetlerde ısrar etmek de böyledir.

30) Bir şey bilmediği halde kendisini âlim görmek.

31) Kişinin sahip olduğu ilmi, kendini beğenme, başkasına üstünlük taslama veya başkasını tahkir etme vesilesi yapması.

32) Haksız yere insanlara zulmetmek. El veya dil ile insanlara eziyet etmek.

33) İnsanın son nefesinde başına gelebilecek belalardan emin olması.²²³ -Allah'tan son nefeste güzel şeyler temenni ederiz.-

34) Müslüman olduğuna şükretmeyi terk etmek.

35) Dokuz azayı (Dil, iki el, iki kol, iki göz, iki kulak) Allah'ın yarattığı amaç dışındaki işlerde kullanmak.

36) Allah'a, peygamberlerinden birine veya peygamberlerin vermiş olduğu bir habere iman etmede zaaf göstermek.

37) Ehlisünnet ve'l-cemaatin itikadına aykırı batıl bir şeye itikat etmek. -Allah ehlisünnet inancını kıyamete kadar muzaffer kılsın.-

38) Allah'ın yasakladığı bir şeye muhalefet etmek.

39) En büyük muhalefet ve en büyük günah Allah'a şirk koşmak, onu inkâr etmek veya Hz. Peygamber Efendimizin getirdiklerini kabul etmemek, bunlardan birini dil ile veya kalben hafife almaktır. -Böyle bir şeyden Allah bizi muhafaza etsin-.

Kişiyi Dinden Çıkaran Hususlar

1) İslam dinine sövmek, Allah Teâlâ'ya, Peygamber efendimize sövmek

²²³ Allah Teâla Araf suresi 99. ayette şöyle buyurmaktadır: "Allah'ın tuzağından (kurtulacaklarına) emin mi oldular? Ziyana uğrayan topluluktan başkası, Allah'ın tuzağın(a) yakalanmayacağından emin olamaz."

2) Kur'an-ı kerimde yer alıp delaleti kat'i olan bir şeyi veya mütevâtir sünnet ile sabit olup içerisinde şüphe bulunmayan bir şeyi veya saha-benin *-sukuti olarak değil de-* kavli olarak icmâ ettiği ve tavatüren nakledilen bir şeyi inkâr etmek.

3) Allah'ın varlığını inkâr etmek.

4) Eşyanın Allah'ın iradesi olmaksızın kendiliğinden oluştuğuna inanmak.

5) Mütevâtir olarak nakledilmiş kat'i bir icmayı inkâr etmek. Sukutî icmayı inkâr etmek küfür değildir.

6) Melekleri, cinleri veya semavatı inkâr etmek.

7) Kati bir delil ile sabit olan *li-aynihi* bir haramın helal olduğuna inanmak. Mesela şarap içmenin helal olduğuna inanmak gibi. Ama söz-gelimi başkasının malını yemenin helal olduğuna inanmak küfür değildir, çünkü bu *li-ğayrihi* haramdır.

8) Şer'i bir hükmü hafife almak.

9) Küfrü gerektiren bir lafzı, kendi ihtiyarıyla dil ile söylemek. Kişi söylediği şeye inanmadığı halde sırf şaka olsun diye küfür kelimesi söylese bile hüküm böyledir. Çünkü bu dini hafife almaktır.

10) Herhangi bir peygamber hakkında ileri geri konuşmak.

11) Peygamberliğin, insanın kazanç ile elde edilebildiğine (kesbi olduğuna) inanmak.

12) Müminlerin annesi Hz. Peygamberimizin zevcesi Hz. Aişe'ye iftira atmak.

13) Hz. Peygamberimizin bütün insanlığa gönderildiğini inkâr etmek.

Dinden Çıkma (İrtidat) İle İlgili Hükümler

Yukarıdaki günahları işleyen kişi dinden çıkar (mürted olur). Böyle birine İslam'a dönmesi tavsiye edilir. Eğer İslam'a dönerse bırakılır, dönmezse öldürülür. Kadın mürted olur da İslam'a dönmeyi kabul etmezse öldürülmez, hapsedilir.

Mürted öldürüldüğünde malı, varisleri ve -iddeti bitmemişse- karısı arasında bölüştürülür. Mürted İslama döner ve tevbe ederse -Hz. Peygambere sövme sebebiyle mürted olmuş olsa bile- tevbesi kabul edilir.

Kişi irtidat ettiğinde karısı ile arası ayrılır, yani boşanmış olur, ancak bu kocanın talak sayısını düşürmez. Bununla beraber [adam İslama döndüğünde] o kadınla tekrar evlenebilmesi için kadının rızası dâhilinde şer'i bir akit gereklidir.

İrtidat edenin hacı batıl olur. Bu açıdan [İslama dönerse] tekrar hacca gitmesi gerekir. Keza irtidat edip tekrar İslama döndüğü vaktin namazını *-tabi eğer hala vakit çıkmamışsa-* iade etmesi gerekir. Ancak İslama döndüğünde mürted olduğu vakitteki namazları kaza etmez.

Mürtedin kestiği hayvan yenilmez. Mürted ile ilgili diğer hükümler ve hangi lafızla kişinin dinden çıkacağı fıkıh kitaplarında detaylı olarak açıklanmaktadır. Bildiğim kadarıyla bu konuda yazılan en derli toplu kitap *Nuru'l-ayn* adlı eserin müellifine ait bu konuyla ilgili risalesidir.

Bu Hediye'yi (kitabı) imkân ölçüsünde Allah'ın kişiyi mükellef kıldığı -ve önce ele alınması gereken- *batınî teklifler* ve sonrasında fukahânın güzel bir üslûpla ele aldığı *zahirî teklifler* ilgili genel bazı bilgiler ile bitirelim. Sonumuzun güzel olmasını umarız.

Bu bölüm iki kısımdan oluşmaktadır. Birincisi İlahiyat (İnanç), [ikincisi ise peygamberlik] ile ilgilidir.

Temel İnanç Esasları

Allah'ın Varlığı

Kadın erkek her âkil-baliğ Müslümanın, kalbiyle samimi olarak inanmak ve -müminler arasına girmek için- diliyle ikrar etmek sûretiyle tahkik üzere şunu bilmesi farzdır: Allah ezeli ve ebedi olarak vardır ve bu "var olma", yaratılmışların var oluşuna benzemeyip mutlak bir var olmadır. Çünkü mahlûkun varlığı bir zamanda, mekânda ve bir kemiyet ve keyfiyette olmaktadır. Oysa Allah'ın varlığı bütün bunlardan münezzehtir. Allah'ın bu mutlak var oluşuna delil, ister ulvî ister süflî olsun tüm alemin cevher, araz veya başka bedihi şeyler ile tahsis edilmeye (yani belli bir şekil, sayı, zaman, mekana göre düzenlenmiş olma) muhtaç olmasıdır. Alem tahsis edilmiş olduğuna göre onu tahsis eden bir varlık vardır. "O kullarının üzerine kâhîr olandır, O hakîmdir, habîrdir." (Enam 6/18)

Belirttiğimiz üzere "var" olan Allah, zata ve sıfatlara sahiptir.

[Allah'ın Zâtı]

Allah'ın zâtını beşer gözünün idrak etmesi bir yana, *melekût* aleminini gören gözler dahi idrak edemez. İnsan düşüncesi ve fikri onun zâtının nasıl olduğunu vehmedemez. Bu yüzden Allah'ın zâtını düşünmekten uzak durmak gerekir. Çünkü bu ya hiçbir şey elde etmemekle sonuçlanacak ki sonuç olarak boş bir uğraş olmuş olacak, ya da kişi bu düşüncesinin sonunda Allah'ı başka bir cisme benzetmeye çalışacak. Allah'ın zâtı, kişinin aklına getirdiği hiçbir şeye benzemez. Allah'ın zâtı

hakkındaki düşünce kişiyi onu bir yaratılmışsa benzetmeye götürür, bu da insanın onun zâtının hakikatini bilmekten aciz olduğunu, buna ulaşmanın zor olduğunu gösterir.

Allah'ın zâtı ezelidir, ebedidir, hiçbir şeye benzemez, hiçbir şey de ona benzemez. "Hiçbir şey onun misli değildir, o semî ve basîrdir." (Şura 42/11)

[Allah'ın Sıfatları]

O'nun sıfatları da ezeli ve ebedidir. Sıfatları onun zâtının *aynı* değildir. Allah'ın sıfatlarının zâtıyla aynı olduğunu söylemek, sıfatlarının olmadığını söylemeyi gerektirir. Sıfatları onun zâtının *gayrı* (başka) da değildir, zira sıfatları zatından başka bir şeydir denilse bu sefer de sıfatlarının sonradan oluşmuş olduğunun kabul edilmesi gerekecektir. Bununla beraber eğer, Allah'ın sıfatlarının hâdis (sonradan var olan) varlıklarla bağlantısı göz ardı edilirse, bu durumda sıfatlarının zâtının aynı olduğu kabul edilir. Keza sıfatlarının hadis olan şeylerle bağlantısı düşünüldüğünde zâtının gayrı olduğu kabul edilir. Bunu bir misal üzerinde izah edelim. Mesela 10 sayısının içerisindeki 1 sayısını düşünelim. 1 sayısı 10 sayısının ne aynıdır ne de gayrı. Eğer bir sayısına sadece 1 olması açısından bakarsan ve 10 sayısını oluşturduğu şeklindeki bağlantıyı göz ardı edersen bu durumda 1 sayısı 10 sayısının aynı değil, gayrıdır. Ancak 1 sayısının 10 sayısını oluşturduğu şeklindeki bağlantısını dikkate alırsan bu durumda 1 sayısı 10 sayısının aynı olur. Allah bu tür misallerden yücedir.

Allah'ın sıfatları bir sayıyla sınırlandırılmaz, nihayetsizdir. Çünkü O'nun kemalâtı sayısız ve sınırsızdır. Allah Teâlâ ancak kemal olan sıfatlar ile nitelendirilebilir. O, eksiklik sayılan bütün nitelendirmelerden münezzehtir, bunlardan tamamen uzaktır, yücedir. Allah, mükellef kıldığı insan aklına kendi yüce zatını idrak etme yolunu kapatınca, ona (insan aklına) kendi ezeli ve ebedi sıfatlarından bir şeyler öğrenmeyi sağlayarak minnette bulunmuştur ki bu sayede insan akli mahrum olduğu şeyi bir açıdan telafi etmiş olsun. Ben aşağıda senin için mühim olan hususları izah edeceğim ki salih akiden en güzel yola girsin. Bu

hususla faydalı olan şeyleri güzel bir şekilde sunmam için Allah'tan yardım talep ediyorum.

Kıdem ve Beka

Allah ezelidir, kadimdir, ebedidir, bâkidir. O, yokluğun ('adem) kendisine ilişmesinden münezzehtir. Başka varlıkların yok olup gitmesi gibi bir yok oluşun (fenâ) O'na bitişmesi asla söz konusu değildir. "Yeryüzünde bulunan her canlı yok olacak, sadece celal ve ikram sahibi rabbinin vechi baki kalacaktır." (Rahman 55/26-27)

Kadim olmasından kasıt, Allah'ın "zaman" yaratılmadan önce var olmasıdır. Baki olmasından kasıt ise "zaman" yok olduktan sonra da onun var olduğudur. Allah için bir "değişim"den bahsetmek muhaldir. Bu açıdan kıdem ve beka sıfatları, işin özünde aynı anlama gelmektedir. Ezel ve ebed de Allah hakkında aynı anlamdadır.

Bu iki sıfatın Allah Teâlâ için sabit olduğunun delili, zamanın yaratılmasıdır. Çünkü yaratanın, yaratılan şeyden önce olması ve yaratılan şeyin yok olmasından sonra da var olmaya devam etmesi gerekir.

Vâhidiyyet ve Ehadiyyet

Allah zâtında, sıfatında ve fiillerinde ezeli ve ebedi olarak *vâhid* ve *ehaddır*. Onun ortağının veya nazirinin veyahut benzerinin olması imkânsızdır. Allah'ın zatında mürekkebe olması [Allah'ın zatının bir şeylerden oluşmuş olması] veya tecezzi etmesi [zatının cüzlere bölünmesi] veya onda bu tür şeylerin mümkün kabul edilmesi muhaldir.

Vâhidiyyet ile kasıt bütün açılardan mutlak tekliktir, yoksa yaratılmış varlıklardaki gibi mukayyet bir *vâhidiyyet* değildir. Çünkü yaratılmış varlıkların *vâhidiyyeti* bazı açılardan teklik olup itibaridir. *Ehadiyyet* ile kasıt ise ortağının olmasının veya bunun her hangi bir şekilde Allah için tasavvur edilmesinin imkânsız olmasıdır.

Bu iki sıfatın Allah Teâlâ için sabit olduğunun delili, âlemin yaratılmasıdır. Çünkü Allah Teâlâ, mutlak *vâhid* olmasaydı, bu âlemden herhangi bir şey yaratmaya muktedir olamazdı. Çünkü tek olmaması

durumunda başka bir varlıkla eşit olacağından -bir açıdan da olsa- yaratmaktan aciz olacaktı. Oysa “var etme” mutlak otorite sahibi olmaktır ve aciz olan bir varlık, mutlak otorite sahibi olamaz.

Eğer Allah için bir ortak mümkün olsaydı veya böyle bir şey tasavvur edilseydi, bu durumda bu iki tanrının ya sahip olmaları gereken tüm sıfatları eşit olacaktı, ya da eşit olmayacaktı. Her iki tanrının da sahip olmaları gereken sıfatlarda eşit oldukları kabul edildiğinde [aynı sıfatlara sahip oldukları için] zâtlarının da aynı olması gerekcekti ki bu durumda [aynı zâta sahip olduklarından tek bir varlık gibi olacak ve] ortaklık ortadan kalkacaktı. Eğer bir tanrıda olan sıfat diğerinde olmamış olsa biri kâmil, diğeri ise nakıs olmuş olacaktı. Kâmil olan rab olacak, nâkıs olan ise kâmil olan rabbın kulu olacaktı. Her iki durumda da Allah'ın bir ortağının olmadığı sonucu çıkmakta ve O'nun tek olduğu sabit olmaktadır.

Hayat

Allah'ın bir diğer sıfatı mutlak hayattır. O, ezeli ve ebedi olarak *hayy*-dir. O'ndaki "hayat", yaratılmış varlıkların canlılığına benzemez. Çünkü yaratılmışların canlılığı [mutlak değil] bağımlı/sınırlıdır. Zira yaratılmış varlıkların canlılığı, ruhun cesedine girmesi sebebiyledir. Oysa Allah için böyle bir şey tasavvur etmek imkânsızdır.

Allah'ın hayat sıfatına sahip olmasının delili, O'nun -aşağıda anılacak olan- ilim, sem', basar, kelam, kudret ve irade sıfatlarıyla nitelendirilmesinin gerekliliğidir. Çünkü hayat sahibi olmayan bir varlığın bu sıfatlara sahip olması düşünülemez. Dolayısıyla bu sıfatlara sahip olması için hayat sahibi olması gereklidir.

İlim

Allah ezeli ve ebedi olarak bütün malumatları ihata eden bir ilim sıfatına sahiptir. O, bütün külli ve cüz'i şeyleri bir tek ihata ile bilir. Başka bir şeyi bilmek sûretiyle onun ilmine ziyade olmaz. Allah için madum ve mevcut arasında bir farklılık yoktur. Allah kendi ztını, sıfatlarını ve fiillerini bilmektedir. O aklen mümteni olan şeyleri bilir; mümteni

olanlar şayet mümkün olsaydı onun nasıl mümkün olacağını da bilir. Olmuşu da bilir, olacak olanları da ve kıyamete kadar olacak olanları da.

Allah'ın ilim sıfatına sahip olduğunun delili şudur: Eğer Allah âlemleri bilmeseydi, onları yoktan nasıl var edecekti? Çünkü akla gelen zahir şey, bir şeyi var etmenin, mertebe olarak onu bilmekten daha üstün olduğudur. Dolayısıyla Allah'ın bunları bilmediğini söylemek, zaruri olarak bunları yaratmadığını da söylemeyi gerektirir. "Allah yarattığını bilmez mi? O latîf ve habîrdur." (Mülk, 14)

Sem' ve Basar

Allah ezeli ve ebedi olarak -kulak ve göz olmaksızın- sem' (duyma) ve basar (görme) sıfatlarına sahiptir. Allah işitilen her şeyi duyan bir semî (işiten), görülen her şeyi gören bir basîrdur (gören). Esasında bu iki sıfat Allah'ın ilim sıfatının içerisine dâhil olmaktadır. Çünkü sem', Allah'ın duyulan şeyleri; basar da görülen şeyleri bilmesidir. Bu iki sıfatın ayrıca zikredilmesi, kesin deliller ile bunların ayrı zikredilmesi sebebiyledir. Dolayısıyla Allah'ın sem' ve basar sıfatlarına sahip olduğunun delili, yukarıda geçen ilim sıfatına sahip olması delili ile aynıdır.

Kelâm

Allah, ezeli ve ebedi olarak mutlak bir şekilde kelâm sıfatına sahiptir. Allah'ın keliması, harf ve ses ile veyahut sonradan yaratılmış şeylere delalet eden diğer şekiller ile mukayyet değildir. Kelam Allah'ın zatına kaim olan bir mana olup bu mana, hâdis olan şeylere ve diğer şeylere taalluk eden ezeli hitapları barındırmaktadır. Bu mana, ne geçmiş, ne gelecek ne de şimdiki zamandır. Allah'ın peygamberlerine indirdiği lafızlar ise geçmiş, gelecek ve şimdiki zaman kalıplarındadır, ancak bunun sebebi insanların dillerinin kadim manayı dile getirememesinden kaynaklanan zorunluluktur. Hatta insanların dili mesela acı ve tatlılık gibi bazı iç hislerle idrak edilen (vicdaniyat) şeyleri bile ifade etmekte yetersiz kalabiliyor, hal böyleyken kadîm keliması nasıl ifade edebilsin! Şöyle ki eğer bir kişiye "Acı nedir?" veya "tatlı nedir?" diye sorulsa eğer ömründe hiç acı veya tatlıyı tatmayan biriye, lafızlara bunu ona anlatmak mümkün olmaz.

Allah'ın kelimatına sahip olduğunun delili, bu sıfatın aksinin yani "konuşmamak" sıfatının yaratılmış olan insanlar için bile apaçık bir eksiklik olmasıdır. Yaratılmış olan varlıklar için acizlik ise Allah için de evleviyetle noksanlık ve acizlik olur. Allah bunlardan yücedir, eksiklik ve acizlikten beridir, uzaktır.

Kudret ve İrâde

Allah'ın sıfatlarından biri de mutlak irade ve mutlak kudrettir. Allah ezeli ve ebedi olarak kâdir ve murîddir. Allah'ın yüce veya alçak herhangi bir mümkün varlığa güç yetirememesi (kadir olmaması) imkânsız olduğu gibi istemeden, irade etmeden bir şeyi yaratması veya ona mecbur olarak, ondan gafil olarak yaratması veyahut tabiat olarak ondan sudur etmesi sonucu veyahut bir illet (sebebe) ile yaratması da imkânsızdır. Allah bütün bunlardan münezzehtir, yücedir.

Mutlak kudret ile kast edilen, yaratılmış varlıkların kudreti için lazım olan alet, ilaç, keyfiyet vb. şeylerle mukayyet olmayan kudrettir. O'nun kudreti yaratılmışların kudretine benzemez, çünkü yaratılmışların kudreti de kendileri gibi yaratılmıştır. "Allah sizi de, sizin yaptığınız şeyleri de yaratandır." (Saffat, 96) Allah'ın kudreti, kadimdir, ezelidir, ebedidir, meydana gelen, biri diğerinin sebebi olan bütün yaratılmışlar bu kudretten ortaya çıkmıştır. O'nun kadim kudretinde değişim olmaz, sonradan var olmuş şeylere taalluk ettiğinden dolayı kudreti bir tesir altına girmez.

Allah'ın kudret sahibi olmasının delili, inkârcıların yanı başında duran ve "Âlemi vareden kadirdir; O, âlemde hiçbir şeyden aciz değildir" diye haykıran bizzat âlemin kendisidir.

Mutlak irade, irade edene bir menfaat sağlamayan veyahut ondan bir zararı bertaraf etmeyen iradedir. Yine mutlak irade, içerisinde zarar ve fayda bulunmayan abes bir işle kayıtlı değildir. Allah'ın iradesi, O'nun hikmetinin bir gereği olarak belirli bir keyfiyet, belirli bir kemmiyet, belirli bir mekân ve belirli bir zamanda mükedderatı (yaratmış şeyleri) belirleyen bir sıfat olup hikmeti gereği irade ettiği şeyin bazı tesirleri mukaddaratta görülür. Bunu şöyle izah edebiliriz: Allah

insanoğlunu yoktan var ettikten sonra ona bazı şeyleri emreder, bazı şeyleri de yasaklar. Sonra Allah insanoğlunun emredilen veya yasaklanan şeyleri yapabilmesi için onda bir irade ve kudret yaratır. Nitekim bir ayet-i kerimede “De ki: Üstün kanıt ancak Allah’ındır; O dileseydi sizi hep birden hidayete erdirirdi.” (En’am 149) Şimdi bundan sonra bir insan, kendisinde yaratılan kudret ve iradeyi kullanmaz da kaza ve kadere sırtını dayarsa bu bir mazeret olamaz. Aksine ona denir ki: “Ey akli bozguna uğramış kişi! Kudret ve iradeni kaza ve kadere sırtını dayamaya değil, bir fiili yapmaya harca!”

Bir kimsenin kaza ve kadere dayanması, kaza ve kaderden çıkmak anlamına gelmez mi? “Kaza ve kaderden çıkmamıştır” denilerek kişi kurtulamaz, çünkü Allah insanda kudret ve irade yaratmasının bir gereği olarak onun için ödül ve cezaya hükmedecektir. “Allah yaptıkları sebebiyle sorguya çekilemeyendir, ama kullar sorgulanacaktır.” (Enbiya 23) Allah’ın irade ettiği şeyin hikmetinin tesirini, yaratmış olduğu tüm şeylerde görebilirsin. Allah’ın yaratmış olduğu şeylerdeki iradelelerinin tamamı bu şekildedir. Bu söylediklerimiz Cebriyeciler gibi bizim de insanın cüz’î iradesi inkâr ettiğimiz şeklinde algılanmasın. Cebriye insanın bir anahtar gibi olduğunu ve bir el olmadan anahtarın hareket edemeyeceğini düşünürler. Cebriye’nin bu düşüncesinin bozuk olduğu azıcık akla sahip olan insanlar anlar. Çünkü biz hareket etme ile hareket etmeme arasındaki açık farkı görebiliyoruz. Eğer onların dediği doğru olsaydı her iki hareket de eşit olurdu. Oysa böyle bir şey aklın mümkün değildir. İnsan bir fiili işleyeceği zaman Allah o anda onda o fiili yapacak kudreti yaratır, bu yaratma fiilin öncesinde de değildir, sonrasında da. Bu, Allah’ın tıpkı diğer tüm normal fiilleri yaratması gibidir. Tıpkı ateş bir maddeye iliştiğinde o anda “yakma”yı yaratması ve yanmanın önündeki engelin kalkması gibi; ve tıpkı bıçak bir nesneye değdiğinde o nesnede “kesme”yi yaratması gibi.

Allah’ın iradesinin tüm mükedderatı tahsis ettiğinin (belirlediğinin) delili şudur: Eğer Allah yarattığı şeyleri istemeden veya zorla veyahut neyi yarattığından gafil olarak yaratmış olsaydı bu durumda yaratılan şeyler rastgele olacak ve âlemdeki bu ince düzen ve şaşırtıcı üslup olmamış olacaktı. Mesela bal arısına bir bakalım. Bu hayvan peteğini,

düzenli bir altıgen şeklinde yapmaktadır. Öyle ki sanki arılar bunu akılların kavrayamayacağı bir mühendislik ile öğrenip yapmış, bir sisteme göre oluşturmuştur. Şimdi biz arıların akıl sahibi olduğunu ve bu inanılmaz altıgen peteği kendi aklıyla mı yaptığını söyleyeceğiz? Arılar, tıpkı güzel bir sanat eseri görüp de onu Allah yerine akıllı bir insana nisbet eden bazı insanlar gibi kendi yaratıcısından gafil mi? Bütün bu hayret verici fiiller, ancak irade eden, hikmetle iş yapan, hiçbir şeyden aciz ve gafil olmayan, hiçbir şeyin kendisini zorlayamadığı, kendisini mecbur bırakmadığı bir yaratıcının değil midir?

“İzzet sahibi Rabbin onların nitelediği şeylerden münezzehtir, O'nun elçilerine selam olsun, Alemlerin rabbine hamd olsun” (Sâffât, 180-182).

Peygamberlik

Kendisini yaratan ve kendisine şekil veren rabbini tanımak dışında mükellef olan kişinin bilmesi gereken bir şey daha vardır. Rabbini bilmen aslında bu şeyi bilmenle gerçekleşir. Bu tıpkı şu olaydaki misale benzer. Bir köle efendisinden ayrılarak ıssız bir çöle düşüyor. Büyük bir açlık ve susuzluk tehlikesi geçiyor, sonra efendisini buluyor, onu tanıyor, onun diğer insanlardan ayırt ediyor, ancak buna rağmen efendisinin kendisine verdiği yiyecekleri yemekten, içecekleri içmekten kibri sebebiyle uzak duruyor, efendisinin emrettiği hizmetleri yapmıyor, yasaklarına uymuyor. Bu durumda bu kölenin sırf efendisini tanıyor olması, ona bir şey katar mı, onun açlık ve susuzluğunun giderilmesi noktasında ona bir fayda sağlar mı?

Dolayısıyla bir mükellef, resüllerini ve nebilerini, onların getirdiği şeyleri inkâr ederse, onların getirdiği emir ve yasaklara muhalif olursa, onda şüpheye düşerse veya onun doğru olamayabileceği hususunda şüpheye düşerse bu durumda sadece yaratıcısını bilmesi ona bir fayda sağlamaz. “Peygamber, Rabbinden ne indirildiyse ona iman getirdi, müminler de. Her biri *“Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine: Peygamberlerinden hiç birinin arasını ayırmayız”* diye iman getirdiler ve şöyle dediler: ‘İşittik ve itaat ettik, gufranını dileriz ya rabbena! Sana dır gidiş’ (Bakara 285) “Kim resule itaat ederse Allah’a itaat etmiş olur,

kim de bundan yüz çevirirse biz seni, onlar üzerine bekçi olarak göndermedik" (Nisa 80); "Biz her peygamberi -Allah'ın izniyle- ancak kendisine itaat edilmesi için gönderdik". (Nisa 64)

[İnsanlara Peygamberler Gönderilmesi]

Allah'ın emir ve yasaklarını iletmesi için insanlara peygamberler göndermesi aklen de şüpheye mahal kalmayacak şekilde bilinebilir. Allah'ın peygamberler göndermesi O'nun için zorunlu olmadığı gibi imkânsız da değildir. Peygamber göndermesi aklen şöyle ispatlanabilir: Akıl her ne kadar düşünerek, araştırma yaparak Allah'ın var olduğu sonucuna ulaşsa da insanın yaratılmış olmasının bir sonucu olan teklif içeren emir ve yasakların neler olduğunu aklen bulamaz. İnsanın emir ve yasaklara uymak için yaratıldığı "Ben insanları ve cinleri bana ancak ibadet etsinler diye yarattım" (Zâriyât, 56) ayetinde belirtilmektedir. İnsanların emir ve yasakları bilmesi peygamberlerin gönderilmesiyle mümkündür. Nitekim bir ayette "Biz peygamber göndermedikçe, kimseye azap edecek değiliz" (İsra, 15) buyurmaktadır. Peygamber gönderilmesinin aklen caiz olmasının delili budur.

Peygamberliğin sabit olduğunun ve Allah'ın insanlara peygamber gönderdiğinin delili ise şudur: Hz. Adem'den, Hz. Peygamberimiz Muhammed Mustafaya -salla'llahu eleyhim ecmaîn- kadar gönderilen bütün peygamberler bulundukları zamanların en hayırlıları, en iyileri ve en kamil olanları olmuştur. Bunlar peygamber olduklarını söyledikten sonra, birileri bunların peygamberliklerini inkâr etmiştir. Allah da inkârcıların istekleri doğrultusunda peygamberleri vasıtasıyla mucizeler yaratmıştır. Bazen mucizeler defalarca tekrarlanmıştır. Normal tabiat düzenini yıkan bu mucizeler bile tek başına Allah'ın elçilerinin peygamber oldukları ispat etmeye yetmektedir. Nitekim birer mahir sihirbazcı olan Firavun'un sihirbazları Hz. Musa'nın mucizeleri karşısında pes etmişlerdir. "[Sihirbazlar] Ya Musâ! 'Ya at, yâhut ilk atan biz olalım' dediler. Musa 'Haydin siz atın' dedi, hemen, değnekleri ve ipleri, sihirleri yüzünden, Musa'ya sanki yürüyorlarmış gibi geldi. Bu yüzden Musa içinde bir korku hissetti. Ona 'Korkma! Sen muhakkak daha üstünsün' dedik. [Ey Musa] elindekini bırakver, o onların yaptıklarını yalar

yutar, çünkü onların yaptıkları sadece bir sihirbaz hilesidir, sihirbaz ise her nerede olursa olsun felâh bulmaz. Sonunda sihirbazlar: 'Biz Musa ve Harun'un Rabbine inandık' deyip secdeye kapandılar." (Taha 65-70)

Doğal tabiat düzenlerine aykırı olan bu mucizeleri gösteren peygamberler, hiçbir şekilde açık veya gizli olarak Allah'ın emrine muhalif bir şey yapmadıkları için bu mucizeleri, istidrâc olamaz. Firavun ilah olduğunu iddia ettiği halde nil nehri ona da açılmıştı. Keza Hz. Musa, sihirbazların sihrini gördükten sonra insan tabiatı gereği, içinde bir korku hissetmişti, ancak daha sonra Allah Teâlâ'nın "Korkma! Sen muhakkak daha üstünsün" emrini duyunca onun emrine tabi olarak tabiatından gelen bu korkuya muhalefet etmişti. Hal böyle olunca içerisine korku düşmeyen diğer konularda Peygamberlerin Allah'ın emirlerine muhalefet etmesi düşünülebilir mi? Allah'ın bütün peygamberleri böyledir.

Allah Teâlâ peygamberlerini normal tabiat kurallarına aykırı olan mucizler ile desteklemek sûretiyle onların peygamber olduğu ispat edilince bu, Allah'ın tüm kullarına tıpkı şu hitabı indirip onlara şöyle demesi gibi olmaktadır: "[Ey kullarım!], Bu kulum, bütün hal ve sözlerinde doğrudur, o, size gönderdiğim bir peygamberdir, Ona iman edin, benden size ilettiği bütün haberlerde onu tasdik edin." Bundan sonra tüm insanların, peygamberlerin Allah'tan getirdiği hitabı kabul etmesi, O'nun emrini yerine getirmesi, gönderdiği peygamberi tasdik edip ona iman etmesi farz olmaktadır.

[Hz. Muhammed'in Peygamberliğinin İsbatı ve Mucizeleri]

Eskiden beri süregelen adet, gönderilen peygamberlere bazı insanların inanması, bazılarının inkâr etmesi şeklindedir. Sonra son peygamberin geleceği ile ilgili müjdeli işaretler görünmeye başladı, nurların aydınlanacağı, sırların açığa çıkacağı vakit yaklaştı, boyunduruklar kırıldı, putlar ve haçlar tersyüz oldu, Adnanoğullarının efendisinin -s.a.s- doğumu gerçekleşti. Allah onun doğumuyla o zamandaki insanlara rahmet eyledi. Hayır ve cömertlikler çoğaldı. Hz. Peygamber Mekke'de, Fil senesinde Ashab-ı fil'in helak olmasından elli gün sonra dünyayı teşrif etmiştir. Sonra kavminin içerisinde parmakla gösterilen biri oldu.

Ona el-Emîn diyorlardı. O, Muhammed b. Abdullah b. Abdulmuttalib b. Hâşim b. Abdimenâf'tır.

Sonra Allah'tan gelen vahiy ile tüm insanlara gönderilen bir elçi olduğunu söyledi. Bazıları bunu inkâr etti, o da mucizeler gösterdi. O'nun mucizeleri sayılamayacak kadar çoktur. Bunlardan bazıları şunlardır:

- Ayın yarılması
- Ağacın yürümesi
- Taşın ona selam vermesi
- Parmakların arasından sular akması
- *Kelerin* (büyük bir kertenkele türü) peygamberliğine şahitlikte bulunması
- Devenin ona aç olduğu şikâyetinde bulunması
- Devenin onun için konuşması
- Elleriindeki çakıl taşlarının tesbihte bulunması
- Onun için pişirilen koyunun kendisinin zehirli olduğunu haber vermesi
- Bir günlük çocuğun onun peygamber olduğunu söylemesi
- Uhud savaşında gözü yanağına akan Katade'nin gözlerinin Hz. Peygamber tarafından yerine konulması ve iyileşerek çok güzel bir hale gelmesi
- Hendek savaşında ayakları kırılan İbnu'l-Hakem'in ayaklarını Hz. Peygamber atından inmeden tükürüğü ile ovalamış ve ayağı iyileşmişti.
- Bedir savaşında Ebu Cehil, Muavviz b. Afrâ'nın elini kesmiş, o da elini tutarak Hz. Peygambere gelmişti, Hz. Peygamber elini yapıştırmış ve tükürüğü ile ovalamıştı, eli iyileşmişti.
- Hz. Peygamberin bir gecede uyanık olarak latif cismiyle semaya doğru yükselmesi ve oradan tekrar yatağına dönmesi (İsra ve Mirac)
- Kurumuş kütüğün Hz. Peygambere özlem ve hasret duyması
- Ölülerin onun için diriltilmesi

- Anne-babasının onun için diriltilmesi ve dirildikten sonra ona iman etmesi
- Göğsünün yarılarak mübarek kalbinin çıkarılması ve yıkanması
- Arkadaşı, veziri Hz. Ebubekir ile mağaradayken Kureyşli eli silahlı zorbalar mağaranın tam kenarına geldiler, iyice yaklaştılar, eğer bir bakış atsalar onları göreceklerdi.
- Hz. Peygamber başını Hz. Ali'nin dizine koymuş uyuyordu. Hz. Ali ikindiyi kılmamış, fakat Hz. Peygambere vahiy geliyor endişesiyle onu uyandırmaktan çekinmiş ve bu sebeple ikinci namazı kaçırmıştı. Bunun üzerine Hz. Ali için batan güneş geri gelmiştir.
- Hz. Peygamberin, Abbas ve çocuklarına yaptığı duaya kapı eşiğinin ve duvarların üç kere âmin demesi.
- Peygamberimizin üzerine çıkmasından dolayı sevinçten titreyen Uhud dağına Peygamberimiz ayağı ile yere vurmuş ve "Sakin ol! Senin üzerinde Nebi, siddik ve iki şehit var" demiştir. Başka birçok yerde de benzer hadiseler olmuştur.
- Asi devenin Peygamberimizi görünce secde etmesi ve sakinleşmesi ve Peygamberimizin kendi eliyle deveye yeniden iş yaptırması
- Kurdun Peygamberimiz ile ilgili konuşması
- Âmâ birinin gözünü açtırması
- Hz. Peygamberin Bedir ve Uhud savaşlarında sahabeye verdiği odun parçalarının keskin bir kılıca dönüşmesi. Bu kılıca Avn adını vermişlerdi.
- Bedir savaşında ellerine çakıl taşı alarak "Yüzleriniz çirkin olsun" diyerek müşriklerin yüzüne atması. Bu çakılların isabet ettiği hiçbir kâfir sağ kalmamıştır. Bunların sayısı bin veya binden biraz daha azdı. Kendilerine isabet eden taşların cefasıyla uğraşırken sahabe onlara saldırmış ve Allah'ın izniyle onları hezimete uğratmıştı.
- Az miktardaki yemek ve suyun çoğalması ve birçok askere yetmesi. Câbir'in kestiği koyun ve bir sâ' yiyecek, bir kadının tulumunda bulunan su, Ebu Talha'nın Enes ile gönderdiği ekmekler ve yine Tebük seferinde halkın azıklarını bir yere toplaması buna örnek verilebilir. Ayrıca bir keresinde Hz. Peygamber ashabına

bir *vesk* arpa vermiş ve o arpadan uzun süre yemelerine rağmen bitmemişti, ta ki onu tartana kadar.

- Hz. Peygamberin Kur’anda yer almayan bazı gaybî konulara ilişkin haberler vermesi. Mesela Hz. Ali’ye “Sen benden sonra, inzivacılarla da, orta yolucularla da ve yoldan çıkmışlarla da savaşıyorsun” demiştir. Ammâr’a ise “Seni asi bir grup öldürecek” demesi.
- Doğu-batı her yeri görmesi, ümmetinin devlet sınırlarının ne kadar olacağını görmesi. Mesela “Benden sonra halifelik otuz sene sürecektir, ondan sonra eziyet çektirecek saltanatlar gelecektir.” buyurmuştur. Yine o, Kisra ve Kayser’in helak olacağını, saltanatlarının yıkılacağını ve hazinelerinin Allah yolunda dağıtılacağını haber vermiştir. Ayrıca mesela Türklerin [bazı yerleri] alacağını da haber vermiştir.

Hz. Peygamberin sahih hadis ve meşhur haberlerle nakledilen bu ve benzeri sayılamayacak binlerce mucizesi bulunmaktadır.

Peygamberlerin mucizeleri Peygamberlik davalarıyla beraber görülür ve bu açıdan kerametlerden farklıdır. Peygamberlerin temiz bir yapıda olmaları, salih ameller işlemeleri ve mucize gösterirken yıldızlara veya bunun için kullanılan aletlere başvurmamaları açısından mucizeler, sihir, kehanet ve münecimlikten ayrılır.

Allah, Peygamberlerimize bahsettiği her bir mucize ile aslında bütün insanlara şunu demektedir: “Benim Nebim ve Resulüm Muhammed sallallahu ‘aleyhi ve sellem doğru sözlüdür, size benden ne iletirse ona iman edin ve onu tasdik edin.” Bundan sonra Allah, basiretleri ilahi nurları kabul etmeye açık, zihinleri mukaddes sırları alarak mutlu olmaya hazır bir topluluğa öğlen güneşinden daha açık olan bu manaları fehmettirir. Bu manalar ile kör olan gözler açılır, susamış gönüller kana kana su içer. Böylece büyük topluluklar Peygambere iman edip itaat etti. Ancak bunun yanında bazı insanlar, Peygamber olduğu ve bütün insanlara gönderildiği konusunda sayısız deliller olduğu halde bunları red eder; Allah da onları kör ve sağır bırakır, kalplerine ve kulaklarına mühür vurur.

[Hz. Muhammed'in Peygamber olduğunun Bir Başka İsbatı: Önceki Semavi Kitapların Peygamberimizden Haber Vermesi]

Allah Teâlâ daha önce indirdiği kitaplarda Peygamberimizin nübüvvetini açıkça belirtmiş, önceki peygamberler, Efendimizden bahsetmiş ve kavimlerine ona tabi olmalarını tavsiye etmiştir. Çok fazla değiştirilmiş olmasına rağmen bugün mevcut Tevrat, İncil ve Zebur'da hala Peygamberimizin nübüvvetine dair işaretler bulunmaktadır. Bu husus, Allah taalanın Peygamberimizin semavi kitaplarda yer almasına ihtimam gösterdiğini ve önceki kitaplarda tamamı silinemeyecek kadar çok zikretmiş olduğunu göstermektedir. Bizim âlimlerimiz, bizzat Yahudi ve Hristiyanların elleriyle bugünkü mevcut Tevrat ve İncil'de peygamberimizden bahseden birçok yer tespit etmiştir. Bunlar cidden sayılamayacak kadar çoktur. Bunlardan bazılarını Abdulğanî en-Nablusî, *el-Metâlib*, Allame eş-Şeyh el-Hindî, *İzhâru'l-hak* ve Mearif müfettişi Tahir Efendi, *Kıyasu'l-enbiyâ* isimli eserlerinde zikretmiş ve bunları açıklamışlardır. Bu kitapların her birinde yer alan bilgiler yeterli düzeydedir. Özetle söylemek gerekirse önceki kitaplarda Peygamberimizin nübüvvetine ve şanının yüceltilmesi delalet eden ifadeler, önceki peygamberlerin tabilerine Peygamberimizde tabi olmayı ve ona yardım etmeyi tavsiye etmesi, onun ismini zikrederek işarette bulunmaları, rahiplerin onun geleceğini müjdelemesi, Hz. Peygamberimizin peygamber olarak gönderilmeden önce kâhin ve cinlerin ondan haber vermesi sayılamayacak derecede çoktur. Onun Peygamber olduğu, bütün yaratılmışlardan üstün olduğu güneşten daha açıktır.

[Hz. Peygamberin Hicreti ve Savaşları]

Sonra Peygamberimiz Allah'tan kendisine gelen emir üzerine Medine'ye hicret etti. Hicret esnasında mağara hadisesi gerçekleşti. Allah, onu bütün tehlikelerden korumuş ve islâmî aziz eylemiş, kendi dinini insanlar içinde en üstün din kılmıştır. Medine'de Hz. Peygamber, kâfirlere karşı mucize ile meydan okumak yerine kılıçla mücadele etmiştir. Meşhur gazveler olmuş, zafere ulaşmış ve dinin temelleri sağlamlaşmış, müminlerin kalpleri tatmin olmuştu. Bütün bu savaşlar detaylı olarak bize ulaşmıştır. Bunları sayılamayacak derecede çok kişi, aynı derecedeki büyük bir topluluktan nakletmiştir. Bunlar nesiller boyu aktarılmış ve Allah'ın izniyle tevatüren kıyamete kadar da nakledilecektir.

Dünya durdukça Hz. Peygamberin şeriatı nesh edilmeyecektir. İslam, tüm insanlığa gönderilmiş ve diğer tüm dinlere üstündür. Bütün insalığa İslamı gönderek onu tüm ırklar arasına yerleştirmiştir. Farklı dinleri ve dilleri olan insanlığı Allah, islam dini altında tek bir din ve tek bir dil etrafında topladı. Zira farklı dillerdeki insanlar bugün Kur'an'ı arapça okuyor ve Arapça namaz kılıyorlar. Herkes tek bir dine inanıyor: O da İslam.

Biz bunların hepsini işittik, itaat ettik, kabul ettik, razı olduk, kesin olarak kabul ettik. İslam hakkında kalbimizde tek bir parça şek, şüphe, zan, ihtimal, vehim ve vesvese bulunmamaktadır. Kalbimiz islamı kabul etmede mütmain oldu, düşüncelerimizi tamamen ona dayandırdık. Bunda hayret edilecek bir durum yoktur. Çünkü bir haber, özellikle de aklen kavranabilen ve bizatihi iyi olan bir haber, birçok topluluktan aynı şekilde topluluğa aktarılması sûretiyle nakledilmişse, hele bir de her dönemdeki aktaran insanlar güvenilir ve din ehliyse, bu durumda böyle doğru bir haberi işitmekle akıl sahibi her insanın kalbinde kesin bilgi oluşur. Bu haberi alan sonraki insanlar tıpkı o haberi ilk defa dile getirenin yanında hazır bulunup ondan duymuş gibi olur. Böyle bir haberi duymakla kişi artık taklit boyunduruğundan çıkmış olur. Bu tıpkı Kabe'yi hiç gözüyle görmemiş bir insanın Kabe'nin var olduğuna inanması gibidir. Nitekim şuan akıllı hiçbir insan Kabe'nin varlığından şüphe duymamaktadır. Bizler Kabe'yi gören birçok insanın Kabe'nin var olduğuna dair bizlere vermiş olduğu habere dayanıyoruz.

[Kur'an-ı Kerim]

Allah Teâlâ okuma yazma bilmeyen ümmi peygamberimize vahiy meleği Cebrail vasıtasıyla belîğ bir kitap olan Kur'an'ı kerimi indirmiştir.

[Kur'an-ı Kerim'de Yer Alan Konular]

Kur'an-ı Kerim'de şu hususlar [özetle] yer almaktadır.

- Geçmiş ümmetlerin haberleri
- Cennet ve cehennem
- Hikmetler

- Hükümler
- Allah'ın birliği ve kemal sıfatlarla muttasıf olduğu, noksan sıfatlardan münezzeh olduğu
- İnsanların tevhide davet edilmesi, şirkten men edilmeleri
- Peygamberlerin zikredilmesi; onların şirk ve putlardan uzak durmaları ve yalan söz söylememeleri gibi diğer özellikleri
- Peygamberlere iman edenlerin övülmesi, onlara inanmayanların zemmedilmesi,
- Tüm peygamberlere iman edilmesinin vurgulanması
- İşin sonunda müminlerin kâfirlere galip geleceği
- Kıyamet gününden bahsedilmesi ve orada amellere karşılığın verileceği
- Dünyanın zem edilmesi ve baki olmadığı
- Ahiretin övülmesi ve baki olduğu
- Helal ve haram olan şeyler
- Ev idaresi ve aile ahlakı (tedbiru'l-menzil) ile ilgili hükümler
- İlim ve marifet elde etmeye teşvik
- Siyaset hükümleri
- Allah'ı ve Allaha itaat edenleri sevmeye teşvik
- Allah'ın rızasına ulaştıran şeylerin neler olduğu
- Facir ve fasık insanlarla bir arada bulunmanın men edilmesi
- Gerek bedeni gerekse de mali ibadetlerde ihlaslı olmanın vurgulanması
- Riya ve gösterişin kötü olduğu
- Ahlakın nasıl güzelleşeceğinin hem genel hem de detaylarıyla izah edilmesi
- Kibir, kendini beğenme, riya, laf taşıma, kin ve hased gibi kötü huyların cezalandırılacağı
- Hilm, tevazu, kerem, cesaret, iffet, kanaat gibi güzel huyların övülmesi ve gazap, cimrilik, korkaklık ve zulüm gibi kötü huyların yeriilmesi
- Takvayı, Allah'ın anılmasını, O'nun kaplıtan çıkarılmamasının emredilmesi ve ibadetlerin yapılmasının teşvik ve emredilmesi.

[Kur'an'ın Mucize Oluşu ve Yaratılmadığı]

Sayıları deniz kıyılarındaki çakıl taşı ve çöldeki kumlar kadar çok nice beliğ hatipler ve büyük şairler Kur'an gibi bir kitap yazma konusunda boy ölçüşmüş fakat hiçbirisi onun benzeri veya ona yakın bir kitap getirememiştir. Bu, Kur'an'ın Hz. Peygamberin bir mucizesi olduğunu göstermektedir. Peygamberimizin diğer mucizeleri şuan için olmasa da Kur'an mucizesi hala karşımızdadır.

Kur'andaki ayetler, gerçek anlamda ve ifade olarak Allah kelimidir. Allah'ın kelamı olması örfi bir mecaz değildir. Kur'an mushaflara yazılmış, dillerde okunmakta ve kalplerde muhafaza edilmektedir.

Kur'an'ın mahlûk (yaratılmış) olduğunu söyleyen kâfir olur. Bunu şöyle izah edebiliriz: Aslında daha önce de ifade ettiğimiz üzere Allah'ın kelamı, harf ve seslerden oluşmayan kadim bir manadır. Mushaflara yazılı olan, dillerde okunan ve kalplerde muhafaza edilen Allah kelamı (Kur'an) ise, Allah'ın kelamına delalet etmektedir. Çünkü mushaflarda yazılı olan Kur'an'ın harf ve seslerden oluştuğunda şüphe yoktur. Ancak buna rağmen mushaflara yazılı olan Kur'an da hakikatte Allah kelimidir. Çünkü Arap dilinin aslında da bu böyle isimlendirilmektedir. Mesela bunu bir örnek üzerinden izah edelim. Şimdi benim bu yazdığım kitap *el-Hediyyetu'l-alâiyye*'nin asıl nüshasını yani benim elle yazdığım nüshayı biri istinsah etse veyahut matbaada basılsa, benim nüsham dışındaki diğer nüshalara, benim nüsham olmadığı için *el-Hediyyetu'l-alâiyye* değildir mi diyeceğiz. Aksine buna böyle demeyen birinin doğru söylemediği açıktır. Çünkü diğer nüshaların farklı bir isimle anılması mümkün değildir. Dolayısıyla mushaflarda yazılı, dillerde okunan ve kalplerde muhafaza edilen Kur'an'ın Allah'ın kelamı olmadığını söyleyen kâfir olur. Çünkü bunun Allah kelamı dışında başka bir isimle anılması mümkün değildir.

[Peygamberlere İman]

Tüm söz ve fiplerinde doğru olan Peygamberimizin, getirdiği her şeye iman etmek ve hiçbir şüphe duymadan ve onu küçümsemeden getirdiklerini tasdik etmek herkese farzdır. "Peygamber size ne verdiyse

alın, size neyi yasakladıysa ondan kaçının. Allah'tan korkun, çünkü O'nun cezası şiddetlidir." (Haşr 7)

Peygamberimizin getirdikleri arasında onun Allah'ın resulü ve son nebi ve resul olduğu da yer almaktadır. "Muhammed sizden kimsenin babası değildir, o Allah'ın resulü, peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi bilendir." (Ahzab 40)

Peygamberimizin getirdikleri arasında onun bütün yaratılmışlara gönderilmiş olduğu da yer almaktadır. "Biz seni müjdeleyici ve uyarıcı olarak tüm insanlığa gönderdik. Fakat insanların çoğu bunu bilmez." (Sebe 28)

Peygamberimizin getirdikleri arasında, Allah'ın daha önceki ümmetlere gönderdiği nebi ve resulleri olduğu ve bunların tebliğ vazifesini ifa ederek emaneti yerine getirdikleri ve bütün peygamberlerin tüm söz ve fiilerinde doğru oldukları yer almaktadır.

[Kitaplara İman]

Hz. Peygamberin getirdikleri arasında şu da yer almaktadır: Allah önceki peygamberlere de kitaplar indirmiştir ve o kitaplar da harf ve sestem oluşmayan Allah'ın kadim kelimidir. Önceki kitapların hepsi Kur'an-ı Kerim'de cem edilmiştir. Allah önceki ümmetleri farklı şeriatlerle mükellef kılmış fakat Hz. Peygamberimizin şeriatının gelmesiyle öncekilerin hükmü ortadan kalkmıştır (nesh olmuştur).

[Meleklerle İman]

Hz. Peygamberin getirdikleri arasında şu da yer almaktadır: Allah melekleri yaratmış ve onlar sırf ruhtan oluşmaktadırlar. Erkek ve dişi gibi türleri yoktur, yemez ve içmezlar. Asıl yapılarında oldukları [yani başka bir şekle girmedikleri] sürece gözle görülemezler. Çünkü onlar nurani ve latif cisimlerdir. İstedikleri herhangi bir şekle girebilme kudretleri vardır. Başka şekle girince görülebilirler. Allah, meleklerle insanların yapmaktan aciz olduğu şeyleri yapma kudreti vermiştir. Mesela çok uzak bir mesafeyi göz kapatıp açınca kadar katetmeleri, dağ ve

şehirleri taşıyabilecek kadar güçlü olmaları, yorulmamaları gibi. "Onlar Allah'ın emrettiği şeylere isyan etmez, emredilenleri yaparlar." (Tahrir 6) Meleklerin en faziletlisi, Cebrail, Mikail, İsrail ve Azrail'dir.

[Cin]

Allah cinleri yaratmıştır. Cinler ateşten bir bedene sahiptirler ve başka şekillere girebilme kabiliyetleri vardır. Cinlerin salih olanları mümin ve Müslümandır. Bizimle beraber bunlar cennete girecektir. Cennette dünyadaki tam tersi olarak biz onları göreceğiz, onlar bizi göremeyecektir. Cinlerin günahkâr ve pis olanlarına şeytan denir. Bunlar İblis'in neslindendir. İblis daha önce Cennet'teydi ve Allah'ın emrine isyan etmişti. Kıyamet gününe kadar şeytanlara [insanları doğru yoldan çıkarmaları için] mühlet verilmiştir.

[Kalem, Levh-i Mahfuz, Arş ve Kürsî]

Hız. Peygamberin bize getirdikleri arasında Allah'ın, kalem ve levh-i mahfuzu yaratmış olduğu yer almaktadır. Yaratılmışların ameli levh-i mahfuza kaydedilmektedir. Kalem'in Levh-i mahfuza yazdıkları kurumaktadır, ancak "Allah dilediğini siler, dilediğini orda bırakır. Kitabın aslı O'nun yanındadır." (Ra'd 39) Allah büyük bir arş ve bir kürsü yaratmıştır. Kürsi arşın bir derece aşağısında yer almaktadır.

[İsra ve Mirac]

Hız. Peygamberin bize getirdikleri arasında isra ve miraç da yer almaktadır. Allah bir gece peygamberimizi Mescid-i Haramdan mescidi aksaya yürütmüştü. Peygamberimiz uyanık haldeydi ve cesediyle beraber gitmiştir. Allah orada Peygamberimize birçok ikramda ve dilediği bağışlarda bulunmuş ve ona vahyettiği şeyleri vahyetmiştir.

[Kabir Hayatı]

Peygamberimizin getirdikleri arasında ölümün hak olduğu da yer almaktadır. Ölüm, ruhun cesetten ayrılmasıdır.

Sekerat ve Münker Nekîr'in sorgulaması haktır. Bunda hiçbir şüphe yoktur. Münker ve Nekîr'in her ikisi de melektir. İnsan kabre konulduğu zaman, söyleneni anlayacak ve sorulara cevap verebilecek kadar ruhu tekrar cesedine girer. Sonra Münker ve Nekîr yanına gelir, sonra -bu konuda gelen rivayetlerde zikredilen- soruları sorarlar. Bir insan suda veya ateşte ölmüş olsa veyahut yırtıcı hayvanlar tarafından yenilmiş olsa yine de Münker Nekîr tarafından sorguya çekilecektir. Münker ve nekîr kelimeleri sözlükte bilinmeyen, maruf olmayan demektir. Böyle isimlendirilmiş olmalarının sebebi, onların ne insana ne meleğe ne de başka bir varlığa benzemesi sebebiyledir. Siyah, mavidirler. Allah Münker ve Nekir'i müminler için görülmeyen varlıklar kalmıştır ki müminler onları görüp [korkmasın]. Allah, bunları [yani görüntülerini] kafirler için azap vesilesi kılacaktır.

Kabir azabı kâfirler ve Allah'a isyan eden bazı isyankar müminler için haktır (olacaktır). Allah'a itaat eden müminler için kabir hayatının ninetleri haktır.

[Kiyamet]

Allah sonradan yaratılan bu kainaatta kıyameti var edecek ve bütün kâinat sarsılacak, gökler bir kâğıt gibi dürülecektir.

Allah kıyametin kopuşundan sonra herkesi diriltilecektir. Kabirdekiler, yırtıcı hayvanlar tarafından yenilenler [yakılanlar vs.] dahil herkes hiç ölmemiş gibi diriltilecektir. Sonra dünyadaki zamana göre 50 bin sene uzunluğundaki bir günde insanlar haşr edilecektir (toplanılacaktır).

İsrafil, Sûr'a ilk üfürdüğünde -sekiz şey hariç- göklerde ve yerde olan her şey yok olacaktır. Bu sekiz şey şunlardır: Arş, Kürsi, Levh [-i mahfuz], Kalem, Cennet, Cehennem ve ruhlar. Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır: "Sûr'a üfürüldüğü gün, -Allah'ın diledikleri müstesna-, göklerde ve yerde bulunanlar hep dehşete kapılır." (Neml 87)

[Srat]

Peygamberimizin getirdikleri arasında sıratın hak olduğu yer almaktadır. Sırat, cehennemin ortasına kurulu kıldan ince ve kılıçtan

keskin bir köprü gibidir. Allah'ın düşmesini takdir ettiği kişileri alıp cehenneme atmak için orada ellerinde diken, kanca ve demir çengel-ler bulunan zebaniler bulunmaktadır.

Sıratın herkes farklı farklı geçmektedir. Kimi şimşek gibi, kimi rüzgar gibi, kimi hızlı giden bir at gibi giderken kimi yürüyerek kimi de karınca gibi gider.

Sıratın yedi durak vardır. Birincisinde kişi Allah'a iman edip etmediğinden sorguya çekilir, iman etmişse devam eder, yoksa oradan cehenneme atılır. İkinci durakta farz namazları kılıp kılmadığından hesaba çekilir, oradan kurtulursa yola devam eder, yoksa cehenneme atılır. Üçüncü durakta [farz] oruçları tutup tutmadığından hesaba çekilir, oradan kurtulursa yola devam eder, yoksa cehenneme atılır. Dördüncü durakta zekâtı verip vermediğinden hesaba çekilir, oradan kurtulursa yola devam eder, yoksa cehenneme atılır. Beşinci durakta hacca gidip gitmediğinden hesaba çekilir, oradan kurtulursa yola devam eder, yoksa cehenneme atılır. Altıncı durakta abdest ve gusülden hesaba çekilir, oradan kurtulursa yola devam eder, yoksa cehenneme atılır. Son durakta ise insanlara zulmedip etmediğinden hesaba çekilir, buradan kurtulursa ne ala, yoksa cehenneme atılır. Bu hesap haktır.

[Hesap, Mizan ve Havz-ı Kevser]

Amel defterinin okunması haktır. Amel defteri, dünyadayken Hafaza meleklerinin insanın yapmış olduklarını kaydettikleridir. Mümin olanların kitapları sağ taraflarından, kâfirlerin sol taraflarından verilecektir. Kâfirler sol taraftan almazlarsa göğüsleri yarılacak ve sol elleri iki omuzunun arasında açılan delikten arkaya çıkarılacak ve arka tarafından kitapları sol ellerine verilecektir.

Mizan haktır. Mizan iki kefeli bir terazi ve konuşan bir dilden oluşmaktadır. Terazinin bir kefesi dünya yüzeyi kadardır. İyilikleri tartan kefe, arşın sağında; günahları tartan kefe ise arşın solunda yer almaktadır.

Allah Teâlâ'nın, ümmetine su vermesi için Peygamberimize ikram ettiği **havuz** haktır. Keza ümmetinden büyük günah işleyen müminlere Peygamberimizin şefaati etmesi haktır.

[Ruyetullah]

Cennete girenlerin orada Allah Teâlâ'yı keyfiyetsiz ve onu ihata etmesizin görmesi haklıdır. Müminler Allah'ı normal gözleriyle görecekler. Zira bir ayette "O gün birtakım yüzler vardır parlayacak ve rabbine bakacaklardır." (Kıyamet 22-23) buyurmaktadır.

[Cennet ve Cehennem]

Hız. Peygamberin bize getirdikleri arasında Allah'ın daha hiçbir varlık yaratılmadan önce Cennet isminde bir nimet bahşetme yeri yaratmış olması yer almaktadır. Cennette gözlerin görmediği, kulakların duymadığı nimetler vardır. Cennet ehli, Allah'ın faziletiyle oraya girecek ve ebedi olarak orada kalacaklardır. Cennet şuan vardır (yaratılmıştır). Allah Teâlâ bir ayette şöyle buyuruyor: "And olsun, (Cebrail'i) Sidre-i Münteha'da görmüştü. O, Cennetu'l-meva'nın yanında yer almaktadır." (Necm 14-15)

Allah cezalandırmak amacıyla hiçbir varlık yaratılmadan önce Cehennem adında bir yer yaratmıştır. Burada insan aklına gelmeyecek ceza ve korkular yer almaktadır. Cehenneme girecek olan kâfir ve münaflıklar burada ebedi olarak kalacaktır, ölmeyecek, elem ve azapları azalmayacaktır. Tevbe etmeden ölen günahkar müminler ise eğer Allah büyük kudret ve azametiyle onları affetmemiş ve adli ile onlara muamele etmişse bunlar da cehenneme girer, ancak cehennemde ebedi kalmazlar. Günahları oranında orada azap gördükten sonra oradan çıkar ve cennete girerek ebedi olarak cennette kalırlar.

[A'raf]

Allah Teâlâ Cennet ile Cehennem arasında A'raf isminde bir yer yaratmıştır. Araf'ta kalacak olanlar cennete girecek olanlardır. Ancak sevap ve günahları eşit olduğu için burada beklerler ve sevaplarının ağır basması için Allah'a secde ederler. Allah onları fazlı ile cennetine koyar.

Ehlisünnetin kitaplarında detaylarıyla beraber yazıldığı şekilde tüm bunlara biz iman ediyoruz. Peygamberimizin tüm getirdiklerini kesin olarak biliyor, kalplerimiz ve ciğerlerimiz ile tasdik ediyoruz. Bunların

hepsinin hak, doğru ve gerçeğe uygun olduğu hususunda en ufak bir şüphemiz, zannımız ve tereddüdümüz yok. Eksik akıllarımız ile bunları anlama hususunda çok derin düşüncelere/tartışmalara girmeyiz. Çünkü sadece bu dünya hayatını anlayabilen akıl, ahireti idrak etmekten acizdir.

Bilmiş ol ki ahiret ile ilgili hal ve durumlar, akıl ve duyuların kavrayamayacağı türdendir. Bu yüzden dünyada olduğumuz sürece bunlar akılla idrak edemeyiz. Bu tıpkı doğuştan görmeyen bir insanın, gözleri görmediği için renklerin nasıl olduğunu anlayamaması ve hissedemesine benzemektedir. Oysa renkleri görmese de dış alemde renklerin kesin olarak mevcuttur. İşte ahiret aleminin bu dünyadan anlaşılması bu kabildendir. İnsan ahirete gittiği zaman akıllı bu dünyadaki üstünde bir mertebeye çıkar ve oradakileri anlayabilecek kapasiteye çıkarak her şeyi idrak eder. Bu tıpkı doğuştan gözü görmeyenin sonradan görmesine benzer. Bu durumda önceden nasıl olduğu konusunda aklından farklı şeyler geçirdiği renkleri artık gerçek anlamda görür. Muhtemelen renklerin onun düşündüğünden farklı çıkacaktır.

Velhasıl sübutunda ve delaletinde şüphe bulunmayan nass ve mütevâtir haberlerle bize gelen ahiret ile ilgili konulara iman etmeyen kişi, gerçek anlamda mümin değildir. [Bu açıdan içeriğini anlamasa bile inanması gerekir.] Müminin ahiret ile ilgili haberlere inanması tıpkı doğuştan görmeyen bir insanın aklının ve duyularının kavrayamadığı dış dünyadaki renkleri kendisine anlatıldığında -her ne kadar renklerin nasıl olduğunu gerçek anlamda bilmesede- bunu kabul etmesi gibidir. Eğer ahirete iman ile ilgili gelen haberlere inanmazsa havanda su dövmüş olur. Zira belki de akıllı bazen doğru bildiği şeylerden uzaklaşıp zanna (şüphe) düşecektir. Zannın ise yakini konularda¹ küfür olduğu tartışılmazdır.

[Müteşabih Ayet ve Hadisler]

Müteşabih olarak gelmiş ayet ve hadislerin manalarının hakikatine iman da Peygamberimizden gelenler arasında yer almaktadır.

¹ Yakini konular ile kasıt, kelami konular ve namaz, oruç gibi dinden olduğu konusunda şüphe bulunmayan konulardır. Çev.

“Rahman arşa istiva etti” (Taha 5) ve “Allah’ın eli onların elinin üstündedir” (Fetih 10) ayetleri ve Hz. Peygamberin “Rabbimiz hergün yeryüzüne iner” hadisi müteşabihe örnektir. Zira bunların zahir anlamı Allah’a bir mekân veya organ nisbet etmektedir. Selef âlimlerimiz bu türlü ayet ve hadislerde “Allah ve resulü hangi manayı murat etmişse” o mana üzere bunların hepsine iman etmiş ve bunların anlamları peşine düşmemişlerdir; ta ki Allah kendilerini bunun anlamına muttali kılsın. Sonraki dönemlerde bidat ve dalalet çoğalınca âlimlerimiz, insanlar küfre düşmesin diye müteşabihatı tevil etmiş ve zahir anlam dışında başka anlamlar vermişlerdir. Böylece tevil ederek bidat işlemeyi, insanların zahir anlamıyla anlayıp küfre düşmesine tercih etmişlerdir. Mesela müteşabihatları şöyle tevil etmişlerdir.

- “Rahman arşa istiva etti” ayetini iki şekilde tevil etmişlerdir.

1) İstivaya “istila” anlamı vermek şeklindedir. [Bu durumda ayetin anlamı “Rahman bütün arşı hâkimiyeti altına almıştır, kaplamıştır” olmaktadır.]

2) [İstivaya “eşit olmak” anlamı vermek şeklindedir. Bu durumda anlam] “Allah için arşı yaratmak ile sivrisineği yaratmak eşittir” veya “Allah için arşı yaratmak ile diğer şeyleri yaratmak eşittir/aynıdır” olmaktadır.

- “Allah’ın eli onların elinin üstündedir” ayetini ise ayette geçen “el” ifadesini “kudret” manasına alarak tevil etmişlerdir.

- “Rabbimiz hergün yeryüzüne iner” hadisindeki “inme”yi ise “rahmetinin inmesi” şeklinde tevil etmişlerdir.

Selefin gittiği yolda gidebilenler, onların yolundan gitsin. Böyle yapamayanlar sonraki alimlerin tevillerine başvurarak helak olmaktadır kurtulsun.

[Büyük Günah İşleyen Müminler]

Ehlisünnete göre büyük günah işleyenler mümindir, kâfir değildir. Bunların durumları Allah’a kalmıştır, O dilediğine azap eder, dilediğini affeder.

[Ahiret ile ilgili Şeylerin Tevil Edilmesi]

Bir zaruret yokken ahiret hallerini zahir anlamları dışında anlayarak tevil etmek ilhaddır (kişiyi küfre götüren bir düşüncedir). Mesela “Herkesin kıyameti kendi ölümüdür” demek, “Haşr’dan murat insanların ceseletlerinin değil, ruhlarının toplanmasıdır” demek vb. şeyler bu türdendir. Zira kat’i olarak sabit olmuş nassların (ayet ve hadisler) hem lafızlarını hem de delaletlerini kabul etmemek küfürdür.²

[Korku ve Umut Arasında Kalmak]

Müslümanın Allah’a karşı korku ve ümit arasında kalması gerekir. Nitekim bu husus daha önce zikredilmişti. Müslüman, korku ve ümidi hiçbir zaman kalbinden çıkarmamalıdır. Bunlar tıpkı bir kuşun iki kanadı gibidir. Kanatlardan biri kırıldığında kuş uçamaz, düşer. Ancak insan sağlıklıyken, günah işlememek için, korkunun; hastayken de, Allah’tan ümit kesmemesi için, ümidin daha fazla olması gerekir.

[Kader ve Hayır-Şer]

İster hayır olsun ister şer olsun yaratılmışların tüm halleri, Allah’ın ezeli takdir ve kazasıyla olmaktadır. İtaat (hayırlı işler) Allah’ın iradesi ve rızası ile olmakta, fakat masiyetler her ne kadar O’nun iradesiyle olsa da Allah’ın masiyte emir ve rızası yoktur. Her insan ne için yaratılmışsa onu müyesser kılar; ameller ise sona göre değerlendirilir.

Kaderin aslı, Allah’ın yarattıklarındaki bir sırrı olup bu sırta en yakın melekler ve peygamberler dahi muttali olamazlar. Bu açıdan kaderin ne olduğunu anlamak için düşünce, araştırma ve vesveseye girerek derin tefekkürlere girmekten uzak dur. Çünkü Allah Teâlâ kader ilmini insanların idrakine açmamış ve onları kader ile neyin kast edildiğini araştırma hususunda menetmiştir. Nitekim bir ayette “O yaptıklarından hesaba çekilmeyendir, insanlar hesaba çekilecektir.” (Enbiya 23) buyurmaktadır. “Allah niye böyle yaptı?” diye soru soran

² Mesela namazın farziyetini inkâr etmek. Talikat, s. 402

zikredilen ayetin hükmünü reddetmiş olur. Ayetin hükmünü reddeden ise kâfirlerden olur.

[İmanın Artma ve Eksilmesi]

İman kemmiyet olarak [sayı, miktar olarak] artmaz ve eksilmez, ama keyfiyet (nitelik) olarak artar ve eksilir. Kimsenin kendi imamından şüpheye düşme hakkı yoktur. Bu açıdan “Ben inşallah müminim” diyen kişi eğer bu ifadesiyle iman üzere daim olduğunu ifade etmişse, mümindir; ama yok eğer amacı bununla mümin olup olmadığı konusundaki şüphesini ifade etmekse bu durumda kâfir olur.

[Fazilet Sıralaması ve Aşere-i Mübeşşere]

İnsanoğlunun havassı yani peygamberler, bütün meleklerden daha faziletlidir. Sıradan insanlar yani salih ve takvalı insanlar, sıradan meleklerden daha faziletlidir. Ancak meleklerin havassı, sıradan insanlardan daha faziletlidir.

Peygamberlerden sonra en faziletli insan, Hz. Ebubekir’dir; zira Hz. Peygamber “*Vallahi peygamberlerden sonra güneş Ebu Bekir’den daha faziletli hiçbir insanın üzerine doğmamış, batmamıştır.*” buyurmuştur. Ondan sonra Ömer b. Hattab, ondan sonra Osman b. Affan, ondan sonra da Ali b. Ebu Talib’dir. Allah hepsinden razı olsun. Sonra sıralama şöyledir: Ebu Abdullah Talha el-Hayr, Peygamberimizin halasının oğlu Zübeyr b. Avvam, Sa’d b. Ebi Vakkas, Said b. Zeyd, Abdurrahman b. Avf, Ebu Ubeyde Âmir b. el-Cerrâh. Allah hepsinden razı olsun. Bunlar cennetle müjdelenen on kişidir (aşere-i mübeşşere). Bunlardan sonra en hayırlı insanlar Bedir’de savaşan müminler, sonra Uhud’da savaşan müminler, sonra Hudeybiye’de Rıdvan biatında bulunanlar, sonra da kalan diğer sahabilerdir. Sahabeyi sadece hayırla zikretmeliyiz, bunun dışında onlardan bahsetmek caiz değildir. Onların kendi aralarında yaptıkları savaşlar hakkında [ileri geri] yorum yapmayız. Çünkü bunlar kendi kanaatlerine göre yorum yaparak (içtihat ederek) savaşmak durumunda kalmışlardır. Dini konularda içtihat yapabilen kişiler hata da yapabilir, doğruyu da tutturabilir. Hata ederlerse bir sevap, doğruyu

tuttururlarsa iki sevap kazanırlar. Bize farz olan, onları tazim etmek ve hepsinin adaletli olduğuna inanmaktır.

İslamla şereflenen ilk kişi, müminlerin annesi Hz. Hatice'dir. Erkeklerden Hz. Ebu Bekir, çocuklardan henüz o dönemde 10 yaşında olan Hz. Ali, mevaliden³ Zeyd, kölelerden Bilal'dir, Allah hepsinden razı olsun.

İftiracıların, müminlerin annesi Hz. Aişe'ye nisbet ettikleri iftira ve kusurlarla alakasının olmasına inanmamız gerekir.

[Halife ve Yöneticiler]

Bize göre haksız olsalar da halife ve devlet işlerini gören valilere isyan edilemez. Onlara beddua etmeyiz, onlara itaat etmekten geri durmayız. Bize göre onlara itaat, Allah'a itaat kapsamındadır ve farzdır. Onlara duamız, bize ve onlara faydalı verecek olan hayır ve salahtır. Aynı anda iki farklı imamın (halife) olması caiz değildir.

Biz, iyi de olsa günahkâr da olsa her imamın arkasında namazın kılınabileceği görüşündeyiz. Bize göre halife yoksa ümmetin başına bir halifenin getirilmesi farzdır.

Biz ruhun ne olduğu konusunda çok derin tartışmalara girmeyiz.

"İman varsa, günah zarar vermez" demeyiz.

Bize göre Hz. Peygamberin vefatından sonra halife Hz. Ebubekir'dir; sonra Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali'dir. Bunlar hulefâ-i râşidîndir. Allah hepsinden razı olsun. Biz Şeyhayn'in (Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer) son ikisine göre daha faziletli olduğunu düşünüyoruz. Hataneyn'i (Hz. Osman ve Hz. Ali) seviyoruz.

[Diğer Bazı Hükümler]

Bize göre seferî olsun, mukim olsun mest üzerine mesh yapılabilir.

Zimmîlerin hak ve sorumlukları Müslümanlar ile aynıdır.

³ Azat edilmiş köle.

Öldürülmüş olan biri, eceliyle ölmüş, kısas cezası ise muhalefeti sebebiyledir.

Ölmek üzere olan kişinin korkudan iman etmesi bize göre makbul değildir, ancak ümit kesmiş mümin tevbe ederse tevbesi makbuldür.

Biz *salah* ve *aslah* olanı [yani kullar hakkında en iyi olan şeyi] yapmayı Allah için zorunlu görmüyoruz.

Velinin keramet göstermesi caizdir. Keramet ile mucize arasındaki fark, mucizenin kâfirlere karşı bir meydan okuma olmasıdır. Velinin veli olduğunu bilmesi caiz olduğu gibi, veli olduğunu bilmemesi de caizdir. Ancak Peygamber, peygamber olduğunu bilmek durumundadır. Velinin kendini beğenme ve övünç için keramet göstermesi caiz değilse de irşad olmak isteyen kişinin rağbetini arttırmak ve ibadet konusunda onun zorluklarına yardım etmek gayesiyle keramet göstermesi caizdir.

Sihir ve nazar haktır.

Haram da rızıktır.

Taklit yoluyla iman edenin imanı sahihtir, ancak bu kişi, marifet (gerçek bilgi) üzere iman etmeyi terk ettiği için âsi olmuştur.

Kimsenin kesin olarak cennete gireceğini söylemiyoruz. Bunun istisnası, peygamberler, aşere-i mübeşşere ve cennetle müjdelenen diğer kişilerdir. Kâfirler ve cehennem ehli olduğu sabit olanlar hariç kimsenin kesin olarak cehennemlik olduğunu söylemiyoruz. Ezelden kendileri için saadet veya şakavet yazılanların bu yazgısı değiştirilemez; bu yazgıların onlarda ortaya çıkması gerekir. Her insan ne için yaratılmışsa onu müyesser kılar.

Allah abes hiçbir şey yapmaz, bununla beraber O'nun yaptıkları bir amaç, çıkar veya oyun için değildir. O'nun tüm fiilleri gizli veya açık muhteşem bir hikmet gereğidir.

Bize göre teklif-i mâ-lâ-yutâk⁴ caiz değildir.

İstitaat iki türlüdür. Birincisi filin, kendisiyle var olabildiği ve Allah tarafından kullara muvaffak kılınan istitaattir. Bu istitaat, fille beraber

⁴ Kişinin güç yetiremeyeceği şey ile sorumlu tutulması.

kula verilir ve kulun bu istiaatle vasıflanması caiz değildir. İkinci tür istitaat ise kulun bir fiili yapmadan önce sağlıklı, güçlü olması, imkânının olması, belli organ/aletlere sahip olmasıdır. Bu istitaat fiilden önce kulda bulunmaktadır. Tıpkı Allah Teâlâ'nın şu ayette buyurduğu gibi: "Allah her nefse ancak gücü oranında teklif yükler." (Bakara 286)

Biz Peygamberimizin bildirdiği, Deccal, dabbetu'l-arz ve Ye'cüc-mecüc'ün çıkması, İsa'nın nüzülü, güneşin batıdan doğması gibi tüm kıyamet alametlerine iman eder, bunların hiçbirini ne inkâr ederiz, ne şüpheyi düşeriz ne de olmayacağına ihtimal veririz. Aksine vuku bulaacağına kesin ve şeksiz şüphesiz bir şekilde, kalbimiz mutmain olduğu halde kabul ederiz.

Kâhin ve gelecekte haber verenlerin (falci, astrolog vs.) sözünü ve ayrıca Kur'an, Sünnet ve icma'a aykırı haberler veren kişilerin sözlerini doğrulamayız.

Ümmetin cemaatiyle beraber olmayı hak ve doğru görür, bölünmeyi ve parçalanmayı azap olarak görürüz.

[İman, İslam ve İhsan]

Allah'ın göklerde ve yerlerde tek dini vardır. O da İslam dinidir. Nitekim bir ayette "Allah katındaki din İslam'dır" (Al-i İmran 9) buyrulmaktadır.

İman, Allah'tan geldiği bilinen her şeye kalp ile inanmak ve onu dil ile tasdik etmektir. Dil ile tasdik bizim bir kişinin mümin olduğuna hükmetmemiz için şarttır. Bir kişi kalbiyle inanarak ömründe bir kere "*Ben Allah'tan başka ilah olmadığına, İnsanların ve cinlerin tamamına hak ile gönderilen Hz. Muhammed'in O'nun kulu ve resulü olduğuna şahitlik ediyorum*" diyerek kelime-i şehadet getirirse bu, onun ebedi cehennemden kurtuluşu için yeterlidir. Kelime-i şehadeti sürekli olarak tekrar etmek, derecesinin daha da artması için istenilen bir şeydir. Kelime-i şehadet, aynı zamanda meleklerle, kitablara, peygamberlere, Ahiret gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna iman etmeyi de içinde barındırır.

İslam, Allah'tan başka ilah olmadığına, Hz. Muhammed'in onun kulu ve resulü olduğuna şahitlik etmek, namaz kılmak, zekât vermek, oruç tutmak ve imkân varsa hacca gitmektir.

İhsan ise Allah'ı görüyormuş gibi ona ibadet etmektir, Her ne kadar sen O'nu görmüyorsan da O seni görüyor.

İslam dini ifrat ile tefrit arasında yer alır. Buna göre ne [Allah'ı bir varlığa benzeterek] teşbihe kaçır, ne de [bir sıfatının olmadığını söyleyerek] onu atıl olarak kabul eder. Bu din, [insanın hiçbir özgürlüğünü olmadığını söyleyen] cebriyye ile [tamamen özgür olduğunu söyleyen] kaderiyye arasında yer almaktadır. Yine bu din, korku ve güven arasında bir yerdedir. Gizli ve açık bizim itikadımız ve dinimiz budur. Yukarıda zikrettiğimiz şeylerden uzak olanlardan Allah bizi uzak eylesin. Allah bizi iman üzere sabit kılsın, bize iman ile bu dünyadan gitmeyi nasip eylesin. Müşebbihe, Cehmiyye, Cebriyye, Kaderiyye ve Tabiatçı-lar gibi cemaate muhalif olan, dalalete düşen farklı kişisel heves ve bireysel görüşlerden, bozuk mezheplerden bizi muhafaza eylesin.

Biz kiramen katibîn meleklerine, hafaza meleklerine iman ediyoruz. Onların sayısının ne olduğu konusundaki bilginin Allah katında olduğunu söylüyoruz. Tıpkı nebi ve resullere iman ettiğimiz gibi melek-lere de iman ediyoruz.

Bu inanç üzere ve bizden razı olduğu halde ölmeyi Allah'tan niyaz ederiz. Yüce Allah dışında hiçbir güç ve kuvvet yoktur. Salat ve selam peygamberiz ve dayanağımız olan kâmil Efendimize; faziletli, temiz ve yüce âline; doğru yolu gösteren ashabına olsun. Allah, müçtehit imam-lardan, doğruluğun havuzundan içen selef-i sâlihînden, mütteki halef-ten, hocalarımızdan, anne-babamızdan, üzerimizde hakkı bulunanlar-dan, bizden, bizi sevenlerden, bizden ilim alanlardan, çocuklarımızdan, neslimizden, diğer tüm Müslümanlardan her zaman razı olsun. Âmin, Ya Rabbe'l-âlemîn.

Her Müslümanın sabah akşam, küfürden kurtulmanın sebebi olan Hz. Peygamberin şu duasını okuyarak Allah'a sığınması gerekir. Bu peygamber efendimizin şu duasıdır: "Allah'ım bilerek bir şeyi sana şirk

koşmaktan sana sığınırım. Bilmediğim günahları işlemekten sana sığınırım. Görülmeyenleri en iyi bilen sensin.”

Nesebi, Peygamberimize ulaşan Muhammed Emin Abidin'in oğlu Muhammed Alaeddin adındaki küçük kuluna, Allah'ın yazmasını nasip eylediği kitabın sonuna geldik. *el-Hediyyetu'l-alâiyye li-telâmizi'l-mekâtibi'l-ibtididâiyye* adındaki kitabımızda ilim talebeleri için gerekli olan ibadet ile ilgili hükümler ve diğer bazı meseleleri kaleme aldım. Güzel bir şekilde can vermek, bütün yaratılmışları tek başına yaratan, her şeyi var edenin rızasına ermek ve salih dualardan faydalanmak için kitabın sonuna “İnanç” bölümü ekledik.

Kitabı yazarken yararlandığım kaynaklar şunlardır.

1) Muhakkik âlimlerin sonuncusu, müdakkik büyük âlimlerin güzidesi babam İbn Abidin'e ait *Reddu'l-muhtâr*.

2) Bedr b. Tâc el-Lâhûrî'ye ait Hazr ve İbâha ile ilgili *Matlubu'l-müminîn*.

3) Şeyh Sinan'a ait *Tebyînu'l-mehârim*.

4) Abdulğanî en-Nablusî'ye ait *el-Metâlibu'l-vefiyye*

5) Şürünbülâli'ye ait *İmdâdu'l-fettâh Şerhu Nuri'l-İzah*

Söylediklerimin çoğunda birçok ehli faziletin itimat ettiği ve içerisinde birçok faydalı bilgilerin olduğu babamın yukarıda ismi geçen kitabını esas aldım. Bu açıdan herhangi bir konuda yazdıklarımızı ve zikrettiklerimizi anlamayan babamın *Reddu'l-muhtâr*'ına baksın ve orada yazılanları esas alsın. Kitabın uzamasından korktuğum için her meseledeki kaynakları tek tek vermedim. İlim talebelerinin mukarrar (düzenli) eğitimleri bittikten sonra tekrar okuma işine dönmeleri çok nadir olduğu için diğer âlimlerin ilmiyal kitaplarında yazdıklarından daha fazla bilgi ekledim. Zira bu dönemde okuyanların çoğu buluş yaşına ulaştığı için diğer ilmiyalarda yazılan bilgiler onlar için yeterli değildir. Bu açıdan buradaki bilgilerin kesin olarak gerekli olduğu inancındayım. Kendi zamanının insanlarını bilmeyen âlim olamaz.

Ben kendim de aslında böyle bir kitap telif etme düşüncesindeydim, bunun yanında böyle bir eser yazmam hususunda bazı salih kardeşlerim ve temiz dostlarım bana bu hususla ilgili görüşler beyan ettiler. Allah beni ve onları salih amel işleme konusunda muvaffak eylesin, bizi hata ve yanlışlardan muhafaza eylesin, asli amaca ulaşma noktasında bize yardım eylesin, ecelimiz geldiğinde güzel bir şekilde ölmeyi bize nasip eylesin.

Bu hediye (kitap), Allah'ın bize bir fazlı, bitmek tükenmek bilmeyen nimeti olarak muhtasar, süzölmüş ve derli toplu olarak kaleme alınmış oldu. Bize bahşettiği nimetler, faziletler ve bize öğrettikleri için O'na hamd olsun. Taşkın cahillerin ve bilmezden gelen hasetçilerin şerinden O'na sığınırım. Ben kendi nefsimi temize çıkarmıyorum, aksine acziyetimi ve önemsizliğimi itiraf ediyorum. Bu yüzden benim bir hatamı bulan onu izale etsin, bir sürçmemi gören onu düzeltsin. Çünkü unutmaya insanın en önemli özelliğidir. Allah bu kitabı tüm uyanık fazilet ehline ve kolay kolay anlamayan insanlara faydalı kalsın, uzak yakın beldelelerdeki tüm Müslümanların bu kitaptan faydalanmasını nasip eylesin. Okutan ve gözden geçiren tüm ariflerin gönlünü açsın, bu kitabı kendine yakın tutana rıdvanını nasip eylesin. Kerim Allah'tan kıyamet gününde bu kitabı sırf kendi rızası için yazmış olmamı kabul etmesini diliyorum. Zira murat ve maksat sadece O'nun rızasıdır. Kalemim yanlış bir şey yazmışsa, bir hata işlemişsem beni affetsin, sürçmelerimi gözardı etsin, kusurlarımı bağışlasın. Hocalarımı, ana-babamı, üzerimde hakkı olanları, akrabalarımı, çocuklarımı, torunlarımı ve beni bu kitabı yazmaya sevkeden Mearif meclisinin değerli üyelerini, bunun basılması için çaba sarf edenleri, tanıtanları, ciltleyenleri, dağıtanları ve nakledenleri affetsin. Allah'ın salâtı, selamı, teşrifi, ta'zimi peygamberlerin sonuncusuna, âl ve ashabına, onun haberlerini nakledenlerin üzerine olsun.

Bu kitabı kendisiyle ülfetin tamamlandığı, yalan ve ayrılığın bittiği Hicret'in 1299 yılının 12 Ramazan-ı şerifinde [28 Temmuz 1882] bitirdim. Binlerce salat ve selam Hz. Peygamberimize ve âline olsun.